



۵۳۰

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

(جلد اول: قوانین کار)

تهیه و تنظیم:

محمد جواد الهیان

گشواد منشی زاده

انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

عنوان قراردادی	: ایران، قوانین و احکام	Iran. laws, etc
عنوان و نام پدیدآور	: مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی/ تهیه و تنظیم محمدجواد الهیان، گشواد منشی زاده	
وضعیت ویراست	: ویراست اول	
مشخصات نشر	: تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۹۶	
مشخصات ظاهری	: ۲ج.	
فروست	: موسسه کار و تامین اجتماعی؛ ۵۳۰، ۵۳۱	
شابک	: ۹۰۰۰۰۰ریال: دوره: ۷-۲۸۹-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸؛ ج۱: ۳-۲۸۷-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸؛ ج۲: ۰-۲۸۸-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸	
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا	
مندرجات	: ج.۱. قوانین کار -- ج.۲. قوانین تامین اجتماعی	
موضوع	: کار -- قوانین و مقررات -- ایران	Labor laws and legislation -- Iran
موضوع	: تامین اجتماعی -- قوانین و مقررت -- ایران	Social security -- laws and legislation -- Iran
شناسه افزوده	: الهیان، محمدجواد، ۱۳۲۸-، گردآورنده	
شناسه افزوده	: منشی زاده، گشواد، ۱۳۲۷-، گردآورنده	
شناسه افزوده	: موسسه کار و تامین اجتماعی	Mo`asseseye Kar va Tamine Ejtemai
رده بندی کنگره	: ح۱۳۹۶ ۱۲۶۴ KMH	
رده بندی دیویی	: ۳۴۴/۵۵۰۱	
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۹۵۰۷۲۶	

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (جلد اول: قوانین کار)

ناشر : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ : اول ۱۳۹۶

شابک : ۳-۲۸۷-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸

شابک دوره : ۷-۲۸۹-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸

قیمت دوره دوجلدی: ۹۰۰.۰۰۰ ریال

طراحی جلد و صفحه‌آرایی متن: سیدحامد رضوی

لیتوگرافی چاپ و صحافی : سازمان چاپ و انتشارات اوقاف

نشانی : پاسداران ابتدای اختیاریه جنوبی کوچه آزاده شماره ۵ **کدپستی :** ۱۹۴۵۹۴۱۱۴۸

تلفن : ۲۲۵۶۲۷۳۳ **دورنگار :** ۲۲۵۸۹۸۹۱

شبکه اطلاع رسانی :www.lssi.ir **پست الکترونیکی :** lssi@lssi.ir

فهرست مطالب

مقدمه ..... الف

قوانین و مقررات کار

بخش اول قانون کار جمهوری اسلامی ایران

☒ **فصل اول : تعاریف کلی و اصول** **۲**

☒ **فصل دوم : قرارداد کار** **۳**

√ **مبحث اول:** تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ۳

√ **مبحث دوم:** تعلیق قرارداد کار ۵

√ **مبحث سوم:** خاتمه قرارداد کار ۷

√ **مبحث چهارم:** جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ۱۰

☒ **فصل سوم : شرایط کار** **۱۱**

√ **مبحث اول:** حق السعی ۱۱

√ **مبحث دوم:** مدت ۱۶

√ **مبحث سوم:** تعطیلات و مرخصی ها ۱۸

√ **مبحث چهارم:** شرایط کار زنان ۲۰

√ **مبحث پنجم** : شرایط کار نوجوانان ۲۱

☒ **فصل چهارم : حفاظت فنی و بهداشت کار** **۲۲**

√ **مبحث اول:** کلیات ۲۲

√ **مبحث دوم:** بازرسی کار ۲۶

☒ **فصل پنجم : آموزش و اشتغال** **۲۹**

√ **مبحث اول:** کارآموز و مراکز کارآموزی ۲۹

√ **مبحث دوم:** اشتغال ۳۳

√ **مبحث سوم:** اشتغال اتباع بیگانه ۳۳

☒ فصل ششم : تشکل های کارگری و کارفرمایی ۳۶
☒ فصل هفتم : مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی ۳۹
☒ فصل هشتم : خدمات رفاهی کارگران ۴۲
☒ فصل نهم : مراجع حل اختلاف ۴۴
☒ فصل دهم : شورای عالی کار ۴۶
☒ فصل یازدهم : جرائم و مجازاتها ۴۷
☒ فصل دوازدهم : مقررات متفرقه ۵۱

بخش دوم: مقررات مربوط به فصول دوازده گانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران

☒ مقررات مربوط به فصل اول قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۵۵
√ دستورالعمل (۱۵) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ در زمینه عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری ۵۶
√ دستورالعمل (۷) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۱۳۶۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ در خصوص اشخاص حقوقی ۵۷
√ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلاب «مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی» ۵۸
√ قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند «مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی» ۵۸
√ بخشنامه مربوط به کارکنان خرید خدمت موضوع ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران «مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی» ۵۹
√ دستورالعمل (۸) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۸۵۵۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۴ ..... ۵۹
√ از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۶۷/۲/۸ مجلس شورای اسلامی» ۶۱

√ از تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیأت وزیران در مورد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی..... ۶۱
√ از قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ مجلس شورای اسلامی»..... ۶۱
√ از قسمت اخیر ماده ۴ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی «مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۴ شورای انقلاب اسلامی»..... ۶۱
√ از قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی «مصوب مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی»..... ۶۲
√ از ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان «مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۶۲
√ چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی «مصوب مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۲ هیأت وزیران»..... ۶۲
√ از قانون مدیریت خدمات کشوری «مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ کمیسیون مشترک موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی»..... ۶۴
√ بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۴ وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص عدم شمول قانون کار به اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی ۶۵
√ رأی (دادنامه) شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.... ۶۶

☒ **مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران**..... **۶۹**

√ دستورالعمل (۱۴) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱۴ در ارتباط با "تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه" موضوع ماده ۱۲ قانون کار..... ۷۰
√ دستورالعمل (۵) معاونت روابط کار به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۸۷/۴/۱۲ ..... ۷۲
√ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۷۳
√ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ هیأت وزیران»..... ۷۴
√ اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ هیأت وزیران»..... ۷۵

√ قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی»..... ۷۶

√ دستورالعمل شماره ۳۳۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۴ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه نحوه تغییر عمده در شرایط کار (موضوع ماده ۲۶ قانون کار)..... ۷۷

√ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین‌نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار «مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی»..... ۷۹

√ دستورالعمل (۱۸) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۲۷۴۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ در رابطه با ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن..... ۸۲

√ دستورالعمل شماره ۱۶ روابط کار در باره استفاده از نمونه آیین نامه انضباط کار برای تهیه و تدوین آیین نامه انضباطی کار در کارگاه‌ها..... ۸۴

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مبنی بر این که در صورت عدم وجود تشکل کارگری در کارگاه، نظر و تصمیم مراجع حل اختلاف در زمینه فسخ قرارداد کار و قطع همکاری در انطباق با تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار خواهد بود..... ۹۲

√ ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی موضوع ماده (۳۳) قانون کار «مصوب ۱۳۸۵/۸/۱۷ هیأت وزیران»..... ۹۴

√ دستورالعمل (۵) به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه رابطه سه سویه کار موضوع ماده ۱۳ قانون کار..... ۹۶

√ دستورالعمل اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ مبنی بر این که تکرار و تمدید قرارداد کار مدت موقت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی کند..... ۹۷

√ بخشنامه شماره ۵۸۷۴۷ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱ وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه ضرورت اخذ نظر تشکل های کارگری در بررسی آیین‌نامه های انضباطی کارگاه‌ها... ۹۸

√ بخشنامه شماره ۶۶۵۰۳ مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۶ وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه الزام کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به ورثه کارگر متوفی..... ۹۸

√ از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران..... ۹۹

√ قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی»... ۱۰۰

√ از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی..... ۱۰۱

√ "دستورالعمل (۴۱) روابط کار" به شماره ۹۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷..... ۱۰۲

√ قرارداد کار..... ۱۰۴

☒ مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران..... ۱۰۷

مبحث اول : حق السعی..... ۱۰۸

√ آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی «مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۹ وزیر کار و امور اجتماعی»..... ۱۰۸

√ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری «مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۱۳

√ تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵..... ۱۱۳

√ قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار «مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۱۴

√ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۶..... ۱۱۵

√ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند..... ۱۱۷

√ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دایم و موقت..... ۱۱۹

√ جدول میزان تغییرات حداقل مزد ثابت قانونی روزانه و نحوه تأثیرات افزایش مزد در سایر سطوح مزدی از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۹۶ (براساس مصوبات شورایعالی کار).... ۱۲۰

√ آیین‌نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره‌وری مصوب ۱۳۹۰/۹/۶..... ۱۲۶

√ ضوابط و روش‌های اجرایی آیین نامه مصوب مورخ ۹۰/۹/۶ موضوع ماده ۴۷ قانون کار ۱۲۹
√ فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت / کارگاه ۱۳۵
√ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ۵۲/۱۲/۲۷ مجلس شورای ملی [سابق] ۱۳۸
√ مهلت تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی در کارگاه‌های بیش از پانصد نفر «مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۷ شورای عالی کار» ۱۴۰
√ مهلت تهیه و اجرای طرحهای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی در کارگاه‌هایی که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر دارند ۱۴۲
√ دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۷۴/۴/۲۰ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور در خصوص تعیین تاریخ شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر ۱۴۳
√ دستورالعمل الزام کارفرمایان به تعمیم طرح طبقه بندی مشاغل به کارگران با قرارداد موقت در اجرای ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار «مصوب ۷۱۴۸ مورخ ۷۶/۳/۱۰ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار» ۱۴۴
√ از قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه «مصوب مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۷ مجلس شورای ملی [سابق]» ۱۴۵
√ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دایمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ۱۴۶
√ آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری مصوب تیرماه ۱۳۸۹ وزیر کار و امور اجتماعی ۱۵۱
√ نرخ تعرفه‌های موضوع ماده ۱۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی ۱۶۹
√ اطلاعیه در خصوص چگونگی فعالیت و نحوه ارتباط دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان طبقه بندی مشاغل با وزارت کار «شماره ۱۱۳۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی» ۱۷۱
√ دستورالعمل مربوط به چگونگی توجیه و آموزش کمیته های طبقه بندی مشاغل ۱۷۲
√ دستورالعمل شماره (۲۰) روابط کار در مورد دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی ۱۷۴

√ دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار..... ۱۷۶
√ جدول تطبیق امتیازات، مدارک تحصیلی و نحوه کسر از سابقه کار بابت کمبود تحصیل.. ۱۸۷
√ جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۳۹۵ موضوع ماده ۵ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال ۱۳۹۶..... ۱۸۸
√ جدول امتیاز رتبه در گروه ها در طرح های طبقه بندی مشاغل..... ۱۸۹
√ نمونه حکم کارگزینی در طرح های طبقه بندی مشاغل..... ۱۹۰
√ جدول مزد شغل، پایه و رتبه (سالهای بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل)..... ۱۹۱
√ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل..... ۱۹۲
√ نکاتی راجع به فوق العاده بازار کار موضوع ضوابط اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل ۱۹۴
√ فرم درخواست برقراری فوق العاده جذب (بازار کار) در اجرای ضوابط دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل..... ۱۹۵
√ مقررات مزایای پست موضوع بند ۱۷ دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل..... ۱۹۶
√ فرم درخواست تهیه طرح طبقه بندی مشاغل..... ۱۹۸
√ قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل..... ۱۹۹
√ فرم تأییدیه طرح طبقه بندی مشاغل..... ۲۰۴
√ نکاتی راجع به بازنگری کلی طرح های طبقه بندی مشاغل..... ۲۰۵
√ فرم ارسال فرم تقاضای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از سوی اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی..... ۲۰۶
√ فرم تقاضای بازنگری کلی طرح طبقه بندی مشاغل..... ۲۰۷
√ فرم موافقتنامه برای انجام بازنگری کلی در طرح طبقه بندی مشاغل..... ۲۰۸
√ نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار مصوب تیرماه ۱۳۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی..... ۲۰۹
√ نظام جدید ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی... ۲۲۶

√ اطلاعیه شماره ۱۶۲۰۲/ن مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۵ اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کارواموراجتماعی در خصوص جایگزینی تجربه جای کمبود تحصیل ۲۳۳

√ دستورالعمل شماره ۱۱۱۸۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی راجع به احتساب گواهینامه‌های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نظام ارزیابی مشاغل و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل..... ۲۳۵

√ اطلاعیه شماره ۴۶۰۰ مورخ ۸۸/۱/۲۴ اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت [سابق] وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل.... ۲۳۸

√ دستورالعمل شماره ۱۵۱۸۴ مورخ ۷۶/۵/۱۲ دفتر بهره وری و مزد [سابق] وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص نحوه تعیین طبقات عناوین شغلی در طرح‌های طبقه‌بندی‌مشاغل..... ۲۳۹

√ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار «مصوب اسفندماه ۱۳۸۹ وزیر کار و امور اجتماعی»..... ۲۴۰

√ «دستورالعمل شماره (۳۸) روابط کار» به شماره ۲۲۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲..... ۲۴۵

مبحث دوم : مدت..... **۲۴۷**

√ دستورالعمل شماره (۲۲) روابط کار در زمینه مقررات مربوط به نوبتکاری موضوع مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار..... ۲۴۷

√ آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی «مصوب ۷۱/۹/۲۹ وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»..... ۲۵۲

√ از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی..... ۲۵۵

√ ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۸۸/۶/۳۰.... ۲۵۶

√ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت..... ۲۵۸

√ بند ۲ ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰..... ۲۶۰

√ بند یک ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰..... ۲۶۰

√ قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۶/۲..... ۲۶۱

مبحث سوم : تعطیلات و مرخصی ها **۲۶۳**

√ قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور ۲۶۳

√ بند «ح» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۲۶۴

√ ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی ۲۶۴

√ دستورالعمل (۳) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به شماره ۲۸۱۰۵ مورخ ۸۷/۳/۲۲ در ارتباط با نحوه محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگران.. ۲۶۴

√ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ مبنی بر این که مبنای مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت وی در کارگاه بر اساس قانون کار و مقررات مربوط خواهد بود ۲۶۵

√ تبصره الحاقی به بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۵۷/۷/۷ هیأت وزیران مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۱ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب اسلامی ۲۶۷

مبحث چهارم : شرایط کار زنان **۲۶۸**

√ آیین‌نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ ..... ۲۶۸

√ از قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ ..... ۲۷۲

√ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ ..... ۲۷۴

√ بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲۷۴

√ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون کار «مصوب ۱۳۷۰/۵/۵ وزیر کار و امور اجتماعی» ۲۷۵

√ ضوابط پذیرش کودکان در مراکز نگهداری کودکان ۲۷۹

√ از قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی» ۲۸۹

√ از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی ۲۹۰

☒ **مقررات مربوط به فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۲۹۱**

√ آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی «مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ وزیر کار و امور اجتماعی» ۲۹۲

√ دستورالعمل انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت درشورای عالی حفاظت فنی «مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ وزیرکار و امور اجتماعی» ۲۹۵

√ دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ۲۹۷

√ دستورالعمل (۳۱) معاونت روابط کار در ارتباط با توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار ۳۰۱

√ آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بار مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ وزیر کار و امور اجتماعی ۳۰۵

√ آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی «مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۱ وزیر کار و امور اجتماعی» ۳۱۴

√ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها «مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۴ شورایعالی حفاظت فنی» ۳۳۰

√ آیین‌نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها «مصوب مورخ ۴۹/۵/۲۰ شورایعالی حفاظت فنی ۳۳۹

√ آیین نامه بهداشت حمل دستی بار مصوب ۸۹/۱۱/۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۴۶

√ آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها مصوب ۹۴/۲/۱۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵۳

√ آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ وزیر کار و امور اجتماعی ۳۵۸

√ دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب ۹۰/۲/۱۹ شورایعالی حفاظت فنی ۳۶۱

√ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران مصوب ۸۸/۱۲/۳ شورایعالی حفاظت فنی ۳۶۶

√ آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب مورخ ۸۶/۶/۱۲ وزیر کار و امور جتماعی ۳۶۹

√ دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی ۳۷۳

√ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار «مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ هیأت وزیران»..... ۳۹۲
√ اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار «مصوب مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ هیأت وزیران»..... ۳۹۴
√ اصلاح ماده(۹) آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ هیأت وزیران»..... ۳۹۴
√ آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار «مصوب مورخ ۱۳۷۷/۹/۸ وزیر کار و امور اجتماعی»..... ۳۹۵
☒ **مقررات مربوط به فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران**..... **۳۹۹**
✎ **مبحث اول : کارآموز و مراکز کارآموزی**..... **۴۰۰**
√ بند «ز» ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران..... ۴۰۰
√ بند ۳ تبصره ۷ ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای..... ۴۰۰
√ از ماده (۶۱) " قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸"..... ۴۰۰
√ قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار «مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۰۱
√ طرح تفصیلی کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی «بهمن ماه ۱۳۸۳»..... ۴۰۳
√ آیین‌نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی..... ۴۱۲
√ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی..... ۴۱۹
√ «دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان» مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷ شورای عالی اشتغال..... ۴۳۳
√ ابلاغیه شماره ۶۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ وزیران کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به استانداران سراسر کشور..... ۴۳۶
√ «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال..... ۴۳۷

√ دستور اداری ۱۰۰۰/۹۶/۴۶۸۳ مورخ ۹۶/۵/۴ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع : دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال ۴۴۶

√ آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگر ماهر در بخشهای ساختمان و شهرسازی «مصوب ۱۳۷۶/۲/۸ هیأت وزیران» ۴۵۵

√ آیین‌نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۷ هیأت وزیران» ۴۵۷

√ دستورالعمل اجرایی تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی ۴۶۰

√ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات کمیته آموزش در صنایع «مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۲ کمیته‌آموزش‌درصنایع» ۴۶۲

√ آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت‌وزیران» ۴۶۳

√ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد «مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران» ۴۸۱

√ دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار موضوع بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار «مصوب مورخ ۷۹/۹/۲۶ وزیر کار و امور اجتماعی» ۴۸۲

√ قرارداد کارآموزی توأم با کار ۴۸۶

√ آیین‌نامه انضباطی کارآموزی توأم با کار ۴۸۹

√ آیین‌نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه «مصوب ۱۳۷۱/۸/۶ هیأت وزیران» ۴۹۱

√ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در انجام امور متقاضیان گواهینامه های فنی و حرفه ای « شماره ۴۹۴۰/د ش مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۸» ۴۹۷

مبحث دوم : اشتغال **۴۹۸**

√ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال «مصوب ۱۳۷۷/۶/۱ مجلس شورای اسلامی» ... ۴۹۸

√ بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه ۵۰۰

√ بند «پ» تبصره ۴ ماده ۳۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ۵۰۱

√ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین «مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۹ هیأت وزیران»..... ۵۰۲
√ صدور کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور و معافیت های مربوطه «از آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی» «مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ هیأت وزیران»..... ۵۰۵
√ وظایف وزارت کار در مبارزه با تکدی (آموزش و اشتغال) «مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۵ شورایعالی اداری»..... ۵۰۶
√ قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱ ۵۰۷
√ آیین‌نامه تأسیس و اداره دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی های غیر دولتی و مؤسسات مجاز «مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۲ شورایعالی کار»..... ۵۰۷
√ دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص شرح وظایف دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای وکاریابی های غیر دولتی و مؤسسات مجاز..... ۵۱۵
√ قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار «مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۵۱۷
√ تصویب نامه در خصوص افزایش میزان جرائم نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تبصره (۳) ماده واحده مذکور «مصوب ۱۳۸۷/۴/۹»..... ۵۱۸
√ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار «مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱»..... ۵۱۸
√ از ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۵۲۸
√ از ماده ۲۶ " قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸"..... ۵۲۹
√ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰ هیأت وزیران در خصوص شرح وظایف دفتر کارآفرینی.... ۵۲۹
√ شرح وظایف دفتر کارآفرینی پیوست مصوبه ۱۳۸۴/۷/۱۰ هیأت وزیران..... ۵۳۰
√ دستورالعمل اجرایی بند سه تصویب نامه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷.... ۵۳۲
√ از ماده ۷۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸..... ۵۳۹

مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه **۵۳۷**

√ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار «مصوب ۷۱/۳/۲۴ هیأت وزیران» ۵۳۷

√ دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ وزیر کار و امور اجتماعی» ۵۴۰

√ دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار ۵۴۶

√ ضوابط استفاده از ارز اتباع بیگانه و اخذ مالیات از ایشان «مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۷ هیأت وزیران» ۵۴۷

√ بند «پ» تبصره ۴ ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی ۵۴۸

☒ **مقررات مربوط به فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۵۴۹**

√ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های اسلامی کارگری "موضوع ماده ۱۳۰ قانون کار مصوب ۸۰/۲/۵ هیأت وزیران" ۵۵۰

√ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار «مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۵۵۷

√ آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار «مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ هیأت وزیران» ۵۶۵

√ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار «مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ هیأت وزیران» ۵۷۱

√ دستورالعمل شماره (۲۷) روابط کار در باره چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیأتهای تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ۵۸۰

√ الزام کارگاه‌ها به تشکیل شوراهای اسلامی کار «مصوب ۷۷/۹/۷ شورای عالی کار» ۵۸۹

√ دستورالعمل مورخ ۷۴/۵/۴ اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص عضویت کارگران موقت در شوراهای اسلامی کار ۵۹۰

√ اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار «مصوب ۱۳۶۶/۳/۴ شورای عالی کار» ۵۹۱

√ دستورالعمل شماره ۲۵ روابط کار در مورد چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیأتهای تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار ۵۹۹

√ آیین‌نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور «مصوب ۱۳۷۲/۳/۳۰ هیأت وزیران» ۶۰۲

√ اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ۶۰۷

√ اساسنامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۶۰۸

√ بخشنامه در مورد ثبت کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور "شماره ۶۰۶۱ مورخ ۷۲/۶/۶ " ۶۲۲

√ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات وچگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط «موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران» «مصوب ۱۳۸۹/۸/۳» ۶۲۳

√ دستورالعمل شماره (۳۳) روابط کار تحت عنوان دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط ۶۳۳

√ دستورالعمل شماره (۳۲) روابط کار در باره چگونگی بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی ۶۳۸

√ مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی کارگری وکارفرمایی و کانونهای مربوط ۶۴۱

√ اساسنامه انجمن صنفی کارگری ۶۴۳

√ اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی ۶۶۵

√ اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارگری ۶۸۷

√ اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ۷۰۶

√ بخشنامه شماره ۹۵۵۵ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۰ وزیر کار و امور اجتماعی در مورد ثبت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی ۷۲۶

√ دستورالعمل مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۶ وزیر کار و امور اجتماعی مربوط به نمایندگان کارگران ۷۲۷
√ آیین‌نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها ۷۳۱
√ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و عالی ۷۳۵
√ اساسنامه مجمع نمایندگان کارگران استان ۷۴۰
√ «دستورالعمل تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته» ۷۵۵
√ اساسنامه نمونه کانون کارگران و مدیران بازنشسته موضوع ماده ۱۳۴ قانون کار ۷۶۱
√ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار «مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۱ هیأت وزیران» ۷۷۴
√ آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار ۷۷۶
☒ **مقررات مربوط به فصل هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۷۷۹**
√ دستورالعمل (۴۳) معاونت روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۹۴/۷/۵ ۷۸۰
√ دستورالعمل (۴۶) معاونت روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۹۵/۹/۳۰ ۷۸۱
√ دستورالعمل (۱۹) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در زمینه پیمانهای دسته جمعی کار ۷۸۸
√ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور «مصوب مورخ ۱۳۴۳/۳/۱۹ مجلس شورای ملی سابق» ۷۹۰
√ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور «مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ هیأت وزیران» ۷۹۳
√ اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور «مصوب مورخ ۱۳۸۲/۹/۲ هیأت وزیران» ۷۹۸
√ تصویب نامه مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ هیأت وزیران ۷۹۹

☒ **مقررات مربوط به فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۸۰۱**

√ موافقت‌نامه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تأسیس و پشتیبانی خانه های بهداشت کارگری و شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان «بخشنامه شماره ۷۴۷۰ مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی» ۸۰۲

√ آیین‌نامه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان «شماره ۳۰۷۵۰/ج مورخ ۱۳۷۱/۹/۸ مصوب هیأت وزیران» ۸۰۴

√ اجازه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و مراقبتهای بهداشتی و درمانی به کارگاه‌ها «آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور» «مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران» ۸۰۷

√ دستورالعمل اجرایی برنامه طرح مشترک خانه های بهداشت کارگری سال ۱۳۷۹.. ۸۰۹

√ دستورالعمل (۴) روابط کار به شماره ۳۷۰۲۳ مورخ ۸۷/۴/۱۲ ..... ۸۱۲

√ دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳/۱۰/۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار ۸۱۳

√ دستورالعمل شماره ۳۳۸۸۲ مورخ ۹۵/۲/۲۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح ماده ۱۴ دستورالعمل ۱۸۳۶۸۴ ..... ۸۱۹

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ مبنی بر تأیید صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نسبت به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار سابق و سایر مقررات کار از جمله اختلافات بیمه ای مربوط به قبل از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۸۲۰

√ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه مسکن کارگران «مصوب مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ هیأت وزیران» ۸۲۲

√ دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار (ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی کارگری توسط کارفرمایان) «مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۳ وزیر کار و امور اجتماعی» ۸۲۴

√ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران «مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران» ۸۲۶

√ دستورالعمل ضوابط ایجاد فضای ورزشی واحدهای کارگری موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۴ قانون کار ۸۳۰

√ ضوابط نحوه اجرای تکلیف کارگاه‌ها به ایجاد کلاسهای سوادآموزی موضوع ماده ۱۵۵ قانون کار «مصوب ۱۳۷۱/۱/۳۰ هیأت وزیران»..... ۸۳۲

√ دستورالعمل های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار موضوع ماده ۱۵۶ قانون کار «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی».. ۸۳۶

√ از قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی «مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۵۰

√ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی «مصوبه شماره ۱۰۱۹۵، مورخ ۱۳۸۰/۷/۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»..... ۸۵۲

√ الزام مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی به رعایت ضوابط بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی «موضوع ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۵۵

☒ **مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران**..... **۸۵۷**

√ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص «مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی»..... ۸۵۸

√ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت های حل‌اختلاف «مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی»..... ۸۶۲

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ در خصوص ابطال ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف به دلیل مغایرت آنها با موازین شرع طبق نظر فقهای شورای نگهبان قانون اساسی..... ۸۶۹

√ دستورالعمل (۴۷) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۲ مورخ ۹۵/۹/۳۰ در خصوص چگونگی صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل‌اختلاف کار..... ۸۷۲

√ آیین دادرسی کار..... ۸۷۵

√ اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار..... ۸۹۱

√ دستورالعمل (۴۶) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰ در خصوص وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی..... ۸۹۲

√ دستورالعمل شماره (۲۸) روابط کار در زمینه نحوه رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار..... ۸۹۸

√ ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسکوت ماندن درخواست از هیأت تشخیص ۹۰۰
√ دستورالعمل شماره (۲۶) روابط کار در زمینه صلاحیت محلی مراجع حل‌اختلاف فصل نهم قانون کار ۹۰۲
√ دستورالعمل (۳۴) به شماره ۱۷۵۹۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ روابط کار در مورد استانداردسازی زمان‌های مقاطع رسیدگی در مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار ۹۰۴
√ دستورالعمل (۳۷) روابط کار به شماره ۸۵۷۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ ..... ۹۰۸
√ فرم برگ دادخواست رسیدگی بدوی از مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار.. ۹۱۴
√ فرم دعوتنامه هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار ۹۱۵
√ فرم صورتجلسه هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار ۹۱۶
√ فرم گزارش تحقیق مأمور تحقیق / بازرس کار ۹۱۷
√ فرم دادنامه هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار ۹۱۸
√ فرم دادخواست تجدید نظرخواهی از دادنامه های صادره از هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار ۹۲۰
√ فرم ابلاغ دادنامه های مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار ۹۲۱
√ فرم صورتجلسه هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار ۹۲۲
√ فرم دادنامه هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار ۹۲۳
√ دستورالعمل شماره (۳۵) روابط کار ۹۲۵
√ دستورالعمل چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار ۹۲۶
√ دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست ۹۲۸
√ دستورالعمل شماره (۲۳) روابط کار در در خصوص مقررات و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی ۹۲۹
√ دستورالعمل شماره (۳۹) روابط کار ۹۳۵

√ دستورالعمل شماره (۱۳) روابط کار در زمینه نحوه حفظ سوابق پرونده‌های مراجع حل‌اختلاف و چگونگی نگهداری پیمانهای دسته جمعی کار و آیین نامه انضباطی کارگاه‌ها ۹۳۷

√ دستورالعمل (۹) معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۸۵۵۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۷ ..... ۹۳۹

√ دستورالعمل (۴۴) روابط کار به شماره ۱۶۹۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱ ..... ۹۴۱

√ دستورالعمل شماره ۱۸۰۴۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ روابط کار ۹۴۳

√ دستورالعمل (۴۵) روابط کار به شماره ۱۸۹۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ ..... ۹۴۴

√ دستورالعمل (۱۰) روابط کار به شماره ۹۴۶۴۵ مورخ ۸۸/۹/۱۲ ..... ۹۴۶

√ دستورالعمل (۱۷) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۵۱۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ در رابطه با ترک کار ۹۴۸

√ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ در زمینه تأیید رأی هیأت حل‌اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی مبنی بر موجه شناختن قطع همکاری در اجرای سیاست کوچک سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط ۹۴۹

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ مبنی بر این که تعطیل کارگاه به علت عدم سوددهی به دلایل وجهات معتبر و بنابه تشخیص مراجع حل‌اختلاف می تواند علل موجه قطع رابطه همکاری بین کارگروکارفرما تلقی گردد ۹۵۲

√ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲ هیأت وزیران ۹۵۶

√ تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ هیأت وزیران راجع به تعیین حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ۹۵۷

√ اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش حق حضوراعضای هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف «مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۰ هیأت وزیران» ۹۵۷

√ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی ۹۵۸

√ دستورالعمل شماره ۹۴۶۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۲ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با اعتبار امر مختومه در دادرسی مراجع حل اختلاف ۹۸۲

√ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ ..... ۹۸۴

☒ **مقررات مربوط به فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۹۹۳**

√ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار «مصوب ۱۳۸۷/۱/۱۵ هیأت وزیران» ۹۹۴

☒ **مقررات مربوط به فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۹۹۷**

√ قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی «مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی» ۹۹۸

√ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۴ ..... ۹۹۹

√ آیین‌نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرائم نقدی مقرر در قانون کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران موضوع ماده ۱۸۶ قانون کار «مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران» ۱۰۰۰

√ دستورالعمل وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه نحوه استفاده از وجوه مربوط به جرائم نقدی موضوع ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۱۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.. ۱۰۰۱

☒ **مقررات مربوط به فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران** **۱۰۰۳**

√ تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۴

√ ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۴

√ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۴

√ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱۰۰۵

√ تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۶

√ آیین‌نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود موضوع ماده ۱۹۰ قانون کار «مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۳ هیأت وزیران» ۱۰۰۷

√ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار «مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیأت وزیران» ۱۰۰۸

√ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی از بعضی از مواد قانون کار «مصوب نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه»..... ۱۰۰۹

√ تصویب نامه درخصوص تمدید آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار و امور اجتماعی «مصوب مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ هیأت وزیران»..... ۱۰۱۰

√ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران در خصوص تمدید آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان ... «مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۱»..... ۱۰۱۰

√ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۳۰ /ت۴۵۵۰۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۶ وزیران عضو کارگروه در خصوص تمدید و اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار..... ۱۰۱۱

√ تمدید اعتبار آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار تصویبنامه ۱۶۰۵۴۸/ت۵۲۹۹۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ هیأت وزیران..... ۱۰۱۲

√ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار «مصوب مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت وزیران». ۱۰۱۳

√ تصویب نامه شماره ۱۰۰۴۹۴/ت۳۸۳۴۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۱ هیأت وزیران در زمینه حذف مواد ۵۶، ۵۸ و ۶۶ از ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۹..... ۱۰۱۶

√ تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار «مصوب مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ هیأت وزیران»..... ۱۰۱۶

√ رأی شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲ تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ هیأت وزیران و نیز ابطال قسمت هایی از ماده ۳ مصوبه مذکور موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار..... ۱۰۱۷

√ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون کار «مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۸ وزیر کار و امور اجتماعی».... ۱۰۲۰

√ ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع ماده ۱۹۵ قانون کار..... ۱۰۲۱

√ ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه زن در ایران موضوع ماده ۱۹۵ قانون کار..... ۱۰۲۸

√ اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده های فنی «مصوب جلسه ۶۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی»..... ۱۰۳۰

√ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار «مصوب ۱۳۸۱/۷/۱۰ هیأت وزیران»..... ۱۰۳۱

بخش سوم– قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

√ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۰۳۴

√ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۷۵/۸/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام»..... ۱۰۳۹

√ قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۸/۳/۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۰۴۰

√ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران..... ۱۰۴۱

√ تصویب نامه راجع به تغییر متن ماده ۳۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۷۶/۵/۱۱ شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی»..... ۱۰۴۹

√ تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ هیأت وزیران در خصوص کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران..... ۱۰۵۰

√ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام»..... ۱۰۵۱

√ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت وزیران»..... ۱۰۵۶

√ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۷۲۰/ت۳۴۱۶۹هـ مورخ ۸۴/۹/۲۱..... ۱۰۶۰

√ ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۰۶۰

√ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ هیأت وزیران»..... ۱۰۶۱

√ «ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» «مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۵ هیأت وزیران»..... ۱۰۶۴

بخش چهارم سایر قوانین و مقررات مربوط به مسایل کار

√ از قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» ۱۰۶۸

√ از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای‌اسلامی»..... ۱۰۷۳

√ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۰۷۶

√ تعرفه موضوع ماده (۶۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوب ۱۳۷۵/۲/۵ هیأت وزیران»..... ۱۰۸۰

√ تعرفه موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوب ۱۳۷۵/۵/۲ هیأت وزیران»..... ۱۰۸۰

√ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۷ قانون برنامه دوم «مصوب ۷۴/۸/۱۴ هیأت وزیران»... ۱۰۸۲

√ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوبه شماره ۱۲۹۳۷/ت۱۶۱۹۴ هـ مورخ ۷۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران»... ۱۰۸۳

√ بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ در خصوص مجوز تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌حمایت‌ازفرصت‌های‌شغلی «مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۰ مجلس‌شورای‌اسلامی» ۱۰۹۲

√ آیین‌نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی و اساسنامه مربوط به آن «مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ هیأت وزیران»..... ۱۰۹۳

√ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می شود «مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری»..... ۱۰۹۹

√ از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات «مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۱۰۲

√ تصویب نامه در خصوص درآمد ارزی کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور «مصوب ۱۳۷۸/۳/۵ هیأت وزیران»..... ۱۱۰۲
√ قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن «مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۱۰۳
√ اجازه فروش کتب، نشریات و سایر خدمات علمی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۶/۲/۳۱ هیأت وزیران»..... ۱۱۰۴
√ قانون تأسیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۴۹/۱۱/۱۹»..... ۱۱۰۴
√ اساسنامه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۰/۴/۱۹ هیأت وزیران»..... ۱۱۰۶
√ تبصره ۸ ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ «مصوب بهمن ماه ۱۳۸۴»..... ۱۱۰۸

مقدمه

یکی از شاخصه‌های بسیار بارز قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درایران، حجم زیاد و از سویی تنوع بیش از پیش قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است. به‌نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این امر ضرورت تغییر بسیاری از قوانین مصوب پیش از انقلاب و جایگزین شدن آنها با قوانین و مقررات متناسب با ارزش ها و نیازهای جامعه پس از انقلاب و در حوزه کار و تأمین اجتماعی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ بوده است.

علی ایحال، در حوزه کار و تأمین اجتماعی آنچه مسلم است این حجم و تنوع قوانین و مقررات در عمل می تواند گاه یک مراجعه کننده عادی که بسیاری از مراجعین به قوانین کار و تأمین اجتماعی با توجه به ماهیت این قوانین از این دست، یعنی کارگران و کارفرمایان، هستند و نمی توان انتظار داشت همانند یک متخصص علم حقوق به دقایق و ظرایف حقوقی تسلط داشته باشند را به آسانی به اشتباه بیاندازد. در چند سال اخیر تغییر رویکردی در جمع آوری قوانین و مقررات در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به‌عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوجود آمده و در مجموعه‌های کار و تأمین اجتماعی که در سالهای اخیر گردآوری شده اند تلاش فراوانی صورت گرفته است تا در هر نوبت چاپ، ضمن این که کلیه قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های جاری آورده می شوند، قوانین و مقررات منسوخ حذف شده باشند، و در عین حال از قوانین و مقررات منسوخ یا اصلاح و تغییر یافته اثری به جای باقی بماند تا مراجعه کننده تا حد امکان بتواند به سهولت از تغییرات و اصلاحات صورت گرفته مطلع باشد.

با توجه به آنچه که گفته شد، در مجموعه ای که اینک در اختیار شما قرار دارد، تهیه کنندگان این مجموعه که شایسته است از آنان تقدیر بعمل آید، با استفاده از تجربیات بیش از چهل ساله‌شان تلاش نموده‌اند تا مجموعه‌ای گرد آورند که بتواند همه نیازهای مراجعه کننده در زمینه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را تا حد امکان به خوبی پاسخ دهد و در عین حال او را با انبوهی از قوانین و مقررات منسوخ مواجه ننماید.

در راستای توضیحات فوق خلاصه تمهیدات و اقدامات بکار گرفته شده را می توان به ترتیب زیر عنوان نمود :

۱ـ کلیه قوانین و مقرراتی که در زمینه روابط کار در محدوده فصول مختلف مقررات قانون کار و در زمینه تأمین اجتماعی در محدودهٔ فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و منسوخ نشده اند، گردآوری شده و بر اساس فصول مختلف قانون کار و قانون تأمین اجتماعی طبقه‌بندی گردیده‌اند.

۲ــ در پانویس ها، مقررات مختلف مرتبط با هریک از مواد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی به اختصار ذکر شده است.

۳ــ در مواردی که ماده یا موادی از یک قانون یا یک آیین نامه و یا یک ... با تصویب مرجع قانونی تغییر یافته و یا اصلاح شده است، آن ماده یا مواد به صورت اصلاح شده در متن آورده شده و تغییرات و مقررات قبلی در پانویس ذکر گردیده است تا چنانچه مراجعه کننده بخواهد از تحولات یک قانون مطلع شود، این امر به راحتی برای وی میسر باشد.

۴ــ کلیه مقررات نافذ و جاری مرتبط با قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در دیگر قوانین جاری کشور از جمله قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه و یا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در این مجموعه آورده شده است.

۵ــ با یک بازنگری کلی در چاپ های پیشین این مجموعه تمامی مقررات منسوخ و یا مقرراتی که محدوده زمانی اجرای آنها مقید به دوره خاصی بوده که در حال حاضر سپری شده است، از این مجموعه حذف گردیده است.

۶ــ در مواردی که قانون یا مقرره ای نیاز به تبیین یا توضیح داشته، توضیحات لازم در پانویس آورده شده است.

شایان ذکر است مجموعه حاضر در دو مجلد با عناوین «جلد اول : قوانین کار» و «جلد دوم: قوانین تأمین اجتماعی» چاپ و منتشر می گردد. امید است چنانچه علیرغم همه تلاش ها و دقت‌های صورت گرفته مراجعه کننده محترم با کاستی روبرو شود با ارائه پیشنهادها و رهنمودهای ارزشمند خود گردآورندگان و نیز مؤسسه کار و تأمین اجتماعی را مرهون محبت‌های خود نمایند.

دکتر محمدرضا سپهری

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات کار

شامل :

بخش اول: قانون کار جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم: مقررات مربوط به فصول دوازده گانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم: قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری

بخش چهارم: سایر قوانین و مقررات مربوط به مسائل کار

بخش اول: قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: تعاریف کلی و اصول

ماده ۱ـ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده ۲ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی[۱] اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده ۳ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی[۲] که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند[۳]. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است[۴].

ماده ۴ـ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده ۵ـ کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.[۵]

ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از

۱- به ماده ۳۴ قانون کار مراجعه شود. و نیز نک به دستورالعمل (۱۵) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶در مقررات مربوط به فصل اول قانون کار در این مجموعه

۲- نک به دستورالعمل (۷) معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۱۳۶۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ در خصوص اشخاص حقوقی در مقررات مربوط به فصل اول قانون کار در این مجموعه

۳- به مقررات مربوط به فصل اول قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۴- به ماده ۳۳۱ قانون مدنی، ضمان قهری، تسبیب مراجعه شود.

۵- در مورد مستثنائات این ماده به ماده ۱۸۸ قانون کار مراجعه شود.

دیگری ممنوع[1] و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم: قرارداد کار

مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت، یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[2].

تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.[3]

تبصره ۳[4]: قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴[5]: کارفرمان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند

ماده ۸ـ شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده ۹ـ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است[6] :

الف– مشروعیت مورد قرارداد

ب– معین بودن موضوع قرارداد

۱- به ماده ۱۷۲ قانون کار مراجعه شود.

۲- مقررات تبصره یک ماده ۷ قانون کار تاکنون به تصویب نرسیده است.

۳- به بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲ مورخ ۷۳/۱۲/۱۵ در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

۴ و ۵- الحاقی به موجب بند یک ماده چهل و یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی . ضمناً نک به دستورالعمل (۴۱) روابط کار به شماره ۹۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۶- با ماده ۱۹۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقایسه شود.

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره: اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق [۱] یا مزد مبنا [۲] و لواحق آن

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.

د- محل انجام کار

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

ح[۳]- شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

تبصره: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد[۴].

ماده ۱۱ـ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید[۵]. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره: مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

۱- به بند ب ماده ۳۷ این قانون مراجعه شود.

۲- به ماده ۳۶ این قانون مراجعه شود.

۳- الحاقی به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی. ضمناً نک به دستورالعمل (۴۱) روابط کار به شماره ۹۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و نیز به بند "ز" ماده ۲۱ قانون کار در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

۴- نک به بند ۱۱ نمونه قرارداد کار ضمیمه دستورالعمل (۴۱) روابط کار (به مقررات موضوع فصل دوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود)

۵- به مواد ۳۹۹ و ۴۵۶ قانون مدنی مراجعه و مقایسه شود.

ماده ۱۲ـ هر نوع تغییر حقوقی[۱] در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر[۲]، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده ۱۳ـ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید[۳].

تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲: چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴ـ چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.

تبصره ۱: مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد[۴].

۱- نک به دستورالعمل (۱۴) معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار در این مجموعه

۲- به مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۳- نک به دستورالعمل (۵) روابط کار به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۸۷/۴/۱۲

۴- اصلاحی به موجب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب مورخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی. (نک به این قانون و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ هیأت وزیران در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه)

تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام: مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.

تبصره ۲[1]: آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود.

ماده ۱۵ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی[2] که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید[3]. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۱۶ـ قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق[4] یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.

تبصره: مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۷ـ قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

ماده ۱۸ـ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده ۱۹ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.

ماده ۲۰ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت

۱- الحاقی به موجب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب مورخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی (نک به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه)

۲- به ماده ۳۰ همین قانون مراجعه شود.

۳- به ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری (در جلد دوم همین مجموعه) مراجعه شود.

۴- به ماده ۷۲ این قانون مراجعه شود.

تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص[۱] مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به وی پرداخت نماید.

تبصره: چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد :

الف فوت کارگر[۲]

ب بازنشستگی کارگر[۳]

ج از کارافتادگی کلی کارگر[۴]

د انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

هـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

و استعفای کارگر[۵]

ز[۶] فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

ح[۷] به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای

۱- هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار

۲- الزام کارفرمایان در زمینه پرداخت مزایای پایان کار به ورثه کارگران متوفی در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۲۷ به تصویب شورای عالی کار رسیده است. به مقررات فصل دوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود.

۳- نک به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن.

۴- نک به بند الف ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.

۵- نک به دستورالعمل (۱۷) معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۵۱۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ در مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار در این مجموعه

۶- الحاقی به موجب بند ۳ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی. ضمناً نک به بند "ح" ماده ۷ قانون کار (نک به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه)

۷- الحاقی به موجب بند ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی. (نک به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه)

نوآوری‌ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت ۶ تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.

تبصره: کارگری که استعفاء می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران[1] تحویل دهد.

ماده ۲۲ـ در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد[2].

تبصره: تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده ۲۳ـ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۴ـ در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید[3].

ماده ۲۵ـ هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک

۱- به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مراجعه شود.
۲- نک به مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه
۳- نک به تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف[1] است.

ماده ۲۶ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست[2].

در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۷ـ هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید[3].

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره ۱: کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده[4] و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است[5].

تبصره ۲: موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[6].

ماده ۲۸ـ نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر

۱- به مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ همین قانون مراجعه شود.

۲- نک به دستورالعمل شماره ۳۳۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۴ در خصوص ماده (۲۶) قانون کار در مقررات فصل دوم قانون کار در این مجموعه

۳- نک به تبصره ۶ ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در مقررات فصل سوم قانون کار در این مجموعه

۴-ـ به ماده ۱ اصلاح شده آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار در مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۵- نک به دستورالعمل شماره ۲۷۴۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار در این مجموعه

۶- مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و جایگزین مقررات مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ گردیده است (به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود). ضمناً به دستورالعمل شماره (۱۶) روابط کار در همین رابطه مراجعه شود (مقررات فصل دوم قانون کار در این مجموعه)

قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف[۱]، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲: در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹ـ در صورتی که بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

ماده ۳۰ـ چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره: دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱ـ چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی[۲] کارگر باشد،

۱- هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۲- به بندهای ب و ج ماده ۲۱ این قانون مراجعه شود.

کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده ۳۲ـ اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری[۱] ناشی از کار[۲] کارگر باشد (بنابه تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده ۳۳ـ تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کارمی شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۳].

فصل سوم: شرایط کار

مبحث اول- حق السعی

ماده ۳۴ـ کلیه دریافتهای قانونی که کارگربه اعتبار قرارداد کار اعم ازمزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی[۴]، هزینه‌های مسکن[۵]، خواربار[۶]، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید[۷]، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.

ماده ۳۵ـ مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان

۱- به بندهای ب و ج ماده ۷۰ و ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی و بندهای ۱۳ و ۱۴ ماده ۲ قانون مزبور در جلد دوم این مجموعه مراجعه شود.

۲- به ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۳- ضوابط مربوط به ماده ۳۳ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ به تصویب رسیده است (به مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود).

۴- به ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی در جلد دوم این مجموعه مراجعه شود.

۵- به ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۶- به تصویب نامه شماره ۶۲۶۰۲ مربوط به کمک هزینه مسکن و خواربار مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ هیأت وزیران در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۷- به ماده ۴۷ این قانون مراجعه شود.

انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.

تبصره ۲: ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد[1]. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی[2] کار تجاوز نماید.

ماده ۳۶ـ مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره ۱: در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره ۲: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

تبصره ۳: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود[3].

ماده ۳۷ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :

الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

تبصره: در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده ۳۸ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است[4].

۱- آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است (به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود).

۲- به ماده ۵۱ این قانون مراجعه شود.

۳- به زیر نویس های ماده ۳۴ این قانون مراجعه شود.

۴- نک به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۳۹ـ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۴۰ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده ۴۱ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

۱ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ـ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند[1].

ماده ۴۲ـ حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده ۴۳ـ کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه، میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست[2]. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۴۴ـ چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره: نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

۱- به ماده ۱۷۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود

۲- در مورد کارگران کارمزد به آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود

ماده ۴۵ـ کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید[۱] :

الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوط.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره: هنگام دریافت وام مذکور در بند ج، با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶ـ به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

تبصره: مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

ماده ۴۷ـ به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را، مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، منعقد می‌نمایند[۲].

ماده ۴۸ـ به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد[۳].

ماده ۴۹ـ به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح

۱- به ماده ۱۷۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود

۲- آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۶ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. (به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه گردد).

۳- نک به نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار مصوب تیرماه ۱۳۸۸ و نظام ارزیابی مشاغل اصلاح و تجدید نظر شده مصوب ۹۵/۳/۲۲ وزیر کار و امور اجتماعی (بخشنامه شماره ۵۹۹۰۴ مورخ ۹۵/۳/۲۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه.

وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه[1] و یا مؤسسات ذیصلاح[2]، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد[3].

تبصره ۲: صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها می پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی باشد[4].

تبصره ۳: اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کارومور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰ ـ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

تبصره: کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر[5] مکلف به پرداخت جریمه ای معادل ۵۰٪ هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود[6] کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

۱- به دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود

۲- نک به تبصره ۲ همین ماده

۳- آیین نامه اجرایی جدید تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و جایگزین آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۲ گردیده است. (به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود).

۴- آیین نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۷ به تصویب شورایعالی کار رسیده و جایگزین مصوبه ۱۳۶۹/۷/۱ شورای عالی کار شده است. (نک به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه).

۵- به تبصره ۴ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲۴مجلس شورای ملی (سابق) در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۶- به آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار در مقررات فصل سوم این قانون در این مجموعه مراجعه شود.

مبحث دوم: مدت

ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱: کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند[۱].

تبصره ۲: در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید[۲].

تبصره: کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار[۳] و شورای عالی کار[۴] تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید[۵].

ماده ۵۳- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.

کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.

ماده ۵۴- کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

۱- به بند ۱ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی، به بند یک ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و به قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۶/۲ مجلس شورای اسلامی در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود.

۲- به ماده ۱۷۶ این قانون مراجعه شود. و نیز نک به بند یک ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۸۸/۱/۳۰ در مقررات فصل سوم قانون کار در این مجموعه

۳- به ماده ۸۶ این قانون مراجعه شود.

۴- به ماده ۱۶۷ این قانون مراجعه شود.

۵- آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۱/۹/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود. ضمناً نک به ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقررات فصل چهارم قانون کار در این مجموعه

تبصره: فواصل تناوب کار دراختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰٪ و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵٪ و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۲۲/۵٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد[۱].

ماده ۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵٪ اضافه بر مزد ساعت کار عادی[۲] تعلق می‌گیرد.

ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است[۳] :

الف- موافقت کارگر

ب- پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

تبصره: ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

۱- به دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود.
۲- ساعات کار در روز (نوبت صبح یا نوبت عصر)
۳- به ماده ۱۷۴ این قانون مراجعه شود.

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی[1] و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر[2] قطع شده باشد.

تبصره ۱: پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲: در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور[3] انجام می‌دهند ممنوع است[4].

مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی‌ها

ماده ۶۲- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگرا ن با استفاده از مزد می‌باشد.

تبصره ۱: در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲: در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳: کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

۱- به ماده ۳۰ این قانون مراجعه شود.
۲- همان ؛
۳- به تبصره ماده ۵۲ این قانون مراجعه شود.
۴- به ماده ۱۷۶ این قانون مراجعه شود.

ماده ۶۳- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

ماده ۶۵ مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد[1].

ماده ۶۶ کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷ هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸ میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.

ماده ۶۹ تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.

تبصره: در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضاء می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران ر ا ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰ــ مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.

ماده ۷۱ــ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود[2].

ماده ۷۲ــ نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

۱- به بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابراشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی و نیز بند ۲ ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲-به دستورالعمل (۳) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۲۸۱۰۵ مورخ ۸۷/۳/۲۲ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و نیز به رأی (دادنامه) شماره ۸۶۱ مورخ ۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۷۳ـ کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند[۱] :

الف- ازدواج دائم

ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ماده ۷۴ـ مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد[۲].

مبحث چهارم: شرایط کار زنان

ماده ۷۵[۳]ـ انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است[۴]. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[۵].

ماده ۷۶ـ مرخصی بارداری و زایمان کارگرا ن زن جمعاً ۹۰ روز است[۶]. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود[۷].

تبصره ۱: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.

تبصره ۲: حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

۱- نک به بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

۲- به تبصره الحاقی به بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۵۷/۷/۷ هیأت وزیران مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۱ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۳- نک به بند دو ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۸۸/۱/۳۰ در مقررات فصل سوم قانون کار در این مجموعه

۴- به ماده ۱۷۶ این قانون مراجعه شود.

۵- آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان موضوع مواد ۷۵ و ۸۳ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است به مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۶- به ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ به ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ و به ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود.

۷- نک به بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

ماده ۷۷ـ در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق‌السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می‌نماید[۱].

ماده ۷۸ـ در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد[۲] و [۳]. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و ...) را ایجاد نماید[۴].

تبصره: آیین نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود[۵].

مبحث پنجم: شرایط کار نوجوانان

ماده۷۹ـ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است[۶].

ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد[۷].

ماده ۸۱- آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد[۸].

۱- به ماده ۱۷۶ این قانون مراجعه شود

۲- به ماده ۱۷۵ این قانون مراجعه شود

۳- به تبصره ۱ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ... مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ این قانون و ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ و به تبصره ۵ قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۶/۲ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۴- به ماده ۱۷۳ این قانون و نیز به بند ب ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه گردد

۵- آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودکها موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه گردد.

۶- به ماده ۱۷۶ قانون کار مراجعه شود.

۷- به ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۷۵ قانون کار مراجعه شود.

۸- به ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۷۵ قانون کار مراجعه شود.

ماده ۸۲- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است[۱].

ماده ۸۴- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کارگر ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است[۲].

فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول: کلیات

ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود[۳]، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره: کارگاه‌های خانوادگی[۴] نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

ماده ۸۶- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد :

۱ـ وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود

۲ـ معاون وزارت صنایع

۳ـ معاون وزارت صنایع سنگین

۴ـ معاون وزارت کشاورزی

۵- معاون وزارت نفت

۱- به آیین نامه حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان در مقررات مربوط به فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه و نیز به ماده ۱۷۶ قانون کار مراجعه شود.

۲- به ماده ۱۷۶ قانون کار مراجعه شود.

۳- به آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون کار و آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۴- در رابطه با تعریف کارگاه‌های خانوادگی به ماده ۱۸۸ قانون کار مراجعه شود.

۶- معاون وزارت معادن و فلزات

۷ـ معاون وزارت جهاد سازندگی

۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

۱۰ـ دو نفر از مدیران صنایع

۱۱ـ دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره ۱: پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲: آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[۱].

تبصره ۳: انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[۲].

ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود[۳].

ماده ۸۸- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.

ماده ۸۹- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش

۱- آیین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید . به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۳- به ماده ۱۷۷ قانون کار مراجعه شود.

آنها مطابق آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده[1] و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کارو امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند[2].

ماده ۹۱ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند[3].

ماده ۹۲ـ کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند[4].

تبصره ۱: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲: در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳ـ به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور

۱- همان ؛
۲- همان ؛
۳- به ماده ۱۷۶ قانون کار مراجعه شود.
۴- به ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۷۵ قانون کار مراجعه شود.

اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تبصره ۲: نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد[1].

ماده ۹۴ـ در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.

تبصره: چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵ـ مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است[2].

تبصره ۱: کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره ۲: چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و

۱- دستورالعمل نحوه و ترکیب اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع تبصره ۲ ماده ۹۳ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- به ماده ۱ و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ مجلس شورای ملی (سابق) مراجعه شود.

بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف[1] نافذ خواهد بود.

مبحث دوم: بازرسی کار

ماده ۹۶ـ به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود :

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، متناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی.

هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث[2].

تبصره ۱: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره ۲: بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.

ماده ۹۷ـ اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

۱- هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۱۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

۲- به دستورالعمل ۳۱ روابط کار به شماره ۳۶۱۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ در مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود

تبصره: آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد[1].

ماده ۹۸ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند، بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره: ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی[2] منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره: سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید[3].

ماده ۱۰۰ـ کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده ۱۰۱ـ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره ۱: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

۱- آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تبصره ماده ۹۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۸ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- به ماده ۱۸۸ قانون کار مراجعه شود.

۳- آیین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

تبصره ۲: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند[۱].

ماده۱۰۲ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم[۲] و یا یکی از اقربای سببی درجه اول[۳] ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

ماده ۱۰۳ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند[۴].

تبصره: متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴ـ کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد[۵].

ماده ۱۰۵ـ هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس

۱- به بند (۴) ماده ۷۹ آیین دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار در مقررات فصل نهم این قانون در این مجموعه مراجعه شود.
۲- به ماده ۸۶۲ قانون مدنی مراجعه شود.
۳- به ماده ۸۶۴ قانون مدنی مراجعه شود.
۴- به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود
۵- به ماده ۱۷۹ این قانون مراجعه شود.

بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.

تبصره ۲: کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره ۳: متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.

ماده ۱۰۶ـ دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

فصل پنجم: آموزش و اشتغال

مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی

۱ـ مراکز کارآموزی

ماده۱۰۷ـ در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد[2].

تبصره: وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند[3].

ماده ۱۰۸ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کار آموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :

الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر

۱- به دستورالعمل‌ها و آیین نامه های مربوط در مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- نک به بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه

۳- نک به بند ۳ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه و توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه

ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ...)

ماده ۱۰۹ـ مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۱۱۰ـ واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.

تبصره ۲: دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[1]

ماده ۱۱۱ـ علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی، تأسیس می‌شود.

تبصره: آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[2].

۲- کارآموز و قرارداد کار آموزی

ماده۱۱۲ـ از لحاظ مقررات این قانون، کار آموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود.

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می‌بینند.

۱- آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد موضوع تبصره ماده ۱۱۱ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده و جایگزین آیین نامه قبلی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۷ گردیده است. به مقررات فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱: کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.

تبصره ۲: دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد[1].

ماده ۱۱۳ـ کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :

الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

ب- مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج- مزایای غیرنقدی، کمک‌ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴ـ کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است :

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

۱- دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار درتاریخ ۱۳۷۹/۹/۲۶ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. به مقررات فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

ب- پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره: در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵ـ کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۱۶ـ قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد :

الف- تعهدات طرفین

ب- سن کارآموز

ج- مزد کارآموز

د- محل کارآموزی

هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد

و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم)

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۱۱۷ـ کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده ۱۱۸ـ مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم: اشتغال[1]

ماده ۱۱۹ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید[2]. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره ۱: مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.

تبصره ۲: دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه درازمدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.

تبصره ۳: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند[3].

مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۲۰ـ اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص[4] بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند[5].

۱- نک به بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند «پ» تبصره ۴ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات مربوط به فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

۲- به قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۵۰/۲/۱۴ مجلس شورای ملی (سابق) در مقررات فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۳- آیین نامه های پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۱۱۹ قانون کار تاکنون به تصویب نرسیده اند.

۴- به ماده ۱۸۱ این قانون مراجعه شود.

۵- همان ؛

تبصره: اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند :

الف- اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه.

ج- خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۱۲۱ــ وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره: احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد[1].

ماده ۱۲۲ــ وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید :

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب- تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳ــ وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

۱- به پانویس ماده ۱۲۹ این قانون مراجعه شود.

ماده ۱۲۴ـ پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

ماده ۱۲۵ـ در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند[1]، تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.

ماده ۱۲۶ـ در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره: مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷ـ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸ـ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹ـ آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[2].

۱- به ماده ۱۸۱ این قانون مراجعه شود.

۲- آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۱/۳/۲۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

فصل ششم: تشکل های کارگری و کارفرمایی

ماده ۱۳۰ـ به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱: انجمن های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲: آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد[1].

ماده ۱۳۱ـ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره ۱: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲: کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

تبصره ۳: کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

۱- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

تبصره ۴: کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار[۱]، انجمن صنفی یا نماینده کارگران[۲] را داشته باشند.

تبصره ۵: آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۳].

تبصره ۶: آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[۴].

ماده۱۳۲ـ به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره: شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران اسکان) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳ـ به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری[۵] اقدام نمایند.

۱- به قانون شوراهای اسلامی کار در مقررات فصل ششم قانون کار مراجعه شود.

۲- دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۵ و آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استانها و عالی در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۴ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. (به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود)

۳- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۴- آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۵- همان ؛

تبصره: شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران امکان» اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند[1] و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴ـ به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند[2].

تبصره ۱: کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تأسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲: وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.

ماده ۱۳۵ـ به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره: آیین نامه‌های چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد[3].

۱- همان ؛

۲- دستورالعمل تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. (به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود)

۳- آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور موضوع تبصره ماده ۱۳۵ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۱۳۶ـ کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأت‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱: آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۱].

تبصره ۲: در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیرکار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت‌های عالی اقدام نماید.

ماده ۱۳۷ـ به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره: آیین نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۲].

ماده ۱۳۸ـ مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هریک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.

فصل هفتم: مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده ۱۳۹ـ هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

تبصره ۱: هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آن که مقررات جاری

۱- آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۱/۶/۱۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- آیین نامه و مقررات تبصره ماده ۱۳۷ تاکنون به تصویب نرسیده است.

کشور و از جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شؤون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره ۲: در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده ۱۴۰ـ پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون‌ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.

تبصره: در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد[1].

ماده ۱۴۱ـ پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که :

الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.

تبصره ۲: نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد

۱- نک به دستورالعمل ۴۳ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ و نیز به بند «د» دستورالعمل ۴۶ این معاونت به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ در مقررات مربوط به فصل هفتم قانون کار در این مجموعه

مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲ـ در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره: در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.

هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند.

ماده۱۴۳ـ در صورتی که پیشنهاد هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید[1].

ماده ۱۴۴ـ در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده ۱۴۵ـ فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار مؤثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۶ـ در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

۱- نک به قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور «مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی ملی سابق» و آیین نامه اجرایی این قانون «مصوب ۴۳/۳/۲۳ هیأت وزیران» در مقررات مربوط به فصل هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

فصل هشتم: خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷ـ دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند[۱].

ماده ۱۴۹ـ کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند[۲].

تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۳].

ماده ۱۵۰ـ کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱ـ در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، ناهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن

۱- به بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۸۳ قانون کار، به دستورالعمل (۴) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به شماره ۳۷۰۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲، رأی (دادنامه) شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و دستورالعمل اداری اصلاح ماده ۱۴ دستورالعمل مزبور به شماره ۳۳۸۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- به ماده ۱۷۳ این قانون مراجعه شود.

۳- آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه مسکن کارگران در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود[1].

ماده ۱۵۲ـ در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد[2].

ماده ۱۵۳ـ کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند[3].

تبصره: دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[4].

ماده ۱۵۴ـ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند[5].

تبصره: آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[6].

ماده ۱۵۵ـ کلیه کارگاه‌ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند[7]. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزشیاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[8].

تبصره: شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده ۱۵۶ـ دستورالعمل های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری،

۱- به ماده ۱۷۳ این قانون مراجعه شود

۲- همان ؛

۳- همان ؛

۴- آیین نامه ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده ۱۵۳ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۳ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. به مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۵- به ماده ۱۷۳ این قانون مراجعه شود.

۶- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران در تاریخ ۱۳۷۰/۴/۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۷- به ماده ۱۷۳ قانون کار مراجعه شود.

۸- آیین نامه سوادآموزی کارگران موضوع ماده ۱۵۵ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۱/۱/۳۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد[1] .

فصل نهم: مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷ـ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد[2]، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸ـ هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود :

۱ـ یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

۲ـ یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

۳ـ یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید[3].

تبصره: کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود[4]، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹ـ رأی هیأت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد[5] و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی ازطرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از

۱- آیین نامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. به مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- نک به رأی (دادنامه) شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقررات مربوط به فصل هشتم قانون کار در این مجموعه

۳- نک به آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار در مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

۴- نک به تبصره ۶ ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (به مقررات فصل سوم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود)

۵- به ماده ۱۸۰ این قانون مراجعه شود.

صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.[۱ و ۲] نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰ـ هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید[۳].

ماده ۱۶۱ـ هیأت های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲ـ هیأت های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هریک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آن که هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأت حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

ماده ۱۶۳ـ هیأت های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[۴ و ۵].

۱- آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ شکلی قابل اعتراض و شکایت نزد دیوان می‌باشند. (به قانون دیوان عدالت اداری در مقررات فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود)

۲- به ماده ۱۸۰ این قانون مراجعه شود.

۳- نک به آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار در مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

۴- آیین نامه‌های مربوط به انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه‌های مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۸ گردید. به مقررات فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۵- آیین دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه های مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۲ و ۸۰/۱۰/۳ گردید. به مقررات فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۱۶۵ـ در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد[۱]، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج)، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

تبصره: چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد[۲].

ماده ۱۶۶ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد[۳].

فصل دهم: شورای عالی کار

ماده ۱۶۷ـ در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از :

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره: هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.

۱- نک به آراء شماره ۱۲۸۴ مورخ ۸۶/۱/۷ و ۳۴۰ مورخ ۸۸/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار و به تبصره ۶ ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در مقررات فصل سوم قانون کار در این مجموعه

۲- به ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار در مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار در این مجموعه مراجعه شود.

۳- آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۰/۳/۱۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۱۶۸ـ شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.

در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹ـ شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.

تبصره: محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ـ دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

فصل یازدهم: جرائم و مجازاتها

ماده ۱۷۱ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده ۱۷۲ـ کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکاً

۱- دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره: چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳ـ متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴ـ متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۳۸، ۴۵، ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

۱ـ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ـ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ـ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده ۱۷۵ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) ۸۱، ۸۰، ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.

۱ـ برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ـ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ـ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۱/۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده۱۷۶ــ متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۵۲، ۶۱، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.

۱ــ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ــ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ــ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷ــ متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۸۷ ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

۱ــ در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ــ در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ــ در کارگاه‌های ۱۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸ــ هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹ــ کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۰ـ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد[۱].

ماده ۱۸۱ـ کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲ـ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳ـ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸۵ـ رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶ـ جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید[۲].

۱- به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی و نیز به بند "ج" ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ در مقررات فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرایم نقدی مقرر در فصل یازدهم قانون کار موضوع ماده ۱۸۶ در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

فصل دوازدهم: مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷ــ کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنابه درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸ــ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری[۱] یاسایر قوانین ومقررات خاص استخدامی[۲و۳و۴] و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک ازطبقه اول[۵] وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود[۶].

تبصره: حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد[۷].

ماده ۱۸۹ــ در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد[۸].

ماده ۱۹۰ــ مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

۱- به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد».

۲- نک به تبصره ۴ ماده ۱۱۷، ماده ۱۲۴، ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل دوازدهم قانون کار در این مجموعه

۳- نک به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بخش سوم این مجموعه

۴- نک به دستورالعمل شماره ۱۲۰۸۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ در مقررات مربوط به فصل اول قانون کار در این مجموعه

۵- به ماده ۸۶۲ قانون مدنی مراجعه شود.

۶- به قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۷- به تبصره ماده ۸۵ قانون کار مراجعه شود.

۸- آیین نامه موضوع ماده ۱۸۹ قانون کار در زمینه معاف شدن فعالیت های بخش کشاورزی از شمول قسمتی از مقررات این قانون تاکنون به تصویب نرسیده است .

تعیین می‌گردد. در موارد سکوت، مواد این قانون حاکم است[1].

ماده ۱۹۱ـ کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[2].

ماده ۱۹۲ـ کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند[3].

ماده ۱۹۳ـ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد، به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم رادر زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد[4].

ماده ۱۹۴ـ کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[5].

ماده ۱۹۵ـ به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره: ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی

۱- از آیین نامه های ماده ۱۹۰ قانون کار تاکنون فقط آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود در تاریخ ۱۳۷۲/۴/۱۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- آیین نامه معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از شمول موادی از قانون کار موضوع ماده ۱۹۱ این قانون در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و نیز آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۳- آیین نامه اجرایی الزام کارفرمایان به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۹۲ قانون کار در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود. ضمناً در مورد ضمانت اجرای این ماده رجوع گردد به ماده ۱۸۲ قانون کار.

۴- آیین نامه موضوع ماده ۱۹۳ تاکنون به تصویب نرسیده است.

۵- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۹۴ قانون کار تاکنون به تصویب نرسیده است.

هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید[1].

ماده ۱۹۶ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی و تخصصی در زمینه های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۹۷ـ دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸ـ وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره ۱: وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد.

تبصره ۲: وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند[2].

ماده ۱۹۹ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره: آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند.

ماده ۲۰۰ـ با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

ماده ۲۰۱ـ وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

ماده ۲۰۲ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳ـ وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

۱- ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع تبصره ماده ۱۹۵ قانون کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

۲- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹۸ قانون کار راجع به انتصاب وابسته کار در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود.

تبصره: مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و مؤسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳، ۷، ۸، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۴۱، ۴۶، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۳، ۸۱، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۶، کل فصل مجازاتها (مواد ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ مشتمل بر دویست و سه ماده و یک صد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

مقررات مربوط به فصل اول

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل(۱۵) معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۵۴ مورخ ۸۹/۱۲/۱۶ در زمینه عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری

با عنایت به این که در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری استعلام هایی به عمل می آید لازم است کارشناسان روابط کار موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند :

۱ـ با عنایت به مواد (۱)، (۲)، (۵) و ماده (۱۸۸) قانون کار، کارگران مشمول قانون کار کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازای دریافت اجرت (مزد) به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قانونگذار، قرار نداشته باشند.

۲ـ برای تشخیص صلاحیت مراجع حل اختلاف، می بایست انجام «کار تابع» احراز شود ؛ در صورت احراز این مطلب اصل بر این است که مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد مگر این که به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار، قوانین و مقررات خاصی بر رابطه طرفین (کارگر و کارفرما) حاکم باشد یا این که به حکم قانونگذار یا مرجع مأذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار خارج شده باشد که در آن صورت اثبات این امر از طرف مدعی و به طرق مقتضی از جمله بررسی ادله، اسناد و مدارک موجود (قرارداد، قوانین و مقررات ارایه شده) و یا به هر روش مستدل و قانونی دیگری خواهد بود که هیأت رسیدگی کننده تشخیص دهد.

۳ـ ماده (۳۱) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است : «عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.»

بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور مبالغ پرداختی به کارکنان در حکم پاداش بوده و دریافت اجرت (مزد) در مقابل کار که یکی از ارکان رابطه کار تابع می باشد، در رابطه کارکنان شوراهای مذکور با قوه قضاییه مشاهده نشده و به این لحاظ کار تابع محسوب نمی شود.

۴ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

دستورالعمل (۷) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۱۳۶۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ در خصوص اشخاص حقوقی

نظر به برداشت های متفاوتی که از مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی وجود دارد و تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در زمانی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد، لازم است مراتب ذیل رعایت شود :

۱ـ هر سازمان که برابر قانون تشکیل شده و دارایی آن (حقوق و تکالیف) از دارایی (حقوق و تکالیف) اعضای آن مجزا است، از قبیل سازمانها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای تجاری و تعاونی، شوراهای محلی و دهداری ها و دهیاری ها، شهرداریها، انجمن ها و اتحادیه های صنفی و نظایر آن دارای شخصیت حقوقی می باشند.

۲ـ با توجه به ماده (۵۸۸) قانون تجارت ـ مصوب سال ۱۳۱۱ ـ شخص حقوقی دارای همان حقوق و تکالیفی است که انسان از آن بهره مند است به جز حقوق و تکالیفی که خاص انسان است نظیر حق بنوت، ابوت و زوجیت و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ مصوب سال ۱۳۷۹ ـ شخص حقوقی می تواند طرف دعوی قرار گیرد.

بنابراین هنگامی که در مراجع حل اختلاف شخص حقوقی طرف دعوی (خواهان یا خوانده) قرار می گیرد رأی صادره می بایست به نفع یا به ضرر شخص حقوقی صادر شود و از صدور رأی له یا علیه اعضا، نمایندگان و ارکان شخص حقوقی نظیر سهامداران یا مدیرعامل خودداری شود.

۳ـ بر اساس ماده (۱۶۶) قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری می باشد و در صورت استعلام، اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اعلام نام نماینده شخص حقوقی (مدیرعامل، مدیر مسئول و ... حسب مورد) در زمان صدور رأی به واحد مذکور اقدام می نماید.

رؤسای سازمانهای کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.

لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلابی

« مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی»

ماده واحده ــ کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل (جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مشمول مقررات قانون کار نمی باشند.

تبصره ۱ : آن دسته از کارکنانی که قبلاً مشمول قانون کار بوده و در حال حاضر در حوزه عملکرد نهادهای مذکور قرار می گیرند از شمول این ماده واحده مستثنی می باشند.

تبصره ۲ : نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می گردد که بنابه نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده است.

قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند

«مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ : کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.

تبصره۲ : چنانچه اجرای این قانون هزینه ای در بر داشته باشد، از اعتبارات و امکانات موجود دستگاه ذی ربط استفاده خواهد شد.

تبصره ۳ : از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

بخشنامه مربوط به کارکنان خرید خدمت موضوع ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
« مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی»

نظر به این که به موجب ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است «خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود بنابه تشخیص سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد» و هیأت محترم وزیران نیز در جلسه مورخ ۶۹/۱۰/۳۰ آیین نامه مربوط به «نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود مناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد» را تصویب نموده است لذا اشخاص مشمول مقررات مذکور به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند. یادآوری می نماید افراد شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به ارتش که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، بر اساس تبصره ۱ «قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند» مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ کماکان مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

دستورالعمل (۸) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
به شماره ۸۵۵۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۴

نظر به این که از سوی واحدهای اجرایی در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکرراً پرسش هایی مطرح می گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده می شود، برای وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل برای اجرا ابلاغ می شود :

۱ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروی زمینی، هوایی، دریایی و سازمان های وابسته به آنها اطلاق می‌گردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد.

۲ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد.

۳ـ برابر ماده (۳۷) قانون ارتش، خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود بنابه تشخیص سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد حسب ماده (۲۴) قانون مقررات استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش می باشد.

آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش تحت عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد.

۴ـ با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آیین‌نامه ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته می شوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آیین نامه بوده و به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشند.

۵ـ عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (۱) آن آیین نامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آیین نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود.

۶ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و لازم است این دستورالعمل به انضمام نسخه ای از آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد ـ مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ هیأت وزیران ـ که ضمیمه این دستورالعمل می باشد بلافاصله پس از ابلاغ، در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذیربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد.

از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
«مصوب مورخ ۱۳۶۷/۲/۸ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۲۳ــ امور استخدامی کارکنان اداری، ثابت و حقوق بگیر جمعیت مطابق قوانین و مقررات استخدام کشوری است و مشاغل کارگری مشمول قانون کار خواهد بود. از نظر بیمه، کارکنان جمعیت تابع قانون تأمین اجتماعی و مشمول ماده ۱۱۴ این قانون می باشند.

از تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶
هیأت وزیران در مورد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی

بند ۲ : کلیه کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تابع مقررات قانون کار می باشند.
بند ۳ : کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه های دولتی به این مناطق مأمور می شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

از قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی
و کانون سردفتران و دفتریاران
«مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ مجلس شورای اسلامی»

ماده یک : بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می گردند.

از قسمت اخیر ماده ۴ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت
برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی
اعم از بخش عمومی و خصوصی
«مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۴ شورای انقلاب اسلامی»

"مسئولیت مدیر یا هیأت مدیره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد."

از قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
«مصوب مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۴ــ بافندگان شاغل در این گونه مجتمع های قالی بافی که در چهارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی شوند.

از ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
«مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»

تبصره : کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳، از شمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مستثنی خواهند بود.

چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی
«مصوب مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۲ هیأت وزیران»

۱ــ آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف (شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی ـ موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت ۶۶۴ مصوب ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیأت وزیران ـ هستند، لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۲ــ ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۴۲/۳۰۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند، مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.

۳ــ دستگاه‌های مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید

خدمت را که بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند «۱» این تصویب نامه را نمی پذیرند، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (۱) لغو نموده و بر اساس مقررات با آنها رفتار نمایند.

۴ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط، تسهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نماید.

۵ ـ در صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد، دستگاه های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام می کنند و هرگونه افزایش بعدی که بر اساس مقررات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می شود.

۶ ـ قرارداد خرید خدمت افرادی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ به استخدام درآمده اند، تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از (شش) ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است.

۷ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است.

۸ ـ کسانی که در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.

۹ـ سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورد.

از قانون مدیریت خدمات کشوری

«مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ کمیسیون مشترک موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی»

ماده ۱۷ـ به دستگاه‌های اجرایی[۱] اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره : شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده[۲] و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده ۱۸ـ کارمندان بخش های غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری، که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد، را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند[۳] و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذیصلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نمایند[۴].

تبصره ۴ ماده ۱۱۷ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی[۵] اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

۱- به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

۲- نک به تبصره بند ۴ مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶هـ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ هیأت وزیران و دستورالعمل شماره ۹۲۹۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ وزارت کار و امور اجتماعی در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در بخش دوم این مجموعه

۳- نک به ماده ۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در همین مجموعه

۴- همان ؛

۵- نک به پانویس ماده ۱۷

ماده ۱۲۴ـ به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان[۱] اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد.

تبصره : مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی[۲] شاغل می باشند نباید از (۱/۲) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۴ وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص عدم شمول قانون کار به اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی[۳]

نظر به این که بند "ح" ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳، ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۳۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و با عنایت به فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام‌خمینی رضوان ا... تعالی علیه در حکم قانون و دارای اعتبار قانونی است، تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان را از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه مزبور اعلام نموده است و نظر به این که مستند به بندهای ۵ و ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی "آیین نامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا" و "مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری "در تاریخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ به تصویب هیأت امنای دانشگاه یاد شده رسیده است. آیین نامه ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ کلیه اعضای هیأت علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.

۱- «سازمان» به موجب ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» می باشد

۲- نک به پانویس ماده ۱۷

۳- این بخشنامه به موجب رأی (دادنامه) شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. (نک به مقررات فصل اول قانون کار در این مجموعه)

رأی وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۷۲/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱/۳/۲۴ وزیر کار و اموراجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارگران دانشگاه آزاد اسلامی

نقل از شماره ۱۴۳۸۵ ـ ۱۳۷۳/۵/۵روزنامه رسمی

شماره هـ/۷۵/۷۲ ۱۳۷۳/۲/۱۲

تاریخ : ۷۲/۱۱/۲ شماره دادنامه : ۱۸۷ کلاسه پرونده : ۱۷۵/۷۲

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهروز خانشقاقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱/۳/۲۴ وزیر کار و امور اجتماعی

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه ۵۳۶۵۵ ـ ۷۱/۳/۲۴ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال ۶۹ قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است. با این که به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار در تمام مؤسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است، متأسفانه در دانشگاه آزاداسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام (ره) را حتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمانها شامل می‌شود باز به این معنی نیست که مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه آن هم در امری با این اهمیت مشمول‌این فرمان گردد. متأسفانه صدور این بخشنامه پیامدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه در برداشته و در پاره‌ای از موارد اخراج های غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاون مدیرکل دفتر حقوقی وامور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ ـ ۷۲/۴/۷ مبادرت به ارسال نامه شماره ۷۱۹۴ن ـ ۷۲/۳/۳۱ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است.

۱ـ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند» بنابه فرمان مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه لازم‌الاجراء بوده و دارای اعتبار قانونی می‌باشند، «... باید ترتیب آثار داده شود».

۲- بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳ - ۱۲۷ ـ ۱۲۸ و ۱۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است.

۳- مستند به بندهای ۵ و ۶ صورتجلسه مورخ ۷/۱/۲۵ هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ ۷۱/۱/۲۵ به تصویب هیأت امناء دانشگاه یاد شده رسیده است.

۴- بنابه مراتب فوق‌الاشعار آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بود ه و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۷۱/۱/۲۵ کلیه اعضاء هیأت علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز برهمین اساس و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۵۷[1] قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایرمقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به این که مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم‌الاجراء در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مراجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد، بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱/۳/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص‌داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال می‌گردد.

۱- ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی موافقت کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق «سازش مستقیم» بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نماینده شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده و یا نماینده قانونی کارگران حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی حل و فصل خواهد شد.

۱ـ بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی :

نظر به این که بند "ح" ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳، ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۳۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده و با عنایت به فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه در حکم قانون و دارای اعتبار قانونی است مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان را از جمله وظایف هیأت امناء دانشگاه مزبور اعلام نموده است. و نظر به این که مستند به بندهای ۵ و ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ هیأت امنای اسلامی آیین نامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا "و" مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان ۱۳۷۱/۱/۲۵ به تصویب هیأت امنای دانشگاه یاد شده رسیده است. آیین نامه ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات استخدامی بوده و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ کلیه اعضای هیأت علمی و نیز اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.

مقررات مربوط به فصل دوم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل (۱۴) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱۴ در ارتباط با "تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه" موضوع ماده ۱۲ قانون کار

همانگونه که مطلعید به موجب ماده (۱۲) قانون کار «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود».

نظر به این که درخصوص قلمرو و محدوده اعمال ماده مذکور در بین مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذیربط اختلاف نظر وجود دارد ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا به موارد زیر توجه شود :

۱ـ منظور از عبارت «هر نوع تغییر حقوقی» تمام اعمال و وقایع حقوقی می باشد که موجب تغییر در مالکیت کارگاه می شود به عبارت دیگر چنانچه مالکیت کارگاه به هر نحوی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود تأثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، ندارد ؛ بنابراین کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، هبه، شراکت، معاوضه و ... مشمول این ماده می شود. همچنین وقایع حقوقی از جمله فوت یا جنون مالک که خارج از اراده طرفین اتفاق می افتد نیز تأثیری در رابطه کارگران و کارفرمای جدید نخواهد داشت ؛ بدیهی است که الزامات قانونی که موجب ملی شدن یا مصادره کارگاه نیز می شود همین حکم را دارد.

۲ـ چنانچه کارگاه یا وسایل آن که متعلق به اشخاص حقوقی است در رهن و وثیقه بانک و امثال آن باشد و به علت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر توسط طلبکار توقیف شود ـ در صورتی که شخصیت حقوقی مدیون، باقی باشد ـ رابطه قراردادی کارگران همچنان با شخص حقوقی برقرار می ماند و هیچ گونه رابطه ای بین کارگران و طلبکار شخص حقوقی به وجود نخواهد آمد و کارگران در مراجع حل اختلاف کار دعاوی خود را به طرفیت شخص حقوقی اقامه خواهند نمود ؛ مگر آن که توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد.

۳ـ نقل و انتقال سهام اشخاص حقوقی، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی ندارد و کارگران مذکور، کما فی السابق کارگران شخص حقوقی به شمار می آیند و در صورت اختلاف می‌بایست به طرفیت شخص حقوقی اقامه دعوا نمایند.

۴ـ ادغام یا تجزیه شخص حقوقی، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی بوجود آمده ندارد؛ بنابراین شخص حقوقی حاصل از ادغام یا اشخاص حقوقی بوجود آمده از تجزیه، حسب مورد قائم‌مقام شخص حقوقی سابق خواهند بود.

۵ـ تغییر نام شخص حقوقی، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی تغییر نام یافته نخواهد داشت.

برای مطالعه بیشتر در خصوص شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی به دستورالعمل شماره (۷) روابط کار مراجعه شود[۱].

۶ـ در قراردادهای پیمانکاری، چنانچه در خصوص وضعیت کارگران پیش بینی خاصی صورت نگرفته باشد، پیمانکار جدید قائم مقام حقوق و تکالیف پیمانکار سابق نخواهد بود و کارگران هنگام ضرورت در خصوص حقوق و مزایای ایام کار برای پیمانکار سابق، می بایست به طرفیت همان پیمانکار اقامه دعوا نمایند

۷ـ با توجه به ماده (۱) قانون کار و بند (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مفاد این دستورالعمل در خصوص کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارگر نیز لازم الرعایه می باشد.

۸ ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

۱- نک به دستورالعمل (شماره ۱۱۳۶۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی) در مقررات فصل اول قانون کار در این مجموعه

دستورالعمل (۵) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ در زمینه رابطه سه سویه کار موضوع ماده ۱۳ قانون کار

با توجه به گسترش رابطه سه سویه کار (پیمان دهنده ـ پیمانکار ـ کارگر) و استفاده پیمانکاران از خدمات کارگران مشمول قانون کار و با عنایت به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در این گونه موارد دستورالعمل ذیل ابلاغ می گردد :

۱ـ در قرارداد پیمانکاری چنانچه پیمان دهنده پیمانکار را موظف به انجام تعهدی به نفع کارگر نماید، پیمانکار مکلف است تعهد مقرر را انجام دهد.

۲ـ در رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار چنانچه لازم باشد مراجع حل اختلاف می توانند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند.

۳ـ چنانچه موضوع دعوی یا خواسته خواهان ایجاب نماید لازم است نسخه ای از قرارداد پیمانکاری (قرارداد بین پیمانکار و پیمان دهنده) و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان دهنده یا پیمانکار اخذ و در رسیدگی و صدور رأی لحاظ گردد.

۴ـ در صورتی که پیمان دهنده به وظایف مقرر در ماده (۱۳) قانون کار عمل ننماید، در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار محاکم دادگستری می باشند. بنابراین مراجع حل اختلاف در صورتی که کارگر ذیحق باشد صرفاً علیه پیمانکار اقدام به صدور رأی نموده و صالح به صدور رأی علیه پیمان دهنده نمی باشند.

۵ـ در صورتی که رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار قابل اجرا نباشد و پیمان‌دهنده نیز مقررات ماده (۱۳) را رعایت نکرده باشد کارگر می بایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

۶ـ مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

«مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ به عنوان تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می گردد :

تبصره ۱ : مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.

تبصره ۲ : آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

«مصوب مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار[۱] (مصوب ۱۳۶۹) یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می شود[۲].

ماده ۲ــ شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهه های نبرد حق علیه باطل بر اساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده ۳ــ احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولان قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:

۲۴ * (مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه × میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

تبصره ۱ : حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی ام ($\frac{۷}{۳۰}$) توسط بیمه شده و بیست و سه سی ام ($\frac{۲۳}{۳۰}$) توسط دولت پرداخت می شود.

تبصره ۲ : بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه در هر سال بر حسب تعداد استفاده کنندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده ۴ــ بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند به شرط آن که تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی ـ ۱۳۷۹ ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.

۱- اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل دوم قانون کاردراین مجموعه) درمصوبه مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ : «مشمولان قانون کار»

۲- نک به قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ دراین مجموعه

ماده ۵ـ چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و مابه التفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت می‌گردد.

اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۸۷۷۷/۱۸۵۲۲۴هـ/ب مورخ ۱۳۸۴/۹/۳۰ تصویب نمود :

در ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۷۲۴/ت۳۰۹۶۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ عبارت «شاغلین مشمول» جایگزین واژه «مشمولان» می گردد.

قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

«مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی»

موضوع استفساریه :

ماده واحده ــ آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ شمول قانون مذکور، بر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می پردازند نیز بوده است یا خیر ؟

نظر مجلس :

بله، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می پردازند نیز مشمول این قانون می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دستورالعمل شماره ۳۳۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۴ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه نحوه تغییر عمده در شرایط کار (موضوع ماده ۲۶ قانون کار)

همانگونه که مطلعید حفظ و پایداری بنگاه‌ها، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش هزینه های تولید و افزایش ظرفیت رقابت پذیری بنگاه‌ها از جمله راهبردها و سیاست های وزارت کار و امور اجتماعی است که در اجرای وظایف قانونی و مأموریت های محوله اتخاذ شده است. نظر به این که ماده (۲۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ظرفیت مناسبی برای اجرای راهبردها و سیاست‌های مذکور فراهم می سازد و با عنایت به این که ابهامات و رویه های مختلفی در سطح واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در خصوص اجرای مفاد ماده مذکور مشاهده می شود. لازم است کلیه سازمانهای کار و امور اجتماعی و واحدهای تابعه در اجرای ماده (۲۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نکات ذیل را رعایت نمایند :

۱ـ آن دسته از شرایطی که به منظور تعیین چگونگی و نحوه انجام تعهدات طرفین (انجام کار و پرداخت مزد) و همچنین مزایایی که خارج از الزامات قانونی توسط کارفرما در کارگاه برقرار گردیده و به صورت عرف درآمده است، موضوع ماده (۲۶) قانون کار به شمار می روند.

شرایط تعیین کننده چگونگی و نحوه انجام تعهدات عبارتند از : شروطی نظیر ساعات شروع و پایان کار، نوبتکاری، شبکاری، تعطیل توافقی، نحوه مزدبری (وقت مزدی، کارمزدی، کارمزد ساعتی)، محل انجام کار و مانند آن.

مزایایی که خارج از الزامات قانونی توسط کارفرما در کارگاه برقرار گردیده مزایایی است نظیر کسر ساعات کار نسبت به ساعات کار تعیین شده قانونی، ایاب و ذهاب، ناهار، مزایای غیرنقدی و رفاهی و یا مزایای نقدی و مانند آن که کارفرما به طور یک جانبه برقرار نموده و از الزامات قانونی یا قراردادی ناشی نشده است.

۲ـ منظور از تغییر عمده در شرایط کار، تغییر در شرایط کار همه یا بخش عمده ای از کارگران کارگاه می باشد. بنابراین تغییر در شرایط کار یک کارگر از مصادیق ماده (۲۶) قانون کار نبوده و در صورت تغییر در شرایط فردی کار که آن شرایط ناشی از الزامات قانونی و تعهدات قراردادی طرفین باشد، تکالیف ناشی از قوانین، مقررات و قرارداد ملاک تصمیم گیری و صدور رأی مراجع حل اختلاف خواهد بود.

۳ـ کارفرمایان می توانند با موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل نسبت به تغییر عمده در شرایط کار کارگران به ترتیب پیش بینی شده در ماده (۲۶) قانون کار، اقدام نمایند.

۴ـ ادارات کار و امور اجتماعی در بررسی درخواست تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده (۲۶) قانون کار، می بایست به راهبردها و سیاست های وزارت متبوع، الزامات قانونی یا الزاماتی که از سوی مراجع قانونی تصمیم گیر برای بنگاه‌ها در نظر گرفته می شود و همچنین مواردی همچون نیاز به نوسازی و بازسازی کارگاه یا ضرورت های ناشی از آن، تغییرات فناوری، الزامات اقتصادی غیرقابل پیش بینی و کنترل و نظایر آن توجه نمایند.

۵ ـ ادارات کار و امور اجتماعی موظفند ظرف حداکثر یک ماه درخواست کارفرما برای اعمال ماده (۲۶) قانون کار (تغییر عمده در شرایط کار) را مورد بررسی قرار داده و کتباً اعلام نظر نمایند. چنانچه اداره کار و امور اجتماعی با درخواست کارفرما موافقت ننماید، لازم است دلایل آن به طور کتبی به کارفرمای ذیربط اعلام شود.

۶ ـ چنانچه اداره کار و امور اجتماعی محل با درخواست کارفرما برای تغییر عمده در شرایط کار موافقت نمود، اعلام کتبی و اجرای آن منوط به تعهد کتبی کارفرمای ذیربط به اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اجرای صحیح و دقیق تغییرات مورد موافقت می باشد.

۷ـ در صورت بروز اختلاف بین کارگران و کارفرما (به علت تغییر عمده در شرایط کار) رسیدگی به دعوی در صلاحیت هیأت حل اختلاف می باشد.

۸ـ چنانچه پس از موافقت با تغییر عمده در شرایط کار و اجرای آن در سطح کارگاه امکان انطباق برخی کارگران با شرایط جدید وجود نداشته باشد موضوع می تواند از مصادیق علل موجه برای فسخ قرارداد کار تلقی گردد. در صورت رأی مراجع حل اختلاف برای فسخ قرارداد کار ادارات کار و امور اجتماعی موظفند اقدامات لازم برای برخورداری آن کارگران از مقرری بیمه بیکاری را به عمل آورند.

۹ـ چنانچه تغییر عمده در شرایط کار، در ارتباط با تغییرات ساختاری واحد مربوط، مورد تقاضا بوده و مستلزم تعلیق قرارداد کار (تعطیل موقت کار) گردد، لازم است اداره کار و امور اجتماعی محل و سازمان کار و امور اجتماعی ذیربط با هماهنگی، به نحوی عمل نمایند که استفاده از مقرری بیمه بیکاری حسب ضوابط مربوط برای کارگرانی که به طور موقت بیکار می گردند، میسر گردد.

۱۰ـ رؤسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط و اعضای مراجع حل‌اختلاف برسانند.

۱۱ـ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای مفاد آن نظر آن اداره کل لازم الاتباع می باشد.

مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار

«مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی[1]»

ماده ۱ــ آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه شده و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.

تبصره ــ مفاد آیین نامه انضباطی باید به طریق مقتضی به آگاهی کارگران کارگاه برسد.

ماده ۲ــ هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه انضباطی کارگاه شود قصور نامیده می‌شود.

تبصره ــ موارد قصور و نقض آیین نامه انضباطی باتوجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار یا استمرار آن در آیین‌نامه انضباطی لحاظ خواهد گردید.

ماده ۳ــ تشکل‌های کارفرمایی صرفاً در ارتباط با حرفه یا صنعت خاص و در محدوده فعالیت خود می‌توانند اقدام به تهیه آیین نامه انضباطی واحدی برای آن حرفه یا صنعت خاص نمایند.

آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و اموراجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید.

تبصره ــ کارگاه‌های موضوع این ماده چنانچه بخواهند آیین نامه انضباطی مستقل داشته باشند می‌توانند نسبت به تهیه و تایید آن بر طبق مواد آتی این آیین‌نامه اقدام نمایند که در این صورت صرفا آیین نامه انضباطی اخیر برای همان کارگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴ــ مرجع تأیید آیین نامه انضباطی اداره کل کار و اموراجتماعی استان می باشد که می‌تواند اختیار تأیید آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل تفویض نماید.

تبصره ۱ــ مرجع تأیید آیین نامه انضباطی موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول، آیین‌نامه را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت آن با قانون کار و مقررات مرتبط، مراتب تایید را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

تبصره ۲ــ در صورت مغایرت آیین نامه انضباطی با قانون کار و مقررات مرتبط، موارد به طور مشخص و با ذکر مستندات کتباً به کارفرما اعلام می شود. مهلت بررسی مجدد همانند تبصره ۱ خواهد بود.

۱- این مقررات جایگزین مقررات قبلی (مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۸) گردیده است.

تبصره ۳ــ در صورت بروز اختلاف بین اداره کل کار و امور اجتماعی و کارفرما، نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار لازم الاتباع می باشد.

ماده ۵ــ کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند می توانند آیین‌نامه انضباطی واحدی داشته باشند.

چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید آیین نامه انضباطی آنها اداره کل کار و امور اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد بود.

ماده ۶ــ کمیته انضباط کار مرکب از نمایندگان کارگران، سرپرستان و کارفرما بوده و تعداد، مدت و موارد خاتمه عضویت اعضاء و نحوه فعالیت آن در آیین نامه انضباطی تعیین می شود.

تبصره ۱ــ تعداد نمایندگان کارگران و کارفرما در کمیته انضباط کار مساوی می باشد و یک نفر نیز به انتخاب سرپرستان در کمیته عضویت خواهد داشت. تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اتخاذ می شود.

تبصره ۲ــ سرپرست به کارگری اطلاع می شود که حداقل یک کارگر دیگر تحت نظر وی در کارگاه اشتغال دارد. انتخاب نماینده سرپرستان با مشارکت اکثریت مطلق آنان و یا اکثریت نسبی خواهد بود. در صورت عدم وجود سرپرست در کارگاه، یک نفر به انتخاب نمایندگان کارفرما و کارگران به عضویت کمیته انضباطی درخواهد آمد.

ماده ۷ــ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در کمیته انضباط کار، تشکل کارگری کارگاه می باشد.

تبصره ــ در کارگاه‌هایی که فاقد تشکل کارگری باشند، نماینده کارگران در کمیته انضباطی به طور مستقیم با مشارکت اکثریت مطلق کارگران کارگاه و با اکثریت نسبی انتخاب می شود.

انتخاب حق الامکان با نظارت نماینده اداره کار و امور اجتماعی محل انجام خواهد شد و در غیر این صورت صحت انتخاب باید به نحو مقتضی به تأیید واحد کار و امور اجتماعی محل برسد.

ماده ۸ــ در کارگاه‌های موضوع ماده (۵) که به ترتیب پیش بینی شده از یک آیین نامه پیروی می نمایند، حتی الامکان هریک از واحدها باید به طور مجزا کمیته انضباطی داشته باشد. در صورت عدم امکان تشکیل در هر کارگاه، کمیته انضباطی در سطح شهرستان یا استان (به تشخیص کارفرما) تشکیل خواهد شد.

ماده ۹ــ هرگاه کارگاهی فاقد کمیته انضباطی بوده و یا کمیته انضباطی ظرف مهلت تعیین شده در آیین نامه در مورد موضوع تصمیم گیری ننماید، مراجع حل اختلاف براساس آیین نامه انضباطی همان کارگاه و سایر مقررات مربوط رسیدگی و صدور رأی می نمایند.

ماده ۱۰ــ هرگاه قصور کارگر موجب اخراج وی شود، رعایت مفاد ماده (۲۷) قانون کار الزامی است.

تبصره ــ نظر مثبت تشکل کارگری موجود کارگاه در مورد اخراج باید کتباً و قبل از اخراج کارگر اخذ شود.

این آیین‌نامه شامل ۱۰ ماده و ۱۰ تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۷۰/۲/۲۸ می گردد.

دستورالعمل (۱۸) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۲۷۴۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ در رابطه با ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن

همانگونه که مطلعید به موجب ماده (۲۷) قانون کار فسخ قرارداد کار کارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نموده مستلزم رعایت شرایط شکلی از جمله اعلام نظر مثبت تشکل کارگری کارگاه و یا نماینده قانونی کارگران شده است. تبصره (۱) آن ماده نیز در مورد کارگاه‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸) قانون کار را در فسخ قرارداد کار الزامی مقرر نموده است.

نظر به این که در سال های گذشته در خصوص چگونگی اجرای ماده (۲۷) قانون کار در مورد کارگاه‌های فاقد تشکل کارگری برداشت ها و رویه های متفاوت و متعارض در مراجع حل اختلاف و حتی شعب دیوان عدالت اداری وجود داشته است. در این خصوص با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷[1]/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳و محتویات پرونده شکواییه آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت شرکت ایران ساینا موضوع رأی مورخ ۱۳۸۵/۷/۳ هیأت تشخیص و رأی مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۱ هیأت حل اختلاف استان گیلان و رأی شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری، نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی مذکور را صحیح و موافق اصول و موازین قانونی شناخته است به منظور وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف در مورد اجرای تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون کار نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد :

۱ـ در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران وجود ندارد یا به دلایل قانونی فاقد اعتبار هستند و یا فاقد نماینده قانونی کارگران (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار) می باشند، علاوه بر شرایط شکلی دیگر نظر مثبت هیأت تشخیص موضوع ماده (۱۵۸) قانون کار در فسخ قرارداد کار الزامی است.

۲ـ رأی هیأت تشخیص مبنی بر تأیید فسخ قرارداد کار کارگری که مرتکب قصور یا بی انضباطی شده است، نظر مثبت هیأت تشخیص موضوع تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون کار تلقی می شود.

۳ـ در مواردی که با موضوع اخراج (فسخ یکجانبه قرارداد کار از سوی کارفرما) به علت قصور یا

۱- نک به مقررات فصل دوم قانون کار در این مجموعه

بی انضباطی کارگر پرونده ای در مراجع حل اختلاف مطرح می شود و پس از رسیدگی و لحاظ کلیه شرایط شکلی و ماهوی قانونی فسخ قرارداد کار مورد تأیید قرار می گیرد لازم است هیأت های تشخیص در رأی صادره علاوه بر استناد به ماده (۲۷) قانون کار و تبصره (۱) آن به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

۴ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

دستورالعمل شماره ۱۶ روابط کار به شماره ۱۲۱۹۸۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ در باره استفاده از نمونه آیین نامه انضباط کار برای تهیه و تدوین آیین نامه انضباطی کار در کارگاه‌ها

با توجه به مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمونه آیین نامه انضباط کار در کارگاه‌ها به پیوست ارسال می شود مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا موارد ذیل دقیقاً رعایت گردد.

۱ـ نمونه تهیه شده می بایست در کلیه ادارات کار و امور اجتماعی سطح استان در دسترس کارفرمایان و مراجعان قرار گیرد.

۲ـ در تدوین آیین نامه انضباط کار استفاده از این نمونه اختیاری می باشد. به طریق اولی کارفرمایان می توانند، فقط از قسمت هایی از آن استفاده نموده و تغییرات مورد نظر خود را در آن به عمل آورند.

۳ـ در مواردی که ضرورت ایجاب نماید در نمونه تهیه شده قسمت هایی به صورت نقطه چین مشخص شده است بنابراین تکمیل این قسمت ها با توجه به شرایط هر آیین نامه تفاوت دارد.

۴ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

کارفرمایان محترم :

برای استاندارد سازی آیین نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها، این آیین نامه به صورت نمونه (تیپ) تهیه شده است و در صورت ضرورت مطابق با شرایط کارگاه می توان تغییرات لازم را انجام داد.

مواردی که قابل انتخاب می باشد به صورت ..... قید گردیده است.

آیین نامه انضباط کار به طرق ذیل تأیید می شود :

۱ـ در صورتی که کارگاه صرفاً در محدوده یک شهرستان باشد در صورت تفویض اختیار از طرف اداره کل کارومور اجتماعی استان، تأیید آیین نامه از طریق اداره کارومور اجتماعی محل صورت می گیرد.

۲ـ در صورتی که کارگاه دارای شعباتی در محدوده یک استان باشد کارفرما می تواند آیین نامه انضباط کار واحدی برای کلیه شعبات تهیه و به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان برساند.

۳ـ در صورتی که کارگاه دارای شعباتی در محدوده چند استان باشد کارفرما می تواند آیین نامه انضباط کار واحدی برای کلیه شعبات تهیه و به تأیید اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ونظام های جبران خدمت برساند[1].

۱- نک به بند "ج" دستورالعمل (۴۶) روابط کار در مقررات فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

مقدمه :

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارآیی و بهبود کمی وی کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمی و کم کاری و تنبیه کارکنان خاطی، آیین نامه انضباطی کارگران ..... بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی، مشتمل بر شش فصل به شرح زیر تدوین گردیده و پس از تأیید ..... اجرا خواهد شد.

فصل اول : کمیته انضباط کار

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران کمیته هایی تحت عنوان «کمیته انضباطی کار» مرکب از اعضای زیر تشکیل خواهد شد.

- ..... نفر نماینده کارفرما
- ..... نفر نماینده کارگران
- یک نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخاب سرپرستان

تبصره ۱ـ منظور از سرپرستان، کارگرانی هستند که تحت هر عنوان، مسئولیت اداره یک یا چند کارگر را بر عهده داشته باشند.

تبصره ۲ـ در هنگام انتخاب نمایندگان، افرادی نیز به عنوان اعضای علی البدل تعیین می شوند که تا در صورت قطع رابطه عضو اصلی برای باقیمانده دوره، حسب مورد جایگزین می گردند.

ماده ۲ـ مدت عضویت در کمیته های انضباط کار ..... سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ماده ۳ـ جلسات کمیته های انضباط کار با حضور ..... عضو رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر است. چنانچه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور اعضاء در دو جلسه متوالی رسمیت پیدا نکند موضوع مستقیماً از طرف ذینفع (کارگر یا کارفرما) قابل طرح در مراجع حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۴ـ کمیته های انضباط کار در اولین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و مشخصات، سمت اعضاء و موجودیت خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام می نمایند.

ماده ۵ـ اعضای کمیته های انضباط کار علاوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید دارای حداقل

مدرک تحصیلی .....، حداقل ..... سال سن و حداقل ..... سال سابقه کار باشند.

تبصره ــ در هر کمیته، یک نفر از نمایندگان انتخابی کارفرما می بایست آشنا به مسایل حقوقی بوده و ترجیحاً دارای لیسانس حقوق باشد.

ماده ۶ــ انجام وظیفه در کمیته های انضباط کار با حفظ سمت می باشد.

ماده ۷ــ تصمیمات کمیته در شش نسخه تنظیم و به ترتیب زیر توزیع می گردد :

- یک نسخه برای ابلاغ به کارگر
- یک نسخه برای اطلاع کارفرما
- یک نسخه برای اطلاع تشکل کارگری (در صورت وجود)
- یک نسخه برای ضبط در بایگانی کمیته
- یک نسخه برای ضبط در پرونده استخدامی کارگر
- یک نسخه برای اداره کار و امور اجتماعی محل.

فصل دوم : تخلفات

ماده ۸ــ طبقات تخلفات به قرار زیر است :

طبقه اول :

۱. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله.
۲. عدم رعایت شئون اسلامی و عدم رعایت پوشش مناسب با محیط کار.
۳. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۴. امتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیرموجه در حین گذراندن دوره های آموزشی
۵. سهل انگاری رؤسا و مدیران در ارایه گزارش تخلفات کارگران تحت امر.
۶. تسامح در حفظ وجوه، اموال و اسناد که منجر به ایراد خسارت شود.
۷. تعطیل خدمت در خلال ساعات موظف کاری.
۸. استعمال دخانیات در محل های ممنوع.

طبقه دوم :

۱. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۲. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرکاری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۳. سرپیچی از اجرای دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاری.
۴. ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور کاری.
۵. سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی یا کاری.
۶. عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی.
۷. عدم رعایت اصول ایمنی کار با ماشین آلات.
۸. استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آنان.
۹. ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت.

طبقه سوم :

۱. جعل یا دست زدن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعول.
۲. اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی.
۳. گرفتن وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
۴. هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال شرکت یا مشتری.
۵. هر نوع تصاحب غیرمجاز از اموال شرکت یا مشتری
۶. توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۷. افشای اسرار و اسناد محرمانه کاری.
۸. کارشکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

طبقه چهارم :

۱. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تأیید مراجع ذیصلاح.
۲. عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با رأی مراجع قانونی.
۳. تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای مقاصد غیرقانونی در کارگاه.

فصل سوم : تنبیهات

ماده ۹ــ تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :

الف ــ تذکر کتبی برای بار اول.

ب ــ تذکر کتبی برای بار دوم.

ج ــ عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش ها یا تسهیلات تا ..... ماه / سال.

د ــ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا ..... ماه / سال.

ه ــ اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار.

تبصره ــ تنبیهات اداری قابل اعمال در خصوص هریک از طبقات تخلفات اداری به قرار زیر است :

تخلفات اداری	تنبیهات اداری قابل اعمال			
	مرتبه اول	مرتبه دوم	مرتبه سوم	مرتبه چهارم
طبقه اول	الف	ب ـ ج	ج ـ د	ه
طبقه دوم	الف ـ ب ـ ج	ج ـ د	ه	ــــــــ
طبقه سوم	ج ـ د ـ هـ	ه	ــــــــ	ــــــــ
طبقه چهارم	ه	ــــــــ	ــــــــ	ــــــــ

ماده ۱۰ ــ در خصوص غیبت غیرموجه و تعجیل و تأخیر کارگران تنبیهات به شرح ذیل می باشد :

تأخیر و تعجیل غیرموجه			
ردیف	**..... تا ..... ساعت در ماه**	**..... تا ..... ساعت در ماه**	**..... تا ..... ساعت در ماه**
نوبت اول	عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تأخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی برای بار اول	عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تأخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی	در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می‌تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده ۲۷ قانون کار تصمیم‌گیری نماید.
نوبت دوم	عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تأخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم	در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده ۲۷ قانون کار تصمیم گیری نماید.	
نوبت سوم	در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده ۲۷ قانون کارتصمیم گیری نماید.		

غیبت غیرموجه			
ردیف	مجموع غیبت غیرموجه از ... تا ... روز در ماه	مجموع غیبت غیرموجه تا ... روز در ماه	بیش از ..... روز در ماه
نوبت اول	عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی برای بار اول	عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی	در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده ۲۷ قانون کار تصمیم گیری نماید.
نوبت دوم	عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم	در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده ۲۷ قانون کار تصمیم گیری نماید.	
نوبت سوم	در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده ۲۷ قانون کار تصمیم گیری نماید.		

ماده ۱۱ــ کمیته های انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارگر در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهند نمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد، از تنبیهات مقرر در طبقه بالاتر منظور می گردد.

ماده ۱۲ــ هرگاه کارگری که به موجب تصمیم کمیته انضباط کار محکومیت یافته است، از تاریخ محکومیت، به مدت ..... ماه/ سال مرتکب تخلف اداری نشود، سابقه مذکور جزو مراتب تخلفاتی وی محسوب نمی گردد.

فصل چهارم : رسیدگی

ماده ۱۳ــ کمیته های انضباط کار بر اساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان، رؤسا، مدیران و سایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می نماید.

ماده ۱۴ــ هرگاه رسیدگی به اتهام کارگر به تشخیص کمیته های انضباط کار مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد به کارشناس ذیربط یا واحد بازرسی ارجاع می شود.

ماده ۱۵ــ چنانچه کارگر به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف، قرارداد وی به حال تعلیق درمی آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، برای رفع احتیاجات خانواده او، حداقل ۵۰ درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت

علی الحساب پرداخت نماید. اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود، مدت تعلیق جزو سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد.

ماده ۱۶ــ کمیته های انضباط کار، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نمایند.

تبصره ــ واحد امور اداری کارگاه موظف است اوراق تفهیم اتهام صادره توسط کمیته های انضباط کار را حداکثر ظرف مدت ۵ روز به کارگر ابلاغ نماید. در صورت عدم وجود واحد اداری کمیته خود اقدام به این امر می نماید.

ماده ۱۷ــ متهم می بایستی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام، دفاعیه خود را کتباً ارایه نماید. این مدت در صورت تقاضای مهلت، بنابه تشخیص کمیته تا ۵ روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره ۱ــ در صورتی که متهم جهت دفاع، درخواست مدارک نماید، کمیته انضباط کار مکلف است مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

تبصره ۲ــ چنانچه متهم در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی می نماید.

ماده ۱۸ــ کمیته انضباط کار مکلف است متهم را حداقل یک بار برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید. عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره : وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه، کمتر از دو روز نباشد. در صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگری تعیین می گردد.

فصل پنجم : اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجرا

ماده ۱۹ــ کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله : میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداری، وجود یا فقدان سوءنیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره ــ در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود، ارتکاب تخلف از سوی متهم را احراز نکند، او را تبرئه می نماید.

ماده ۲۰ـ تصمیمات کمیته قطعی بوده و واحد امور اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.

تبصره ۱ـ هرگونه خودداری یا جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته ها ممنوع و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ـ در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای فوری تصمیم کمیته در باره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رأی گزارش شده و به محض حصول امکان، اجرا می‌گردد.

فصل ششم : سایر مقررات

ماده ۲۱ـ اصلاح یا تغییر تصمیمات کمیته های انضباط کار، صرفاً در مواردی که کمیته تصمیم گیرنده با اکثر آراء تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوی مخدوش است در صورت تأیید کارفرما امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۲ـ چنانچه تخلف کارگران پس از بازنشستگی کشف شود، قابلیت طرح درکمیته را نداشته و در صورت ضرورت، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری می باشد.

ماده ۲۳ـ فوت متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته، موجب توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می گردد. حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگیری از طریق سایر مراجع ذیصلاح نمی‌گردد.

ماده ۲۴ـ کلیه کارگران و واحدهای کارگاه مکلفند همکاریهای لازم را با کمیته و دبیرخانه کمیته انضباط کار به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۲۵ـ کارفرما مکلف است مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه کارگران رسانده و نسخه ای از آن را در مکان های عمومی نصب نماید.

ماده ۲۶ـ این آیین نامه مشتمل بر ..... ماده و ..... تبصره، در مورخ ..... به تأیید ..... رسیده و از تاریخ مذکور قابل اجرا بوده و هرگونه تغییرات بایستی به تأیید مرجع مذکور برسد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مبنی بر این که در صورت عدم وجود تشکل کارگری در کارگاه، نظر و تصمیم مراجع حل اختلاف در زمینه فسخ قرارداد کار و قطع همکاری در انطباق با تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار خواهد بود

شماره هـ/۹۲/۸۷ **۱۳۸۷/۵/۱۹**

تاریخ : ۱۳۸۷/۳/۱۲ **شماره دادنامه : ۱۴۹** **کلاسه پرونده : ۹۲/۸۷**

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای گداعلی فربه قاضیانی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۷۶۱/۸۵ موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۱ به شرح دادنامه ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. **ب ـ** شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶۷۶/۸۵ موضوع شکایت تیمور رضادوست به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ به شرح دادنامه ۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید، رعایت نگردیده و رأی معترض‌عنه از این حیث مخدوش است همچنان که اقلیت امضاء کنندگان رأی مذکور بازگشت به کار شاکی با حذف حق‌السعی ایام بلاتکلیفی و سپردن تعهد را ترجیح داده‌اند فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ۱۳۸۵/۷/۱۷ و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض صادر می‌گردد. ج ـ شعبه نوزدهم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۲۰/۸۵ موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرایی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ چنین رأی صادر نموده است، حسب ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نظر مثبت

شورای اسلامی کار الزامی است و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‌الذکر رعایت و لحاظ نگردیده حکم به ورود شکایت و ارجاع به کمیسیون همعرض صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‌الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوق‌الذکر و نظر به حدود اختیارات هیأت حل‌اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و این که در مفاد آراء صادره از هیأتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی موضوع ماده (۳۳) قانون کار

«مصوب ۱۳۸۵/۸/۱۷ هیأت وزیران»

وزرای عضو کار گروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ به استناد ماده (۳۳) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و با رعایت تصویب نامه یاد شده، ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود، را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱ــ تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار به استناد قانون تأمین اجتماعی به عهده کمیسیونهای پزشکی مندرج در قانون یاد شده خواهد بود.

تبصره ۱ : در موارد از کارافتادگی کلی، جزئی و فوت کارگر (ناشی از کار یا ناشی از غیرکار) مطابق شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی عمل می شود.

تبصره ۲ : در مورد کارگاه‌های مشمول قانون کار که مشمول قانون تأمین اجتماعی نمی باشند مقررات صندوق بازنشستگی مربوط حاکم خواهد بود.

ماده ۲ــ بررسی حوادث ناشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به موارد زیر خواهد بود :

الف ــ برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده باشد.

ب ــ ضرورت و چگونگی کاربرد وسایل مذکور به کارگران آموزش داده شده باشد.

ج ــ کارفرما در خصوص استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و رعایت مقررات از ناحیه کارگر تذکرات لازم را داده و علامات هشداردهنده لازم را در مکانهای مناسب نصب نماید.

د ــ کارگر ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط به کارگاه و مصوبات شورایعالی حفاظت فنی است.

تبصره : در صورت اعتراض به گزارش حوادث ناشی از کار و میزان قصور از سوی هریک از طرفین (کارگر و کارفرما) بازرسان کار یا هیأتهای کارشناسی بازرسی کار موظف به بررسی موضوع و اظهارنظر می باشند.

ماده ۳ـ بررسی بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و تشخیص کار ارجاع شده و مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده ۴ـ در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه شود و منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر گردد مطابق احکام دادگاه با کارفرمای متخلف رفتار می شود.

ماده ۵ـ کارفرمایان مکلفند برای پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای شغلی نسبت به ایمن سازی محل کار مطابق با حد مجاز استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی مصوب وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورایعالی حفاظت فنی اقدام نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

دستورالعمل (۵) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ در زمینه رابطه سه سویه کار موضوع ماده ۱۳ قانون کار

با توجه به گسترش رابطه سه سویه کار (پیمان دهنده ـ پیمانکار ـ کارگر) و استفاده پیمانکاران از خدمات کارگران مشمول قانون کار و با عنایت به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در این گونه موارد دستورالعمل ذیل ابلاغ می گردد :

۱ـ در قرارداد پیمانکاری چنانچه پیمان دهنده پیمانکار را موظف به انجام تعهدی به نفع کارگر نماید، پیمانکار مکلف است تعهد مقرر را انجام دهد.

۲ـ در رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کارچنانچه لازم باشد مراجع حل اختلاف می توانند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند.

۳ـ چنانچه موضوع دعوی یا خواسته خواهان ایجاب نماید لازم است نسخه ای از قرارداد پیمانکاری (قرارداد بین پیمانکار و پیمان دهنده) و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان دهنده یا پیمانکار اخذ و در رسیدگی و صدور رأی لحاظ گردد.

۴ـ در صورتی که پیمان دهنده به وظایف مقرر در ماده (۱۳) قانون کار عمل ننماید، در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار محاکم دادگستری می باشند. بنابراین مراجع حل اختلاف در صورتی که کارگر ذیحق باشد صرفاً علیه پیمانکار اقدام به صدور رأی نموده و صالح به صدور رأی علیه پیمان دهنده نمی باشند.

۵ـ در صورتی که رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار قابل اجرا نباشد و پیمان‌دهنده نیز مقررات ماده (۱۳) را رعایت نکرده باشد کارگر می بایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

۶ـ مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

دستورالعمل اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ مبنی بر این که تکرار و تمدید قرارداد کار مدت موقت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی کند

چون در مورد تمدید یا تجدید قراردادهای کار موقت کراراً سؤال هایی از سوی واحدهای کار و امور اجتماعی و کارگران و کارفرمایان مطرح می گردد لذا با توجه به سیاست های وزارت متبوع در زمینه حفظ فرصت های شغلی، تنظیم روابط کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانی هایی که در خصوص عدم تمدید این قراردادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فرصتهای شغلی نظریه هماهنگی اخذ و عیناً به شرح زیر ابلاغ می شود :

"در مورد تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد."

بخشنامه شماره ۵۸۷۴۷ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱ وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه ضرورت اخذ نظر تشکل های کارگری در بررسی آیین نامه های انضباطی کارگاه‌ها

به طوری که آگاهی دارند بنابر تجویز ماده ۲[1] مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار آیین نامه انضباطی که توسط کارفرما تهیه می شود پس از تأیید واحد کار و امور اجتماعی توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود، از آنجا که ضرورت ایجاد می نماید این بررسی و تأیید با روش سه جانبه گرایی انجام شود، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به دستورالعمل زیر اقدامات مقتضی معمول شود :

۱ـ در کارگاه‌هایی که نمایندگان قانونی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ وجود دارد قبلاً نظر آنان اخذ شود.

۲ـ در کارگاه‌هایی که نمایندگان مذکور در بند ۱ وجود ندارد از همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص یا حل اختلاف استفاده نموده و با تشکیل کمیته ای آیین نامه های انضباطی واصله را بررسی و تأیید نمایند.

بخشنامه شماره ۶۶۵۰۳ مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۶ وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه الزام کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به ورثه کارگر متوفی

چون در ارتباط با پر داخت مزایای پایان کار به ورثه کارگران متوفی موضوع بند الف ماده ۲۱ قانون کار کراراً سؤالاتی مطرح می گردد، لذا موضوع در جلسه مورخ ۷۰/۷/۲۷ شورای عالی کار مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، شورای مذکور به شرح زیر اعلام نظر نموده است :

با توجه به ماده ۲۲ قانون کار که مقرر می دارد :

"در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است به کارگر و در صورت فوت به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد" و به استناد ماده ۲۴ قانون مرقوم، پرداخت مزایای پایان کار به ازاء هر سال یک ماه در زمره مطالبات قانونی ورثه کارگر متوفی محسوب می گردد.

۱- مواد ۱ و ۴ «مقررات» جدید (به مقررات مزبور در همین فصل مراجعه شود)

از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹ـ به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد.

در صورت توافق طرفین‌در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری ـ مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ـ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد باپرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری ـ مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ ـ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران[1]، قابل اجراء می‌باشد.

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل‌کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

۱- مستند به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم قابل اجرا بوده و به استناد بند «د» ماده ۸ قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان اعتبار قانون اخیر مجری بوده است، نهایتاً به موجب بند ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی مفاد ماده (۹) به عنوان بند «ح» به ماده ۲۱ قانون کار بطور دائم ملحق شده است.

قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ در مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ عبارت «تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «تا پایان برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می شود.

تبصره : دولت مکلف است بار مالی ناشی از مستمری متعلقه و حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی در بودجه های سنواتی در ردیف مستقل منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵//۱/۱۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

«مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۴۱- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد :

۱ـ دو تبصره به‌شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می‌شود :

تبصره ۳ ـ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌شود :

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود :

ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

۴ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود :

ح ـ به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.

«دستورالعمل (۴۱) روابط کار» به شماره ۹۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷

به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود ؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (۴۱) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

۱ـ بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۲) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه‌ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود

۲ـ بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد «دائم»، «موقت» و یا «کار معین» باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، «قرارداد دائم» به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا این که تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.

۳ـ در بند (۳) قرارداد، «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

۴ـ در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۷) قرارداد تکمیل می‌گردد.

۵ـ به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (۱۰) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم) می باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای موقت یا

کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً و عقلاً امکان پذیر باشد.

۶ـ با عنایت به اینکه به‌موجب بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بند (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که «فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش‌بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به‌موجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است. بنا بر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط می‌باشد، به این معنی که به‌عنوان مثال کارفرمایان می‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.

۷ـ با عنایت به تبصره (۴) به ماده (۷) قانون کار موضوع ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۸ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۱۱) روابط کار به شماره ثبت ۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.

قرارداد کار

۱) مشخصات طرفین :

کارفرما/ نماینده کارفرما :

آقای/خانم/شرکت ..... فرزند .....

شماره شناسنامه/شماره ثبت : ..... به نشانی : .....

.....

کارگر :

آقای/خانم ..... فرزند ..... متولد .....

شماره شناسنامه ..... شماره ملی ..... میزان تحصیلات .....

نوع و میزان مهارت .....

به نشانی : .....

.....

۲) نوع قرارداد : دائم □ موقت □ مدت قرارداد : ..... کار معین □

۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد : .....

.....

۴) محل انجام کار : .....

۵) ساعت کار : .....

۶) حق السعی :

الف): مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتی ..... ریال (حقوق ماهانه : ..... ریال)

ب): حق مسکن

ج): بن کارگری

د): حق اولاد

۷) حقوق و مزایای کارگر بصورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره .....

نزد بانک ..... شعبه ..... توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

۸) بیمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید.

۹) عیدی و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی، به ازای

یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت کارکرد محاسبه خواهد شد.

۱۰) حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات، مطابق قانون به کارگر پرداخت می شود.

این قرارداد در تاریخ : روز ..... ماه ..... سال ..... در چهار نسخه تنظیم گردید که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل داده می شود.

امضای کارفرما / نماینده کارفرما **امضای کارگر**

مقررات مربوط به فصل سوم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : حق السعی

آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی «مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۹ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده ۱ــ در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی به موجب این آیین نامه به مورد اجراء گذاشته می شود.

فصل اول : نظام کارمزدی

ماده ۲ــ کارمزد : عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت می شود .

تبصره : کارمزد بر حسب آن که حاصل مورد نظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می گردد.

در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هریک از کارگران، سهم هریک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد .

ماده ۳ــ قرارداد کارمزدی بر حسب آن که اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی است.

در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد.

ماده ۴ــ در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجراء خواهد شد . ولی هرگاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود.

در صورت بروز اختلاف، تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

تبصره : مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت می شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.

ماده ۵ ــ ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه[1] می باشد.

مأخذ محاسبه فوق العاده نوبت کاری یا شب کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است .

ماده ۶ ــ چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه ۴۰٪ اضافه می شود.

ماده ۷ــ نحوه محاسبات مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار می باشد.

ماده ۸ــ هرگاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی و انگیزه ای به نسبت ساعات کارمورد قرارداد و به مأخذ ساعات کارقانونی محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۹ــ مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۸ ، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱ و ۳۲ قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

ماده ۱۰ــ درصورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد و مزایایی بیش از آنچه در این آیین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می شوند جاری است.

ماده ۱۱ــ تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام های مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه[2] به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

فصل دوم : نظام مزد ساعتی

ماده ۱۲ــ مزد ساعتی، مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرما است محاسبه و پرداخت می شود.

۱- مواد ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۲- با مواد ۲۰ و ۲۸ همین آیین نامه مقایسه شود.

ماده ۱۳ــ در قراردادهای مزد ساعتی، نوع کار (صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می گردد.

ماده ۱۴ــ در نظام مزد ساعتی، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید.

ماده ۱۵ــ اعمال نظام مزد ساعتی در موارد زیر مجاز است :

الف ــ متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر.

ب ــ کارگران مطب های خصوصی پزشکان، کلینیکهای پزشکی و پیراپزشکی، دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی که مدت فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد.

ج ــ مشاغل غیرتمام وقت در زمینه های مشاوره و نظایر آن.

د ــ مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال، تأسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد.

هـ ــ مشاغل آموزشی و پژوهشی.

تبصره ۱ : حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظام های مزدی در فعالیت های مذکور نخواهد بود.

تبصره ۲ : استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۱۶ــ مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روز مزدی باشد.

ماده ۱۷ــ در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعصیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند.

هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد مذکور معادل روزهای کار است در غیر این صورت مأخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود.

مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۱۸ــ مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱ و ۳۲ قانون کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

ماده ۱۹ـ در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است.

ماده ۲۰ـ تغییر نظام مزد ساعتی به سایر نظام های مزدی در اجرای ماده ۲۶ قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است.

فصل سوم : نظام کارمزد ساعتی

ماده ۲۱ـ کارمزد ساعتی، مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت می شود. در قرارداد کارمزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد.

ماده ۲۲ـ کارمزد ساعتی بر حسب آن که حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادی، کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می گردد.

در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هریک از کارگران، سهم هریک در میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد .

ماده ۲۳ـ در نظام کارمزد ساعتی، کارفرما مکلف است علاوه بر کارمزد، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خواروبار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید.

ماده ۲۴ـ مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات عادی کار شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدی باشد.

ماده ۲۵ـ در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی کار می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات با استفاده از مزد را دارند.

هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معادل کارمزد روزهای کار است.

در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود.

ماده ۲۶ـ مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱ و ۳۲ قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

ماده ۲۷ـ در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود، عرف و رویه مذکور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۸ـ تعییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظام های مزدی در اجرای ماده ۲۶ قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است.

ماده ۲۹ـ مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند . استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است.

ماده ۳۰ـ سایر مقررات کار و ضوابط و مقررات قانون کار ناظر به کارگران که در آیین نامه اشاره ای به آنها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است.

تبصره : فعالیت هایی که توسط صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل آزاد مستقیماً به مصرف کننده عرضه می شود و در مدت معین و محدود انجام می گیرند، مشمول این آیین نامه نخواهد بود. (مانند معلمین خصوصی که به طور پاره وقت و غیر مستمر انجام وظیفه می نمایند).

این آیین نامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار مشتمل بر ۳۰ ماده و ۵ تبصره از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۷۰/۱۱/۱۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری «مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۲ قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران[1] به صورت ذیل اصلاح می گردد.

ماده ۲ــ کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۲۶ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود :

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۱- ماده ۲ قانون راجع به طبقه بندی مشاغل ... مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ : "کمک هزینه مسکن برای کارگر مجرد ماهانه ۲۰۰۰ ریال، کارگر متأهل ۳۰۰۰ ریال و کارگر معیل ۴۰۰۰ ریال خواهد بود که این مبلغ فقط به کارگرانی که حقوق جدید آنها کمتر از پنجاه هزار ریال است قابل پرداخت می باشد. کارگاه‌هایی که قبلاً بیش از این مبالغ کمک هزینه مسکن پرداخت می کردند به هیچ عنوان حق افزایش آن را ندارند".

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار

«مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره ۱ : مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد . مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

تبصره ۲ : در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ : رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار می باشد.

تبصره ۴ : این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

«بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۶»

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱ـ از اول سال ۱۳۹۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۹۷۷،۳۰۹ ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۵ افزایش می‌یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۰۹،۹۷۷ ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند (۱)کمتر شود.

۲ـ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعتی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ : براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این

که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳ـ براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۶ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵ ـ مقرارت این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۶ بطور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶ ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد :

الف : نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۵) به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر :

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶= ۶۷۶۸ + (۱۲/۱× آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۵)

تبصره ۱ : با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۳۰۹،۹۷۷ ریال در روز شود، مبلغ ۳۰۹،۹۷۷ ملاک خواهد بود.

تبصره ۲ : به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۵) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳ : همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۵)، از ابتدای سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

ب : نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۶

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۶/۱/۱ به بعد دارای یک‌سال سابقه خدمت باشند و یا یک‌سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱ : مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۶ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه ــ (ارقام به ریال در روز)

گروه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
نرخ پایه	۱۷۰۰۰	۱۷۲۰۰	۱۷۴۰۰	۱۷۶۰۰	۱۷۸۰۰	۱۸۰۰۰	۱۸۲۰۰	۱۸۴۰۰	۱۸۶۰۰	۱۸۸۰۰
گروه	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
نرخ پایه	۱۹۰۰۰	۱۹۴۰۰	۱۹۸۰۰	۲۰۲۰۰	۲۰۶۰۰	۲۱۰۰۰	۲۱۴۰۰	۲۱۸۰۰	۲۲۲۰۰	۲۲۶۰۰

تبصره ۲ : در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج : نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء :

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید :

۱ـ نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی که در سال ۱۳۹۶ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۵) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۲ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره : چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره : در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۰۹،۹۷۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۰۹،۹۷۷ ریال خواهد بود.

۲ـ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره : درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۰۹،۹۷۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۰۹،۹۷۷ ریال خواهد بود.

۳ـ اعطای مزد سنوات :

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

جدول میزان تغییرات حداقل مزد ثابت قانونی روزانه و نحوه تأثیرات افزایش مزد در سایر سطوح مزدی از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۹۰ (بر اساس مصوبات شورای عالی کار)

سال	حداقل مزد قانونی	نحوه تاثیر افزایش مزد : (الف)- به صورت اضافه دستمزد و پایه (سنوات)	(ب)- به صورت مزایا، (اعم از نقدی یا غیرنقدی)
۱۳۵۷	* ۲۱۰ ریال	الف) تأثیر فرمول (۲۵+۱/۰۳) در دستمزد روزانه اسفند ماه سال ۱۳۵۶ کارگر توضیح ـ فرمول فوق تا دستمزدهای روزانه ۱۵۰۰ ریال تأثیر گذاشته و به دستمزدهای روزانه بیش از ۱۵۰۰ ریال به طور ثابت مبلغ ۷۰ ریال در روز افزوده می گردد .	ـ کمک هزینه مسکن، معادل ۱۵۰۰ ریال در ماه. ـ کمک هزینه خواربار معادل ۴۰۰ ریال در ماه برای کارگر مجرد و ۸۰۰ ریال در ماه برای کارگر متأهل. ـ هر یک از کمکهای فوق بنابه تصمیم شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران وقت برقرار گردید و تا مبلغ دستمزد ۴۵۰۰۰ ریال در ماه قابل پرداخت بوده است.
۱۳۵۸	۵۶۷ ریال	ـ تفاوت حداقل دستمزد هر کارگاه در اسفند ماه سال ۵۷ تا مبلغ ۵۶۷ ریال که مبلغ مربوط تا دستمزدهای /۲۵۰۰ ریال در روز می بایستی پرداخت شود.	به مأخذ سال قبل
۱۳۵۹	۶۳۵ ریال	ـ مبلغ ۶۸ ریال به عنوان اضافه دستمزد به علاوه مبلغ ۴۰ یال به عنوان پایه (سنوات) (جمعاً مبلغ ۱۰۸ ریال در روز	ـ کمک هزینه مسکن برای کارگر مجرد ماهانه /۲۰۰۰ ریال ـ کارگر متأهل بدون فرزند /۳۰۰۰ ریال ـ کارگر متأهل با فرزند /۴۰۰۰ ریال ـ این کمک تا دستمزد ثابت ماهانه /۵۰۰۰۰ ریال قابل پرداخت بوده است.
۱۳۶۰	۶۳۵ ریال	مبلغ ۴۰ ریال در روز به عنوان پایه سنوات در ازای یک سال خدمت در کارگاه به علاوه پرداخت مبلغ ۲۰ یا ۴۰ یا حداکثر ۶۰ ریال در روز با توافق نماینده کارگران و کارفرما (توضیح این که در مورد مبلغ توافقی شرط یک سال خدمت الزامی نبوده است).	به مأخذ سال قبل
۱۳۶۱	۶۳۵ ریال	- مبلغ ۶٪ دستمزد ثابت در اسفندماه سال ۶۰ به عنوان پایه (سنوات) پس از گذشت یک سال از تاریخ استخدام در سال ۶۰ و یا گذشت یک سال از تاریخ استحقاق آخرین پایه (سنوات)، مشروط بر آن که این مبلغ از ۴۰ ریال کمتر و از ۱۰۰ ریال در روز بیشتر نباشد.	به مأخذ سال قبل
۱۳۶۲	۶۳۵ ریال	- مبلغ ۶٪ دستمزد ثابت در اسفندماه سال ۶۱ به عنوان پایه (سنوات) پس از گذشت یک سال از تاریخ استخدام در سال ۶۱ و یا گذشتن یک سال از تاریخ استحقاق آخرین پایه (سنوات)، مشروط بر آن که این مبلغ از ۴۰ ریال کمتر و از ۱۰۰ ریال در روز بیشتر نباشد.	به مأخذ سال قبل

*- در سال ۵۷ حداقل مزد قانونی در صنایع مختلف به این قرار بوده است : ۱ـ صنایع قند و روغن نباتی = ۲۲۸ ریال
۲ـ سیمان و رادیو تلویزیون = ۲۲۰ ریال ۳ـ لاستیک و اتومبیل = ۲۶۵ ریال

سال	حداقل مزد قانونی	نحوه تاثیر افزایش مزد : (الف)- به اضافه دستمزد و پایه (سنوات)	(ب)- به صورت مزایا، (اعم از نقدی یا غیرنقدی)
۱۳۶۳	۶۳۵ ریال	ـ مبلغ ۶۰ ریال درروز به عنوان پایه * (سنوات) ـ مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه لیاقت و شایستگی با موافقت مدیریت به حداکثر ۲۰٪ از کارکنان (از اول تا پایان سال ۶۳ یکباره و یا به تدریج) ضمناً کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنها در سال ۶۲ به تصویب رسیده فقط تا حداکثر ۱۰٪ از کل کارکنان می توانند پایه لیاقت و شایستگی براساس پایه استحقاقی در طرح پرداخت نمایند.	به مأخذ سال قبل
۱۳۶۴	۷۲۰ ریال	ـ مبلغ ۸۵ ریال به طور مساوی به سایرسطوح مزدی اضافه می شود. ـ بعلاوه مبلغ ۴۰ ریال به عنوان پایه (سنوات)	حداقل دریافتی هر کارگر متأهل در ماه (۳۰ روز) از بابت مزد ثابت + کمک هزینه مسکن و خواربار + کمک عائله مندی پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ ۳۳۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگر از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد) .
۱۳۶۵	۷۲۰ ریال	-----	(ب) ـ توضیح این که در سال ۶۵ استثنائات با گذشت یک سال از مصوبه مربوط به سال ۶۴، مصوبه‌ای از سوی شورایعالی کار اعلام نگردید.
۱۳۶۶	۷۶۰ ریال	ـ مبلغ ۴۰ ریال در روز به طور مساوی بر سایر مزدی اضافه می شود . ـ به عنوان پایه * (سنوات)	ـ حداقل دریافتی هر کارگر متأهل (و یا معیل) در ماه (۳۰ روز) از بابت مزد ثابت + کمک هزینه مسکن و خواربار + کمک عائله مندی، پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ /۳۶۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگر از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد). ـ مبلغ ۱۰۰ ریال در روز برای هر کارگر متأهل و یا معیل مشمول قانون کار به عنوان «کمک هزینه تأمین کالاهای ضروری» که پس از واریز مبلغ مربوطه از طرف کارفرما به حساب اتحادیه امکان «بن کالاهای اساسی» به همان میزان (/۳۰۰۰ ریال در ماه برای هر کارگر) دریافت و دراختیار کارکنان ذینفع قرارمی گیرد.

توضیحات: با توجه به این که از سال ۶۰ در مورد پرداخت مبلغ پایه (سنوات) شرط گذشت یک سال آمده است لذا در اینجا از سال ۶۳ به بعد از ذکر آن خودداری شده است.

ضمناً از سال ۱۳۶۳ مبلغ پایه (سنوات) به کارکنان کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنها به تصویب رسیده است (در سال قبل از اجرای مصوبه) معادل پایه استحقاقی در طرح می باشد.

چون در سال ۶۵ مصوبه شورایعالی کار طبق سنوات قبل اعلام نگردید لذا در خصوص مبلغ ۶۰ ریال پایه (سنوات) ذکر شده پس از گذشت دو سال از تاریخ استخدام در سال ۶۴ و یا گذشت دو سال از تاریخ استحقاق آخرین پایه (سنوات) پرداخت شد ضمناً به کارگرانی که در سال ۶۵ در کارگاه استخدام شده بودند در سال روز استخدام نصف مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت شود.

سال	حداقل مزد قانونی	نحوه تاثیر افزایش مزد : (الف)- به اضافه دستمزد و پایه (سنوات)	(ب)- به صورت مزایا، (اعم از نقدی یا غیرنقدی)
۱۳۶۷	۸۳۰ ریال	ـ مبلغ ۷۰ ریال در روز به طور مساوی بر سایر سطوح مزدی اضافه می شود . ـ بعلاوه مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه (سنوات)	ـ حداقل دریافتی هر کارگر متأهل (و یا معیل در ماه (۳۰ یا ۳۱ روز) از بابت مزد ثابت + کمک هزینه مسکن و خواربار + کمک عائله مندی، پس از کسور قانونی (حق بیمه مالیات) نباید از مبلغ /۴۰۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگر از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد). ـ معادل /۴۰۰۰ ریال «بن کالاهای اساسی» در ماه برای کارگر متأهل و یا معیل. ـ ضمناً کارگران مجرد نیز در سه ماهه چهارم سال ۶۷ از یک نوبت بن کالاهای اساسی بهره مند می شوند.
۱۳۶۸	۸۳۰ ریال	مبلغ ۶۰ ریال در روز به عنوان پایه (سنوات)	ـ دریافتی هر کارگر متأهل (و یا معیل) در ماه (۳۰ یا ۳۱ روز) از بابت مزد ثابت + کمک هزینه مسکن و خواربار + کمک عائله مندی پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ /۴۰۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه‌التفاوت پرداختی کارگر از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد) ـ معادل /۷۰۰۰ ریال «بن کالاهای اساسی» در ماه برای هر کارگر متأهل و یا معیل . ـ ضمناً به کارگران شاغل مجرد نیز ماهانه معادل /۳۰۰۰ ریال به صورت بن کالاهای اساسی پرداخت می شود .
۱۳۶۹	۱۰۰۰	ـ مبلغ ۱۷۰ ریال در روز به طور مساوی به سایر سطوح مزدی اضافه می شود . ـ به علاوه مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه (سنوات)	ـ حداقل دریافتی هر کارگر متأهل در ماه از بابت مزد ثابت، کمک هزینه مسکن و خواربار و کمک عائله مندی پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگران از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد) . ـ بن کالاهای اساسی مشابه سال قبل
۱۳۷۰	۱۶۷۷ ریال	ـ مبلغ ۶۶۷ ریال در روز به طور مساوی به سایر سطوح مزدی اضافه می شود . ـ به علاوه مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه (سنوات	ـ حداقل دریافتی هر کارگر متأهل در ماه از بابت مزد ثابت، کمک هزینه مسکن و خواربار و کمک عائله مندی پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ ۶۵۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگر از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد) . ـ بن کالاهای اساسی مشابه سال قبل

۱۳۷۱	۲۲۶۷ ریال	ـ مبلغ ۶۰۰ ریال در روز به طور مساوی به سایر سطوح مزدی اضافه می شود . ـ به علاوه مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه (سنوات)	ـ حداقل دریافتی هر کارگر متأهل در ماه از بابت مزد ثابت، کمک هزینه مسکن و خواربار و کمک عائله مندی پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ ۸۳۰۰۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگر از این بابت به عنوان«ترمیم دریافتی» می باشد) . ـ بن کالاهای اساسی مشابه سال قبل
۱۳۷۲	۲۹۹۴ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۱۳۷۱×۱/۱+۵۰۰ ریال ـ به علاوه مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه (سنوات)	ـ حداقل دریافتی هر کارگر متأهل در ماه از بابت مزد ثابت، کمک هزینه مسکن و خواربار و کمک عائله مندی پس از کسور قانونی (حق بیمه ـ مالیات) نباید از مبلغ ۱۰۴۸۲۰ ریال کمتر باشد (مابه التفاوت پرداختی به کارگر از این بابت به عنوان «ترمیم دریافتی» می باشد) ـ بن کالاهای اساسی مشابه سالهای قبل
۱۳۷۳	۳۸۹۴ ریال	مبلغ مزد مبنای روزانه = ده درصد افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۷۲	حداقل مزد هر کارگر متأهل در ماه از بابت مزد ثابت (مزد مبنا)، کمک هزینه مسکن و خواربار و عائله مندی پس از وضع کسور قانونی (حق بیمه و مالیات) نباید کمتر از ۱۳۱۸۲۰ ریال در ماه باشد، دریافتی وی تا مبلغ ۱۳۱۸۲۰ ریال خالص در ماه ترمیم و پرداخت نمایند.
۱۳۷۴	۵۳۳۳ ریال	مبلغ مزد مبنای روزانه = ده درصد افزایش نسبت به حداقل مزد ۷۳ به اضافه ۱۰۵۰ ریال	بن کالای اساسی ۳۰۰۰ ریال برای مجرد و ۷۰۰۰ ریال برای متأهل
۱۳۷۵	۶۹۰۷ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۷۴×۱/۰۷+۱۲۰۰ ریال ـ به علاوه مبلغ ۱۲۵ ریال به عنوان پایه (سنوات)	"
۱۳۷۶	۸۴۸۲ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = ۲۲/۸٪ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۷۵ ـ به علاوه ۱۲۵ ریال به‌عنوان پایه سنوات	"
۱۳۷۷	۱۰۰۵۱ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = ۱۸/۵٪ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۷۶ ـ به علاوه ۱۵۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	"
۱۳۷۸	۱۲۰۶۱ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = ۲۰٪ افزایش نسبت به حداقل سال ۷۷ ـ به علاوه ۲۱۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	"
۱۳۷۹	۱۵۲۶۷ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = ۱۰٪ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۷۸ به علاوه ۲۰۰۰ ریال ـ به علاوه ۳۸۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	"
۱۳۸۰	۱۸۹۳۰ ریال	ـ مبلغ مزد مبنای روزانه = ۵٪ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۷۹ به علاوه ۲۹۰۰۰ ریال ـ به علاوه ۴۷۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	"

۱۳۸۱	۲۳۲۸۲ ریال	مبلغ مزد مبنای روزانه = ۴/۵٪ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۸۰ به علاوه ۳۵۰۰ ریال ـ به علاوه ۵۸۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	بن کالاهای اساسی ۶۰۰۰ ریال برای مجرد و ۱۰۰۰۰ ریال برای متأهل
۱۳۸۲	۲۸۴۴۶ ریال	مبلغ مزد مبنای روزانه = ۵٪ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۸۱ به علاوه ۴۰۰۰ ریال ـ به علاوه ۷۱۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	بن کالاهای اساسی مشابه سال قبل
۱۳۸۳	۳۵۵۳۴ ریال	مبلغ مزد مبنای روزانه = ۷۰۸۸ ریال افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۸۲ ـ به علاوه ۹۰۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	بن کالاهای اساسی ۲۰۰۰۰ ریال برای متأهل و مجرد
۱۳۸۴	۴۰۸۶۴ ریال	مبلغ مزد مبنای روزانه = ۵۳۳۰ ریال افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۸۳ ـ به علاوه ۱۰۲۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	بن کالاهای اساسی ۴۰۰۰۰ ریال برای متأهل و مجرد
۱۳۸۵	۵۰،۰۰۰	مبلغ مزد روزانه = ۵۰۰۰ ریال + ۱/۱ افزایش نسبت به حداقل مزد سال ۸۴ به علاوه ۱۲۵۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	بن کالاهای اساسی ۱۰۰ هزار ریال برای متأهل و مجرد
۱۳۸۶	۶۱،۰۰۰	مبلغ مزد مبنای روزانه ۱/۱ × آخرین مزد مبنای روزانه در سال	بن کالاهای اساسی ۱۰۰هزار ریال برای متأهل و مجرد
۱۳۸۷	۷۳۲۰۰	۹۱۵۰+۱/۰۵× آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۸۶ ـ به علاوه ۱۲۵۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	بن کالاهای اساسی ۱۰۰هزار ریال برای متأهل و مجرد
۱۳۸۸	۸۷۸۴۰	۱۰۹۸۰+۱/۰۵× آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۸۷ ـ بعلاوه ۱۲۵۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۱۰۰ هزار ریال نقدی بابت متأهل یا مجرد
۱۳۸۹	۱۰۱،۰۰۰	۷۰۱۱ + ۱/۰۷ × آخرین مزد مبنا روزانه در سال ۸۸ ـ بعلاوه ۲۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۲۰۰ هزار ریال نقدی بابت متأهل یا مجرد
۱۳۹۰	۱۱۰ .۱۰۰	۳۰۴۰ + ۱ /۰۶ × آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۸۹ ـ بعلاوه ۲۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۲۸۰ هزار ریال نقدی بابت متأهل یا مجرد
۱۳۹۱	۱۲۹۹۰۰	۱۲۰۹۳ +۱/۰۷ × آخرین مزد مبنای روزانه بعلاوه ۲۵۰۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۳۵۰ هزار ریال نقدی بابت متأهل یا مجرد
۱۳۹۲	۱۶۲۳۷۵	۱۹۴۸۵ + ۱/۱۰ آخرین مزد مبنای روزانه بعلاوه ۳۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۳۵۰ هزار ریال نقدی بابت متأهل یا مجرد

۱۳۹۳	۲۰۲۹۷۰	۲۱۱۱۰ + ۱/۱۲ آخرین مزد مبنای روزانه بعلاوه ۵۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه سنوات	کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۸۰۰،۰۰۰ هزار ریال نقدی بابت متأهل یا مجرد
۱۳۹۴	۲۳۷۴۷۵	ـ مزد مبنا یا ثابت = مزد مبنا یا ثابت سال ۱۳۹۳ × ۱/۱۷ ـ بعلاوه مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه (سنوات)	ـ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال به هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد)
۱۳۹۵	۲۷۰۷۲۲	ـ مزد مبنا یا ثابت = مزد مبنا یا ثابت سال ۱۳۹۴ × ۱/۱۴ ـ بعلاوه مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه (سنوات)	ـ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال به هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد)
۱۳۹۶	۳۰۹،۹۷۷	ـ مزد مبنا یا ثابت = مزد مبنا یا ثابت سال ۱۳۹۵ × ۱/۱۲ ـ بعلاوه مبلغ ۱۷،۰۰۰ریال به‌عنوان پایه (سنوات)	ـ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال به هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد)

آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری

«مصوب ۱۳۹۰/۹/۶»

ماده ۱ـ قرارداد پاداش افزایش تولید که در این آیین نامه اختصاراً قرارداد نامیده می شود قراردادی کتبی است که در اجرای ماده (۴۷) قانون کار بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی از یک طرف و تشکل قانونی کارگری در کارگاه از طرف دیگر و یا درصورت عدم وجود این تشکل با نمایندگان منتخب کارگران یا شخص کارگر به منظور ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری با رعایت اصول کلی انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می گردد.

ماده ۲ـ پاداش افزایش تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی و ... به تناسب درصد کمی تولیدات، نسبت به تولید مبنا محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ۱ـ کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کالا و همچنین سبب افزایش میزان ضایعات (مواد و محصول) بیش از حد مجاز و معمول گردد.

تبصره ۲ـ افزایش یا کاهش ضایعات و یا سطح کیفیت در ارتباط با افزایش تولید نسبت به حد مجاز و معمول هر کارگاه، باید در قرارداد پرداخت افزایش تولید آن کارگاه حسب مورد اثرات منفی یا مثبت داشته باشد.

تبصره ۳ـ چنانچه هیچ یک از روش های محاسباتی مورد عمل کارگاه در چهارچوب این آیین نامه ذکر نشده باشد، محاسبات مربوط بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه مزد راجع به قراردادهای بهره وری قابل بررسی خواهد بود.

ماده ۳ـ تولید مبنا عبارت است از میزان تولیدی که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می گردد.

تبصره ۱ـ مأخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از ۳۰٪ تجاوز نکند. لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشدکه امکان افزایش تولید بیش از ۳۰ درصد میسر گردد، رعایت سقف مذکور الزامی نمی باشد.

تبصره ۲ـ تولید مبنا برای دوره های تناوبی که قرارداد برای آن سال منعقد می شود معتبر بوده و

تثبیت آن برای دوره های بعد بلامانع است مگر آن که عواملی از قبیل تغییر در روش های انجام کار، نصب و احداث تجهیزات و ماشین آلات جدید، سرمایه گذاری های جدید و نظایر آن ها که موجب رشد تولید مبنا بدون دخالت عامل نیروی انسانی باشد، تولید مبنا را تغییر دهد که در این صورت بایستی در محاسبات تجدید نظر گردد.

ماده ۴ــ قرارداد پاداش افزایش تولید با تعیین مدت فی مابین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی و از طرف دیگر با تشکل قانونی کارگری در کارگاه و در صورت عدم وجود تشکل، با نمایندگان منتخب کارگران و یا خود کارگر منعقد می گردد.

ماده ۵ ــ دوره تناوب عبارت است از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و مدت آن حداکثر یک سال است.

ماده ۶ ــ قرارداد پاداش افزایش تولید طبق فرم نمونه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ونظام های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است تنظیم و پس از امضای طرفین قرارداد و ارسال آن به واحد ذی ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید واحد مذکور قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۷ــ قرارداد بین طرفین می تواند به صورت جمعی شامل تمام قسمت ها و کارکنان کارگاه بوده و یا در برگیرنده یک یا چند قسمت از کارگاه باشد.

ماده ۸ ــ با توجه به تنوع تولیدات کارگاه هایی که بیش از یک محصول تولید می نمایند در صورت لزوم با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریق روش های متداول محصولات خود را به محصول پایه تبدیل می نمایند.

ماده ۹ــ مأخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش افزایش تولید در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت (طبق ماده (۳۶) قانون کار) و در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد مبنا (طبق تبصره (۲) ماده (۳۶) قانون کار) خواهد بود.

ماده ۱۰ــ مبلغ پاداش افزایش تولید به تناسب هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده به ازای هر درصد افزایش نسبت به تولید مبنا که در قرارداد خواهد آمد تعیین می گردد.

ماده ۱۱ــ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین نامه است. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها نیز در حوزه مسئولیت خود مسئول بررسی و تأیید و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه خواهند بود.

تبصره ــ به منظور حسن اجرای این آیین نامه و هماهنگی های لازم در صنایع و فعالیت های مختلف، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت ضوابط و روش های اجرایی و فرم مربوط به قرارداد را تهیه و اعلام می نماید.

ماده ۱۲ــ هرگونه اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه در وهله اول از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، قابل طرح در مراجع اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار خواهد بود.

ماده ۱۳ــ آن دسته از واحدهایی که قبلاً به موجب آیین نامه موضوع ماده (۴۷) قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۱، دارای قرارداد تایید شده پاداش افزایش تولید در سال مورد نظر باشند، قرارداد تا پایان مدت به قوت خود باقی می باشد ولی در تنظیم قراردادهای بعدی می بایست مطابق این آیین نامه عمل نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۶ به تصویب رسیده است.

ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه مصوب مورخ ۹۰/۹/۶
موضوع ماده ۴۷ قانون کار

به موجب تبصره ماده (۱۱) آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ به منظور حسن اجرای آیین نامه مذکور و هماهنگی های لازم در صنایع و فعالیت های مختلف ضوابط و روش های مورد نظر به شرح زیر اعلام می گردد.

بخش اول ــ ضوابط و روش های اجرایی مربوط به قراردادهای دسته جمعی پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری

۱ــ محاسبه تولید مبنا در واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی ...) :

تولید مبنا در واحدهای تولیدی از طریق یکی از روش های زیر به دست می آید.

الف ــ تولید نفر ساعت کارگاه در نقطه سر به سر

ب ــ تولید نفر ساعت کارگاه یا قسمتی از کارگاه از طریق محاسبه میانگین تولید نفر ساعت مؤثر در ۵ سال گذشته (بر حسب شرایط و عملکرد کارگاه)

ج ــ تعیین تولید مبنا با استفاده از ظرفیت اسمی کارگاه یا قسمتی از کارگاه که در این مورد بر حسب شرایط و عملکرد کارگاه میزانی از ظرفیت اسمی بعنوان تولید مبنا ملاک عمل قرار می گیرد.

د ــ محاسبه تولید مبنا با استفاده از روش زمان سنجی

تبصره ۱ــ در کارگاه هایی که برای اولین بار اقدام به تنظیم قرارداد پاداش افزایش تولید می نمایند، منظور از میانگین پنج سال گذشته میانگین آخرین پنج سال قبل از سال مورد قرارداد می‌باشد که در قراردادهای بعدی نیز این میانگین همچنان بایستی به عنوان تولید مبنا ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۲ــ در مورد کارگاه هایی که در گذشته قرارداد پاداش افزایش تولید تنظیم و اجرا نموده اند از تاریخ اجرای این ضوابط میانگین تولید مبنا در قراردادهای تنظیمی، میانگین محاسبه شده در آخرین قراردادی است که قبل از اجرای این ضوابط مورد عمل واقع شده است.

تبصره ۳ــ چنانچه محاسبه میانگین ۵ سال گذشته با دلایل و مستندات ارائه شده مقدور نبوده و

یا مشکلاتی را ایجاد نماید، شرکت می تواند با نظارت اداره کل به صورت توافقی دوره یا دوره‌هایی را برای تعیین تولید مبنا در نظر گیرد.

تبصره ۴ـ در صورتی که تولید مبنا بر اساس میانگین سال های گذشته محاسبه شود سال هایی که تولید آن کمتر از ۷۰٪ سالی که کمترین میزان تولید را دارد غیر مؤثر محسوب و در محاسبات منظور نخواهد شد.

تبصره ۵ـ در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت اسمی، محاسبه زمان سنجی و یا سایر روش های مندرج در این ضوابط، کارگاه می تواند میزانی از حداکثر توان تولید فعلی ماشین آلات در قسمت مربوطه را پس از تأیید اداره کل به عنوان تولید مبنا ملاک عمل قرار دهد.

۲ـ محاسبه تولید مبنا در واحدهای خدماتی :

در واحدهای خدماتی که تعیین تولید مبنا به روش های مندرج در بند (۱) عملی نیست تولید مبنا با توجه به نوع خدمات ارائه شده به طریقی که قابل سنجش باشد تعیین می گردد.

۳ـ محاسبات نفر ساعت :

کل نفرساعت کارگاه یا قسمت مشمول قرارداد در دوره مورد محاسبه از حاصل ضرب سه عامل (ساعت کار روزانه، تعداد روزهای کار کارگاه یا قسمتی از کارگاه و تعداد کارکنان مشمول قرارداد) بر اساس نمونه جدول زیر به دست می آید.

(مثال برای یک دوره سه ماهه) :

(۱) ماه‌های دوره	(۲) تعداد روزهای کار کارگاه در ماه	(۳) میزان ساعات کار روزانه	(۴) تعداد متوسط کارکنان مشمول قرارداد	(۵) جمع ساعات کار عادی در ماه	(۶) جمع ساعات اضافه کار کارکنان مشمول قرارداد در ماه	(۷) (۵+۶) جمع ساعات کار عادی و اضافه کار در ماه	(۸) جمع ساعات غیبت، مرخصی، استعلاجی، مرخصی بدون حقوق در ماه	(۹) جمع ساعات کار عادی و مفید و اضافه کار در ماه
فروردین اردیبهشت خرداد								

توضیحات :

الف ـ روزهای کار کارگاه یا قسمتی از کارگاه (ستون ۲) بر اساس تعداد روزهای تقویمی در دوره مورد محاسبه منهای تعداد روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و (روزهای پنجشنبه در صورت تعطیل بودن کارگاه) در دوره مربوط محاسبه می شود.

ب ـ ساعات کار روزانه کارگاه یا قسمتی از کارگاه (ستون۳) بر اساس ساعات کار مقرر قانونی محاسبه می شود.

ج- ساعات اضافه کار شامل اضافه کار در روزهای عادی و روزهای جمعه یا تعطیل هفتگی و سایر روزهای تعطیل می باشد.

د- به منظور هماهنگی لازم در محاسبات تولید نفرساعت، موارد مندرج در جدول فوق الذکر در محاسبه تولید مبنا (نفرساعت) و نیز تولید نفر ساعت در دوره های تناوب رعایت می گردد.

۴ـ نحوه تبدیل نمودن محصولات به یک نوع محصول :

آن دسته از کارگاه هایی که بیش از یک نوع محصول تولید می نمایند در صورت لزوم می توانند با پایه قرار دادن یکی از محصولات (یک واحد از محصول) و محاسبه زمان ساخت و یا ارزش افزوده آن (یا سایر روش های مورد قبول) دیگر محصولات خود را (یک واحد از هر محصول) با همان روش محاسبه و با استفاده از ضرایب بدست آمده به محصول پایه تبدیل نمایند.

همچنین به منظور مقایسه صحیح بین میزان تولید در دوره تناوب و تولید مبنا لازم است از همان ضرایب همگن که در یک سال مشخص برای به دست آوردن تولید مبنا استفاده شده است در تبدیل نمودن تولیدات دوره های تناوب نیز استفاده گردد.

چنانچه در سال مورد قرارداد محصول جدیدی به سایر محصولات کارگاه اضافه شود و یا در ساخت محصولی تغییر اساسی به عمل آمده باشد به منظور اعمال ضریب جدید برای محصول مورد نظر اصلح است که قبلا هماهنگی لازم با واحدهای ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آید.

۵- قرارداد مربوط به کاهش ضایعات یا افزایش کیفیت و یا هردو :

کارگاه هایی که بخواهند در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه موضوع ماده (۴۷) قانون کار قرارداد مربوط به کاهش ضایعات و یا افزایش کیفیت و یا هردو را منعقد نمایند باید ضمن ارائه مبانی محاسباتی قابل قبول، دلایل توجیهی مربوط به علت عدم امکان افزایش تولید را همراه با قرارداد ارائه دهند.

۶ـ کمیته نظارت بر اجرای قرارداد :

کارگاه‌هایی که مبادرت به انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید اعم از کمی و کیفی به منظور افزایش بهره وری می نمایند بایستی نسبت به تشکیل و معرفی کمیته نظارت بر اجرای قرارداد متشکل از افراد ذیصلاح که مورد تأیید طرفین باشد در کارگاه خود اقدام نمایند. کمیته مذکور می تواند از کارکنان شاغل در کارگاه و یا سایر افراد خارج از کارگاه تعیین و معرفی شوند.

تبصره ـ با توجه به اهمیت نقش افرادی که امر اجرای قرارداد را به عهده دارند به لحاظ تضمین هرچه بیشتر این موضوع، افراد مذکور می توانند از شمول قرارداد مستثنی شوند که در این صورت با توجه به حسن انجام کار و درجه مسئولیت هریک در ارتباط با زحماتی که برای اجرای بهینه قرارداد متحمل می شوند متناسب با میزان افزایش تولید هر دوره تناوب پاداشی که نحوه محاسبه آن از قبل بین آنان و مدیریت توافق شده پرداخت می گردد.

۷- نحوه تعیین پاداش

سهم پاداش هریک از کارکنان مشمول قرارداد از کل پاداش با توجه به امتیازات مکتسبه که بر اساس ضوابط زیر تعیین می گردد محاسبه و پرداخت می شود.

امتیاز استحقاقی هریک از کارکنان با توجه به محاسبه امتیاز اکتسابی آنها به شرح زیر تعیین می گردد :

الف ــ امتیاز سابقه کار : حداکثر ۲۰ امتیاز

این امتیاز به ازای هر ۱ سال سابقه کار در کارگاه ۱ امتیاز خواهد بود.

توضیح ۱ــ در مورد کارکنانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند چنانچه مدت کار آنان از ۶ ماه بیشتر باشد ۱ امتیاز و از ۶ ماه کمتر (تا حداکثر ۳ ماه) ۵/. امتیاز منظور خواهد شد.

توضیح ۲ــ نیمی از سوابق خارج از کارگاه کارکنان که مرتبط با شغل فعلی آنان باشد. جهت امتیاز منظور خواهد شد.

ب ــ امتیاز کارآیی و ابتکار : حداکثر ۱۵ امتیاز

این امتیاز با توجه به نقشی که کارکنان در پیشبرد امور کارگاه و ارتقاء کمی و کیفی تولید و تلاش جهت نیل به خودکفایی ایفاء می نماید با نظر سرپرست و مدیریت قسمت مربوط منظور می گردد.

ج ــ امتیاز سرپرستی یا مدیریت، حداکثر ۲۰ امتیاز به شرح زیر :

۱ـ سرپرستی : به ازای هر نفر کارگر ساده و غیرفنی ۵/. امتیاز و به ازای هر کارگر نیمه فنی و نیمه متخصص ۱ امتیاز برای هر کارگر فنی و متخصص ۲ امتیاز منظور می گردد.

۲ـ مدیریت : به ازای هر قسمتی که مستقیماً تحت نظر مدیر قرار می گیرد ۳ امتیاز منظور می‌گردد. همچنین به ازای هر نفر افرادی که غیرمستقیم تحت سرپرستی وی قرار دارند معادل نصف امتیازات مقرر در بند (۱) قسمت (ج) به وی تعلق می گیرد.

د ــ امتیاز انضباط، حداکثر ۲۵ امتیاز :

این امتیاز با توجه به نحوه حضور و غیبت و رفتار و عملکرد در محیط کار با نظر سرپرست و مدیر قسمت مربوطه و تأیید مدیریت کارگاه تعیین و منظور می گردد.

هـ ــ امتیاز شرایط کاری، حداکثر ۲۰ امتیاز :

امتیاز این عامل متناسب با شرایط و محیط نامساعد کار و میزان تأثیرگذاری آنها در فرد با نظر سرپرست و مدیر قسمت مربوطه تعیین می گردد.

تبصره ــ در کارگاه هایی که دارای وضعیت و شرایط کاری ویژه ای باشند و اجرای برخی از عوامل

امتیازات فوق الذکر مشکلاتی برای آنها داشته باشد طرفین می توانند با توافق یکدیگر عوامل یا امتیازات دیگری را تعیین و پس از تأیید اداره کل بر اساس آن عمل کنند. پس از تعیین امتیاز اکتسابی هریک از کارکنان، با استفاده از ضابطه زیر امتیاز استحقاقی آنان با توجه به مدت کارکرد آنان در کارگاه تعیین می گردد.

$$\text{امتیاز استحقاقی کارگر} = \frac{\text{روزهای کار کارگر} \times \text{امتیاز اکتسابی}}{\text{روزهای کار کارگاه}}$$

توضیح : حداکثر میزان کسر مزبور معادل یک خواهد بود.

پس از تعیین امتیاز استحقاقی هریک از کارکنان با استفاده از ضابطه زیر سهم پاداش هریک از کل پاداش مربوط محاسبه و پرداخت می گردد.

$$\text{سهم پاداش هریک از کارکنان} = \frac{\text{امتیاز استحقاقی هریک از کارکنان} \times \text{کل پاداش}}{\text{مجموع امتیاز استحقاقی کارکنان مشمول}}$$

بخش دوم ــ ضوابط و روش های اجرایی مربوط به قراردادهای انفرادی

پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری

۸ــ در قراردادهای انفرادی موضوع ماده (۱) آیین نامه، که بین هریک از کارکنان و کارفرما منعقد می شود رعایت مراتب زیر ضروری است.

الف ــ قبل از انعقاد قرارداد موضوع این ماده، رابطه کارگری و کارفرمایی با انعقاد قرارداد فردی موضوع مواد (۷) قانون کار ایجاد و محرز شده باشد.

تبصره ــ مدت قرارداد افرادی پاداش افزایش تولید، در مورد کارگران با قرارداد موقت نباید بیشتر از مدت قرارداد کار آنان باشد.

ب ــ پاداش افزایش تولید علاوه بر مزد و مزایای مستمر قانونی مندرج در قرارداد، تعیین و توافق شود.

ج ــ پاداش افزایش تولید نباید نافی و ناقض مزایا و فوق العاده هایی که طبق مقررات قانون کار و سایر مقررات قانونی به کارگر تعلق می گیرد، باشد.

د ــ برای انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید انفرادی مطابق با فرم نمونه پیوست، قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه، قبل از اجرا به تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل برسد که پس از

تأیید توسط واحدهای ذیربط، یک نسخه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگهداری و دو نسخه جهت تحویل به هریک از طرفین قرارداد به کارفرما اعاده خواهد شد.

تبصره ــ در قراردادهای پاداش افزایش تولید انفرادی که مستقیماً با شخص کارگر منعقد می شود سهم پاداش متعلقه از این ابت پس از کسور قانونی به وی پرداخت خواهد شد.

۹ــ تعاریف و اصطلاحات مربوط در این ضوابط :

الف ــ تولید نفر ساعت :

مقدار تولید یک نفر کارگر در یک ساعت و یا به عبارت دیگر کل تولید سال و یا دوره تناوب کارگاه یا قسمت مشمول قرارداد تقسیم بر حاصل ضرب ساعات کار کارگاه / قسمت در تعداد کارگر (کل نفر ساعت کار کارگاه/ قسمت در مدت مربوطه) می باشد.

ب ــ تولید نفر ساعت موثر :

تولیدی است که از ۷۰ درصد تولید نفر ساعت سالی از سال های مورد محاسبه گذشته (قبل از سال مورد قرارداد) که بالاترین رقم را دارا می باشد کمتر نباشد.

ج ــ نقطه سربه سر :

وضعیتی است که فروش حاصل از مقدار تولید در آن وضعیت (درآمد) و هزینه ها معادل یکدیگرند.

توضیح : در این مورد برای تعیین نقطه مزبور هزینه ها و درآمدها و ساعات کار و تولیدات سال مالی قبل از انعقاد قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

د ــ زمان سنجی :

روشی است که از طریق ثبت زمانهای صرف شده برای انجام هر کار، مدت لازم کار جهت میزان معینی از تولید را تحت شرایط مشخص کارگاهی به دست می دهد.

ه ــ روزهای کار کارگر :

در محاسبات امتیازات استحقاقی روزهایی است که کارگر به کار اشتغال داشته و یا در مرخصی استحقاقی بوده است.

تبصره : احتساب ایام استعلاجی آن عده از کارگرانی که در اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و مجروح می گردند، در این مورد بلامانع می باشد.

و ــ اداره کل :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

بسمه تعالی

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت / کارگاه

مشخصات کارگاه

۱ـ نوع صنعت یا فعالیت

۲ـ انواع محصول

۳ـ ظرفیت اسمی

۴ـ نوع مالکیت

۵ ـ تعداد کل کارکنان

۶ ـ تعداد کارکنان مشمول قرارداد

جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ..... ریال

۷ـ

جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ..... ریال

جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ..... ریال

۸ـ

جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ..... ریال

۹ـ محل کارگاه

۱۰ـ آدرس دفتر مرکزی

این قرارداد بین شورای اسلامی کار / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی ..... و کارفرما / نمایندگان قانونی کارفرما به اسامی ..... بر اساس آیین نامه مصوب مورخ ۷۰/۸/۱۱ و ضوابط و روشهای اجرایی شماره ..... مورخ ..... اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱ـ مدت این قرارداد از تاریخ ..... لغایت ..... می باشد.

ماده ۲ـ تولید مبنا در این قرارداد با روش ..... تعیین گردیده و رقم آن معادل (با ذکر معیار سنجش) نفر ساعت می باشد.

ماده ۳ــ درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که ..... ماهه می باشد طبق فرمول بند (۵) ضوابط و روشهای اجرایی مزبور محاسبه می گردد.

ماده ۴ــ سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به ازاء هریک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روشهای اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود : (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود).

ماده ۵ــ چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل ..... درصد می باشد، گردد، افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تأثیر خواهد کرد :

الف ــ به ازاء هر ..... درصد افزایش ضایعات معادل ..... درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد.

ب ــ به ازاء هر درصد کاهش ضایعات معادل درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد . (ضمناً محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد.)

ماده ۶ ــ چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پایین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تأثیر خواهد گذاشت ـ ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد.

تبصره : به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نمایند کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از ..... تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد .

ماده ۷ــ نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (۹) و تبصره مربوطه در ضوابط و روشهای اجرایی مزبور صورت می گیرد.

ماده ۸ــ چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذاری، نیروی کار، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت تولید مبنا مؤثر باشد، به وجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

ماده ۹ــ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود :

(نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

ماده ۱۰ــ این قرارداد مشتمل بر ..... ماده و ..... تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل ..... برگ در ..... نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ..... به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء می باشد.

نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء شورای اسلامی کار

نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران و نمایندگان قانونی کارفرما

توضیحات راجع به این قرارداد :

الف ــ پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده ۹ این قرارداد با توجه به ضوابط و روشهای اجرایی آیین‌نامه الزامی نیست.

ب ــ این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تأیید یک نسخه آن در مرجع ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی نگهداری می شود.

ج ــ پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آیین نامه مانعی ندارد.

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

«مصوب ۵۲/۱۲/۲۷ مجلس شورای ملی [سابق]»

ماده واحده ــ کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل ـ دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد در مناطق و صنایع همچنین سایر ضوابط فنی و مربوط می باشد، طبق آئین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت هایی که شورای مزبور تعیین خواهد شد تهیه و به موقع اجرا بگذارند[1].

تبصره ۱ : وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها به دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد[2].

تبصره ۲ : در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را طبقه بندی ننمایند وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه های مربوط را با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاوره فنی مذکور بپردازد بعلاوه ده‌درصد هزینه های مشاوره را بعنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نماید[3].

تبصره ۳ : مابه التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های موضوع این قانون همچنین کارگاه‌هایی که قبلاً به موجب مقررات مصوب ۴۹/۳/۷ شورای عالی کار مکلف به طبقه بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.

تبصره ۴ : مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه های موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف، هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۴۰ قانون کار[4] می باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

۱- نک به ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه

۲- نک به تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۳- نک به ماده ۵۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۴- منظور قانون کار مصوب ۱۳۳۷ است. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۶۰

تبصره ۵ : حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار[1] با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هریک سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۱۱/۲۴، در جلسه روز سه شنبه هفتم اسفندماه یکهزاروسیصدوپنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۱- منظور قانون کار مصوب ۱۳۳۷ است، نک به ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مهلت تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی در کارگاه‌های بیش از پانصد نفر

«مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۷ شورای عالی کار»

شورای عالی کار به موازات سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد زمینه های هرچه مناسبتر شغلی و تضمین حقوق مادی و معنوی شایسته تر برای کارگران عزیز، در جلسه مورخ ۶۹/۴/۱۷ در اجرای ماده واحده راجع به قانون طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۵۲/۱۲/۷، ضمن تأکید بر الزامی بودن اجرای قانون مذکور در کلیه کارگاه های مشمول و مکلف نمودن آنان به تهیه طرحهای طبقه بندی طبق نظام ارزیابی، اقدام به تعیین مهلت برای تهیه و اجرای طرحهای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی در کارگاه های بیش از پانصد نفر نمود.

لذا در اجرای مصوبه شورای عالی کار مراتب زیر را اعلام می دارد :

۱ـ کلیه واحدهایی که دارای بیش از پانصد نفر کارگر مشمول قانون کار می باشند و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی بوده و یا طرح آنان قبل از سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است مکلفند نسبت به تهیه و اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی و دستورالعمل اجرایی آن اقدام نمایند. تاریخ اجرای طرح در این کارگاه ها ۱۳۶۹/۱۰/۱۷ می باشد. این کارگاه‌ها بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ طرح طبقه بندی مشاغل خود را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند لیکن ملاک پرداخت مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح از تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۷ می باشد و شامل کلیه کارکنانی که در تاریخ مذکور در کارگاه شاغل بوده اند خواهد گردید.

۲ـ ملاک تشخیص شمول کارگاه از لحاظ تعداد کارکنان، تعداد افرادی است که بر اساس لیست حق‌بیمه پرداختی در تیرماه ۶۹ در کارگاه شاغل بوده باشند.

۳ـ کارگاه های مشمول مفاد بند یک بخشنامه موظفند ضمن ارسال مدارک خود جهت تهیه طرح به وزارت کار و امور اجتماعی شامل مشخصات کارگاه از قبیل تعداد کارکنان، نوع فعالیت و تولید، وضعیت مالکیت و نام سازمان ذی ربط (در صورت تحت پوشش بودن) محل جغرافیایی کارگاه و کل مجموع آخرین مزد و مزایای پرداختی کارگاه، نسبت به معرفی طراح از میان طراحان واجد صلاحیت و نیز معرفی اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند .

تبصره : نحوه انتخاب اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز اعضاء و نیز حدود وظایف آن طبق ضوابط اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری می باشد.

۴ـ در صورت تأیید طراح معرفی شده از طرف وزارت کار و امور اجتاعی، کارگاه مربوطه می بایست نسبت به انعقاد قرارداد با وی طبق ضوابط جاری (بر اساس فرم نمونه قرارداد) اقدام و یک نسخه از آن را به این وزارتخانه جهت تأیید ارسال نماید . اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری و واحدهای اجرایی وزارتخانه در استانها پیگیری و نظارت لازم را در جهت انجام مراحل قرارداد انجام خواهند داد.

۵ ـ در تدوین جدول مزد طرح طبقه بندی، رویه مورد عمل فعلی در زمینه افزایش بار مالی احتمالی ناشی از اجرای طرح کماکان حاکم خواهد بود.

۶ ـ با واحدهایی که از اجرای مفاد این بخشنامه خودداری نمایند مطابق با مقررات تبصره ۲ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها عمل خواهد گردید.

۷ـ مفاد توافقنامه های مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که قبلاً در این وزارتخانه به ثبت رسیده اند کماکان معتبر بوده و بر اساس آنها عمل خواهد شد.

۸ـ اجرای مفاد این بخشنامه مانع از تهیه و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که دارای بیشتر از پانصد نفر کارگر مشمول قانون کار می باشند و بخواهند مطابق با ضوابط موجود بر اساس توافق با کارکنان و تنظیم و ثبت آن در این وزارتخانه قبل از انقضای مهلت تعیین شده اقدام به تهیه و اجرای طرح نمایند، نخواهد گردید.

۹ـ مهلت قانونی برای کارگاه‌های مشمول که دارای زیر پانصد نفر کارگر باشند متعاقباً تعیین و اعلام خواهد شد لیکن این کارگاه ها می توانند کماکان طبق ضوابط موجود در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود اقدام نمایند.

مهلت تهیه و اجرای طرحهای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی در کارگاه‌هایی که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر دارند

در اجرای تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد آیین نامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره مذکور مصوب ۷۱/۲/۱۲[1]، کلیه کارگاه‌هایی که تا تاریخ ۷۲/۴/۱ دارای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر مشمول قانون کار بوده و یا می شوند و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند مکلف اند طرح طبقه بندی مشاغل کارگران خود را بر اساس نظام ارزیابی مشاغل و ضوابط و دستورالعملهای مربوطه تهیه و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به موقع اجراء بگذارند . تاریخ اجرای طرح در این قبیل کارگاه‌ها ۷۲/۴/۱ بوده و مهلت ارائه آن به این وزارتخانه تا ۷۳/۴/۱ تعیین می شود.

تاریخ اجرای طرح در مورد کارگاه هایی که بعد از تاریخ ۷۲/۴/۱ از نظر تعداد کارگران مشمول این بخشنامه می شوند زمانی است که به حد نصاب مذکور (حداقل ۳۰۰ نفر کارگر) برسند و مهلت ارائه طرح برای آنها یک سال پس از تاریخی است که به حد نصاب رسیده باشند.

ضمناً کارگاه های مشمول که بخواهند قبل از الزام قانونی کارگاه مبادرت به تهیه و اجرای طرح بنمایند بر اساس رویه های مورد عمل فعلی با تنظیم توافقنامه اقدام خواهند نمود.

۱- به مقررات همین فصل (سوم) در این مجموعه مراجعه شود

دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن ـــــــ معاونت تنظیم روابط کار ۱۳۷۴/۴/۲۰
وزارت کار و امور در خصوص تعیین تاریخ شمول اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر

در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره یک آن (مصوب ۷۱/۲/۱۲ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی) تاریخ شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که دارای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر کارگر بوده و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند ۷۵/۴/۱ تعیین می شود.

تبصره ۱ : در تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از ۷۵/۴/۱ به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر می رسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند.

تبصره ۲ : تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از ۷۵/۴/۱ شروع به بهره برداری می کنند در صورت داشتن ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر، تاریخ بهره برداری است. در غیر این صورت مشمول تبصره یک خواهند بود.

تبصره ۳ : کلیه کارگاه‌های مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ شمول، طرح طبقه بندی مشاغل خود را بر اساس ضوابط دستورالعمل ها و مقررات مربوط تهیه و به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

تبصره ۴ : بر اساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، مأخذ محاسبه و پرداخت مابه التفاوت افزایش احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح، تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه ذیربط است.

تبصره ۵ : در مورد کارگاه‌هایی که در مهلت تعیین شده اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات ماده ۵۰ قانون کار و تبصره آن عمل خواهد شد.

تبصره ۶ : هر یک از کارگاه‌های مشمول این دستورالعمل در صورت تمایل می تواند قبل از تاریخ ۷۵/۴/۱ نیز با رعایت ضوابط مربوط اقدام به تهیه و اجرای طرح نمایند.

دستورالعمل الزام کارفرمایان به تعمیم طرح طبقه بندی مشاغل به کارگران با قرارداد موقت در اجرای ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار

«مصوب ۷۱۴۸ ـــــــ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار» ۱۳۷۶/۳/۱۰

چون بعضاً از سوی کارگاه‌هایی که بنابه مقتضای فعالیت خود مبادرت به استخدام کارگران با قرارداد موقت می نمایند. سؤالاتی در زمینه نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مطرح می گردد. لذا در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره یک آن مراتب زیر را اعلام می دارد :

۱ـ نظر به این که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در باره کارگران شمول عام دارد و کلیه مقررات آن در مورد کلیه کارگران اعم از دائمی یا موقت لازم الاجراء است، لذا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارگران موقت نیز همانند کارگران دائم در طول مدت قرارداد آنان الزامی است.

۲ـ با عنایت به این که کارگاه‌هایی که تحت عناوین طرح، پروژه و امثال آن فعالیت می کنند و یا مؤسسات خدماتی که به صورت پیمانکار نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و نظایر آنها و یا دستگاه‌های اجرایی دولتی را تأمین نموده و به آنان خدمات پشتیبانی عمومی یا فنی ارائه می دهند، در هر حال دارای مشاغل دائم متناسب با موضوع فعالیت خود هستند، ولو آن که شاغلین این شغلها را به طور موقت استخدام نمایند، ضرورتاً بایستی مشاغل مزبور را قبلاً ارزیابی و با تعیین سطح گروه و مزد شغل مطابق با نظام ارزیابی موضوع ماده ۴۸ قانون کار به هنگام استخدام یا تمدید قرارداد کارگران آنان را بر حسب شغل مورد تصدی با طرح تطبیق نمایند.

۳ـ نرخ پایه های سنواتی کارگران موضوع این دستورالعمل، متناسب با گروه شغل مورد تصدی همانند سایر کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مطابق با دستورالعمل موضوع تبصره ۱ بند ۲ مصوبه ۷۵/۱۲/۲۶ شورای عالی کار و تغییرات بعدی آن تعیین می گردد.

۴ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها موظفند نسبت به شناسایی و ابلاغ موارد قانونی و راهنمایی کارگاه‌های موضوع این دستورالعمل در حیطه نظارت خود اقدام و با هماهنگی با اداره کل بهره وری و مزد پیگیریهای لازم را در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این کارگاه‌ها به عمل آورند.

۵ ـ تاریخ شمول طرح در کارگاه‌های دایر موضوع این دستورالعمل ۷۶/۴/۱ و در باره سایر کارگاه‌هایی که بعداً فعالیت خود را آغاز می کنند، تاریخ شروع به کار آنان است.

۶ ـ با کارگاه‌هایی که از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خودداری یا در تهیه و اجرای آن تأخیر نمایند برابر ماده ۵۰ قانون کار و تبصره آن عمل می شود.

از قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه

«مصوب مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۷ مجلس شورای ملی [سابق]»

تبصره ۴ : مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه های موضوع تبصره ۲[1] در صورت بروز اختلاف، هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۴۰ قانون کار[2] می باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم الاجراست.

۱- حکم تبصره ۲ عیناً و با تغییرات جزئی در عبارت در ماده ۵۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ آمده است.
۲- منظور قانون کار مصوب ۱۳۳۷ است که با توجه به ملغی شدن آن صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۴۰ آن قانون به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران محول شده است.

دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

مقدمه

با شروع اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در کشور، موضوع نظارت مشترک کارگران و کارفرمایان مورد پذیرش واقع شد و طبق مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل که در سال‌های ۵۳ ـ ۵۲ تدوین و تصویب گردید نظارت کارگران بر طبقه بندی مشاغل به این ترتیب پیش‌بینی شد که پس از تهیه طرح طبقه بندی که توسط دفتر مشاوره فنی و با نظارت کارفرما صورت می‌گیرد و تصویب طرح در وزارت کار و امور اجتماعی طرح تهیه شده قبل از آن که به مورد اجرا گذارده شود بایستی به تأیید نماینده کارگران نیز برسد. البته این نحوه نظارت که نماینده کارگران بدون داشتن دخالت در مراحل تهیه طرح و احیاناً عدم اطلاع و آگاهی از مسائل طبقه بندی مشاغل صرفاً در مرحله اجرایی شدن طرح اظهارنظر نماید موجب مشکلاتی در عمل می گردید. لکن به هر حال در طرح‌های طبقه بندی مشاغل که تا قبل از انقلاب تهیه و به مورد اجرا گذارده می شد ترتیب فوق رعایت می‌گردید. پس از انقلاب اسلامی و تدوین نظام ارزیابی مشاغل از سوی وزارت متبوع، در مورد چگونگی نظارت مشترک کارفرمایان و کارگران بر مراحل تهیه و اجرای طرح و با توجه به مشکلات و تجربیات حاصله پیش بینی گردید تا با تشکیل کمیته ای بنام کمیته طبقه بندی مشاغل متشکل از دو نفر بعنوان نمایندگان مدیریت، دو نفر بعنوان نمایندگان کارگران و یک نفر به عنوان نماینده سرپرستان این نظارت از طریق کمیته مزبور انجام شود و این کمیته در عین حال وظیفه داشته باشد تا در مراحل مختلف کار تهیه طرح با دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل همکاری و مساعدت نماید. با توجه به این که به تشکیل چنین کمیته ای در مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل اشاره ای نشده بود، لذا تشکیل کمیته و فعالیت آن بر اساس توافق حاصله میان کارفرما و کارگران انجام می شد تا آن که با اجرایی شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۶۹/۱۲/۱۴ طبق ماده ۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان مکلف گردیدند تا نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل طبق نظام ارزیابی مشاغل اقدام نمایند که به این ترتیب کمیته طبقه بندی مشاغل بعنوان یکی از لواحق نظام ارزیابی اعتبار قانونی یافت و در ماده ۴۹ قانون کار به صراحت از کمیته طبقه بندی مشاغل نامبرده شد. به منظور شفاف شدن شرایط و نحوه انتخاب اعضای کمیته و وظایف آن دستورالعملی به شماره ۲۶۳۸۰/ن مورخ

۷۰/۱۰/۱۶ توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت (اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری سابق) تهیه گردید که تاکنون نحوه تشکیل کمیته و چگونگی انجام وظایف توسط کمیته طبقه بندی بر طبق دستورالعمل فوق صورت می گیرد. اینک با توجه به اصلاحات انجام شده در نظام ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل و سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با طبقه بندی، دستورالعمل مربوط به کمیته های طبقه بندی مشاغل نیز با توجه به گذشت ۱۶ سال از تدوین اولیه آن مورد بازنگری و اصلاح واقع شد. لذا با عنایت به ماده ۴۹ قانون کار و در اجرای تبصره بند ۳ مصوبه ۶۹/۴/۱۷ شورایعالی کارضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار به شرح زیر می باشد :

تعاریف

کمیته : منظور کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار می باشد.

اداره کل : منظور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت می باشد.

مدیریت : مدیریت کارگاه

۱ــ ترکیب اعضاء :

کمیته متشکل از افراد زیر است :

الف ــ دو نفر نماینده کارکنان از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کار کارگاه یا سایر تشکلات قانونی کارگاه

ب ــ دو نفر نماینده مدیریت (کارفرما) که باید حداقل یکی از آنان از مسئولین امور اداری یا کارگزینی کارگاه باشد.

ج ــ یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان

منظور از سرپرستان، افرادی هستند (غیر از مدیران) که بر اساس شغل سازمانی عهده دار سرپرستی یک یا چند نفر، مسئولیت یک قسمت یا واحد سازمانی بوده و دارای عناوینی از قبیل سرپرست، رئیس و نظایر آن می باشند.

تبصره ۱ : در صورتی که نماینده سرپرستان در حین عضویت در کمیته طبقه بندی به شغل دیگری که ماهیت سرپرستی نداشته باشد منصوب گردد این تغییر شغل مانع از ادامه فعالیت وی در کمیته به عنوان نماینده سرپرستان نخواهد گردید.

تبصره ۲ : در کارگاه‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا تشکلات قانونی می باشند نمایندگان کارگران با رأی اکثریت کارگران انتخاب می شوند. در صورتی که در انتخاب نمایندگان کارگران هیچ

یک از داوطلبان اکثریت نصف بعلاوه یک آراء را کسب ننماید اکثریت نسبی کافی بوده و فردی که بیشترین رأی را کسب نماید انتخاب می گردد.

تبصره ۳ : اداره کار و امور اجتماعی محل می تواند در صورت ضرورت نماینده یا نمایندگانی را برای نظارت بر امر انتخاب اعضای کمیته اعزام نماید.

۲ـ مدت عضویت :

عضویت در کمیته تابع محدودیت زمانی نیست و تغییر هریک از اعضای کمیته و انتخاب عضو یا اعضای جدید به ترتیب مقرر در بند یک و سایر موارد آتی صورت می گیرد.

۳ـ شرایط لازم برای داوطلب شدن در کمیته :

الف ـ اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه

ب ـ دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه در مورد نمایندگان کارکنان و سرپرستان

ج ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

د ـ طی دوره آموزشی مربوط به طبقه بندی مشاغل و موفقیت در آزمون مربوطه

تبصره ۱ : در کارگاه‌هایی که به لحاظ شرایط استثنایی، امکان انتخاب برخی از اعضای کمیته با شرایط تحصیلی مقرر در بند «ج» وجود نداشته باشد انتخاب کنندگان می توانند با نظر اداره کل کار و امور اجتماعی محل فرد یا افراد دیگری را که دارای حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی باشند انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره ۲ : اعضای کمیته هایی که قبل از صدور این دستورالعمل انتخاب و شروع به فعالیت نموده اند مادامی که عضویت آنان معتبر است از محدودیت بند «ج» مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳ : کارگاه‌هایی که مدت تأسیس آن کمتر از دو سال باشند از رعایت شرط مندرج در بند «ب» مستثنی می باشند.

۴ـ آموزش و آزمون اعضای کمیته :

هریک از اعضای کمیته باید پس از انتخاب شدن دوره آموزشی لازم را بر اساس ضوابط اداره کل طی نموده و در آزمون مقرر موفقیت حاصل نمایند در صورت دو بار قبول نشدن در آزمون مقرر، با اعلام اداره کل انتخاب کنندگان باید با رعایت این دستورالعمل فرد دیگری را انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره : اداره کل با هماهنگی ادارات کل کار و امور اجتماعی اقدامات لازم را برای برگزاری آزمون اعضای کمیته بعمل خواهد آورد. گواهینامه های صادره در خصوص موفقیت در آزمون مادام که توسط اداره کل لغو نشده باشند از نظر عضویت در کمیته کارگاه‌های دیگر نیز معتبر خواهد بود.

۵ـ خاتمه عضویت :

عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می پذیرد :

الف ـ استعفا

ب ـ قطع رابطه با کارگاه

ج ـ برکناری توسط انتخاب کنندگان

در هریک از حالات فوق انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد.

حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رأی در کمیته بلامانع می باشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.

تبصره ـ در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضای قدیم می توان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.

۶ـ وظایف کمیته :

وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل دو بخش می باشد :

الف ـ وظایف کمیته قبل از تصویب طرح طبقه بندی مشاغل :

با شروع کار تهیه طرح طبقه بندی مشاغل، وظایف کمیته همکاری با مدیریت و طراح طبقه بندی مشاغل در مراحل تهیه طرح طبقه بندی به شرح زیر است :

۱ـ کمک در امر جمع آوری اطلاعات راجع به شاغلین و مشاغل آنان از طریق پرسشنامه و مشاهده و مصاحبه و راهنمایی کارکنان و سرپرستان آنان در مورد چگونگی تکمیل پرسشنامه، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه ها

۲ـ بررسی و اظهارنظر راجع به شناسنامه شغلی تنظیمی توسط طراح

۳ـ بررسی گزارش اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شامل جداول تطبیق وضع کارکنان و مزد تنظیمی توسط طراح طبقه بندی و اظهارنظر راجع به صحت و سقم اطلاعات داده شده

۴ـ رسیدگی به اعتراضات کارکنان با همکاری طراح در خصوص چگونگی اجرای طرح

در صورتی که کمیته به دلایلی از تأیید طرح طبقه بندی و یا گزارش اجرای طرح خودداری نماید، با اعلام مراتب توسط کمیته یا طراح یا مدیریت کارگاه به اداره کل و یا اداره کل اجرایی موضوع توسط کارشناس ناظر بر تهیه طرح بررسی و در صورت تأیید نظرات کمیته، مدیریت و طراح بایستی نسبت

به اعمال آن نظرات در تهیه طرح اقدام نمایند. در غیر این صورت غیرقابل پذیرش بودن نظرات کمیته به اعضا اعلام خواهد گردید.

ب ـ وظایف کمیته پس از تصویب و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل :

۱ـ نظارت بر حسن اجرای طرح

۲ـ اعلام نظر در موارد ارتقاء و تغییر شغل کارکنان

۳ـ تطبیق وضع کارکنان جدیدالاستخدام

۴ـ بررسی شناسنامه های شغلی جدید در موارد تهیه متمم و اصلاحیه

۵ـ رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات کارگران در ارتباط با مسائل طبقه بندی مشاغل و نظایر آن و ارائه پیشنهادات به مدیریت

۶ـ و سایر مواردی که در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده است.

۷ـ نحوه اعتبار تصمیمات کمیته :

تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رأی حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد معتبر خواهد بود.

تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذیربط اعلام می شود.

۸ـ موارد مختلف :

الف ـ هرگاه مدیریت بدون رعایت نظر کمیته در مواردی که نیاز به اظهارنظر کمیته می باشد اقدام نماید کمیته یا هریک از اعضای آن به محض اطلاع مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل کتباً گزارش و درخواست رسیدگی می نماید.

ب ـ مدیریت امکانات مناسب از قبیل محل کار و ابزار و وسایل لازم را برای تشکیل جلسات کمیته و نیز اطلاعات و سوابق مورد لزوم را در زمینه موارد ارجاعی در اختیار کمیته قرار می دهد.

ج ـ مدیریت کلیه مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و نظایر آن ها را که از سوی مراجع ذیربط در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا وظایف مرتبط با کمیته ابلاغ می شود، به کمیته اعلام می نماید.

این دستورالعمل در ۸ بند و ۸ تبصره جایگزین دستورالعمل شماره ۲۶۳۸۰/ن مورخ ۷۰/۱۰/۱۶ می گردد.

آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

«مصوب تیرماه ۱۳۸۹ وزیر کار و امور اجتماعی»

مقدمه

برای اولین بار در قانون کار مصوب ۱۳۳۷ به اجرای طبقه بندی مشاغل کارگری اشاره شده بود که به علت عدم پیش بینی مکانیسم اجرایی مؤثر، منجر به اجرای طبقه بندی مشاغل در مورد مشمولین قانون کار نگردید از این رو نسبت به تدوین و تصویب قانون جامع تری جدا از قانون کار تحت عنوان ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل شامل یک ماده و ۵ تبصره اقدام گردید که تصویب قانون مذکور راه را برای اجرای طبقه بندی مشاغل باز نمود در تبصره یک قانون ماده واحده مصوب ۵۲/۱۲/۷ پیش بینی گردید که تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل بایستی توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی صورت گرفته و چگونگی نظارت بر کار آنان توسط شورایعالی کار تعیین گردد. شورایعالی کار البته مصوباتی در خصوص نحوه فعالیت این دفاتر تهیه نموده بود لکن با تجدید نظر در مصوبات قبلی در تاریخ یکم مهرماه سال ۱۳۶۹ آیین نامه جامع تری را که توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت (اداره کل مزد و بهره وری) تهیه شده بود، تصویب نمود که این آیین نامه اکنون مورد اجرا می باشد. به دلیل رویکردهای جدید وزارت کار و امور اجتماعی و تجربیات حاصل از اجرای آیین نامه مذکور و نیز لزوم اعمال تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام گردید. آیین نامه پیشنهادی با در نظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مبنی بر لزوم تأیید صلاحیت افراد و مؤسسات توسط وزارت کار و امور اجتماعی در موقع صدور مجوز فعالیت در زمینه طبقه بندی مشاغل و نیز با توجه به تبصره یک ماده واحده فوق الذکر (اعتبار قانونی ماده واحده طبق نظر دفتر حقوقی به شماره نامه ۵۶۷۵۵ مورخ ۷۳/۴/۱۸[1] و مشاور حقوقی وزارت متبوع به شماره نامه ۵۶۸۱۶ مورخ ۸۸/۶/۸ و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه های شماره ۲۵۲ الی ۲۵۹ مورخ ۸۶/۴/۱۷ به قوت خود باقی می ماند) مبنی بر لزوم نظارت بر فعالیت دفاتر مشاوره فنی پس از اخذ مجوز و فعالیت آنان به نحوی تنظیم شده است که تأمین کننده هر دو قانون بوده و نظارت کامل بر فعالیت های دفاتر از نظر تشکیل و نحوه فعالیت آنان باشد و نیز نحوه نظارت بر فعالیت آنان پس از تأسیس و تصویب آیین نامه پیشنهادی توسط شورایعالی کار انجام خواهد گردید.

در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار و تبصره یک قانون ماده واحده اجرای طبقه بندی مشاغل مبنی

۱- در خصوص تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۲

بر لزوم تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات جهت فعالیت در زمینه طبقه بندی مشاغل به صورت تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان، به موجب مفاد این آیین نامه خواهد بود.

تعاریف :

کارشناس یا کارشناسان : منظور فرد یا افرادی هستند که صلاحیت فنی و تخصصی آنها طبق ضوابط این آیین نامه بعنوان کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل تأیید گردیده است.

مؤسسات : منظور از مؤسسات در آیین نامه واحدهایی می باشند که طبق ماده ۳ این آیین نامه مشخص گردیده و می توانند نسبت به اخذ مجوز و تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند.

دفتر یا دفاتر : منظور دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع این آیین نامه می باشند.

اداره کل : منظور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت می باشد.

واحدهای تابعه : منظور سازمانها یا ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها می باشند.

مجوز : منظور از مجوز پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل جهت تأسیس دفتر یا دفاتر در زمینه طبقه بندی مشاغل در مدت زمان معین صادر می گردد.

کارآموز : منظور از کارآموز در این آیین نامه فردی است که در آزمون کتبی و مصاحبه برای اخذ مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل موفقیت حاصل نموده است و از طرف اداره کل برای انجام کار عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی برای همکاری در تهیه طرح طبقه بندی معرفی شده است.

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ : افراد یا مؤسسات می توانند با اخذ مجوز طبق ضوابط این آیین نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر مشاوره فنی جهت تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل برای کارگاه‌های مشمول قانون کار اقدام نمایند.

ماده۲ : صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل بر اساس مفاد این آیین نامه به عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گیرد و در مورد مؤسسات صدور مجوز تأسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

ماده ۳ : منظور از مؤسسات موضوع ماده یک، مؤسسات زیر که اختصاراً در این آیین نامه مؤسسات مجاز نامیده می شوند، می باشد که این مؤسسات می توانند با تأسیس دفتر امور طراحی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها را انجام دهند.

الف ــ مؤسسات خصوصی که بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده و انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنان باشد.

ب ــ دفاتر مهندسی مشاور مدیریت مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه

ج ــ مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، مؤسسات عمومی (شهرداری ها ـ سازمان تأمین اجتماعی و ...)، نهادها و ... که در قانون تأسیس آنها انجام امور طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها پیش بینی شده باشد.

تبصره ۱ــ کارشناسانی که بخواهند با مؤسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند مجوز آنان مادام که با مؤسسات مذکور همکاری داشته باشند اخذ و ضبط گردیده و همزمان با فعالیت در این مؤسسات، مستقلاً مجاز به فعالیت نخواهند بود.

تبصره ۲ــ تشکلات کارگری و کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایی، کانون عالی شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور) نیز می توانند با رعایت ضوابط این آیین نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام نمایند.

ماده ۴ : به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و انجام وظایفی که در این آیین نامه مقرر شده هیأتی متشکل از افراد زیر در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود :

ـ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

ـ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی

ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی

ـ یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی از طرف شورایعالی کار

ـ یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف شورایعالی کار

ـ یک نفر نماینده دولت با انتخاب و معرفی از طرف شورایعالی کار

ـ یک نفر کارشناس مجرب طبقه بندی مشاغل وزارت کار بنابه پیشنهاد مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت و تأیید معاونت روابط کار به عنوان عضو و دبیر هیأت

هیأت نسبت به موارد زیر اقدام و اتخاذ تصمیم می نماید :

الف : بررسی و تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده ۲

ب : رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آیین نامه با توجه به آرای هیأت های استانی موضوع ماده ۱۹

ج : بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آیین نامه و در صورت تأیید هیأت پیشنهاد به شورایعالی کار

د : تصمیم گیری در خصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی

هـ: تصویب دستورالعمل ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت دفاتر مشاوره فنی تدوین شده توسط اداره کل

و : تصمیم گیری در خصوص تعیین اولویت شرکت کنندگان از نظر قبولی در آزمون برای تأسیس دفتر در استانهای کشور با توجه به نیاز هر استان

فصل دوم ــ در تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی

ماده ۵ : دفاتر موضوع این آیین نامه بایستی دارای مکان مشخصی که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می شود، بوده و نیز امکاناتی نظیر خط تلفن ثابت و دورنگار داشته باشند.

تبصره : هرگونه تغییر و تحول در مکان دفاتر مشاوره فنی بایستی ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع واحدهای تابعه استانی و اداره کل برسد. (فرم شماره ۱)

ماده ۶ : مسئولیت قانونی دفاتر با افراد و مؤسساتی است که مجوز به نام آنان صادر می شود و در صورتی که صاحبان مجوز دو یا چند نفر باشند متضامناً مسئول خواهند بود.

تبصره : مجوز دفتر مشاور فنی قابل انتقال به غیر نیست.

ماده ۷ : دفاتر می توانند از خدمات سایر کارشناسان که صلاحیت آنان به تأیید رسیده است با جلب همکاری آنان در تهیه و طراحی طبقه بندی مشاغل و با اخذ نظر از واحدهای تابعه استانی و موافقت اداره کل استفاده نمایند. این قبیل کارشناسان مادام که با دفاتر مشاوره فنی دیگری همکاری دارند خود مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لاکن می بایست مسئولیت تهیه طرح را در چارچوب سهمیه خود بر عهده داشته و نام آنان بعنوان کارشناس مجری طرح بایستی در قراردادهای تهیه طرح قید گردد و همکاری لازم را با دفتر ذیربط بعمل آورند.
استفاده از سهمیه تعداد مشاغل این کارشناسان با رعایت ماده ۱۲ این آیین نامه صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ : دفاتر مشاوره فنی موظف می باشند که مشخصات کارشناسانی که با آنان همکاری می نمایند در فرمی که از سوی اداره کل تنظیم می گردد قید و به واحدهای تابعه ذیربط اعلام نمایند. (فرم شماره ۲)

تبصره ۲ : هرگونه تغییر در تعداد کارشناسان شاغل در دفاتر مشاوره فنی باید به اطلاع اداره کل یا واحدهای استانی برسد. (فرم شماره ۲)

ماده ۸ : کلیه دفاتر موضوع ماده ۱ و نیز مؤسسات مجاز موضوع ماده ۳ بایستی در چارچوب نظام طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط اقدام و با اداره کل و واحدهای تابعه استانی در کلیه زمینه های مرتبط با طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند.

ماده ۹ : کلیه دفاتر و مؤسسات موضوع ماده ۱ و ۳ مکلفند به منظور توجیه و آشنایی اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه مربوط ترتیب آموزش های لازم را بر اساس مواد و معیارها و برنامه های آموزشی تهیه شده توسط اداره کل و همچنین مدرسین مورد تأیید اداره کل مذکور به صورت حضوری فراهم آورند.

ماده ۱۰ : مجوز هریک از دفاتر که ۳ سال متوالی هیچگونه فعالیتی در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا فعالیت های جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن نداشته باشند با نظر اداره کل و واحدهای تابعه استانی لغو خواهد گردید و صدور مجوز برای فعالیت مجدد دفتر موکول به طرح درخواست از سوی فرد ذیربط و بررسی آن در هیأت موضوع ماده ۴ و نظر هیأت خواهد بود.

در صورت لزوم با توجه به گزارش واحدهای تابعه استانی و نظر اداره کل می توان صدور مجوز برای فعالیت مجدد را موکول به طی دوره کارآموزی مجدد نمود.

ماده ۱۱ : تعرفه قیمت ها بابت حق الزحمه تهیه طرح طبقه بندی مشاغل شامل : تدوین شناسنامه های شغلی، ارزیابی مشاغل، تهیه جدول مزد و تطبیق وضع کارکنان با طرح بر اساس تعداد کارکنان کارگاه وتعرفه قیمت ها بابت تهیه اصلاحیه ومتمم طرح های طبقه بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه های شغلی، ارزیابی مشاغل و تطبیق کارکنان بر اساس تعداد مشاغل اصلاحی می باشد. جدول مربوط به تعرفه قیمت های موضوع این ماده برای سال ۱۳۸۹ ضمیمه این آیین نامه می باشد.

تبصره : نرخ های مندرج در جدول پیوست با در نظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی کارگاه‌ها حداکثر هر ۳ سال یک بار با پیشنهاد اداره کل و تأیید هیأت موضوع ماده ۴ این آیین نامه و تصویب شورایعالی کار تعدیل و اصلاح خواهد گردید.

ماده ۱۲ : تعداد مشاغل مجاز برای ارزیابی به ازای هر کارشناس شاغل در دفاتر در طی یک سال ۵۰۰ شغل می باشد.

تبصره ۱ : افزایش سهمیه هریک از دفاتر بیش از سهمیه تعیین شده با توجه به عملکرد دفاتر و ارزیابی بعمل آمده با موافقت اداره کل بلامانع می باشد.

تبصره ۲ : سهمیه مجاز مشاغل مورد ارزیابی برای دفاتر به ازای پذیرش هر کارآموز موضوع مواد ۱۰،

۱۵ و ۱۷ این آیین نامه تا ۲۰ درصد (۲۰٪) تعداد مشاغل مجاز مقرر در این ماده با نظر اداره کل قابل افزایش است.

ماده ۱۳: قرارداد طراحی طبقه بندی مشاغل طبق نمونه تیپ اداره کل تنظیم خواهد شد قرارداد توسط مدیریت و مسئول یا مسئولین دفاتر یا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء می شود لیکن باید نام کارشناس یا کارشناسانی که مجری عملیات قرارداد هستند در آن قید گردد و قرارداد قبل از شروع عملیات جهت تطبیق با ضوابط به تأیید اداره کل برسد.

فصل سوم ــ در تأیید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان

ماده ۱۴: تأیید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۱ با داشتن شرایط زیر و پذیرفته شدن در آزمون مقرر، توسط هیأت موضوع ماده ۴ این آیین نامه صورت می گیرد.

۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۲ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح

۳ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی

۵ـ داشتن حسن شهرت

۶ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷ـ برخورداری از سلامت روانی و جسمانی به ترتیبی که مانع از کار طراحی طبقه‌بندی مشاغل نشود

۸ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

۹ـ حداقل سن سی سال تمام

۱۰ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر با ۴ سال ـ لیسانس با ۶ سال و فوق دیپلم با ۸ سال و دیپلم با ۱۰ سال سابقه تجربی مؤثر در زمینه طبقه بندی مشاغل کارگری با تأیید اداره کل

تبصره ۱: آزمون کتبی در موارد زیر انجام می شود :

ـ قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی

ـ آمار مقدماتی

ـ اصول طبقه بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی

تبصره ۲ : افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی بعنوان کارشناس (طراح طبقه بندی) مورد تأیید قرار گرفته اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد با رعایت سایر ضوابط این آیین نامه بعنوان کارشناس شناخته می شوند.

ماده ۱۵ : افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر بر اساس این آیین نامه انتخاب می شوند باید به صورت مشارکت در تهیه حداقل یک طرح، در یکی از دفاتر کارآموزی نمایند. این قبیل افراد به عنوان «داوطلب کارشناسی» طبقه بندی مشاغل شناخته می شوند در صورتی که پس از تصویب طرح، عملکرد آنان از سوی هیأت موضوع ماده ۴ مورد تأیید قرار گیرد نسبت به صدور گواهی تأیید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناس طبقه بندی از سوی اداره کل اقدام خواهد گردید (فرم شماره ۳)

تبصره ۱ : افرادی که قبلاً درتهیه وتصویب حداقل دو طرح طبقه بندی مشاغل مشارکت فعال داشته اند و این موضوع مورد تأیید اداره کل قرار گیرد می توانند با تصویب هیأت موضوع ماده ۴ این آیین نامه از طی دوره کارآموزی مقرر در این ماده معاف شوند.

تبصره ۲ : برای کارشناسانی که گواهی تأیید صلاحیت فنی و تخصصی آنان طبق این آیین نامه صادر شده است (فرم شماره ۴) در صورتی که درخواست تأسیس دفتر مشاوره فنی نمایند، (فرم شماره ۵) و همچنین در بخش دولتی یا خصوصی و مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادها و نظایر آن اشتغال تمام وقت نداشته باشند پروانه تأسیس دفتر مشاوره فنی (فرم های شماره ۶ و ۷) برای آنان صادر خواهد گردید.

تبصره ۳ : در صورتی که از تاریخ صدور گواهی تأیید صلاحیت فنی و تخصصی ظرف مدت ۳ سال از سوی کارشناسان مربوط (مشمولین تبصره ۲) نسبت به درخواست و اخذ پروانه دفتر مشاوره فنی اقدام نشود مشمول ماده ۱۰ این آیین نامه واقع خواهد گردید.

تبصره ۴ : هیچ کارشناسی نمی تواند جز از طریق تأسیس دفتر مشاوره فنی و یا فعالیت در یکی از دفاتر تأسیس شده (طبق ماده ۷ این آیین نامه) در زمینه تهیه طرح های طبقه‌بندی مشاغل فعالیت نماید.

ماده ۱۶ : اداره کل و واحدهای تابعه از همکاری تشکل کارفرمایی قانونی ذیربط (انجمن صنفی کارفرمایی و یا کانون مربوط) در امور مربوط به تشکیل و نظارت بر فعالیت دفاتر با رعایت مقررات قانونی و از طریق تنظیم تفاهم نامه بهره مند خواهند گردید.

ماده ۱۷: کلیه دفاتر موظفند به نسبت تعداد کارشناسان خود بر اساس سهمیه هایی که برای آنان از سوی اداره کل تعیین می شود کارآموزی داوطلبان کارشناسی موضوع ماده ۱۵ را عهده دار گردند.

عملکرد این افراد پس از طی دوره کارآموزی، مجدداً توسط اداره کل و واحدهای تابعه استانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و هرگاه دفتر مشاوره فنی در مورد عملکرد کارآموز مسامحه نموده باشد بر اساس موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این آیین نامه با دفتر ذیربط رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸ : مدیران کل و معاونان اداره کل با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در پست های سازمانی و همچنین رؤسای ادارات، کارشناسان، کاردانان و کمک کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار عملی در امر طبقه بندی مشاغل (که احکام کارگزینی آنان برای مدت مذکور و در یک یا مجموعه ای از پست های سازمانی : طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری باشد) و پس از فراغت از خدمت، متقاضی صدور مجوز کارشناسی طبقه بندی و تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه بندی باشند از شرکت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرایط فوق حسب تأیید هیأت موضوع ماده ۴ صادر می‌گردد.

تبصره ۱ : مدیران کل واحدهای تابعه استانی و معاونان روابط کار این واحدها در صورت داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در پستهای سازمانی مربوط و تأیید صلاحیت آنان از نظر تسلط بر ضوابط طبقه بندی مشاغل به تشخیص هیأت ماده ۴ می توانند مشمول معافیت فوق واقع گردند.

تبصره ۲ : با نظر هیأت ماده ۴ و با در نظر گرفتن شرایط شغلی و عملکرد متقاضیان مشمول این ماده و تبصره ۱ می توان در صورت لزوم نسبت به تعیین دوره کارآموزی برای آنان اقدام نمود.

تبصره ۳ : کارکنان واحدهای تابعه استانی واجد شرایط این ماده چنانچه حاضر به فعالیت در استان مربوط شوند سابقه کار عملی از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش می یابد.

فصل چهارم ــ رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان

ماده ۱۹ : در صورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هریک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی، مدیران کارگاه‌ها، کمیته های طبقه بندی، شوراهای اسلامی و دیگر افراد ذیربط و احراز احتمال تخلف موضوع ابتدا در هیأت استانی و سپس در هیأت موضوع ماده ۴ مورد رسیدگی واقع می گردد.

تبصره ۱ : هیأت استانی متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی (رئیس هیأت) ، معاون روابط کار یا رئیس روابط کار، رئیس بازرسی کار، رئیس حراست و کارشناس طبقه بندی مشاغل استان (دبیر هیأت) و کارشناس حقوقی استان بدون داشتن حق رأی تشکیل و تصمیمات آن در

اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ این دستورالعمل با اکثریت آرا خواهد بود. در غیاب مدیرکل کار و امور اجتماعی با موافقت او معاون روابط کار ریاست هیأت را عهده دار خواهد بود.

تبصره ۲ : در صورت اعتراض مسئولان و کارشناسان دفاتر نسبت به رأی صادره از سوی هیأت استانی می‌توانند مدارک و مستندات خود را به اداره کل جهت طرح در هیأت موضوع ماده ۴ ارائه نمایند.

تبصره ۳ : تصمیمات هیأت استانی در مورد تعلیق فعالیت دفتر صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهد بود.

ماده ۲۰ : اهم موارد قابل رسیدگی به قرار زیر است :

الف ــ دادن گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با تهیه طرح به هریک از مراجع ذیصلاح

ب ــ واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد طراحی طبقه بندی به سایر اشخاص بدون هماهنگی با اداره کل و واحدهای تابعه استانی

ج ــ سهل انگاری در توجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان

د ــ تخطی از نظام ارزیابی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی، ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط

هـ ــ سهل انگاری و مسامحه در تهیه مراحل طرح به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود

و ــ عدم همکاری در زمینه مسائل مرتبط با اداره کل، واحدهای تابعه استانی و شهرستانی در صورت اقتضاء

ز : هرگونه اقدام در زمینه مرتبط با طبقه بندی مشاغل یا سیستم های مزدی و نظایر آنها بدون هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی بطوری که طبق تشخیص وزارتخانه مذکور دارای آثار سوء و تبعات منفی باشد.

ح : عدم همکاری مؤثر با کارشناسان بررسی کننده طرح یا اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه

ط : هرگونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر

ی : عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد ۱۵ و ۱۷ یا مسامحه در مورد آنان

ک : انجام هرگونه عملی که مغایر با شئون شغلی کارشناسی یا دفتر مشاوره فنی باشد.

ل : عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات پرسنل در هنگام اجرای طرح و پس از صدور احکام کارگران در مهلت های تعیین شده در قرارداد

م : عدم ارائه طرح کامل در فرجه زمانی از تاریخ عقد قرارداد بدون دلایل توجیهی

ماده ۲۱ : چگونگی ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آیین نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط اداره کل تهیه و به تأیید هیأت موضوع ماده ۴ می رسد و هر سال اشخاص مذکور بر اساس آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. چنانچه بر اساس معیارهای مقرر در دستورالعمل نمرات مکتسبه کمتر از میزان مقرر باشد برابر مفاد دستورالعمل با آنان برخورد خواهد شد.

ماده ۲۲ : تصمیماتی که در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ در مورد متخلفین اتخاذ خواهد شد به قرار زیر است :

الف : تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی توسط هیأت استانی

ب : تعلیق مجوز کارشناسی و دفتر برای مدت ۶ ماه تا یک سال ضمن تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا توسط هیأت استانی

ج : تعلیق مجوز فعالیت کارشناس و دفتر بیش از یکسال و حداکثر تا دو سال توسط هیأت موضوع ماده ۴ با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا

د : لغو مجوز کارشناس و دفتر برای همیشه توسط هیأت موضوع ماده ۴

تبصره : مدت تعلیق مجوز موضوع بندهای (ب و ج) جزء مدت مقرر در ماده ۱۰ محسوب می گردد.

ماده ۲۳ : این آیین نامه در ۴ فصل ۲۳ ماده و ۲۲ تبصره در تاریخ ۸۹/۵/۱۷ به تصویب شورایعالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آیین نامه مصوب مورخ ۶۹/۷/۱ شورایعالی کار خواهد بود.

بسمه تعالی

اداره کل

بدینوسیله آخرین وضعیت از نشانی و شماره تلفن و دورنگار خود را اعلام می دارم

نام و نام خانوادگی کارشناس (طراح) :
نام دفتر مشاوره فنی :
آدرس کامل دفتر :
شماره تلفن دفتر :
شماره تلفن تماس :
شماره تلفن همراه :
شماره دورنگار :

تاریخ امضاء

فرم شماره (۱)

بسمه تعالی

اداره کل

نظر به آن که خانم / آقای دارای گواهی کارشناسی طبقه بندی مشاغل بوده و صلاحیت تخصصی و فنی نامبرده به عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل به تأیید آن اداره کل رسیده است خواهان همکاری با این دفتر می باشند لذا خواهشمند است موافقت آن اداره کل را به این دفتر اعلام نمایید ضمناً این دفتر متعهد می گردد در صورت قطع همکاری نامبرده با این دفتر مراتب را سریعاً به آن اداره کل اعلام نماید. ضمناً آقای / خانم که دارای مجوز کارشناسی طبقه بندی می باشند در حال حاضر در این دفتر فعالیت می نمایند.

دفتر مشاوره فنی

امضاء :

اینجانب نام : نام خانوادگی : شماره شناسنامه : تاریخ تولد :

نام پدر : کد ملی : دارای گواهی کارشناسی طبقه بندی مشاغل

به شماره مورخ و پروانه کار به شماره مورخ متقاضی

همکاری با دفتر مشاوره فنی می باشم. و در صورت موافقت آن اداره کل متعهد می گردم پروانه کار صادره خود را به آن اداره کل تحویل نمایم و تا زمانی که با دفتر مشاوره فنی همکاری می نمایم به صورت مستقل فعالیتی نداشته باشم و کلیه ضوابط و مقررات مربوط را رعایت نمایم.

امضاء

فرم شماره (۲)

جناب آقای / سرکار خانم

مسئول دفتر مشاوره فنی

نظر به این که آقای / خانم در آزمون کتبی کارشناسی طبقه بندی مشاغل مورخ شرکت نموده و آزمون مذکور و دیگر مراحل مربوطه را با موفقیت طی نموده اند در اجرای ماده آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مصوب شورایعالی کار برای طی مرحله کارآموزی به آن دفتر معرفی می گردند.

مقتضی است نام کارگاه / شرکت که تهیه طرح طبقه بندی مشاغل آن به عنوان انجام مرحله کارآموزی بایستی توسط نامبرده و با نظارت آن دفتر انجام شود را به این اداره کل و با قید تاریخ شروع کار اعلام نمایید.

لازم است گزارش کارآموزی هر ماهه و بر اساس فرم پیوست تکمیل و به این اداره کل ارسال گردیده و در پایان مرحله تهیه طرح نیز گزارش جامعی توسط آن دفتر در خصوص وضعیت انجام کارآموزی توسط کارآموز به این اداره کل اعلام شود.

مدیرکل

فرم شماره (۳)

بسمه تعالی

فرم گزارش ماهانه کارآموزی داوطلبان کارشناسی طبقه بندی مشاغل

نام و نام خانوادگی :	دفتر مشاوره فنی محل کارآموزی :
شرکت طرف قرارداد طرح :	شرکت
تاریخ و شماره تأییدیه قرارداد طرح :	مورخ

گزارش کارآموز : ( )

گزارش از : مراجعه به محل شرکت □ جلسه با کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت□

هر دو □

جلسه با کارشناس ناظر □ بررسی شخصی اطلاعات و مشاهدات □ سایر (ذکر شود)

خلاصه مذاکره یا بررسی :

نتیجه :

مسئول دفتر مشاوره فنی (نام و نام خانوادگی :)

کارشناس ناظر :

نتیجه این گزارش : خوب □ متوسط □ ضعیف □

فرم شماره (۳)

گواهی تأیید صلاحیت تخصصی

به موجب صورتجلسه مورخ هیأت موضوع ماده ۴ آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مصوب شورایعالی کار، صلاحیت تخصصی آقای / خانم فرزند شماره شناسنامه تاریخ تولد کد ملی در اجرای آیین نامه مذکور به عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار) تأیید می شود.

استفاده از مزایای قانونی این تأییدیه در زمینه فعالیت مربوط به تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار موکول به تأسیس دفتر و دریافت پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت سایر ضوابط مقرر درآیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل خواهد شد.

مدیرکل

فرم شماره (۴)

بسمه تعالی

برگ درخواست تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

اداره کل

اینجانب :

نام :	نام خانوادگی :	
شماره شناسنامه :	تاریخ تولد :	محل صدور شناسنامه :
کد ملی :	مدر تحصیلی :	
فارغ التحصیل از :		

که مراحل لازم را برای اخذ تأیید صلاحیت تخصصی به عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل گذارنده و مراتب طی نامه شماره مورخ آن اداره کل به اینجانب ابلاغ گردیده با اطلاع کامل و قبول مفاد آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل متقاضی تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با مشخصات زیر می باشم.

نام دفتر :
نشانی کامل :
شماره تلفن :

نام و نام خانوادگی :

امضاء : **تاریخ :**

فرم شماره (۵)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار

به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب

شورایعالی کار بدینوسیله به خانم / آقای فرزند

به شناسنامه شماره صادره از کد ملی

اجازه داده می شود به منظور انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار مبادرت به ایجاد دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با مشخصات زیر نماید :

۱ـ نام دفتر : ۲ـ شماره تلفن :

۳ـ نشانی :

این اجازه نامه قابل انتقال به غیر نیست و هرگونه تغییر در مشخصات ذکر شده در بالا موجب فقدان اعتبار آن شده و مستلزم تأیید مجدد وزارت کار و امور اجتماعی است. مدت اعتبار این اجازه نامه دو سال از تاریخ صدور آن است.

مدیرکل **معاون روابط کار**

فرم شماره (۶)

اداره کل

به آگاهی می رساند که یک برگ اصل پروانه دفتر مشاوره فنی به شماره مورخ
تحت عنوان به اینجانب تحویل گردید.
ضمناً موقع را مغتنم دانسته مجدداً اعلام می دارم که با آگاهی کامل از مفاد آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مصوب شورایعالی کار در هیچ واحدی اعم از دولتی یا خصوصی و یا تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات دولتی و امثالهم به صورت تمام وقت شاغل نبوده و شغل غیرتمام وقت دیگری نیز که مانع و مخل فعالیت اینجانب در زمینه کارشناسی طبقه بندی مشاغل باشد ندارم و در غیر این صورت مسئول خواهم بود.

نام و نام خانوادگی : تاریخ :

امضاء :

فرم شماره (۷)

نرخ تعرفه های موضوع ماده ۱۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی

با عنایت به مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه شورایعالی کار مورخ ۹۳/۹/۳ بدینوسیله نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۱۱) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل را که متناسب با تعداد کارگران کارگاه و استان مربوط تنظیم شده اعلام می دارد. این تعرفه ها از تاریخ تصویب جایگزین تعرفه های قبلی می گردند.

تعداد کارگران / استان	تا صد نفر به ازای هر نفر (ریال)	مازاد بر ۱۰۰ نفر تا ۲۰۰ نفر به ازای هر نفر (ریال)	مازاد بر ۲۰۰ نفر تا ۳۰۰ نفر به ازای هر نفر (ریال)	مازاد بر ۳۰۰ نفر تا ۵۰۰ نفر به ازای هر نفر (ریال)	مازاد بر ۵۰۰ نفر به ازای هر نفر (ریال)
تهران ـ البرز	۱۳۴۷۷۵	۱۰۱۸۵	۶۷۳۹۵	۳۲۶۹۰	۱۶۸۴۵
اصفهان ـ قم ـ قزوین ـ مرکزی ـ گیلان ـ زنجان ـ سمنان ـ خراسان رضوی ـ مازندران ـ گلستان	۱۶۸۴۸۰	۱۲۶۳۶۰	۸۴۲۴۰	۴۲۱۲۰	۲۱۰۶۰
آذربایجان شرقی و غربی ـ اردبیل ـ فارس	۱۷۵۲۲۰	۱۳۱۴۱۵	۸۷۶۰۹	۴۳۸۰۵	۲۱۹۰۳
کرمانشاه ـ یزد ـ همدان ـ خوزستان	۱۸۸۶۹۷	۱۴۱۵۲۴	۹۴۳۵۰	۴۷۱۷۴	۲۳۵۸۸
سایر استانها	۲۰۲۱۷۶	۱۵۱۶۳۲	۱۰۱۰۸۸	۵۰۵۴۴	۲۵۲۷۲

تبصره ۱ـ در فعالیت بخش معدن و کشاورزی تعرفه های مذکور تا ۲۰٪ قابل افزایش هستند.

تبصره ۲ـ تعرفه های ارزیابی و تطبیق در مورد طرح های اصلاحی و متمم به ترتیب ۱۰۷۸۲۸ ریال و ۱۰۷۸۴ ریال تعیین می گردد.

تبصره ۳ـ تعرفه مربوط به قراردادهای شرکت های خدماتی پیمانکاری به شرح ذیل است :

برای صد نفر اول به ازای هر نفر ۴۵۰۰۰ ریال، برای صد نفر دوم به ازای هر نفر ۳۷۵۰۰ ریال، برای صد نفر سوم به ازای هر نفر ۳۰۰۰۰ ریال و برای بقیه کارکنان مازاد بر ۳۰۰ نفر به ازای هر نفر ۲۲۵۰۰ ریال تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۴ـ تعرفه های فوق در مورد قراردادهایی که قبل از تاریخ ۹۳/۹/۳ منعقد شده اند در صورتی قابل اعمال است که مرحله اول طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت تعهدات زمانی مقرر در قرارداد، بعد از تاریخ مذکور به تأیید این اداره کل (روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) رسیده باشند.

اطلاعیه در خصوص چگونگی فعالیت و نحوه ارتباط دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان طبقه بندی مشاغل با وزارت کار «شماره ۱۱۳۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی»

نظر به این که غالباً در زمینه چگونگی فعالیت و نحوه ارتباط دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان (طراحان) طبقه بندی مشاغل با وزارت کار و امور اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود لذا مراتب زیر را اعلام می دارد :

کارشناسان طبقه بندی مشاغل (طراحان) اشخاصی مستقل هستند که بر طبق آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل مصوب ۶۹/۷/۱ شورای عالی کار و به استناد تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار صلاحیت تخصصی آنان، صرفاً برای تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و در قالب دفاتر مشاوره فنی شخصیت حقوقی یافته اند و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای قانونی صادره از این وزارتخانه مجاز به فعالیت در زمینه مزبور می باشند.

این اشخاص از نظر حقوقی مستقل بوده و هیچ گونه ارتباط سازمانی و استخدامی با وزارت کار و امور اجتماعی نداشته و در قبال اعمال و اقدامات و اظهارات خود در کارگاه طرف قرارداد شخصاً مسئول می باشند.

علاوه بر آن وزارت کار و امور اجتماعی نیز هیچگونه سهمی در درآمدها و هزینه های آنان ندارد.

تعداد دفاتر مشاوره فنی در حال حاضر حدود شصت دفتر در سطح کشور می باشد و با آن که کارشناسان (طراحان) شاغل یا مسئولین هریک از این دفاتر، طبعاً دارای توان و تجربه و سوابق عملی مختلف در زمینه کار خود و احیاناً درجات علمی متفاوت بوده لیکن از نظر وزارت کار و امور اجتماعی همگی دارای اعتبار یکسان می باشند.

در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مصوب ۶۹/۷/۱ شورای عالی کار[1] رجوع شود.

۱- این آیین نامه در تاریخ تیرماه ۱۳۸۹ تغییر یافته و آیین نامه جدید مصوب تیرماه ۱۳۸۹ وزیر کار و امور اجتماعی جایگزین آن شده است. نک به این آیین نامه در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در همین مجموعه

دستورالعمل مربوط به چگونگی توجیه و آموزش کمیته های طبقه بندی مشاغل

در اجرای ماده ۹ آیین نامه نحوه انتخاب و فعالیت دفاتر مشاوره فنی مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی کار از تاریخ صدور این دستورالعمل تا اطلاع ثانوی نحوه آموزش اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنان در دست تهیه بوده و به تصویب نهایی نرسیده و یا از این پس مبادرت به تهیه طرح می نمایند به قرار زیر خواهد بود.

۱ـ کلیه دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان (طراحان) ذیربط قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی طرح بایستی ترتیب آموزش اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه طرف قرارداد را فراهم نمایند.

تبصره : در مورد کارگاه هایی که قبل از صدور این دستورالعمل اقدام به تهیه مقدمات اجرای طرح نموده و تاکنون طرح آنان به تصویب نرسیده اجرای مفاد بند یک حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل می باشد.

۲ـ کار آموزش اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل طبق اعلام این اداره کل به عهده شخص کارشناس (یا مشاورفنی حسب مورد) و یا واحد آموزشی که این اداره کل معرفی خواهد کرد می باشد که در این صورت هزینه های آموزش طبق تعرفه واحد آموزشی توسط کارشناس (دفاتر مشاور فنی) باید پرداخت شوند.

تبصره : هر گاه کارشناس یا دفتر مشاوره فنی که کار آموزش اعضاء کمیته ها به وی محول شده بخواهد از افراد دیگری برای ارائه آموزشها استفاده کند با اطلاع این اداره کل مانعی ندارد ولیکن در هر حال مسئولیت نتیجه کار با وی خواهد بود.

۳ـ آموزش در محدودهٔ موضوعات زیر است :

الف ـ کلیات و تعاریف طبقه بندی مشاغل (به نحوی که حاوی اطلاعات لازم و کافی از طبقه بندی مشاغل و فواید و کاربردهای آن باشد و به آموزش گیرنده شمایی عمومی از آن به دست دهد).

ب ـ قوانین و مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل.

ج ـ کلیاتی راجع به حقوق کار

د ـ تشریح نظام ارزیابی مشاغل (در حد توجیه کامل عوامل و امتیازات).

ح ـ تشریح دستورالعمل اجرایی طرح (در حد توجیه کامل مواد و مفاهیم).

ط ـ نحوه تنظیم جدول مزد و تعیین ضریب ریالی.

ی ــ وظایف اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل.

ک ــ وظایف کارشناسان (طراحان) طبقه بندی مشاغل و یا دفاتر مشاوره فنی در زمینه قراردادهای طبقه بندی مشاغل.

ل ــ مراحل مختلف تهیه طرح طبقه بندی مشاغل و مشاغل متمم.

م ــ آشنایی با مراجع مرتبط با طبقه بندی (اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری و سایر مراجع وزارت کار و امور اجتماعی).

۴ــ آزمون مربوطه از اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل توسط اداره کل طبقه بندی مشاغل مزد و بهره وری انجام می شود . هرگاه نمرات هریک از اعضاء به حد نصاب لازم نرسد باید مجدداً آموزش لازم در مورد وی انجام شود و تجدید آموزش در ارزیابی عملکرد کارشناس (یا دفتر) اثر منفی داشته و چنانچه اثبات شود که در این خصوص مسامحه ای از طرف کارشناس (یا دفتر) صورت گرفته با توجه به بند ج ماده ۲۳ آیین نامه نحوه انتخاب و فعالیت دفاتر مشاوره فنی مراتب به هیأت موضوع ماده ۶ آیین نامه منعکس می گردد.

تبصره : در هر حال عملکرد کارشناس (یا دفاتری) در زمینه آموزش در پیشینه خدمتی کارشناس (یا دفتر) مؤثر است.

۵ ــ این دستورالعمل همچنین شامل کارشناسان (یا دفاتری) که مبادرت به انجام عملیات مربوط به طرحهای متمم یا تجدید ارزیابی مشاغل می نمایند نیز می شود.

دستورالعمل شماره (۲۰) روابط کار در مورد دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها

پیرو نامه شماره ۱۱۲۲۱۵ مورخ ۸۹/۱۱/۲۰ معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار که مورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقع شده است ارسال می گردد.

مزید آگاهی در موقع تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای هریک از کارگاه های مشمول اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ : شرایط تطبیق وضع با طرح طبقه بندی، ضوابط مربوط به تغییرات و جابجایی های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق، اصلاح طرح طبقه بندی، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط به موارد فوق را مشخص نموده باشد، از این رو در سال ۱۳۶۲ با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای هریک از کارگاه‌ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور نیز ضمیمه طرح گردیده است.

با اصلاح و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل، از کلیه مبادی ذیربط و بر اساس برنامه های راهبردی، فوق‌العاده در قالب منشور کاری و با نظرخواهی، تجدید نظر در دستورالعمل اخیرالذکر نیز مدنظر این اداره کل واقع گردید و با اخذ نظرات از ادارات کل ستادی و اجرایی، دفاتر مشاوره فنی، تشکلات کارگری و کارفرمایی و بر اساس تجربیات کارشناسی حاصل از اجرای آن در طول ۲۸ سال گذشته نسبت به اصلاح آن اقدام گردید و لازم است در هر یک از مجلدات طرح های طبقه بندی مشاغل که من بعد تهیه می‌گردد یک نسخه از دستورالعمل اصلاح شده ضمیمه آن گردد.

با توجه به تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر طبقه بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهاداتی را با تأیید کمیته طبقه بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی های کارشناسی و در صورت تأییداداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزودن چنین مورد یا مواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.

با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط در خصوص تطبیق، ارتقاء، جابجایی و ... فعالیت نمایند و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷
آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های
موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار[1]

مقدمه

با توجه به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه که در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار طبق نظام ارزیابی مشاغل تدوین و به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، ضوابط مربوط به نحوه تطبیق کارکنان با طرح و تغییرات و جابجایی های شغلی و دیگر موارد مرتبط با طبقه بندی به موجب این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

تعاریف

ادار کل : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

کمیته : کمیته طبقه بندی مشاغل

طرح : طرح طبقه بندی مشاغل

مدیریت : کارفرما یا نماینده قانونی او

تطبیق وضع : انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح و تعیین گروه، مزد شغل و مزد سنوات در اجرای این دستورالعمل

مابه التفاوت مزد : مبلغ افزایش یافته مزد کارکنان بعد از طرح نسبت به قبل از طرح

تفاوت تطبیق : مبلغ کاهش یافته مزد کارکنان بعد از طرح نسبت به قبل از طرح

ارتقاء : قرار گرفتن فرد در شغلی با گروه یا گروه های بالاتر

تنزل : قرار گرفتن فرد در شغلی با گروه یا گروه های پایین تر

کارگر : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و مشمول قانون کار است.

بخش اول ــ تطبیق وضع با طرح :

ماده ۱ : کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از دائم، موقت، فصلی، پاره وقت و تمام وقت مشمول اجرای طرح می باشند و با توجه به وظایفی که عملاً در تاریخ تصویب مرحله اول طرح (تاریخ تأیید پیش نویس ؛ .....) عهده دار بوده اند و انطباق این وظایف با عناوین شغلی طرح و با رعایت

۱- منظور آیین نامه مصوب اسفندماه ۱۳۸۹ است. نک به مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار در همین مجموعه

شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی طبق ضوابط این دستورالعمل با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل با طرح تطبیق خواهند یافت.

تبصره : در مورد مشاغل سطح بندی شده با شرح وظایف مشابه و یکسان در شناسنامه های شغلی، تعیین سطح شغل (گروه شغل) از اختیارات مدیریت است.

ماده ۲ : رعایت شرایط احراز مندرج در شناسنامه های شغلی در مورد متصدیان آنها الزامی است. لیکن هنگام تطبیق وضع (در تاریخ مقرر در ماده یک) چنانچه افرادی از نظر تحصیلات شرایط احراز شغل مورد تصدی را نداشته باشند از سوابق تجربی آنان به ترتیب مقرر در جدول ضمیمه این دستورالعمل جایگزین کمبود مدرک تحصیلی خواهد گردید و معادل ریالی سالهای کمبود با استفاده از جدول موضوع ماده ۵ (از بالا به پایین) کسر می گردد. در صورتی که در این مرحله تمام سابقه تجربی فرد نتواند کمبود تحصیل وی را جبران کند، این امر مانع از تطبیق وضع او در شغل مربوط نخواهد شد. به عبارت دیگر نداشتن تجربه مورد نیاز شغل و یا کمبود آن در تطبیق وضع اولیه با طرح تأثیری نخواهد داشت.

تبصره ۱ : گواهینامه های آموزشی فنی و حرفه ای موضوع ماده ۳ این دستورالعمل در صورت ارتباط با شغل نیز می تواند جایگزین سابقه تجربی مقرر در این ماده شوند.

تبصره ۲ : در مورد کارکنانی که هنگام تطبیق وضع و در اجرای این ماده به لحاظ کمبود تحصیلات سابقه تجربی از آنان کسر گردیده است در صورت اخذ مدرک تحصیلی لازم و یا گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای در حین کار سوابق مزبور متناسب با مدرک تحصیلی یا گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای ارائه شده از تاریخ ارائه به آنان مسترد و مزد سوابق کسر شده از تاریخ اخیرالذکر در باره آنان برقرار خواهد شد. مزد سوابق کسر شده عبارت از رقم ریالی مزبور در هنگام تطبیق با شغل مورد تصدی به اضافه تأثیر درصدهای افزایش مزد ناشی از مصوبات شورایعالی کار در سالهای بعد از تطبیق تا زمان ارائه مدارک است.

ماده ۳ : دوره های آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به ترتیب آن چه که در دستورالعمل احتساب گواهینامه ها به شماره ۱۱۱۸۹۴ مورخ ۸۹/۱۱/۲۰ اعلام گردیده است، جایگزین شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه و به تبع آن جایگزین کمبود تحصیل مورد نیاز شغل می گردد. مشروط بر آن که مرتبط بودن دوره آموزشی با شغل مربوط به تأیید کمیته رسیده باشد.

تبصره ۱ : در مورد دوره های آموزشی و مهارتی تخصصی که توسط سایر مؤسسات آموزشی برگزار می گردد در صورتی که این مؤسسات مراجع آموزشی معتبر بوده و یا گواهینامه های صادره توسط آنان به تأیید مراجع رسمی و معتبر رسیده باشد، با نظر کمیته (از جهت مرتبط بودن با شغل)

هر ۱۰ ساعت آموزش معادل یک ماه تجربه شغلی تلقی می شوند حداکثر تجربه ای که به این طریق محاسبه می شود ۶ سال است.

تبصره ۲ : در صورتی که به دلایلی امکان تعیین ساعات آموزشی میسر نباشد این جایگزینی متناسب با مدت و نوع آموزش و اهمیت گواهینامه مربوطه انجام می شود.

تبصره ۳ : در صورتی که برخی از دوره های آموزشی تخصصی موضوع تبصره فوق بتوانند جایگزین بیش از ۶ سال تجربه شوند (حداکثر تا ۸ سال) و یا به دلایلی امکان تعیین ساعات آموزشی آنها میسر نباشد میزان جایگزینی متناسب با مدت و نوع آموزش و اهمیت با پیشنهاد مدیریت و با نظر کمیته (از جهت مرتبط بودن با شغل) تعیین می شود.

تبصره ۴ : چنانچه ضوابط دیگری راجع به جایگزینی دوره های آموزشی به جای تجربه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود حسب مورد ملاک اعتبار خواهد بود.

ماده۴ : سوابق خدمت قبلی کارگران قبل از اشتغال در کارگاه فعلی در صورتی که مرتبط بودن آن با شغل مورد تصدی فعلی با توجه به مدارک ارائه شده مورد تأیید کمیته واقع شود با موافقت مدیریت جهت جایگزینی شرایط احراز شغل از لحاظ کمبود تجربه و تحصیل به ترتیب مقرر در این دستورالعمل محاسبه می گردد و احتساب مازاد این سوابق (پس از جایگزینی بابت کمبود شرایط احراز شغل) از بابت مزد سنوات گذشته (پایه سنواتی) نیز با موافقت مدیریت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۱ : مدیریت می تواند شرط پذیرش سوابق خارج از کارگاه را موکول به ارائه گواهینامه پرداخت حق بیمه نماید.

تبصره ۲ : در مورد کارگرانی که سوابق خارج از کارگاه خود را پس از تطبیق وضع با طرح ارائه نمایند با رعایت شرایط فوق محاسبه مزایای مربوطه از تاریخ ارائه سوابق به کارگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳ : مازاد سوابق خارج از کارگاه، بعد از تطبیق وضع اولیه با طرح در ارتقاء و تغییرات شغلی بعدی نیز با رعایت شرایط فوق ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴ : سوابق کارگران در کارگاه‌های تابعه یک شخصیت حقوقی در صورت انتقال آنان از یک کارگاه به کارگاه دیگر در احتساب خدمت و تجربه آنان منظور خواهد شد. ضمناً در مورد کارگرانی که مایلند با موافقت کارفرمای خود از کارگاهی به کارگاه دیگر (هر کارگاه تابع شخصیت حقوقی جداگانه) منتقل گردند احتساب سوابق خدمتی (پایه سنواتی) در این انتقال با موافقت مدیریت کارگاه جدید خواهد بود.

سابقه قبلی کسانی که با کارگاه قطع رابطه کرده اند و یا با آنها به هر دلیل تسویه حساب شده و مجدداً استخدام می شوند به منزله سابقه خارج از کارگاه محسوب می گردد.

بخش دوم ــ تعیین مزد مبنا (مزد پایه یا سنوات گذشته و مزد شغل) هنگام تطبیق وضع :

ماده ۵ : مزد پایه (سنوات) بابت سوابق خدمت گذشته کارگران در کارگاه تا زمان تطبیق (پایان سال .....) پس از کسر سوابق جایگزین شده بابت کمبود مدرک تحصیلی موضوع ماده ۲ بر اساس جدول ضمیمه که تا پایان سال ..... تنظیم شده است، محاسبه و بعنوان مزد سنوات گذشته (مزد پایه های قبل از اجرای طرح) در مورد آنان منظور خواهد شد افزایش مزد سنوات (پایه) تابع مصوبات بعدی شورایعالی کار است.

تبصره ۱ : در صورتی که سوابق خدمتی در این مرحله نتواند تمام کمبود تحصیل را جبران کند از مزد شغل شاغل مبلغی کسر نمی گردد.

تبصره ۲ : مزایای ایثارگری (رزمندگی ـ جانبازی ـ آزادگی) افراد نیز بر حسب مورد با توجه به ضوابط احتساب ایثارگری در کارگاه‌های دارای طرح، جداگانه محاسبه و جایگزین مزایای قبلی می‌گردد و بخشی از مزد مبنا را تشکیل می دهد. لیکن در محاسبه و تعیین مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح ملاک محاسبه قرار نمی گیرد.

تبصره ۳ : در زمان تهیه و تنظیم جدول مزد، مزایای ایثارگری از مزد قبل از طرح کارگران مشمول تفکیک گردیده و پس از محاسبه مجدد به ترتیب تبصره ۲ به صورت جداگانه در ستون مربوط (مزایای ایثارگری) در لیست تطبیق لحاظ می گردد.

ماده ۶ ــ با اجرای طرح مزد شغل، مزد سنوات و مزد رتبه (در کارگاه‌هایی که دارای نظام رتبه‌بندی می‌باشند) کلیه کارگران مشمول بر اساس جدول مزدی که طبق ضوابط و روش های مورد عمل اداره کل تأیید می شود صورت خواهد گرفت. این جدول حاوی مزد شغل گروه ها، نرخ مزد سنوات و نزخ رتبه در هر گروه می باشد.

تبصره ۱ : کلیه کارگاه‌های دارای طرح مصوب، می بایست در ابتدای هر سال با توجه به حداقل مزد قانونی اعلام شده و نحوه تسری افزایشات مزدی به سایر گروه های شغلی و نرخ های پایه سنواتی که در مصوبه شورایعالی کار اعلام می گردد، نسبت به تنظیم جدول مزد خود برای سال مربوط با رعایت مصوبه اقدام نمایند. این جدول مأخذ تعیین مزد کارگران مشمول طرح هنگام ارتقاء، استخدام و جابجایی های شغلی است. (تغییرات بعدی در جدول مزد بستگی به تصمیمات شورایعالی کار در این زمینه دارد)

تبصره ۲ : در صورتی که جدول مزد در شرایطی به لحاظ کمبود عرضه در بازار کار نتواند پاسخگوی ضرورت های کارگاه برای جذب و نگهداری متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز و مشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی و تأیید ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها می‌توان متصدیان مشاغل مزبور را موقتاً از شمول جدول مزد مستثنی نمود.

ماده ۷ــ در صورتی که پس از اجرای طرح مزد مبنای برخی از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجرای طرح کاهش یابد مابه التفاوت مزد قبلی با مزد جدید به عنوان تفاوت تطبیق درباره آنان برقرار می شود. این تفاوت تطبیق طی چهار نوبت اعطای پایه که بر اساس مصوبات شورایعالی کار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام می شود مستهلک شده و باقیمانده احتمالی کماکان جدا از مزد گروه و پایه به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : افزایش های مزد اعم از ارتقاء، افزایش ضریب ریالی و نیز مصوبات مزدی شورایعالی کار و نظایر آنها موجب افزایش یا کاهش تفاوت تطبیق نمی شود.

تبصره ۲ : چنانچه با اجرای طرح بازنگری، مزد برخی از کارگران نسبت به قبل کاهش یابد در این صورت مزد این کارگران همان مزد قبل از اجرای طرح بازنگری خواهد بود.

ماده ۸ ــ در صورت موافقت مدیریت به آن عده از کارگرانی که خدمت سربازی خود را قبل از اشتغال در کارگاه و یا در حین اشتغال انجام داده باشند معادل ریالی یک پایه (سنوات) با نرخ تعیین شده برای هر گروه (برطبق جدول مزد) قابل اعطا است.

بخش سوم ــ شرایط ترفیع، ارتقاء، جابجایی شغلی و استخدام

ماده ۹ – در صورت تصویب شورایعالی کار (یا سایر مراجع ذیصلاح) در ازاء یک سال خدمت، پس از تصویب و اجرای طرح معادل ریالی یک پایه با نرخ تعیین شده برای هر گروه بر طبق جدول مزد همان سال به مزد سنوات کارگران اضافه می شود.

تبصره : اعطای پایه سنوات جز آن چه که در این دستورالعمل پیش بینی شده است و یا ممکن است بر طبق ضوابط قانونی مقرر شوند به هیچ وجه مجاز نیست.

ماده ۱۰ــ پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن (به ترتیب مقرر در ماده یک) هر گونه استخدام ـ ارتقاء و یا جابجایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل (به ترتیب پیش بینی شده در شناسنامه های شغلی مربوطه) خواهد بود.

تبصره ۱ : در مورد مشمولین این ماده که فاقد مدرک تحصیلی لازم بوده باشند دوره های آموزش فنی و حرفه ای موضوع ماده ۳، گواهینامه های مربوط به ترتیب مقرر در ماده مزبور جایگزین کمبود تحصیل خواهد شد.

در صورت عدم طی دوره های آموزش فنی و حرفه ای چنانچه مشمولین این ماده دارای سوابق تجربی کافی برای جایگزینی تحصیل باشند و این سوابق بتواند پاسخگوی کمبود تحصیل پیش بینی شده در شرایط احراز شود سابقه خدمت به ترتیب مقرر در ماده ۲ جایگزین کمبود تحصیل با کسر از مزد سنوات آنان خواهد گردید.

اعاده سوابق کسر شده در صورت اخذ مدرک تحصیلی نیز از تاریخ ارائه بر اساس شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ عملی است.

تبصره ۲ : در مورد مشمولین این ماده که دارای تحصیلات بالاتر از مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای تصدی شغل جدید بوده ولی فاقد تجربه لازم باشند به شرط مرتبط بودن رشته تحصیلی با شغل جدید بر حسب نظر مدیریت، معادل هر سال تحصیل بالاتر از شرایط احراز می تواند جایگزین یک سال کمبود تجربه شود این جایگزینی باید بتواند کمبود تجربه را کاملاً جبران کند.

تبصره ۳ : مشاغلی که برای تصدی آنها برابر ضوابط و مقررات مربوط مدارک و رشته های تحصیلی خاص پیش بینی گردیده باشد مشمول تبصره ۱ این ماده نبوده و باید بر اساس ضوابط پیش بینی شده عمل شود.

تبصره ۴ : در مورد برخی از مشاغل تخصصی که عرضه آنها در بازار کار با کمبود روبروست به شرط داشتن مدرک تحصیلی لازم مدیریت می تواند با تأیید کمیته طبقه بندی به صورت استثنا از کمبود تجربه صرف نظر کند. احراز رتبه این افراد (در صورت اجرای نظام رتبه بندی) موکول به تکمیل سابقه تجربی آنان خواهد بود.

ماده ۱۱ــ ارتقاء گروه در شغل مربوط و در محدوده گروه های تعیین شده برای آن و یا انتصاب کارگران به مشاغل دیگر در گروه های بالاتر با رعایت شرایط زیر و مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

الف ــ موافقت مدیریت با ارتقاء

ب ــ تأیید کمیته در مورد دارا بودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید (براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل).

ج ــ در صورت لزوم گذراندن حداکثر دوره ۳ ماهه آزمایشی با مزد و مزایای شغل جدید. مدت خدمت آزمایشی باید در حکم صادره قید شود در غیر این صورت ارتقاء از ابتدا قطعی تلقی می‌گردد.

تبصره ۱ : در مورد ارتقاء محدودیتی از نظر تعداد گروه های مورد ارتقاء و نیز فاصله زمانی میان دو ارتقاء بر طبق این دستورالعمل وجود ندارد لیکن مدیریت می تواند رأساً و یا با همکاری کمیته شرایطی نظیر چگونگی ارتقاء، مدت توقف تا ارتقاء بعدی و تعداد گروه ها در هر بار ارتقاء، آزمون مهارت با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات مربوط تدوین و اجرا نماید.

ماده۱۲ـ مزد شغل کارگرانی که ارتقاء می‌یابند، مزد شغل گروه مورد ارتقاء است در مورد تعیین میزان مزد سنوات این افراد به ترتیب زیر عمل می گردد :

الف : چنانچه دارای شرایط احراز کامل گروه جدید از نظر تحصیل و تجربه باشند مزد سنوات آنان همان مزد سنوات قبل از ارتقاء است.

ب : در صورتی که به لحاظ کمبود تحصیل بر اساس ماده ۲ مشمول کسر سوابق شوند معادل ریالی سالهای کسر شده با استفاده از جدول ضمیمه بخشنامه مزد سال مربوط و تغییرات بعدی آن از مزد سنوات آنان کسر می‌گردد.

تبصره ۱ : افزایش های بعدی مزد سنوات کارکنانی که ارتقاء می‌یابند متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورایعالی کار خواهد بود.

تبصره ۲ : در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب کاهش مزد مبنای کارگر (نسبت مزد قبلی) شود مگر آن که این امر کتباً مورد موافقت وی قرار گرفته باشد.

ماده۱۳: تغییر و جابجایی شغلی کارگران با حفظ گروه شغلی در مشاغل هم گروه با رعایت شرایط زیر می تواند انجام گیرد :

الف ـ تصمیم مدیریت در خصوص تغییر شغل

ب ـ تأیید کمیته به لحاظ داشتن شرایط احراز شغل جدید

ج ـ توانایی انجام کار در شغل جدید

مزد شغل و مزد سنوات کارگران پس از جابجایی همان مزد شغل و مزد سنوات شغل قبلی خواهد بود.

تبصره ۱ : تغییر شغل هریک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شغلی گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است مزد شغل این قبیل افراد پس از تنزل، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است لکن افزایشات بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورایعالی کار خواهد بود.

تبصره ۲ : در موارد مربوط به جابجایی کارگران در مشاغل هم گروه و همچنین در تنزل شغل آنان در صورتی که قبلا سوابقی بابت کمبود تحصیل از این قبیل افراد کسر شده باشد و در شغل جدید دارای شرایط احراز تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق کسر شده به آنان از تاریخ تغییر شغل طبق تبصره ۲ ماده ۲ این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳ : تنزل گروه شغلی کارگران به دلایل پزشکی در صورت صدور رأی کمیسیون پزشکی صندوق تأمین اجتماعی دال بر نامتناسب بودن شغل مورد تصدی و عدم توانائی وی به انجام آن، در

صورت موافقت کتبی فرد ذیربط امکان پذیر بوده و در این صورت مزد وی به طریق مذکور در تبصره ۱ در شغلی که با نظر مدیریت و تأیید کمیته برای وی تعیین می شود در گروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و مبلغ کاهش دستمزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا از مزد گروه و پایه و مزد سنوات می‌باید به عنوان مابه‌التفاوت مزد به وی پرداخت شود ضمناً غرامت متعلقه طبق مقررات صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

توضیح : مشمولین تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار تابع حکم تبصره مذکور می‌باشند.

تبصره ۴ : در کارگاه‌هایی که طرح آنها به روش تفکیک پست از شغل تهیه شده یا می شود اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد با توجه به فهرست تخصیص پست به شغل و در محدوده شغل مورد تصدی از اختیارات مدیریت است.

بدیهی است در صورتی که تغییر پست توأم با تغییر شغل باشد طرح موضوع به لحاظ تغییر شغل در کمیته طبق ضوابط قبلی ضروری خواهد بود.

ماده ۱۴ : به منظور تقویت انگیزه‌های شغلی و ارتقاء کمیت و کیفیت کار در بین کارگران و پویایی هرچه بیشتر طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تاریخ تصویب طرح به ازای هر چهار سال سابقه کار از تاریخ استخدام که مازاد بر شرایط احراز شغل از لحاظ تجربه و کمبود تحصیل باشد یک رتبه در گروه مربوطه به کارگران اعطا می‌شود.

تبصره ۱ : آن بخش از سوابق تجربی که در اجرای ضوابط این دستورالعمل جایگزین کمبود تحصیل در تطبیق کارگران با طرح شده اند در محاسبه سوابق موضوع این ماده منظور نمی‌شود.

تبصره ۲ : عوامل زیر می‌تواند در احتساب رتبه منظور گردد :

الف ــ هر سال تحصیل مازاد بر شرایط احراز معادل یک سال سابقه.

ب ــ هر ده ساعت دوره آموزش فنی و حرفه ای مرتبط با شغل معادل یک ماه سابقه

ج ــ دوره های آموزش فنی و حرفه ای موضوع ماده ۳ این دستورالعمل

د ــ علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملکرد هریک از افراد و نقشی که در پیشبرد اهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی که دارند می تواند حداکثر معادل یکسال در هر رتبه ارفاق قائل شده و مدت لازم برای اعطای رتبه را به حداقل ۳ سال کاهش دهد.

تبصره ۳ : در اعطای رتبه تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل از نظر رعایت تبصره یک و همچنین حصول شرایط مقرر در بندهای الف و ب تبصره ۲ این ماده ضروری است.

تبصره ۴ : تأخیر دراعطای رتبه هریک از افراد با پیشنهاد مدیریت و تأیید کمیته انضباطی کار کارگاه، بنابه دلایل انضباطی حداکثر به مدت یک سال برای هر رتبه امکان پذیر است.

تبصره ۵ : مدیریت می تواند با تأیید کمیته اصلاحاتی را در ضوابط رتبه بندی انجام و پس از تأیید اداره کل به مرحله اجرا درآورد.

ماده ۱۵ــ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان، تعیین رتبه جدید بایستی مجدداً بر اساس ضوابط ماده چهارده یعنی احتساب مجدد سوابق بابت تعیین رتبه پس از کسر شرایط احراز شغل جدید و تعیین رتبه جدید بر اساس ضوابط اعطای رتبه صورت گیرد.

تبصره : در هر حال مزد مبنای کارگر نباید از مزد مبنای قبلی کمتر گردد مگر با رضایت کتبی وی.

ماده۱۶ــ مبلغ هر رتبه از حاصل ضرب تفاوت امتیاز هر دو گروه متوالی (طبق جدول پیوست) در ضریب ریالی جدول مزد بدست می آید. و اگر با اعلام افزایشات مزدی از سوی شورایعالی کار ضریب ریالی جدول مزد به صورت درصدی افزایش یابد، مبلغ رتبه نیز افرایش خواهد یافت و در هر حال تغییرات مبلغ رتبه همراه با تغییرات ناشی از اعمال مصوبه شورایعالی کار در جدول مزد طرح منعکس می گردد.

بدیهی است مبلغ رتبه های مربوط به سالهای گذشته که قبلاً دریافت داشته اند صرفاً با درصد افزایش مزد مندرج در فرمول های شورایعالی کار افزایش می یابد.

تبصره : مبلغ رتبه جزئی از مزد گروه فرد تلقی شده و بخشی از مزد مبنای وی را تشکیل می‌دهد.

ماده ۱۷ : اجرای رتبه بندی موضوع مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ این دستورالعمل مشروط به موافقت مدیریت در زمان تصویب طرح یا بعد از آن خواهد بود

بخش چهارم ــ مزایا

ماده ۱۸ : نظر به این که در تدوین طرح و ارزیابی شناسنامه های شغلی، عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل ملاک عمل بوده و امتیازات لازم به این عوامل طبق نظام ارزیابی مشاغل تعلق گرفته است. لذا در اجرای طرح کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می‌گردیده است مانند : حق سرپرستی، حق‌مقام، سختی کار، مزایای گردوغبار و نظایر آن همراه مزد کارگران در بودجه اجرای طرح منظور گردیده و به غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر می‌شود پرداخت نخواهد بود.

الف ــ حق مسکن، حق اولاد، کمک های جنسی، ایاب و ذهاب و انواع پاداش و عیدی و نظایر آنها که طبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می شود.

ب ــ حق شیفت ـ نوبت کاری ـ شب کاری ـ اضافه کاری ـ فوق العاده مأموریت و نظایر آنها که با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می شود.

ج ــ حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه

د ــ سایر مزایایی که ذکری از آنها در این دستورالعمل نیامده بنابه تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تبصره ۱ : در مورد کارگاه‌هایی که به روش تفکیک پست از شغل یا تفکیک شرایط کار از شغل، طرح تهیه می کنند مزایای سرپرستی قبلی یا سختی کار قبلی حسب مورد در محاسبه جدول مزد لحاظ نشده و در قالب مزایای پست و سختی شرایط کار و با رعایت دستورالعمل مربوط محاسبه می شوند. مزایای جدید در هر حال نباید کمتر از مزایای قبلی شود.

تبصره ۲ : علاوه بر مزایای مذکور در ماده ۱۸ برای مشاغل تخصصی که زمینه آنها در بازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنابه ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت کار و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است متناسب با وضعیت شغل و میزان نیاز کارگاه به این گونه شغلها می توان مزایایی را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود. میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارائه دلایل توجیهی تا ۲ برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می تواند مورد درخواست و تصویب قرار گیرد. استفاده هریک از شاغلین از فوق العاده مقرر دراین تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است. (طبق ضوابط حق جذب که پیوست می باشد)

تبصره ۳ : مدیریت می تواند پس از دریافت مجوز حق جذب و یا توأم با تقاضای آن، ضوابطی را برای برقراری، کاهش، قطع و یا افزایش آن تا سقف ارقام تعیین شده، تهیه و پس از موافقت کمیته و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا نماید.

بخش پنجم ــ موارد مختلف

ماده ۱۹ــ در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان و اصلاح جدول مزد مراتب توسط مدیریت به اداره کل اعلام و پس از اخذ مجوز لازم و تأیید اصلاحات آن موارد به طرح الحاق خواهد شد.

تبصره ۱ : اصلاحات و تغییرات بیش از ۲۰ شغل موضوع این ماده بایستی توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل صورت گرفته و قبلاً قرارداد تنظیمی (طبق فرم تیپ قراردادهای اصلاحی و متمم) به تأیید اداره کل رسیده باشد.

تبصره ۲ : انجام تغییرات و اصلاحات موضوع این ماده در صورتی که در وضعیت شغلی و گروهی کارگران تأثیر نماید رعایت موارد مرتبط در مورد ارتقاء و جابجایی شغلی کارگران در هر حال الزامی خواهد بود.

ماده ۲۰ـ با اجرای طرح برای هر یک از شاغلین احکام جدید طبق فرم نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوطه و امضاء مقام مسئول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان تحویل و نسخه ای دیگر در پرونده پرسنلی شاغل ذی ربط درج می شود.

تبصره : عدم صدور حکم موضوع این ماده توسط مدیریت کارگاه در هر حال نمی تواند مانع از استحقاق کارگران ذی ربط در برخورداری از مزایای متعلقه طبق ضوابط طرح گردد.

ماده ۲۱ : پس از اجرای طرح، در صو رت بروز هر گونه اختلافات ناشی از اجرای طرح با درخواست کتبی ذینفع، کمیته به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت عدم حصول نتیجه در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، موضوع برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد گردید.

تبصره : در هر حال درخواست رسیدگی از سوی کارگر شاکی از کمیته مانع رسیدگی در هیأت حل‌اختلاف نمی باشد.

ماده ۲۲ : واحدهایی که دارای طرح مصوب می باشند کماکان بر اساس دستورالعمل اجرایی آن عمل می کنند مگر آن که اجرای این دستورالعمل در جهت منافع کارگران با پیشنهاد مشترک مدیریت و کمیته و تأیید اداره کل جایگزین دستورالعمل قبلی آنان شود.

تبصره : در موقع بازنگری کلی در طرح های طبقه بندی مشاغل چنانچه در دستورالعمل قبلی شرایط بهتر و یا مزایایی بیش از این دستورالعمل برای کارگران مقرر شده باشد دستورالعمل جدید با رعایت حقوق مکتسبه کارگران تنظیم خواهد گردید.

ماده ۲۳ : این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۴۵ تبصره تهیه و جایگزین دستورالعمل قبلی می گردد.

جدول تطبیق امتیازات، مدارک تحصیلی و نحوه کسر از سابقه کار بابت کمبود تحصیل

(جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل)

شرایط تحصیلی شاغل و امتیاز متعلقه در نظام های تحصیلی قدیم و جدید تا مقطع دیپلم				میزان کسر از سابقه کار بابت کمبود مدرک تحصیلی				
				شرایط احراز شغل طبق مقاطع تحصیلی				
ردیف	نظام تحصیلی جدید	امتیاز	نظام تحصیلی قدیم	امتیاز	خواندن	خواندن و نوشتن	پایان دوره ابتدائی	پایان دوره اول متوسطه	دیپلم متوسطه
۱	بیسواد	۰	بیسواد	۰	۱سال	۲ سال	۳ سال	۶ سال	۹ سال
۲	اول دبستان	۶	اول دبستان	۶	۶ ماه	۱/۵ سال	۲/۵ سال	۵/۵ سال	۸/۵ سال
۳	دوم دبستان	۱۲	دوم دبستان	۱۲	—	۱ سال	۲ سال	۵ سال	۸ سال
۴	سوم دبستان	۱۸	سوم دبستان	۱۸	—	۶ ماه	۱/۵ سال	۴/۵ سال	۷/۵سال
۵	چهارم دبستان	۲۴	چهارم دبستان	۲۴	—	—	۱ سال	۴ سال	۷ سال
۶	—	—	پنجم دبستان	۳۰	—	—	۶ ماه	۳/۵ سال	۶/۵ سال
۷	پنجم دبستان	۳۶	ششم دبستان	۳۶	—	—	—	۳ سال	۶ سال
۸	اول راهنمایی	۴۸	اول دبیرستان	۴۸	—	—	—	۲ سال	۵ سال
۹	دوم راهنمایی	۶۰	دوم دبیرستان	۶۰	—	—	—	۱سال	۴ سال
۱۰	سوم راهنمایی	۷۲	سوم دبیرستان	۷۲	—	—	—	—	۳ سال
۱۱	اول دبیرستان (جدید)	۷۸	—	—	—	—	—	—	۲/۵
۱۲	دوم دبیرستان (جدید)	۸۴	چهارم دبیرستان (قدیم)	۸۴	—	—	—	—	۲ سال
۱۳	سوم دبیرستان(جدید)	۹۶	پنجم دبیرستان (قدیم)	۹۶	—	—	—	—	۱ سال
۱۴	چهارم دبیرستان (جدید)	۱۰۸	ششم دبیرستان (قدیم)	۱۰۸	—	—	—	—	—

ضمناً در مورد مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم و دانشگاهی هر یک سال و نیم تجربه جایگزین یک سال کمبود مدرک تحصیلی خواهد شد.

اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت
جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۳۹۵

موضوع ماده ۵ دستورالعمل اجریی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال در روز)

ماه / سال	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
	۰	۱۴۱۷	۲۸۳۳	۴۲۵۰	۵۶۶۷	۷۰۸۳	۸۵۰۰	۹۹۱۷	۱۱۳۳۳	۱۲۷۵۰	۱۴۱۶۷	۱۵۵۸۳
۱	۱۷۰۰۰	۱۷۹۳۳	۱۸۸۶۷	۱۹۸۰۰	۲۰۷۳۳	۲۱۶۶۷	۲۲۶۰۰	۲۳۵۳۳	۲۴۴۶۷	۲۵۴۰۰	۲۶۳۳۳	۲۷۲۶۷
۲	۲۸۲۰۰	۲۹۲۶۴	۳۰۳۲۸	۳۱۳۹۲	۳۲۴۵۶	۳۳۵۲۰	۳۴۵۸۴	۳۵۶۴۸	۳۶۱۷۲	۳۷۷۷۶	۳۸۸۴۰	۳۹۹۰۴
۳	۴۰۹۶۸	۴۱۵۹۱	۴۲۲۱۲	۴۲۸۳۵	۴۳۴۵۸	۴۴۰۸۰	۴۴۷۰۳	۴۵۳۲۶	۴۵۹۴۷	۴۶۵۷۰	۴۷۱۹۳	۴۷۸۱۴
۴	۴۸۴۳۷	۴۸۸۵۶	۴۹۲۷۴	۴۹۶۹۲	۵۰۱۱۰	۵۰۵۲۹	۵۰۹۴۷	۵۱۳۶۵	۵۱۷۸۴	۵۲۲۰۲	۵۲۶۲۰	۵۳۰۳۸
۵	۵۳۴۵۷	۵۳۸۳۹	۵۴۲۲۴	۵۴۶۰۷	۵۴۹۹۰	۵۵۳۷۴	۵۵۷۵۷	۵۶۱۴۰	۵۶۵۲۵	۵۶۹۰۷	۵۷۲۹۰	۵۷۶۷۵
۶	۵۸۰۵۸	۵۸۳۸۷	۵۸۷۱۳	۵۹۰۴۲	۵۹۳۷۱	۵۹۶۹۸	۶۰۰۲۷	۶۰۳۵۶	۶۰۶۸۳	۶۱۰۱۲	۶۱۳۴۰	۶۱۶۶۷
۷	۶۱۹۹۶	۶۲۳۴۵	۶۲۶۹۱	۶۳۰۴۰	۶۳۳۸۹	۶۳۷۳۵	۶۴۰۸۴	۶۴۴۳۲	۶۴۷۷۹	۶۵۱۲۷	۶۵۴۷۶	۶۵۸۲۲
۸	۶۶۱۷۱	۶۶۴۰۳	۶۶۶۳۶	۶۶۸۶۸	۶۷۱۰۰	۶۷۳۳۳	۶۷۵۶۵	۶۷۷۹۷	۶۸۰۲۹	۶۸۲۶۲	۶۸۴۹۴	۶۸۷۲۶
۹	۶۸۹۶۳	۶۹۲۰۷	۶۹۴۵۱	۶۹۶۹۵	۶۹۹۳۹	۷۰۱۸۲	۷۰۴۲۶	۷۰۶۷۰	۷۰۹۱۴	۷۱۱۵۸	۷۱۴۰۲	۷۱۶۴۶
۱۰	۷۱۸۹۵	۷۲۱۵۱	۷۲۴۰۷	۷۲۶۶۳	۷۲۹۱۹	۷۳۱۷۵	۷۳۴۳۱	۷۳۶۸۷	۷۳۹۴۳	۷۴۱۹۹	۷۴۴۵۵	۷۴۷۱۲
۱۱	۷۴۹۷۳	۷۵۲۵۳	۷۵۵۳۶	۷۵۸۱۸	۷۶۰۹۹	۷۶۳۸۱	۷۶۶۶۳	۷۶۹۴۵	۷۷۲۲۶	۷۷۵۰۸	۷۷۷۹۰	۷۸۰۷۱
۱۲	۷۸۳۵۸	۷۸۶۱۲	۷۸۸۶۵	۷۹۱۱۸	۷۹۳۷۲	۷۹۶۲۵	۷۹۸۷۸	۸۰۱۳۱	۸۰۳۸۵	۸۰۶۳۸	۸۰۸۹۱	۸۱۱۴۴
۱۳	۸۱۳۹۸	۸۱۶۲۱	۸۱۸۴۵	۸۲۰۶۸	۸۲۲۹۲	۸۲۵۱۵	۸۲۷۳۸	۸۲۹۶۲	۸۳۱۸۵	۸۳۴۰۹	۸۳۶۳۲	۸۳۸۵۶
۱۴	۸۴۰۷۹	۸۴۲۵۵	۸۴۴۳۱	۸۴۶۰۷	۸۴۷۸۵	۸۴۹۶۱	۸۵۱۳۷	۸۵۳۱۳	۸۵۴۸۹	۸۵۶۶۴	۸۵۸۴۳	۸۶۰۱۶
۱۵	۸۶۱۹۵	۸۶۳۴۴	۸۶۴۹۹	۸۶۶۴۸	۸۶۸۰۰	۸۶۹۵۲	۸۷۱۰۴	۸۷۲۵۳	۸۷۴۰۵	۸۷۵۵۶	۸۷۷۰۵	۸۷۸۶۰
۱۶	۸۸۰۰۹	۸۸۱۳۸	۸۸۲۶۶	۸۸۳۹۴	۸۸۵۲۲	۸۸۶۵۰	۸۸۷۷۸	۸۸۹۰۳	۸۹۰۳۱	۸۹۱۶۰	۸۹۲۹۴	۸۹۴۱۹
۱۷	۸۹۵۴۷	۸۹۶۵۷	۸۹۷۶۱	۸۹۸۷۵	۸۹۹۷۶	۹۰۰۸۹	۹۰۱۹۹	۹۰۳۱۰	۹۰۴۱۴	۹۰۵۲۴	۹۰۶۳۴	۹۰۷۴۵
۱۸	۹۰۸۴۹	۹۰۹۱۴	۹۰۹۸۳	۹۱۰۴۹	۹۱۱۱۴	۹۱۱۸۰	۹۱۲۴۵	۹۱۳۰۸	۹۱۳۷۳	۹۱۴۴۵	۹۱۵۱۶	۹۱۹۵۱
۱۹	۹۱۶۴۴	۹۱۶۹۸	۹۱۷۵۵	۹۱۸۰۸	۹۱۸۶۵	۲۵*۹۱۹	۹۱۹۷۸	۹۲۰۳۵	۹۲۰۹۱	۹۲۱۴۸	۹۲۲۰۸	۹۲۲۶۷
۲۰	۹۲۳۱۸	۹۲۳۷۴	۹۲۴۳۱	۹۲۴۸۸	۹۲۵۴۱	۹۲۵۹۵	۹۲۶۵۲	۹۲۷۰۸	۹۲۷۶۵	۹۲۸۲۱	۹۲۸۷۸	۹۲۹۳۵
۲۱	۹۲۹۹۷	۹۳۰۶۶	۹۳۱۳۴	۹۳۲۰۰	۹۳۲۶۸	۹۳۳۳۷	۹۳۴۰۵	۹۳۴۷۴	۹۳۵۴۲	۹۳۶۱۴	۹۳۶۸۳	۹۳۷۵۱
۲۲	۹۳۸۲۰	۹۳۸۷۹	۹۳۹۳۹	۹۳۹۹۵	۹۴۰۵۵	۹۴۱۱۵	۹۴۱۶۸	۹۴۲۲۸	۹۴۲۸۴	۹۴۳۴۴	۹۴۴۰۴	۹۴۴۶۳
۲۳	۹۴۵۲۶	۹۴۵۷۳	۹۴۶۲۷	۹۴۶۸۱	۹۴۷۳۱	۹۴۷۷۹	۹۴۸۳۳	۹۴۸۸۶	۹۴۹۳۷	۹۴۹۸۸	۹۵۰۳۸	۹۵۰۸۹
۲۴	۹۵۱۳۷	۹۵۱۸۱	۹۵۲۲۰	۹۵۲۶۲	۹۵۳۰۳	۹۵۳۴۲	۹۵۳۸۷	۹۵۴۳۲	۹۵۴۷۳	۹۵۵۱۸	۹۵۵۶۶	۹۵۶۰۴
۲۵	۹۵۶۵۵	۹۵۷۰۶	۹۵۷۵۳	۹۵۸۰۱	۹۵۸۴۹	۹۵۸۹۹	۹۵۹۴۴	۹۵۹۹۵	۹۶۰۴۲	۹۶۰۸۴	۹۶۱۳۸	۹۶۱۸۸
۲۶	۹۶۲۲۱	۹۶۲۶۹	۹۶۳۱۴	۹۶۳۵۵	۹۶۴۰۳	۹۶۴۴۸	۹۶۴۹۲	۹۶۵۳۴	۹۶۵۸۵	۹۶۶۳۲	۹۶۶۸۰	۹۶۷۲۸
۲۷	۹۶۷۸۱	۹۶۸۳۲	۹۶۸۸۶	۹۶۹۳۶	۹۶۹۸۴	۹۷۰۳۵	۹۷۰۸۵	۹۷۱۳۹	۹۷۱۸۷	۹۷۲۳۴	۹۷۲۸۸	۹۷۳۳۸
۲۸	۹۷۳۸۳	۹۷۴۳۱	۹۷۴۷۰	۹۷۵۱۷	۹۷۵۶۲	۹۷۶۰۴	۹۷۶۵۱	۹۷۶۹۶	۹۷۷۴۱	۹۷۷۸۵	۹۷۸۳۰	۹۷۸۷۵
۲۹	۹۷۹۱۴	۹۷۹۶۴	۹۸۰۱۲	۹۸۰۶۰	۹۸۱۰۷	۹۸۱۵۵	۹۸۲۰۳	۹۸۲۵۳	۹۸۳۰۴	۹۸۳۴۶	۹۸۳۹۶	۹۸۴۴۷
۳۰	۹۸۴۷۱	۹۸۴۹۵	۹۸۵۲۱	۹۸۵۴۲	۹۸۵۶۶	۹۸۵۹۳	۹۸۶۱۷	۹۸۶۳۸	۹۸۶۶۴	۹۸۶۸۸	۹۸۷۱۲	۹۸۷۳۶

جدول امتیاز رتبه در گروه ها

گروه	امتیاز
۱	۱۵
۲	۱۵
۳	۱۵
۴	۱۵
۵	۲۰
۶	۲۰
۷	۲۰
۸	۲۵
۹	۲۵
۱۰	۳۰

گروه	امتیاز
۱۱	۳۰
۱۲	۳۰
۱۳	۴۰
۱۴	۴۰
۱۵	۴۰
۱۶	۵۰
۱۷	۵۰
۱۸	۶۰
۱۹	۶۰
۲۰	۶۰

باسمه تعالی

طرح طبقه بندی مشاغل

حکم کارگزینی

۱ـ نام و نام خانوادگی :	۲ـ نام :	۳ـ شماره پرسنلی :	
۴ـ شماره شناسنامه :	۵ـ نام پدر :	۶ـ تاریخ تولد :	۷ـ محل صدور :
۸ـ وضعیت تأهل :	۹ـ تعداد اولاد :	۱۰ـ وضعیت سربازی :	
۱۱ـ آخرین مدرک تحصیلی :	۱۲ـ تاریخ استخدام :	۱۳ـ کد شغل :	
۱۴ـ عنوان شغل :	۱۵ـ واحد سازمانی :		

۱۶ـ گروه :	۱۹ـ مزد مبنا :	
۱۷ـ نوع حکم :	مزد گروه (مزد شغل :	ریال
۱۸ـ شرح حکم :	مزد سنوات :	ریال
	جمع مزد مبنا :	
	۲۰ـ مزایا	
	تفاوت تطبیق :	ریال
	مسکن :	ریال
	خواربار :	ریال
	عائله مندی :	ریال
۲۲ـ تاریخ اجرای حکم :		
۲۳ـ شماره حکم :	۲۴ـ تاریخ صدور :	
۲۵ـ محل امضاء های مجاز :		
۲۶ـ نسخه	۲۱ـ جمع کل مزد و مزایا :	

جدول مزد شغل، پایه و رتبه (سالهای بعد از اجرای طرح)

گروه شغل	سال ۱۳۹۰ ضریب ریالی ( )			سال ۱۳۹۱ ضریب ریالی ( )			سال ۱۳۹۲ ضریب ریالی ( )		
	مزد سنوات	نرخ شغل	نرخ رتبه	مزد شغل	نرخ سنوات	نرخ رتبه	مزد شغل	نرخ سنوات	نرخ رتبه
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
۱۱									
۱۲									
۱۳									
۱۴									
۱۵									
۱۶									
۱۷									
۱۸									
۱۹									
۲۰									

* جدول فوق با توجه به افزایش ریالی و نرخ پایه مصوب شورایعالی کار تنظیم می گردد.

ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل[1]

۱ـ برقراری حق جذب (فوق العاده بازار کار) دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد.

استفاده هریک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است.

۲ـ حق جذب به مشاغل تخصصی یا استثنایی (از لحاظ شرایط محیط کار) و نیز دیگر مشاغلی که جزو دو گروه فوق نبوده، لیکن برای کارگاه ذیربط ممکن است دارای اهمیت باشد قابل اخذ مجوز می باشد.

۳ـ اخذ مجوز برای هریک از مشاغل منوط به نظر موافق مدیریت و تأیید مشاغل مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد که با تکمیل و ارسال فرم نمونه پیوست نسبت به تقضای اخذ حق مجوز اقدام خواهد شد.

۴ـ سقف میزان حق جذب برای مشاغل مدیران و کارشناسان متخصص در حد مدیران معادل ۱۵۰ درصد مزد شغل گروه مربوط و برای سایر مشاغل معادل ۱۰۰ درصد مزد شغل گروه مربوط به آن شغل خواهد بود.

۵ـ از آنجا که در ماده ۳۶ قانون کار، در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند مزد مبنا تعریف شده است بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار) جزء مزد نیست.

۶ـ چون فوق العاده جذب (بازار کار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست لذا :

الف ـ تأثیرات افزایش مصوبات شورایعالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.

ب ـ در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و ...) لحاظ نمی گردد مگر آن که بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

ج ـ ایجاد تفاوت در میزان پرداخت (از صفر تا حداکثر رقمی که مجوز گرفته اند) در بین شاغلین یک شغل با تدوین ضابطه ای که به تأیید طرفین و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده باشد امکان پذیر است.

۱- نک به بند "ز" دستورالعمل (۴۶) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ در مقررات فصل نهم قانون کار در همین مجموعه

۷ـ پس از مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا زمانی که برای شاغل شغلی حق جذب برقرار نشده باشد حقی برای شاغل از نظر مطالبه آن ایجاد نخواهد نمود.

۸ـ کاهش یا قطع فوق العاده جذب (بازار کار) در باره کسانی که دریافت می کنند به سه صورت عملی است.

الف ـ بر اساس پیش بینی به عمل آمده در ضابطه موضوع قسمت ج بند ۵ فوق الذکر

ب ـ در صورت نبود ضابطه مدون و تأیید شده صرفاً به استناد ماده ۲۶ قانون کار و با اجازه اداره کار محل

ج ـ تغییر شغل بر اساس ضوابط دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

۹ـ در مورد مشاغلی که حق جذب آن هنوز در مورد هیچ یک از شاغلان برقرار نشده باشد تصمیم به کاهش درصد یا انصراف از آن با نظر مدیریت و اعلام آن به اداره کار محل صورت خواهد گرفت.

۱۰ـ اعمال تأثیر مصوبات شورایعالی کار در مورد افزایشات مزدی بر روی میزان حق جذب در هر سال موکول به نظر مدیریت خواهد بود.

۱۱ـ در صورتی که فردی که مشمول دریافت حق جذب با توجه به شغل مورد تصدی واقع شده است تغییر شغل یابد حق جذب وی تابع شرایط شغل جدید خواهد گردید یعنی در صورتی که شغل جدید مشمول دریافت حق جذب می باشد حق جذب شغل فعلی از تاریخ انتصاب به شغل جدید قطع و در غیر اینصورت حسب موافقت مدیریت می تواند از حق جذب شغل جدید برخوردار گردد.

۱۲ـ در صورتی که مدیریت کارگاه مایل به برقراری حق جذب به صورت متغیر و شناور و در مورد هریک از مشاغل مورد نظر خود باشد می بایست در تنظیم فرم درخواست حق جذب برای هریک از مشاغل مورد نظر نسبت به مشخص نمودن حداقل و حداکثر درصد حق جذب و تعیین میزان سقف آن از نظر مبلغ اقدام نموده و نیز نسبت به تدوین آیین نامه ارزشیابی کارکنان و بر اساس عواملی نظیر کارآیی، انضباط کار، خلاقیت و دیگر عوامل مورد نظر خود و با تعیین زمان ارزشیابی کارکنان اقدام و پس از تأیید آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را اجرا نماید.

نکاتی راجع به فوق العاده بازار کار موضوع ضوابط اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل

۱ـ از آنجا که در ماده ۳۶ قانون کار، در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند مزد مبنا تعریف شده است هرگونه مزایایی از جمله فوق العاده بازار کار (جذب) جزء مزد نیست.

تبصره : مزد رتبه، فوق العاده پست، فوق العاده سختی کار مشروط بر آن که در ضوابط اجرائی طرح کارگاه ذیربط پیش بینی لازم شده باشد، مادام که پرداخت می شوند جزء مزد مبناست ترتیب برقراری آنها در ضوابط اجرایی کارگاه مشخص شده است.

۲ـ نظر به این که فوق العاده بازار کار بنابه شرایط ویژه شغل برقرار می شود ماهیتاً همان فوق العاده جذب موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم است و در دستورالعمل جدید هم به این عنوان اصلاح شده است.

تبصره : در مورد افرادی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نیستند فوق العاده جذب یا حق جذب جزء مزد ثابت (مزایای پرداختی به تبع شغل) محسوب می گردد.

۳ـ چون فوق العاده بازار کار (جذب) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست لذا:

الف ـ تأثیرات مصوبات شورایعالی کار بر روی آنها از ناحیه کارفرما الزامی نیست.

ب ـ در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و ...) لحاظ نمی گردد مگر آن که بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

ج ـ مادام که فوق العاده بازار کار (حق جذب) برای فردی برقرار نشده کارفرما الزامی به پرداخت آن ندارد.

د ـ برقراری آن در مورد هریک از افراد (ولو در یک شغل معین) از صفر تا حداکثر رقمی که از وزارت متبوع مجوز گرفته اند از اختیارات کارفرماست بدین ترتیب کارفرما می تواند مجوز را برای رقمی دریافت کند اما در مورد افراد شاغل در یک شغل بسته به تشخیص خود تا میزان سقف مزبور ارقام مختلفی را پرداخت نماید.

۳ـ کاهش یا قطع فوق العاده بازار کار (جذب) در باره کسانی که دریافت می کنند به سه صورت عملی است :

الف ـ بر اساس ضابطه ای که قبلاً بین کمیته طبقه بندی مشاغل (یا شورای اسلامی) و مدیریت به امضاء رسیده و به تأیید اداره کل بهره وری و مزد و اداره کل کار و امور اجتماعی محل رسیده باشد.

ب ـ در صورت نبود ضابطه مدون و تأیید شده، صرفاً به استناد ماده ۲۶ قانون کار و با اجازه اداره کل کار و امور اجتماعی محل.

ج ـ تغییر شغل افراد ولو آن که شغل جدید نیز دارای فوق العاده بازار کار باشد.

باسمه تعالی

فرم درخواست برقراری فوق العاده جذب (بازار کار) در اجرای ضوابط دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل

تاریخ تکمیل فرم

۱ـ نام شرکت	۲ـ فعالیت
۳ـ نشانی کامل و شماره تلفن و دورنگار:	
۴ـ تعداد کارکنان ..... نفر	۵ـ تاریخ تصویب طرح طبقه بندی مشاغل
۶ـ ضریب فعلی جدول مزد ریال	

۷ـ مشخصات شغل های مورد نظر و میزان فوق العاده جذب (بازار کار) برای هر شغل:

ردیف	عنوان شغل	مزد شغل	گروه	فوق العاده مورد درخواست		مبلغ فوق العاده فعلی		علت تقاضای فوق العاده
				ریال در روز	درصد نسبت به مزد شغل	ریال در روز	درصد نسبت به مزد شغل	

۸ ـ تأیید بالاترین مقام مسئول شرکت نام و نام خانوادگی:

امضاء مهر واحد

۹ـ اظهار نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

مقررات مزایای پست موضوع بند ۱۷ دستورالعمل اجرایی

طبقه بندی مشاغل شرکت

به منظور ایجاد انگیزه های ناشی از پذیرش سرپرستی و مسئولیت مربوط و جذب شاغلین به محیط کار این دستورالعمل با توجه به موارد زیر در شرکت به موقع اجرا گذاشته می شود.

ماده ۱ـ منظور از پست سازمانی، پستی است که بر اساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت فهرست تخصیص پست به شغل به فرد واگذار می شود.

ماده ۲ـ این دستورالعمل شامل پست های سرپرستی و مسئولیتهای سازمانی و پست هایی است که نیاز به ایجاد انگیزه جذب به محیط کار دارند و به ترتیب جداول موضوع مواد ۲ و ۳ مشخص شده اند.

ماده ۳ـ جهت هریک از پستهای سرپرستی، امتیازات مربوطه، بر اساس ضوابط مربوط محاسبه گردیده و به شرح جدول پیوست ضمیمه این مقررات می باشد.

ماده ۴ـ جهت تعیین میزان فوق العاده پست شاغلین بر اساس پست مورد تصدی از امتیازات مربوطه برخوردار خواهند شد و امتیاز حاصل در ...[1] . ضریب جدول مزد مصوب طرح ضرب می گردد. بدین ترتیب ضریب ریالی حق پست در سال ... برابر است با (*) ریال که با افزایش ضریب مزدی در اثر مصوبات شورایعالی کار و یا افزایشی که مدیریت با رعایت مقررات مربوطه روی ضریب جدول مزد طرح اعمال می کند، افزایش خواهد یافت.

ماده ۵ـ مادام که شخص تصدی پست مربوطه را دارد. مزایای مزبور به وی پرداخت می شود.

ماده ۶ـ در صورت تغییر پست، مزایای پست قبلی قطع و مزایای پست جدید (در صورتی که دارای مزایا باشد) در مورد شاغل برقرار می گردد.

ماده ۷ـ پس از گذشت هر یک سال (۱۲ ماه) از تاریخ انتصاب و در سالگرد آن، معادل ۵٪ مزایای پست موضوع ماده ۶ تحت عنوان مزایای ماندگار پست در باره شاغل برقرار و مادام که وی در پست مزبور شاغل است در هر سالگرد این اقدام تکرار می شود در صورتی که تغییر پست قبل از سالگرد صورت گیرد مزایای ماندگار به نسبت مدت مزبور (کمتر از یک سال) محاسبه می‌گردد. مزایای ماندگار پست، در هیچ شرایطی حتی تغییر پست قابل قطع یا کاهش نیست.

ماده ۸ـ مزایای پست موضوع ماده ۵ (مادام که پرداخت می شود) و نیز مزایای ماندگار پست جزء مزد مبنا بوده و در احتساب فوق العاده ها و مزایایی که مأخذ محاسبه آنها مزد مبناست لحاظ می شود.

۱- ضریب موضوع این ماده باید حداقل برابر ۱/۵ برابر ضریب مصوب جدول مزد باشد.

ماده ۹ــ ارقام جدول مزایای موضوع مواد ۵ و ۷ این دستورالعمل با تغییرات درصدی افزایش مزد ناشی از مصوبات شورایعالی کار و نیز تغییرات بعدی ضریب ریالی جدول مزد افزایش می یابد.

ماده ۱۰ــ هرگونه مزایای دیگری که از بابت تصدی پست تحت هر عنوان به شاغلان پرداخت شود مشمول این دستورالعمل نبوده و با رعایت مقررات مربوطه تابع ضوابط خود خواهد بود.

ماده ۱۱ــ هرگونه تغییرات در این دستورالعمل و ضمائم مربوطه با پیشنهاد مدیریت و تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

این دستورالعمل در تاریخ در ۱۱ ماده به عنوان یک موافقت نامه کارگاهی بین مدیریت و کمیته طبقه بندی مشاغل توافق و امضاء شده و پس از تصویب اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی لازم الاجرا است.

مدیریت **اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل**

جدول برقراری پست موضوع مواد ۲ و ۳ مقررات (ضریب حق پست = ریال)

ردیف	عنوان پست	امتیاز	حق پست

فرم درخواست تهیه طرح طبقه بندی مشاغل

سر برگ رسمی شرکت یا مؤسسه

وزارت کار و امور اجتماعی

اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت

سلام علیکم

این شرکت در نظر دارد طرح طبقه بندی مشاغل / اصلاحیه مورخ ..... طبقه بندی مشاغل خود را در اجرای ضوابط و مقررات ذیربط و مجوز شماره مورخ آن اداره کل [در مورد طرح های اصلاحی یا بازنگری] تهیه و اجرا نماید به همین منظور با اطلاع از مفاد آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی مصوب ۶۹/۷/۱ شورایعالی کار و تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار، از بین دفاتر مشاوره فنی مجاز، دفتر مشاوره فنی ..... به تصدی ..... را انتخاب و بر اساس مذاکره ای که با نامبرده به عمل آمده و با عنایت به این که ایشان اعلام نموده اند کارشناس مجری با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ و سایر مفاد آیین نامه فوق الذکر دارای شرایط و ظرفیت کاری لازم و کافی برای انجام این کار می باشد قرارداد مربوط را مطابق با فرم نمونه آن اداره کل به شرح پیوست و با درنظر گرفتن تعرفه های مصوب منعقد نموده است. لذا با ارسال ۳ نسخه از قرارداد (و سایر مدارک : حسب مورد) خواهشمند است دستور فرمائید در صورتی که مراتب مورد تأیید می باشد بررسی و نتیجه را جهت شروع کار به این شرکت اعلام نمایند.

نام و نام خانوادگی مقام مجاز

سمت

امضاء

رونوشت : سازمان کار و امور اجتماعی استان جهت استحضار

رونوشت : .....

قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

این قرارداد بین شرکت

به نشانی

که در این قرارداد اختصاراً شرکت نامیده می شود از یک طرف و دفتر مشاوره فنی

به نشانی :

که در این قرارداد اختصاراً مشاور نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده ۱ـ موضوع قرارداد : ارائه خدمات فنی به منظور تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تابعه شرکت واقع در ..... که تعداد کارکنان آن جمعاً نفر و تعداد مشاغل آن حدود شغل پیش بینی می شود.

ماده ۲ـ خدمات این قرارداد که انجام آن توسط مشاور تعهد می شود به شرح زیر است :

۲/۱ـ بررسی تشکیلات شرکت و طراحی نمودار سازمانی تفصیلی تا پائین ترین رده شغلی.

۲/۲ـ توزیع و بررسی پرسشنامه های شناخت شغل و شاغل، انجام مصاحبه و کاربینی به منظور شناخت مشاغل و شرح وظایف و مسئولیتهای شغلی طبق فرم نمونه وزارت کار و امور اجتماعی.

۲/۳ـ ارزیابی مشاغل بر اساس نظام ارزیابی مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و تهیه جدول تخصیص امتیاز عوامل به مشاغل و تدوین شناسنامه های شغلی.

۲/۴ـ راهنمائی مسئولین پرسنلی شرکت جهت جمع آوری اطلاعات پرسنلی (مشخصات فردی، عناوین شغلی، میزان حقوق و سایر دریافتی های) کارکنان شرکت برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

۲/۵ـ تطبیق وضعیت کارکنان با مشاغل ارزیابی شده با پیشنهاد مدیریت (یا نماینده وی) و تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل بر اساس وظایف شغل مورد تصدی و تهیه لیست تطبیق کارکنان بر اساس مشاغل آنها.

۲/۶ـ تنظیم جدول مزد در چهارچوب ضوابط تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی.

۲/۷ـ تدوین ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تجلید گزارش کامل طرح.

۲/۸ـ آموزش اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و ترتیب شرکت آنان در آزمون های مربوط.

ماده ۳ـ مدت اجرای قرارداد : مهلت لازم برای انجام خدمات موضوع ماده ۲ قرارداد ..... ماه از تاریخ پرداخت اولین قسط حق الزحمه تعیین می گردد.

تبصره : مدت ارائه اطلاعات از طرف شرکت و زمان بررسی و اظهارنظر شرکت و کمیته طبقه بندی مشاغل چنانچه بیش از مدت تعیین شده در این قرارداد باشد و همچنین مدت بررسی و تصویب طرح از طرف وزارت کار و امور اجتماعی شامل مدت پیش بینی شده برای اجرای قرارداد نیست.

ماده ۴ـ کارشناس مجری خانم / آقای می باشد که صلاحیت تخصصی وی بعنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته است.

تبصره : مشاور حق واگذاری انجام تمام یا قسمتی از قرارداد را به غیر از کارشناس مجری ندارد انجام امور دفتری، کامپیوتری و آموزش از این امر مستثنی است.

ماده ۵ـ حق الزحمه ها : حق الزحمه اجرای این قرارداد که پرداخت آن توسط شرکت در وجه مشاور تضمین می شود مجموعاً ریال است که به ترتیب زیر تفکیک شده است :

۵/۱ـ حق الزحمه کارشناسی عملیات ارزیابی تعداد شغل به ازاء هر شغل ریال جمعاً ریال

۵/۲ـ حق الزحمه کارشناسی عملیات مربوط به تطبیق تعداد نفر با طرح به ازاء هر نفر ریال جمعاً ریال

۵/۳ـ حق الزحمه کارشناسی بابت عملیات مربوط به تهیه نمودار سازمانی و سایر اقدامات در چهارچوب مراحل مقرر در ماده ۲ جمعاً ریال

تبصره ۱ : چنانچه در حین اجرای قرارداد در هر یک از موارد مربوط به تعداد مشاغل و تعداد کارکنان تغییراتی حاصل شود متناسب با تغییرات حاصله در محدوده تعرفه های مصوب، وزارت کار و امور اجتماعی حق الزحمه پرداختی و اقساط آن تغییر خواهد کرد.

تبصره ۲ : حق الزحمه بند ۱ و ۲ فوق در محدوده تعرفه های فعلی مصوب وزارت کار و امور اجتماعی تعیین گردیده است. چنانچه در طول انجام قرارداد و قبل از تأیید هریک از مراحل طرح توسط وزارت کار و امور اجتماعی، تعرفه ها تغییر یابد حق الزحمه های ارزیابی با تطبیق (حسب مورد) بر اساس تعرفه های جدید محاسبه خواهد شد.

ماده ۶ـ هزینه های جانبی موضوع قرارداد به ترتیب زیر می باشد.

۶/۱ـ هزینه تحریر، تکثیر، ملزومات و تجلید تعداد ..... نسخه ازگزارشهای طرح به عهده شرکت است / و یا در مقابل ریال به عهده مشاور واگذار می شود.

۶/۲ـ هزینه های رفت و آمد، اقامت و پذیرائی مشاور و همکاران وی به محل کارگاه یا کارگاه‌های شرکت در ارتباط با انجام قرارداد به عهده شرکت است / و یا در مقابل ..... ریال به عهده مشاور واگذار می شود.

ماده ۷ـ کارفرما تعهد می نماید حق الزحمه و هزینه های موضوع مواد پنج و شش را پس از کسر مالیات متعلقه قانونی در چهار قسط به قرار زیر به مشاور بپردازد.

۷/۱ـ قسط اول ..... درصد مبالغ مذکور در مواد ۵ و ۶ معادل ریال
پس از تأیید این قرارداد توسط وزارت کار و امور اجتماعی.

۷/۲ـ قسط دوم ..... درصد مبالغ مذکور در مواد ۵ و ۶ معادل ریال
پس از انجام خدمات بندهای ۲/۱ و ۲/۲ موضوع ماده دو.

۷/۳ـ قسط سوم ..... درصد مبالغ مذکور در مواد ۵ و ۶ معادل ریال
پس از انجام خدمات بند ۲/۳ و ۲/۴ موضوع ماده دو.

۷/۴ـ قسط چهارم باقیمانده مبالغ مذکور در مواد ۵ و ۶ معادل ریال
پس از انجام سایر خدمات موضوع ماده دو.

تبصره ۱ : هر یک از اقساط مزبور بیش از ۳۰٪ کل مبلغ موضوع قرارداد نیست.

تبصره ۲ : شرکت تعهد می نماید که پس از انجام خدمات مذکور در ماده دو توسط مشاور و قبل از صدور مصوبه نهائی و صدور تأییدیه گزارش طرح توسط وزارت کار و امور اجتماعی با مشاور تسویه حساب نماید. مشاور مراتب تسویه حساب با شرکت را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید.

تبصره ۳ : در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط مقرر در این ماده به شرطی که مراحل مربوطه خاتمه یافته و به تأیید رسیده باشند، مشاور می تواند در ازاء هر ماه تأخیر علاوه بر مبلغ اصلی قسط ده درصد مبلغ مذکور را از شرکت مطالبه نماید و شرکت ملزم به قبول و پرداخت آن است.

ماده ۸ـ مشاور متعهد می شود چنانچه هر یک از مراحل قرارداد را عمداً متوقف و از انجام بقیه تعهدات خودداری نماید عین مبالغ دریافتی را به شرکت مسترد نماید.

ماده ۹ـ شرکت ترتیبی اتخاذ می نماید که مدت بررسی و تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل و اظهارنظر شرکت نسبت به کارهای انجام شده و گزارش های ارائه شده برای هر مرحله از مراحل مقرر در ماده دو از ..... روز تجاوز ننماید.

ماده ۱۰ـ چنانچه هریک از مراحل طرح تهیه شده مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرار نگیرد مشاور مکلف به رفع نقائص و اشکالات مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۱ـ چنانچه پس از تصویب نمودار سازمانی، شرکت تغییراتی را در نمودارهای سازمانی مصوب توصیه نماید با توجه به این که اعمال این گونه تغییرات در نمودارهای سازمانی موجب تغییر در کلیه اسناد و مدارک طرح از جمله در شناسنامه های شغلی، لیست تخصیص امتیازات، فهرست مشاغل در گروه ها و غیره خواهد شد، لذا در چنین مواردی حق الزحمه و هزینه های مذکور در مواد ۵ و ۶ معادل ده درصد افزایش خواهد یافت.

ماده ۱۲ـ تهیه لیست تطبیق کارکنان مشمول طرح تا دو نوبت بر اساس تغییرات مورد نظر مدیریت یا کمیته طبقه بندی مشاغل اعم از تغییر یا اصلاح اطلاعات پرسنلی، یا تغییر در تخصیص عناوین شغلی به کارکنان و یا افزایش و حذف اسامی کارکنان در چارچوب تعهدات مشاور در این قرارداد است. چنانچه به دلیل اشتباه در ارائه اطلاعات پرسنلی و هرگونه تغییر دیگری که نیاز به تهیه لیست تطبیق بیش از دو نوبت داشته باشد برای تهیه هر لیست جدید به ازاء هر نفر که در لیست تطبیق منظور می شود (موضوع ماده ۲) معادل ..... ریال (نرخ تعرفه تطبیق) از طرف شرکت به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره : تهیه لیست های اضافی بیش از دو نوبت جهت دستیابی به ضریب مطلوب و یا لیست هایی که بر اساس نظر وزارت کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد به عهده مشاور می باشد.

ماده ۱۳ـ چنانچه بنابه دلایل قانونی یا غیرقابل کنترل برای هر یک از طرفین یا هر دو طرف قرارداد در هر یک از مراحل تهیه و اجرای طرح، عملیات متوقف گردد حق الزحمه و هزینه های موضوع مواد ۵ و ۶ بر اساس مراحل کارهای انجام شده و یا به نسبت کارهای در دست اقدام (حسب مورد) طبق توافق طرفین قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۴ـ چنانچه شرکت به دلائلی در هریک از مراحل قرارداد را یک طرفه متوقف نماید ملزم به پرداخت حق الزحمه و هزینه های موضوع مواد ۵ و ۶ به مشاور بر اساس کار انجام شده تا آن مرحله خواهد بود.

ماده ۱۵ـ طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف در هر یک از مراحل تهیه و اجرای طرح مراتب را از طریق حکمیت حل و فصل نمایند.

ماده ۱۶ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق مقررات جاری کشور بوده و هرگونه تغییر در قوانین و یا مقررات موضوعه که مرتبط با موضوع این قرارداد باشد موجب تغییر مفاد آن خواهد بود.

ماده ۱۷ـ هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد باید به تأیید اداره کل بهره وری و مزد برسد.

این قرارداد که عیناً مطابق فرم نمونه وزارت کار و امور اجتماعی است، مشتمل بر ۱۷ ماده و ۶ تبصره در سه نسخه که همه نسخ در حکم واحد است تنظیم شده و به امضاء طرفین رسیده است و پس از تأیید کتبی اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا است.

مقام مجاز شرکت	**دفتر مشاور فنی**
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
سمت	امضاء
امضاء	تاریخ
تاریخ	

تأییدیه طرح طبقه بندی مشاغل

به موجب ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، طرح طبقه بندی مشاغل ... در دو جلد (به شرح پیوست) حاوی ... شغل که توسط دفتر مشاوره فنی ... با همکاری کمیته طبقه بندی شرکت تهیه و مراحل بررسی آن توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت انجام شده است در تاریخ ۸۰/۳/۲۶ به تأیید نهایی این اداره کل رسیده است از تاریخ مذکور در مورد کلیه مشمولین آن لازم الاجرا است. در این طرح، جدول تخصیص امتیازات مشتمل بر ... صفحه ممهور به مهر این اداره کل گردیده است.

۱ـ مأخذ محاسبات مربوط به تهیه جدول مزد و ضریب ریالی طرح مزد ثابت کارکنان در ... سال ... خواهد بود.

۲ـ مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح در مورد کسانی که با اجرای طرح افزایش مزد می یابند بایستی از تاریخ لغایت محاسبه و پرداخت شود.

۳ـ تاریخ احکام تطبیق کارکنان با طرح و ملاک تعیین مزد مبنای آنان در اثر اجرای طرح تاریخ می باشد.

۴ـ تأیید این طرح الزاماً به معنای تأیید کلیه مندرجات شناسنامه های شغلی آن نیست.

۵ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در طرح که ملاک بررسی واقع گردیده متوجه شرکت، کمیته طبقه بندی مشاغل و دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح می باشد.

۶ـ هرگونه اصلاح یا تجدید نظر در این طرح مستند به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار و با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوط موکول به تأیید اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت است.

مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت
وزارت کار و امور اجتماعی

نکاتی راجع به بازنگری کلی طرح طبقه بندی مشاغل[1]

۱ـ طرح های طبقه بندی مشاغل مادام که کارآیی لازم را از نظر عنوان بندی مشاغل، نمودار سازمانی، شرح وظایف شغلی و دیگر مشخصه ها و مقتضیات شغل دارا باشند. قابل اجرا بوده و چنانچه ایجاد تغییراتی را اقتضا نمایند. با الحاق اصلاحیه یا متمم می توان آنها را کماکان اجرا نمود.

بازنگری کلی زمانی ضرورت می یابد که تمام یا اکثریت بدنه طرح قدرت پاسخگویی به نیازهای شرکت را نداشته و مصلحت را در جایگزینی طرح جدیدی به جای آن بدانند.

۲ـ بازنگری کلی در طرح، موجب می شود که طرح قبلی به کلی منسوخ و به تبع آن مناسبات جدیدی در کارگاه حاکم شود که این مناسبات جدید محتملاً از یک سو تغییراتی را در شرایط کار افراد و از سوی دیگر در سطح پرداخت ها ایجاد خواهد کرد. که در این حالت هر دو طرف (کارگران و کارفرما) باید آمادگی پذیرش این تغییرات را از ابعاد مالی و شرایط کار داشته باشند.

۳ـ چنانچه هدف از بازنگری صرفاً اصلاح مناسبات مزدی است اصلح است که به جای صرف هزینه و زمان و ریسک پذیرش عکس العمل های ناشی از اجرای طرح جدید، صرفاً نسبت به تغییر و اصلاح جدول مزد طرح اقدام نمایند.

۴ـ چنانچه هدف از تجدید نظر، ایجاد زمینه برای ارتقاء شغلی افراد باشد، استفاده از نظام ارزیابی شاغلین یا رتبه بندی توصیه می شود.

۵ـ چنانچه هدف از بازنگری، تعدیل و جابجایی اساسی افراد یا تغییرات ساختاری در ترکیب کمّی نیروی انسانی باشد طبقه بندی مشاغل به هیچ وجه ورود به چنین مقوله ای نمی نماید و تجدید نظر در آن راهگشا نخواهد بود.

۶ـ با توجه به ظرافت های موجود در زمینه تهیه طرح های بازنگری کلی انتخاب دفتر مشاوره فنی برای انجام این کار از حساسیت ویژه ای برخوردار است. چون برخی از دفاتر مشاوره فنی فعال، هنوز توان لازم برای چنین اقدامی را ندارند دقت در انتخاب دفتر مشاوره فنی مورد نظر به منظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی مؤکداً توصیه می شود.

۱- نک به بند «ح» دستورالعمل (۴۶) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ در مقررات فصل نهم قانون کار در همین مجموعه

فرم ارسال فرم تقاضای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل

برادر جناب آقای
مدیرعامل محترم شرکت

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره مورخ موضوع تقاضای بازنگری کلی در طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت به پیوست یک برگ فرم تقاضای بازنگری ارسال می گردد تا با عنایت به توضیحات مندرج در پشت فرم، چنانچه همچنان ضرورت انجام این کار احساس می شود دستور لازم جهت تکمیل فرم صادر و نسبت به اعاده آن به این اداره کل اقدام نمایند. تا پس از بررسی اعلام نظر شود.

ضمناً با توجه به اهمیت موضوع، توجه ویژه شخص جنابعالی در این مرحله از کار ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت
وزارت کار و امور اجتماعی

فرم تقاضای بازنگری کلی طرح طبقه بندی مشاغل

(لطفاً به توضیحات پشت فرم توجه فرمائید)

مشخصات عمومی	نام شرکت:	فعالیت اصلی:	وضعیت دولتی ☐ خصوصی ☐
	نشانی کارخانه:		تلفن و دورنگار:
	نشانی دفتر مرکزی:		تلفن و دورنگار:
	شورای اسلامی کار دارد ☐ ندارد ☐		
	تعداد کارکنان فعلی: نفر (تعداد کارگر دائم		نفر تعداد کارگران موقت)
	آیا از خدمات شرکت های پیمانکاری استفاده می شود ؟ بلی ☐ خیر ☐ اگر پاسخ مثبت است در چه زمینه هایی:		

مشخصات طرح طبقه بندی مشاغل	سال تصویب طرح فعلی:	تاریخ شمول پرداخت مابه التفاوت:
	نام طراح یا دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح فعلی	تعداد کارکنان در زمان تصویب طرح فعلی:
	ضریب ریالی جدول مزد اولیه طرح:	ضرب ریالی جدول مزد سال جاری:
	تعداد مشاغل اصلاح شده یا متمم تا بحال:	تعداد مشاغل فعلی طرح:

کلیات پیشنهاد بازنگری	دفتر مشاوره فنی مورد نظر برای تهیه طرح (در صورتی که انتخاب کرده اید):
	بار مالی پیش بینی شده برای اجرای طرح جدید (برآورد):
	چگونه ضرورت بازنگری کلی طرح را تشخیص دادید:
	تصمیم مدیریت ☐ تقاضای کارکنان ☐ توصیه مشاور ☐ سایر موارد
توجیهات و دلایل و هدف شرکت از تهیه طرح بازنگری و ویژگیهای طرح مورد نظر: (در صورت لزوم ادامه توضیحات در صفحه دیگر درج شود)	

فرم شماره ۷۴ ـ ۸۰/۸ اداره کل بهره وری و مزد **نام و امضای مقام مسئول مجاز و مهر شرکت**

بسمه تعالی

موافقتنامه برای انجام بازنگری کلی در طرح طبقه بندی مشاغل

با توجه به این که دستیابی به بهره وری بیشتر با اصلاح و بهینه سازی روابط انسانی و رعایت هرچه بیشتر غنی سازی شغلی و ایجاد تناسب اصول سازمانی و طراحی شغلی با مقتضیات افراد و اهداف سازمان تولیدی میسر است لذا با درک و قبول ملاحظات فوق الذکر امضا کنندگان این توافق نامه :

الف : آقای مدیریت شرکت

ب : آقایان نمایندگان شورای اسلامی کار شرکت مذکور

نمایندگان منتخب کارکنان

با انجام بازنگری کلی در طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت موارد زیر موافقت نمودند.

۱ـ در صورت تصویب وزارت کار و امور اجتماعی، طرح جدید و لواحق و دستورالعمل های آن جایگزین طرح قبلی شده و برای کلیه کارکنان احکام جدید منطبق با ضوابط طرح مصوب اخیر تهیه و صادر می شود.

۲ـ چون ممکن است به لحاظ همگن سازی شغل ها، تغییراتی در عنوان یا عدد گروه شغلی افراد به نسبت طرح طبقه بندی مشاغل قبلی ایجاد شود طرفین این تغییرات را می پذیرند.

۳ـ با اجرای تغییرات جدید مزد مبنای هیچ یک از کارکنان به نسبت قبل کاهش نخواهد داشت.

۴ـ طرفین در تهیه و اجرای طرح جدید توصیه ها و نقطه نظرهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی را می پذیرند.

۵ـ مادام که طرح جدید به تصویب نرسیده است، طرح مصوب فعلی و مورد عمل شرکت جاری بوده و امضای این توافق نامه نباید مانع تداوم اجرای آن شود.

۶ـ امضای این موافقت نامه تا قبل از تصویب طرح طبقه بندی مشاغل جدید توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی کند لاکن مندرجات این بند و سایر بندهای فوق مانع از اعمال اختیارات و نظارتهای قانونی وزارت کار و امور اجتماعی نیست.

۷ـ این موافقت نامه در ۷ بند و در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است در تاریخ تنظیم و به امضای طرفین رسیده و پس از تأیید کتبی اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی معتبر است.

شورای اسلامی یا نماینده یا نمایندگان قانونی کارکنان **مدیریت**

توجه : این موافقت نامه بایستی در سربرگ و در سربرگ رسمی شرکت تحریر و به امضاء و مهر طرفین برسد. ضمناً پیش بینی موارد دیگری در آن با رعایت ضوابط مقرر بلامانع است.

نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار[1]

«مصوب تیرماه ۱۳۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی»

عنوان عامل : تحصیل

۲۲/۲ درصد معادل ۲۵۲ امتیاز

تحصیل عبارت است از حداقل معلومات لازم جهت تصدی و انجام وظایف هر شغل که بر طبق یکی از مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانی و دانشگاهی مشخص می شود.

ملاک تخصیص امتیاز در این عامل بستگی به مقاطع تحصیلی مورد نیاز شغل دارد.

جدول اعطای امتیاز تحصیل و گواهینامه های مهارت در مشاغل

ردیف	مقاطع تحصیلی	گواهینامه های مهارت سازمان معادل با مقاطع تحصیلی		میزان امتیاز
		ساعت	سطح مهارت	
۱	پایان دوره ابتدایی	۳۶۰ ساعت		۳۶
۲	سیکل (پایان دوره راهنمایی)	۷۲۰ ساعت		۷۲
۳	دیپلم (پایان دوره دبیرستان)	۱۰۸۰ ساعت		۱۰۸
۴	فوق دیپلم (کاردانی)	۱۴۴۰ ساعت		۱۴۴
۵	لیسانس (کارشناسی)	۱۸۰۰ ساعت		۱۸۰
۶	فوق لیسانس (کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای)	۳۶۰ ساعت با پایه لیسانس		۲۱۶
۷	دکتری تخصصی	-		۲۵۲

* گواهینامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صرفاً جایگزین کمبود شرایط احراز شغل از نظر تحصیل می گردد.

۱- نک به نظام جدید ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۵۱۹۰۴ مورخ ۹۵/۳/۲۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت در مقررات همین فصل

عنوان عامل : تجربه

۱۰/۵ درصد معادل ۱۲۰ امتیاز

تجربه عبارتست از حداقل زمان لازم برای احراز مهارت عملی مورد نیاز شغل که در سطوح مادون یا مشاغل همتراز بدست می آید. ملاک تحصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به مدت تجربه لازم و ارزش آن دارد.

امتیاز سال های تجربه مقاطع مختلف تحصیلی و گواهینامه های مهارت در مشاغل

درجات	میزان تجربه مورد نیاز شغل	گواهینامه های مهارت سازمان معادل با تجربه	میزان امتیاز
۱	یک‌سال تجربه مفید	۱۲۰ ساعت	۱۲
۲	دو سال تجربه مفید	۲۴۰ ساعت	۲۴
۳	سه سال تجربه مفید	۳۶۰ ساعت	۳۶
۴	چهار سال تجربه مفید	۴۸۰ ساعت	۴۸
۵	پنج سال تجربه مفید	۶۰۰ ساعت	۶۰
۶	شش سال تجربه مفید	۷۲۰ ساعت	۷۲
۷	هفت سال تجربه مفید	۸۴۰ ساعت	۸۴
۸	هشت سال تجربه مفید	۹۶۰ ساعت	۹۶
۹	نه سال تجربه مفید	۱۰۸۰ ساعت	۱۰۸
۱۰	ده سال تجربه مفید	۱۲۰۰ ساعت	۱۲۰

گواهینامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بابت جایگزینی کمبود شرایط احراز شغل ازنظرتجربه قابل احتساب می باشد.

عنوان عامل : سرپرستی

۶/۲ درصد معادل ۷۰ امتیاز

عبارت است از نظارت و رسیدگی، کمک و ارشاد، تعلیم، هماهنگی و تقسیم کار افراد تحت سرپرستی به منظور انجام صحیح کار

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به تعداد افراد و کیفیت کار آنها دارد.

الف ــ سرپرستی مستقیم : ۳/۵ درصد معادل ۴۰ امتیاز

درجه ۱ : به ازای هر نفر از کارکنان تولید و مهندسی و انبارها و امثالهم یک امتیاز حداکثر تا ده امتیاز

درجه ۲ : به ازای هر نفر از کارکنان متخصص و فنی سطح بالا و اپراتورهای دستگاه های مهم و امثالهم دو امتیاز حداکثر تا شانزده امتیاز

درجه ۳ : به ازای هر نفر از رؤسای بخش ها و معاونین ادارات و کارکنان ارشد از قبیل معاون تولید، معاون حسابداری، معاون کارگزینی، حسابدار ارشد، سرپرست تعمیرگاه و امثالهم سه امتیاز حداکثر تا سی امتیاز

درجه ۴ : به ازای هر نفر از رؤسای ادارات از قبیل رؤسای حسابداری، کارگزینی، مهندسی صنایع، کنترل کیفیت، کنترل تولید، آزمایشگاه و امثالهم چهار امتیاز حداکثر تا سی و شش امتیاز

درجه ۵ : به ازای هر نفر از مدیران ادارات مهم از قبیل معاون مدیرعامل، تولید، تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، بهره وری، امور مالی و اداری، کارخانه، تدارکات و امثالهم که مستقیماً به مدیرعامل گزارش می نمایند پنج امتیاز حداکثر تا چهل امتیاز

توضیح : حداکثر امتیاز تخصیصی به سرپرستی مستقیم چهل امتیاز می باشد

ب ــ سرپرستی غیرمستقیم ۲/۶ درصد معادل ۳۰ امتیاز

ـ تا ده نفر افراد تحت سرپرستی غیرمستقیم به ازای هر دو نفر یک امتیاز

ـ بیست نفر بعدی افراد تحت سرپرستی غیرمستقیم به ازای هر چهار نفر یک امتیاز

ـ چهل نفر بعدی افراد تحت سرپرستی غیرمستقیم به ازای هر هشت نفر یک امتیاز

ـ هشتاد نفر بعدی افراد تحت سرپرستی غیرمستقیم به ازای هر شانزده نفر یک امتیاز

ـ یکصدوشصت نفر بعدی افراد تحت سرپرستی غیرمستقیم به ازای هر سی و دو نفر یک امتیاز

ـ سیصدوبیست نفر بعدی افراد تحت سرپرستی غیرمستقیم به ازای هر شصت و چهار نفر یک امتیاز

نکته مهم : در هر صورت امتیاز عامل سرپرستی (مستقیم و غیرمستقیم) پست های مافوق نباید از ۱/۲ برابر امتیاز رده مادون کمتر باشد.

عنوان عامل : مسئولیت ایمنی دیگران

۲/۶ درصد معادل ۳۰ امتیاز

عبارت است از دقت در جلوگیری از بروز حوادث و مخاطرات جسمی در حین انجام کار برای دیگران ملاک تخصیص امتیاز و تعیین سطح این عامل بستگی به احتمال وقوع حادثه در مشاغلی دارد که انجام آنها علی رغم رعایت دقیق اصول ایمنی و مقررات بهداشتی مختلف، ممکن است لطماتی به دیگران وارد سازد.

جدول اعطای امتیاز مسئولیت ایمنی دیگران به مشاغل

سطح	نوع لطمه احتمالی	احتمال وقوع	امتیاز
۱	جراحات سطحی	کم	۲
		متوسط	۳
		زیاد	۵
۲	جراحات عمقی	کم	۳
		متوسط	۵
		زیاد	۱۰
۳	نقص عضو جزئی	کم	۵
		متوسط	۱۰
		زیاد	۱۵
۴	نقص عضو کلی	کم	۱۰
		متوسط	۱۵
		زیاد	۲۰
۵	از کارافتادگی کلی	کم	۱۵
		متوسط	۲۰
		زیاد	۲۵
۶	مرگ و میر	کم	۲۰
		متوسط	۲۵
		زیاد	۳۰

عنوان عامل : مسئولیت مواد و محصول

۲/۶ درصد معادل ۳۰ امتیاز

عبارت است از مسئولیت دقت در نگهداری و استفاده مؤثر و صحیح در کاربرد، وصول، صدور و جابجا کردن و حفاظت مواد و محصول که مستقیماً در اختیار شاغل قرار می گیرد.

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین سطح بستگی به دقت لازم در جلوگیری از خسارت احتمالی و یا ضایعات غیرمتعارفی دارد که ممکن است به مواد و محصول وارد گردد.

جدول اعطای امتیاز مسئولیت مواد و محصول به مشاغل

سطح	انجام دقت مورد نیاز در پیشگیری از وارد شدن خسارات یا ضایعات وارده احتمالی	میزان احتمال وارد شدن خسارات یا ضایعات وارده احتمالی	امتیاز
۱	به میزان کم	به ندرت	۲
		گاهی	۴
		غالباً	۶
۲	به میزان متوسط	به ندرت	۸
		گاهی	۱۰
		غالباً	۱۴
۳	به میزان زیاد	به ندرت	۱۶
		گاهی	۱۸
		غالباً	۲۲
۴	به میزان بسیار زیاد	به ندرت	۲۴
		گاهی	۲۶
		غالباً	۳۰

عنوان عامل : مسئولیت ماشین آلات، تجهیزات و ابزار

۲/۶ درصد معادل ۳۰ امتیاز

عبارت است از مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم دقت در تنظیم، بکارگیری، نگهداری، تعمیرات و برنامه‌ریزی ماشین آلات، تجهیزات و ابزاری که در اختیار شاغل قرار گرفته است.

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین سطح این عامل بستگی به دقت مورد نیاز در پیشگیری و احتمال وارد شدن خسارت و اثر آن در کارگاه دارد.

جدول اعطای امتیاز مسئولیت ماشین آلات، تجهیزات و ابزار به مشاغل

سطح	انجام دقت مورد نیاز در پیشگیری از وارد شدن خسارات و تأثیر آن در کار کارگاه	دفعات احتمال وارد شدن خسارات یا ضایعات وارده احتمالی	امتیاز
۱	به میزان کم	به ندرت	۲
		گاهی	۴
		غالباً	۶
۲	به میزان متوسط	به ندرت	۸
		گاهی	۱۰
		غالباً	۱۲
۳	به میزان زیاد	به ندرت	۱۴
		گاهی	۱۶
		غالباً	۱۸
۴	به میزان بسیار زیاد	به ندرت	۲۲
		گاهی	۲۶
		غالباً	۳۰

عنوان عامل : مسئولیت تماس و ارتباط

۳/۵ درصد معادل ۴۰ امتیاز

عبارت است از مسئولیت ارتباط با دیگران بر حسب الزامات شغل به منظور انجام صحیح وظایف و رفع مشکلات کار

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین سطح این عامل بستگی به نوع و اهمیت تأثیر ارتباط در فعالیت های کارگاه دارد.

جدول اعطای امتیاز مسئولیت ایمنی دیگران به مشاغل

سطح	حدود مسئولیت در برقراری تماس و ارتباط	تأثیر تماس وارتباط بر فعالیت های کارگاه	امتیاز
۱	شاغل به منظور انجام وظایف جاری ملزم به تماس کاری با همکاران خود و ارباب رجوع می باشد.	کم	۴
		متوسط	۷
		زیاد	۱۰
۲	شاغل علاوه بر تماس کاری با همکاران و یا ارباب رجوع با سایر واحدهای سازمانی نیز در تماس می باشد.	کم	۱۳
		متوسط	۱۶
		زیاد	۱۹
۳	شاغل علاوه بر تماس کاری با همکاران و سایر واحدهای سازمانی با افراد خارج از سازمان مانند رؤسای کارخانجات، رؤسای ادارات و مؤسسات خصوصی و دولتی به منظور تأمین هدف های معین و اصولی سازمان در تماس و مذاکره می باشد.	کم	۲۲
		متوسط	۲۵
		زیاد	۲۸
۴	شاغل علاوه بر تماس کاری با همکاران و سایر واحدهای سازمانی با ادارات و واحدهای سایر سازمان ها در داخل و خارج از کشور به منظور نیل به هدف های اساسی و گسترش فعالیت های سازمان در تماس و مذاکره می باشد.	کم	۳۲
		متوسط	۳۶
		زیاد	۴۰

عنوان عامل : مسئولیت مالی و دارایی ها

۵/۳ درصد معادل ۶۰ امتیاز

مسئولیت های مربوط به دریافت و پرداخت یا کنترل و نگهداری وجوه نقد، اوراق بهادار، اسناد و اموال و همچنین هرگونه مسئولیت بررسی، پیشنهاد، محاسبه، برنامه ریزی و تصمیم گیری در امور مالی، بودجه و اعتبارات را شامل می شود.

ملاک تعیین امتیاز این عامل بستگی به حجم عملیات مالی کارگاه و پیچیدگی محاسبات در کار را دارد.

جدول اعطای امتیاز مسئولیت مالی و دارایی ها به مشاغل

سطح	حجم عملیات مالی در کارگاه	پیچیدگی محاسبات	امتیاز
۱	به میزان بسیار کم	کم	۴
		متوسط	۸
		زیاد	۱۲
۲	به میزان کم	کم	۱۶
		متوسط	۲۰
		زیاد	۲۴
۳	به میزان متوسط	کم	۲۸
		متوسط	۳۲
		زیاد	۳۶
۴	به میزان زیاد	کم	۴۰
		متوسط	۴۴
		زیاد	۴۸
۵	به میزان بسیار زیاد	کم	۵۲
		متوسط	۵۶
		زیاد	۶۰

عنوان عامل : فرم ها و گزارشات

۵/۳ درصد معادل ۶۰ امتیاز

عبارت است از تهیه، ثبت، ضبط و بررسی : اطلاعات، محاسبات، برآوردها، برنامه ریزی، تهیه کروکی، نقشه، فرم ها، تهیه آمار و تجزیه و تحلیل به منظور دستیابی به گزارش ها و برنامه های لازم

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین سطح این عامل بستگی به نوع و اهمیت فرم ها و گزارش ها و تأثیرگذاری آنها در کار کارگاه دارد.

جدول اعطای امتیاز عامل فرم ها و گزارشات به مشاغل

سطح	میزان مسئولیت تهیه وتکمیل فرم هاوگزارش ها	تعداد فرم ها، آمارها، گزارش ها و مستندات	امتیاز
۱	شاغل فرم های ساده ای را تکمیل و گزارش های ساده ای رادرحدثبت یااستخراج وقایع تهیه می نماید.	کم	۴
		متوسط	۸
		زیاد	۱۲
۲	شاغل فرم های مشکلی را تهیه و تنظیم نموده و نوع وقایع را مشخص و تفکیک می نماید.	کم	۱۶
		متوسط	۲۰
		زیاد	۲۴
۳	شاغل فرم های مشکلی را بررسی کرده و گزارشات نسبتاً مهم و یا طرح های معمولی را تهیه می نماید.	کم	۲۸
		متوسط	۳۲
		زیاد	۳۶
۴	شاغل فرم ها، اطلاعات و آمارهای مختلف را مقایسه، محاسبه و تجزیه و تحلیل کرده وبا توجه به فرم ها و گزارشات دیگر، گزارش توجیهی لازم و یا طرح های مهم را تهیه می نماید و برای انجام وظایف خویش به اطلاعات محرمانه دسترسی دارد.	کم	۴۰
		متوسط	۴۴
		زیاد	۴۸
۵	شاغل مسئولیت بررسی، تجزیه و تحلیل فرم های مهم، تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی مهم حقوقی، اقتصادی، مالی، تولیدی، فنی واداری را به منظور اخذ تصمیمات نهایی دارا می باشد.	کم	۵۲
		متوسط	۵۶
		زیاد	۶۰

عنوان عامل : سایر مسئولیت های خاص

۵/۳ درصد معادل ۶۰ امتیاز

عبارت است از مسئولیت های خاص که به مقتضای فعالیت های کارگاه می تواند مورد ارزیابی و در تعیین امتیاز شغل ملاک عمل قرار گیرد.

جدول اعطای امتیاز مسئولیت های خاص به مشاغل

سطح	میزان مسئولیت	تأثیر مسئولیت خاص در فعالیت های کارگاه	امتیاز
۱	در کار به میزان بسیار کم مسئولیت را بر عهده دارد	کم	۴
		متوسط	۸
		زیاد	۱۲
۲	در کار به میزان کم مسئولیت را بر عهده دارد	کم	۱۶
		متوسط	۲۰
		زیاد	۲۴
۳	در کار به میزان متوسط مسئولیت را بر عهده دارد	کم	۲۸
		متوسط	۳۲
		زیاد	۳۶
۴	در کار به میزان زیاد مسئولیت را بر عهده دارد	کم	۴۰
		متوسط	۴۴
		زیاد	۴۸
۵	در کار به میزان بسیار زیاد مسئولیت را برعهده دارد	کم	۵۲
		متوسط	۵۶
		زیاد	۶۰

سایر مسئولیت های خاص مانند :

مسئولیت در قبال مسائل اجرایی

مسئولیت در قبال حفظ اسناد محرمانه

مسئولیت در ایجاد روش های مناسب کار

مسئولیت در حفظ استانداردهای کمی و کیفی کار

مسئولیت در جلوگیری از اشتباهات

مسئولیت در قبال تعیین خط مشی سازمان

مسئولیت در ارتباط با حسن رابطه با مشتریان و کارکنان

مسئولیت در قبال حسن ارتباطات اجتماعی

مسئولیت در قبال همکاری با دیگران

مسئولیت در حفظ و نگهداری محیط زیست

مسئولیت در تصمیم گیری

یا مسئولیت .....

عنوان عامل : کوشش فکری

۹/۲ درصد معادل ۱۰۵ امتیاز

عبارت است از سطح تأثیر و میزان اعمال نیروی فکری، تجزیه و تحلیل، ، خلاقیت، کاربرد مفاهیم تخصصی و تصمیم گیری که برای انجام وظایف شغلی است.

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین سطح این عامل بستگی به میزان نیروی فکری مصروفه وتأثیرات حاصله در کار کارگاه دارد.

جدول اعطای امتیاز کوشش فکری به مشاغل

سطح	شرح	تأثیر در کار	امتیاز
۱	شغل مستلزم کاربرد مهارت ها و روش های ساده و تکراری بوده و نیاز به دقت و تمرکز حواس داشته و یا با ابزار اندازه گیری ساده ای سروکار دارد.	کم	۵
		متوسط	۱۰
		زیاد	۱۵
۲	شغل مستلزم کاربرد مهارت ها و روشهای متعدد و یا پیچیده ای بوده و نیاز به دقت و تمرکز حواس زیاد داشته و یا با ابزار اندازه گیری دقیقی سروکار دارد.	کم	۲۰
		متوسط	۲۵
		زیاد	۳۰
۳	شغل مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل و روش های مختلف بوده و نیاز به اتخاذ تصمیم برای تغییر و یا تطبیق بعضی از موارد مهم روش ها برای انجام کار دارد.	کم	۳۵
		متوسط	۴۰
		زیاد	۴۵
۴	شغل مستلزم طراحی و یا تهیه و تدوین روش های مختلف بوده و با مسائل و مشکلات پیچیده ای مواجه شده و همچنین نیاز به ابتکار، خلاقیت و در بعضی موارد قضاوت و تصمیم گیری دارد.	کم	۵۰
		متوسط	۵۵
		زیاد	۶۰
۵	شغل مستلزم مواجه با مسائل و مشکلات پیچیده ای است و نیاز به برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در حد واحد سازمانی دارد.	کم	۶۵
		متوسط	۷۰
		زیاد	۷۵
۶	شغل مستلزم اتخاذ تصمیم در موارد مختلف و تغییر برنامه و خط مشی جهت واحدهای مختلف سازمانی می باشد.	کم	۸۰
		متوسط	۸۵
		زیاد	۹۰
۷	شغل مستلزم اتخاذ تصمیم درموارد مختلف وتغییر خط مشی می باشد.	کم	۹۵
		متوسط	۱۰۰
		زیاد	۱۰۵

عنوان عامل : کوشش جسمانی

۷ درصد معادل ۸۰ امتیاز

عبارت است از نوع و میزان و تکرار کوشش های جسمانی و حد سختی و صعوبت حرکات مورد نیاز برای انجام وظایف

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به میزان نیروی جسمی مصروفه و نتایج حاصله دارد.

اعطای امتیاز به مشاغل به شرح جدول زیر صورت می گیرد

ردیف	اجزاء عامل کوشش های جسمانی		تا۱ساعت	۲ ساعت	۳ساعت	۴ساعت	۵ ساعت	۶ ساعت	۷ساعت	ازv۷ساعت تا بیشتر
۱	بالا و پایین رفتن، خم و راست شدن و یا راه رفتن		—	—	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۳۰	۴۰
۲	ایستادن		—	—	۱۰	۱۵	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
۳	تمرکز قوای سمعی و بصری		—	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
۴	نشستن مداوم جهت کار با ماشین		—	—	—	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰
۵	حرکات بدنی مستلزم صرف نیروی جسمانی		—	—	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰
۶	جابجا کردن یاحمل اشیاء بدون وسیله	۱۰تا۲۰کیلو	—	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰
		۲۱تا۳۰کیلو	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰
		۳۱کیلوبه بالا	۱۵	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
۷	هل دادن یا حمل و نقل اشیاء با وسیله	۱۰۰تا۲۰۰کیلو	—	—	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰
		۲۰۱تا۳۰۰کیلو	—	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰
		۳۰۱کیلوبه بالا	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰

توضیح :

در اعطای امتیاز عامل فوق به مشاغل، فقط جزء مؤثر عامل در شغل مورد توجه قرار گرفته و به هریک از مشاغل فقط امتیاز یک ردیف از ردیف های هفت گانه فوق تخصیص می یابد.

عنوان عامل : شرایط نامساعد محیط کار

۱۰/۵ درصد معادل ۱۲۰ امتیاز

عبارت است از میزان نامتعارف بودن محیط کار به دلیل وجود عوامل آزار دهنده در محیط کار ناشی از ماهیت کار کارگاه

ملاک تخصیص امتیاز و تعیین تعداد درجات این عامل بستگی به تعداد و درجه شدت اجزاء عامل شرایط نامساعد محیط کار دارد.

جدول اعطای امتیاز شرایط نامساعد محیط کار به مشاغل

ردیف	اجزاء عامل شرایط نامساعد محیط کار		تا ۲ ساعت	تا ۴ ساعت	تا ۶ ساعت	از ۶ ساعت به بالا
۱	دود بخار گاز	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۲	محیط کثیف	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۳	گرد و غبار	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۴	سروصدا	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۵	رطوبت	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۶	گرما و سرما	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰

۷	نور (کم یا شدید)	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۸	بوی نامطبوع	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۹	تنهایی	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰
۱۰	لرزش و ارتعاش	متوسط	--	۱	۲	۳
		زیاد	۱	۲	۴	۶
		شدید	۲	۶	۸	۱۰

حداکثر تعداد عامل شرایط نامساعد محیط کار ۱۲ عامل

حداکثر امتیاز ..... ۱۲۰ امتیاز

کارشناس طراح با توجه به انجام کاربینی در محیط، اجزاء عامل را شناسایی و امتیاز می دهد.

نمونه ای از عوامل نامساعد محیط کار عبارتند از : کار در ارتفاع، کار در اعماق (زمین یا آب) و .....

عنوان عامل : خطرات ناشی از کار

۷ درصد معادل ۸۰ امتیاز

عبارت است از صدمات جسمی و امراض ناشی از وقوع حوادث اجتناب ناپذیر در حین انجام کار ملاک تخصیص امتیاز و تعیین تعداد سطوح این عامل بستگی به نوع و شدت صدمات و امراض احتمالی دارد.

جدول اعطای امتیاز خطرات ناشی از کار به مشاغل

سطح	شرح صدمات	احتمال وقوع در کار	امتیاز
۱	صدمات یا جراحات سطحی	کم	۲
		متوسط	۴
		زیاد	۸
۲	صدمات یا جراحات عمقی	کم	۱۰
		متوسط	۱۲
		زیاد	۱۶
۳	نقص عضو جزئی	کم	۱۸
		متوسط	۲۰
		زیاد	۲۴
۴	نقص عضو کلی	کم	۲۶
		متوسط	۲۸
		زیاد	۳۲
۵	از کارافتادگی	کم	۳۴
		متوسط	۳۶
		زیاد	۴۰

سطح	شرح امراض	احتمال وقوع در کار	امتیاز
۶	امراض	کم	۱۰
		متوسط	۲۰
		زیاد	۳۰
		خیلی زیاد	۴۰

دامنه امتیازات

گروه	سقف امتیاز	فاصله امتیاز با گروه قبلی
۱	۸۰	۰
۲	۹۵	۱۵
۳	۱۱۰	۱۵
۴	۱۲۵	۱۵
۵	۱۴۵	۲۰
۶	۱۶۵	۲۰
۷	۱۸۵	۲۰
۸	۲۱۰	۲۵
۹	۲۳۵	۲۵
۱۰	۲۶۵	۳۰
۱۱	۲۹۵	۳۰
۱۲	۳۲۵	۳۰
۱۳	۳۶۵	۴۰
۱۴	۴۰۵	۴۰
۱۵	۴۴۵	۴۰
۱۶	۴۹۵	۵۰
۱۷	۵۴۵	۵۰
۱۸	۶۰۵	۶۰
۱۹	۶۶۵	۶۰
۲۰	۷۴۰	۷۵

نظام ارزیابی مشاغل شامل ۴ عامل اصلی و ۱۴ عامل فرعی می باشد که در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و اجرای آن بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار در کارگاه‌هایی که اقدام به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل می نمایند، الزامی می باشد.

نظام جدید ارزیابی مشاغل

«مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

در اجرای ماده (۴۸) قانون کارو به منظور انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات کارگاه ها و فراهم آوردن امکان افزایش سطح دریافتی کارگران متناسب با بهره وری نیروی کار اقدام به **اصلاح و تجدید نظر کلی نظام ارزیابی مشاغل نمود.** همچنین اهداف و یا ویژگی های دیگری هم بر اصلاح و تجدیدنظر کلی نظام ارزیابی مشاغل نظام ارزیابی مشاغل مترتب بوده است که عبارتند از: رعایت پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان برای مرد و زن، ایجاد تناسب بین ارزیابی شغل، ارزشیابی شاغلین و عملکرد نیروی کار، انعطاف پذیری لازم به منظور تشخیص عملکردهای متفاوت کارکنان و جبران خدمات افراد متناسب با کارایی، قابلیت ها و توانایی ها هر یک در عین تبعیت از چارچوب ها و معیارهای مشخص پرداخت به آنان، استفاده مطلوب و منطقی بر حسب گوناگونی و ماهیت کارگاه ها و کاربست درست و مناسب روش های علمی ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل، ایجاد مبنای عقلایی و قانونی در جهت تطبیق ارزش های تخصصی با شرایط کارگاه ها به منظور افزایش درآمد کارکنان و ایجاد ضوابط و معیارهای منصفانه مزدی بر مبنای واقعیات مشهود و نامشهود مشاغل، نظام ارزیابی مشاغل، نظام ارزیابی مشاغل که مورد اصلاح و تجدید نظر کلی قرار گرفته است به شرح موارد مندرج ذیل خواهد بود.

فصل اول ــ تعاریف و مفاهیم

اداره کل : منظور اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد.

ارتقاء : قرار گرفتن شاغل در سطوح بالاتر یک شغل یا در یک شغل بالاتر است

ارزیابی عملکرد : سنجش و اندازه گیری نتایج حاصل از فعالیت های شاغلین در انجام وظایف مشخص در بازه های زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار که به طور عینی و سیستماتیک اجرا می گردد.

ارزیابی مشاغل : به فرآیند سنجش درجه اهمیت و ارزش یک شغل در مقایسه با مشاغل دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی شغل در طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به نوع و پیچیدگی وظایف به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش اطلاق می شود.

استاندارد شغلی : مجموعه ای از وظایف اصلی شغل و مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار است.

پست : مجموعه وظایف و مسئولیت های موجود و وابسته به هم در سازمانی که به طور مستمر و با عنوان خاص برای شاغل در نظر گرفته شده است.

تجربه : معلومات، مهارت ها و رشد فکری مرتبط با شغل است که ظرف مدت زمان و در عمل به دست می آید و شاغل را قادر می سازد وظایف مربوط به شغل را به انجام رساند.

تجزیه و تحلیل شغل : مطالعه و بررسی شغل به منظور مشخص کردن ماهیت فعالیت ها و اجزای متشکله آن و تعیین رابطه مشاغل با یکدیگر است.

تطبیق کارکنان : عبارت است از انجام سلسله عملیاتی که به منظور جایگزین کردن ضوابط نظام پرداخت با مقررات و رویه های جاری کارگاه و تعیین عنوان شغل و یا پست و مزد شاغلین صورت می گیرد.

تنزل : قرار گرفتن شاغل در سطوح پایین تر یک شغل یا در یک شغل پایین تر است.

جبران خدمت کارکنان : مزد و مزایا و سایر پرداختی ها که به کارکنان در قبال انجام کار به طور منصفانه و عادلانه در مدت زمان معین پرداخت می شود.

حکم کارگزینی : ورقه ای است که تمامی اقداماتی که در وضع استخدام شاغل اثر دارد در آن منعکس شده و از طرف اشخاص مجاز امضا شود.

دانش : مجموعه ای از اصول و حقایق سازمان یافته از قبیل معلومات نظری و توانمندی های ذهنی و آگاهی های قابل کاربرد برای انجام وظایف است.

رتبه : عبارت است از نوعی تقسیم بندی مراتب شغلی شاغلین بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و یا ضوابط اجرایی آن.

سابقه : منظور مدت زمان اشتغال به کار شاغل است.

شایستگی : مجموعه تعریف شده ای از مهارت ها و دانش و نگرش های مورد نیاز برای انجام مؤثر بخشی از یک فرآیند کاری بر طبق قوانین و استانداردهای معین واقعی کار است.

شرایط احراز شغل : حداقل معلومات و مهارت هایی است که برای انجام درست وظایف و قبول مسئولیت های شغل ضروری است.

شرایط کار : عوامل فیزیکی و اجتماعی پیرامون شاغل است که بر ماهیت کار تأثیر گذارده و شاغل به عنوان بخشی از انجام وظایف با آن روبرو است.

شرح شغل : بیانیه ای است شامل مهمترین عناصر یک شغل از قبیل وظایف، روش های، حدود مسئولیت ها، ارتباط شغل با مشاغل دیگر، استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل و سایر حقایق مربوط به شغل که ضابطه و معیار وظایف محسوب می شود.

شرح وظیفه : شرح منظم و مدونی است از سلسله فعالیت های پویا که فرآیند انجام کار توسط شاغل را مشخص می سازد.

شغل : مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمری است که از نظر نوع و سطح با هم مرتبط و مشابه بوده و به عنوان کار واحد شناخته می شود.

طبقه بندی مشاغل : کاربرد روش های خاص که به طور علمی ارزش مشاغل مختلف در یک کارگاه را با در نظر گرفتن تمام ابعاد آنها مشخص و معین ساخته و ارزش هر شغل را نسبت به سایر مشاغل بسنجد.

طبقه شغلی : عبارت است از یک یا چند شغل یا پست سازمانی که از نظر وظایف، مسئولیت ها و دشواری انجام کار با یکدیگر مشابه و یکسان باشند به نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین واحدی قرار داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت.

طرح مسیرهای شغلی : دستیبای به محدوده مشاغل متفاوت، متمایز و مشابه با شناخت مبانی، موازین و معیارهای مشخص و موانع ساختاری به منظور ترسیم ارتباطات استخدام، آموزشی، انتصاب، ارتقاء، تنزل و سایر موارد در روند و نوسانات تغییرات شغلی است.

عنوان شغل : یک لفظ توصیفی است که معرف وجه بیرونی شغل است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود.

کمیته طبقه بندی : منظور کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار، موضوع ماده (۴۹) قانون کار می باشد.

گروه شغلی : ارزشی است که بر حسب اهمیت مشاغل و عوامل مترتب بر آن برای هر شغل یا پست تعیین شده و معرف سطح ارزش مشاغل و یا پست های سازمانی در مقایسه با دیگر مشاغل و یا پست های سازمانی است.

مسئولیت : عبارت است از الزامات و تعهدات شاغل در قبال اجرای تکالیف و اعمال اختیارات و ضوابط و معیارهای مقرر که به انواع مختلف تقسیم می شود.

مهارت : احاطه و تسلط کافی شاغل و توانایی انجام وظایف مربوط به شغل یا پست سازمانی متناسب با استانداردهای متعارف به منظور گسترش قابلیت ها برای تسهیل در اجرای فعالیت های شغلی است.

نظام پرداخت : مجموعه منظمی از اصول و قواعد و رویه هایی است که بر مبنای آن مزد و یا جبران خدمات شاغلین در اجزای کاری که در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمانی است، پرداخت می شود.

نمودار سازمانی : تجسمی از ترکیب سازمان رسمی به منظور تعیین جایگاه مشاغل یا پست های سازمانی و ارتباط میان آنها است.

نیازهای جسمی شغل : عبارت است از فعالیت جسمی و مهارت حرکات اندام های بدن شاغل برای حسن انجام وظایف شغلی.

نیازهای فکری شغل : عبارت است از میزان تلاش فکری، دقت، درجه تمرکز ذهنی، قدرت تصمیم‌گیری، تجزیه و تحلیل مسائل، طراحی و برنامه ریزی، تجسم و قضاوت، سرعت انتقال و ابتکار و تدوین خط مشی و مقررات مربوط به شغل و نظایر آن که لازمه انجام کار می باشد.

طبقه بندی مشاغل که هدف آن برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین وظایف و مسئولیتهای مشاغل، شرایط احراز متصدیان مشاغل و مزد و مزایای پرداختی به آنان است شامل موارد زیر می باشد :

فصل دوم ــ نحوه ارزیابی مشاغل :

ماده ۱ــ کارگاه‌های مشمول باید طرح طبقه بندی مشاغل خود را از طریق روش های متداول یا سایر روش های ارزیابی مشاغل که مورد تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت است تهیه و اجرا نمایند.

تبصره ــ روش های ارزیابی مشاغل کارگاه ابتدا باید به تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت برسد[1].

ماده ۲ــ اداره کل روابط و جبران خدمت روش ارزیابی مشاغل انتخابی برای تهیه طرح طبقه بندی مشاغل هر کارگاه را با توجه به ماهیت و اقتضائات کارگاه مورد تأیید قرار خواهد داد. ضوابط اجرایی این ماده به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدت خواهد رسید[2].

ماده ۳ــ در ارزیابی مشاغل، باید کلیه مشاغل و یا پست های سازمانی کارگاه با توجه به استانداردهای شغلی مورد تحلیل قرار گرفته، ضمن مشخص شدن اطلاعات خاص هر شغل و یا پست، شرح وظایف و شرایط احراز، ارزش و محتوای هریک از شغل ها و پست ها بر اساس دانش، تجربه و مهارت، مسئولیت ها، شرایط کار، نیازهای فکری و جسمی و سایر شرایط حاکم بر شغل تعیین گردد به نحوی که ارزش و اهمیت یک شغل را نسبت به سایر مشاغل مشخص نماید.

تبصره ۱ــ طرح های طبقه بندی مشاغل که از روش های کمی برای ارزیابی مشاغل استفاده می کنند باید بر مبنای تجزیه و تحلیل عوامل اصلی و فرعی تشکیل دهنده شغل انجام پذیرند.

تبصره ۲ــ ضوابط اجرایی این ماده و تبصره (۱) آن به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد رسید.

ماده ۴ــ مشاغل و پست های سازمانی هر کارگاه باید حسب نوع فعالیت و سنخیت وظایف و مسئولیت‌ها در طبقات، گروه ها، رتبه ها، درجات یا سایر موارد مشابه قرار گیرند.

۱ و ۲ : به بند "ی" دستورالعمل ۴۶ روابط کار در مقررات مربوط به فصل نهم این مجموعه مراجعه شود.

فصل سوم ــ نظام پرداخت :

ماده ۵ ــ طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه باید دارای نظام پرداخت باشد.

ماده ۶ــ نظام پرداخت کارگاه باید بر مبنای پرداخت مزد مساوی در مقابل کار هم ارزش و روابط و تفاوت های بین مزد مشاغل و یا پست های موجود در طرح طبقه بندی مشاغل و سایر عوامل مؤثر بر میزان پرداخت تدوین شود.

ماده ۷ــ نظام پرداخت کارگاه می تواند قسمتی از مزد کارگران را با در نظر گرفتن هماهنگی و تناسب میان نظام پرداخت به ویژگی های شاغل و عملکرد وی مرتبط نماید. این قبیل کارگاه‌ها باید حسب مورد دارای نظام ارزیابی شاغل و عملکرد بوده و تمامی ویژگی های فردی و عملکردی کارکنان و سایر شرایطی را که ما به ازای پرداختی دارند را با یکی از روش های متداول و استاندارد مورد تأیید اداره کل تعیین نمایند.

تبصره ۱ــ در کارگاه‌هایی که دارای نظام ارزیابی شاغل و عملکرد می باشند دریافتی کارکنان با لحاظ کردن عملکرد متعارف نمی تواند نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یابد.

تبصره ۲ــ ضوابط اجرایی این ماده و تبصره (۱) آن به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد رسید.

فصل چهارم ــ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل :

ماده ۸ــ طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه که کلیه کارگران شاغل در کارگاه اعم از دائم، موقت، فصلی، پاره وقت و تمام وقت را در بر می گیرد باید دارای دستورالعمل اجرایی باشد. این دستورالعمل پس از تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹ــ مفاد دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نباید با قواعد آمره قانونی مغایرت داشته باشد و به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورد.

ماده ۱۰ــ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه الزاماً باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف ــ نحوه تطبیق کارکنان با مشاغل و پست های موجود در طرح طبقه بندی مشاغل.

ب ــ طرح مسیرهای شغلی شامل نحوه تغییر، ارتقاء، تنزل شغل و سایر موارد.

ج ــ نحوه محاسبه پرداختی های کارگران از قبیل مزد مبنا و اعمال تغییرات آتی در آن.

د ــ تعیین شرایط جانشینی عوامل تشکیل دهنده شغل در طرح هایی که با روش های کمی ارزیابی مشاغل تهیه می شوند.

ه ــ شرایط پرداخت دستمزدهای بالاتر از مزد مبنا با توجه به مقتضیات کارگاه.

و ــ پیش بینی مواردی که منجر به تجدید نظر یا الحاق مواردی به طرح طبقه بندی مشاغل می شوند.

ز ــ نحوه ترمیم مزد و مزایای افرادی که قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، کمتر از میزان پیش بینی شده در طرح مزد دریافت می نمودند.

ح ــ نحوه تغییر وضع مزد و مزایای افرادی که قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بیشتر از میزان پیش بینی شده در طرح مزد دریافت می نمودند.

ی ــ نحوه تغییر وضع مزد و مزایای افرادی که شرایطی بیش از شرایط پیش بینی شده در طرح طبقه بندی مشاغل دارند.

د ــ نمونه حکم کارگزینی

ماده ۱۱ــ در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل می توان مواردی نظیر سوابق خارج از کارگاه، احتساب دوره های آموزشی، ارزشیابی شاغل و عملکرد را با رعایت مفاد ماده (۷) لحاظ نمود.

ماده ۱۲ــ مرجع همکاری کننده برای جمع آوری اطلاعات مربوط به شناخت شغل و شاغل برای تنظیم شناسنامه های شغل و شاغل و تهیه لیست تطبیق کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه می باشد.

ماده ۱۳ــ در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان، اصلاح نظام پرداخت و یا اعمال تغییرات دیگر در طرح طبقه بندی مشاغل مراتب توسط مدیریت به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام و پس از اخذ مجوز لازم و تأیید اصلاحات موارد به طرح الحاق گردد.

ماده ۱۴ــ پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، کارفرما باید برای کارگران شاغل احکام کارگزینی ممهور به مهر واحد مربوط و امضای مقام مسئول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان تحویل نماید و نسخه دیگر در پرونده پرسنلی شاغل ذی ربط شود.

تبصره ــ عدم صدور حکم موضوع این ماده توسط مدیریت در هر حال نمی تواند مانع استحقاق کارگران ذی ربط در برخورداری از مزایای متعلقه طبق ضوابط طرح گردد.

فصل پنجم ــ کمیته طبقه بندی مشاغل :

ماده ۱۵ــ به منظور حسن اجرای مفاد نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل در تمامی کارگاه‌های مشمول، کمیته ای تحت عنوان کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه موضوع ماده (۴۹) قانون کار تشکیل می گردد. وظایف محوله به این کمیته وظایفی است که دردستورالعمل وظایف کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها پیش بینی شده است.

فصل ششم ــ وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت :

ماده ۱۶ــ اداره کل روابط کار و جبران خدمت طرح های طبقه بندی مشاغل واصله را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول بررسی و اعلام نظر می نماید.

ماده ۱۷ــ اداره کل روابط کار و جبران خدمت می تواند با توجه به اوضاع و احوال و شرایط، بررسی طرح‌های طبقه بندی مشاغل را به ادارات اجرایی تفویض نماید.

ماده ۱۸ــ اداره کل روابط کار و جبران خدمت نمونه فرم ها و دستورالعمل های لازم را برای اجرای مفاد نظام ارزیابی مشاغل تهیه و ابلاغ نموده و راهنمایی های لازم را به عمل می آورد.

ماده ۱۹ــ ادارات کل اجرایی مکلفند بر اجرای مفاد نظام ارزیابی مشاغل نظارت نموده و در صورت مشاهده خلاف، با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت دستور توقف اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل تهیه شده را صادر نمایند.

ماده ۲۰ــ هرگونه تغییر در مفاد نظام ارزیابی مشاغل و نیز حذف یا اصلاح مواردی از آن به پیشنهاد اداره کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۱ــ مرجع تعیین و تشخیص روش های ارزیابی مشاغل و نظام پرداخت کارگاه‌ها اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد.

ماده ۲۲ــ اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است اقدامات لازم برای توجیه، پیگیری و اجرای نظام ارزیابی مشاغل را به عمل آورد.

فصل هفتم ــ سایر مقررات :

ماده ۲۳ــ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، مطابق تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون کار هیأت حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۲۴ــ در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود.

نظام ارزیابی مشاغل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۹۵/۳/۲۲ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی می گردد.

«اطلاعیه شماره ۱۶۲۰۲/ن مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۵»

اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی

در خصوص جایگزینی تجربه جای کمبود تحصیل

در اجرای ماده ۲ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل راجع به جایگزینی تجربه به جای کمبود تحصیل به منظور اتخاذ رویه ای یکسان در نحوه احتساب میزان کمبود تحصیل و از آنجا که مدارک تحصیلی پیش بینی شده در نظام ارزیابی مشاغل مقاطع تحصیلی خواندن (دوم دبستان) خواندن و نوشتن (چهارم دبستان) ـ پایان دوره ابتدایی ـ دوره اول دبیرستان و دیپلم می باشد لذا در انطباق نظام تحصیلی قدیم و جدید با مقاطع تحصیلی فوق مراتب زیر را به اطلاع می رساند :

الف ــ در مواردی که شرایط احراز شغل از لحاظ تحصیل خواندن و یا خواندن و نوشتن پیش بینی شده باشد با توجه به مساوی بودن سالهای تحصیلی در نظام قدیم و جدید و همان‌گونه که در دستورالعمل اجرایی پیش بینی شده است به ازای هر دو سال کمبود تحصیل یک سال تجربه جایگزین خواهد گردید و مدارک تحصیلی در هر دو نظام قدیم و جدید معادل خواهند بود.

ب ــ در مورد مشاغلی که مدارک تحصیلی آنان از لحاظ شرایط احراز شغل پایان دوره ابتدایی، پایان دوره اول متوسطه و دیپلم باشد مقاطع تحصیلی قدیم و جدید می بایست معادل در نظر گرفته شود یعنی :

پنجم ابتدایی نظام جدید معادل ششم ابتدایی در نظام قدیم

سوم راهنمایی نظام جدید معادل سوم دبیرستان در نظام قدیم

دیپلم نظام جدید معادل دیپلم نظام قدیم

در این حال چنانچه مدرک تحصیلی شاغلی کمتر از هریک از مقاطع تحصیلی اخیرالذکر بر حسب مورد باشد تعیین میزان کمبود سالهای تحصیلی تا مدرک مورد لزوم می بایست از طریق شمارش سالهای تحصیلی در همان نظامی که وی تحصیل نموده است مشخص گردد.

مثال : چنانچه برای شغلی شرایط احراز در نظر گرفته شده دیپلم باشد شاغلی که مدرک وی پنجم ابتدایی نظام جدید باشد ۷ سال کمبود تحصیل خواهند داشت (۳ سال تا مدرک سوم راهنمایی و ۴ سال تا دیپلم) ولی شاغلی که دارای مدرک پنجم ابتدایی قدیم باشد ۶ سال و ۶ ماه کمبود تحصیل دارد (۶ ماه تا اخذ ششم ابتدایی، ۳ سال تا اخذ سوم متوسطه و ۳ سال نیز تا اخذ دیپلم).

اجرای روش فوق ایجاب می نماید که در لیست های تطبیق وضع کارکنان علاوه بر قید مدرک تحصیلی شاغلان این نکته که مدرک اخذ شده مربوط به نظام جدید یا قدیم تحصیلی می باشد الزاماً قید گردد. ضمناً اجرای روش فوق مربوط به کارگاه هایی است که تأیید شناسنامه های شغلی و صدور مجوز تهیه لیست تطبیق از این تاریخ به بعد صورت پذیرد.

دستورالعمل شماره ۱۱۱۸۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی راجع به احتساب گواهینامه های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظام ارزیابی مشاغل و طرح های طبقه بندی مشاغل

با عنایت به سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که ارتقاء بهره وری از اهمیت خاص برخوردار بوده و ارتقاء مهارت های فنی و حرفه‌ای نیروی کار از عوامل اصلی در این باره محسوب می گردد و با توجه به لزوم بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی مشاغل پس از ۲۵ سال و لحاظ نمودن گواهینامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در آن و جایگزینی گواهینامه های فوق الذکر بابت کمبود شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه به استناد آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی و جوار کارگاهی و بین کارگاهی مصوب هیأت محترم دولت و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار و در راستای اعمال مهارت محوری که از جمله سیاست های راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد ضوابط احتساب گواهینامه های مهارت صادره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در این دستورالعمل سازمان نامیده می‌شود را در طرح های طبقه بندی مشاغل به شرح زیر اعلام می دارد :

۱ـ گواهینامه های مهارت سازمان متناسب با نوع و مدت آموزش معادل با عامل مهارت در نظام ارزیابی مشاغل از نظر تجربه و تحصیل خواهد بود.

۲ـ امتیاز لحاظ شده برای هر ساعت آموزش مندرج در گواهینامه های مهارت سازمان معادل یک دهم امتیاز در نظام ارزیابی مشاغل می باشد.

۳ـ متناسب با امتیازات متعلقه به گواهینامه های مهارت، این امتیازات جهت جایگزینی کمبود تجربه و تحصیل مورد نیاز شغل محاسبه می گردد.

تبصره : ساعات آموزش گواهینامه های مهارت سازمان و امتیازات متعلقه به آن جهت جایگزینی کمبود تحصیل، بر حسب ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل در خصوص جایگزینی تجربه به جای کمبود تحصیل محاسبه خواهد شد.

۴ـ باقیمانده امتیازات دارندگان گواهینامه های مهارت سازمان پس از تکمیل شرایط احراز شغل در ارتقاء و جابجایی های شغلی آتی محاسبه خواهد شد.

۵ـ دارندگان گواهینامه های مهارت که گواهینامه های آنان از طریق شرکت در آزمون های ادواری طبق ضوابط سازمان صادر شده است نیز مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

۶ـ در مورد آن عده از کارکنانی که به علت نداشتن شرایط احراز شغل و یا کمبود بخشی از آن (در موقع استخدام ـ تطبیق با طرح ـ ارتقاء شغل) مشمول کسر از مزد سنوات شده اند کارفرما مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با هماهنگی ادارات کل کار و امور اجتماعی و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای ترتیب شرکت آنان در دوره های آموزشی را متناسب با نوع شغل مورد تصدی آنان فراهم آورد. بدیهی است پس از طی دوره لازم و اخذ گواهینامه مربوط کارفرما مجاز به ادامه کسر از مزد سنوات آنان نخواهد بود مگر آن که کارگر ذیربط از همکاری و حضور در دوره آموزشی خودداری نموده و یا در آزمون مربوط موفقیت حاصل ننماید و یا امکان تشکیل دوره از سوی سازمان فراهم نشود.

۷ـ احتساب گواهینامه های مهارت سازمان موضوع این دستورالعمل منوط به کمبود داشتن از نظر شرایط احراز شغل و نیز مرتبط بودن دوره آموزشی با شغل مورد تصدی با تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

تبصره : در موارد بروز اختلاف از نظر مرتبط یا غیر مرتبط بودن دوره آموزشی با وظایف شغل، نظر سازمان با توجه به استانداردهای شغلی مهارت ملاک بوده و در صورت عدم پذیرش قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف طبق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار خواهد بود.

۸ـ با رعایت شرایط و ضوابط مربوط به ارتقاء شغل طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، دارندگان گواهینامه های مهارت سازمان در اولویت خواهند بود.

۹ـ احتساب گواهینامه های مهارت سازمان جهت جایگزینی به جای عوامل تجربه و تحصل به ترتیب مندرج در جداول مربوط در نظام ارزیابی مشاغل صورت خواهد گرفت. لکن در مورد آن عده از گواهینامه‌های مهارت سازمان که با توجه به کیفیت، مدت و نوع دوره و حسب ضوابط اعلام شده معادل خاصی از نظر تجربه (و به تبع آن از نظر تحصیل) برای آن لحاظ شده است همچنان به اعتبار خود باقی بوده و این دوره ها عبارتند از :

الف ـ دوره آموزشی هیجده ماهه تربیت مربی	معادل ۸ سال تجربه
ب ـ دوره آموزشی هیجده ماهه کارگر ماهر	معادل ۷ سال تجربه
ج ـ دوره آموزشی ۹ ماهه کارگر درجه یک	معادل ۶ سال تجربه
د ـ دوره آموزشی ۶ ماهه کارگر درجه ۲	معادل ۴ سال تجربه

تبصره : چنانچه در آینده طبق ضوابط سازمان تغییراتی در عنوان، کیفیت، مدت آموزش ودیگر عوامل مربوط به دوره های مهارتی و به تبع آن در گواهینامه های مهارت ایجاد شود این تغییرات در نظام ارزیابی و دستورالعمل های مربوط حسب مورد اعمال خواهد شد.

۱۰ـ کارگاه‌هایی که اقدام به تهیه و تدوین نظام های رتبه بندی و ارزشیابی شاغلان در کنار نظام ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل در چارچوب پیمان های دسته جمعی می نمایند، گواهینامه های مهارت می تواند بعنوان یکی از عوامل و شاخص های ارزیابی در اعطای رتبه و امتیازات ارزشیابی کارکنان لحاظ شود.

۱۱ـ شاغلینی که در حین خدمت بر مبنای نیاز و سفارش کارفرما دوره آموزشی که از کد استاندارد شغل و آموزش برخوردار است را با موفقیت طی کنند و گواهینامه مهارت سازمان را دریافت نمایند، از امتیاز مربوط بر اساس این دستورالعمل بهره مند خواهند شد.

اطلاعیه شماره ۴۶۰۰ مورخ ۸۸/۱/۲۴ اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت [سابق] وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

با عنایت به مکاتبات و هماهنگی بعمل آمده با نهضت سوادآموزی کشور آخرین ضوابط مربوط به مدارک تحصیلی نهضت سوادآموزی و معادل آن در نظام آموزشی رسمی کشور در دوره دبستان به شرح زیر می باشد :

۵ـ مدرک مقدماتی نهضت سوادآموزی معادل با اول ابتدایی

۶ـ مدرک تکمیلی نهضت سوادآموزی معادل با سوم ابتدایی

۷ـ مدرک پایانی نهضت سوادآموزی معادل با چهارم ابتدایی

۸ـ مدرک پنجم نهضت سوادآموزی معادل با پنجم ابتدایی

لازم است دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی در تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در موقع تطبیق وضع کارکنانی که مدارک تحصیلی خود را از نهضت سوادآموزی اخذ نموده اند با توجه به شرایط احراز مشاغل مورد تصدی آنان و با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی مربوط به عامل تحصیل در نظام ارزیابی مشاغل، طبق جدول فوق نسبت به تطبیق وضع کارکنان مذکور با طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند.

دستورالعمل شماره ۱۵۱۸۴ مورخ ۷۶/۵/۱۲ دفتر بهره وری و مزد [سابق]
وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص نحوه تعیین طبقات عناوین شغلی در طرح های طبقه بندی مشاغل

به منظور ایجاد وحدت رویه در عنوان گذاری مشاغل موارد زیررا جهت استحضار و اجرا اعلام می دارد:

۱ـ طبقات هر عنوان شغلی از پایین ترین سطح آن (یک) به بالا تعیین سطح شوند.

۲ـ از کاربرد هرگونه پسوندی نظیر درجه، طبقه، مرتبه، ماهر، نیمه ماهر و ... در کنار عناوین شغلی خودداری شود (به طور مثال صرفاً عنوان شود تکنسین ۱، تکنسین ۲ ریال تکنسین ۳ و ...)

۳ـ از تعدد سطح (مدرج کردن) عناوینی که خود نوعی سطح (طبقه) شغلی محسوب می شوند خودداری گردد (به طور مثال کارشناس ارشد خود بیانگر سطحی از کارشناس است و نباید به صورت کارشناس ارشد ۱، کارشناس ۲ و ... مدرج شود).

۴ـ از تعدد سطح در پست های سرپرستی و مدیریت و کاربرد پیشوند «کمک» در آنها (مثلاً کمک سرپرست) خودداری شود.

۵ـ مدرج کردن پست های سازمانی قابل توجیه نیست و از این اقدام پرهیز فرمایند.

(تفاوت امتیاز هر دو گروه متوالی برای محاسبه مبلغ رتبه)

گروه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
تفاوت امتیاز	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۲۰	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵	۳۰

گروه	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
تفاوت امتیاز	۳۰	۳۰	۴۰	۴۰	۴۰	۵۰	۵۰	۶۰	۶۰	۷۵

آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار

«مصوب اسفندماه ۱۳۸۹ وزیر کار و امور اجتماعی»

مقدمه :

بر اساس مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد کارگران خود طبق نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل تدوین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی می باشند و در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار، نحوه مشمول شدن کارگاه‌ها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های بعدی صادره توسط این وزارتخانه خواهد بود.

تعاریف :

نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل : منظور نظام تدوین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است که کارگاه‌ها مکلف به ارزیابی مشاغل خود طبق آن می باشند.

دستورالعمل : منظور از دستورالعمل های صادره در این آیین نامه، دستورالعمل هایی است که تدریجاً و پیرو این آیین نامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر و کارگاه‌ها را با توجه به تعداد کارکنان آنها مشمول طبقه بندی خواهد نمود.

تاریخ شمول : تاریخ شمول تاریخی است که به عنوان تاریخ اجرای طبقه بندی در کارگاه‌ها با توجه به تعداد کارگران توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد گردید.

مابه التفاوت (معوقه) : منظور میزان مبلغ قابل پرداخت به هر کارگر بر حسب تفاوت مزد قبل و بعد از اجرای طبقه بندی از تاریخ شمول تا تاریخ تأیید طرح می باشد.

حد نصاب : منظور از عبارت حد نصاب تعداد کارگران یک کارگاه می باشد که با داشتن این تعداد کارگاه ملزم به تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

تاریخ شروع بهره برداری : تاریخی است که از آن تاریخ کارگاه عملاً فعالیت تولیدی اصلی خود را طبق پروانه صادره شروع نموده است.

استاندارد مشاغل : منظور از استاندارد مشاغل در این آیین نامه تدوین شناسنامه های شغلی یکسان و تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه‌هایی است که فعالیت آنها مشابه است.

اداره کل : منظور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت است.

تبعات مزدی : منظور اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری و نظایر آن می باشد.

ماده ۱ــ در اجرای ماده (۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاه‌های تابع قانون کار که تاکنون مشمول تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشده اند چنانچه طبق ضوابط این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن حسب تعداد کارکنان خود مشمول تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل واقع شوند می بایست در تاریخ هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود طرح طبقه بندی خود را طبق نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل تهیه و پس از تأیید این وزارتخانه به مورد اجرا گذارند.

تبصره ۱ــ کارفرمایانی که قبلاً به موجب آیین نامه مورخ ۷۱/۲/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی و دستورالعمل های بعدی صادره مشمول تهیه طرح طبقه بندی مشاغل واقع گردیده ولی تاکنون از اقدام در این مورد خودداری نموده اند الزام آنان به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی در تاریخ های اعلام شده در بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به قوت خود باقی است و کماکان مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد کارکنان خود می باشند. لیکن این کارگاه‌ها از نظر پرداخت مابه التفاوت معوقه تابع ضوابط ماده (۹) این آیین نامه و تبصره آن خواهند بود.

تبصره ۲ــ کارگاه‌هایی که مشمول اجرای طبقه بندی مشاغل واقع نشده ولی حسب توافق کارفرما با تشکل کارگری و یا نمایندگان منتخب کارگران کارگاه، خواهان تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل می باشند، می توانند با تنظیم توافقنامه فی مابین و تأیید آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تهیه و اجرای طرح اقدام نمایند. مأخذ شمول اجرای طرح در مورد کارگران تاریخ ثبت توافقنامه خواهد بود مگر آن که طبق توافقنامه تنظیمی تاریخ دیگری مشخص و تعیین شده باشد.

ماده ۲ــ کارگاه‌هایی که در تاریخ های تعیین شده در دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی فاقد حد نصاب لازم از نظر تعداد کارگران برای شمول اجرای طبقه بندی مشاغل باشند از تاریخی که به حد نصاب برسند در شمول اجرای طبقه بندی قرار خواهند گرفت.

ماده ۳ــ ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آیین نامه در مورد هر کارگاه مجموع تعداد کارگران مشمول قانون کار اعم از دائم و موقت می باشد.

تبصره ۱ــ مبنای داشتن حد نصاب از نظر تعداد کارگران، میانگین تعداد کارگران در سه ماهه قبل از تاریخ اعلام شده در دستورالعمل ها طبق لیست های پرداخت حق بیمه و یا حقوق و دستمزد (هر کدام که بیشتر باشد) خواهد بود و در مورد کارگاه‌هایی که بعداً به حد نصاب می رسند میانگین سه ماهه تعداد کارگران از تاریخی خواهد بود که برای اولین بار طبق لیست های مربوطه به حد نصاب رسیده باشند. که در این صورت از ابتدای ماه چهارم مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲ــ در تعیین حد نصاب تعداد کارگران از لحاظ الزام کارگاه به تهیه طرح طبقه بندی، کارگرانی که در پروژه ها و فعالیت های موقت و کوتاه مدت اشتغال دارند که مرتبط با فعالیت های اصلی کارگاه نباشد (ساخت و ساز، نصب و راه اندازی ماشین آلات و نظایر آن) در محاسبه تعداد کارگران منظور نخواهند گردید.

تبصره ۳ــ کارگاه‌هایی که به حد نصاب لازم برای اجرای طبقه بندی مشاغل رسیده باشند کاهش بعدی نفرات آنان، رافع شمول اجرای طرح طبقه بندی نخواهد شد.

تبصره ۴ــ کارگاه‌هایی که حد نصاب تعداد کارگران را طبق دستورالعمل های صادره حائز گردیده ولی در حال نصب و راه اندازی بوده و هنوز به بهره برداری نرسیده باشند، تاریخ شمول و اجرای طرح در مورد آنان از تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود مگر آن که عملاً و طبق مدارک مثبته فعالیت بهره برداری آنان قبل از صدور پروانه صورت گرفته باشد که در این صورت تاریخ شروع فعالیت ملاک می باشد.

ماده ۴ــ واحدهایی تحت عنوان گروه یا مجتمع و نظایر آنها که تابع یک شخصیت حقوقی بوده و شامل چند کارگاه مختلف می باشند از نظر ماده (۱) این آیین نامه از لحاظ تعداد کارگران یک واحد محسوب می گردند.

ماده ۵ــ سازمانها و دستگاه‌هایی که به علت تبعیت از دیگر مقررات استخدامی فاقد مشمولان قانون کار می باشند لکن تمام یا بخشی از وظایف اصلی یا پشتیبانی آنان از طریق قراردادهای پیمانکاری توسط مشمولان قانون کار انجام می شود بایستی با احصاء مشاغل قابل تصدی توسط مشمولان قانون کار، نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل از طریق دفاتر مشاوره فنی اقدام نمایند تا پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ملاک تعیین عنوان شغل، گروه و مزد و حقوق کلیه کارگرانی قرار گیرد که از طریق پیمانکاران در آن سازمان اشتغال می یابند.

تبصره ۱ــ چنانچه با توجه به شرایط خاص و نوع فعالیت برخی از شرکت های پیمانکاری طرح طبقه بندی و جدول مزد تنظیمی برای پیمانکاران طرف قرارداد، جوابگوی این شرکت های خاص نباشد با تأیید اداره کل می توان طرح طبقه بندی و جدول مزد جداگانه ای برای این شرکت های پیمانکاری تهیه و پس از تأیید به مورد اجرا گذارد.

تبصره ۲ــ شرکت های تولیدی ـ صنعتی نیز که تمام یا بخشی از فعالیت های خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می دهند می بایست نسبت به پیش بینی تمامی مشاغل قابل تصدی توسط شرکت های پیمانکاری در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت خود اقدام نمایند.

ماده ۶ــ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، فوت مالک و امثال آنها مانع از ادامه روند تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس شرایط جدید کارگاه نمی شود و هنگام چنین تغییری تعهدات و آثار اقدامات کارفرما یا مدیریت قبلی درزمینه طرح مذکور عیناً به کارفرما یا مدیریت جدید منتقل می شود.

ماده ۷ــ طرح طبقه بندی مشاغل که هدف آن استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح است، شامل عناوین و تعاریف مشاغل، شرح وظایف جاری و ادواری شغل، شرایط احراز، مهارت ها و توانایی های لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعیین کننده امتیازات شغل، جدول تخصیص امتیازات به عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرایی طرح و لیست تطبیق وضع کارکنان با ضوابط طرح می باشد که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره ــ برای دستیابی به استاندارد مشاغل در صنایع و حرف و فعالیت های مختلف در هر صنعت یا حرفه و کارگاه وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری کارگاه‌های ذیربط، مشاغل را از نظر رسته، رشته، شرایط احراز، مهارت ها، توانایی ها، گروه یا طبقه شغلی، شرح وظایف و تعیین امتیازات متعلقه و نظایر آن به تدریج استاندارد نموده و به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۸ــ درکارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنان از تاریخ های تعیین شده در دستورالعمل‌های وزارت کارو امور اجتماعی به بعد تهیه و تصویب می گردد مزد مبنای کارگران بر طبق طرح طبقه بندی و تبعات مزدی مربوط به آن از تاریخ تصویب طرح توسط وزارت کار و امور اجتماعی محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

تبصره ــ کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مشمول اجرای طبقه بندی مشاغل می باشند.

ماده ۹ــ مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ازتاریخ شمول طرح طبقه بندی تا تاریخ تصویب طرح در وهله اول بر مبنای توافق حاصله میان کارفرما و تشکل کارگری مستقر در کارگاه و یا نمایندگان منتخب کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه که از سوی تمامی کارگران مجاز به توافق در این خصوص باشند، محاسبه و پرداخت می گردد و در صورت عدم توافق موضوع طی جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما و مدیرکل کار و امور اجتماعی بررسی می گردد و در صورت عدم حصول توافق فی مابین، مابه التفاوت هر کارگر بر اساس آخرین شغل مورد تصدی در زمان تصویب طرح از تاریخ شمول اجرای طرح

به بعد در هر سال با توجه به آخرین دستمزد پرداختی به وی در همان سال و بدون احتساب تبعات مزدی تعیین می گردد.

تبصره ۱ـ محاسبه و پرداخت مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که مرحله دوم طرح آنان (مجلدات گزارش اجرایی) به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها نرسیده است مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، زمان شمول کارگاه‌های جدیدالتأسیس و یا شرکت هایی که در فرآیند خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی و مقررات مرتبط خصوصی می شوند، تاریخی خواهد بود که بر اساس ضوابط مصوب وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و به هر کارگاه اعلام می گردد.

ماده ۱۰ـ مدت اعتبار طرح های طبقه بندی مشاغل محدود به زمان خاصی نبوده ولی انجام هر گونه تجدید نظر و بازنگری در طرح های طبقه بندی مشاغل که به منزله تهیه طرح جدید و جایگزینی آن به جای طرح اجرا شده می باشد موکول به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت کارفرما و تشکل کارگری مستقر در کارگاه یا نمایندگان منتخب کارگران مبنی بر پذیرش شرایط و ضوابط اعلام شده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بازنگری خواهد بود. اجرای طرح های بازنگری شده از تاریخ تصویب طرح برای کارفرما لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنان اجرا شده است، چنانچه به عللی از قبیل اجرای طرح های توسعه، تغییر در ساختار اقتصادی و یا نظایر آن، طرح طبقه بندی با کل کارگاه و یا بخشی از آن قابل انطباق نباشد، حسب بررسی و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی کارفرمایان می توانند نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی جدید و یا بازنگری اقدام نمایند.

ماده ۱۱ـ ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیته های طبقه بندی مشاغل و شرایط و تعداد اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل می باشد.

این آیین نامه در یازده (۱۱) ماده و سیزده (۱۳) تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ به تصویب رسیده است و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۲ می شود.

«دستورالعمل شماره (۳۸) روابط کار»
به شماره ۲۲۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲

با توجه به گسترش روزافزون اشکال جدید رابطه سه سویه کار (پیمان دهنده، پیمانکار و کارگر) و در راستای اجرای مواد (۱۳) و (۳۸) قانون کار و حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هرچه بهتر مقررات قانون کار و به ویژه مفاد دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار دستورالعمل ذیل ابلاغ می‌گردد :

۱ـ با توجه به ماده (۱۳) قانون کار، پیمان دهندگان مکلفند قراردادهای خود با پیمانکاران را به نحوی منعقد نمایند که پیمانکاران متعهد گردند تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود رعایت نمایند.

۲ـ در راستای اجرای بند فوق، پیمان دهندگان همچنین باید تدابیر لازم را در خصوص اجرای دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار توسط پیمانکاران طرف قرارداد، به کار گیرند.

۳[1]ـ چنانچه قرارداد منعقده بین پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکاران را فراهم نیاورد و نیز کارفرمایان تدابیر موضوع بند (۲) این دستورالعمل را بکار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار نظارت های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران خواهند بود و مسئولیت پیمان‌دهنده و پیمانکار در این خصوص، در مقابل کارگران به صورت تضامنی خواهد بود.

۴[2]ـ مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص موارد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری می باشد لیکن در مواردی که کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول بکارند و فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه است و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به این که تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم با پیمان دهنده و هم با پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مراجع حل اختلاف کار می باشد.

۱، ۲ : بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل به موجب رأی (دادنامه) شماره ۵۳۸ ـ ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

۵ـ[1] متذکر می گردد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفاً در فرض بند (۲) این دستورالعمل می باشد و به سایر موارد تسری نمی یابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب این بند صالح به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند بود.

۶ـ مفاد این دستورالعمل مخصص بندهای (۵) و (۶) دستورالعمل شماره (۵) روابط کار به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ می باشد[2].

۷ـ مراجع حل اختلاف کار در چارچوب مفاد این دستورالعمل صلاحیت رسیدگی به دعاوی قبل از صدور آن را نیز دارند و چنانچه قبلاً قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت صادر نموده باشند در صورت طرح دعوای مجدد حق ورود به دعوا و رسیدگی ماهوی به آن را خواهند داشت.

۸ـ در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در خصوص اجرای این دستورالعمل نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع است.

۹ـ مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه مراجع حل اختلاف کار و کارشناسان ذی ربط رسانده شود.

۱- بند ۵ دستورالعمل به موجب رأی (دادنامه) شماره ۵۳۸ ـ ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است

۲- نک به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی در این مجموعه

مبحث دوم : مدت

دستورالعمل (۲۲) روابط کار به شماره ۱۲۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

در زمینه مقررات مربوط به نوبتکاری موضوع مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار

نظر به این که در خصوص نوبت کاری موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار برداشت ها، استنباط‌ها و رویه های مختلفی وجود دارد و تعارض در رویه ها و برداشت ها موجب تشتت و احیاناً تحمیل هزینه های غیرمترقبه به بنگاه ها یا تضییع حقوقی قانونی کارگران و کارفرمایان می گردد، لذا در جهت وحدت رویهٔ منطبق با موازین قانونی، موارد مشروح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد :

۱ـ به موجب ماده (۵۵) قانون کار، کار نوبتی عبارت است از «کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود» بنابراین : اولاً، در کار نوبتی ساعت شروع و پایان کار متغیر است. ثانیاً، تغییر ساعت شروع و پایان کار لزوماً در طول یک ماه باید صورت گیرد. لذا چنانچه نحوه کار به ترتیبی باشد که این تغییر در خارج از بازه زمانی یک ماه باشد کار نوبتی محسوب نخواهد شد. فی المثل ممکن است نوبت های کار در یک کارگاه طوری سامان دهی شده باشد که کارگر یک ماه در نوبت صبح و یک ماه در نوبت شب کار کند اگرچه نوبت ها گردش دارند ولی به هر حال چون گردش در چهارچوب یک ماه صورت نمی گیرد کارگر نوبت کار محسوب نمی شود و به این لحاظ حسب مورد مشمول ماده (۵۸) قانون کار (کار شبانه) یا ماده (۵۳) آن قانون (کار روز یا کار مختلط) خواهد بود.

۲ـ در ماده (۵۵) مزبور کار نوبتی کاری دانسته شده است که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود. نوبت شب به موجب تعریف ماده (۵۳) قانون مزبور کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد باشد. با توجه به ضابطه ماده (۵۱) قانون کار که به موجب آن قالب معمول و مفروض مقنن از هر نوبت کار هشت ساعت تعیین شده است بنابراین نوبت صبح از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ عصر و نوبت عصر از ۱۴ تا ۲۲ شب تعریف و تعیین می شود.

۳ـ مطابق مفاد ماده (۵۶) قانون کار کارگران نوبتکار علاوه بر مزد، فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد. به این ترتیب :

۱ـ هرگاه نوبت های کار در صبح و عصر واقع شود فوق العاده نوبتکاری ده درصد (۱۰٪) خواهد بود.

۲ـ هرگاه نوبت های کار در صبح و شب واقع شود فوق العاده نوبتکاری بیست و دو نیم درصد (۲۲/۵٪) خواهد بود.

۳ـ هرگاه نوبت های کار در عصر و شب واقع شود فوق العاده نوبتکاری بیست و دو نیم درصد (۲۲/۵٪) خواهد بود.

۴ـ هرگاه نوبت های کار در صبح و عصر و شب واقع شود فوق العاده نوبتکاری پانزده درصد (۱۵٪) خواهد بود.

۴ـ همان‌گونه که از مفاد ماده (۵۶) قانون کار استنباط می شود برای تطبیق صور گوناگون کار نوبتی بر موارد مذکور در آن ماده هریک از نوبت های کار کارگر باید با نوبت های سه گانه مذکور در بند (۲) تطبیق داده شود. برای مثال چنانچه در یک کارگاه نوبت های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ عصر و در نوبت دوم از ۱۴ عصر تا ۲۲ شب باشد نوبت نخست نوبت صبح و نوبت دوم نوبت عصر محسوب شده و فوق العاده مربوط ۱۰٪ خواهد بود. به همین ترتیب در صورتی که نوبت های کار در سه نوبت سامان دهی شوند به گونه ای که ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ عصر و در نوبت دوم از ۱۴ عصر تا ۲۲ شب و در نوبت سوم از ۲۲ شب تا ۶ بامداد باشد نوبت نخست نوبت صبح و نوبت دوم نوبت عصر و نوبت سوم نوبت شب بوده و فوق العاده مربوط ۱۵٪ خواهد بود.

۵ـ با عنایت به این که تعیین ساعات شروع و پایان کار در نظام حقوق کار فعلی امری قراردادی است و به این ترتیب در هر کارگاه بنابه مقتضیات مربوط تعیین می گردد مألاً نوبت های تعیین شده در موارد کار نوبتی الزاماً بر ساعات پیش فرض مقرر قانونی که در بند (۲) فوق ذکر گردید دقیقاً منطبق نمی باشد و صور متنوع و گوناگونی دارد. در این گونه موارد برای تطبیق وضعیت نوبت کاری هر کارگاه با مفاد ماده (۵۶) قانون کار و تعیین فوق العاده مربوط لازم است معلوم گردد که هریک از نوبت های کار مقرر با کدام یک از نوبت های پیش فرض مقنن در مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار قابل انطباق است. برای این انطباق ملاک و ضابطه عقلایی و مقرر در این دستورالعمل این است که چنانچه نیم یا بیش از نیمی از ساعات هر نوبت کاری مقرر با هر یک از نوبت های پیش فرض مقنن منطبق باشد همان نوبت تلقی خواهد شد. برای مثال نوبتی که از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر تعیین شده است نوبت صبح تلقی می شود زیرا شش ساعت از آن در صبح و فقط ۲ ساعت از آن در عصر واقع شده است و به این ترتیب مطابق ضابطه فوق الذکر از آنجا که بیش از نیمی از ساعات این نوبت در صبح واقع است نوبت صبح تلقی می شود. مثالی دیگر : چنانچه در یک کارگاه نوبت های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر و در نوبت دوم از ۱۹ عصر تا ۷ صبح باشد هفت ساعت از نوبت دوازده ساعته اول در صبح و پنج ساعت آن در عصر واقع است و لذا نوبت صبح تلقی می شود. در نوبت دوم نیز که ساعت شروع کار ۱۹ عصر و پایان آن ۷ صبح روز بعد می باشد

۳ ساعت از آن نوبت در عصر و ۸ ساعت در شب و ۱ ساعت در صبح قرار می گیرد و به این لحاظ نوبت شب تلقی شده و با صورت نوبت کاری صبح و شب منطبق بوده و فوق العاده مربوط ۲۲/۵٪ می باشد.

۶ـ لازم به ذکر است شیوه محاسبه ای که طی آن مجموع ساعت کارکرد کارگران نوبتکار در همه نوبت ها محاسبه و سپس بر این اساس نوع و صورت نوبتکاری بر حسب صور مذکور در ماده (۵۶) قانون کار تعیین می گردد نادرست می باشد زیرا ضمن آن که این روش محاسبه با الفاظ و عبارات به کار رفته در مواد قانونی مربوط همخوانی و سازگاری ندارد موجب نتایج غلط نیز می شود. در مثال فوق الذکر روش محاسبه اخیر منتج به این نتیجه می گردد که ثلث ساعات کار کارگر در صبح و ثلث دیگر در عصر و ثلث آخر در شب واقع و لذا فوق العاده ۱۵٪ به آن تعلق می گیرد حال آن که قانون کار در ماده (۵۶) صریحاً فوق العاده ۱۵٪ را مربوط به شیوه سه نوبتی دانسته است که در آن لزوماً سه زمان مختلف شروع و پایان کار باید در طول یک ماه وجود داشته باشد لیکن در مثال فوق فقط دو زمان شروع و پایان کار وجود دارد.

مؤکداً یادآوری می شود که فوق العاده ۱۵٪ صرفاً به مواردی اختصاص دارد که سه نوبت کار (منطبق بر نوبت های سه گانه مفروض قانونی) وجود دارد و هرگونه محاسبه ای که منتج به این نتیجه گردد که یک شیوه نوبت کاری با دو نوبت کار (دو زمان شروع و پایان کار) مشمول فوق العاده ۱۵٪ گردد، نادرست می باشد.

۷ـ در مواردی که نوبت های کار در چهار نوبت و یا حتی بیشتر سامان دهی شود نیز با لحاظ ملاک مذکور در بند (۵) فوق دو نوبت یا بیشتر قابلیت انطباق با یک نوبت پیش فرض قانونی دارد و از این حیث نیز هیچگونه مشکل یا تعارضی در منطبق نمودن شیوه نوبتکاری مقرر کارگاه با قالب مفروض مقنن وجود نخواهد داشت. برای مثال ممکن است در کارگاهی چهار نوبت شش ساعته از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر، ۱۲ ظهر تا ۱۸ عصر، ۱۸ عصر تا ۲۴ شب و ۲۴ تا ۶ بامداد روز بعد تعیین شده باشد. با توجه به ملاک مذکور نوبت نخست که تمام ساعات آن در صبح واقع است نوبت صبح، نوبت دوم که ۲ ساعت آن (از ساعت ۱۲ تا ۱۴) در صبح و ۴ ساعت آن در عصر واقع است نوبت عصر، نوبت سوم که ۴ ساعت آن (ساعت ۱۸ تا ۲۲) در عصر و ۲ ساعت آن (از ساعت ۲۲ تا ۲۴) در شب واقع است نیز نوبت عصر و نوبت چهارم که هر شش ساعت آن در شب واقع است نوبت شب تلقی می گردد. لذا با توجه به این که نوبت های دوم و سوم هریک منطبق با نوبت پیش فرض قانونی عصر می باشد فی الواقع در این مورد با سه نوبت صبح و عصر و شب مواجه هستیم که فوق العاده مربوط آن ۱۵٪ مقرر شده است.

به همین ترتیب هر صورت متصور دیگر برای نوبتکاری با ملاک فوق الذکر قابل مقایسه و تطبیق با صورت مفروض قانونی مذکور در مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار و تعیین فوق العاده مربوط خواهد بود.

۸ـ در مواردی که تعیین ساعات شروع و پایان کار به نحوی باشد که دقیقاً نیمی از ساعات کار آن نوبت بر یکی از نوبت های پیش فرض قانونی منطبق باشد و نیم دوم بر نوبت پیش فرض دیگر منطبق باشد نوبت های تعیین شده، آن نوبتی تلقی می شود که مزایای بیشتری برای کارگر در بر دارد. برای مثال چنانچه در یک کارگاه نوبت های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ عصر و در نوبت دوم از ۱۶ عصر تا ۴ صبح روز بعد باشد، نوبت اول نوبت صبح محسوب می گردد و در نوبت دوم نیز که ساعت شروع کار ۱۶ عصر و پایان آن ۴ صبح روز بعد می باشد ۶ ساعت در عصر و ۶ ساعت در شب واقع است. چنانچه نوبت اخیر که دقیقاً نیمی از آن در عصر و نیم دیگر آن در شب واقع است نوبت عصر محسوب گردد منطبق بر حالت صبح و عصر بوده و فوق العاده آن ۱۰٪ خواهد بود و در صورتی که آن نوبت، نوبت شب محسوب گردد منطبق بر حالت صبح و شب بوده و فوق العاده آن ۲۲/۵٪ می باشد. همان‌گونه که ذکر شد در این قبیل موارد نوع نوبتکاری مقرر، منطبق بر حالت دوم یعنی صبح و شب تلقی خواهد شد.

۹ـ مأخذ محاسبه فوق العاده نوبتکاری همانند سایر فوق‌العاده‌های موضوع قانون کار درکارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد مبنا و در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل مزد ثابت موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۶) آن قانون می باشد. لازم به ذکر است حکم مذکور در حد الزام قانونی است و چنانچه تعهدات قراردادی یا تعهدات ناشی از عرف نحوه محاسبه دیگری را که متضمن مزایای بیشتری برای کارگران باشد ایجاب نماید همان تعهدات ملاک محاسبه می باشد.

۱۰ـ همانگونه که از الفاظ به کار رفته در ماده (۵۶) قانون کار و مقایسه آن با ماده (۵۸) آن قانون ملاحظه و استنباط می شود در صورتی که به کارگری صفت نوبتکار اطلاق گردد (مطابق ضابطه ماده (۵۵) قانون کار) وی استحقاق فوق العاده نوبتکاری را خواهد داشت. به این ترتیب در مواردی که کارگر از مرخصی استحقاقی استفاده می نماید مشروط بر این که میزان مرخصی استحقاقی وی تمام ایام ماه را پوشش ندهد (و به این ترتیب صفت نوبت کار در آن ماه به کارگر اطلاق نگردد) مرخصی استحقاقی خللی به فوق العاده نوبتکاری وی وارد نخواهد ساخت و کسر از فوق العاده کارگر در این گونه موارد توجیه قانونی ندارد.

۱۱ـ در موارد تعلیق قرارداد کار که ایام تعلیق حسب ضوابط قانونی جزو سابقه کارگاهی کارگر نیز محسوب می گردد همین قاعده جاری است و ایام تعلیق مذکور مشروط بر عدم سلب صفت نوبتکاری کارگر (ایام کمتر از یک ماه) خللی به فوق العاده نوبتکاری کارگر وارد نساخته و کسر از فوق العاده کارگر

در این گونه موارد فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است در خصوص مرخصی استعلاجی که غرامت مزد کارگر توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد فوق العاده نوبتکاری نیز حسب ضوابط مربوط در غرامت مزد پرداختی لحاظ می گردد و از این حیث کارفرما الزام قانونی به پرداخت فوق العاده نوبتکاری بابت ایام مرخصی استعلاجی ولو کمتر از یک ماه باشد و موجب سلب صفت نوبتکاری کارگر نگردد، نخواهد داشت.

۱۲ـ با عنایت به مفاد ماده (۵۷) قانون کار که مقرر نموده است : در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند. چنانچه مجموع ساعات کار کارگران نوبتکار در ماه از ساعات کار تعیین شده قانونی بیشتر باشد کار مازاد مشمول حکم ماده (۵۹) در خصوص اضافه کاری از جمله پرداخت فوق العاده مربوط می باشد.

۱۳ـ نظر به این که در اغلب موارد، کار نوبتی مستلزم کار در روز جمعه می باشد رعایت مفاد ماده (۶۲) قانون کار مبنی بر تعطیل یک روز معین در هفته و پرداخت فوق العاده کار در روز جمعه در مقابل عدم استفاده از تعطیلی آن روز به میزان (۴۰٪) مزد الزامی می باشد.

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط و مراجع حل اختلاف رسانده شده و رعایت گردد.

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی [1]

«مصوب ۷۱/۹/۲۹ وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

ماده ۱ـ کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.

تبصره : کارهایی که در آن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیش گیری غیراستاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا به کارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب نمی گردد.

تشخیص این امر به عهده کمیته ماده ۱۸ این آیین نامه خواهد بود . بر این اساس کارهای سخت و زیان آور به شرح مواد آتی خواهد بود :

ماده ۲ـ کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگران در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند.

تبصره : کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونلها، راهروها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید، می باشد.

ماده ۳ـ حفر قنوات و چاه‌ها و فاضلابها و تونلهای زیر زمینی و کار در مخازن سر بسته .

ماده ۴ـ تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.

ماده ۵ ـ کار کارگرانی که مستقیماً و مستمراً در امر تولید درکارگاه های دباغی، سالامبور سازی و روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گنداب روها ـ جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری.

ماده ۶ ـ کار کارگرانی که مستمراً به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالنهای پرورش طیور) در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارند.

۱- موضوع تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ــ کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین بر روی دکل ها، اتاقک های متحرک، داربست ها و اسکلت ها.

ماده ۸ ــ کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر .

ماده ۹ــ مشاغل شن پاشی، پخت اسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.

ماده ۱۰ــ عملیات جوشکاری در داخل مخازن.

ماده ۱۱ــ کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلا به بیماریهای حاصل از اشعه را فراهم می آورد نظیر کار با مواد رادیو اکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونساز به تشخیص مراجع ذیصلاح و به استناد قانون محافظت دربرابر اشعه مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی.

ماده ۱۲ــ کار در محل های با فشار محیط بیش از حد نیاز مجاز از قبیل غواصی.

ماده ۱۳ــ کار مستمر در محیط هایی که با وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماریهای گوشی و یا کری کارگر را فراهم سازد.

ماده ۱۴ــ کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی.

ماده ۱۵ــ کار کارگرانی که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها اشتغال دارند در زمان انجام کار.

ماده ۱۶ــ کار با وسایل دارای ارتعاش در حدی که برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.

ماده ۱۷ــ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار حد مجاز و استاندارد هر یک از مواد شیمیایی و عوامل بیولوژیکی و فیزیکی که در این آیین نامه نامبرده شده است پس از تشکیل کمیته های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورای عالی حفاظت فنی پیشنهاد می نماید. ترکیب کمیته های تخصصی را شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۸ــ به منظور حسن اجرای مقررات این آیین نامه کمیته ای متشکل از اعضاء زیر :

۱. مدیرکل کار و امور اجتماعی استان که ریاست کمیته را عهده دار خواهد بود ؛
۲. بازرس کار استان به انتخاب مدیرکل کار و امور اجتماعی ؛
۳. یک نفر نماینده سازمان تأمین اجتماعی استان ؛
۴. یک نفر پزشک یا کارشناس بهداشت حرفه ای با معرفی سازمان منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان ؛
۵. یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب و معرفی کانون اتحادیه های صنفی استان ؛

۶. یک نفر نماینده کارگر به انتخاب و معرفی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران استان و یا مجمع نمایندگان کارگران استان ؛
۷. یک نفر نماینده اداره کل صنایع استان ؛
۸. یک نفر نماینده اداره کل صنایع سنگین استان ؛
۹. یک نفر نماینده اداره کل معادن و فلزات استان ؛
۱۰. یک نفر نماینده اداره کل کشاورزی استان ؛
۱۱. یک نفر نماینده صنعت نفت استان ؛
۱۲. یک نفر نماینده سازمان حفاظت محیط زیست استان ؛
۱۳. یک نفر نماینده سازمان جهاد سازندگی استان ؛
۱۴. یک نفر از اساتید دانشگاه با معرفی دانشگاه استان ؛

در هر استان و در محل اداره کل کار و امور اجتماعی و با وظایف زیر تشکیل می گردد :

الف) تطبیق مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه و اعلام آن به مراجع ذی ربط .

ب) بررسی مشاغلی که در این آیین نامه به عنوان کارهای سخت و زیان آور ذکر نگردیده است و از طرف کارگران یا کارفرمایان و یا سایر مراجع، سخت و زیان آوری آن تقاضا شده و اعلام نتیجه به شورای عالی حفاظت فنی.

ج) بررسی مواردی که شغل یا مشاغل با اتخاذ تدابیر لازم حالت سختی و زیان آوری آنها از بین رفته و در عداد مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف مزایایی که به عنوان مزایای کار سخت و زیان آور پرداخت می گردیده است.

تبصره ۱ : جلسات کمیته مذکور با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیته با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : کمیته قبل از اتخاذ تصمیم موظف است نظریات کارشناسی را درخصوص ارزیابی محیط کار از نظر حد مجاز عوامل فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی شرایط کار و وسایل استحفاظی جمعی و فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و یا سایر مراجع مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل نماید.

ماده ۱۹ــ کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران جدیدالاستخدام و یا کارگرانی که می خواهند جدیداً به این گونه کارها گمارده شوند ترتیب انجام معاینات پزشکی آنان را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای موجوع بدهند.

ماده ۲۰ــ مقررات این آیین نامه به استناد تبصره ماده ۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و

ارتباط به تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی موضوع مصوبات ۱۳۶۷/۲/۲۸ و ۱۳۷۰/۶/۲۴ مجلس محترم شورای اسلامی که مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعیت کار به مورد اجراء گذاشته شده است، ندارد.

این آیین نامه مشتمل بر ۲۰ ماده و ۴ تبصره به استناد ماده ۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه نهایی مورخ ۱۳۷۰/۳/۴ شورای عالی کار تهیه و پس از بررسی مجدد و اصلاحاتی در جلسات متعدد شورای عالی حفاظت فنی در جلسه ۷۱/۸/۱۲ تأیید و در تاریخ ۷۱/۹/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی[1]

ماده ۲۰ــ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوطه تعلق می گیرد :

۱ــ کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان ۲۵٪ ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان.

۲ــ افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه . استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در این گونه موارد در طول هر سال اجباری است.

۳ــ افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه . حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می باشد.

۴ــ پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه.

تبصره : در مورد بند ۲ این ماده به جای استفاده از مرخصی فرد ذینفع می تواند درخواست اشتغال در محلی غیر از محیط کار با اشعه بنماید.

۱- نک به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقررات فصل چهارم قانون کار در این مجموعه

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

«مصوب ۸۸/۶/۳۰»

قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۹/۷۱۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده ــ به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی :

۱ــ ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت‌کاریهای غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

۲ــ کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (۷۵) قانون کار مستثنی می‌شوند. دولت می‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب و از مزایای مواد (۶۷) و (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.

۳ــ دولت می‌تواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل را با ضریب ۱/۵ و در نوبت عصر با ضریب ۱/۲ محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می‌توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.

۴ــ مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می‌گیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می‌باشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه‌های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات می‌باشد.

تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه‌های کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می‌باشد.

۵ ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و به استناد بند ۵ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ـ شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می باشند.

ماده ۲ـ میزان ساعت کار کارکنان ۴۴ ساعت در هفته می باشد و با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف، بر طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می گردد، حداکثر تا هشت ساعت در هفته تقلیل می یابد. این دستورالعمل در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۳ـ کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی موضوع ماده ۱ این آیین نامه و همچنین کارشناسان امور روانی، مددیاران و کار درمانگران این بیمارستانها، علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط های غیرمتعارف استفاده خواهند نمود. این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نمی باشد.

تبصره ـ کارکنان بالینی نیز که در بخش های روانی و سوختگی بیمارستانهای عمومی به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

ماده ۴ـ مشاغل کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند.

ماده ۵ ـ ساعات کار کارکنان بالینی در بخش های دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل با ضریب ۱/۵ محاسبه می گردد. مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ۸۰ ساعت براساس دستورالعمل ماده ۲ این آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند. با اعمال این ضرایب هیچیک از کارکنان

مجاز به صرف زمان جهت خوابیـدن در طی شیفت های شب و ایام تعطیل نمی‌باشند.

تبصره ــ در تعویض نوبتهای کاری، یک ساعت صرف تغییر و تحول امور جاری بخش و بیماران بستری می گردد.

ماده ۶ ــ روش پرداخت حقوق و مزایای شاغلین خدمت در بخشهای دولتی و غیردولتـی در واحـدهای مصرح در ماده ۱ این آیین نامه ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکـرد مـی باشـد. پرداخـت در روش ثابت، بر اساس قوانین و ضوابط موردعمل در بخش های مذکور و پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفه های خدمات، در بخش دولتی بر اساس طرح نظام نوین بیمارستانهـا و در بخـش غیردولتـی طبـق روال حاکم خواهد بود.

ماده ۷ــ مزایای این آیین نامه فقط شامل شاغلینی است که در یکی از بخش های دولتی یا غیردولتـی بـه کار بالینی در رشته شغلی مرتبط اشتغال دارند. مشمولین این آیین نامه موظف به ارایه تعهد نامه ای کـه طـی آن فرد، متعهد به انجام خدمت در یک بخش می شود، می باشند. متن تعهدنامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸ ــ اعتبارات ناشی از اجرای قـانون ارتقـاء بهـره وری کارکنـان بـالینی نظـام سـلامت، همـه سـاله پیش بینی و در بودجه عمومی دستگاه‌های ذیربط منظور خواهد شد.

ماده ۹ــ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است کمبود نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون را که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعـلام می شود در قالـب مجـوز استخدامی طبق ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشـوری در برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نماید.

بند دو ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

«مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از شمول ماده ۷۵ قانون کار مستثنی می‌شوند دولت می‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد [۱]۶۷ و [۲]۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط های غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.

بند یک ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

«مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون[۳] با توجه به صعوبت کار، سابقه کار و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.

۱ و ۲- به قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه شود.

۳- شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری)و غیردولتی (مقدمه ماده واحده)

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

ماده واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

تبصره ۴ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۵ ـ در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی‌شده را دارند.

تبصره ۶ ـ به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه‌های اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

تبصره ۷ـ اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.

قانون فوق مشتمل برم اده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مبحث سوم : تعطیلات و مرخصی ها

قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور

«مصوب ۱۳۷۸/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده واحده لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۵۹/۴/۸ به ماده (۱) و تبصره آن به تبصره ذیل ماده (۱) اصلاح می گردد و دو بند زیر به عنوان ماده (۲) و (۳) و تبصره های ماده (۲) به لایحه قانونی مذکور افزوده می شود :

۱ــ ماده ۲ــ هیأت وزیران با کسب نظر موافق رؤسای قوه مقننه و قوه قضائیه می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند[1].

تبصره ۱ : کلیه مراجع قضایی و اجرایی در این گونه موارد مکلفند برای حفظ حقوق مردم، اقدامهای قضایی و اجرایی مقرر در روزی را که تعطیل اعلام شده است در وقت مناسب دیگری که از یک ماه تجاوز نکند معمول دارند.

تبصره ۲ : هیأت دولت مجاز می باشد تدابیر لازم را برای ارائه خدمات ضروری توسط دستگاه های مربوط در روزهایی که تعطیل اعلام می کند اتخاذ و اعمال نماید.

تبصره ۳ : کلیه مصوبات هیأت وزیران در مورد اعلام تعطیل رسمی (عمومی) تعدادی از روزها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنفیذ می گردد.

۲ــ ماده ۳ــ روز سوم جمادی الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه[2] لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو بند در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم مرداد یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۵/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- نک به ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل سوم قانون کار در این مجموعه

۲- به موجب قانون راجع به تعطیل روز ملی شدن صنعت نفت مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ مجلس شورای اسلامی ؛ «روز ملی شدن صنعت نفت که مصادف با ۲۹ اسفند ماه هر سال می باشد کماکان جزء تعطیلات رسمی کشور محسوب می شود.»

بند «ح» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

«مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ مجلس شورای اسلامی»

ح ـ هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود.

ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

«مصوب مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۲۶ ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه، سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

دستورالعمل (۳) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به شماره ۲۸۱۰۵ مورخ ۸۷/۳/۲۲ در ارتباط با نحوه محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگران

به موجب ماده (۷۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران، تمام پرداخت هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می گیرد به استثنای آن دسته از مزایا (اعم از نقدی یا غیرنقدی) که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است (از قبیل ناهار، ایاب و ذهاب و .....) منظور شود.

مفاد این دستورالعمل باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ مبنی بر این که مبنای مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت وی در کارگاه بر اساس قانون کار و مقررات مربوط خواهد بود

نقل از شماره ۱۸۶۶۶ ــ ۱۳۸۸/۱/۱۸ روزنامه رسمی

شماره هـ/۸۷۴/۸۷ ۱۳۸۸/۱/۹

تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ شماره دادنامه : ۸۶۱ کلاسه پرونده : ۸۷۴/۸۷

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت سیمان سپاهان

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ــ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۹۴/۸۶ و ۸۹۵ موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبارکه به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ و ۳۲۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ و ۳۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱ ـ ۲۸۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مواد ۳۶ و ۶۴ قانون کار که مبنای پرداخت مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را مزد مبنا یا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسری پرداخت بر اساس حق السعی فاقد محمل قانونی است. لهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسیدگی آن را به هیأت هم عرض ارجاع که به استناد ماده ۱۴ قانون دیوان هیأت همعرض مکلف به تبعیت از رأی دیوان درلحاظ مواد مذکور است. **ب ــ** شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۲۰۷/۸۶ موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مبارکه به خواسته رأی هیأت حل اختلاف مورخ ۱۳۸۶/۳/۸ به شرح دادنامه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که رأی معترض‌عنه براساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف شاکی اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده است، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۷۸/۲/۳۰ شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تبصره الحاقی به بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۱۳۵۷/۷/۷ هیأت وزیران

«مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۱ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب اسلامی ایران»

تبصره : روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند، جزء روزهای کار آنان محسوب می‌گردد. تاریخ اجرای این تبصره اول تیرماه ۱۳۵۹ می باشد.

مبحث چهارم : شرایط کار زنان

آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان مصوب ۱۳۸۹/۳/۵

هدف :

هدف از تدوین این آیین‌نامه ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار و ارتقاء سطح بهره‌وری در کلیه کارگاه‌هایی که حمل دستی بار و فرایندهای مرتبط با آن که به هر نحو ممکن انجام می‌گیرد می‌باشد.

دامنه شمول :

این آیین نامه در کلیه کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست.

فصل اول : تعاریف

حمل دستی بار :

انتقال و جابجایی بار توسط دست و دیگر بخش‌های بدن که همراه بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد فوق می‌باشد.

ارگونومی :

علم اصلاح و بهینه‌سازی محیط، مشاغل و تجهیزات به گونه‌ای که متناسب با محدودیت‌ها و قابلیت‌های انسان باشد.

بار متعارف :

باری است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، کارگری که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد بتواند آن را به راحتی بلند یا حمل نماید.

بار سنگین:

باری است که وزن آن از حد مجاز بیشتر می‌باشد.

ایستگاه کار :

محلی است که کارگر در آن به کمک تجهیزات و وسایل کار به فعالیت مربوط به خود مشغول است.

فیزیولوژی کار :

شاخه‌ای از علم ارگونومی است که در آن قابلیت و توانمندی افراد در انجام فعالیت‌های جسمانی سنجیده می‌شود.

بارهای بددست :

بارهایی هستند که مچ دست برای نگهداشتن آن می‌بایست تا ۹۰ درجه خم شود و یا به دست خوب جفت نمی‌شوند و دارای جای دست مناسب نیستند و یا بارهایی که لبه‌های سخت و تیز و یا بزرگ دارند و یا بارهایی که از طریق کیسه‌های نرم از وسط خم می‌شوند.

کارگر نوجوان :

کارگری است که سنش مطابق قانون کار بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد.

فصل دوم : مقررات عمومی

ماده ۱ـ حمل دستی بار به صورت انفرادی در موارد ذیل ممنوع است :

الف) برای نوع کاری که انجام می‌گیرد سنگین باشد.

ب) در جایی بسیار بلند یا کوتاه (خارج از حدود بین ران پا و شانه) قرار گرفته باشد به گونه‌ای که امکان بلند کردن ایمن آن وجود نداشته باشد.

ج) بسیار بزرگ، حجیم و یا دارای شکلی بوده که امکان دسترسی به آن مشکل باشد و یا جلوی دید شخص را بگیرد.

د) مرطوب، لغزنده و یا دارای لبه‌های تیز بوده به طوریکه گرفتن آن مشکل باشد.

هـ) بی‌ثبات بوده و مرکز ثقل آن به دلیل حرکت محتویات آن تغییر نماید.

ماده ۲ـ حمل دستی بار درصورت وجود شرایط نامناسب جوی، محیطی و کارگاهی که احتمال بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار می‌رود، ممنوع است.

ماده ۳ـ کارگرانی که در فرایند شغلی خود به طور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستی بار را انجام می‌دهند بایستی علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، روحی و روانی متناسب با نوع کار از نظر شرایط جسمانی نظیر قد و وزن و جنسیت نیز متناسب با وظیفه محوله باشند.

تبصره ـ بکارگیری کارگران مذکور منوط به انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای به ویژه از نظر آسیب‌های اسکلتی ـ عضلانی مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌باشد.

ماده ۴ـ حمل دستی بار درصورتی مجاز است که امکان استفاده از وسایل یا تجهیزات مکانیکی مناسب و یا اصلاح شرایط کارگاهی نظیر چیدمان دستگاه‌ها و تجهیزات و ایستگاه‌های کاری مقدور نباشد.

ماده ۵ ـ کارفرما مکلف است تدابیر لازم جهت ارزیابی چگونگی وضعیت حمل دستی بار در کارگاه و شناسایی خطرات مربوطه را اتخاذ نموده و با استفاده از راهکارهای فنی ـ مهندسی و علمی به اصلاح وضعیت حمل دستی بار از نظر ارگونومی و ایمنی مبادرت نماید.

ماده ۶ ــ در حین حمل دستی بار انجام اعمال ناایمن مانند شوخی‌کردن دویدن، پریدن، پرتاب نمودن و نیز کلیه اعمالی که مغایر اصول ایمنی و بهداشتی باشد ممنوع است.

ماده ۷ــ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با حمل دستی بار را برای کارگران مربوطه فراهم نماید.

ماده ۸ ــ کارگران موظفند به کلیه دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بهداشتی و ایمنی در زمینه حمل دستی بار که از طرف کارفرما و مراجع ذیصلاح ارائه می‌گردد عمل نموده و از وسایل حفاظت فردی که توسط کارفرما بدین منظور تهیه شده استفاده نمایند.

فصل سوم : مقررات اختصاصی

ماده ۹ــ کارفرما مکلف است ضمن تعلیم روشهای صحیح و مناسب حمل دستی بار، کارگران خود را از خطرات احتمالی آگاه نموده و نظارت‌های‌لازم را در این زمینه‌ها اعمال نماید.

ماده ۱۰ــ در مواردی که کارگر مجبور به انجام فعالیت‌های خارج از حد توان فیزیولوژیکی باشد، کارفرما مکلف است با اعمال تمهیداتی مانند چرخش کار، زمان استراحت و طراحی ایستگاه‌های کار بسته‌بندی مناسب و رعایت اصول انبارداری نسبت به حذف یا کاهش آسیب‌های ناشی از حمل دستی بار اقدام نماید.

تبصره ــ برای محاسبه حد توان فیزیولوژیکی می‌بایستی از فرمول مندرج در ضمیمه شماره ۳ استفاده شود.

ماده ۱۱ــ کارفرما مکلف است دستگیره‌های متناسب با نوع بار برای گرفتن بسته‌ها و بارهای بددست تعبیه نماید.

ماده ۱۲ــ در فعالیت بلند کردن بار میزان مجاز بار برای کارگران مرد با گروه سنی ۵۰ ـ ۱۹ سال باید از روش محاسباتی مندرج در ضمیمه شماره ۴ استفاده شود.

تبصره ۱ــ میزان مجاز بلندکردن بار برای کارگران نوجوان و مرد بالای ۵۰ سال هفتاد و پنج درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می‌باشد.

تبصره ۲ــ میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران زن با گروه سنی ۵۰ ـ ۱۹ سال هفتاد درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می‌باشد.

تبصره ۳ــ میزان مجاز بلندکردن بار برای کارگران نوجوان و زن بالای ۵۰ سال ۴۵ درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می‌باشد.

ماده ۱۳ــ نیروهای وارده به منظور کشیدن و هل دادن بار در حالت افقی و عمودی نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱ و ۲ ضمیمه تجاوز نماید.

ماده ۱۴ــ حداکثر وزن بلند کردن بار در کارهای نشسته برای مردان و زنان نباید به ترتیب از ۵ و ۳ کیلوگرم بیشتر باشد.

فصل چهارم : مقررات متفرقه

ماده ۱۵ــ در فعالیت‌های حمل و جابجایی بار در شرایط بهینه که به صورت یک نفره انجام می‌گیرد حداکثر بار مجاز به تفکیک گروه سنی و جنس کارگران باید مطابق جدول زیر باشد :

تبصره ۱ــ در اوزان بالاتر از حد مجاز، حمل و جابجایی بار باید توسط وسایل مکانیکی مناسب و یا چند نفره صورت پذیرد.

تبصره ۲ــ درصورتی که حمل و جابجایی بار در شرایط بهینه (با توجه به فاکتورهای مدت زمان حمل بار، فرکانس حمل بار، مناسب بودن بار، شرایط محیط کار و وضعیت بدن حین‌کار) امکان‌پذیر نباشد مقادیر جدول فوق مطابق استانداردها و مقررات موجود تعدیل خواهد شد.

ماده ۱۶ــ حمل و جابجایی بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۷ــ جهت حمل دستی مواد سمی و شیمیایی که مواجهه پوستی یا استنشاقی یا گوارشی با آن منجر به ایجاد آسیب یا مسمومیت می‌گردد استفاده از ظروف یا محفظه های مقاوم در بسته و محصور که امکان مواجه با مواد مذکور وجود نداشته و دارای برچسب حاوی مشخصات ماده شیمیایی یا سمی مورد نظر باشد الزامی است.

ماده ۱۸ــ مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه برعهده کارفرمای کارگاه بوده و درصورت وقوع هرگونه حادثه یا بیماری ناشی از کار به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان می‌باشد.

این آیین نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۱۸ ماده و ۷ تبصره به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

بدیهی است از زمان لازم الاجراشدن آن، آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان موضوع مواد ۷۵ و ۸۳ قانـون کار که درتاریخ ۱۳۷۰/۱/۱۱ به تصـویب وزیر کار و امور اجتـماعی رسیده، فاقد اعتبار می‌باشد.

از قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ــ کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می‌باشند.

تبصره ۱ــ نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به شرح زیر خواهد بود :

الف ــ مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک‌سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.

ب ــ هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به عهده کارگر خواهد بود.

ج ــ حق بیمه فرزندان (موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به‌صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.

تبصره ۲ــ این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.

ماده ۲ــ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای برنامه‌های ذیل می باشند :

الف ــ وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی مؤثر بگنجاند.

ب ــ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی بنام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

ج ــ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند بمنظور ارتقاء سطح آگاهی های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.

ماده ۳ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.

ماده ۴ـ هزینه‌های ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

«مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰»

ماده واحده ــ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره ۱ــ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره ۲ــ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نُه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی)[1] برخوردار شوند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بند "الف" ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الف ــ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند.

۱- مستند به بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی کلیه مردان شاغل در بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند چنانچه همسر شاغل نبوده و از مرخصی زایمان استفاده نکرده باشد از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند و چنانچه همسر شاغل بوده و از مرخصی زایمان مادران بهره مند شده باشد، مرد از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) موضوع تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ استفاده خواهد کرد.

آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون کار

«مصوب ۱۳۷۰/۵/۵ وزیر کار و امور اجتماعی»

در اجرای تبصره ماده ۷۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری کودکان در ۱۶ ماده و ۱۳ تبصره که توسط سازمان بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین گردیده جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ماده ۱ــ تعریف مراکز نگهداری کودکان : مرکز نگهداری کودکان مؤسسه ای است آموزشی، پرورشی، رفاهی که کودکان بانوان شاغل درکارگاه «کارخانه» را در سه بخش شیرخوارگاه (۴۵ روز ـ ۲ سالگی) مهدکودک (۲ سالگی تا ۵ سالگی) و آمادگی (از ۵ سال تا قبل از ورود به دبستان) نگهداری می نماید.

تبصره ۱ : پذیرش کودکان کارکنان مرد در صورتی که برای نگهداری کودکان خود مشکلاتی داشته باشند، با توجه به گنجایش مرکز نگهداری کودکان و با نظر مدیریت کارخانه (کارگاه) و هماهنگی مدیر مرکز بلامانع است.

تبصره۲ : کودکانی واجد شرایط ثبت نام می باشند که از سلامتی کامل ذهنی و جسمی برخوردار باشند.کودک سالم کودکی است که مبتلا به عقب افتادگی ذهنی نباشد. کودکان مبتلا به معلولیت جسمی در صورتی می توانند از مرکز نگهداری کودکان استفاده کنند که توان تطبیق و همراهی با برنامه های مرکز نگهداری کودکان را داشته باشند و تشخیص این امر با پزشک متخصص و مدیر مرکز نگهداری کودکان می باشد.

تبصره ۳ : دایر نمودن هر سه بخش مرکز نگهداری کودکان در صورت وجود متقاضی در کارگاه مربوطه با نظر کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی الزامی است.

تبصره ۴ : در کارگاه‌هایی که از خدمت بانوان کارگر در نوبت دوم استفاده می شود مرکز باید در این نوبت نیز دایر باشد.

تبصره ۵ : از تاریخ تصویب این آیین نامه از هر مادر بیش از دو فرزند پذیرفته نخواهد شد و هزینه فرزند سوم و بیشتر به عهده مادر می باشد.

بدیهی است این تبصره شامل حال مادرانی که قبل از تصویب این آیین نامه فرزندانی در مراکز نگهداری کودکان داشته اند نخواهد بود.

ماده ۲ـ مراکز نگهداری کودکان حتی الامکان باید در نزدیکترین فاصله با محل کار مادران (زنان شاغل) ایجاد و ترجیحاً در قسمتی از ساختمان کارگاه مربوطه استفاده شود.

ماده ۳ـ کارگاه‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند بر حسب ضرورت و بر اساس توافق مسئولین کارگاه‌های مربوط با هماهنگی و کسب اجازه از اداره کل خدمات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی می توانند به تأسیس مرکز مشترک اقدام نمایند.

تبصره ۱ : نحوه میزان مشارکت کارگاه‌ها در ایجاد و تجهیز مرکز نگهداری کودکان با توافق طرفین ذینفع و با نظارت اداره کل خدمات اجتماعی خواهد بود.

ماده ۴ـ وزارت کار و امور اجتماعی باید به تشکیل شورای مرکزی نظارت بر مراکز نگهداری کودکان با شرکت اعضاء ذیل در وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نماید . نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و نماینده سازمان بهزیستی کشور.

تبصره ۱ : در صورت لزوم ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها می توانند نسبت به تشکیل کمیته نظارت بر مراکز نگاهداری کودکان اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری و ارائه خط مشی های آموزشی، فرهنگی و بهداشتی به عهده شورا خواهد بود.

تبصره ۱ : کارشناسان سازمان بهزیستی کشور می توانند در موقع لزوم با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و حضور کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز نگهداری کودکان حضور یابند.

ماده ۶ ـ مسئولیت رسیدگی به تخلفات و شکایات مراکز نگهداری کودکان با شورای نظارت بر مراکز نگهداری کودکان خواهد بود.

ماده ۷ـ حضور افراد عضو در شورای مرکزی نظارت بر مراکز نگهداری کودکان درکلیه جلسات و برنامه های مربوط که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تدوین می گردد، الزامی است.

ماده ۸ ـ کلیه ضوابط اجرایی و دستورالعمل های مربوط توسط وزارت کار و امور اجتماعی به مدیران کارگاه‌ها ابلاغ می شود.

ماده ۹ـ کارگاه‌هایی که بررسیهای لازم را درزمینه ایجاد مراکز نگهداری کودکان بارعایت مقررات این آیین نامه انجام داده اند، ضمن معرفی مدیر واجد شرایط از بین بانوان، از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دریافت خواهند نمود.

تبصره ۱ : شروع فعالیت مراکز نگهداری کودکان کارگاه‌ها که مورد بازدید کارشناسی قرار گرفته اند مستلزم آن است که مدیر معرفی شده از طرف کارگاه متبوع دارای تخصص و توان مدیریت، تحصیلات و تجربیات لازم باشد و به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

ماده ۱۰ــ مدیر مرکز نگهداری کودکان باید دارای شرایط زیر باشد :

۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ــ معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ــ نداشتن سوء پیشینه.

۴ــ داشتن حداقل ۲۵ سال سن و ترجیحاً متأهل.

۵ ــ دارا بودن سلامت کامل جسم و روان به تأیید پزشک معتمد کارگاه مربوطه.

۶ ــ دارا بودن لیسانس و بالاتر ترجیحاً در رشته های آموزش و پرورش قبل از دبستان، علوم تربیتی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و مدیریت آموزشی و داشتن یک سال تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک.

۷ــ دارا بودن لیسانس و بالاتر در سایر رشته ها و ۲ سال تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک.

۸ ــ داشتن فوق دیپلم و ۳ سال تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک.

۹ــ دارا بودن دیپلم کودکیاری با ۳ سال تجربه کار آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودک.

۱۰ــ دارا بودن دیپلم در سایر رشته ها و ۵ سال تجربه کار آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودک.

تبصره ۱ : در مناطق محروم کشور دارا بودن نصف سوابق تجربی ذکر شده کافی است.

تبصره ۲ : ضوابط مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز مراکز نگهداری ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ : در کارگاه‌هایی که اکثریت مادران از اقلیتهای مذهبی می باشند، مدیران کارگاه یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهد کودک از اقلیت مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۱۱ــ کلیه پرسنل مرکز نگهداری کودکان بایستی مشمول مقررات قانون کار باشند.

ماده ۱۲ــ مدیر مرکز نگهداری کودکان در حدود وظایف محوله در قبال ضرر و زیان مادی و معنوی و آسیب های احتمالی وارده به کودکان مسئولیت داشته و بایستی در این گونه موارد پاسخگو باشد.

تبصره ۱ : در صورتی که در اثر کمبود امکانات حادثه ای به وقوع پیوسته باشد طبق نظر شورا، مدیریت کارگاه (کارفرما) مسئول خواهد بود.

ماده ۱۳ــ شرکت پرسنل مراکز نگهداری کودکان و مادران کارگر در مراسم و برنامه های آموزشی (سمینارها، جلسات آموزشی، دوره های آموزشی و کارآموزی) که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می گردد با موافقت مدیریت کارگاه الزامی است.

ماده ۱۴ـ کلیه هزینه های مرکز اعم از ثابت و جاری به عهده کارفرما می باشد.

ماده ۱۵ـ در مواردی که نسبت به آنها در این آیین نامه حکم خاصی قید نگردیده است قوانین جاری کشور، جاری خواهد شد.

ماده ۱۶ـ متخلفین از اجرای این آیین نامه طبق ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

این آیین نامه در شانزده ماده و سیزده تبصره مربوطه مورد تأیید است .

ضوابط پذیرش کودکان در مراکز نگهداری کودکان

ـ کارگاه‌هایی که تعداد فرزندان زنان کارگر آنها از ۵ نفر به بالا باشد موظف به ایجاد مرکز نگهداری کودکان خواهند بود.

ـ شهریه فرزند سوم به عهده مادر می باشد.

ـ چنانچه تعداد شیرخواران یا کودکان پس از تأسیس شیرخوارگاه یا مهد کودک و بهره برداری از آن تقلیل یابد و به زیر نصاب برسد تعطیل مرکز با موافقت کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ـ کودکان از ۱/۵ ماهگی تا قبل از دبستان در مرکز پذیرفته می شوند و با توجه به موارد زیر از کودکان ثبت نام به عمل می آید :

۱ـ سالم بودن کودک از نظر معلولیتهای جسمانی، روانی و ذهنی با ارائه گواهی پزشک مبنی بر سلامت کامل کودک

تبصره : در صورتی که کودک از نظر سلامت جسمی، روانی و ذهنی قابل پذیرش در مرکز نگهداری نباشد هزینه پذیرش این فرزندان درمراکز توانبخشی مربوطه با تأیید ادارات کار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

۲ـ دارا بودن دفترچه بهداشتی

۳ـ دارا بودن برگ واکسیناسیون

۴ـ عکس و فتوکپی شناسنامه

۵ ـ تکمیل فرم مربوط به مشخصات والدین و وضعیت کودک توسط مادر و پدر (طبق فرمهای الف)

۶ ـ تکمیل فرم سوابق بهداشتی کودک توسط والدین

ضوابط ساختمانی مراکز نگهداری کودکان :

الف ـ تأسیسات و امکانات ایمنی

۱ـ جهت پیش گیری از خطرات احتمالی لازم است محل مورد نظر در محوطه داخلی کارگاه در طبقه همکف و تا حد امکان دارای دو درب باشد، در صورت امکان بهتر است طبقه بالابه کودکان شیرخوار و طبقه همکف به کودکان مهد کودک اختصاص داده شود.

۲ـ فضای سبز و وسایل بازی در محوطه بیرون ساختمان وجود داشته باشد.

۳ـ کلیه قسمتهای ساختمان باید از نور و هوای کافی برخوردار باشد.

۴ـ ساختمان باید عاری از رطوبت باشد.

۵ ـ پنجره های ساختمان تا حد امکان کوتاه باشد.

۶ــ ساختمان مجهز به لوله کشی آب گرم و سرد باشد.

۷ــ تجهیزات مورد استفاده کودکان مانند آبخوری، توالت و دستشویی باید متناسب با تعداد و قد و توانایی کودکان در به کار بردن آنها باشد.

۸ ــ ساختمان باید مجهز به وسایل گرم کننده برای زمستان و خنک کننده برای تابستان باشد.

۹ــ دیوارهای ساختمان تا ارتفاع ۱/۵ متر قابل شستشو بوده و در رنگ آمیزی از رنگهای ملایم استفاده شود.

۱۰ــ قسمتهای مختلف ساختمان دارای هواکش باشد.

۱۱ــ به منظور جلوگیری از ورود حشرات جلوی کلیه دربها و پنجره های متحرک تور سیمی نصب شود.

۱۲ــ محل های احتمال سقوط یا پرتگاه مانند بالکن، ایوان کنار پله، حوض و یا استخر با نرده های مطمئن حفاظ بندی گردد.

۱۳ــ نرده های محافظ از میله های گرد بدون بعد انتخاب شود و به صورتی که کودکان نتوانند از آن بالا رفته و یا از فاصله میان آنها عبور کنند.

۱۴ــ ارتفاع پله ای ساختمان تا حد امکان کم و پهنای آن زیاد باشد و محل مورد ورود پله هایی که در دسترس کودکان است با درب و چفت مطمئن محفوظ شود.

۱۵ــ بخاریها و وسایل حرارتی دارای حفاظت باشد و استفاده از بخاریهای دستی و بدون کاربراتور و دودکش خودداری شود.

۱۶ــ سیمهای برق در داخل دیوار تعبیه شده و پریزهای برق دور از دسترس کودکان و یا حتماً دارای روپوش مطمئن باشند.

۱۷ــ زمین بازی کودکان در فضای آزاد با ماسه نرم یا چمن پوشیده شود.

۱۸ــ درون اتاقها و محلهای بازی کودکان موانعی که ایجاد آسیب پذیری می نماید وجود نداشته باشد.

۱۹ــ درب ها و پنجره های بزرگ شیشه ای که در ارتفاع پایین قرار دارند حتماً دارای حفاظ باشد.

۲۰ــ کف اتاق های مورد استفاده کودکان خصوصاً اتاق بازی از موادی مفروش گردد که لغزنده نبوده و سرودست سائیده نشود و نیز قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد.

۲۱ــ برای جلوگیری از ایجاد حریق پیش بینی های لازم در ساختمان به عمل آید و وسایل اطفای حریق کپسولهای آتش نشانی به تعداد کافی در نقاط مختلف ساختمان مرکز نصب شود.

۲۲ــ چگونگی بنای ساختمان باید متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوای مناطق مختلف کشور باشد.

۲۳ــ ساختمان باید دارای اتاق خواب و اطاق ناهار خوری مجزا برای کودکان باشد.

۲۴ــ تغییر ساختمان مرکز نگهداری کودکان باید با اطلاع قبلی وزارت کار و امور اجتماعی صورت گیرد.

ب ــ تجهیزات و وسایل در مرکز نگهداری کودکان

۱ــ کف اتاقها با موکت و یا فرش ماشینی مفروش گردد.

۲ــ میز و صندلی متناسب با قد و تعداد کودکان و قابل شستشو باشد.

۳ــ قفسه جهت نگهداری لوازم شخصی هرکودک به طورجداگانه (شامل حوله، لباس اضافی، پیش بند و ...).

۴ــ قفسه کمکهای اولیه.

۵ ــ ملحفه، تشک، پتو، بالش متناسب با تعداد کودکان.

۶ ــ تخت خواب متناسب با تعداد کودکان شیرخوار.

۷ــ لگن متناسب با تعداد کودکان استفاده کننده.

۸ ــ رورو‌ئک متناسب با تعداد کودکان استفاده کننده.

۹ــ وسایل لازم برای اتاق شیر و استفاده از ظروف استیل برای جوشاندن شیشه های شیر و نیز وجود یخچال، وسیله گرم کننده برای جوشاندن شیر و آب.

۱۰ــ وسایل لازم برای آشپزخانه از جمله وسایل غذاخوری، وسایل حرارتی، یخچال، تهویه، گاز و ...

۱۱ــ وسایل بازیهای تفریحی، آموزشی، کمک آموزشی، کتابهای متناسب با سن کودکان، پازل (جورکردنیها) دومینو (دانستنیها) کاغذ، مقوا، مداد رنگی، ماژیک، مداد شمعی، آبرنگ، خمیر، قیچی نوک گرد و وسایل بازی در هوای آزاد از جمله تاب، سرسره، الاکلنگ، حوضچه، ماسه و سطل و بیلچه، وسایل مربوط به خانه عروسکی و وسایل مربوط به واحدهای کار (شامل واحد کار مشاغل گیاهان، حیوانات و ...).

۱۲ــ وسایل دفتری از قبیل : فایل، برای نگهداری پرونده های آموزشی، بهداشتی و پرسنلی کودکان و دیگر وسایل متفرقه مورد نیاز کودک.

۱۳ــ وجود تابلوهای مختلف جهت نصب کارهای کودکان از قبیل، نقاشی و کارهای دستی.

۱۴ــ کتابخانه جهت قرار دادن کتب مناسب برای کودکان و مربیان.

برنامه ها و فعالیت های مرکز :

الف ــ برنامه تغذیه :

در تغذیه کودکان در مراکز نگهداری باید نکات زیر توجه شود :

۱ــ مرکز نگهداری کودکان ملزم به تأمین صبحانه و نهار کودکان می باشد.

۲ــ برنامه غذایی باید با توجه به شرایط و امکانات محلی و تغییر فصل طوری تنظیم شود که حداقل احتیاجات غذایی کودک را تأمین نمایند.

۳ــ برنامه غذایی باید متناسب با شرایط سنی کودکان مرکز تنظیم شود و در برگیرنده انواع مواد غذایی مانند: لبنیات، گوشت، تخم مرغ، غلات، میوه و سبزیجات باشد.

۴ــ در مورد شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده نمی نمایند ضروری است که شیر آماده و یا غذای کمکی توسط مادر به مرکز نگهداری تحویل گردد.

ب ــ برنامه بهداشتی :

رعایت نکات بهداشتی زیر در مراکز نگهداری کودکان الزامی است.

۱ــ به هنگام پذیرش کودک در مرکز ضروری است گواهی سلامت و شناسنامه بهداشتی کودک ارائه گردد.

۲ــ در طی نگهداری کودکان در مرکز، گواهی واکسیناسیون دوره ای باید به مراکز ارائه شود.

۳ــ در صورتی که کودک مبتلا به بیماری مسری شود تا بازیافتن سلامت کامل نمی تواند به مرکز مراجعه نماید. پذیرش مجدد وی به شرط ارائه گواهی پزشک مبنی بر سلامت کامل وی خواهد بود.

۴ــ مرکز نگهداری کودک موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه برای کودک از نزدیکترین مراکز درمانی استفاده نماید.

۵ ــ تشکیل پرونده بهداشتی برای هر یک از کودکان به طور جداگانه حاوی گواهی سلامت در بدو ورود و سوابق واکسیناسیون و گواهی های بعدی ضروری است.

۶ ــ کودکان مرکز باید هر ماه توسط پزشک کارگاه مورد معاینه کلی قرار گیرند.

۷ــ کارکنان مرکز مجاز به دادن دارو به کودک فقط طبق تجویز دکتر می باشند.

۸ ــ کارکنان مرکز باید هر شش ماه یک بار تحت معاینه پزشکی قرار گیرند.

اهداف برنامه های آموزشی مراکز :

کلیه فعالیت های آموزشی که در مراکز نگهداری کودکان برای گروه های سنی مختلف تدوین و اجراء می گردد باید به منظور کمک به رشد و پیشرفت هرچه بیشتر کودکان در زمینه های رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی، عاطفی و روانی باشد در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی در مرکز ضروری است به نکات اساسی زیر توجه شود :

۱ــ برنامه های آموزشی باید تا حد امکان غیر مستقیم در قالب بازی و یا قصه و شعر و به صورتی خوش آیند و جالب به کودکان ارائه گردد.

۲ــ به منظور ایجاد انگیزه پیشرفت جهت آموزش به کودکان باید ازتصاویردرشت و رنگهای شاد استفاده نمود.

۳ـ برنامه های آموزشی باید به نحوی تنظیم گردد که به ایجاد خلاقیت و اعتماد به نفس در کودک و بر انگیختن ابتکار در وی کمک کند.

۴ـ مطالب آموزشی باید به صورت ساده و واضح ارائه گردد.

۵ ـ برنامه های آموزشی باید طوری تنظیم گردد که کودک را به فکر کردن و حل مسائل از طریق گفت و شنود و صحیح گوش دادن و صحبت کردن وادار نماید.

۶ ـ در برنامه های آموزشی باید به احتیاجات فردی و گروهی کودکان توجه و فرصت کار گروهی به کودکان داده شود.

۷ـ برنامه ها ضروری است به نحوی تنظیم گردد که انتقال از فعالیتی به فعالیت دیگر به سهولت انجام پذیرد.

۸ ـ امکان کسب تجربه هرچه بیشتر در محیط به کودکان داده شود و برنامه ها به نحوی تنظیم گردد که حتی الامکان هماهنگی و ارتباط بین مرکز و فضای منزل کودکان وجود داشته باشد.

۹ـ حواس پنجگانه کودک به طور کامل و صحیح تقویت و به کار گرفته شود و همچنین کودک در زبان آموزی و گویش هرچه صحیح تر، تشویق شود.

رئوس کلی برنامه های آموزشی مراکز نگهداری کودکان :

رئوس اسامی آموزشهایی که ضروری است در مرکز با توجه به نکات اساسی که به آن اشاره شد به کودکان آموزش داده شود در زیر، فهرست وار بیان می گردد (نمونه ای از برنامه زمان بندی شده فعالیت های روزانه مرکز در بخش مهد کودک طبق فرمهای «ب»)

۱ـ آموزش علوم ریاضی شامل :

الف ـ آموزش مفاهیم فضایی مانند شناخت مفاهیم کوچک، بزرگ، داخل، خارج، بالا، پایین، زیر، رو و ...

ب ـ آموزش اعداد شامل شناخت شکل اعداد و شمارش اعداد.

ج ـ آموزش مفاهیم اندازه گیری شامل شناخت مفاهیمی چون کوتاه، بلند، کوتاهتر و بلندتر.

د ـ شناخت اشکال هندسی شامل شناخت سه گوش، چهارگوش و دایره.

۲ـ آموزش علوم طبیعی شامل :

الف ـ شناخت حیوانات

ب ـ شناخت گیاهان

ج ـ شناخت مشاغل

د ـ شناخت پدیده های طبیعت

هـ ـ شناخت وسایل نقلیه

ی ـ شناخت رنگها، پوشاک، انسان و ...

۳ـ آموزش علوم اجتماعی شامل :

آموزش آداب احترام به بزرگترها، طریق صحیح نشستن، راه رفتن، صحبت کردن، آشامیدن، غذا خوردن، شستن دست و صورت، حمام کردن، مسواک کردن، رعایت نظافت فردی و ...

۴ـ آموزش مفاهیم اخلاقی شامل :

ادراک مفاهیم راستی، درستی، نیکی، بدی و ...

۵ ـ آموزش علوم دینی و مذهبی شامل :

شناخت خدا و آداب و رسوم اسلامی .

۶ ـ آموزش نقاشی شامل :

آموزش سبکهای مختلف نقاشی با استفاده ازمداد رنگی، ماژیک، مداد شمعی، باتیک، چاپ، سیب‌زمینی و ...

۷ـ آموزش کارهای هنری و دستی شامل :

تهیه انواع گلاژ با استفاده از مواردی چون کاغذ رنگی، مقوای رنگی، چسب، گوش ماهی، حبوبات، آجیل، دکمه های رنگی، کاموا، برگ درختان، سنگ ریزه، گچ رنگی، پارچه های رنگی و ...

۸ ـ آموزش روزهای مهم سال شامل :

شناخت عید فطر، عید قربان، دهه فجر، عید نوروز، سیزده بدر، روز جهانی کودک، روز معلم، روز کارگر و ...

۹ـ تقویت و پرورش حواس پنجگانه :

تقویت حواس از طریق به کارگیری آزمایشهای مربوط

۱۰ـ آموزش شعر و سرود :

آموزش از طریق گردشهای علمی، اردو، بازدیدهای گروهی از مراکز مختلف و مناطق مختلفی چون آتش نشانی، فروشگاه و غیره در ارتباط با واحدهای کار.

۱۱ـ آموزش از طریق فیلم و اسلاید :

آموزش از طریق قصه گویی، قصه خوانی، اجرای نمایش های گروهی توسط کودکان.

آموزش از طریق بازیهای آزاد و موضوع دار به صورت گروهی آموزش از طریق وسایل خانه بازی، عروسک، وسایل آشپزخانه و ...

آموزش از طریق استفاده ازوسایل کمک آموزشی مانند : پازل دومینو، ماریدنت، مکعب های چوبی و ...
نیروی انسانی مورد نیاز مرکز نگهداری کودکان :

الف ــ بخش شیرخوارگاه :

ـ به ازاء هر ۵ تا ۱۵ کودک شیرخوار (۱/۵ تا ۲۴ ماهگی) یک مربی با تحصیلات دیپلم کودک یاری و یا سایر رشته های مشروط به داشتن حداقل ۶ ماه تجربه و یا گذراندن دوره آموزشی مربوط.

ـ یک کمک مربی با حداقل تحصیلات سیکل اول و داشتن تجربه.

ـ یک نظافتچی.

ب ــ بخش مهد کودک :

ـ به ازاء هر ۱۰ تا ۱۵ کودک (۲ تا ۶ ساله) یک مربی با تحصیلات دیپلم کودک یاری و یا سایر رشته ها مشروط به داشتن ۱ سال تجربه در رشته مربوط.

ـ یک کمک مربی با حداقل، تحصیلات پایان دوره اول متوسطه.

ـ یک نظافتچی.

شرح وظایف کارکنان مرکز نگهداری کودکان :

الف ــ شرح وظایف سرپرست مرکز :

۱ــ نظارت بر اجرای صحیح کلیه برنامه های آموزشی، فرهنگی، علمی و تفریحی مرکز در ارتباط با کودکان و کارکنان مرکز.

۲ــ اجرای کلیه مقررات، بخشنامه ها و دستورات صادره و مراقبت در حسن انجام امور مرکز در بخشهای شیرخوارگاه، مهد کودک و آمادگی.

۳ــ نظارت بر کار کلیه کارکنان مرکز و صدور دستورات مقتضی و انجام راهنمایی های لازم.

۴ــ رسیدگی به امور استخدامی کارکنان و نظارت در امر حضور وغیاب و تنظیم برنامه های مرخصی آنان.

۵ ــ بررسی و ارائه طرحها و برنامه های آموزشی و پیشنهادهای لازم به منظور بهبود وضع آموزشی، بهداشتی و تغذیه کودکان و ارائه آن به مقامات مسئول کارگاه و در مواقع لازم به وزارت کار و امور اجتماعی.

۶ ــ تهیه و تنظیم گزارشات و آمارهای لازم جهت مقامات مسئول.

۷ــ ایجاد ارتباط با سایر مراکز نگهداری کودکان جهت استفاده از امکانات و تجارب آنان.

۸ ــ انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های اجتماعی و برگزاری مراسم در روزهای لازم.

۹ــ نظارت کلی در بخشهای مختلف مرکز نگهداری کودکان به منظور ایجاد هماهنگی و حسن اداره

امور و پیگیری در انجام آن و تشکیل جلسات بحث و تبادل نظر با مربیان و مدیریت کارگاه به منظور مشاوره و راهنمایی و تبادل نظر در جهت بهبود کیفی امور مرکز نگهداری کودکان.

۱۰ـ تشکیل جلسات منظم با اولیاء و مربیان به منظور تبادل نظر و آشنا ساختن اولیاء با امور آموزشی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودکان.

۱۱ـ قبول مسئولیت های قانونی کودکان تحت سرپرستی و پاسخگویی در قبال بروز هر نوع پیش آمد در حدود مقررات مربوط.

۱۲ـ نظارت بر اجرای امور مربوط به پذیرش، ترخیص، حضور و غیاب کودکان و رسیدگی به علل غیبت آنان.

۱۳ـ تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای به موقع برنامه های آموزشی و تربیتی برای هر گروه سنی به طور جداگانه به منظور کمک به رشد قوای جسمی، ذهنی، اجتماعی، عاطفی و روانی کودکان.

۱۴ـ نظارت بر تکمیل و تهیه پرونده های بهداشتی، آموزشی و پرسنلی کودکان.

۱۵ـ مراقبت در اجرای به موقع واکسیناسیون کودکان و پیشگیری از انتشار عفونتها و بیماریها.

۱۶ـ مراقبت در امر سلامت کودکان و کارکنان مرکز و استفاده از وجود پزشک کارگاه جهت معاینات پزشکی کودکان و کارکنان مرکز.

۱۷ـ نظارت دقیق و کنترل مواد غذایی و تنظیم برنامه غذایی کودکان از لحاظ کیفی و کمی و توزیع به موقع آن.

۱۸ـ نظارت در رشد و پیشرفت کودک در یادگیری و تهیه گزارش هر سه ماه یک بار به منظور ارائه به خانواده. (طبق فرمهای ج).

۱۹ـ نظارت بر اجرای صحیح برنامه های بهداشتی مرکز و ضد عفونی کردن محوطه با همکاری مقامات مسئول کارگاه بر حسب ضرورت.

۲۰ـ شرکت در سمینارها و بازدیدهای مربوط به مراکز نگهداری کودکان.

۲۱ـ شناسایی محیط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی کودکان به منظور بر طرف نمودن هرچه بیشتر نیازهای عاطفی، روانی و اجتماعی کودکان.

۲۲ـ راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین.

۲۳ـ انجام سایر وظایف مشابه در حدود مقررات.

ب ـ شرح وظایف مربی :

۱ـ تنظیم برنامه روزانه قبل از شروع کار.

۲ـ نظارت بر تحویل گرفتن و ترخیص کودکان.

۳ـ رسیدگی به حضور و غیاب کودکان و ثبت مراتب در دفاتر مربوط به اطلاع از علل غیبت آنها و اعلام به مدیر مرکز.

۴ـ اجرای صحیح برنامه های آموزشی طبق برنامه تنظیم شده توسط مدیر مرکز.

۵ ـ توجه به رشد ذهنی و عاطفی ـ روانی کودک و ایجاد زمینه های لازم برای رسیدن به آن.

۶ ـ توجه به رشد اجتماعی و جسمی کودک از نظر قد و وزن و سایر اعضای بدن و تقویت حرکاتی که باعث رشد می شود و توجه به خواب و استراحت و تغذیه منظم و کامل و ثبت مراتب در پرونده های بهداشتی و پرسنلی.

۷ـ تهیه پرونده آموزشی، بهداشتی، پرسنلی جهت هریک از کودکان.

۸ ـ تهیه گزارش روزانه مبنی بر ارزیابی کودک از نظر رشد ذهنی، عاطفی، جسمانی و اجتماعی و ارائه آن به مدیر مرکز در آخر هفته (طبق فرمهای دال).

۹ـ کمک در تعویض البسه کودکان و سایر امور.

۱۰ـ رسیدگی به وضع بهداشت و نظافت شخصی و محیطی کودکان و گزارش بیماری آنان به محض مشاهده علایم بیماری به مدیر مرکز.

۱۱ـ کمک در پرورش مهارتها در کودکان و تقویت اعتماد به نفس آنان از نظر انجام امور شخصی مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن، نحوه رفتار مناسب و چگونگی شرکت در بازیهای جمعی.

۱۲ـ پیگیری و کنترل واکسیناسیون کودکان از طریق بررسی پرونده پزشکی آنان به طور ماهیانه.

۱۳ـ راهنمایی کمک مربی در امور مربوط به مراقبت، نگهداری و آموزش کودکان.

۱۴ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز در حدود مقررات.

ج ـ شرح وظایف کمک مربی :

۱ـ تحویل گرفتن و ترخیص کوکان زیر نظر مربی و یا مدیر مرکز.

۲ـ کمک به مربی در آموزش کودکان و اجرای صحیح برنامه های آموزشی، تربیتی و تفریحی.

۳ـ نگهداری و زیر نظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان.

۴ـ آماده کردن کودکان برای تغذیه و همکاری با مربی در کمک به کودکان هنگام تغذیه.

۵ ـ رسیدگی به وضع بهداشت و نظافت شخصی و محیطی کودکان و مطلع ساختن مربی و یا مدیر مرکز در صورت مشاهده هر نوع بیماری در کودکان.

۶ ـ شستشوی کودکان در مواقع لزوم و تعویض لباس و کهنه کودکان.

۷ـ هدایت کودکان به توالت و دستشویی در مواقع لزوم .

۸ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز در حدود مقررات .

د ــ شرح وظایف نظافتچی :

۱ــ نظافت و مرتب نمودن وسایل بخشها و اطاقها و ضد عفونی نمودن آنها.

۲ــ انجام اقدامات کمکی لازم به کودکان از قبیل پوشیدن کفش و لباس و ...

۳ــ هدایت کودکان به توالت و دستشویی.

۴ــ تعویض ملحفه کودکان طبق برنامه تنظیمی.

۵ ــ رسیدگی به وضع بهداشت و نظافت شخصی و محیطی کودکان.

۶ ــ شستن و جمع آوری ظروف و کمک در توزیع غذا.

۷ــ انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز در حدود مقررات.

شرایط احراز شغل از نظر تحصیلی و تجربی

شرایط احراز شغل سرپرستی، دارا بودن یکی از شرایط زیر می باشد

۱ــ دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های آموزش و پرورش قبل از دبستان، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و یا مدیریت آموزشی و یک سال تجربه مربوطه.

۲ــ دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در سایر رشته ها و ۲ سال تجربه مربوطه.

۳ــ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ۳ سال تجربه در زمینه مربوطه.

۴ــ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کودکیاری با ۳ سال تجربه در زمینه مربوطه.

شرایط احراز شغل مربی

۱ــ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کودک یاری و طی دوره کارآموزی.

۲ــ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه در سایر رشته ها و یک سال تجربه مربوطه.

۳ــ دارا بودن مدرک تحصیلی پایان دوره اول متوسطه (راهنمایی) و سه سال تجربه در زمینه مربوطه.

شرایط احراز شغل کمک مربی

دارا بودن مدرک تحصیلی پایان دوره اول متوسطه.

شرایط احراز شغل نظافت چی

۱ــ دارا بودن تحصیلات پایان دوره ابتدایی.

۲ــ دارا بودن تحصیلات کمتر از پایان دوره ابتدایی و طی دوره کارآموزی.

از قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی[1]

«مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۳ــ مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیردولتی شش (۶) ماه[2] می باشد.

تبصره ۱ : مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی[3] کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.

تبصره ۲ : امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.

ماده ۵ ــ به منظور سیاست گذاری نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون کمیته ای با عنوان «کمیته سیاست گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود . اعضای این کمیته که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته منصوب می شوند عبارتند از :

الف) معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب) معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ج) رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

د) دو نفر از اعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر.

هـ) یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.

یک نفر پزشک متخصص اطفال.

یک نفر متخصص علوم تغذیه.

ح) یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام که حداقل ۶ سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشند.

ط) یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.

خدمات کمیته سیاست گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر افتخاری می باشد.

۱- به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی در همین فصل مراجعه شود.

۲- اصلاح شده به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۸۶/۴/۱۶ مجلس شورای اسلامی

۳ـ همان

ماده ۸ـ اعضاء کمیته های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین شونده های شیر مادر فعالیت می کنند بازدید به عمل آورند . این گونه مؤسسات مکلف به همکاری می باشند.

ماده ۹ـ متخلفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه متخلف بر سردر داروخانه، تعطیل موقت آن، قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی از یک تا صد میلیون ریال و درصورت تکرار جرم به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه محکوم می گردند.

ماده ۱۰ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.

از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

«مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۲۱ـ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد[1] و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان)[2] بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

۱- نک به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی

۲- نک به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

مقررات مربوط به فصل چهارم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی[1]
«مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ وزیر کار و امور اجتماعی»

مماده ۱- در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی که دراین آیین نامه به اختصار شورای عالی نامیده می شود به شرح آتی تدوین می گردد.

ماده۲- شورای عالی متشکل از اعضاء زیر است.

- وزیرکار و اموراجتماعی یا معاون او که رئیس شورای عالی خواهد بود.
- معاون وزارت صنایع و معادن
- معاون وزارت جهاد کشاورزی
- معاون وزارت نفت
- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
- دونفر از مدیران صنایع
- دونفر از نمایندگان کارگران
- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی

تبصره: ردیفهای ۶، ۷ و ۸ مندرج در این ماده مطابق آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران باید علاوه بر اعضای اصلی هریک، دو نفر به عنوان عضو علی البدل نیزبه شورا معرفی نمایند.

ماده ۳- درصورتی‌که در خلال عضویت، هریک از اعضاء وفات نماید و یا شرایطی را که به اعتبار آن برای عضویت شورای‌عالی معرفی شده اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت تشکل های موضوع ماده۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کارو کانون عالی مربوطه، غیبت غیر موجه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در طول سال تقویمی، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورای‌عالی مراتب را به رئیس شورای‌عالی اعلام و تصمیم متخذه را به دستگاه مربوطه به منظور معرفی عضوجدید اعلام می نماید.

تبصره: موجه یا غیر موجه بودن غیبت در ماده مذکور بر عهده رئیس شورای عالی می باشد.

۱- موضوع تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده۴- شورای عالی حفاظت فنی بنا به دعوت دبیر شورای عالی و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون ایشان و در موارد ضروری حسب تصمیم رئیس شورای عالی و یا با تقاضای حداقل ۵ نفر از اعضاء در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد .

ماده ۵- جلسات شورای‌عالی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورای‌عالی با اکثریت آراء اعضائ حاضر در جلسه معتبر می باشد.

تبصره: حضور مشاورین رئیس و اعضاء شورای عالی و کمیته های تخصصی موضوع ماده ۸ این آئین نامه ونماینده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار درجلسات شورا بدون حق رای بلامانع است .

ماده۶- شورای عالی دارای دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر شورای عالی خواهدبود که تهیه و تنظیم دستور جلسات، صورتجلسات، دعوت از اعضاء، تنظیم امور دفتری، انجام تصمیمات ومکاتبات لازم، حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و مصوبات بصورت مکتوب وتهیه فایل الکترونیکی و توضیحات لازم برای دستور جلسات و اعلام آگهی تصمیمات شورا ی عالی را عهده دار خواهد بود.

تبصره ۱: دبیر شورای عالی حفاظت فنی دستور جلسات را با نظر رئیس شورای عالی تنظیم و ۱۵ روز قبل از تشکیل هر جلسه و در مواقع ضروری ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می رساند. رئیس شورای عالی می تواند در صورت فوریت موضوعات جدیدی را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نماید.

تبصره ۲: دبیر شورای عالی موظف است خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را در دفتر ثبت و به امضاء اعضاء شورا حاضر در جلسه برساند.

ماده۷- تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی و نیازهای پرسنلی و پشتیبانی توسط دبیر شورا به معاون روابط کار پیشنهاد و پس از تایید توسط وزیر کارواموراجتماعی جهت اقدام، ابلاغ می گردد.

ماده ۸- شورای عالی می تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی‌های لازم نسبت به مسائلی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی ویا بازدیدهای میدانی دارد، اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی نماید.

ماده۹- آیین نامه و دستورالعمل ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب شورای عالی وآن بخش از مصوبات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می نماید، پس از تصویب نهایی وزیر کار و اموراجتماعی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد.

ماده۱۰ - حق حضور اعضای شورا ی عالی، اعضائ کمیته های تخصصی، مشاورین و مدعوین موضوع تبصره ماده ۵ این آیین نامه و همچنین هزینه های مربوط به دبیر خانه شورای عالی و سایر هزینه ها هر ساله توسط دبیر شورا ی عالی به معاون روابط کار پیشنهاد و پس از تائید توسط وزیر کار و امور اجتماعی به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتی تصویب و ابلاغ می گردد.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۷ شورای عالی حفاظت فنی تهیه ودر تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه قبلی مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۷۵/۷/۳۰ و۱۳۸۳/۵/۱۲ لغو می گردد.

دستورالعمل انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران ، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی[1] «مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده۱- در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مقررات این آیین‌نامه[2] اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر حسب درخواست وزارت کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر انتخاب و معرفی می گردند :

الف) دو نفر از اساتید با تجربه دانشگاه در رشته های فنی که حتی الامکان یکی از آنها دارای تخصص در زمینه ایمنی و حفاظت فنی باشد با معرفی دانشگاه‌های مرتبط و معتبر.

تبصره: انتخاب دانشگاه مرتبط با پیشنهاد رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی می باشد.

ب) دو نفر نمایندگان کارگران با معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران با رعایت تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار.

ج) دو نفر از مدیران صنایع با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۳۱ قانون کار.

تبصره: یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی ترجیحاً از بخش کشاورزی خواهد بود.

ماده ۲ – رؤسای دانشگاه های مرتبط وهریک از کانونها و مجمع یاد شده باید علاوه بر اعضای اصلی دو نفر به عنوان عضو علی البدل به شورای‌عالی حفاظت فنی معرفی نمایند به طوری که به ازای هر عضو اصلی همواره یک عضو علی البدل جایگزین گردد.

تبصره: در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه، اعضای علی البدل با داشتن حق رای شرکت خواهند کرد.

ماده۳- عضویت اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی به مدت دو سال بوده و تمدید عضویت آنان به ترتیب با درخواست دانشگاه مربوطه و مراجع موضوع بند « ب» و «ج» ماده ۱ و تأیید رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی بلامانع است.

تبصره۱: کانون‌های عالی و مجمع موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده۱ می توانند قبل از اتمام دوره عضویت هریک از نمایندگان یاد شده، به عضویت وی خاتمه داده وفرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت، معرفی نمایند.

۱- موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۲- در تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به جای «آیین نامه» واژه «دستورالعمل» آمده است.

تبصره ۲: درصورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هریک از کانون‌های عالی و مجمع یادشده، انتخاب نمایندگان مربوط در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۶ قانون کار با وزیر کار وامورا‌جتماعی خواهد بود.

ماده۴– احکام عضویت نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه در شورای عالی حفاظت فنی توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می گردد.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۴ ماده و ۳ بند و پنج تبصره در جلسه مورخ۱۳۸۹/۳/۱۷ شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۳ لغو می گردد.

دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار [1و2]

ماده ۱- به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه[3] در کارگاه‌های کشور الزامی است.

ماده ۲- کارگاه‌هایی که دارای ۲۵ نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیته‌ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشکیل دهد:

۱- کارفرما یا نماینده تام الاختیار او.

۲- نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه

۳- مدیرفنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگاه.

۴- مسئول حفاظت فنی

۵- مسئول بهداشت حرفه‌ای.

تبصره ۱: مسئول حفاظت فنی می‌بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیلان رشته حفاظت فنی و ایمنی کار باشد.

تبصره ۲: مسئول بهداشت حرفه‌ای می‌بایستی ترجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفه‌ای یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.

تبصره ۳: اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرما بایستی در برنامه‌های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگان‌های ذیربط برگزار می‌گردد شرکت نمایند.

تبصره ۴: در کارگاه‌هایی که بین ۲۵ تا ۱۰۰ نفر نفر کارگر داشته باشند در صورتی که یک یا دو نفر از اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکیل می‌گردد مشروط بر آن‌که در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه‌ای حضور داشته باشد.

۱- موضوع تبصره ۲ ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۲- این دستورالعمل در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۲ شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار به تصویب این شورای عالی نیز رسیده است.

۳- در تبصره ۲ ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از واژه «دستورالعمل» استفاده شده است.

ماده ۳- در کارگاه‌هایی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید با نظر مشترک و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای محل، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود.

تبصره ۱ : دراینگونه کارگاه‌ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی.

۲- نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه.

۳- مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای.

تبصره ۲: صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای برای این‌گونه کارگاه‌ها باید به تایید اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد.

تبصره ۳: در کلیه کارگاه‌هایی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفر تشکیل می‌گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای می‌تواند یک نفر باشد. مشروط برآن‌که پس از آموزش‌های لازم که با هزینه کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشکیل می‌گردد شرکت نموده و گواهی نامه لازمه را دریافت نماید.

ماده ۴- جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید لااقل هرماه یک بار تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نمایند. تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.

تبصره ۱: در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیرکارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه‌ای کمیته تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲: کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورتجلسات تنظیم شده را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید.

ماده ۵- وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است:

۱- طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارایه پیشنهادات لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار.

۲- انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به کارفرمای کارگاه.

۳- همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.

۴- توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

۵- همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

۶- پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

۷- پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرم‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از کار به ارگان‌های ذیربط.

۸- پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماری‌های ناشی از کار و ارایه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.

۹- اعلام موارد مشکوک به بیماری‌های حرفه‌ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماری‌های حرفه‌ای مبتلاء شده و یا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند. (موضوع تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار).

۱۰- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه.

۱۱- بازدید و معاینه ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

۱۲- ثبت آمار حوادث و بیماری‌های ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث.

۱۳- نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

۱۴- اعلام کانون‌های ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه.

۱۵- نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.

۱۶- تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری‌های شغلی.

۱۷- تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل‌های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار.

ماده ۶- وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه به‌هیچ‌وجه رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.

ماده ۷- این آیین نامه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره به استناد ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ ۷۴/۴/۱۱[1] به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

۱- تایید شده در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۲ شورای عالی حفاظت فنی

دستورالعمل شماره (۳۱) معاونت روابط کار در ارتباط با توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار

با توجه به این که یکی از استراتژی‌های وزارت متبوع توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب بوده و بر اساس بند "ه" ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تجزیه و تحلیل آماری آن به منظور پیشگیری از وقوع حوادث به عهده بازرسان محترم کار سراسر کشور گذاشته شده است. لذا در جهت عمل به تعهد و اجتناب از اقدامات غیرضروری و برقراری وحدت رویه یکسان و هماهنگ ، مبادرت به تدوین دستورالعمل شماره (۳۱) گردیده که به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. امید است این اقدام گام مؤثر دیگری در راه صیانت نیروی کار و تحقق اهداف استراتژیک در افزایش بهره وری نیروی کار را در پی داشته باشد.

۱ـ در زمان بررسی حوادث ناشی از کار جهت تهیه و تنظیم گزارش حادثه رعایت مفاد آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار علی الخصوص مواد مرتبط با حوادث ناشی از کار مواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ الزامی است.

۲ـ در هنگام بررسی حوادث ناشی از کار و تهیه و تنظیم گزارش دستورالعمل اداری شماره ۱۲۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ مقام محترم وزارت مربوط به مبحث حوادث ناشی از کار مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار رعایت گردد.

۳ـ نظر به این که مطابق تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار و آیین‌نامه مربوطه ، کارفرمایان موظفند وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را در دفاتر آماری خود ثبت نمایند ، لذا بازرسان کار در بازرسی ها نسبت به اقدامات صورت گرفته از سوی کارفرما نظارت نمایند.

۴ـ بازرسان کار در هنگام تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار در بیان علل حادثه به مواد آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار استناد نموده و تنها به شرح مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار اکتفا ننمایند.

۵ـ از آنجایی که مطابق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی رسیدگی به بیماری‌های ناشی از کار از طریق کمیسیون‌های پزشکی یا شورای پزشکی تأمین اجتماعی صورت می پذیرد لیکن در صورت درخواست مراجع قضایی بازرسان کار می توانند نسبت به بررسی عوامل بروز بیماری‌های شغلی و شرایط محیط کار اقدام نمایند.

۶ـ بازرسان کار مکلف هستند در بررسی حوادث ناشی از کار به آخرین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب استناد نمایند.

۷ـ در بررسی حوادث ناشی از کار در صورتی که هیچگونه مواد آیین‌نامه ای جهت استناد به آن موجود نباشد ، بازرسان کار می توانند با توجه به تجربیات و مشورت نسبت به علل وقوع حادثه اعلام نظر نمایند. بدیهی است اعلام نظر مذکور باید واضح و روشن بوده و علل حادثه را پوشش دهد.

۸ـ آمار حوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در سطح استان می بایست مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از آن به عمل آید.

۹ـ در بررسی و تنظیم گزارشات حوادث با توجه به موضوع حادثه استفاده از نظرات :

الف ـ پزشکی قانونی **ب ـ** آتش نشانی **ج ـ** مرکز فوریت‌های پزشکی **د ـ** اظهارات شهود (گفتگو با شاهدان و مصدومان) حسب شرایط مورد بهره برداری قرار گیرد.

۱۰ـ فرم اطلاعات آماری بررسی حوادث ناشی از کار شامل :

الف ـ مشخصات بازرس کار **ب ـ** مشخصات کارگاه **ج ـ** مشخصات حادثه دیده **د ـ** مشخصات حادثه **ه ـ** نتایج حادثه می بایست دقیقاً در قسمت نرم افزار بازرسی کار تکمیل گردد.

۱۱ـ بازرس کار می بایست کلیه مراحل انجام بررسی یک حادثه ناشی از کار که شامل موارد ذیل می باشد را شخصاً انجام دهد :

الف ـ مطالعه اوراق و مندرجات پرونده **ب ـ** بازدید و بازرسی از صحنه حادثه **ج ـ** گفتگو با طرفین دعوی و شاهدین و مطلعین (در صورت لزوم در حضور یکدیگر)

۱۲ـ محتوای گزارش تنظیمی می بایست طبقه بندی شده باشد به نحوی که شامل :

الف ـ مقدمه **ب ـ** اطلاعات کلی **ج ـ** شرح و چگونگی وقوع حادثه **د ـ** علت یا علل وقوع حادثه **ه ـ** مستندات آیین‌نامه **و ـ** تعیین حدود و مسئولیت ها (میزان تأثیر هریک از اصحاب دعوی در صورت درخواست مرجع محترم قضایی) باشد.

۱۳ـ به منظور جلوگیری از وقوع حادثه مشابه ، رفع نقص موارد حفاظتی و ایمنی کار طی ابلاغیه جداگانه ای به عنوان اجرای اصول حفاظتی برای کارفرما ارسال گردد و پی گیری‌های لازم تا رفع نقص به عمل آید.

۱۴ـ بازرسان کار در صورت تشخیص و لزوم نسبت به اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار با جدیت عمل نمایند.

۱۵ـ فاصله زمانی نامه ارسالی از نیروی انتظامی یا مراجع قضایی به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، و بررسی حادثه توسط بازرس کار حداکثر بین یک هفته تا ده روز کاری

تعیین می‌گردد. بدیهی است در موارد خاص که این فاصله طولانی باشد ، تأخیر باید بر اساس مستندات ارائه شده منطقی به نظر بیاید.

۱۶ـ اظهارنظر کارشناسی و گزارشات حوادث باید شفاف ، صریح و مستدل ، قاطع و جامع باشد و از به کار بردن عبارات و جملاتی همچون اما ، اگر ، شاید ، احتمالاً و ..... خودداری گردد تا مخاطب نتواند آن را به شکل دیگر تعبیر و تفسیر نماید.

۱۷ـ در بررسی صحنه حادثه می بایست کلیه جزئیات صحنه حادثه از جمله شرایط آب و هوایی ، محیطی ، فیزیکی ، شیمیایی و عوامل انسانی مد نظر قرار گیرد و در گزارش ملحوظ گردد. زیرا علل بروز حادثه از شرح حادثه منتج می گردد.

۱۸ـ بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار در بیان علل وقوع حوادث از کلی گویی پرهیز نمایند و گزارشات حوادث به نحوی تنظیم گردد که علاوه بر ساده نویسی برای مخاطبین قابل استنباط و بهره برداری باشد به طور مثال نه خیلی خلاصه شده باشد که مخاطب آن را به سلیقه خود تفسیر نماید و یا نهخیلی طولانی باشد که مخاطب را دچار خستگی و ملال نماید. و رعایت جمله بندی و آیین نگارش در آن لحاظ گردد.

۱۹ـ بازرسان کار در صورت نیاز ، لازم است در بررسی حوادث ناشی از کار از وسایل و تجهیزات ویژه اندازه گیری در ارتباط با موضوع حادثه استفاده نمایند.

۲۰ـ نظر به این که دعاوی حقوقی و کیفری کلیه اتباع خارجی شاغل در ایران همانند اتباع ایرانی، مطابق با قانون و مقررات جمهوری اسلامی بررسی و مورد قضاوت قرار می گیرد ، لذا به طریق مشابه بررسی حوادث ناشی از کار آنان اعم از مجاز و غیرمجاز خارج از شمول نبوده و می بایست همانند کارگران ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.

۲۱ـ با توجه به شرح ماده ۵ قانون کار که مقرر می دارد : کلیه کارگران و کارفرمایان و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار می باشند ، در همین راستا بررسی حوادث ناشی از کار کلیه افرادی که در کارگاه‌ها شاغل می باشند به طریق مشابه حسب ماده ۸۵ قانون کار ، حوادث آنان می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

۲۲ـ بازرسان کار تنها در صورت خواسته مراجع محترم قضایی نسبت به تعیین میزان درصد تأثیر هریک از اصحاب دعوی در وقوع حادثه اظهارنظر نمایند.

۲۳ـ در بررسی حوادث ناشی از کار بایستی علاوه بر در نظر گرفتن آیین‌نامه‌های مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی دستگاه‌ها به مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار استناد ، و در تعیین مسئولیت حسب دستور مقام قضایی توجه ویژه ای به مواد ذیل داشته باشند.

الف : تکالیف کارفرما :

تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل و امکانات لازم از جمله وسایل حفاظت فردی به کارگران

آموزش و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر به کارگران

نظارت بر استفاده از وسایل و رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارگران

ب : تکلیف کارگر :

الزام به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها می باشد.

آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بار

«مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ وزیر کار و امور اجتماعی»

هدف:

هدف از تدوین این آیین نامه ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه کارگاه‌هائی که حمل دستی بار و فرایندهای مرتبط با آن که به هر نحو ممکن انجام می گیرد می باشد .

دامنه شمول:

این آیین نامه در کلیه کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست.

فصل اول– تعاریف

حمل دستی بار:

انتقال و جابجائی بار توسط دست و دیگر بخش های بدن که همراه بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد فوق می باشد .

ارگونومی:

علم اصلاح و بهینه سازی محیط، مشاغل و تجهیزات به گونه ای که متناسب با محدودیت ها و قابلیت‌های انسان باشد .

بار متعارف :

باری است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، کارگری که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد بتواند آن را به راحتی بلند یا حمل نماید.

بار سنگین:

باری است که وزن آن از حد مجاز بیشتر می باشد.

ایستگاه کار:

محلی است که کارگر در آن به کمک تجهیزات و وسایل کار به فعالیت مربوط به خود مشغول است

فیزیولوژی کار:

شاخه ای از علم ارگونومی است که در آن قابلیت و توانمندی افراد در انجام فعالیت های جسمانی سنجیده می شود.

بارهای بد دست:

بارهایی هستند که مچ دست برای نگهداشتن آن می بایست تا ۹۰ درجه خم شود و یا به دست خوب جفت نمی شوند و دارای جای دست مناسب نیستند و یا بارهایی که لبه های سخت و تیز ویا بزرگ دارند و یا بارهایی که از طریق کیسه های نرم از وسط خم می شوند.

کارگر نوجوان:

کارگری است که سنش مطابق قانون کار بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام باشد.

فصل دوم– مقررات عمومی

ماده ۱– حمل دستی بار به‌صورت انفرادی در موارد ذیل ممنوع است:

الف) برای نوع کاری که انجام می گیرد سنگین باشد .

ب) در جایی بسیار بلنـد یا کوتاه (خارج ازحدود بین ران پا و شانه) قرار گرفته باشد به گونه‌ای که امکان بلند کردن ایـمن آن وجود نداشته باشد .

ج) بسیار بزرگ، حجیم و یا دارای شکلی بوده که امکان دسترسی به آن مشکل باشد و یا جلوی دید شخص را بگیرد.

د) مرطوب، لغزنده و یا دارای لبه های تیز بوده بطوریکه گرفتن آن مشکل باشد .

هـ) بی ثبات بوده و مرکز ثقل آن بدلیل حرکت محتویات آن تغییر نماید .

ماده ۲– حمل دستی بار در صورت وجود شرایط نامناسب جوی، محیطی و کارگاهی که احتمال بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار می رود، ممنوع است.

ماده ۳– کارگرانی که در فرایند شغلی خود بطور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستی بار را انجام می‌دهند بایستی علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، روحی و روانی متناسب با نوع کار از نظر شرایط جسمانی نظیر قد و وزن و جنسیت نیز متناسب با وظیفه محوله باشند.

تبصره: بکارگیری کارگران مذکور منوط به انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای به‌ویژه از نظر آسیب‌های اسکلتی- عضلانی مطابق قوانین کارو تامین اجتماعی می باشد.

ماده ۴– حمل دستی بار در صورتی مجاز است که امکان استفاده از وسایل یا تجهیزات مکانیکی مناسب و یا اصلاح شرایط کارگاهی نظیر چیدمان دستگاه‌ها و تجهیزات و ایستگاه‌های کاری مقدور نباشد.

ماده ۵– کارفرما مکلف است تدابیر لازم جهت ارزیابی چگونگی وضعیت حمل دستی باردر کارگاه و شناسائی خطرات مربوطه را اتخاذ نموده و با استفاده از راهکارهای فنی، مهندسی و علمی به اصلاح وضعیت حمل دستی بار از نظر ارگونومی وایمنی مبادرت نماید.

ماده ۶- در حین حمل دستی بار انجام اعمال نا ایمن مانند شوخی کردن دویدن، پریدن، پرتاب نمودن و نیز کلیه اعمالی که مغایر اصول ایمنی و بهداشتی باشد ممنوع است.

ماده ۷-کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با حمل دستی بار را برای کارگران مربوطه فراهم نماید.

ماده ۸- کارگران موظفند به کلیه دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی و ایمنی در زمینه حمل دستی بار که از طرف کارفرما و مراجع ذیصلاح ارائه می گردد عمل نموده و از وسایل حفاظت فردی که توسط کارفرما بدین منظور تهیه شده استفاده نمایند.

فصل سوم– مقررات اختصاصی

ماده ۹- کارفرما مکلف است ضمن تعلیم روشهای صحیح و مناسب حمل دستی بار، کارگران خود را از خطرات احتمالی آگاه نموده و نظارت های لازم را دراین زمینه ها اعمال نماید.

ماده ۱۰- در مواردی که کارگر مجبور به انجام فعالیت های خارج از حد توان فیزیولوژیکی باشد، کارفرمامکلف است با اعمال تمهیداتی مانند چرخش کار، زمان استراحت و طراحی ایستگاه‌های کار بسته بندی مناسب و رعایت اصول انبار داری نسبت به حذف یا کاهش آسیب های ناشی از حمل دستی باراقدام نماید.

تبصره: برای محاسبه حد توان فیزیولوژیکی می بایستی از فرمول مندرج در ضمیمه شماره ۳ استفاده شود.

ماده ۱۱- کارفرما مکلف است دستگیره های متناسب با نوع بار برای گرفتن بسته ها و بارهای بد دست تعبیه نماید.

ماده ۱۲- در فعالیت بلند کردن بار میزان مجاز بار برای کارگران مرد با گروه سنی ۵۰- ۱۹ سال باید از روش محاسباتی مندرج در ضمیمه شماره ۴ استفاده شود.

تبصره ۱: میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران نوجوان و مرد بالای ۵۰ سال هفتاد و پنج درصد مقدار بدست آمده از روش فوق می باشد.

تبصره۲: میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران زن با گروه سنی ۵۰-۱۹ سال هفتاد درصد مقدار بدست آمده از روش فوق می باشد.

تبصره ۳: میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران نوجوان و زن بالای ۵۰ سال ۴۵درصد مقدار بدست آمده از روش فوق می باشد.

ماده ۱۳- نیروهای وارده به منظور کشیدن و هل دادن بار در حالت افقی و عمودی نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱ و ۲ ضمیمه تجاوز نماید.

ماده ۱۴- حداکثر وزن بلند کردن بار در کارهای نشسته برای مردان و زنان نباید به ترتیب از ۵ و ۳ کیلوگرم بیشتر باشد.

فصل چهارم- مقررات متفرقه:

ماده ۱۵- در فعالیت های حمل و جابجایی بار در شرایط بهینه که به صورت یک نفره انجام می گیرد حداکثر بار مجاز به تفکیک گروه سنی و جنس کارگران باید مطابق جدول زیر باشد:

جنس	میزان مجاز بار بر حسب کیلوگرم به تفکیک گروه سنی	
	کارگر نوجوان و بالای ۵۰ سال	۵۰-۱۹ سال
مرد	۱۸کیلوگرم	۲۳کیلوگرم
زن	۱۰ کیلوگرم	۱۶کیلوگرم

تبصره ۱: در اوزان بالاتر از حد مجاز، حمل و جابجایی بار باید توسط وسایل مکانیکی مناسب و یا چند نفره صورت پذیرد.

تبصره ۲: در صورتی که حمل و جابجایی بار در شرایط بهینه (با توجه به فاکتورهای مدت زمان حمل‌بار، فرکانس حمل بار، مناسب بودن بار، شرایط محیط کار و وضعیت بدن حین کار) امکان پذیر نباشد مقادیر جدول فوق مطابق استانداردها و مقررات موجود تعدیل خواهد شد.

ماده ۱۶- حمل و جابجایی بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می باشد.

ماده ۱۷- جهت حمل دستی مواد سمی و شیمیایی که مواجهه پوستی یا استنشاقی یا گوارشی با آن منجر به ایجاد آسیب یا مسمومیت می گردد استفاده از ظروف یا محفظه های مقاوم در بسته ومحصور که امکان مواجه با مواد مذکور وجود نداشته ودارای بر چسب حاوی مشخصات ماده شیمیایی یا سمی مورد نظر باشد الزامی است.

ماده۱۸- مسئولیت رعایت مقررات این آئین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه یا بیماری ناشی از کار به دلیل عدم توجه کارفرما به الـــزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیـــدگان می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۱۸ ماده و۷ تبصره به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

بدیهی است از زمان لازم الاجرا شدن آن، آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان موضوع مواد ۷۵ و ۸۳ قانون کار که در تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده، فاقد اعتبار می باشد.

ضمائم

جدول ۱- میزان حداکثر نیروی مجاز توصیه شده در مورد کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی		
وضعیت بدن	**نیروهایی که نباید از آن تجاوز نمود (برحسب کیلوگرم نیرو)**	**مثال هایی از نوع کار**
الف : وضعیت ایستاده ۱- تمام بدن در کار دخالت دارد	۲۳ کیلوگرم نیرو	حمل بار با فرغون
۲- عضلات اصلی دست و شانه دخالت دارند و دست ها کاملاً کشیده شده اند	۱۱کیلوگرم نیرو	خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت دادن یک شئی یا هل دادن یک شیء در ارتفاع بالاتر از شانه
ب : زانو زدن	۱۹ کیلو گرم نیرو	برداشتن یا جابجا نمودن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر و نگهداری . جابجا نمودن اشیا در محیط های کاری سر بسته نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ
ج : در حالت نشسته	۱۳ کیلوگرم نیرو	کارکردن با یک اهرم عمودی نظیر دستگیره های کنترل در ماشین آلات سنگین. برداشتن و گذاشتن سینی ها و یا محصول بر روی نوار نقاله

جدول ۲- محدوده های بالایی توصیه شده نیرو در مورد کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی		
شرایط	**محدوده بالایی نیرو (برحسب کیلوگرم)**	**مثال هایی از نوع کار**
کشیدن اجسام به سمت پائین، در ارتفاع بالای سر	۵۵ کیلوگرم نیرو ۲۰ کیلو گرم نیرو	کارکردن با سیستم کنترل، گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی بکار انداختن یک جرثقیل زنجیری، گیره های برقی، سطح گیره قطری کمتر از ۵ سانتیمتر داشته باشد.
کشیدن به سمت پائین تا ارتفاع شانه	۳۲کیلوگرم نیرو	بکار انداختن کنترل، گرفتن قلاب
کشیدن به سمت بالا ۲۵cm (۱۰in) بالای سطح زمین ارتفاع آرنج، ارتفاع شانه	۳۲کیلوگرم نیرو ۱۵ کیلو گرم نیرو ۷/۵کیلوگرم نیرو	بلند کردن یک شیی با یک دست بلند کردن در یا درپوش
فشار دادن به سمت پائین تا ارتفاع آرنج	۲۹ کیلو گرم نیرو	بسته بندی کردن، باربندی، مهر و موم کردن بسته ها
فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه	۲۰ کیلو گرم نیرو	بلند کردن یک گوشه یا انتهای شیئی نظیر یک لوله یا تیر آهن، بلندکردن یک شیئی تا قسمت بالای قفسه

ضمیمه شماره ۳

ظرفیت کار جسمانی (PWC)[1]

حداکثر میزان مصرف انرژی است که فرد می تواند با این میزان مصرف انرژی به انجام فعالیت‌های شغلی ۸ ساعته خود پرداخته و دچار صدمات جسمانی نگردد.

PWC (ظرفیت کار جسمانی) از طریق فرمول زیر به دست می آید:

$$PWC = \frac{Log5700 - Logt}{3/1} \times AC = \frac{3/8 - Logt}{3/1} \times AC$$

در فرمول فوق **t** زمان فعالیت بر حسب دقیقه می باشد.

AC= حداکثر قابلیت هر فرد در مصرف اکسیژن می باشد که تحت عنوان توان هوازی شناخته می شود و بر حسب لیتر در دقیقه بیان می شود.

برای تعیین **AC** مراحل زیر را طی می کنیم:

با دادن مقدار کار مشخص به فرد از طریق یکی از روش ها از جمله تست دوچرخه ارگومتر، تست نوار نقاله یا تست پله، نتایج ضربان قلب (**HR**) و حجم اکسیژن مصرفی (**VO2**) را در چهار مرحله قرائت می کنیم و سپس با استفاده از مختصات بدست آمده رابطه خطی بین ضربان قلب و میزان اکسیژن مصرفی بدست می آید و سپس ماکزیمم ضربان قلب فرد را از طریق فرمول زیر بدست می آوریم:

HRماکزیمم= ۲۱۰ - (۰/۶۳ × سن)

حال با جایگذاری مقدار ماکزیمم ضربان قلب در فرمول خط فوق مقدار **AC** بدست می آید.

ضمیمه شماره۴

روش محاسباتی جهت تجزیه و تحلیل عمل بلند کردن بار

شرکت/کارخانه: ارزیاب:

شغل: تاریخ:

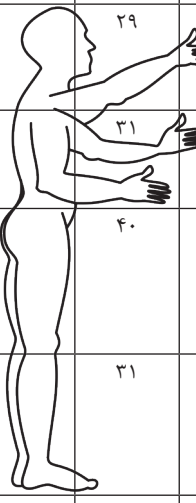
۱- وزن شیء مورد نظر را یادداشت کنید:

وزن بار بلند شده بر حسب کیلوگرم:

۲- یکی از عدد های موجود در مستطیل های زیر را که با موقعیت دست فرد در زمانی‌که وی شروع به بلند کردن یا پایین آوردن اشیاء (بار) می کند، مطابقت دارد را انتخاب نمایید.

1- (PWC) Physical work capacity

محدوده حرکت بار	کیلو گرم	کیلوگرم	کیلوگرم
بالای شانه	۲۹	۱۸	۱۳
کمر تا شانه	۳۱	۲۲	۱۸
زانو تا کمر	۴۰	۲۷	۱۸
زیر زانو	۳۱	۲۲	۱۵
موقعیت دست فرد (بر حسب سانتیمتر)	۰ نزدیک	۱۷ متوسط	۳۰ باز شده



۳- عددی که با دفعاتی که فرد در هر دقیقه بار را بلند می کند مطابقت دارد را در نظر گرفته و با توجه به عددی که نشان دهنده ساعت هایی است که فرد در طول روز صرف بلند کردن (بار) می کند، عدد کلی را از روی جدول انتخاب کنید.

توجه: برای بلند کردن کمتر از یکبار در هر ۵ دقیقه عدد ۱ را در نظر بگیرید.

چند دفعه بار در هر دقیقه بلند می شود	چند ساعت در طی روز		
	۱ ساعت یا کمتر	۱ تا ۲ ساعت	۲ ساعت یا بیشتر
یک بار بلند کردن بین ۲ تا ۵ دقیقه	۱	۰/۹۵	۰/۸۵
یکبار بلند کردن در هر دقیقه	۰/۹۵	۰/۹	۰/۷۵
۲تا ۳ بار بلند کردن در هر دقیقه	۰/۹	۰/۸۵	۰/۶۵
۴ تا ۵ بار بلند کردن در هر دقیقه	۰/۸۵	۰/۷	۰/۴۵
۶ تا ۷ بار بلند کردن در هر دقیقه	۰/۷۵	۰/۵	۰/۲۵
۸ تا ۹ بار بلند کردن در هر دقیقه	۰/۶	۰/۳۵	۰/۱۵
بیش از ۱۰ بار بلند کردن در هر دقیقه	۰/۳	۰/۲	۰/۰

۴- اگر فرد بیش از ۴۵ درجه هنگام بلند کردن (بار) خم شده باشد عدد۰/۸۵ را انتخاب و در غیر اینصورت عدد ۱/۰ را انتخاب نمایید.

۵- اعدادی که شما در مراحل قبلی انتخاب کرده اید را در جدول زیر قرار دهید:

حد مجاز بلند کردن = عدد مرحله ۴× عدد مرحله ۳× عدد مرحله ۲(بر حسب کیلوگرم)

۶- آیا وزن بار بلند شده (در مرحله ۱) کمتر از وزن حد مجاز بلند کردن (مرحله۵)است؟

بلی: خطری وجود ندارد خیر: خطر وجود دارد

توجه: اگر شغلی مستلزم بلند کردن بار هایی با وزن های مختلف باشد مراحل ۱ تا ۵ بالا را انجام دهید:

۱- در مرحله دوم بدترین حالت بلند کردن را بررسی کنید. سنگین ترین بار بلند شده و عمل بلند کردن بار در بدترین وضعیت بدنی

۲- روش انجام بلند کردن بار که معمولا اجرا می شود را بررسی کنید . در مرحله سوم از فرکانس و مدت زمان برای تمام مراحل بلند کردن(بار)در یک روز کاری استفاده کنید.

آیین نامه وسایل حفاظت فردی[1]
«مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۱ وزیر کار و امور اجتماعی»

هدف و دامنه شمول

به منظور تامین وارتقاء سطح ایمنی وحفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و در راستای پیشرفت تکنولوژی وایمن سازی محیط کارگاه‌ها و به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی،مقررات این آیین نامه به استناد ماده ۸۵ قانون جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

فصل اول– تعاریف

وسیله حفاظت فردی : وسیله ای است که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود.

گوشی حفاظتی: نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که با قرارگیری در روی گوش و پوشاندن لاله آن از رسیدن امواج صوتی بالاتر از حد مجاز به گوش جلوگیری می کند.

پلاگ گوش: نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که در داخل مجرای شنوایی قرار گرفته و با مسدود کردن آن از رسیدن امواج صوتی بالاتر از حد مجاز به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی جلوگیری می کند.

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع: وسایلی هستند که به منظور پیشگیری از سقوط و یا کاهش عوارض و صدمات ناشی از سقوط کارگر از ارتفاع به کار می رود. مانند کمربند ایمنی مهار کل بدن(هارنس) ، لنیارد، قلاب قفل شونده(کارابین)،انواع طناب تکیه گاهی ،عملیاتی،دینامیکی،استاتیکی و پشتیبان

محافظ چشم: وسیله حفاظت فردی است که چشم را در برابر خطرات زیر محافظت می نماید:

۱– برخورد اجسام سخت

۲– تابش های نوری(با طول موج ۰/۱ الی ۱۰۰میکرومتر)

۳– فلزات مذاب و اجسام داغ

۴– قطرات و پاشش مایعات

۵– ذرات گرد و غبار

۱- موضوع ماده ۴۷ قانون کار مصوب ۱۳۳۷[که به استناد مصوبه جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۲ شورایعالی حفاظت فنی به ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تغییر یافته است]

۶- گازها

۷- و هر نوع ترکیبی از این مخاطرات

عینک با تراز حفاظتی : محافظ چشمی است با عدسی‌های نصب شده درقاب، با محافظ جانبی یا بدون محافظ جانبی. عدسی و محافظ جانبی عینک معمولی باید به گونه ای باشد که با ساچمه فولادی با قطر ۶ میلی متر و جرم ۰/۸۶ گرم با سرعت ۴۵ متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد.

عینک با تراز ایمنی: محافظ چشمی است که بر روی صورت قرار گرفته و ناحیهٔ چشم ها را کاملاً محصور می کند. عدسی و محافظ جانبی عینک های ایمنی باید به گونه ای باشد که با ساچمه فولادی با قطر ۶ میلی متر و جرم ۰/۸۶ گرم باسرعت ۱۲۰ متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد.

سپرهای محافظ صورت: محافظی است که تمام صورت را پوشانده و از درجه ایمنی بالایی برخوردار باشد.این نوع سپر باید به گونه ای باشد که با ساچمه فولادی با قطر ۶ میلیمتر و جرم ۰/۸۶ گرم با سرعت ۱۹۰ متر بر ثانیه مقاومت مناسب از خود نشان می دهد.

فیلتر نوری: نوعی عدسی چشمی است که برای کاهش تابش نورهای فرودی در محدودهٔ طول موجهای مشخص به کار می‌رود.

شمارهٔ درجه بندی: ویـــژگی های نـور عبوری از فیـلتر هـای نوری توسط شمارهٔ درجه بندی آنها مشخص می شود. شمارهٔ درجه بندی ترکیبی از کد عددی و شمارهٔ تیرگی می باشد که با یک خط تیره از یکدیگر جدا شده اند . کد عددی نشان دهندهٔ نوع فیلتر می باشد.(جدول شماره ۱ ضمیمه)

فیلتر جوشکاری: فیلتر مخصوصی است که برای حفاظت چشم در برابر درخشندگی (اشعه) خطرناک حاصل از جوشکاری و تابش کاهش یافته ای از اشعه ماوراء بنفش (**UV**) و مادون قرمز (**IR**) به کار می رود.

ماسک: ماسک وسیله محافظ دستگاه تنفس است که برای ایجاد فضایی محفوظ،با حداقل درز به روی صورت استفاده کننده به کار می رود.

ماسک کامل: پوششی است برروی تمام صورت که چشم، بینی، دهان و چانه را می‌پوشاند.

نیم ماسک: پوششی است مقابل صورت، که دهان، بینی و چانه را می‌پوشاند.

ربع ماسک: پوششی است مقابل صورت که فقط دهان و بینی را می‌پوشاند.

نیم فیلتر ماسک: ماسکی است که کل یا قسمت اعظم آن را فیلتر تشکیل می‌دهد و دهان و بینی و در حد امکان چانه را نیز می‌پوشاند.

فیلتر ویژه: فیلتر مخصوصی است که در محیط های دارای اکسیدهای نیتروژن و جیوه استفاده می‌گردد.

فیلتر: قسمتی از دستگاه محافظ تنفسی است که قابل تعویض بوده و از آن برای فیلتراسیون (پالایش) هوای محیط استفاده می‌شود.

فیلترهای ذره‌ای: فیلترهایی هستند که از آنها در محیط های گرد وغباردار و ذرات جامد و مایع معلق در هوا استفاده می‌شود.

فیلترهای گازی: فیـــلترهایی هستند که در محیط های گـازی استفاده می‌شوند و جذب‌کننده گازها و بخارها هستند.

سرپنجهٔ ایمنی: سرپنجه ای که پا را در برابر ضربه‌هایی با انرژی برخوردی حد اقل ۲۰۰ ژول محافظت می‌کند.

سر پنجه حفاظتی: سرپنجهٔ ای که پا را در برابر ضربه‌هایی با انرژی برخوردی ۱۰۰ تا ۲۰۰ ژول محافظت می‌کند.

کلاه ایمنی: کلاهی است که از قسمت های بالای سر در مقابل صدمه محافظت می‌کند.

دستکش ایمنی و بازوبند: وسایل حفاظت فردی هستند که بر حسب انواع آن، می تواند انگشتان دست تا بالای بازو را در مقابل عوامل زیان آور محیط کار محافظت نماید.

گتر: نوعی وسیله حفاظت فردی است که حد فاصل فضای خالی بین لبه شلوار تا روی کفش را می‌پوشاند و بسته به نوع فعالیت از جنس و اندازهای مختلف تهیه می شود.

فصل دوم– مقررات عمومی

ماده ۱– به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد.

ماده ۲– کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

ماده ۳– کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

ماده۴– کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی را در شرایط مطلوب نگهداری نموده و در جایی قرار دهد که دسترسی سریع به آنها امکان پذیر باشد.

ماده ۵– کارفرما مکلف به جمع آوری و معدوم نمودن وسایل حفاظت فردی معیوب،مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشته می باشد.

ماده ۶– کارفرما باید براستفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

ماده ۷- کارفرما مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به وسایل حفاظت فردی را اعم از نوع وسایل،زمان تحویل ،مکان مورد استفاده وعیوب احتمالی ناشی از مصرف را ثبت و نگهداری نماید.

ماده۸- کارگر موظف است با توجه به آموزش های ارائه شده از وسایل حفاظت فردی خود مراقبت،نظافت واستفاده صحیح نماید. عدم رعایت موارد مذکور قصور در انجام وظیفه محسوب می شود.

ماده ۹- کارگر موظف است در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا ایراد در وسیله حفاظت فردی مراتب را به سرپرست مربوطه گزارش دهد.

ماده ۱۰- در اجرای ماده ۹۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در کارگا ه ها باید مطابق با استاندارد ملی یا سایراستاندارد های مورد قبول که به تائید وزارت کار و امور اجتماعی و بر حسب مورد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی رسیده است، باشد.

ماده ۱۱- وسایل حفاظت فردی باید عاری از هرگونه لبه تیز، زائده، شکستگی و یا دیگر عیوب باشد.

ماده ۱۲- جنس کلیه وسایل حفاظت فردی باید به گونه ای باشد که شرایط محیطی تغییری در خصوصیات وکارایی آنها ایجاد نکند.

ماده ۱۳- جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردی که در تماس مستقیم با پوست بدن هستندباید به گونه ای باشد که موجب تحریک و حساسیت پوست نگردد.

ماده ۱۴- وسایل حفاظت فردی که در اختیار کارگران قرار می گیرد باید متناسب با نوع کار بوده وسالم،بهداشتی،تمیز، کامل و آماده استفاده باشد.

ماده ۱۵- اطلاعات مشروحه ذیل می بایست بر روی تمامی وسایل حفاظت فردی به گونه ای پایدار،نشانه گذاری گردد و به وضوح قابل رویت باشد:

الف- نام یا علامت مشخصهٔ کارخانهٔ سازنده

ب- نام کشور سازنده

ج- سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضاء

د- نوع کاربرد

هـ- استانداردی که بر اساس آن ساخته شده است

و- شماره و تاریخ تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا حسب مورد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ماده۱۶- روش استفاده و یا هر نوع اطلاعات مورد نیاز مصرف کننده وسایل حفاظت فردی می بایست به همراه محصول ارائه گردد.

ماده ۱۷- وسایل حفاظت فردی باید براحتی قابل استفاده بوده و ضمن تامین ایمنی کامل نباید مانع انجام کار گردد.

ماده ۱۸- در محیط هایی که به لـــحاظ تجمع بارهای الکتـــریسیته ساکن احتمال اشتعال و یا انفجار وجود دارد،استفاده از وسایل حفاظت فردی ضد الکتریسیته ساکن الزامی است.

ماده ۱۹- برای رعایت اصول بهداشتی،استفاده از وسایل حفاظت فردی به صورت مشترک ممنوع است.

فصل سوم- مقررات اختصاصی

عینک :

ماده۲۰- استفاده از عینک های با تراز حفاظتی برای کارگرانی که احتمال خطر برخورد اجسام به چشم آنها زیاد است،ممنوع بوده و باید از عینک هایی با تراز ایمنی استفاده شود.

ماده۲۱- شماره های درجه بندی و تیرگی فیلترهای محافظ چشم مربوط به انواع جوشکاری، برشکاری، ریخته‌گری و شیشه و بلورسازی باید بر اساس جداول اســـتاندارد مربوط به اشعه ها انتخاب شود.(جداول شماره ۱ الی ۶ ضمیمه)

ماده۲۲- انتخاب شماره تیرگی فیلتر ها باید بر اساس نور محیط باشد تا نیازی به نزدیک شدن بیش از حد کارگر به منطقه کار و در نتیجه استنشاق گاز های مضر نباشد.

ماده۲۳- عدسی چشمی باید از هر گونه نقص، حباب های هوا، خراشیدگی، فرورفتگی، علامت های قالب ریزی شده، تحدب و تقعر، حرکت موجی یا ناخالصی های وارد شده در عدسی که احتمال ضعف بینایی را در استفاده از آن به وجود می آورد، عاری باشد.

ماده ۲۴- عیـنک حـــفاظتی باید سبک ومحکم بوده،کاملاً روی صورت قرار گیـرد و در صورت لزوم به حفاظ های جانبی مجهز شود.

ماده ۲۵- قاب عینک های حفاظتی برای کارگرانی که در معرض باد و یا گردوغبار هستند، باید مقاوم، قابل انعطاف و ضد حساسیت بوده و کاملاً با صورت کارگر مطابقت داشته باشد.

ماده ۲۶- عینک های حفاظتی برای کارگرانی که با فلزات مذاب کار می کنند، باید در برابر حرارت مقاوم باشد.

ماده ۲۷- جنس قاب عینک های حـــفاظتی برای کارگرانی که با مایـعات خورنده و گازهای خطرناک کار می کنند، باید نرم،قابل انعطاف و مقاوم در برابر مایعات و گازهای مذکور باشد. به نحوی که از نفوذ آنها به داخل چشم جلوگیری نماید.

ماده ۲۸- برای کارگرانی که دارای نقص بینایی بوده و از عینک های طبی استفاده می کنند باید از عینک هایی استفاده نمایند که ضمن تامین بینایی کامل کارگر،شرایط ایمنی لازم را نیز برای آنان فراهم نماید.

کلاه ایمنی:

ماده۲۹- کلاه ایمنی باید از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و دربرابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و برنده از مقاومت کافی برخوردار باشد و نیز برای افراد برقکار باید عایق در برابر الکتریسیته باشد.

ماده ۳۰- وسایل جانبی که بر روی کلاه ایمنی نصب می شود، باید ایمن بوده و از نظر وزن و جایگیری اصول و موازین ایمنی رعایت گردند.

ماده ۳۱- استفاده از قطعات فلزی در داخل پوسته کلاه ایمنی ممنوع می باشد.

ماده ۳۲ - باید به محض مشاهده علائم فرسودگی در تجهیزات داخلی کلاه ایمنی، آنها تعویض گردند

ماده ۳۳- لبه جلویی کلاه ایمنی نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینک شود..

ماده ۳۴- وزن کلاه ایمنی به انضمام کلاف آن باید حداکثر ۴۰۰ گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل جانبی(لامپ ، سپر محافظ صورت ، بند چرمی چانه و غیره)نباید از ۴۳۰گرم بیشترشود.

ماسک:

ماده۳۵- وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید به گونه ای روی صورت قرار گیرند که هیچ گونه منفذی برای نفوذ گازها و ذرات گرد و غبار وجود نداشته باشد.

ماده ۳۶- شستشو و ضدعفونی نمودن ماسک ها فقط با رعایت دستور العمل ها و توصیه شرکت سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی مجاز است.

ماده ۳۷- مواد تشکیل دهنده نیم فیلتر ماسک ها باید از جنسی باشد که در هنگام تنفس ذرات آن جدا نگردد.

ماده ۳۸- عدسی چشمی باید به گونـــه ای بر روی ماسک کامل نصب شود که از نفوذ گاز ممانعت بعمل آورد.

ماده ۳۹- عدسی چشمی ماسک کامل باید میدان دید مناسب وکافی را تـامین نموده و باعث ایـــجاد اختـــلال در دید نشود.

ماده ۴۰- روی بدنه ماسک باید حداقل یک دریچه بازدم برای خروج گازهای تنفسی وجود داشته باشد.

ماده ۴۱- استفاده از فیلتر هایی که به دریچه دم مجهز می باشند بر روی ماسک های دارای دریچه دم ممنوع است.

ماده ۴۲- اتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید محکم و بدون منفذ بوده و فیلتر آن به سادگی قابل تعویض باشد.

ماده ۴۳- حداکثر وزن فیلتر همراه با نیم ماسک نباید از ۳۰۰ گرم بیشتر و حداکثر وزن فیلتر همراه با ماسک نباید از ۵۰۰ گرم بیشتر شود.

ماده ۴۴- فیلتر باید در برابر دما، رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحکم باشد و لایه‌های میانی آن در برابر مواد خورنده مقاوم بوده و همچنین ذرات آن برای استفاده کننده مضر نباشد.

ماده ۴۵- نوع فیلتر بکار رفته در انواع ماسک ها باید متناسب با نوع کار و شرایط محیطی و آلاینده‌های محیط کار باشد.(جدول شماره ۷ ضمیمه)

ماده ۴۶- درج تاریخ تولید و انقضاء برروی ماسک و فیلتر های آن الزامی بوده و برای فیلتر های ویژه(اکسید های نیتروژن-جیوه) باید مدت زمان استفاده و نوع کاربرد نیز درج گردد.

ماده ۴۷- در محیط هایی که میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر از حد مجاز باشد کارگران باید از ماسک ها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت و با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های شرکت سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی استفاده نمایند.

کفش ایمنی:

ماده۴۸- کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین روی انگشتان پای آن ها وجود دارد،باید از کفش یا چکمه با سرپنجه ایمنی استفاده نمایند.

ماده۴۹- کارگرانی که با مواد خورنده سروکار دارند، باید ازکفش های لاستیکی یا جنس مقاوم در برابر این مواد استفاده کنند.

ماده۵۰- کفش های کارگرانی که با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده کار می کنند،باید مقاوم بوده و لبه کفش برای جلوگیری از نفوذ مواد مذکور به داخل آن کاملاً به پا و قوزک پا چسبیده و فاقد سوراخ بند کفش باشد.

ماده۵۱- کفش های مورد استفاده در عملیات برق باید نارسانا و فاقد هر گونه قطعه فلزی بوده، همچنین دارای زبانه متصل به دو طرف کفش وساق بلند باشد.

ماده۵۲- در محیط هایی که احتمال بروز جرقه الکتریکی وجود دارد، کفش های کارگران باید فاقد هر نوع قطعه فلزی باشد.

ماده ۵۳- در محیط هایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به کف پا وجود دارد کارگران می بایست از کفش های مخصوص که در زیره آن ورقه فلزی مقاوم به کار رفته استفاده نمایند.

محافظ گوش:

ماده ۵۴- پلاگ باید به گونه ای باشد که به سهولت و بدون آسیب در مجرای گوش خارجی قرار گرفته،آن را بپوشاند و به راحتی از گوش خارج نشود.

ماده ۵۵- رعایت مسائل بهداشتی پلاگ ها الزامی بوده ودر زمان عدم استفاده باید در محفظه مخصوصی نگهداری شوند.

ماده ۵۶- گوشی حفاظتی باید کاملا لاله گوش را پوشانده،از مواد جاذب صدا ساخته شده ودر تماس مستقیم با پوست ایجاد عرق وحساسیت نکند.

ماده ۵۷- طول باند اتصالی گوشی حفاظتی باید متغیر و قـابل انطباق با وضعیت سر باشد.

ماده ۵۸- قابلیت ارتجاعی گوشی حفاظتی باید به حدی باشد که از ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتی برای سر جلوگیری نماید.

ماده ۵۹-بخش های فلزی گوشی حفاظتی باید در برابراکسید شدن مقاوم بوده و قابل ضد عفونی کردن باشد.

دستکش حفاظتی

ماده ۶۰- دستکش های حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخاب شوند.

ماده ۶۱- استفاده از دستکش حفاظتی برای کارهایی که احتمال درگیری آن با قطعات متحرک ماشین‌آلات وجود دارد،ممنوع است.

ماده ۶۲- کارگرانی که با برق سروکار دارند، باید از دستکش های عایق الکتریسیته متناسب با جریان و ولتاژ الکتریکی مصرفی استفاده نمایند.

ماده ۶۳- بازوبند باید به گونه ای باشد که ضمن قرارگیری و تثبیت در محل خود، حفاظت یکپارچه را برای دست فراهم نماید.

ماده۶۴- بازوبند و ساق دستکش باید حداقل به اندازه ۸ میلی متر همپوشانی داشته باشند.

ماده ۶۵- نشانه گذاری دستکش ها باید علاوه بر مشخصات مشترک همه وسایل حفاظت فردی شامل موارد زیر باشد:

الف- اندازه (**Size**)

ب- حداکثر دما درمواردی که دمای مجاز برای تمیز کردن دستکش زیر $۸۲^{o}C$ است..

ماده ۶۶- اندازه، جنس و شکل دستکش باید به گونه ای باشد که ضمن تامین راحتی انگشتان، حرکت آنها به سادگی امکان پذیر باشد.

لباس کار:

ماده۶۷- لباس کار کارگرانی که احتمال درگیری آنها با قطعات متحرک ماشین آلات وجود دارد، باید کاملا بسته، فاقد شکاف، چین خوردگی،پلیسه،لبه برگردان،درز و یا موارد مشابه باشد.

ماده ۶۸- آویـزان کردن زنجیر، ساعت، کلید ونظایر آنها و نیز استفاده از شال گردن و موارد مشابه روی لباس کار اکیداً ممنوع است.

ماده ۶۹- قسمت انتهایی و آزاد پوشش سر کارگران زن که با ماشین آلات دوار و یا در مجاورت آنها مشغول به کار می باشند بایستی بطور کامل داخل لباس کار قرار گیرد.

ماده ۷۰- لباس کار باید ضمن تامین حفاظت کافی، راحت، سبک و متناسب با بدن باشد.

ماده ۷۱- قسمت هایی از لباس کار که در تماس با بدن کارگر می باشد، باید فاقد زبری، لبه های تیز و برجسته باشد تا از تحریک پوست و یا هرگونه عوارض دیگر جلوگیری بعمل آورد.

ماده ۷۲- جهت نشانه گذاری لباس کار برای مشخص شدن نوع حفاظت ایجاد شده، باید از علایم تصویری مربوط به آن استفاده گردد.(جدول شماره ۸ ضمیمه)

ماده ۷۳- لباس کار جوشکاری باید در برابر پرتاب ذرات داغ فلزی حاصل از جوشکاری یا برشکاری مقاوم باشد.

ماده ۷۴- لباس کار جوشکاران و برق کاران باید از جنس نارسانا بوده و فاقد قطعات فلزی از قبیل دکمه، زیپ و موارد مشابه باشد.

ماده ۷۵- لباس کار باید حتی الامکان فاقد جیب بوده و در صورت نیاز دارای در جیب باشد.

پیش بند:

ماده۷۶- استفاده از پیش بند در مجاورت قطعات دوار و متحرک ماشین ها ممنوع است و در صورتیکه نوع کار اقتضاء نماید که حتما از پیش بند استفاده شود باید فاقد جیب، درز، بند جلو و قسمت‌های آویزان بوده و به بدن بچسبد.

ماده۷۷- پیش بندهای محافظ در برابر شعله،جرقه و فلزات مذاب، باید تمام سینه را پوشانده و از جنس مقاوم در برابر شعله تهیه شود.

ماده۷۸- پیش بند مورد استفاده برای کار با اسیدها،مواد قلیایی و سایر مواد خورنده، باید تمام سینه را پوشانده و از جنس مقاوم در برابر آن مواد تهیه شود.

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع:

ماده ۷۹- برای انجام هر گونه عملیات در ارتفاع، علاوه بر تامین جایگاه کارایمن، استفاده از وسایل وتجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع الزامی است.

ماده ۸۰- وسایل وتجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع باید با در نظر گرفتن نوع کار،شرایط محیطی،وزن شخص،ارتفاع و دیگر عوامل انتخاب شود.

ماده ۸۱- استفاده از شوک گیردر وسایل وتجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع که در اثر سقوط آزاد شخص، امکان وارد آمدن فشار زیادی به بدن وی وجود دارد، الزامی است.

ماده ۸۲- استفاده از میخ پرچ برای اتصال اجزای انواع کمربند ایمنی و هارنس ممنوع است.

ماده ۸۳- قبل از استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع بایستی از سالم بودن اجزای آن اطمینان حاصل نموده ودر صورت نیاز، اجزای آسیب دیده تعویض گردد.

ماده ۸۴- هنگام استفاده از طناب ایمنی، حداکثر جابجایی عمودی در زمان سقوط فرد نباید بیش از یک متر باشد.

ماده ۸۵- طناب های ایمنی باید با آب و مواد شوینده ضعیف شسته شده و توسط جریان هوا خشک شوند.

فصل چهارم–سایر مقررات

ماده ۸۶- سپر محافظ صورت باید کاملا شفاف بوده و به گونه ای باشد که میدان دید لازم را تامین نماید.

ماده۸۷- در موقع کار بر فراز یا در نزدیکی آب و موقعی که خطر غرق شدن وجود دارد باید از جلیقه‌های نجات استفاده شود.

ماده ۸۸- کارگرانی که در مواجه با خطر پرتو های یون سا زمی باشند بایـــد از وسایل حـفاظت فردی مناسب،مطابق آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتو های یون ساز استفاده نمایند.

ماده۸۹- کارگرانی که دارای موهای بلند بوده و با ماشین آلات کـــار می کنند و یا در جوار آن مشغول کار هستند باید به وسیله سربند و یا وسیله حفاظتی دیگری موهای سر خود را کاملا بپوشانند.

ماده ۹۰- به منظور محافظت قسمت های پایینی ساق پای کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب یا جرقه های جوشکاری قرار دارند باید از گتر حفاظتی مناسب استفاده گردد.

ماده ۹۱- کلیه وارد کنندگان، تولید کنندگان، فروشـــندگان، عرضه کنندگان وسایل حفاظت فردی و همچنین کارفرمایان مکلف به رعایت موارد حفاظت فنی و ایمنی می باشند.

ماده۹۲- باستناد مواد ۹۱و۹۵ مسئولیت رعایت مقررات این آئین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الـــزامات قانونی ،مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیـــدگان می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۹۲ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسـه مورخ ۸۹/۱۰/۱۳ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی مصوب ۱۳۴۰/۱۲/۲۱ شورای‌عالی حفاظت فنی می باشد.

ضمائم

جدول ۱- شماره درجه بندی فیلترها

فیلترهای جوشکاری	فیلترهای ماوراء بنفش		فیلترهای مادون قرمز	فیلترهای آفتابی (نور خورشید)	
شماره تیرگی	کد عددی ۲	کد عددی ۳	کد عددی ۴	کد عددی ۵	کد عددی ۶
شماره درجه بندی					
۱/۲	۲ – ۱/۲	۳ – ۱/۲	۴ – ۱/۲	۵ - ۱/۱	۶ – ۱/۱
۱/۴	۲ - ۱/۴	۳ – ۱/۴	۴ – ۱/۴	۵ – ۱/۴	۶ – ۱/۴
۱/۷		۳ – ۱/۷	۴ – ۱/۷	۵ – ۱/۷	۶ – ۱/۷
۲		۳ – ۲	۴ – ۲	۵ – ۲	۶ – ۲
۲/۵		۳ – ۲/۵	۴ – ۲/۵	۵ – ۲/۵	۶ – ۲/۵
۳		۳ – ۳	۴ – ۳	۵ – ۳/۱	۶ – ۳/۱
۴		۳ – ۴	۴ – ۴	۵ – ۴/۱	۶ – ۴/۱
۴a					
۵		۳ – ۵	۴ – ۵		
۵a					
۶			۴ – ۶		
۶a					
۷			۴ – ۷		
۷a					
۸			۴ – ۸		
۹			۴ – ۹		
۱۰			۴–۱۰		
۱۱					
۱۲					
۱۳					
۱۴					
۱۵					
۱۶					

کدهای مورد استفاده در فیلترها به شرح زیر هستند:

* بدون کد عددی = فیلترهای جوشکاری
* کد عددی ۲ = فیلترهای ماوراء بنفش
* کد عددی ۳ = فیلترهای ماوراء بنفش با تشخیص خوب رنگ
* کد عددی ۴ = فیلترهای مادون قرمز
* کد عددی ۵ = فیلترهای آفتابی بدون خصوصیت جذب مادون قرمز
* کد عددی ۶ = فیلترهای آفتابی با خصوصیت جذب مادون قرمز

جدول۲ : شماره های تیرگی و توصیه های مورد نیاز در جوشکاری

فرآیند جوشکاری یا تکنیکهای مشابه	جریان بر حسب آمپر
	۰/۵ ۱ ۲/۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۰ ۲۲۵ ۲۵۰ ۲۷۵ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰
الکترودهای پرکننده (پوشاننده)	۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
MIG بر روی فلزات سخت	۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
MIG برروی آلیاژهای سبک	۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
TIG برروی فلزات و آلیاژها	۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
MAG	۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۶
شیار تراشی با قوس هوا	۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
برش جت پلاسما	۱۱ ۱۲ ۱۳
جوشکاری با قوس میکروپلاسما	۴-۵-۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
	۰/۵ ۱ ۲/۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۰ ۲۲۵ ۲۵۰ ۲۷۵ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰

۱) بسته به شرایط استفاده از فیلترها می توان از فیلترهایی با شماره تیرگی کوچکتر یا بزرگتر استفاده نمود.

۲) عبارت " فلزات سخت " برای فولاد ، مس و آلیاژهای مربوط به آنها و غیره بکار می رود .

توجه : نواحی سایه دارمربوط به مواردی است که در عملیات جوشکاری دستی ، چنین جریانی معمولاً استفاده نمی شود .

جدول ۳- نحوه انتخاب و کاربردهای ویژه فیلترهای UV

شماره درجه بندی	تشخیص رنگ	کاربردها	نوع منبع انتشاری
۲-۱/۲	امکان ضعف در تشخیص رنگ وجود دارد	برای استفاده در برابر منابعی که دارای تابش فراوان ماوراء بنفش بوده و درخشندگی، عاملی با اهمیت به شمار نمی آید.	لامپ های جیوه ای فشار ضعیف همچون لامپ های فلورسنت یا لامپ هایی که با نور نامرئی با خواص تابش UV کار می کنند یا لامپ هایی با کارکرد مشابه
۲-۱/۴	امکان ضعف در تشخیص رنگ وجود دارد.	برای استفاده در برابر منابعی که دارای تابش فراوان ماوراء بنفش بوده و جذب مقدار معینی از تابش نور مرئی نیز مورد نیاز می باشد.	لامپ های جیوه ای فشار ضعیف همچون لامپ های اکتینیک (ماوراء بنفش)
۳-۱/۲ ۳-۱/۴ ۳-۱/۷	بدون تأثیر قابل توجه در تشخیص رنگ	برای استفاده در برابر منابعی که دارای تابش فراوان ماوراء بنفش در طول موج های کمتر از ۳۱۳ nm بوده و درخشندگی، عاملی با اهمیت به شمار نمی آید. این فیلترها، اشعه UVC و اغلب باند UVB را جذب می کنند.	لامپ های جیوه ای فشار ضعیف همچون لامپهای مورد استفاده برای گندزدایی و میکروب کشی
۳-۲ ۳-۲/۵	بدون تأثیر قابل توجه در تشخیص رنگ	برای استفاده در برابر منابعی که دارای تابش فراوان ماوراء بنفش در ناحیه طیف مرئی و UV بوده و تضعیف تابش نور مرئی مورد نیاز می باشد.	لامپ های جیوه ای فشار متوسط همچون لامپ های فتوشیمی
۳-۳ ۳-۴			لامپ های جیوه ای فشار قوی و لامپ های هالوژن همچون لامپ های خورشیدی
۳-۵			لامپ های جیوه ای خیلی فشارقوی و فشار قوی و لامپ های زنون همچون لامپ های خورشیدی یا سیستم لامپ های پالسی

جدول شماره ۴ نحوه انتخاب و خصوصیات ویژه فیلترهای **IR** را با توجه به درجه حرارت منبع تابشی نشان می دهد:

جدول ۴: انتخاب وکاربردهای ویژه فیلترهای IR

شماره درجه بندی	کاربردها برحسب میانگین دمای منابع حرارتی °C	
۴-۱/۲	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۰۵۰
۴-۱/۴	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۰۷۰
۴-۱/۷	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۰۹۰
۴-۲	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۱۱۰
۴-۲/۵	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۱۴۰
۴-۳	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۲۱۰
۴-۴	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۲۹۰
۴-۵	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۳۹۰
۴-۶	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۵۰۰
۴-۷	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۶۵۰
۴-۸	درجه حرارت کمتر یا برابر	۱۸۰۰
۴-۹	درجه حرارت کمتر یا برابر	۲۰۰۰
۴-۱۰	درجه حرارت کمتر یا برابر	۲۱۵۰

جدول ۵- شماره تیرگی برای فیلترهای مورد استفاده در جوش گاز و برنج

نوع کار	مقدار جریان استیلن بر حسب لیتر درساعت =q			
	q<۷۰	۷۰< q <۲۰۰	۲۰۰< q <۸۰۰	۸۰۰< q
جوش برنج وجوشکاری با فلزات سخت	۴	۵	۶	۷
جوشکاری با شارژهای انتشار یافته درحین کار (آلیاژهای سبک)	۴a	۵a	۶a	۷a
۱- بسته به شرایط استفاده از فیلترها می توان از فیلتر هایی با درجه بندی کوچکتر یا بزرگتر استفاده کرد. ۲- عبارت "فلزات سخت" برای فولاد، مس وآلیاژهای مربوط به آنها به کار می رود.				

جدول۶- شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در برش اکسیژن

نوع کار	مقدار جریان اکسیژن بر حسب لیتر در ساعت =q	
	۹۰ < q <۲۰۰۰	۲۰۰ < q <۴۰۰۰
برش اکسیژن	۵	۶
بسته به شرایط استفاده از فیلترها می توان از فیلترهایی با درجه بندی کوچکتر یا بزرگتر استفاده کرد.		

جدول۷- کد رنگی فیلترها

کد رنگی	کلاس	نوع
خاکستری	1,2, or 3	**B**
زرد	1,2, or 3	**E**
سبز	1,2, or 3	**K**
سفید	1,2, or 3	**P**
یا ترکیبی از آنها		
آبی- سفید		**NO - P۳**
قرمز- سفید		**Hg – P۳**

جدول ۸- علایم تصویری نشان دهنده نوع حفاظت در نظر گرفته شده

حفاظت در نظر گرفته شده	علایم	حفاظت در نظر گرفته شده	علایم
حفاظت در برابر حرارت و اشعه		حفاظت در برابر قطعات متحرک	
حفاظت در برابر بریدن و سوراخ شدن		حفاظت در برابر سرما	
حفاظت در برابر آلودگی به ذرات رادیواکتیو		حفاظت در برابر هوای نامساعد	
حفاظت در برابر خطرهای مکانیکی		حفاظت در برابر مواد شیمیایی	
حفاظت در برابر خطر ریز زیست‌ها (میکروارگانیسم‌ها)		حفاظت در برابر الکتریسته ساکن	
		حفاظت در برابر اره‌های دندانه زنجیری	

یادآوری: علائم تصویری که با طرح سپر معرفی می‌شوند، خطری که لباس برای محافظت در برابر آن طراحی گردیده است را نشان می‌دهد. نوع خطر با نشانه‌هایی مصوب به صورت شکل‌هایی در داخل کادر مشخص گردیده‌اند.

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها[1]
«مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۴ شورایعالی حفاظت فنی»

ماده ۱- کلیه کارگاه‌های موجود و کارگاه‌هایی که در آتیه تاسیس می‌شوند باید مقررات عمومی مربوط به حفاظت و بهداشت کار را که در این آیین‌نامه مقرر می‌شود طبق ماده ۴۸ قانون کار رعایت نمایند.

فصل اول – ساختمان

ماده ۲- ساختمان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده ۳- برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید ۱۲ متر مکعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده به‌وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به‌کار همچنین فضای بالاتر از ارتفاع سه متر جزء فضای مزبور محسوب نمی‌شود.

ماده ۴- سقف و بدنه و کف عمارات کارگاه باید با مصالحی ساخته و اندود شود که از نفوذ رطوبت به‌داخل کارگاه جلوگیری‌نماید و حتی‌الامکان مانع نفوذگرما و یا سرمای خارج گردد.

ماده ۵- کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.

در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد.

ماده ۶- در محل‌هایی که مواد شیمیایی و سمی بکار می‌برند باید بدنه دیوار کارگاه تا یک متر و شصت سانتیمتر ارتفاع از کف زمین قابل شستشو باشد.

ماده ۷- در صورتی که در ساختمان کارگاه دهانه‌ها یا سوراخ‌هایی موجود باشد که احتمال سقوط اشخاص برود باید به‌وسیله نصب پوشش‌های فلزی محکم و نرده‌هایی که حداقل ارتفاع آن ۶۰سانتی‌متر باشد موجبات جلوگیری از سقوط اشخاص و رفع خطر به‌عمل آید.

ماده ۸- عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر و پاگردهای آن متناسب با عرض مزبور باشد. در مورد پلکان‌هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب شود و در مسیر پلکان نباید هیچ‌گونه مانعی وجود داشته باشد.

ماده ۹- عمارات کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور و هوا داشته باشد.

۱- موضوع ماده ۴۷ قانون کار مصوب ۱۳۳۷

ماده ۱۰- کارگاه‌هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می‌شود حتی الامکان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

فصل دوم – روشنایی

ماده ۱۱- در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) متناسب با نوع کار و محل تامین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از ناراحتی‌چشم حبابهای مخصوصی نصب گردد.

ماده ۱۲- کلیه پنجره‌های بدنه و سقف که جهت روشنایی اطاق‌ها تعبیه شده و کلیه چراغها و حبابها باید نظیف نگاه داشته شود.

فصل سوم – تهویه و حرارت

ماده ۱۳- محل کار در هر کارگاه باید به‌طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند. در مورد محل‌های کار پوشیده مقدار حداقل هوای لازم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت ۳۰ الی ۵۰ متر مکعب می‌باشد.

ماده ۱۴- در کارگاه‌هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می‌شود باید مواد مزبور با وسایل فنی موثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و خطری برای کارگران ایجاد ننماید.

ماده ۱۵- درکارگاه‌هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود.

ماده ۱۶- هر کارگاه باید دارای وسائلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن به وضع قابل تحملی نگاهداری شود.

فصل چهارم – جلوگیری از آتش سوزی و مبارزه با حریق

ماده ۱۷- در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه‌ای که به خارج باز شوند بنام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان منتهی شوند.

ماده ۱۸- درهای خروجی نجات هیچوقت نباید قفل باشد و باید به‌وسیله علایم و یا چراغهای مخصوصی از داخل مشخص باشد.

ماده ۱۹- کلیه پلکان‌ها و پاگردها در ساختمان‌های بلندتر از دو طبقه (طبقه اول ۵ متر و سایر طبقات هر کدام ۴ متر محاسبه می‌شود) باید با مصالح ساختمانی نسوز ساخته شوند.

ماده ۲۰- درهایی که به طرف پلکان باز می‌شود باید لااقل فاصله‌ای به اندازه عرض در تا نخستین پله برای توقف داشته باشد.

ماده ۲۱- در کارگاه‌هایی که بیشتر احتمال بروز حریق می‌رود باید وسایل مخصوص اعلام خطر (آژیر) بکار رود به‌طوری‌که در تمام محوطه کار اعلام خطر شنیده شود.

ماده ۲۲- کارفرما موظف است مواد محترقه مورد نیاز کارخانه را در تانک‌ها و مخازنی که مقاوم در مقابل آتش باشند نگهداری نماید و این مخازن و تانک‌ها باید از محل کار مجزا و فاصله کافی داشته باشند.

ماده ۲۳- در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع الاحتراق یا سریع الاشتعال وجود دارد استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت - فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.

ماده ۲۴- در موارد زیر تعبیه و نصب برق‌گیر الزامی است:

الف- ساختمان‌هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می‌شود.

ب- تانک‌ها و مخازنی که بنزین و نفت و روغن و یا مواد قابل اشتعال دیگر در آنها نگهداری می‌شود.

ج - کوره‌های مرتفع و دوکش‌های بلند.

فصل پنجم – ماشین آلات، پوشش و حفاظ ماشین آلات

ماده ۲۵- کلیه قسمت‌های انتقال دهنده نیرو (ترانسمیسیون) از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمت‌هایی از ماشین‌ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.

ماده ۲۶- قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنکاری ماشین‌ها باید بطور اطمینان بخشی آنها را متوقف ساخت.

تبصره – هنگام راه انداختن ماشین‌ها به منظور آزمایش یا پس ازتعمیر لازم است این‌کار با ابزار مطمئن به‌وسیله متخصصین‌فنی تحت‌نظر مدیر فنی و یا نماینده فنی ذی‌صلاحیت او انجام گیرد.

ماده ۲۷- در موقع تعمیر تانک‌ها و مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن بنزین و نفت و روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس به خوبی شستشو شود به‌طوری‌که هر گونه مواد زائد و خطرناک از جدار داخلی آن زائل گردد و برای آن‌که گازهای موجوده احتمالی بکلی خارج شود باید دریچه‌های مخازن باز بوده و به وسایل لازم تهویه گردد.

فصل ششم – وسایط الکتریکی

ماده ۲۸- وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به‌کار برده شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.

ماده ۲۹- نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الکتریکی باید فقط توسط اشخاصی که صلاحیت فنی آنها محرز باشد انجام گیرد و متخصص قبل از شروع بکار آنرا مورد آزمایش قرار دهد.

ماده ۳۰- برای جلوگیری از ازدیاد سیم‌های متحرک و آزاد لازم است به مقدار کافی پریز در محل‌های مناسب نصب‌گردد تا به‌سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.

ماده ۳۱- پوشش‌ها و زره کابل‌های برق و لوله‌ها و بست‌ها و متعلقات و همچنین حفاظ‌ها و سایر قسمت‌های فلزی وسایل برق که مستقیماً تحت فشار برق نیستند برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی باید اتصال زمین موثری داشته باشند.

ماده ۳۲- سیم‌های اتصال زمین باید دارای ضخامت کافی و در نتیجه مقاومت کم باشند تا بتوانند با حداکثر جریان احتمالی که در اثر از بین رفتن و یا خراب شدن عایق بوجود آید استقامت داشته باشند. ضمناً باید در مدار جریان وسایلی پیش‌بینی شود که در صورت پیدا شدن نقصی که‌موجب اتصال‌جریان برق به‌زمین گرددتمام مدار یا قسمت معیوب آن‌را قطع‌کند.

ماده ۳۳- در نقاطی که احتمال صدمه به سیم‌های اتصال زمین می‌رود بایستی به‌وسیله مکانیکی آنها را محافظت نمود.

ماده ۳۴- در مورد دستگاه‌های الکتریکی متحرک که دارای قسمت‌های فلزی بدون عایق باشند اعم از اینکه با جریان متناوب کار کنند یا دائم باید احتیاطات زیر بعمل آید:

الف - بدنه‌های فلزی بدون عایق وسایل مزبور بایستی بطور اطمینان بخشی اتصال زمین داشته باشند مگر اینکه جریان دائم با فشار کمتر از ۲۵۰ ولت باشد.

ب - بکار بردن دستگاه‌های الکتریکی متحرک با ولتاژ بیش از ۲۵۰ ولت ممنوع است.

ج - در مواردی که بکار بردن سیم اتصال زمین موثر مقدور نباشد باید جریانی با ولتاژ کمتر بکار برده شود.

د - در محیط‌های آماده به اشتعال و همچنین در مجاورت مواد قابل اشتعال باید فقط از وسایل مخصوص الکتریکی متحرکی استفاده شود که از لحاظ عدم ایجاد اشتعال اطمینان بخش باشد.

ماده ۳۵- در مدت تعمیر شبکه برق باید آن‌را به‌وسیله کلید از منبع جریان قطع و به زمین متصل نمود و در صورت لزوم بین سیم‌های شبکه نیز اتصال مستقیم برقرار کرد.

ماده ۳۶- در محیطی که خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمیر یا نصب ماشین آلات و دستگاه‌ها یا سیم‌کشی یا هرعمل دیگر که ممکن است ایجاد برق‌زدگی نماید اکیداً ممنوع و فقط پس از قطع جریان برق انجام آن مجاز خواهد بود.

ماده ۳۷- سیم‌ها و کابل‌های برق باید دارای روپوش عایق مناسب با فشار الکتریسیته و سایر شرایط موجوده (رطوبت و گرما، ضربه و ساییدگی و غیره) بوده و روی اصول فنی نصب و حتی الامکان در لوله و یا کانال قرار گرفته باشند.

ماده ۳۸- سیم‌های پل گردان، جراثقال و سایر سیم‌هایی را که نمی‌توان عایق نمود باید طوری در حفاظ قرار داد که از اتصال احتمالی جلوگیری شود.

ماده ۳۹- در کارگاه‌هایی که مواد منفجره و یا گازهای قابل احتراق و مواد قابل اشتعال تولید می‌شود بایستی اتصال‌های برقی به نحوی باشند که ایجاد جرقه ننماید و از موتورهایی که طبق اصول فنی برای این قبیل کارها ساخته شده استفاده شود.

ماده ۴۰- کلیه ماشین آلات و دستگاه‌هایی که احتمال تولید الکتریسیته ساکن دارد باید اتصال زمین موثر داشته باشند تا از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن روی آنها جلوگیری شود.

ماده ۴۱: در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار (گازها، گرد و غبار و بخارات قابل انفجار و مایعات قابل اشتعال و غیره) وجود دارد علاوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

فصل هفتم – آب آشامیدنی

ماده ۴۲- در کلیه کارگاه‌ها کارفرما مکلف است آب آشامیدنی گوارا و سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ که طبق اصول بهداشت ساخته و نگاهداری شود در دسترس کارگران بگذارد.

ماده ۴۳- به کارگرانی که در گرمای زیاد برای مدت مدیدی کار می‌کنند باید قرص‌های نمک طعام داده شود.

ماده ۴۴- استفاده از لیوان عمومی برای آشامیدن آب ممنوع است.

فصل هشتم – نظم و نظافت در کارگاه

ماده ۴۵- محل‌های کار و سالن‌های کار، راهروها، انبارها و سایر قسمت‌های دیگر کارگاه باید طبق اصول بهداشت نگاهداری شود.

ماده ۴۶- دیوارها، سقف، پنجره‌ها و درها و شیشه‌ها باید پاکیزه بوده و بی عیب نگاهداشته شوند کف سالن‌ها باید پاکیزه بوده و در حدود امکان تر و لغزنده نباشد.

ماده ۴۷- جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت‌های کار انجام شده و به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.

ماده ۴۸- انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل کار باید به تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخلاط موجود باشد. این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی شوند.

ماده ۴۹- فاضلاب و سایر فضولات کارخانجات باید به‌وسیله مجاری فاضلاب به چاه‌ها و یا حوضچه‌های تصفیه ریخته شود و این مجاری باید با مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شده و قطر داخلی و شیب آنها طوری باشد که به سهولت فاضلاب را به چاه‌ها و یا حوضچه‌های تصفیه هدایت نماید. در محل‌هایی که شیب کافی وجود ندارد به وسایل مکانیکی بایستی این منظور تامین گردد.

ماده ۵۰- در کارگاه‌هایی که فضولات حاصله ممکن است موجب مسمومیت یا بیماری گردد باید فضولات مزبور با عملیات فیزیکی یا شیمیایی در حوضچه‌های مخصوص تصفیه گردد در هر حال در دفع فضولات باید از نظر حفظ سلامت و بهداشت و جلوگیری از خطرات ممکنه دقت و پیش‌بینی‌های لازمه بعمل آید.

ماده ۵۱- مواد اولیه و محصول کارگاه باید طوری در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شود که عبور و مرور کارگران و در صورت اقتضا وسایل نقلیه به راحتی ممکن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوری چیده شود که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد.

ماده ۵۲- هر کارگاه باید دارای تعداد کافی مستراح مردانه و زنانه بطور مجزا باشد ساختمان مستراح باید طوری باشد که بوی عفونت آن به‌وسیله هواکش به خارج منتقل گردد و آبی که در آن استعمال می‌شود از شیر برداشته شود. برای هر ۲۵ کارگر حداقل باید یک مستراح وجود داشته باشد و در هر مستراح یک آفتابه گذاشته شود شستشو و گندزدایی مرتب مستراح‌ها الزامی است.

ماده ۵۳- هر کارگاه باید دارای تعداد کافی روشویی یا شیر باشد روشویی‌ها باید طوری ساخته شود که طبق اصول بهداشتی قابل استفاده و قابل پاک کردن باشد. برای هر ۲۰ نفر کارگر حداقل باید یک روشویی وجود داشته باشد.

ماده ۵۴- کارفرما مکلف است برای تامین نظافت کارگران به مقدار کافی صابون در اختیار آنان گذارده و وسایل خشک کردن دست و روی کارگران را تامین نماید.

ماده ۵۵- در کارگاه‌هایی که پوست بدن کارگران در معرض مواد سمی یا عفونی یا محرک یا مواد کثیف و گرد و غبار بوده و همچنین در کارگاه‌هایی که کارگران در گرمای زیاد کار می‌کنند کارفرما مکلف است برای هر شش نفر کارگری که در یک زمان کار خود را ترک می‌کنند

حداقل یک دوش با آب‌گرم و سرد تهیه نماید و محل دوش‌ها باید با مراقبت کامل نظیف و گندزدایی شود.

ماده ۵۶- در هر کارگاه باید اطاقی با وسعت کافی و قفسه‌های انفرادی برای تعویض و گذاردن لباس شخصی کارگران اختصاص یابد. اطاق مزبور و قفسه‌های آن باید مرتباً تهویه و گندزدایی و پاکیزه شود.

فصل نهم – ناهار خوری

ماده ۵۷- هر کارگاه که کارگران آن در همان‌جا غذا صرف می‌نمایند باید دارای محل مخصوصی با وسعت کافی و تعداد لازم میز و نیمکت برای عده‌ای که در یک موقع غذا می‌خورند باشد. محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.

ماده ۵۸- ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

ماده ۵۹- کارکنان محل غذاخوری باید دارای روپوش تمیز بوده و نسبت به نظافت شخصی خود مراقبت کامل بنمایند و ماهی یک مرتبه معاینه پزشکی بشوند.

ماده ۶۰- کارگران قبل از ورود به محل غذاخوری باید دست و روی خود را با صابون بشویند و درصورتی که با مواد سمی یا عفونی و یا کثیف سروکار دارند لباس کار خود را تعویض نمایند.

فصل دهم – وسایل استحفاظی فردی

ماده ۶۱- کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظائف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.

تبصره – به کارگران زن علاوه بر لباس کار باید سربند نیز داده شود.

ماده ۶۲- به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می‌کنند باید علاوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار وسایل استحفاظی لازم از قبیل پیش بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک و غیره که آنان را از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.

ماده ۶۳- به کارگرانی که در مجاورت کوره‌های ذوب فلز و آهنگری کار می‌کنند باید لباس یا پیش بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می‌کنند علاوه بر وسایل فوق دستکش و کفش نسوز داده شود.

ماده ۶۴- برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پایه‌های بلند و به طور کلی هر محلی که امکان تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کارگران کمربند اطمینان داده شود.

ماده ۶۵- لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می‌کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل لباس‌کن عمومی‌نگاهداری و به‌ترتیبی شستشوشودکه‌کارگران را از آسیب‌نفوذ سم مصون بدارد.

ماده ۶۶- برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کلاه مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.

ماده ۶۷- کارفرما مکلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیکی قسمت‌های گردنده ماشین‌آلات مشغول کار می‌باشند. موهای خود راکوتاه نموده و یا به‌وسیله‌سربندنگهداری نمایند.

ماده ۶۸- در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل سمباده و جوشکاری و ماشین‌های تراش و نظائر آن کارفرما مکلف است عینک‌های مخصوص مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.

ماده ۶۹- کارفرما مکلف است به کارگرانی که روی شبکه تحت فشار برق کار می‌کنند و در معرض خطر برق زدگی هستند علاوه بر ابزار مخصوص دستکش و کفش و کلاه مخصوص عایق الکتریسیته بدهد.

ماده ۷۰- در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد مزبور از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.

ماده ۷۱- در محیط‌های مرطوب و در مورد کارهایی که در آب انجام می‌شود کارفرما باید به تناسب نوع کار کفش یا چکمه‌های لاستیکی و در صورت لزوم دستکش‌های غیر قابل نفوذ تهیه و در دسترس کارگران بگذارد.

ماده ۷۲- به کارگرانی که با اشیاء و مواد برنده (از قبیل اوراق فلزی و جام‌های شیشه و خورده شیشه و غیره) کار می‌کنند باید دستکش‌های متناسب با نوع کار داده شود.

ماده ۷۳- کارفرما مکلف است به‌وسیله مسئولین فنی خود کلیه وسایل استحفاظی را مرتباً بازرسی و در صورت لزوم تعمیر و یا تعویض نماید تا پیوسته وسایل مزبور برای تامین حفاظت کارگران آماده باشد.

ماده ۷۴- کارفرما مکلف است مراقبت نماید که کارگران مرتباً از وسایل استحفاظی که به‌وسیله او تهیه و در اختیار آنان گذاشته شده استفاده نمایند. عدم استفاده از وسایل مزبور قصور در انجام وظیفه محسوب می‌شود.

فصل یازدهم – کمک‌های اولیه

ماده ۷۵- کارفرما مکلف است در صورت امکان مرکزی برای استفاده فوری بیماران یا اشخاص آسیب‌دیده تحت نظر یک یا چند پزشک یا پزشکیار تاسیس نماید و در صورت عدم امکان

باید یک یا چند قفسه محتوی داروها و لوازم کمک‌های اولیه متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه در نقاطی که دسترسی فوری به‌آنها برای کارگران میسر باشد ایجاد نماید. مراکز کمک‌های اولیه و محل نصب قفسه‌ها باید به‌وسیله علایم مخصوص بصورتی مشخص باشد که کلیه کارگران از محل آن مطلع باشند. کارفرمایانی که کارگران آنان مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند می‌توانند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای هزینه انجام کمک‌های اولیه را طبق ماده ۸۵ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران از سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران دریافت نمایند.

ماده ۷۶- در کارگاه‌هایی که به‌سبب نوع کار احتمال مخاطرات مهم از قبیل خفگی و برق‌زدگی و امثال آنها وجود دارد کارفرما مکلف است برای نجات کارگر آسیب‌دیده پیش‌بینی‌های لازم را بنماید.

ماده ۷۷- کارفرما مکلف است به محض اطلاع از ابتلا یکی از کارگران به امراض واگیر مراتب را به اولین پست وزارت بهداری و همچنین به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران اطلاع دهد.

ماده ۷۸- کارفرما مکلف است دستورات بهداشتی مربوط به کارگاه خود و همچنین دستورات بهداشتی مربوط به امراض واگیر و امراضی که به صورت همه‌گیری در آمده است برای اطلاع کارگران در محل‌های مناسب نصب نماید.

ماده ۷۹- کارفرما موظف است آمار بیماران و حادثه دیدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات کار محل ارسال دارد.

ماده ۸۰- متخلفین از اجرای مقررات این آیین‌نامه مشمول شق دوم از ماده ۶۰ قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ خواهند بود.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۸۰ ماده و ۲ تبصره به استناد ماده ۴۷ قانون کار[1] تدوین و در یازدهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ یکشنبه ۱۳۳۸/۶/۱۴ به تصویب نهایی رسیده و قابل اجرا است.

۱- ماده ۴۷ قانون کار سابق به استناد مصوبه جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۲ شورای عالی حفاظت فنی به ماده ۸۵ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغییر یافته است.

آیین نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها

«مصوب ۴۹/۵/۲۰ شورایعالی حفاظت فنی»

فصل اول – کلیات

۱- به استناد ماده ۴۷ قانون کار آیین‌نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها به‌منظور انجام مقاصد زیر تهیه و تصویب می‌شود.

الف - تامین سلامت و بهداشت جسمی و روانی کارگران در هر شغلی که باشند و ارتقاء سطح آن.

ب - پیش‌گیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حفاظت کارگران از خطراتی که سلامتی آنان را تهدید می‌نمایند.

ج - بکار گماردن کارگران به‌کاری که متناسب با استعداد جسمی و روانی آنان باشد و به عبارت دیگر تطبیق کار با کارگر و بالعکس.

۲- از نقطه نظر این آیین‌نامه اصطلاح مرکز بهداشت کار در کارگاه به مراکزی اطلاق می‌شود که در محل کار یا در نزدیکی آن تشکیل گردیده و فعالیت عمده و اساسی آنها امور بهداشتی و پیش‌گیری بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار باشد.

۳- با توجه به اهمیت کارگاه مرکز بهداشت کار می‌تواند منحصر به یک کارگاه بوده (مرکز مستقل) و یا مشترک بین چند کارگاه (مرکز مشترک بهداشت کار) باشد مرکز مشترک ممکن است صنفی یا منطقه ای باشد.

۴- تعیین نوع مراکز مشترک بهداشت کار به‌وسیله پزشک بازرس کار منطقه و در صورت نبودن پزشک مزبور توسط اداره بهداشت صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود.

۵- مراکز مشترک بهداشت کار نمی‌توانند از قبول عضویت کارگاهی که واجد شرایط باشد امتناع نمایند.

۶- مراکز بهداشت کار اعم ازمستقل و مشترک به‌وسیله یک یا چندپزشک اداره می‌شود. در صورت تعدد پزشکان باید یکی از آنها به عنوان سرپرست مرکز بهداشت کار تعیین‌شود.

۷- پزشکان کارگاه‌ها باید دارای اطلاعات کافی در زمینه بهداشت کار باشند و مادام که متخصص بهداشت کار برای اشتغال در کلیه کارگاه‌ها وجود نداشته باشد پزشکان عمومی پس از طی دوره اختصاصی که با نظر مراکز دانشگاهی به وسیله وزارت کار و با همکاری وزارت بهداری و سایر موسسات صلاحیت دار تشکیل می‌گردد می‌توانند عهده‌دار امور مراکز بهداشت کار باشند.

۸- وزارت کار و امور اجتماعی داشتن دیپلم بهداشت کار را برای مسئولین مرکز بهداشت کار بتدریج و با توجه به امکانات اجباری اعلام می‌نماید و برای کارگاه‌هایی که خطرات شغلی بیشتری دارند اولویت قائل می‌گردد.

۹ – پس از اعلام مراتب مندرج در بند ۸ پزشکانی که با طی دوره اختصاصی در مراکز بهداشت کار مشغول انجام وظیفه می‌باشند در صورتی که بخواهند به‌کار خود ادامه دهند باید دوره تکمیلی بهداشت کار را بگذرانند.

وزارت‌کار وامورِاجتماعی حتی‌الامکان تسهیلات لازم را برای‌انجام این‌امر فراهم خواهدآورد.

فصل دوم – سازمان

ماده ۱– کارگاه‌های مشمول قانون کار باید دارای مراکز بهداشت کار باشند این مراکز باید طبق مقررات این آیین‌نامه تشکیل گردیده و مورد تایید و قبول وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد.

ماده ۲– مادام که ایجاد فوری مراکز بهداشت کار در کلیه کارگاه‌ها و موسسات میسر نباشد این مراکز در وهله اول و حداکثر در مدت دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در کارگاه‌های زیر تشکیل می‌گردد.

الف – در کارگاه‌هایی که تعداد کارگران آن بیشتر از ۲۰۰ نفر باشد.

ب – در کارگاه‌هایی که از لحاظ حفظ سلامتی کارگر مستلزم مراقبت مخصوص است.

تبصره : نوع کارگاه‌هایی که اشتغال در آنها مستلزم مراقبت مخصوص است از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۳– تعداد پزشکان مراکز بهداشت کار به نسبت تعداد کارگران و بر طبق حداقل وقتی که پزشک باید صرف رسیدگی باین کارگاه‌ها نماید بشرح زیر تعیین می‌شود.

الف– برای‌کارگاه‌هایی که‌اشتغال درآن مستلزم مراقبت مخصوص بوده و یاحداقل۱۰ درصد کارگران آن زن یا کارآموز باشند حداقل یک ساعت کار پزشک برای ۱۰نفر کارگر در ماه.

ب – برای سایر کارگاه‌ها و موسسات بازرگانی و غیره یک ساعت کار پزشک برای ۲۰ نفر کارگر در ماه.

ماده ۴– در صورتی که ساعات کار لازم براساس ماده ۳ برابر با بیش از چهل ساعت کار در هفته برای یک پزشک باشد در آن کارگاه باید مرکز مستقل بهداشت کار تشکیل گردد که شامل یک یا چند پزشک باشد.

اگر ساعت کار لازم کمتر از حد فوق باشد کارفرما می‌تواند مرکز مستقل بهداشت کار تشکیل دهد یا در مرکز مشترک بهداشت کار شرکت نماید.

تبصره : ساعت‌خدمات پزشکان تمام‌وقت براساس۴۰ ساعت کار در هفته محاسبه می‌گردد.

فصل سوم – وظایف

مبحث اول - آزمایش‌های اولیه استخدامی

ماده ۵- کارگران و کارآموزان قبل از اشتغال به‌کار یا کارآموزی باید مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرند این آزمایش‌ها شامل پرتونگاری ریتین نیز خواهد بود مگر در نقاطی که به تشخیص وزارت کار امکان انجام پرتونگاری وجود نداشته باشد.

این آزمایش‌ها باید در درجه اول نکات زیر را مشخص نماید.

۱- اعتیاد به الکل و مواد مخدره.

۲- ابتلاء به بیماری روانی.

۳- ابتلاء به بیماری سل ریوی یا بیماری‌های مسری دیگر.

۴- قدرت انجام کار مورد نظر.

ماده ۶- پس از انجام آزمایش‌های مندرج در ماده ۵ در صورت پذیرش برگ گواهی صلاحیت اشتغال به‌کار از طرف پزشک کار صادر و به کارفرما داده می‌شود که در پرونده کارگر بایگانی و در هنگام بازرسی در اختیار بازرسان کار گذاشته شود. علاوه بر گواهی فوق نتیجه آزمایش‌ها در برگ آزمایش پزشکی که حاوی تمام نکات باشد منعکس می‌گردد. این برگ آزمایش که جزء اسرار پزشکی محسوب می‌گردد فقط ممکن‌است در اختیار پزشک کارگاه و پزشک بازرس کار و یا مقامات پزشکی صلاحیتدار قرار گیرد.

تبصره۱: مواردی که اعلام بیماری اجباریست از این قاعده مستثنی است.

تبصره۲: نمونه برگ‌آزمایش و گواهینامه توسط وزارت‌کار تعیین‌و اعلام خواهد شد.

مبحث دوم - آزمایش‌های ادواری

ماده ۷- کارگران کارگاه باید لااقل سالی یکبار مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و نتایج آزمایش در پرونده پزشکی آنها منعکس گردد.

ماده ۸- پزشک کار باید ترتیبی دهد که کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و کارگران کمتر از ۱۸ سال، زنان باردار، مادران شیرده و معلولین تحت مراقبت مخصوص قرار گیرند. فواصل تجدید معاینات این افراد نیز از طرف پزشک تعیین خواهد شد. کارفرما مکلف است نسبت به انجام دستورات پزشک کار در این موارد اقدام لازم بعمل آورد.

مبحث سوم - آزمایش‌های پزشکی و موقع شروع مجدد به‌کار

ماده ۹- بعد از غیبت مربوط به بیماری‌های حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار با غیبت بیش از سه هفته مربوط به بیماری‌های غیرحرفه‌ای با غیبت‌های مکرر آزمایش پزشکی قبل از شروع مجدد

به‌کار اجباری خواهد بود. این آزمایش باید مشخص نماید که کارگر می‌تواند به کار قبلی اشتغال یابد یا لازم است موقتاً یا برای همیشه به شغل دیگری اشتغال ورزد.

مبحث چهارم - آزمایش‌های تکمیلی

ماده ۱۰- در صورتی که پزشک کار تشخیص دهد آزمایش‌های تکمیلی دیگری از قبیل آزمایش‌های غیربالینی از کارگر باید به‌عمل آید کارفرما مکلف است هزینه مربوط به این آزمایش‌ها را تامین نماید.

تبصره : مدت زمان لازم برای کلیه آزمایش‌های پزشکی جزو مدت و ساعات کار و یا اضافه کار کارگران محسوب می‌شود.

مبحث پنجم - مراقبت‌های بهداشتی کارگاه

ماده ۱۱- در موارد زیر نظارت و مراقبت به عهده پزشک مرکز بهداشت کار بوده و کارفرما مکلف به انجام دستورات پزشک می‌باشد.

الف - بهداشت عمومی کارگاه از نظر وضع بهداشتی ساختمان، نظافت آب آشامیدنی، حمام، دستشویی، رخت کن، مستراح، دفع زباله، فاضلاب و همچنین بهداشت تاسیسات مربوط به رفاه کارگران از قبیل باشگاه، آشپزخانه، سالن غذاخوری، شیرخوارگاه، آسایشگاه، تغذیه و طرز تهیه و توزیع غذایی مصرفی کارگران.

ب - بهداشت محیط کار نسبت به کلیه عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی که ممکن است سلامت کارگران را مختل سازد مانند گرد و غبار، بخارات و گازهای زیان آور، تشعشعات و صدا، حرارت، رطوبت، نور، تهیه و ارتعاش.

ج - انجام نمونه برداری و آزمایش‌های لازم.

د- بهبودشرایط کار ازنظرات اثرات‌نامطلوبی‌که‌کارگران به‌مناسبت شغل،سن، جنس، ساعت کار، میزان‌کار ومسائلی از قبیل نوبت‌کاری، کارمزدی و تسلسل کارها با آن مواجه می‌شوند.

مبحث ششم - کمک‌های اولیه و مراقبت‌های فوری

ماده ۱۲- انجام کمک‌های اولیه در مورد تصادف و حوادث کار و مراقبت‌های فوری درباره مسمومیت‌ها و بیماری‌های اتفاقی بمنظور جلوگیری از تشدید وضع بیمار حادثه‌دیده.

ماده ۱۳- مراکز بهداشت کار باید آماده برای پذیرش فوری مصدومین و مسمومین باشد. مراکز بهداشت‌کار موسسات صنعتی که به اقتضاء شرایط کار ممکن است مخاطراتی از قبیل مسمومیت، خفگی به علت گازها، سوختگی، برق گرفتگی و غیره داشته باشند باید مجهز به وسایل نجات حادثه دیده مخصوصاً سرم، اکسیژن، مقویات قلبی و تنفسی و همچنین افراد ورزیده و آشنا به نحوه تنفس مصنوعی باشند.

کارفرما مکلف است لوازم مورد نیاز را تهیه و در اختیار مرکز بهداشت کار بگذارد.

مبحث هفتم - تکالیف مشورتی

ماده ۱۴- پزشک مسئول مرکز بهداشت کار مشاور بهداشتی مدیر کارخانه و عضو کمیته حفاظت و بهداشت کارگاه بوده و در جلسات کمیته‌های مزبور شرکت و در آنچه مربوط به امور بهداشتی و شرایط کار باشد اظهار نظر می‌کند.

کارفرما موظف است پیشنهادهای بهداشتی مسئول مرکز بهداشت کار را اجرا نماید در صورت عدم توافق، نظر پزشک بازرس کار منطقه در این موارد قطعی خواهد بود.

ماده ۱۵- هرگونه تغییر در تکنیک یا در نوع مواد اولیه و محصول تهیه شده باید به اطلاع مسئول مرکز بهداشت کار برسد تا در صورتی که تغییر مزبور از لحاظ بهداشتی مضر تشخیص گردد طبق ماده ۱۴ تذکر لازم به کارفرما داده شود.

مبحث هشتم - مطالعات و بررسی‌ها

ماده ۱۶- مرکز بهداشت کار باید با بررسی علل و منشاء غیبت کارگران، راه‌های پیش‌گیری از حوادث و بیماری‌هایی را که موجب تعطیل کار و غیبت کارگران شده است تعیین و پیشنهاد نماید.

ماده ۱۷- مرکز بهداشت کار باید پرونده پزشکی برای کارگران تنظیم نماید و آمارهای مربوط به حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشتی کارگاه و خدمات مرکز بهداشت کار را بطور مرتب تهیه و به‌منظور بررسی نگهداری نماید.

ماده ۱۸- مسئول مرکز بهداشت کار موظف است در صورت مشاهده بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار مراتب را به مراجع ذی صلاحیت اعلام نماید بعلاوه وقتی پزشکی بیماری شغلی خطرناکی در کارگری مشاهده نمود تشخیص قطعی گردید باید مراتب را به نحو مقتضی با خود کارگر در میان بگذارد.

تبصره : نمونه فرمهای مخصوص گزارش و اعلام بیماری‌های شغلی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و در دسترس مراکز بهداشت کار گذاشته می‌شود.

ماده ۱۹- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به‌منظور نظارت بر تطابق کار با کارگر و واگذاری کارهای مناسب به کارگران مخصوصاً کارگران معلول با توجه به توانایی جسمی و روانی آنان از وظائف پزشک کار است و کارفرما مکلف است موجب انجام آن‌را فراهم نماید.

فصل چهارم – انتخاب و استخدام پزشکان

ماده ۲۰- پزشک کار به‌وسیله کارفرما یا کارفرمایان انتخاب و طبق قراردادی مشغول کار می‌شود در قرارداد مزبور باید تمام نکات و کلیه وظائف ناشی از آیین‌نامه و شرایط استخدامی مخصوصاً مدت قرارداد کاملاً تصریح گردد.

یک نسخه از قرارداد تنظیمی باید به اداره بازرسی کار منطقه فرستاده شود.

فصل پنجم – امور پرستاری

ماده ۲۱– مرکز بهداشت کار باید در تمام اوقات کار دارای پرستار دیپلمه با بهیار آشنا به امور بهداشت صنعتی و حوادث ناشی از کار باشد.

ماده ۲۲– تعداد پرستاران یا بهیاران برای مراکزی که دارای یک پزشک هستند حداقل دو نفر و برای مراکزی که بیش از یک پزشک دارند باید برای هر یک نفر پزشک که اضافه می‌شود یک پرستار یا بهیار اضافه در نظر گرفته شود.

ماده ۲۳– ساعت کار پرستاران باید طوری تنظیم گردد که حداقل پرستار یا بهیار در تمام اوقات کار در مرکز بهداشت کار حاضر باشد.

ماده ۲۴– وظائف پرستاران یا بهیاران مراکز بهداشت کار بشرح زیر است:

۱– انجام امور اداری مرکز بهداشت کار زیر نظر پزشک مسئول مرکز.

۲– انجام کمک‌های مقدماتی و فوری پزشکی.

۳– کمک به بیماران در انجام دستورات درمانی پزشکان.

۴– کمک در معاینات پزشکی به پزشک بهداشت کار.

۵– نظارت در امور بهداشتی کارگاه‌های مربوطه زیر نظر پزشک بهداشت کار.

۶– همکاری در اجرای برنامه‌های آموزش بهداشت در کارگاه‌های مربوطه.

۷– همکاری در اجرای برنامه‌های سالم سازی محیط کار و پیشگیری حوادث

۸– انجام خدمات مشورتی در غیاب پزشک بهداشت کار

۹– تنظیم و نگهداری پرونده‌های پزشکی و تهیه گزارش‌ها و آمار.

۱۰– نظارت بر امور کمک‌های اولیه در مرکز بهداشت کار و کارگاه‌ها.

فصل ششم – محل و لوازم مراکز بهداشت کار

ماده ۲۵– مرکز بهداشت کار باید در محل مناسبی داخل کارگاه یا در مجاورت آن قرار داشته و دارای قسمت‌های زیر باشد:

۱– در مراکزی که فقط به‌وسیله یک پزشک اداره می‌شود:

الف – حداقل دو اطاق که وسعت هر یک از ۱۶ متر مربع کمتر نباشد.

ب – اطاق یا محل مناسبی برای انتظار

ج – سرویس‌های دستشویی، دوش آب سرد و گرم و توالت بهداشتی.

د – اطاق‌ها باید دارای دستشویی مجهز به آب‌سرد و گرم، تهویه مناسب و روشنایی

کافی و وسایل لازم جهت گرم کردن و خنک کردن بوده و طوری ساخته شده باشند که هیچ‌گونه صدایی مانع معاینات پزشکی نگردد.

۲- در مراکزی که بیش از یک پزشک دارند یک اطاق برای هر یک از پزشکان اضافه در نظر گرفته شود به‌علاوه تعداد متناسب کابین برای تعویض لباس و یک اطاق کوچک برای مراقبت بیماران فراهم باشد.

۳- کارگاه‌هایی که از مرکز بهداشت کار مشترک استفاده می‌نمایند باید دارای اطاق مناسبی جهت کمک‌های اولیه در کارگاه باشند.

ماده ۲۶: صورت لوازم و وسایل مورد نیاز مراکز بهداشت کار و همچنین صورت کارگاه‌هایی که کار در آنها مستلزم مراقبت مخصوص است از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و در اختیار کارفرمایان واگذار شود.

ماده ۲۷: متخلفین از اجرای مقررات این آیین‌نامه مشمول شق دوم از ماده ۶۰ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ خواهند بود.

ماده ۲۸: آیین‌نامه تاسیس مراکز بهداشت کار که مشتمل بر شش فصل و ۲۸ ماده و ۶ تبصره می‌باشد به استناد ماده ۴۷ قانون کار[1] تدوین و در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای‌عالی حفاظت فنی مورخ ۴۹/۵/۲۰ به تصویب نهایی رسید و قابل اجرا است.

۱- ماده ۴۷ قانون کار سابق به استناد مصوبه جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۲ شورای عالی حفاظت فنی به ماده ۸۵ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغییر یافته است.

آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار

«مصوب ۸۹/۱۱/۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

هدف :

هدف از تدوین این آیین‌نامه محافظت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پیشگیری و کاهش آسیب‌های شغلی و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه کارگاه‌هایی می باشد که حمل دستی بار و فرایندهای مرتبط با آن انجام می گیرد.

دامنه شمول :

این آیین‌نامه در کلیه کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار که نیروی شاغل به نوعی با حمل دستی بار سرو کار دارد لازم الاجراست.

فصل اول: تعاریف

حمل دستی بار :

انتقال و جابجایی بار توسط دست یا دیگر بخش‌های بدن که همراه با بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن بار و یا ترکیبی از موارد فوق می باشد.

ارگونومی :

علم اصلاح و بهینه سازی محیط، مشاغل و تجهیزات به گونه ای که متناسب با محدودیت ها و قابلیت‌های انسان باشد.

بار متعارف :

باری است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، قابل حمل بوسیله کارگری است که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد.

بار سنگین :

باری است که وزن آن از حدود مجاز توصیه شده در این آیین‌نامه و حدود تعریف شده در ضمائم بیشتر باشد.

ایستگاه کار :

فضایی است که کارگر در آن فضا به کمک تجهیزات و وسایل کار به فعالیت مربوط به خود مشغول است

فیزیولوژی کار :

شاخه ای از علم ارگونومی است که در آن قابلیت و توانمندی افراد در انجام فعالیت‌های جسمانی سنجیده می شود.

بارهای بد دست :

بارهایی هستند که :

الف) مچ دست برای نگهداشتن آن باید تا ۹۰ درجه خم شود

ب) لبه‌های تیز و برنده دارند

ج) در ظروفی که به دست خوب جفت نمی شوند و دارای دسته مناسب نیستند واقع شده اند

د) در کیسه‌های نرم که از وسط خم می شوند قرار دارند.

فصل دوم : مقررات

ماده ۱- حمل دستی بار به صورت انفرادی در موارد ذیل ممنوع است :

الف) برای نوع کاری که انجام می گیرد وزن بار سنگین باشد.

ب) در جایی بسیار بلند یا کوتاه (خارج ازحدود بین ران پا و شانه) قرار گرفته باشد.

ج) بسیار بزرگ، حجیم و یا دارای شکلی بوده که امکان دسترسی به آن مشکل باشد و یا جلوی دید شخص را بگیرد.

د) مرطوب ، لغزنده و یا دارای لبه های تیز بوده بطوریکه گرفتن آن مشکل باشد .

هـ) بی ثبات بوده و یا مرکز ثقل آن بدلیل حرکت محتویات آن تغییر نماید (برای مثال بشکه نیمه پر یا ملات سیمان داخل فرغون).

و) با حرکات یا وضعیت بدنی خطرناک (نظیر چرخیدن، خم شدن طولانی یا کشیده شدن بدن) همراه باشد

ماده ۲- حمل دستی بار در صورت وجود شرایط نامناسب جوی، محیطی و کارگاهی که احتمال بروز بیماریهای ناشی از کار میرود ممنوع است.

تبصره : چنانچه شرایط انجام کار محدودیت هایی را به همراه داشته باشد (برای مثال کار در محیط‌های باز و غیر قابل کنترل یا گرم و مرطوب) که نتوان شرایط محیط کار را در محدوده‌های مجازی که وزارت بهداشت اعلام نموده، نگهداری نمود تمهیدات دیگری از جمله تغییر الگوی کار، کاهش وزن بار، تعیین زمانهای استراحت لازم و تغذیه مناسب توسط کارفرما پیش بینی و اعمال شود.

ماده ۳- کارگرانی که در فرایند شغلی خود بطور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستی بار را انجام می دهند بایستی از سلامت جسمی، روحی و روانی برخوردار بوده و از نظر شرایطی نظیر قد و وزن و جنسیت متناسب با وظیفه محوله باشند.

تبصره : بکارگیری کارگران مذکور منوط به انجام معاینات بدو و حین استخدام بویژه معاینات مربوط به آسیب‌های اسکلتی عضلانی مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد.

ماده ۴- حمل دستی بار در صورتی مجاز است که امکان استفاده از وسایل یا تجهیزات مکانیکی مناسب و یا اصلاح شرایط کارگاهی نظیر چیدمان دستگاه‌ها و تجهیزات و ایستگاه‌های کاری مقدور نباشد.

ماده ۵- کارفرمایان مکلفند چگونگی وضعیت حمل دستی باردر کارگاه را ارزیابی و خطرات مربوطه را شناسایی نموده و با استفاده از راهکارهای صحیح و عملی مانند بهبود ایستگاه کار، انجام بسته بندی مناسب، چرخش کار و پیش بینی زمان استراحت نسبت به تقلیل تنش‌های کاری ناشی از حمل دستی بار اقدام نماید.

ماده ۶- کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با حمل دستی بار را برای کارگران فراهم نماید.

ماده ۷- کارگران موظفند به کلیه دستورالعمل ها و توصیه‌های بهداشتی و ایمنی در زمینه حمل دستی بار که از طرف کارفرما و مراجع ذیصلاح ارائه می گردد عمل نموده و از وسایل حفاظت فردی که توسط کارفرما بدین منظور تهیه شده استفاده نمایند.

ماده ۸- کارفرما مکلف است ضمن تعلیم روشهای صحیح و مناسب حمل دستی بار، کارگران خود را از خطرات احتمالی آگاه نموده و نظارت‌های لازم را دراین زمینه ها اعمال نماید.

ماده ۹- کارفرما مکلف است دستگیره‌های متناسب با نوع بار برای گرفتن بسته ها و بارهای بددست را پیش بینی نماید.

ماده۱۰- در فعالیت بلند کردن بار میزان مجاز بار برای کارگران مرد با گروه سنی ۵۰-۱۹ سال باید مطابق روش محاسباتی مندرج در ضمیمه شماره ۱ عمل شود.

تبصره ۱- میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران نوجوان و مرد بالای ۵۰ سال ۷۵ درصد مقدار بدست آمده از روش فوق می باشد.

تبصره ۲- میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران زن با گروه سنی ۵۰-۱۹ سال هفتاد درصد مقدار بدست آمده از روش فوق می باشد.

تبصره ۳- میزان مجاز بلند کردن بار برای کارگران نوجوان و زن بالای ۵۰ سال ۴۵ درصد مقدار بدست آمده از روش فوق می باشد.

ماده ۱۱- نیروهای وارده به منظور کشیدن و هل دادن بار در حالت افقی و عمودی نباید از مقادیر مندرج در جداول ۱ و ۲ ضمیمه تجاوز نماید.

ماده ۱۲- حداکثر وزن بار جهت بلند کردن بار در کارهای نشسته برای مردان و زنان نباید به ترتیب از ۵ و ۳ کیلوگرم بیشتر باشد.

ماده ۱۳- حمل و جابجایی بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می باشد.

ماده ۱۴- کارفرمایان مکلف اند کیسه‌های آرد ، برنج ، گندم ، شکر ، کودهای شیمیایی ، سیمان و نظایر آن که در مراحل تولید داخلی تا مصرف نیاز به حمل دستی دارند را در کیسه‌های با وزن حداکثر ۲۰ کیلوگرم بسته بندی و عرضه نمایند.

ماده ۱۵- جهت حمل دستی مواد سمی و شیمیایی که مواجهه پوستی یا استنشاقی یا گوارشی با آن منجر به ایجاد آسیب یا مسمومیت میگردد استفاده از ظروف یا محفظه‌های مقاوم در بسته و محصور که امکان مواجهه با مواد مذکور وجود نداشته و دارای برچسب حاوی مشخصات ماده شیمیایی یا سمی مورد نظر باشد الزامی است.

ماده ۱۶- مسیولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مندرج در این آیین‌نامه بعهده بازرسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت می باشد.

فصل سوم: جرایم و مجازات ها

ماده۱۷- مسئولیت رعایت مقررات این آئین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه بیماری ناشی از کار به دلیل عدم توجه به الـــزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و کارفرما مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیـــدگان می باشد و کارگران نیز موظف به رعایت دستورالعمل ها و توصیه‌های آموزشی در زمینه حمل دستی بار می باشند.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۳ فصل و ۱۷ ماده و ۵ تبصره به اســتـناد مواد ۸۵ ، ۹۱ قـــانون کار جمهوری اسلامی ایـــــران در تاریخ ۸۹/۱۱/۲ به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

ضمائم

ضمیمه ۱

جدول ۱
حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

شرایط	نیروهایی که نبایداز آن تجاوز نمود (برحسب کیلوگرم)	مثال هایی از نوع کار
الف : وضعیت ایستاده ۱- تمام بدن درکار دخالت دارد	۲۳ کیلوگرم نیرو	حمل بار با فرغون
۲- عضلات اصلی دست و شانه دست ها کاملاً کشیده شده اند	۱۱کیلوگرم نیرو	خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت دادن یک شئی یا هل دادن یک شئی در ارتفاع بالاتر از شانه
ب : زانو زدن	۱۹ کیلو گرم نیرو	برداشتن یا جابجا نمودن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر و نگهداری . جابجا نمودن اشیا در محیط های کاری سر بسته نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ
ج : در حالت نشسته	۱۳ کیلوگرم نیرو	کارکردن با یک اهرم عمودی نظیر دستگیره های کنترل در ماشین آلات سنگین. برداشتن و گذاشتن سینی ها و یا محصول بر روی نوار نقاله

ضمیمه ۲

جدول ۲
حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

شرایط	محدوده بالایی نیرو (برحسب کیلوگرم)	مثال هایی از نوع کار
کشیدن اجسام به سمت پایین ، در ارتفاع بالای سر	۵۵ کیلوگرم نیرو ۲۰ کیلو گرم نیرو	کارکردن با سیستم کنترل ، گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی بکار انداختن یک جرثقیل زنجیری ، گیره های برقی، سطح گیره قطری کمتر از ۵ سانتیمتر داشته باشد.
کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع شانه	۳۲کیلوگرم نیرو	بکار انداختن کنترل ، گرفتن قلاب

کشیدن به سمت بالا ۲۵cm(۱۰in) بالای سطح زمین ارتفاع آرنج ، ارتفاع شانه	۳۲کیلوگرم نیرو ۱۵ کیلو گرم نیرو ۷/۵کیلوگرم نیرو	بلند کردن یک شیی با یک دست بلند کردن در یا درپوش
فشار دادن به سمت پائین تا ارتفاع آرنج	۲۹ کیلو گرم نیرو	بسته بندی کردن ، باربندی ، مهر و موم کردن بسته ها
فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه	۲۰ کیلو گرم نیرو	بلند کردن یک گوشه یا انتهای شیئی نظیر یک لوله یا تیر آهن، بلندکردن یک شیئی تا قسمت بالای قفسه

ضمیمه ۳ : نحوه محاسبه آنالیز بلند کردن دستی بار

تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار :

WorkSafeBC Lift-Lower Calculatorامکان پذیر می باشد .

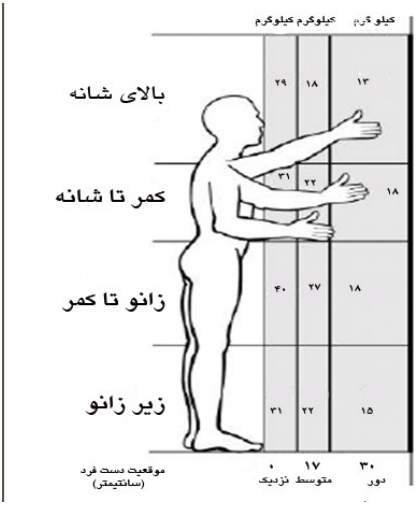
لازم به ذکر است که این نرم افزار بصورت رایگان از طریق اینترنت قابل بهره برداری می باشد.

در دستورالعمل زیر مراحل انجام محاسبه دستی جهت تعیین این که آیا بار بلند شده در حد مجاز است یا خیر بیان شده :

۱. وزن بار مورد نظر را یادداشت کنید (بر حسب کیلوگرم)

وزن بار بر حسب کیلوگرم :

۲. با توجه به موقعیت دست فرد در زمان شروع بلند کردن (پایین آوردن) بار یکی از اعداد موجود در مستطیل‌های شکل زیر را انتخاب کنید.



۳. با توجه به تعداد دفعات بلند کردن بار در هر دقیقه و نیز مدت زمانی که در طول روز صرف بلند کردن بار می شود (بر حسب ساعت) عدد مورد نظر را از جدول زیر انتخاب کنید.

نکته : برای بلند کردن بار به میزان کمتر از یکبار در ۵ دقیقه مقدار این عدد را ۱ در نظر بگیرید.

تعداد دفعات بلند کردن بار در دقیقه	چند ساعت در روز		
	کمتر یا مساوی ۱ ساعت	۱-۲ ساعت	بیشتر یا مساوی ۲ ساعت
یک بار بلند کردن بار بین ۲ تا ۵ دقیقه	۱	۰,۹۵	۰,۸۵
یک بار بلند کردن بار در هر دقیقه	۰,۹۵	۰,۹	۰,۷۵
۲ تا ۳ بار بلند کردن بار در هر دقیقه	۰,۹	۰,۸۵	۰,۶۵
۴ تا ۵ بار بلند کردن بار در هر دقیقه	۰,۸۵	۰,۷	۰,۴۵
۶ تا ۷ بار بلند کردن بار در هر دقیقه	۰,۷۵	۰,۵	۰,۲۵
۸ تا ۹ بار بلند کردن بار در هر دقیقه	۰,۶	۰,۳۵	۰,۱۵
بیش از ۱۰ بار بلند کردن بار در هر دقیقه	۰,۳	۰,۲	۰,۰

۱. اگر فرد بیش از ۴۵ درجه چرخش داشته باشد عدد ۰,۸۵ را انتخاب و در غیر این صورت عدد ۱ را انتخاب نمایید.

۲. اعداد انتخاب شده در مراحل ۲ تا ۴ را در فرمول زیر جای گذاری نمایید.

حد مجاز بلند کردن بار(بر حسب کیلوگرم) = عدد مرحله ۲* عدد مرحله ۳* عدد مرحله ۴

۳. آیا وزن بار بلند شده در مرحله ۱ کمتر از میزان حد مجاز بلند کردن مرحله ۵ است ؟

اگر جواب بلی است ، خطری وجود ندارد

اگر جواب خیر است ، خطر وجود دارد.

نکته : اگر شغلی مستلزم بلند کردن بارهایی با وزن‌های مختلف باشد مراحل ۱ تا ۵ بالا را مطابق نکات ذیل انجام دهید :

۱. در مرحله ۱ بیشترین وزن باری که توسط فرد بلند می شود را قرار می دهیم

۲. در مرحله ۲ عمل بلند کردن بار را در بدترین وضعیت بدنی در نظر می گیریم

۳. در مرحله سوم متداول ترین روش انجام بلند کردن بار که معمولاً اجرا می شود را در نظر گرفته و از فرکانس و مدت زمان که برای تمام مراحل بلند کردن (بار) در یک روز کاری استفاده می شود بکار برید.

آیین‌نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها

«مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

هدف :

این آیین‌نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی درکارگاه‌های مشمول و نظام‌مند نمودن به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حـوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.

دامنه شمول :

این آیین‌نامه به استناد مواد ۸۵ و۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تـدوین و برای تمامی کارگـاه‌های مشمول این قانون لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده ۱ــ کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (۱۱) ، افرادی را که مطابق این آیین‌نامه تأیید صلاحیت شده‌اند را به عنوان مسئول/ مسئولان ایمنی بکارگیری نماید.

تبصره ــ تمامی افرادی که با یکی از عناوین : مسئول حفاظت فنی ، افسر ایمنی ، ناظر ایمنی ، رابط ایمنی ، همیار ایمنی ، کارشناس ایمنی در کارگاه‌ها فعالیت می نمایند ، مشمول این آیین‌نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تأییدیه ، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین‌نامه گردند.

ماده ۲ــ سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول/ مسئولان ایمنی در کارگاه‌های مشمول ، براساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل ، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که در آیین‌نامه‌ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیرکل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید.

ماده ۳ــ احراز و صدور تأییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی، مطابق جدول پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه ، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام می شود.

تبصره ۱ــ تأییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

تبصره ۲ــ تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی ، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره‌های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.

تبصره ۳ــ درصورت اعتراض متقاضی به عدم تأیید صلاحیت ، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید.

تبصره ۴ــ بخشهای غیرحاکمیتی فرآیند تأیید صلاحیت، بنابر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور ، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود.

ماده ۴ــ مسئول/ مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره‌های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزار می‌گردد.

تبصره ۱ــ افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون‌های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌گردد را ارایه نمایند، از شرط ارایه گواهینامه دوره عمومی معاف می‌باشند.

تبصره ۲ــ هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسئول/ مسئولان ایمنی شاغل در کارگاه ، توسط کارفرمای مربوطه پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵ ــ کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول/ مسئولان ایمنی کارگاه، که قبل از تصویب این آیین‌نامه مشغول بکار بوده‌اند، با مفاد آیین‌نامه اقدام نماید.

تبصره ــ افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشغول بکار بوده‌اند، با ارایه گواهی سابقه، از شرط احراز رشته تحصیلی معاف می باشند.

ماده ۶ ــ کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (۱) این آیین نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.

تبصره ــ سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید.

ماده ۷ــ در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می‌گردند، کارفرما مکلف است پس از اعلام تأیید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه‌ای که اعلام خواهد شد ، ثبت نماید.

ماده ۸ ــ کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید بطوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد.

ماده ۹ــ مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این آیین‌نامه ذکر گردیده بعهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵ ، ۸۶ ، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

پیوست شماره ۱ــ شرح وظایف مسئول ایمنی

۱. همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار.

۲. شناسایی و مستند نمودن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور

۳. شناسایی خطر ، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه‌های پاسخگو یی و کنترل خطرات موجود درکارگاه.

۴. پیگیری برنامه‌های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها

۵. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی .

۶. ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه.

۷. همکاری در زمینه نیاز سنجی ، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزش‌های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی .

۸. نیازسنجی ، نظارت برخرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه.

۹. نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین‌آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه

۱۰. تهیه و تدوین دستورالعمل ها ی ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه‌ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های مذکور

۱۱. شناسایی اعمال نا ایمن بجهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما

۱۲. همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری

۱۳. اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارایه گزارش به کارفرما

۱۴. شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش‌ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه

۱۵. پیگیری در جهت اخذ گواهینامه‌های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین‌نامه‌های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و

۱۶. تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت‌های استاندارد و در دسترس قراردادن آن برای افراد در معرض

۱۷. اخذ، مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری

۱۸. انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی

پیوست شماره ۲ــ شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی

الف. ارایه مدارک زیر :

۱. معرفی‌نامه از کارگاه متقاضی

۲. تکمیل فرم ثبت نام به همراه : یک قطعه عکس ۴ × ۳ ، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته‌های جدول ذیل

۳. گواهی قبولی در دوره‌های آموزشی ذیل:

دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری

دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (Risk assessment)

شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف

دوره تخصصی ایمنی (برای تأیید صلاحیت مجدد)

ب. تصویر قرارداد کار با کارفرما مطابق جدول ذیل:

ردیف	مقطع تحصیلی	آموزشهای لازم		تجربه کاری مرتبط بر اساس لیست بیمه	نحوه حضور بر حسب تعداد کارگران کارگاه(نفر)						ملاحظات
		دوره عمومی (اولیه)	تخصصی (بازآموزی)		کمتر از۲۵	۴۹ - ۲۵	۹۹ - ۵۰	۲۴۹ - ۱۰۰	۵۰۰ - ۲۵۰	بیش از ۵۰۰	
۱	دیپلم ترجیحا فنی	*	*	۲ سال	تمام وقت	-	-	-	-	-	
۲	کاردان فنی	*	*	۱ سال	تمام وقت	-	-	-	-	-	
۳	کاردان ایمنی و رشته‌های زیرمجموعه	-	*	-	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت	-	-	-	
۴	کارشناس فنی – مهندسی و علوم پایه(فیزیک، شیمی)	*	*	۱ سال	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت	تمام وقت	-	-	
۵	کارشناس ایمنی و بالاتر و رشته زیر مجموعه	-	*	-	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت/ پاره وقت	تمام وقت	تمام وقت	تمام وقت	

آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

«مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ وزیر کار و امور اجتماعی»

هدف :

آموزش ایمنی به عنوان فراگردی است که طی آن مجموعه‌ای از دانش‌های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارتهای حاصل از آن به فراگیر انتقال یافته و به همین سبب امروزه عدم توجه به آن عدم آگاهی از خطرات محیط کار را به طور حتمی و قطعی فراهم می‌آورد. در همین راستا این آیین‌نامه به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی ایمنی مشمولین آن، ایمن‌سازی محیط‌کار، ارتقاء بهره‌وری، کاهش حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور به استناد مواد ۸۵، ۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

دامنه شمول :

مفاد این آیین‌نامه برای کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان کارگاه‌های مشمول قانون کار و کارگاه‌های خانوادگی لازم الرعایه می‌باشد.

فصل اول : تعاریف

ایمنی :

میزان یا درجه فرار از خطر را ایمنی گویند.

خطر :

به شرایطی اطلاق می‌شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به کارکنان، خسارات به وسایل، تجهیزات، ساختمان‌ها و از بین بردن مواد یا کاهش قدرت کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد.

حادثه :

واقعه برنامه‌ریزی نشده و بعضاً صدمه آفرین یا خسارت رسان که انجام، پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت یا کار را مختل می‌سازد و همواره در اثر یک عمل یا کار ناایمن یا شرایط ناایمن و یا ترکیبی از آن دو به وقوع می‌پیوندد.

صاحب کار :

شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم‌مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می‌نماید و یا خود راساً یک یا چند کارگر را

در کارگاه متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می‌گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می‌گردد.

مرجع ذیصلاح :

در این آیین نامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستادی وزارت کار و اموراجتماعی، توابع و یا اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مورد تأیید مرکز ستادی می باشد.

فصل دوم ــ مقررات

ماده ۱) کارفرما یا نماینده قانونی وی مکلف است پیش از راه‌اندازی کارگاه دوره‌های آموزش عمومی ایمنی متناسب با نوع کار را بگذارند.

ماده ۲) در مورد کارگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند، کارگران و کارآموزان شاغل می‌بایست دوره‌های آموزش ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

ماده ۳) در مورد کارگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند، کارفرمایان مکلفند دوره‌های آموزش عمومی ایمنی را طی نمایند.

ماده ۴) در مواردی که کار از طریق پیمانکاری انجام می‌گیرد، کارفرما و یا صاحب کار مکلف است قبل از انعقاد قرارداد از پیمانکاران و کارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش ایمنی را اخذ نماید.

ماده ۵) کارفرما مکلف است پیش از بکارگماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارایه آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

ماده ۶) کارفرما مکلف است با تایید مراجع ذیصلاح آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع کار به کارگران شاغل و کارآموزان خود ارائه نماید.

ماده ۷) در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، گذراندن دوره‌های آموزش ایمنی منطبق با این آیین‌نامه می‌بایستی در شناسنامه شغلی کارگران مربوطه لحاظ گردد.

ماده ۸) طی دوره‌های آموزشی مرتبط با ایمنی باید به عنوان یکی از ضروریات انتخاب و معرفی کارفرمایان و کارآفرینان و کارگران نمونه منظور گردد.

ماده ۹) دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه که سطح بندی آموزش و همچنین اولویت بندی گروه هدف را نیز شامل می‌شود، توسط کمیته‌ای متشکل از اعضای ذیل تدوین خواهد شد :

* رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
* معاون آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به عنوان دبیر کمیته

* مدیرکل بازرسی کار یا نماینده تام‌الاختیار وی
* یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه
* یک نفر نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی
* یک نفر از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
* یک نفر نماینده کارفرمایان
* یک نفر نماینده کارگران
* یک نفر بازرس کار از ادارات کل کار و اموراجتماعی استانها به انتخاب مدیرکل بازرسی کار

ماده ۱۰) کلیه دوره‌های آموزش ایمنی در سراسر کشور از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۱) ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها مکلفند به موجب بند ج ماده ۹۶۶ قانون کار از طریق بازرسان کار، نظارت‌های لازم را اعمال نمایند.

ماده ۱۲) چگونگی اجرای دوره‌های آموزشی بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستادی است.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۲ ماده و به استناد مواد ۸۵، ۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

«مصوب ۹۰/۲/۱۹ شورایعالی حفاظت فنی»

این دستورالعمل به استناد ماده ۹ آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ شورای عالی حفاظت فنی که در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به امضای وزیر محترم کار و امور اجتماعی رسیده، تهیه گردیده است.

۱ـ واژه‌های کلیدی

۱ـ۱ـ دوره‌های آموزشی ایمنی : مجموعه فرایند آموزش که دارای هدف، محتوی، برنامه و ارزشیابی است و با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش ایمنی برای مخاطبین برگزار می‌گردد و می‌تواند در یک مکان خاص و یا بصورت مجازی و غیرحضوری اجرا شود.

۱ـ۲ـ مرکز تحقیقات ستاد : مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی مستقر در تهران

۱ـ۳ـ مراکز تابعه : مراکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مستقر در استانهای کرمان، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان رضوی و سایر مراکزی که از این پس راه‌اندازی می گردند.

۱ـ۴ـ محتوای دوره‌های آموزش ایمنی : محتوای آموزش مطابق استاندارد مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تعیین میشود و این محتوا مشتمل بر سرفصل مباحث قابل ارایه در برنامه‌های آموزشی است که منطبق با نوع دوره و سطوح شرکت کنندگان تدوین می‌گردد.

۱ـ۵ـ مدت زمان دوره‌ها : براساس نوع دوره و مطابق با شرایط شرکت‌کننده‌ها تعیین می‌شود.

۱ـ۶ـ گواهینامه : به شرکت‌کنندگان پس از طی دوره و درصورت کسب قبولی توسط مراجع ذیصلاح گواهینامه تعلق خواهد گرفت.

۱ـ۷ـ مجوز صلاحیت : مؤسسات، اشخاص حقیقی، حقوقی و همچنین مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی که از مرکز تحقیقات ستادی وزارت کار و امور و مراجع صلاحیت دار مجوز فعالیت در زمینه آموزش ایمنی را کسب نموده‌اند، می توانند با رعایت محتوی و سرفصل دوره‌های آموزش و شرایط برگزاری، این دوره‌ها را در محل مناسب اختصاصی یا در محل کارگاه و یا بصورت مجازی برگزار کنند و در پایان دوره گواهینامه صادر نمایند.

۱ـ۸ـ مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به شکایات و تخلفات : این مرجع به موجب کمیته‌ای خواهد بود که در مرکز تحقیقات ستادی مستقر بوده و اعضای آن شامل : رئیس مرکز تحقیقات ستادی، مدیر کل بازرسی کار، یک نفر بازرس کار استان (به انتخاب مدیرکل بازرسی کار) یک نفر کارشناس آموزش

مرکز تحقیقات ستادی، یک نفر نماینده اداره کل حراست و یک نفر مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (بدون حق رأی) می باشد. مسئولیت این کمیته با رئیس مرکز تحقیقات می باشد و در صورت تخلف توسط مجریان در آیین‌نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و این دستورالعمل، کمیته مذکور موضوع را رسیدگی می‌نماید.

تبصره : اختیارات کمیته مذکور قابل واگذاری به کمیته‌های استانی می‌باشد که ترکیب آن شامل: مسئول مرکز تحقیقات در استان، رئیس اداره بازرسی کار، یک نفر بازرس کار استان (به انتخاب مدیرکل استان) یک نفر کارشناس آموزش مرکز تحقیقات در استان، رئیس حراست اداره کل استان و یک نفر مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (بدون حق رأی) می‌باشد و در صورت عدم وجود مرکز تحقیقات در استان به جای مسئول مرکز تحقیقات و کارشناس آموزش به ترتیب مدیرکل استان و نماینده آموزشی ادارات کل استان‌ها جایگزین آن‌ها خواهند شد.

۹ـ۱ـ مجری دوره آموزشی : علاوه بر مرکز تحقیقات ستادی و مراکز تابعه، مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز برگزاری این دوره‌ها را اخذ نموده‌اند نیز به عنوان مجری دوره حق برگزاری دوره‌های آموزشی فوق را خواهند داشت.

۲ـ فراگیران

به استناد ماده ۸۵ قانون جمهوری اسلامی ایران کلیه کارفرمایان. کارگران و کارآموزان (کارورزان) مشمول قانون کار موظف به گذراندن دوره‌های آموزش ایمنی متناسب با شغل. در بدو استخدام و حین خدمت می‌باشند.

۳ـ ساختار دوره ها

۱ـ۳ـ دوره‌های آموزش ایمنی مقدماتی : شامل دوره‌هایی است که در آن خطرات محیط کار و اصول اولیه ایمنی کار برای ایجاد و ارتقاء سطح آگاهی فرهنگ ایمنی، آموزش داده می‌شود.

۲ـ۳ـ دوره‌های آموزش تخصصی ایمنی : شامل دوره‌هایی است که در آن آموزش تخصصی با توجه به ویژگی‌های شغل در جهت افزایش آگاهی‌های تخصصی در مورد شغل مشخص به فراگیران ارایه می‌شود تا موجب افزایش سطح دانش آنها نسبت به خطرات و حوادث احتمالی در آن رشته و پیشگیری از حوادث احتمالی در هنگام کار گردد.

۴ـ روش‌های انجام آموزش

۱ـ۴ـ آموزش حضوری : به روشی گفته می‌شود که در آن آموزش به صورت حضوری و با شرکت علاقمندان در کلاس و بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی مرجع ذیصلاح با محتوا و سرفصل

دروس مشخص تدریس انجام شده و در پایان دوره آزمون مربوط برگزار می‌شود. آمـوزش حضوری می تواند بصورت حضور درکلاس و یا در محل کارگاه باشد.

۲ـ۴ـ آموزش مجازی، (E-Learning) : روشی از آموزش اطلاق می‌شود که در آن اطلاعات مربوط به صورت غیرحضوری و از طریق مکتوب یا به صورت الکترونیکی و (CD مولتی مدیا) و اینترنت در اختـیار علاقمندان قرار می‌گـیرد و پس از پاسـخ به سوالات یا انجام تکالیف خواسته شده به صورت کتبی و الکترونیک یا از طریق اینترنت در سایت مورد نظر قرار داده می‌شود و سنجش صورت می‌گیرد.

۳ـ۴ـ آموزش ترکیبی : آموزش مجازی قابل ترکیب با آموزش حضوری می‌باشد که به آن دوره‌های ترکیبی گفته می‌شود در این دوره سنجش آزمون و ارزیابی به صورت حضوری انجام می‌شود.

۵ ـ زمان آموزش

۱ـ ۵ ـ آموزش کوتاه مدت : آموزش‌هایی که مدت آن ۸ ساعت یا کمتر باشد.

۲ـ ۵ ـ آموزش میان مدت : به آموزشی گفته می‌شود که مدت آن بیشتر از ۸ ساعت باشد.

۶ ـ نوع آموزش

۱ـ۶ ـ بدو استخدام : برای هر فراگیر در زمان قبل از شروع به کار و پیش از ورود به محل کارگاه این آموزش‌ها ارایه می‌گردد و از طریق آن با خطرات عمومی و تخصصی مربوطه به شغل خود و کارگاه آشنا می‌شود. حداقل دوره آموزش بدو استخدام ۳ ساعت می باشد.

۲ـ۶ ـ ضمن خدمت و بازآموزی : هر فراگیر بایستی آموزش ضمن خدمت و بازآموزی در زمینه ایمنی که توسط مرجع ذیصلاح و ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها و حسب شرایط از طرف کارفرما تعیین و نحوه استمرار آن مشخص می‌گردد را طی نماید. بدیهی است در صورتی که ماهیت شغل یا محل کار فراگیر تغییر کند آموزش‌های مرتبط با نوع کار جدید باید طی شود و گواهی مربوط به آن اخذ گردد.

۳ـ۶ ـ آموزش‌های ویژه : در صورتی که تغییری در شرایط و فرایند کار ایجاد شود، آموزش ایمنی ویژه آن عملیات باید بلافاصله طی شود و اطلاعات ایمنی مربوط به آن در اختیار فراگیر قرار داده شود.

۷ـ محل آموزش

۱ـ۷ـ مراکز تحقیقاتی و ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها : از فضای آموزشی مرکز تحقیقات ستادی و مراکز تابعه و همچنین ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها و با هماهنگی از سـایر مکان‌های آموزشی که امـکانات برگزاری کلاسهای آموزشی در آن وجود داشته باشد برای برگزاری دوره‌های آموزش ایمـنی عمومی و تخصـصی استفاده خواهد شد.

۲ـ۷ـ محل کارگاه : بنابه درخواست واحدهای متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی در واحد و با استفاده از فضا و امکانات آن کارگاه امکان پذیر می باشد. در این صورت تهیه کلیه امکانات مربوطه کمک آموزشی از قبیل رایانه، ویدیو پروژکتور و وایت برد به عهده متقاضی می باشد.

۸ ـ گواهینامه‌های آموزشی

۱ـ ۸ ـ در پایان دوره‌های آموزشی و پس از آزمون در صورت احراز شرایط و موفقیت در کسب حداقل نمره تعیین شده (۱۰ از ۲۰) گواهینامه طی دوره به شرکت‌کنندگان اعطا می‌گردد. این گواهینامه‌ها مشتمل بر مشخصات زیر است و ممهور به مهر مرجع صلاحیت‌دار خواهد بود: نام و نام خانوادگی شرکت‌کننده ـ کد ملی ـ کد پستی ـ نوع دوره آموزشی ـ نام دوره آموزشی ـ زمان و ساعت دوره آموزشی ـ کد اختصاصی دوره ـ رتبه کسب شده و نام و مشخصات برگزارکننده دوره

تبصره ـ اتخاذ تدابیر لازم در جهت ارتقای ضریب ایمنی گواهینامه صادره از سوی مراجع صادرکننده گواهینامه ضروری است.

۲ـ ۸ ـ برای دوره‌های آموزشی بالاتر از ۸ ساعت و صدور گواهینامه می‌بایست کد دوره اختصاصی از مرکز تحقیقات ستادی اخذ گردیده و توسط مراجع ذیصلاح اجرا گرد.

۹ـ مجریان دوره‌های آموزشی

۱ـ ۹ـ مرکز تحقیقات ستادی و مراکز تابعه : مرکز تحقیقات ستادی و مراکز تابعه با تایید مرکز تحقیقات ستاد، اقدام به اجرای دوره‌های آموزشی با سرفصل استاندارد مورد تأیید می‌نمایند.

۲ـ ۹ـ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی : به استناد ماده۳ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی دارای مجوز فعالیت آموزش از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشند با رعایت محتوای دوره‌ها و سرفصل‌های عنوان شده در دوره‌های عمومی و تخصصی و با هماهنگی با مرکز تحقیقات ستادی و اخذ کد دوره مورد نظر مجاز به اجرای دوره‌های آموزش ایمنی فوق‌الذکر خواهند بود.

۳ـ ۹ـ بازرسان کار سراسر کشور : به استناد بند ج ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بازرسان کار سراسر کشور می‌توانند به امر آموزش ایمنی کار با هماهنگی مرکز تحقیقات و ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها اقدام نمایند.

۴ـ ۹ـ سایر مؤسسات و سازمانهایی که صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی کار را از مرجع ذیصلاح اخذ نموده‌اند می‌توانند مجری برگزاری دوره‌ها در حدود اختیارات و وظایف تعیین شده باشند.

۱۰ـ هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی

۱ـ۱۰ـ هزینه هر دوره آموزش که توسط مرکز تحقیقات ستاد و مراکز تابعه برگزار می‌شود، براساس مجموعه قوانین مالی و محاسباتی و تعرفه مصوب دولت و شورای اقتصاد می‌باشد و مجری هزینه فوق را به شرکت متقاضی و افراد شرکت‌کننده اعلام نموده و پس از پرداخت هزینه دوره توسط کارفرما و ارایه رسید بانکی و رسید مربوطه به مجری دوره، برگزاری آموزش امکان‌پذیر خواهد بود.

۲ـ ۱۰ـ به جهت ایجاد فضای رقابتی در مورد مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و سایر مؤسسات ذیصلاح، این هزینه به صورت دوسالانه توسط انجمن صنفی مربوطه پیشنهاد و با نظارت و هماهنگی مرکز تحقیقات ستادی، تعیین و ابلاغ می‌گردد.

۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای کار

۱ـ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای کار در استان‌ها با ادارات کل کار و امور اجتماعی می‌باشد.

۲ـ۱۱ـ نظارت عالیه با مرکز تحقیقاتی ستادی خواهد بود که نظارت و ارزشیابی نهایی مجریان دوره و نحوه نظارت استان‌ها و ادارات کل کار و امور اجتماعی به کار مجریان دوره‌ها در استان‌ها در این مرحله باز ارزشیابی خواهد شد.

۱۲ـ ظرفیت دوره ها

۱ـ۱۲ـ ظرفیت کلاس‌های برگزارشده در دوره‌های حضوری حداکثر تا ۳۰ نفر خواهد بود (برگزاری نشست‌های علمی و سمینارهای آموزشی مرتبط و افزایش ظرفیت کلاس با توجه به نوع دوره و امکانات آموزشی و با تأیید مراجع ذیصلاح مجاز خواهد بود).

۲ـ۱۲ـ ظرفیت دوره‌های مجازی بدون محدودیت بوده و نحوه برگزاری آزمون در دوره‌های ترکیبی با هماهنگی قبلی با مجریان دوره خواهد بود.

۱۳ـ تعیین نماینده آموزشی در ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها

به منظور عملیاتی نمودن این دستورالعمل، ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها یک نفر کارشناس مجرب و مطلع به عنوان نماینده آموزشی به مرکز تحقیقات ستادی معرفی می نمایند تا در راستای تقویت زمینه‌های همکاری و اجرای صحیح و بهینه کلیه برنامه‌های آموزشی در استان اقدامات لازم را به عمل آورند.

۱۴ـ اولویت‌بندی برای اجرایی نمودن آیین‌نامه

۱ـ۱۴ـ با توجه به گستردگی کار و محدودیت امکانات، تعیین اولویت ارایه آموزش‌های ایمنی کار و نحوه استمرار آن برای مشمولین این دستورالعمل در هر استان بر عهده ادارات کل کار و امور اجتماعی می باشد.

۲ـ۱۴ـ کارفرمایان مکلفند در زمینه آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و کارآموزان واحدهای تابعه با مراجع ذیصلاح همکاری‌های لازم را به عمل آورند.

این دستورالعمل توسط کمیته تدوین دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۹ آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان تهیه و در ۱۴ بند و دو تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۹ توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲ به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی رسید.

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

«مصوب ۸۸/۱۲/۳ شورایعالی حفاظت فنی »

هدف :

به استناد مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین‌نامه عبارتست از :

- تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)
- تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
- توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری
- ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله
- ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور

دامنه کاربرد

این آیین‌نامه تمام فعالیت‌های پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می شوند تحت پوشش قرار می دهد.

فصل اول : تعاریف

کارفرما / مقاطعه دهنده :

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می‌نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می‌باشند.

پیمانکار /مقاطعه کار

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.

قرارداد/پیمان :

پیمانی است مکتوب فی‌مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان‌کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می‌شود.

پیمانکار اصلی :

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می‌شود.

پیمانکار فرعی :

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می‌باشد.

صاحب کار :

شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می‌نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده می‌شود، و در صورتی که خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده ۲ قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می‌گردد.

فصل دوم : مقررات

ماده ۱ــ مطابق ماده ۱۳ قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

ماده ۲ــ پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کارو امور اجتماعی اخذ نمایند.

تبصره ــ نحوه تأیید صلاحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد، لحاظ خواهد شد.

ماده ۳ــ کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.

ماده ۴ــ پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

ماده ۵ ــ کلیه مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گردد.

ماده ۶ ــ در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.

ماده ۷ـ در هـنگام عقد قرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.

ماده ۸ ـ کارفرما می‌بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه‌های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.

ماده ۹ـ کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و مفاد قرارداد فی‌مابین، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.

ماده ۱۰ـ هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.

ماده ۱۱ـ هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت‌های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها خواهد بود.

ماده ۱۲ـ هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن‌ها می باشد.

ماده ۱۳ـ پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشند.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۲ فصل و ۱۳ ماده به استناد مواد ۸۵، ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

«مصوب مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ وزیر کار و امور اجتماعی»

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود که جهت تأمین حفاظت فنی و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور و به منظور مشاوره حفاظت فنی و ارائه خدمات ایمنی در محیط کار، بر اساس این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی پروانه صلاحیت اعطاء نماید.

تبصره : چگونگی صدور، تمدید و ابطال پروانه صلاحیت و نحوه فعالیت مشاورین فنی و خدمات ایمنی در گروه های تخصصی مطابق با شرایط تعیین شده در دستورالعمل اجرای موضوع این آیین نامه می باشد.

ماده ۲ــ مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه های ایمنی با گرایش های تخصصی ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار، ارائه سیستمها و راه حل های ایمنی در محیط کار، ایمنی برق، ایمنی ساختمان، ایمنی معدن و نیز بررسی عوامل زیان آور محیط کار با گرایش های تخصصی بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و ارگونومی و ارائه طریق به منظور شناسایی، ارزیابی و کنترل آنها و همچنین پیشگیری و اطفای حریق با گرایش‌های طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و نهایتاً آموزش های عمومی و تخصصی با گرای آموزش ایمنی با هدف کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار و همچنین در زمینه های طراحی، ایجاد، نظارت تامرحله استقرار سیستم مدیریت ایمنی و توسعه آن، مهندسی ایمنی، آموزش های عمومی و تخصصی سیستم های مدیریت ایمنی و ارائه خدمات مورد نیاز پس از استقرار سیستم ایمنی فعالیت نمایند.

ماده ۳ــ اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به امر مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی مبادرت ورزند که از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار با رعایت مفاد این آیین نامه پروانه صلاحیت و تأیید تحصیل نمایند.

تبصره : اعتبار پروانه صلاحیت مذکور برای کلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در طول مدت تعیین شده منوط به رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه می باشد.

فصل دوم : شرایط عمومی

ماده ۴ـ مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی باید دارای محل کار متناسب با نوع فعالیت تعیین شده در پروانه صلاحیت باشند.

ماده ۵ـ کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از استفاده از پروانه صلاحیت با اشخاصی است که پروانه صلاحیت به نام آنان صادر شده است.

تبصره : پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده ۶ـ پروانه صلاحیت هریک از مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ابتدا برای یک سال صادر و سپس برای مقاطع زمانی ۳ ساله تمدید می گردد.

تبصره : اشخاص دارای پروانه صلاحیت مکلفند جهت تمدید پروانه صلاحیت، گواهی شرکت در دوره های مستمر تخصصی، آموزشی و بازآموزی اعلام شده از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار را اخذ نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات انضباطی با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۷ـ تعرفه صدور و تمدید پروانه صلاحیت بر اساس قانون (درآمد ـ هزینه) به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸ـ کلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موظف به رعایت مقررات مربوطه و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی شورای عالی حفاظت فنی می باشند.

ماده ۹ـ پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی پس از احراز صلاحیت با امضاء رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و تأیید معاون روابط کار، توسط مرکز مذکور صادر می گردد.

فصل سوم ــ شرایط تخصصی

ماده ۱۰ـ تأیید صلاحیت فنی و تخصصی متقاضیان با داشتن شرایط زیر صورت می گیرد :

الف ــ اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عدم سابقه فعالیت در گروه‌های معاند با نظام

ب ــ عدم سابقهٔ محکومیت کیفری و سوء پیشینه

پ ــ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

ت ــ دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های ایمنی، علوم پایه، فنی و مهندسی و بهداشت حرفه ای، حفاظت و بهداشت کار

ث ــ داشتن سابقه کار مفید در زمینه ایمنی برای مدارک کارشناسی ایمنی ؛ حفاظت و

بهداشت کار ؛ بهداشت حرفه ای ؛ مهندسی صنایع با گرایش ایمنی ؛ سم شناسی و ارگونومی ۴ سال و برای کارشناسی ارشد ۲ سال و برای افرادی که دارای دکتری در زمینه رشته های فوق الذکر می باشند ۱ سال و سایر مدارک کارشناسی ۶ سال، مدارک کارشناسی ارشد ۴ سال و دکترا ۲ سال.

ج ــ داشتن سلامت جسمانی و روانی لازم منطبق با زمینه کاری

چ ــ عدم اشتغال در سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی

ح ــ قبولی در آزمون های مربوطه که از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار برگزار می گردد.

تبصره ۱ : آزمون های اخذ شده از طرف مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار به صورت تئوری و عملی خواهد بود.

تبصره ۲ : مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی که جهت تمدید پروانه اقدام می نمایند در صورت گذراندن دوره های بازآموزی برگزار شده توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار نیاز به شرکت در آزمون مجدد ندارند.

تبصره ۳ : متقاضیان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی می توانند در صورت پذیرفته شدن در آزمونهای مختلف در کلیه زیرگروه های تخصصی ده گانه مربوطه که در دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذکر شده است، پروانه صلاحیت را تحصیل نمایند.

خ ــ بازرسان کار و کارشناسان مرکز تحقیقات غیرشاغل (بازنشسته، مستعفی و بازخرید خدمت) وزارت کار و امور اجتماعی (بنابه تقاضای شخصی) بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی به شرط دارا بودن حداقل ۱۰ سال تجربه کار مستمر یا ۱۵ سال غیرمستمر از شرکت در آزمون معاف می باشند

فصل چهارم ــ رسیدگی به تخلفات و عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

ماده ۱۱ــ رسیدگی به تخلفات مشاورین حفاظت فنی و خدمات با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار می باشد.

ماده ۱۲ــ اهم موارد قابل رسیدگی به شرح زیر می باشد :

الف ـ عدم رعایت مقررات و آیین نامه های ایمنی وزارت کار و امورا جتماعی.

ب ـ هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحیت و موقعیت شغلی.

ج ـ عدم همکاری با بازرسان اعزامی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و بازرسان کار.

د ـ شکایات طرف قرارداد مشاورین مذکور

ماده ۱۳ـ عدم رعایت هریک از مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی و هر گونه سوء استفاده از پروانه صلاحیت بر حسب مورد موجب تذکر کتبی، درج در پرونده مشاور، تعلیق مجوز صلاحیت و ابطال آن می گردد. چنانچه هریک از موارد مذکور واجد جنبه های جزایی باشد، مراتب به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهد گردید.

ماده ۱۴ـ کلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موجود کشور موظفند از تاریخ تصویب وضعیت خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.

ماده ۱۵ـ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به پیشنهاد مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید[1].

ماده ۱۶ـ این آیین نامه در چهار فصل و ۱۶ ماده و ۷ تبصره تدوین و در جلسه نهایی مورخ ۸۶/۴/۶ شورایعالی حفاظت فنی تصویب و در مورخ ۸۶/۶/۱۲ به تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

۱- این دستورالعمل به تصویب رسیده است (نک به مقررات فصل چهارم قانون کار در این مجموعه)

دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی

الف ــ تشکیلات و وظایف راهبردی

برای حصول به اهداف این آیین نامه، شورایی به نام «شورای مشاورین فنی و خدمات ایمنی» تشکیل خواهد شد که اعضاء آن عبارتند از : رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار، رئیس دانشکده حفاظت و بهداشت کار، مدیرکل بازرسی کار، مدیرکل حراست، معاونین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار یا نمایندگان تام الاختیار آنها.

ریاست شورای مشاورین فنی و خدمات ایمنی بر عهده رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و همچنین دبیر شورا نیز معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار خواهد بود.

در صورت تساوی آراء در تصمیم گیری شورا نظر رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار نافذ خواهد بود.

جلسات شورا حداقل با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

وظایف شورای مشاورین فنی و خدمات ایمنی به شرح زیر می باشد.

الف ــ انتخاب اعضاء کمیته های سه گانه با پیشنهاد ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و تأیید اعضاء

ب ــ نظارت بر حسن عملکرد کمیته های سه گانه

پ ــ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد بازنگری آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مشاورین فنی و خدمات ایمنی

وظایف دبیر شورا

الف ــ برنامه ریزی جلسات شورا و هماهنگی با اعضاء شورا در تشکیل جلسات و دستورالعمل‌های مربوطه

ب ــ تهیه، تنظیم و ارسال صورتجلسه ها به اعضاء

ت ــ پیگیری اجرای مصوبات شورای مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

برای انجام وظایف محوله، شورای مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی سه کمیته تشکیل خواهد داد که شامل :

۱ــ کمیته تشخیص و تأیید مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۲ــ کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۳ـ کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی می باشد و اعضاء کمیته ها و شرح وظایف آنان نیز به شرح زیر است :

۱ـ کمیته تشخیص و تأیید مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۱ـ۱ـ اعضاء

۱ـ۱ـ۱ـ کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت — دو نفر

۱ـ۱ـ۲ـ کارشناس بهداشت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت — یک نفر

۱ـ۱ـ۳ـ کارشناس آموزش مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت — یک نفر

۱ـ۱ـ۴ـ بازرس کار — یک نفر

دبیر کمیته، کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت

۱ـ۲ـ وظایف

۱ـ۲ـ۱ـ فراخوان افراد متقاضی اخذ صلاحیت از طریق جراید کثیرالانتشار و سایت اینترنتی

۱ـ۲ـ۲ـ دریافت و بررسی مدارک متقاضیان و تطبیق آن با آیین نامه و دستورالعمل اجرایی

۱ـ۲ـ۳ـ طراحی و برگزاری آزمون

۱ـ۲ـ۴ـ اخذ نظر کارشناسی کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین در زمینه تجهیزات تخصصی و پشتیبانی

۱ـ۲ـ۵ـ انجام مراحل اداری و صدور گواهینامه افراد پذیرفته شده

۲ـ کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۲ـ۱ـ اعضاء

۲ـ۱ـ۱ـ کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت — دو نفر

۲ـ۱ـ۲ـ کارشناس بهداشت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت — یک نفر

۲ـ۱ـ۳ـ کارشناس آموزش مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت — یک نفر

۲ـ۱ـ۴ـ بازرس کار — یک نفر

دبیر کمیته، کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت

۲ـ۲ـ وظایف

۲ـ۲ـ۱ـ بررسی و پایش تجهیزات تخصصی و پشتیبانی مورد نیاز بعد از قبولی در آزمون و قبل از اعطای پروانه صلاحیت

۲ـ۲ـ۲ـ بررسی و پایش تجهیزات تخصصی و پشتیبانی و محل فعالیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی پس از اعطای پروانه صلاحیت

تبصره : کلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موظفند پس از اخذ پروانه صلاحیت نسبت به تهیه مکانی مناسب که توسط تابلوی سر درب مشخص شده باشد اقدام لازم را به عمل آورند.

۳ـ۲ـ۲ـ بررسی و پایش گزارشات رسیده از مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۴ـ۲ـ۲ـ نظارت بر چگونگی و نحوه ارائه خدمات مشاوره ای

۵ـ۲ـ۲ـ بررسی و مطابقت عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی با مفاد آیین نامه و دستورالعمل مذکور

۶ـ۲ـ۲ـ ارائه گزارش به کمیته تأیید و تشخیص مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی جهت اخذ یا تمدید پروانه صلاحیت

۷ـ۲ـ۲ـ ارائه گزارش به کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات و کمیته تشخیص و تأیید مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی از مفاد آیین نامه و دستورالعمل اجرایی.

۳ـ کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات

۱-۳- اعضاء

۱ـ۱ـ۳ـ معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار	یک نفر
۲ـ۱ـ۳ـ معاون آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار	یک نفر
۳ـ۱ـ۳ـ معاون اداره کل بازرسی کار	یک نفر
۴ـ۱ـ۳ـ کارشناس بهداشت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار	یک نفر
۵ـ۱ـ۳ـ کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار	یک نفر
۶ـ۱ـ۳ـ کارشناس حقوقی دفتر حقوقی (بدون حق رأی)	یک نفر

دبیر کمیته کارشناس بهداشت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار خواهد بود.

۲ـ۳ـ وظایف

۱ـ۲ـ۳ـ بررسی و مطابقت گزارشات رسیده از کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین با مفاد آیین نامه و دستورالعمل مذکور

۲ـ۲ـ۳ـ ارائه نظریه پیشنهادی در خصوص اعمال جرایم انضباطی به شورای مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۳ـ۲ـ۳ـ ارائه گزارشات جمع آوری شده به همراه نتایج بررسی های انجام گرفته به شورای مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی بدون در نظر گرفتن نتایج حاصله

تبصره ۱ : کارشناسان و بازرسان کمیته های مذکور تنها در یکی از کمیته ها می توانند شرکت داشته باشند و تصمیمات متخذه در جلسات با نظر اکثریت معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : شرکت کلیه اعضاء در کمیته های عضو الزامی است و تاریخ دستور جلسات حداقل از یک هفته قبل از آن توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره ۳ : وظایف دبیران کمیته ها به شرح می باشد :

الف ــ برنامه ریزی جلسات کمیته ها و هماهنگی با اعضاء کمیته ها در تشکیل جلسات و دستورالعمل های مربوطه

ب ــ تهیه و تنظیم صورتجلسه ها

پ ــ ثبت ورود و خروج نامه ها، پرونده ها و گزارشات ورودی و خروجی در خصوص وظایف محوله

ت ــ پیگیری مصوبات کمیته ها و شورای مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

ب ــ مقررات عمومی

۱ــ منظور از اشخاص حقیقی در آیین نامه مذکور کسانی هستند که خود متقاضی بوده و پروانه صلاحیت به نام متقاضی حقیقی پس از کسب موفقیت در آزمون صادر خواهد شد.

در مورد اشخاص حقوقی نیز پروانه صلاحیت با درخواست شرکت متقاضی و با ذکر نام شخص واجد شرایطی که در آیین نامه و دستورالعمل مربوطه ذکر گردیده است صادر خواهد شد.

۲ــ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار موظف است با رعایت مفاد مندرج در آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی و دستورالعمل اجرایی آن به همه افراد در صورت احراز شرایط و قبولی در آزمون مربوطه، حداکثر ظرف مدت دو ماه پروانه صلاحیت اعطاء نماید.

۳ــ کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی باید به تناوب مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی را از طریق کارشناسان خود یا بازرسین کار مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد.

۴ــ افرادی که پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی به نام آنها صادر می شود، حق واگذاری به غیر را ندارند و شخصاً ملزم به انجام خدمات و مشاوره مربوطه هستند. در مورد اشخاص حقوقی (شرکت ها) در صورت بروز اختلاف و خروج فرد دارای پروانه صلاحیت از شرکت یا مؤسسه، شرکت به هیچ وجه مجاز به استفاده از نام دارنده پروانه نیست.

تبصره ۱ : دارنده پروانه صلاحیت فقط می تواند در یک شرکت حقوقی فعالیت کند و حضور نامبرده در ارائه خدمات مشاوره ای الزامی می باشد.

تبصره ۲ : در صورت تغییر آدرس یا خروج فرد دارای پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی از شرکت، مراتب و نشانی جدید باید در اسرع وقت (حداکثر ۱۵ روز) از طرف دارنده

پروانه صلاحیت به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار (کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی) اعلام شود.

۵ ــ تهیه کلیه گزارش های تخصصی در رابطه با مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی می بایست با امضای دارنده پروانه صلاحیت باشد.

۶ ــ در قراردادهای فی مابین مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی با متقاضیان مشاوره، علاوه بر رعایت اصول و قوانین جاری حاکم بر کشور موارد ذیل نیز باید دقیقاً ملحوظ نظر قرار گیرد.

۱ــ۶ــ موضوع قرارداد ؛

۲ــ۶ــ تعهدات مشاور فنی و خدمات ایمنی ؛

۳ــ۶ــ تعهدات کارفرما ؛

۴ــ۶ــ روند اجرایی قرارداد ؛

۵ــ۶ــ مدت اجرای قرارداد ؛

۶ــ۶ــ مبلغ قرارداد ؛

۷ــ۶ــ تاریخ شروع مشاوره ؛

۷ــ اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنها برای احراز فعالیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی تأیید گردیده و پروانه صلاحیت دریافت نموده‌اند، موظفند یک نسخه از قرارداد منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد را به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ارسال نمایند و همچنین اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار را حداقل یک هفته قبل از اجرای موضوع قرارداد از جزئیات عملکرد خود به منظور نظارت های حین کار به صورت کتبی یا از طریق سایت اینترنتی مطلع نمایند.

تبصره : ارسال گزارش سه ماهه فعالیت، نتایج و روند اجرایی پروژه های در دست اقدام از سوی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار الزامی است.

۸ ــ هرگونه تخلف یا قصوری که در مشاوره یا اجرا از طرف مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی (حقیقی یا حقوقی) مشهود یا گزارش شود از طریق کمیته رسیدگی به تخلفات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و طبق ماده ۱۲ فصل چهارم آیین نامه و دستورالعمل مربوطه رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طرف دارندگان پروانه صلاحیت و تأیید آن توسط کمیته نظارت بر عملکرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی، تصمیمات لازم در مورد ادامه کار یا لغو پروانه صلاحیت حسب مورد توسط شورای مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی گرفته خواهد شد.

تبصره ۲ : اهم موارد قابل رسیدگی به شرح زیر می باشد :

الف ــ عدم رعایت مقررات و آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی

ب ــ هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحیت و موقعیت شغلی

ج ــ عدم همکاری منطقی با بازرسان کار و کارشناسان مرکز تحقیقات و تعلیمات و بهداشت کار

د ــ شکایت از طرف کارفرما یا طرف قرارداد

۹ــ برای تبیین بند «ح ماده ۱۰ آیین نامه مذکور، متقاضیان دریافت پروانه صلاحیت در هر زیر گروه تخصصی از گروه های تخصصی چهارگانه، باید در آزمون اختصاصی مورد نظر که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار برگزار می شود، شرکت کنند و حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون تئوری را به دست آورند تا به مرحله آزمون عملی معرفی گردند.

۱۰ــ گذراندن دوره های آموزشی و بازآموزی ارائه شده توسط مرکز تحقیقات، از طرف مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی الزامی است.

۱۱ــ پروانه صلاحیت برای چهار گروه تخصصی و در قالب ۱۰ زیر گروه صادر می گردد :

۱ــ بررسی عوامل زیان آور محیط کار

۲ــ ایمنی

۳ــ پیشگیری و اطفای حریق

۴ــ آموزش های عمومی و تخصصی ایمنی

تبصره ۱ : افراد حقیقی واجد شرایط باید به صورت جداگانه در هر آزمون و گروه تخصصی درخواستی شرکت کنند و در صورت موفقیت پروانه صلاحیت اخذ نمایند.

تبصره ۲ : افراد حقوقی (شرکت ها) می توانند برای گروه تخصصی حداقل یک نفر واجد صلاحیت را معرفی کنند

تبصره ۳ : کارشناسان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و بازرسان کار موضوع بند خ ماده ۱۰ آیین نامه مربوط ؛ واجد شرایط برای اخذ پروانه صلاحیت فقط می توانند در ۳ زیر گروه تخصصی انتخابی پروانه صلاحیت کسب نماید و در صورت تمایل برای اخذ پروانه صلاحیت در سایر زیر گروه های تخصصی ملزم به شرکت در آزمون می باشند.

۱۲ــ برای صدور پروانه صلاحیت، مشاور موظف است مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۰۰۳۷ نزد بانک ملی ایران شعبه سه راه آذری به نام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار واریز کار واریز کند و اصل فیش آن را به مرکز ارائه نماید.

۱۳ـ پروانه صلاحیت هریک از مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی ابتدا برای یک سال صادر می شود و سپس برای مقاطع زمانی ۳ ساله تمدید می گردد.

۱۴ـ تمدید پروانه پس از اتمام مدت اعتبار منوط به حسن شهرت و رعایت کلیه مفاد قانونی و آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در مورخ
خواهد بود.

۱۵ـ هرگونه تغییرات در شرکت یا مراکز ارائه کننده مشاور فنی و خدمات ایمنی در زمینه درخواست فعالیت، تغییر نشانی یا تغییر شرکت های پشتیبانی کننده باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار اطلاع داده شود.

۱۶ـ دارندگان پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موظف هستند برای تمدید پروانه که هر ۳ سال یک بار انجام می شود مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۰۰۳۷ نزد بانک ملی ایران شعبه سه راه آذری به نام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار واریز و رسید آن را تسلیم کنند.

۱۷ـ درآمدهای ناشی از فعالیت کلیه دارندگان پروانه صلاحیت ضروری است منطبق با تعرفه هایی باشد که از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار اعلام و به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی می رسد.

تبصره : تعرفه صدور و تمدید پروانه صلاحیت بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد و هیأت دولت تعیین می گردد.

زمینه‌های تخصصی اعطای مجوز فعالیت

کد	گروه تخصصی	شماره زیرگروه	زیرگروه تخصصی	شرح وظایف
۱.	بررسی عوامل زیان‌آور محیط کار	۱	بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور فیزیکی	- بررسی، شناسایی، و ارزیابی عوامل زیان‌آور فیزیکی، مکانیکی و ارگونومیکی - ارایه طریق در زمینه کنترل عوامل زیان‌آور مربوطه - ارایه طریق برای بهینه‌سازی محیط کار در مقابل عوامل مربوطه
		۲	بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور شیمیایی	- بررسی، شناسایی، و ارزیابی عوامل زیان‌آوری شیمیایی - ارایه طریق برای تقلیل عوامل شیمیایی و بهینه‌سازی محیط کار - ارایه طریق در زمینه کنترل و کاهش عوامل زیان‌آور شیمیایی
۲.	ایمنی	۱	ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار	- آگاهی از طراحی سیستم های سوخت رسانی و تخلیه رسوبات دیگ بخار - انجام بازرسی فنی (بازرسی سیستم هوای احتراق، ابزار دقیق، کنترل احتراق و کنترل احتراق و کنترل آب تغذیه دیگ بخار) - توانایی انجام تست های هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی
		۲	ارائه سیستم ها و راه‌حل های ایمنی در محیط کار	- بررسی و طراحی حفاظ ماشین‌آلات - تست جرثقیل‌ها، بالابرها، لیفت تراک ها و آسانسورها - ارایه راه حل های فنی برای کاهش خطرات و حوادث ناشی از کار - تجزیه و تحلیل آمار حوادث ناشی از کار و ارایه توصیه‌های لازم به منظور جلوگیری از آن
		۳	ایمنی برق	- طراحی سیستم های حفاظتی شبکه‌ها و ارایه روش‌های فنی در زمینه ایمنی برق (فشار قوی و فشار ضعیف) - توانایی انجام تست سیستم شبکه اتصال زمین (ارت) و ارایه طرح ها و پیشنهادهایی در زمینه مربوطه
		۴	ایمنی ساختمان	- طراحی و ارایه راه حل های فنی و ایمنی در زمینه حفاظت ساختمان و کارگران و کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار - مدیریت ایمنی و کنترل و انجام طرح های حفاظتی و ایمنی
		۵	ایمنی معدن	- طراحی و ارایه راه‌حل های فنی و ایمنی در زمینه حفاظت معدن و کارگران و کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار - مدیریت ایمنی و کنترل و انجام طرح های حفاظتی و ایمنی و آتشباری

کد	گروه تخصصی	شماره زیرگروه	زیرگروه تخصصی	شرح وظایف
۰۳	پیشگیری و اطفای حریق	۱	طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق	- توانایی شناخت گروه و طبقه آتش ها و مواد قابل اشتعال و همچنین تاسیسات از نظر خطرپذیری - آشنایی با نحوه انبار و نگهداری مواد قابل احتراق و انفجار - توانایی طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق
		۲	تست و شارژ کپسول های آتش‌نشانی	- توانائی شناخت گروه و طبقه آتش ها و مواد قابل اشتعال و همچنین طبقه‌بندی تاسیسات از نظر خطرپذیری - توانایی کار با انواع خاموش‌کننده‌ها و تجهیزات مربوطه -توانایی شناخت نحوه انبار و نگهداری مواد قابل اشتعال، احتراق و انفجار -توانایی تست کپسول های آتش‌نشانی -توانایی شارژ کپسول های آتش‌نشانی
۰۴	آموزش‌های عمومی و تخصصی	۱	آموزش ایمنی	- مشاوره و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی کوتاه مدت و توجیهی در سطوح عمومی و تخصصی مربوط به ایمنی در سطوح مدیران، سرپرستان، کارکنان و مسئولین ایمنی در کلیه واحدهای صنفی و تولیدی، خدماتی، کشاورزی و ... - توانائی افزایش میزان آگاهی آموزش گیرندگان در زمینه ایمنی

باسمه تعالی

«اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت روابط کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

فرم درخواست پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۱- مشخصات متقاضی:

نام خانوادگی: نام: نام پدر: شماره شناسنامه:

تاریخ و محل تولد: کد ملی:

آدرس پست الکترنیکی:

وضعیت نظام وظیفه: دارای کارت پایان خدمت ☐ دارای معافیت دائم ☐

۲- وضعیت تحصیلی:

مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: سال اخذ مدرک:

کشور اخذ مدرک:

دانشگاه محل تحصیل:

۳- نام گروه تخصصی مورد درخواست: کد گروه تخصصی مورد درخواست:

۴- نام زیر گروه تخصصی مورد درخواست: کد زیرگروه تخصصی مورد درخواست:

۵- تجربه کاری مرتبط (دارای حکم یا گواهی معتبر با تاریخ زمان اشتغال):

ردیف	محل کار	سمت	مدت اشتغال	تاریخ شروع به کار	تاریخ خاتمه	توضیحات

- آیا دارای نقص عضو و یا عدم توانایی جسمی هستید؟ بلی ☐ خیر ☐

در صورت بلی، توضیح دهید

۱- نشانی محل سکونت:

تلفن: تلفن همراه: کد پستی:

نشانی محل کار:

تلفن: دورنگار: کد پستی:

نام شرکت: تاریخ تاسیس: شماره ثبت:

نشانی:

تلفن: دورنگار:

امضاء:

تاریخ:

مدارک لازم

۱- عدم سوء پیشینه

۲- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

۳- تصویر شناسنامه

۴- عکس ۴×۳ شش قطعه

۵- تصویر مدرک تحصیلی

۶- گواهی سابقه کار ایمنی

۷- رسید پرداخت مبلغ ریال به حساب شماره

باسمه تعالی

«اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت روابط کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

خلاصه اطلاعات محل کار و تجهیزات مورد نیاز مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

۱- نشانی محل فعالیت مشاور: حقیقی ☐ حقوقی ☐

تلفن: دورنگار: کد پستی:

آدرس:

توضیحات:

۲- تجهیزات و امکانات مورد نیاز (بر حسب زمینه پروانه صلاحیت)

کد زمینه ۰۱؛ بررسی شرایط و سنجش عوامل زیان‌آور محیط کار

۱-۰۱- عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار:

۱- وسایل اندازه‌گیری میزان سر و صدا با آنالیزور فرکانس موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۲- دوزیمتری سر و صدا موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۳- وسایل اندازه‌گیری میزان روشنایی موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۴- وسایل اندازه‌گیری میزان ارتعاش دست و بازو موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۵- وسایل اندازه‌گیری و میزان ارتعاش تمام بدن موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۶- وسایل اندازه‌گیری میدان مغناطیسی موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۷- وسایل اندازه‌گیری شرایط جوی موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۸- وسایل اندازه‌گیری UV و IR موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۲-۰۱- عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار:

- وسایل سنجش عوامل شیمیایی یا قرائت مستقیم و تجهیزات مربوطه: بلی☐ خیر☐
(شامل پمپ پیستونی همراه با دتکتورتیوب مورد نیاز، گرد و غبار سنج، گاز سنج با سنسورهای مربوطه)

توضیحات:

- کیت کامل نمونه برداری فردی و تجهیزات مربوطه بلی☐ خیر☐
(شامل پمپ نمونه بردار فردی، هولدر وسیکلون در سایزهای مختلف، لوله‌های جاذب مورد نیاز اینپینجر)

توضیحات:

- ترازو با دقت 10^{-6} گرم بلی☐ خیر☐

توضیحات:

- سایکرومتر و التیمتر بلی☐ خیر☐

توضیحات:

گواهی همکاری موسسه معتبری در این زمینه را ارایه نمایند

۰۱: ایمنی

۱-۰۲- تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار:

- دستگاه ضخامت سنجی ظروف تحت فشار موجود است: بلی☐ خیر☐

توضیحات:

- دستگاه پمپ جهت افزایش فشار دیگ بخار: بلی☐ خیر☐

توضیحات:

- دستگاه فشارسنج دیجیتالی موجود است. بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۰۲-۲- برق

- دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی زمین (ارت تستر) موجود است: بلی☐ خیر☐

توضیحات:

- دستگاه مولتی‌متر موجود است: بلی☐ خیر☐

توضیحات

- دستگاه اندازه‌گیری میدان مغناطیسی بلی☐ خیر☐

توضیحات

۰۳؛ پیشگیری و اطفای حریق

۰۳-۱- تست و شارژ کپسول های اطفای حریق:

- سیلندر ۲۰ کیلوگرمی گاز CO_2 و سیلندر ۴۰ کیلوگرمی گاز N_2 بلی☐ خیر☐

- مانومتر و رگولاتور گاز N_2 تا ۱۵۰ اتمسفر

- تبدیل های مختلف شارژ کپسول جهت انواع کپسول های پودر و گاز مخلوط بالن داخل یا خارج

توضیحات:

- دستگاه تست ضخامت سنجی کپسول موجود است. بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۰۴- آموزش ایمنی:

۰۴-۱- آموزش ایمنی:

- وسایل سمعی و بصری و کمک آموزشی نظیر کامپیوتر اورهد، اوپک، ویدئو و ویدئو پرژکتور و تلویزیون موجود است: بلی☐ خیر☐

توضیحات:

- فضای آموزشی مناسب: بلی☐ خیر☐

باسمه تعالی

«اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت روابط کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

تعهدنامه

اینجانب ..... دارای پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در گروه تخصصی ..... با شماره ثبت ..... تاریخ ..... متعهد می‌شوم، کلیه مواد مندرج در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص و تأیید مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی را به طور کامل رعایت و همچنین نسبت به ارسال گزارش فعالیت به صورت سه ماهه اقدام نمایم.

بدیهی است در غیر این صورت مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مذکور عمل خواهد گردید.

تاریخ و امضاء

باسمه تعالی

«اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت روابط کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

فرم پایش مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

الف- اطلاعات شخصی

نام: نام خانوادگی: نام و کد گروه تخصصی و زیرگروه تخصصی:

شماره و تاریخ پروانه صلاحیت:

آدرس محل فعالیت:

تلفن: نمابر: تلفن همراه:

ب- اطلاعات پشتیبانی

۱- آیا محل فعالیت مناسب با نوع کار است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۲- آیا محلی برای امور بایگانی وجود دارد؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۳- آیا اسناد و مدارک قراردادها در بایگانی موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۴- آیا گزارش های مشاور مطابق مدارک موجود در بایگانی، به مرکز ارسال گردیده است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۵- آیا مشاور در حیطه وظایف عمل می‌کند؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۶- آیا مدارک دال بر انعقاد قرارداد با شرکت پشتیبانی کننده آزمایشگاهی یا تجهیزاتی موجود است؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

۷- آیا نحوه ارایه خدمات شرکت پشتیبانی کننده به مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی با قرارداد مطابقت دارد؟ بلی☐ خیر☐

توضیحات:

ج- اطلاعات تجهیزات تخصصی

شماره کد	وسایل مورد نیاز		
۰۱-۱	۱- آیا وسایل اندازه‌گیری میزان صوت با آنالیزور فرکانس موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۲- آیا وسایل دوزیمتری سر و صدا موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۳- آیا وسایل سنجش میزان روشنایی موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۴- آیا وسایل اندازه‌گیری میزان ارتعاش دست و بازو موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۵- آیا وسایل اندازه‌گیری میزان ارتعاش کل بدن موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۶- آیا دستگاه اندازه‌گیری میزان میدان مغناطیسی موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۷- آیا وسایل سنجش میزان شرایط جوی موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
	۸- آیا وسایل اندازه‌گیری UV و IR موجود است؟ توضیحات:	بلی ☐	خیر ☐
۰۱-۲	۹- آیا وسایل سنجش عوامل شیمیایی و یا قرائت مستقیم و تجهیزات متعلقه موجود است؟ (شامل گرد و غبارسنج، پمپ پیستونی همراه با دتکتورهای مورد نیاز، گازسنج با سنسورهای مورد نیاز) توضیحات	بلی ☐	خیر ☐

شماره کد	وسایل مورد نیاز		
۰۱-۲	۱۰- آیا کیت کامل نمونه‌برداری فردی و تجهیزات متعلقه موجود است؟ (شامل پمپ نمونه‌برداری فردی، هولدر و سیکلون در سایزهای مختلف، لوله‌های جاذب مورد نیاز و ایمپینجرو) توضیحات: ۱۱- آیا ترازو با دقت 10^{-6} موجود است؟ توضیحات: ۱۲- آیا دستگاه سایکرومتر و التیمتر موجود است؟ توضیحات:	بلی☐ بلی☐ بلی☐	خیر☐ خیر☐ خیر☐
۰۲-۱	۱۳-آیا دستگاه ضخامت‌سنجی ظروف تحت فشار موجود است؟ توضیحات: ۱۴- آیا دستگاه فشارسنج دیجیتالی موجود است؟ توضیحات:	بلی☐ بلی☐	خیر☐ خیر☐
۰۲-۳	۱۵-آیا دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی زمین موجود است؟ توضیحات: ۱۶- آیا دستگاه مولی‌متر موجود است؟ توضیحات:	بلی☐ بلی☐	خیر☐ خیر☐
۰۳-۲	۱۷-آیا وسایل شارژ کپسول های اطفای حریق موجود است؟ توضیحات: ۱۸- آیا دستگاه تست ضخامت‌سنجی کپسول اطفای حریق موجود است؟ توضیحات:	بلی☐ بلی☐	خیر☐ خیر☐
۰۳-۲	۱۹- دستگاه اندازه‌گیری میدان مغناطیسی موجود است؟ توضیحات:	بلی☐	خیر☐
۰۴-۱	۲۰- آیا وسایل کمک آموزشی و سمعی و بصری موجود است؟ (تلویزیون، ویدئو، فیلم، اورهد، اوپک و کامپیوتر، ویدئو پرژکتور) توضیحات:	بلی☐	خیر☐

نظریه کارشناس:

۱ - نام و نام خانوادگی کارشناس

تاریخ و امضاء

لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.

<table>
<tr><td colspan="2">نتیجه آزمون</td><td colspan="2">نظریه قطعی</td></tr>
<tr><td colspan="2">نظری:</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">عملی:</td></tr>
<tr><td>امضاء</td><td>تاریخ</td><td>امضاء</td><td>تاریخ</td></tr>
</table>

آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار[1]

«مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدام مندرج در مقررات استخدامی کشور، مشمول مقررات این آیین نامه هستند.

ماده ۲ــ انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناس بهداشت کار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط احراز پست یاد شده و تأیید صلاحیت علمی و فنی، توسط هیأتی متشکل از معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت کار و امور اجتماعی، مدیرکل واحد تخصصی مربوط، مدیرکل کارگزینی و دو نفر کارشناس از بازرسان کار با تجربه و دو نفر از کارشناسان بهداشت کار، منوط به طی دوره آموزشی مورد نیاز خواهد بود.

تبصره ۱ : دوره های آموزشی مورد نیاز در بدو استخدام و انتصاب برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار و نیز سایر دوره های آموزشی مورد نیاز حسب مورد با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ : گذراندن دوره های آموزشی موضوع این ماده توسط افرادی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در سمتهای بازرس کار و کارشناس بهداشت کار اشتغال دارند، الزامی نیست.

ماده ۳ــ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موظفند ضمن بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های مشمول و تذکر اشکالات، معایب و نقایص، نظر کارشناسی خود را بر اساس مقررات قانون کار، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط حسب مورد به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

ماده ۴ــ در صورت اعتراض مسئول کارگاه به اظهار نظر کارشناسی، مراتب با ذکر مستندات و دلایل به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود.

تبصره : چنانچه نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی ـ در واحد ذی ربط یا مراجع صالح ـ مورد پذیرش قرار نگیرد، مسئولیتی متوجه شخص کارشناس نیست.

ماده ۵ ــ موارد زیر برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری واحد ذیربط ارجاع می شود :

۱- موضوع تبصره ماده ۹۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

الف ــ انجام اقدامات خارج از حیطه وظایف محوله تحت عنوان بازرسی.

ب ــ ورود به کارگاه های خانوادگی بدون اجازه رئیس کارگاه.

پ ــ افشای اسرار و اطلاعات که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند یا نام اشخاصی که به آنان اطلاعات داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند.

ت ــ اقدام به بازرسی در کارگاهی که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم ذینفع باشند.

ث ــ عدم اعلام نظر در خصوص تخلفات یا چشم پوشی از بعضی تخلفات.

ج ــ عدم ارائه گزارش بموقع در مواقعی که احتمال وقوع خطر یا بروز حادثه در کارگاه وجود دارد.

چ ــ انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار.

ماده ۶ ــ فوق العاده سختی شرایط محیط کار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بیست و پنج درصد (۲۵٪) حقوق مبنا و افزایش سنواتی آنها تعیین می شود.

ماده ۷ــ فوق العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در طول تصدی این مسئولیت شغلی صدوبیست درصد (۱۲۰٪) حقوق و فوق العاده شغل آنها تعیین می شود.

ماده ۸ ــ فوق العاده های موضوع مواد (۶) و (۷) این آیین نامه صرفاً به شاغلان دارای پست بازرسی کار و کارشناسی بهداشت کار تعلق می گیرد.

ماده ۹ــ بار مالی لازم برای اجرای مواد (۶) و (۷) این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه[1] ازمحل صرفه جویی های وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد.

ماده ۱۰ــ کارشناس بهداشت حرفه ای مندرج در قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ همان کارشناس بهداشت کار موضوع این آیین نامه است.

ماده ۱۱[2]ــ کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد (۶) و (۷) این آیین نامه می شوند.

۱- اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل چهارم قانون کار در این مجموعه) ماده ۹ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار «مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ هیأت وزیران» : بارمالی لازم برای اجرای مواد (۶) و (۷) این آیین نامه از محل صرفه جویی های وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد.»

۲- الحاقی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل چهارم قانون کار در این مجموعه)

اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار «مصوب مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ هیأت وزیران»

متن زیر به عنوان ماده (۱۱) به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۱ افزوده می شود :

«ماده ۱۱ـ کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده (۹) این آیین نامه از تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد (۶) و (۷) این آیین نامه می شوند.»

اصلاح ماده (۹) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ هیأت وزیران»

از تاریخ اعلام ایراد در ماده (۹) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۱ عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» قبل از عبارت «از محل صرفه جویی های» اضافه می گردد.

آیین نامه چگونگی بازرسی کار [1]
«مصوب مورخ ۱۳۷۷/۹/۸ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده ۱ـ بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه‌های مربوط به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه کاری، کمک هزینه مسکن و خواروبار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله مندی، بیمه، پاداش افزایش تولید و طبقه بندی مشاغل کارگران مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگری کارگاه باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.

ماده ۲ـ بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار به استثنای کارگاه‌های خانوادگی بدون اطلاع قبلی کارفرما و نیاز به اجازه وی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده از طرف واحد مربوطه انجام می پذیرد.

تبصره : بازرسان موظفند هنگام بازرسی کارت شناسایی ویژه بازرسی را که به امضاء وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است همراه داشته باشند و به کارفرما یا نماینده وی ارائه نمایند.

ماده ۳ـ بازرسان کار موظفند به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی، از همه قسمت های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.

ماده ۴ـ بازرسان کار باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به نوع صنعت و نوع کار، به آیین نامه های مربوط توجه و به مواد آن استناد نمایند.

ماده ۵ ـ بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص می‌دهند، موظفند مراتب را کتباً و از طریق اداره متبوع خود جهت توقف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.

ماده ۶ ـ بازرسان کار موظفند در موارد لزوم ضمن ارائه توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان نسبت به راهنمایی و آموزش حضوری آنان اقدام نمایند.

ماده ۷ـ بازرسان کار مکلفند در صورت مشاهده تولید ماشین آلات غیرایمن و خطرناک با توجه به ماده ۸۸ و ۸۹ قانون کار، تذکرات و راهنمایی های لازم را کتباً و از طریق اداره متبوع خود به کارفرمایان مربوطه ابلاغ نمایند.

۱- موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ ــ بازرسان کارموظفند پس ازانجام بازرسی، درمورد کلیه مشاهدات خود، طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی کار از مشخصات کارگاه و نواقص موجود گزارش کتبی تهیه و به اداره متبوع خود تسلیم کنند.

ماده ۹ــ بازرسان کار مکلفند نواقص و ایرادات موجود را حضوراً به مسئولین کارگاه اعلام و سپس مراتب را کتباً و از طریق اداره متبوع خود به کارفرما و با تعیین مهلت معقول و مناسب در جهت رفع نواقص و ایرادات ابلاغ نمایند.

ماده ۱۰ــ در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده و عدم رفع تمام یا برخی از نواقص و ایرادات بازرسان کار موظف به درخواست تعقیب متخلفین از مراجع قضایی از طریق اداره متبوع خود می باشند.

ماده ۱۱ــ بازرسان کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه که از طرف اداره کل بازرسی کار صادر می شود، مورد بازرسی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل های لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام نمایند.

ماده ۱۲ــ بازرسان کار موظفند رونوشت گزارش حوادث را به مراجع درخواست کننده (انتظامی و قضایی) از طریق اداره متبوع خود ارسال دارند.

ماده ۱۳ــ در هنگام بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو، بازرسان کار موظفند نظریه پزشک قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۴ــ بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو حتی الامکان توسط ۲ نفر از بازرسان کار انجام شود.

تبصره : بازرسان کار با کمتر از سه سال سابقه کار تجربی نمی توانند به بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو مستقلاً اقدام نمایند.

ماده ۱۵ــ بررسی مجدد حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه کارشناسی صرفاً به درخواست مراجع قضایی امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۶ــ در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین آلات مربوطه اتفاق افتاده باشد، بازرس کار موظف است طبق ماده ۱۰۵ قانون کار اقدام نماید.

ماده ۱۷ــ بازرسان کار مکلفند برای تشکیل و فعال نمودن کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول با کارفرمایان همکاری نموده و در صورت لزوم با شرکت در جلسات متشکله با این کمیته ها تبادل نظر کنند.

ماده ۱۸ـ جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی کارگران و کارفرمایان، بازرسان کار باید در کلاسهای آموزشی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد شرکت و نسبت به تدریس دروس ایمنی و حفاظتی اقدام نمایند.

ماده ۱۹ـ نماینده مورد نظر در مواد ۱۷۳ـ ۱۷۴ـ ۱۷۵ـ ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون کار (فصل یازدهم) از بین بازرسان واحد کار و امور اجتماعی محل انتخاب می گردد.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۹ ماده و ۲ تبصره به استناد ماده ۹۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۷۷/۸/۱۹ شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۷۷/۹/۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

مقررات مربوط به فصل پنجم
قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : کارآموز و مراکز کارآموزی

– بند "ز" ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ز- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (۰/۸٪) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

بند ۳ تبصره ۷ ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی :

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

از ماده (۶۱) " قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸"

به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود که در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صد در صد (۱۰۰٪) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه ای، انجام هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند. آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار
«مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ به منظور بهره گیری هرچه کاملتر از سرمایه گذاری‌های انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال به کار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.

تبصره ۱ : زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق الذکر اشتغال یافته اند بر اساس برنامه‌های زمان بندی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود.

تبصره ۲ : کلیه دستگاه‌های ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه ای از مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و یا دانشگاه ها، هنرستان‌ها و امثال آنها را مطالبه نمایند.

تبصره ۳ : از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آنها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون برنامه ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار می‌گردد توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تأیید شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

تبصره ۴ : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه ای بانوان را فراهم نماید.

تبصره ۵ : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌های آموزشی خود در ابتدای هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقدام نماید.

کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده ۱۴ قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱) و مواد (۳) و (۶) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال

صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ محکوم می‌گردند.

بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرائم موضوع تبصره (۵) که به خزانه واریز می‌شود تأمین می‌گردد.

طرح تفصیلی کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
«بهمن ماه ۱۳۸۳»
تهیه شده توسط : دفتر امور شورای اقتصاد در معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

بخش اول : معرفی طرح کارورزی

بیان مسئله

در شرایط فعلی اقتصاد کشور عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار چه به صورت مازاد نیروی کار و چه به صورت کمبود تقاضای نیروی کار به وضوح قابل مشاهده است. در این میان فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی نیز با وجود سرمایه گذاری ها و هزینه‌های قابل ملاحظه ای که برای رشد و ارتقای سطح دانش آنها در قالب آموزش دانشگاهی انجام گرفته است، از امکان نسبتاً کمی برای یافتن مشاغل مناسب و مرتبط با ویژگی ها و شرایط خوب برخوردارند.

کمبود مهارت و تجربه لازم یکی از عواملی است که موجب تشدید این شکاف در سال‌های اخیر شده است. ملاحظات فوق در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی در سطح کلان طلب می کند. هدف اصلی طرح کارورزی انتقال مهارت ها و تجربیات عملی به فارغ التحصیلان دانشگاهی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار کار کشور است.

در واقع استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی و دولتی (صنعت، کشاورزی و خدمات) ضمن ارتقاء سطح علمی و نوسازی ساختار نیروی انسانی، رویکرد مناسبی به منظور حذف تدریجی عدم تعادل موجود در بازار کار کشور می باشد. در کنار کسب تجربه و ارتقاء مهارت فارغ التحصیل، شناسایی رشته‌های تحصیلی مورد نیاز بخش‌های فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار از دیگر دستاوردهای این طرح خواهد بود.

با توجه به طرح موضوع در شورای عالی اشتغال و تأیید لزوم تهیه طرح تفضیلی کارورزی فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱ شورا، مفاد طرح مذکور به شرح زیر ارایه شده است.

اهداف اصلی طرح

۱ـ ارتقاء توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان آموزش عالی با رویکرد ساماندهی بازار کار

۲ـ آشنایی بیشتر با وظایف مشاغل خاص و فراگیری مهارتهای مرتبط با آن

۳ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد فرهنگ بکارگیری نیروهای متخصص در واحدهای اقتصادی

۴ـ ارتقاء سطح علمی بخش‌های تولید با رویکرد اصلاح ساختار تولید کشور

اهداف فرعی طرح

۱ـ شناسایی رشته‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف (ظرفیت خالی طرف تقاضا)

۲ـ اندازه گیری میزان تطبیق رشته‌های دانشگاهی فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی با تخصص ظرفیت‌های مورد نیاز در بازار کار

۳ـ نظام مند کردن ساز و کارهای موجود مشابه طرح کارورزی در سطح بخش خصوصی

۴ـ ایجاد زمینه‌های بکارگیری نیروی متخصص مورد نیاز و ارتقاء کیفی انسانی برای نوسازی در بخش‌های مختلف کشور

۵ ـ تعامل و همگرایی بیشتر بین کارورز و کارفرما در مدت زمان مشخص به منظور شناخت بیشتر از همدیگر جهت ادامه همکاری بعد از اتمام دوره کارورزی

۶ ـ کاهش ریسک جذب نیروی کار برای کارفرمایان

ماده ۱) تعریف کارورز :

کارورزان آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند که واجد شرایط زیر باشند :

۱) فارغ التحصیلان دارای مدرک کاردانی و یا بالاتر در کلیه رشته‌های تحصیلی به جز رشته‌هایی از گروه علوم پزشکی که موظف به گذراندن طرح ۲ ساله می باشند.

۲) دارا بودن حداکثر سن ۲۵ سال برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۲۸ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۱ سال برای مقطع کحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۵ سال برای مقطع تحصیلی دکتری

۳) عدم اشتغال و یا عدم تعهد به اشتغال در سایر مؤسسات و سازمان ها و نداشتن هرگونه منعی برای کارورزی (نظام وظیفه، ناتوانی جسمی و اشتغال به تحصیل و غیره)

تبصره : استفاده فارغ التحصیلان از طرح کارورزی تنها برای یک دوره با توجه به شرح بند (۱) ماده (۳) ممکن است و بنابه دلایل موجه از قبیل تعطیلی واحد پذیرنده، بیماری کارورز و ... صرفاً برای یک دوره در قالب اشتغال کارورز در همان واحد یا واحد پذیرنده به شرط این که کمتر از نیمی از دوره کارورزی طی شده باشد قابل تکمیل در سطح ۱۱ ماه می باشد. تکمیل دوره کارورزی تنها با نظر مسئول هماهنگی در اجرای طرح در دستگاه اجرایی ذیربط و پس از تسویه حساب کامل با واحد پذیرنده قبلی (در صورت تغییر محل کارورزی) امکان پذیر است.

ماده ۲) هماهنگی اجرای طرح :

مسئولیت اجرای طرح در هر دستگاه اجرایی، بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه می‌باشد.

دستگاه اجرایی مربوطه موظف است امور اجرایی طرح را در یک واحد سازمانی مشخص و بدون تغییر در تشکیلات تفصیلی متمرکز نماید. اجرای طرح با استفاده از خدمات سازمانهای غیردولتی مجاز است.

ماده ۳) طول دوره و میزان کمک هزینه :

۱) طول دوره کارورزی با توجه به شرایط و بر حسب رشته تحصیلی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط تعیین خواهد شد و حداکثر ۱۱ ماه می باشد.

۲) کمک هزینه کارورزی متناسب با رشته و مقطع تحصیلی کارورز تعیین می گردد. در هر حال این کمک هزینه نباید از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی کمتر باشد.

ماده ۴) وظایف و تعهدات واحد پذیرنده :

۱) واحدهای پذیرنده موظف هستند هنگام پایان دوره کارورزی یا در صورت انصراف کارورز از ادامه همکاری، مراتب را به صورت مکتوب به اطلاع مجری طرح و یا نمایندگان استانی در دستگاه ذیربط برسانند، همچنین واحدهای مذکور موظفند گزارش‌های مورد نیاز شامل گزارش وضعیت کارورز و ارزیابی نتایج اجرای طرح کارورزی را در قالب فرم‌های تهیه شده (در نظامنامه مصوب طرح کارورزی) برای مجری طرح ارسال نمایند. نظامنامه کارورزی مجموعه ضوابط و دستورالعمل هایی است که با توجه به ماهیت متفاوت وظایف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و همچنین متناسب با شرایط، امکانات و نیازها توسط دستگاه اجرایی ذیربط تهیه شده و ضمن اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، یک نسخه برای این سازمان ارسال می‌گردد.

۲) واحد پذیرنده موظف به انعقاد قرارداد و بیمه نمودن کارورز در چارچوب نظامنامه طرح کارورزی می باشد.

۳) واحدهای پذیرنده ملزم به فراهم آوردن شرایط مناسب برای کار عملی کارورزان می‌باشند.

۴) واحد پذیرنده ملزم به نظارت کامل بر فعالیت کارورز و تکمیل پرسشنامه‌های مربوط به گزارش کارکرد ماهانه کارورز و ارسال آن برای مسئول هماهنگی می‌باشد.

۵) واحد پذیرنده ملزم به پذیرش و همکاری با نمایندگان اعزامی از سوی دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.

۶) صدور گواهینامه پایان دوره کارورزی.

توضیح : صدور گواهینامه پایان دوره کارورزی مشروط به اتمام موفق دوره کارورزی به شرح مندرج در بند (۱) ماده (۳) می‌باشد.

ماده ۵) وظایف و تعهدات کارورز :

۱) کارورز ملزم به رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات واحد پذیرنده و حضور منظم در طول مدت کارورزی در واحد پذیرنده می باشد. در صورت تخلف کارورز، واحد پذیرنده می تواند پس از هماهنگی با مجری طرح به ادامه فعالیت کارورز در دوره خاتمه دهد.

۲) کارورز حق مطالبه هیچ‌گونه مزایایی بیش از کمک هزینه مندرج در بند (۲) ماده (۳) را ندارد.

۳) شرکت در دوره کارورزی هیچ‌گونه حقی مبنی بر استخدام پس از دوره کارورزی برای کارورز ایجاد نمی کند.

۴) تکمیل و تحویل به موقع فرمهای مرتبط با کارورزی که توسط ناظر ارایه می شود.

ماده ۶) وظایف مجری طرح :

۱) تدوین نظامنامه کارورزی

۲) احصاء ظرفیا کارورزی واحدهای پذیرنده کارورز توسط مجری طرح

۳) فرآهم آوردن زمینه‌های اجرای طرح از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی، ساز و کار پرداخت کمک هزینه، تهیه بروشورها و راهنماهای طرح کارورزی و ...

۴) اطلاع رسانی در خصوص طرح

۵) ثبت نام از متقاضیان کارورزی و اولویت بندی در پذیرش کارورزان بر اساس ضوابط و شاخص‌های تدوین شده در نظامنامه کارورزی

۶) عقد قرارداد با واحدهای پذیرنده بر اساس فرم‌های تهیه شده در نظامنامه کارورزی

۷) پرداخت سهم مجری از کل هزینه کارورزی به صورت ماهیانه

۸) بازرسی و نظارت بر حسن اجرای طرح کارورزی در طی دوره

۹) جمع بندی گزارش‌های ارسالی واحدهای پذیرنده به منظور احتساب باقیمانده تعهدات واحد پذیرنده در دوره کارورزی

۱۰) تدوین گزارش‌های لازم براساس اطلاعات گردآوری شده و فرم‌های طراحی شده در نظامنامه

۱۱) ارزیابی مستمر و منظم از اجرای دوره

۱۲) ارائه گزارش‌های لازم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیربط (برحسب مورد)

۱۳) رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی بر اساس قوانین و مقررات موجود

۱۴) تأیید گواهینامه پایان دوره کارورزی

تبصره ۱ : نمایندگان اعزامی مجری به واحدهای پذیرنده، مجاز به دخالت در امور داخلی واحد پذیرنده نبوده و صرفاً به منظور ارزیابی وضعیت کارورزان براساس مفاد نظامنامه مصوب، به این واحدها مراجعه خواهند کرد.

تبصره ۲ : مجری در صورت نیاز به مشاوره، مساعدت لازم را در زمینه مسائل اجرایی با واحدهای پذیرنده به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم برای پیگیری و رفع مشکلات اقدام خواهد نمود.

ماده ۷) واحدهای مجاز به پذیرش کارورز :

۱) نهادها، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های خصوصی و تعاونی و دولتی، تشکیل غیردولتی (NGO) و مراکز خدمات کشاورزی دهستانها از جمله واحدهای مجاز به پذیرش کارورز می‌باشد. شناسایی واحدهای پذیرنده کارورز از طریق تکمیل فرم‌های ظرفیت سنجی به تفکیک رشته تحصیلی و استان و تعداد افراد مورد نیاز توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ : هرگونه بکارگیری کارورز در واحدهای ستادی وزارتخانه ها، مؤسسات، ادارات و شرکت‌های دولتی ممنوع می باشد[1].

تبصره ۲ : تنها کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و واحدهای بهره برداری خصوصی که دارای مجوز از دستگاه اجرایی ذیربط باشند، (به استثنای فعالیت هایی که عرفاً نیاز به مجوز قانونی ندارند) مجاز به پذیرش کارورز خواهند بود.

بخش دوم : مراحل اجرای طرح

ماده ۸) نحوه گردش کار طرح :

مرحله اول : جذب

۱) تدوین نظامنامه کارورزی توسط مسئول هماهنگی اجرای طرح کارورزی در دستگاه اجرایی مربوط

۲) احصاء ظرفیت کارورزی واحدهای پذیرنده کارورز توسط مجری طرح

۳) فراهم آوردن زمینه‌های اجرای طرح از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی، سازوکار پرداخت کمک هزینه، تهیه بروشور راهنمای کارورز و واحد پذیرنده ...)

۱- هدف اصلی از اجرای این طرح گسترش فرهنگی کارورزی در بخش غیردولتی است و در این راستا از طریق بسترسازی جهت تسری طرح کارورزی به بخش تعاون از کلیه فعالیتها و امور بخش دولتی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۷) به عنوان نقطه آغاز طرح استفاده می‌گردد (نه بخشهای هدف) و انتظار می‌رود با سازوکار ایجاد شده به تدریج این طرح در بخشهای هدف (تعاون و خصوصی) که قسمت اعظم طرف تقاضا برای نیروی کار را نیز تشکیل می‌دهند، نیز اجرا گردد.

۴) اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های جمعی توسط مجری طرح کارورزی
۵) تکمیل فرم تقاضای کارورزی توسط افراد واجد شرایط و ارسال آن برای مجری طرح
۶) بررسی تقاضاهای واصله و ثبت نام از واجدین شرایط توسط مجری طرح
۷) پذیرش کارورز براساس اولویت ها و ضوابط تدوین شده در نظامنامه کارورزی
۸) معرفی پذیرفته شدگان به واحدهای پذیرنده کارورز
۹) ارزیابی کارورز توسط واحد پذیرنده به منظور پذیرش در واحد مربوطه و اعلام نتیجه ارزیابی مبنی بر پذیرش و یا رد به مجری طرح (با ذکر دلایل توجیهی)
۱۰) عقد قرارداد با واحدهای پذیرنده براساس فرم‌های تهیه شده در نظامنانه کارورزی

مرحله دوم : بکارگیری

۱) مراجعه کارورزان به واحدهای پذیرنده و تکمیل فرم‌های تعهدات کارورزی و تشکیل پرونده و آغاز دوره کارورزی
۲) اعلام شروع به کار کارورز به مجری طرح و ارسال پرونده تکمیل شده توسط واحد پذیرنده
۳) ارایه گزارش واحد پذیرنده از حضور مستمر کارورزان و ارسال گزارش‌های ارزیابی کارورزی برای مجری طرح

مرحله سوم : نظارت و ارزیابی

۱) ارزیابی مستمر و منظم توسط مجری طرح از اجرای دوره
۲) اعلام پایان دوره کارورزی در انتهای هر دوره برای هر کارورز توسط واحد پذیرنده به مجری طرح کارورزی و صدور گواهینامه پایان دوره کارورزی توسط واحد پذیرنده
۳) تأیید گواهینامه سابقه کار کارورزی توسط مجری طرح بر اساس گزارش‌های ارسالی و ارزیابی و نظارت انجام شده در طی دوره کارورزی

تبصره : در صورت عدم پذیرش کارورز در واحد معرفی شده، مجری می‌تواند کارورز را به سایر واحدهای پذیرنده معرفی نماید.

توضیح : یکی از وظایف اصلی مجری نظارت بر فرایند اجرای طرح می باشد که به صورت مستمر و پیوسته انجام خواهد شد. این ارزیابی از طریق اعزام نمایندگانی که توسط مجری طرح به واحد پذیرنده کارورز به منظور ارزیابی کارورزان و واحدهای پذیرنده و تکمیل و ارسال گزارشهای ماهانه توسط واحد پذیرنده (براساس فرمهای مربوط به نظامنامه) صورت می پذیرد.

ماده ۹) نحوه نظارت برکارورز و واحد پذیرنده :

۱) مصاحبه با کارورزان در طول دوره یا پایان دوره

۲) تهیه گزارش کار ماهانه و پایان دوره

۳) ارزیابی واحد پذیرنده

۴) بررسی فرم‌های تکمیل شده ارزیاب کارورزان

توضیح : ضوابط و دستورالعمل‌های ارزیابی توسط مجری طرح کارورزی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و در قالب نظامنامه کارورزی تنظیم می‌گردد.

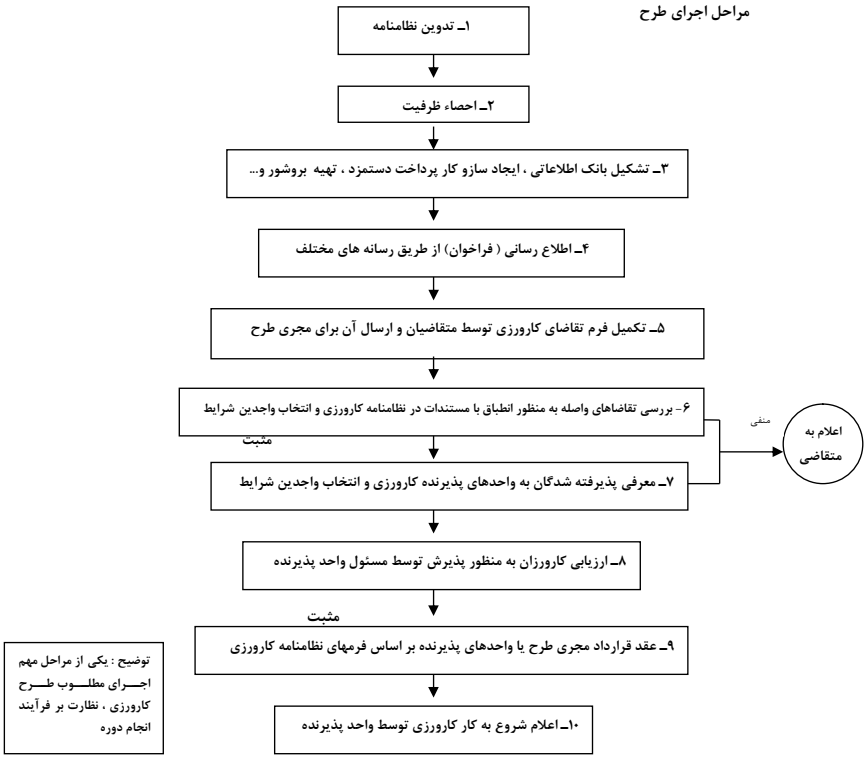
ماده ۱۰) نحوه نظارت بر اجرای کل طرح :

به منظور ارزیابی نحوه اجرای طرح کارورزی در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی نظارت بر اجرای طرح از روش‌های زیر صورت می‌پذیرد.

۱) از طریق انجام مطالعه میدانی

۲) از طریق گزارش گیری از دستگاه‌های اجرایی ذیربط

توضیح : ناظر بر اجرای کل طرح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که در مقاطع مختلف زمانی و از طریق روش‌های اشاره شده در ماده (۱۰) اقدام به ارزیابی اجرای طرح در کل دستگاه‌های اجرایی کشور نماید.



ماده ۱۱) منابع مالی :

به منظور تشویق کارفرمایان برای جذب کارورز منابع زیر جهت متأمین بخشی از هزینه‌های اجرای دوره کارورزی تعیین می‌گردد :

۱) چنانچه واحد پذیرنده طرف قرارداد دولت باشد (همچون پیمانکاران طرحهای عمرانی)، کمک هزینه کارورزی بطور کامل توسط مجری طرح و از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای پرداخت می‌گردد. چنانچه واحدهای پذیرنده طرف قرارداد دولت نباشند (همچون کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی غیردولتی) حداکثر تا ۵۰ درصد از کمک هزینه کارورزی از محل کمک‌های فنی و اعتباری تأمین خواهد گردید.

۲) چنانچه واحدهای پذیرنده طرف قرارداد دولت نباشند (همچون کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی غیردولتی) حداکثر تا ۵۰ درصد از کمک هزینه کارورزی از محل کمک‌های فنی و اعتباری تأمین خواهد گردید.

تبصره : به دلیل عدم توانایی مالی واحدهای پذیرنده در بخش کشاورزی جهت پرداخت سهم ۵۰ درصدی کارفرما، کمک هزینه کارورزی به واحدهای پذیرنده در این بخش به طور کامل (۱۰۰ درصد) پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۲) حمایت‌های جانبی :

کارورزان دارای گواهینامه پایان دوره کارورزی، در استفاه از تسهیلات مختلف جهت تأسیس شرکتهای پیمانکاری، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در اولویت قرار دارند. همچنین واحدهای پذیرنده کارورزان در خصوص دریافت تسهیلات و اعتبارات اشتغالزایی در واحدهای تولیدی در اولویت قرار دارند.

معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

دفتر امور شورای اقتصاد

آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

– تعاریف و مفاهیم

ماده ۱ : در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود :

ـ دانش آموخته دانشگاهی

فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی وی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ـ کارورز

به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکار اطلاق می‌شود که بر اساس این آیین نامه و در چارچوب استانداردهای آموزشی مصوب نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می نماید.

ـ دوره کارورزی

دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز نسبت به تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذیرنده طبق استانداردهای آموزشی مصوب اقدام می‌نماید.

ـ واحد پذیرنده

بنگاه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است که مجوز آموزش مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت داشته و کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می‌نماید.

ـ طرح

منظور طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است.

ـ دستگاه ناظر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط را بر عهده دارد.

ـ ناظر استانی

ناظر استانی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها می‌باشند.

ـ دستگاه مجری

هریک از دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد که بر اساس این آیین نامه و ضوابط کلی ابلاغی دستگاه ناظر نسبت به اجرای طرح اقدام می‌نماید.

ـ مجری استانی

واحد تابعه دستگاه مجری در استان می‌باشد.

ـ کمک هزینه کارورزی

وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی در فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت می‌شود.

— اهداف

ماده ۲ : اهداف اجرای این طرح عبارتند از :

۱ـ افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار

۲ـ فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی

۳ـ ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان

۴ـ ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

دامنه پوشش

ماده ۳ : کلیه دانش آموختگان بیکار متقاضی تحت پوشش این طرح می‌باشند.

تبصره : اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در دستگاه‌های مجری، سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی و بورسیه کلیه دستگاه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی از دامنه پوشش این طرح خارج می‌باشند.

شرایط احراز

ماده ۴ : دانش آموخته بیکار برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایط زیر باشد :

۱ـ حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع تحصیلی دکتری

تبصره ۱ : در مورد دانش آموختگان دانشگاهی بیکاری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن این بند اضافه می‌شود.

تبصره ۲ : به حداکثر سن ایثارگران و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی موضوع این بند، ۵ سال اضافه می‌گردد.

۱ـ ثبت نام در سامانه مربوطه

۲ـ سپری شدن حداقل ۶ ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی

تبصره ۳ : مدت انجام خدمت سربازی پس از اخذ مدرک دانشگاهی به حداکثر زمان فوق اضافه می‌شود.

۳ـ دارا بودن **کارت پایان خدمت یا معافیت**

۴ـ عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی

تبصره ۴ : کارورزانی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره، انصراف کتبی خود را اعلام نمایند، یا بر اساس بند ۲، ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۳ دوره کارورزی آنها قطع گردید برای یک بار از موضوع این بند مستثنی می‌باشند.

شرایط واحد پذیرنده

ماده ۵ : برای پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از دستگاه مجری و مجوز آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد.

تبصره ۱ : واحد پذیرنده کمتر از ۳ نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

تبصره ۲ : چنانچه واحد پذیرنده ۱ کمتر از ۳ نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

تبصره ۳ : واحد پذیرنده ای که دارای پروانه کسب می‌باشند، حداقل باید ۲ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

تبصره ۴ : چنانچه واحد پذیرنده پس از گذشت سه ماه از شروع دوره، بدون دلیل موجه و مورد تأیید مجری استانی از ادامه همکاری با کارورز امتناع نماید تا یک سال مجاز به ارائه درخواست پذیرش کارورز دیگری نمی باشد .

منابع مالی

ماده ۶ : منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می‌شود :

۱ـ بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری، بودجه استانها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها و ردیف‌های متفرقه بودجه

۲ـ کمک‌های بلاعوض مردمی، سازمانهای حمایتی، مؤسساتی خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی

تبصره : دستگاه ناظر مکلف است ضمن افتتاح حساب مشخص به منظور واریز منابع مالی موضوع بند ۲ این ماده صورتهای مالی این حساب را همه ساله پس از بررسی یکی از مؤسسات حسابرسی و تأیید بالاترین مقام دستگاه به اطلاع شورایعالی اشتغال برساند.

۳ـ منابع اشتغالزایی دولت که به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی

ماده ۷ : طول دوره کارورزی حداقل ۶ ماه و حداکثر ۱۲ ماه برای هر کارورز بر اساس استاندارد آموزشی مهارت تعیین می‌گردد .

تبصره ۱ : مدت آموزش در هر ماه ۱۴۰ ساعت تعیین می‌گردد، ساعات آموزش در هر روز حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه استانداردهای آموزشی اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌های مجری و ناظر استانی و سایر افراد و نهادهای ذیربط برساند.

ماده ۸ : : کمک هزینه پرداختی ماهیانه در سال ۱۳۹۳ معادل چهار میلیون ریال تعیین می‌گردد که ۷۰ درصد توسط واحد پذیرنده و ۳۰ درصد توسط باقیمانده توسط دستگاه مجری به کارورز پرداخت می‌شود. میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط بالاترین مقام دستگاه ناظر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد .

تبصره ۱ : در استانهایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در سه سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور باشد، سهم پرداختی دستگاه مجری به کارورز معادل ۵۰ درصد تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ : واحد پذیرنده مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این آیین نامه، پرداخت ۱۰۰ درصد کمک هزینه کارورزی، تقبل هزینه‌های بیمه موضوع ماده ۱۰ و همچنین سهم دستگاه مجری موضوع این ماده، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نماید .

تبصره ۳ : چنانچه واحد پذیرنده کارورز، پیمانکار طرف قرارداد دستگاه مجری بوده و متقاضی پذیرش کارورز باشد مکلف است کل مبالغ موضوع ماده ۸ و ماده ۱۰ این آیین نامه را تأمین نماید.

ماده ۹ : واحد پذیرنده مکلف است ماهانه بر اساس ساعات آموزش طی شده کارورز نسبت به واریز سهم خود به حساب کارورز اقدام نماید. سهم دستگاه مجری پس از واریز سهم واحد پذیرنده به حساب کارورز واریز می‌گردد.

تبصره : پرداخت کمک هزینه سهم دستگاه مجری و واحد پذیرنده مربوط به آخرین ماه دوره کارورزی منوط به ارائه گواهی نامه قبولی در آزمون ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط کارورز به دستگاه مجری می‌باشد.

سایر حمایتها :

ماده ۱۰ : دستگاه مجری موظف است نسبت به پوشش کامل بیمه حوادث کارورز (بیمه مسئولیت مدنی) اقدام نماید .

ماده ۱۱ : واحد پذیرنده ای که میانگین نمرات ارزیابی مهارت کارورزان آنها در پایان دوره از ۸۰ بیشتر باشد، در دوره بعدی ۵۰ درصد بیشتر از سهمیه قبلی کارورز جذب نماید مشروط به آن که از ظرفیت آموزشی مندرج در مجوز آموزشی واحد پذیرنده تجاوز ننماید.

موارد توقف و قطع کمک هزینه کارورزی

ماده ۱۲ : در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می‌شود :

ـ تعطیلی موقت واحد پذیرنده کمتر از سی روز

تبصره : در صورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده یا کارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت حداکثر ۵ روز از تعطیلی، مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.

ـ عدم تأمین مربی جایگزین در صورت عدم حضور مربی اصلی بیش از ۷ روز آموزشی

ماده ۱۳ : در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می‌شود :

۱ـ احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز

۲ـ غیبت غیرموجه کارورز در واحد پذیرنده بیش از ۵ روز

۳ـ عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده به دستگاه ناظر طی دو ماه متوالی

۴ـ تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده

۵ ـ فوت یا از کارافتادگی کارورز

۶ ـ انصراف کتبی کارورز از ادامه شرکت در دوره

۷ـ عدم رعایت مقررات انضباطی ـ آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز

۸ ـ اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به دستگاه ناظر

نظارت و ارزیابی

ماده ۱۴ : دستگاه مجری موظف است برابر دستورالعملی که توسط دستگاه ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماهه به دستگاه ناظر ارائه نماید.

ماده ۱۵ : سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است ضمن تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور مجوز آموزش کارورز توسط واحد پذیرنده ظرف حداکثر ۱۵ روز ابلاغ این آیین نامه، از طریق ادارات تابعه استانی نیز نسبت به نظارت بر کیفیت آموزش‌های مهارتی ارائه شده، رعایت استانداردهای آموزشی توسط واحد پذیرنده، اخذ آزمونهای تعیین سطح مهارتی و تهیه گزارش‌های ملی در پایان هر سال و ارائه به دستگاه ناظر می‌باشد .

تبصره : چنانچه سازمان آموزش فنی و حرفه ای نتواند استانداردهای آموزش مهارتی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را ظرف مدت سه ماه تهیه و به واحد پذیرنده ابلاغ نماید، دستگاه مجری مجاز خواهد بود طبق ضوابط خود ارزیابی مهارتی را بعمل آورده و نتیجه را به دستگاه ناظر اعلام نماید.

ماده ۱۶ : دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استانها و تهیه و تدوین گزارش ملی و ارائه آن به دستگاه ناظر در فواصل زمانی هر سه ماه یک بار اقدام نماید.

ماده ۱۷ : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌های نظارت، اجرا و آزمونهای مهارتی معادل ۲ درصد کل هزینه‌های طرح به دستگاه ناظر اقدام نماید.

ماده ۱۸ : مسئولیت نظارت بر دستگاه اجرای این آیین نامه در استان ها بر عهده استانداری ها می‌باشد و نهاد مذکور موظف است گزارش نظارتی را هر سه ماه یک بار به دستگاه ناظر ارائه نماید.

تبصره : دستگاه ناظر می‌تواند در نظارتها از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نماید.

سایر

ماده ۱۹: پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دستگاه مجری و سایر حمایت‌های موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ این آیین نامه، منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی موضوع ماده ۶ خواهد بود.

ماده ۲۰ : طرح کارورزی دوره آموزشی است و هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی کند. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین واحد پذیرنده، کارورز و دستگاه مجری نظر کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان

واحد پذیرنده دستگاه مجری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لازم الاجرا است.

ماده ۲۱ : دستورالعمل اجرایی مربوط ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دستگاه ناظر تهیه و ابلاغ می‌شود[۱].

ماده ۲۲ : استانداران مکلفند در راستای اجرای صحیح و دقیق این آیین نامه هماهنگی، همکاری و مساعدت لازم را با دستگاه‌های مجری و ناظر استانی بعمل آورند.

این آیین نامه مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه مورخ ..... شورایعالی اشتغال تصویب گردید.

۱- دستورالعمل موضوع این ماده در تاریخ آذرماه ۱۳۹۴ توسط دفتر سیاستگزاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ گردیده است (به مقررات همین فصل مراجعه شود)

دستورالعمل اجرایی
آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

ماده ۱ــ تعاریف و مفاهیم

در این دستورالعمل تعاریف و مفاهیم در معانی و عبارات مشروحه زیر به کار می‌رود :

ــ دانش آموخته دانشگاهی :

فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی وی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ــ کارورز :

به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکار اطلاق می‌شود که بر اساس این دستورالعمل و در چارچوب استانداردهای آموزشی مصوب نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می نماید.

ــ دوره کارورزی :

دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز نسبت به تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذیرنده طبق استانداردهای آموزشی مصوب اقدام می‌نماید.

ــ واحد پذیرنده :

بنگاه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است که مجوز آموزش مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت داشته و کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می‌نماید.

ــ طرح :

منظور طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است.

ــ دستگاه ناظر :

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط را بر عهده دارد.

ــ ناظر استانی :

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها می‌باشند.

ــ دستگاه مجری:

هر یک از دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی

می‌باشند که بر اساس این دستورالعمل و ضوابط کلی ابلاغی دستگاه ناظر نسبت به اجرای طرح اقدام می‌نمایند.

ـ مجری استانی :

واحد تابعه دستگاه مجری در استان می‌باشد.

ـ کمک هزینه کارورزی :

وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی در فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت می‌شود.

ـ آیین نامه :

آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی می‌باشد.

ـ کاریابی :

دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خصوصی و یا مراکز خدمات اشتغال دولتی می‌باشد.

ـ سامانه کاریابی :

سامانه ای است که در اختیار کاریابی بوده و بیکاران و افراد جویای کار به منظور یافتن شغل در آن ثبت نام می‌کنند.

ـ سامانه کارورزی :

سامانه ایران کارورز به نشانی www.irankarvarz .ir می باشد که علاوه بر واحـدهای متقاضـی آمـوزش کارورز، فارغ التحصیل بیکار حائز شرایط به منظور شرکت در دوره کارورزی در آن ثبت نام می‌نماید.

ـ صندوق / بانک عامل :

نهاد مالی است که عاملیت نگهداری منابع مالی اجرای طرح و پرداخت کمک هزینه آموزش کارورزان را بر عهده دارد.

ـ سازمان :

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و واحدهای استانی آن می‌باشد.

ماده ۲ـ اهداف :

۱ـ افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار ؛

۲ـ فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی؛

۳ـ ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان؛

۴ـ ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفهای دانش آموختگان.

ماده ۳ـ شرح وظایف مشارکت کنندگان در طرح :

وظایف متقاضی کارورزی :

۱ـ نسبت به ثبت نام در سامانه کاریابی اقدام نماید؛

تبصره : چنانچه متقاضی کارورزی پس از فراغت از آخرین مقطع تحصیلی به عنوان بیکار در یکی از کاریابیها ثبت نام نموده باشد نیازی به ثبت نام مجدد نمی باشد؛

۲ـ با مراجعه به سازمان نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی «دوره آشنایی با کارورزی» اقدام و در آزمون مربوطه شرکت نماید.

۳ـ پس از گذشت حداقل یک ماه از تاریخ ثبت نام در سامانه کاریابی، با رعایت مفاد آیین‌نامه در سامانه کارورزی ثبت نام و کد رهگیری دریافت نماید؛

۴ـ چنانچه مدارک ضمیمه درخواست بر اساس نظر اداره کل دارای نقص باشد، حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به رفع آن اقدام نماید؛

۵ ـ در صورت اعلام اداره کل برای احراز صحت مدارک ضمیمه شده نسبت به مراجعه و ارائه اصل مدارک اقدام نماید؛

تبصره : چنانچه صحت مدارک پیوست با اصل آنها مطابقت نداشته باشد، ثبت نام باطل خواهد شد.

۶ ـ به صورت مستمر با مراجعه به سامانه کارورزی فرصتهای کارورزی واحدهای پذیرنده را بررسی و تقاضای خود را از طریق همین سامانه به اطلاع واحدهای مذکور برساند؛

۷ـ در صورت اعلام واحد پذیرنده جهت مصاحبه، در زمان مورد توافق نسبت به مراجعه به واحد مذکور اقدام نماید؛

۸ ـ در صورت موافقت واحد پذیرنده ضمن اخذ امضاء دارنده مجوز یا نماینده قانونی وی در هر سه نسخه تعهد نامه و قرارداد آموزشی، ظرف حداکثر ۳ روز کاری با همراه داشتن اصل مدارک ضمیمه شده در سامانه کارورزی، به ناظر استانی مراجعه و هرسه نسخه از قرارداد آموزشی را در حضور نماید ؛

۹ـ حداکثر ظرف یک هفته تقویمی پس از امضاء قرارداد آموزشی با مراجعه به واحد پذیرنده آمادگی خود را برای شروع دوره آموزشی اعلام نماید؛

تبصره : درصورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت یک هفته به واحد پذیرنده، فرصت آموزشی لغو و به متقاضی دیگر ارائه خواهد شد و متقاضی می‌تواند درخواست خود را برای سایر فرصتهای آموزشی ارائه نماید.

وظایف کارورز :

۱ــ با مراجعه به ناظر استانی ضمن اخذ دو نسخه قرارداد آموزشی امضاء شده (تأیید شده) یک نسخه از قرارداد مذکور را به واحد پذیرنده عودت نماید؛

۲ــ در طول زمان مجاز آموزش که روزانه حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت در فاصله زمانی ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ بعد از ظهر در واحدهای پذیرنده می‌باشد، به صورت منظم حضور یافته و مقررات انضباطی و آموزشی واحد پذیرنده را رعایت نماید؛

۳ــ در صورتی که کارورز در روزهای آموزش به دلایلی مانند بیماری نتواند در واحد پذیرنده حاضر شود، مراتب را حداقل یک روز قبل و حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح همانروز به طریق مقتضی به واحد پذیرنده و از طریق سامانه به ناظر استانی اعلام نموده و حداقل یک روز قبل از مراجعه به واحد پذیرنده (بعد از عدم حضور) مراتب را به مراجع مذکور اعلام نماید؛

۴ــ کارورز در طول دوره کارورزی و با هماهنگی قبلی با واحد پذیرنده می‌تواند تا سقف ۱۵ روز تقویمی از مرخصی آموزشی استفاده نماید. تعداد دفعات مجاز برای مرخصی‌های آموزشی با مدت یک روز فقط ۵ بار می‌باشد و در هر صورت اعلام عدم حضور و حضور مجدد مطابق مقررات بند قبل الزامی است؛

۵ ــ در صورت تعطیلی واحد پذیرنده، عدم تأمین مربی یا عدم رعایت استانداردهای آموزشی در طول دوره توسط واحد پذیرنده، مراتب را از طریق سامانه به ناظر استانی اعلام نماید؛

۶ ــ چنانچه به هر دلیلی از ادامه شرکت در دوره آموزشی انصراف دهد مراتب را از طریق سامانه به اطلاع ناظر استانی برساند . انصراف از ادامه شرکت در دوره کارورزی بعد از سه ماه از شروع دوره هیچ گونه حقی را برای کارورز جهت درخواست ادامه آموزش در واحد پذیرنده دیگر ایجاد نمی نماید و صرفاً می‌تواند برای شرکت در آزمون مهارتی سازمان درخواست خود را به ناظر استان اعلام نماید؛

۷ــ نسبت به افتتاح حساب نزد صندوق/ بانک ظرف حداکثر یک هفته از شروع دوره آموزشی اقدام نموده و شماره حساب مربوط را از طریق سامانه اعلام نماید؛

۸ ــ پس از اطلاع از واریز سهم واحد پذیرنده به شماره حساب معرفی شده خود نزد صندوق/ بانک عامل نسبت به اعلام شماره پیگیری و مبلغ آن در سامانه کارورزی اقدام نماید؛

۹ــ در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از کمک هزینه آموزشی تا حداکثر یک هفته کاری (پس از خاتمه سه روز کاری اول هر ماه) توسط واحد پذیرنده یا صندوق، مراتب را در اسرع وقت به ناظر استانی اعلام نماید؛

۱۰ــ برای حفظ و نگهداری ابزار و وسایل تولید و فراگیری آموزشهای ارائه شده توسط مربی واحد پذیرنده تلاش و جدیت بهعمل آورده، از ایجاد ضایعات در نهاده‌ها و محصول خود داری نموده و در صورت ایجاد خسارت آن را جبران نماید؛

۱۱ــ حداکثر تلاش خود را برای انتقال دانش به واحد پذیرنده به عمل آورد؛

۱۲ــ در پایان دوره کارورزی در آزمون پایان دوره سازمان شرکت نماید.

وظایف واحد متقاضی آموزش کارورز :

۱ــ با مطالعه کامل و رعایت مفاد آیین نامه نسبت به ثبت نام در سامانه ایران کارورز و همچنین بارگذاری و تکمیل مدارک درخواستی اقدام نماید؛

۲ــ بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، فرآیندهای دریافت مجوز آموزشی را طی نموده و در بازدید از بنگاه برای ارزیابی و تعیین ظرفیت آموزشی با نمایندگان سازمان و ناظر استانی همکاری نماید.

وظایف واحد پذیرنده :

۱ــ با توجه به محتوای مجوز آموزشی با رعایت همزمان سقف پذیرش کارورز (مندرج در تبصره یک و دو ماده ۵ آیین نامه) و همچنین ظرفیت پذیرش و عناوین استاندارد آموزشی مندرج در مجوز مذکور ضمن اطلاع رسانی فرصتهای آموزشی در سامانه، نسبت به انتخاب فرد از فهرست متقاضیان کارورزی اقدام نماید؛

۲ــ از طریق سامانه نسبت به دعوت متقاضی کارورزی جهت مصاحبه اقدام نماید. تعیین زمان مصاحبه از طریق تماس تلفنی یا پست الکترونیک اختیاری است؛

۳ــ پس از مصاحبه و تایید نهایی متقاضی کارورزی، نسبت به اخذ و تکمیل قرارداد آموزشی در سه نسخه از سامانه و امضا آن اقدام نموده و هر سه نسخه را جهت تأیید به ناظر استانی تحویل نماید؛

۴ــ حداکثر پس از یک هفته از امضا قرارداد آموزشی نسبت به پذیرش کارورز و شروع دوره آموزشی اقدام نماید؛

تبصره: در صورت عدم مراجعه کارورز برای شروع دوره آموزشی حداکثر ظرف یک هفته تقویمی واحد پذیرنده مکلف است مراتب را به اطلاع ناظر استانی برساند؛

۵ ــ واحد پذیرنده موظف به ابلاغ استاندارد آموزشی مربوط فرصت کارورزی مورد نظر به کارورز و مربی بوده و ضروری است به گونه ای مدیریت نماید که مهارت‌های لازم بر اساس استاندارد آموزشی مهارتی در طول دوره کارورزی به کارورز منتقل گردد؛

۶ــ به صورت منظم و تا پایان دوره آموزشی نسبت به واریز کمک هزینه آموزش کارورزی سهم خود به حساب مشخص کارورز نزد صندوق/ بانک در دو روز کاری آخر هر ماه بر اساس جدول زیر اقدام نماید؛

"جدول نحوه محاسبه تعیین کمک هزینه آموزش کارورزی بر اساس نرخ بیکاری استانها»

استان استانهای با نرخ بیکاری پایین و نزدیک به میانگین کشور	مبلغ کل کمک هزینه آموزشی (ریال)	۳۰٪ سهم دولت از کمک هزینه آموزشی (ریال)	۷۰٪ سهم واحد پذیرنده از کمک هزینه آموزشی (ریال)
	۴/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۲/۸۰۰/۰۰۰
استانهای با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری در سه سال منتهی به اجرای طرح	مبلغ کل کمک هزینه آموزشی (ریال)	۵۰٪ سهم دولت از کمک هزینه آموزشی (ریال)	۵۰٪ سهم واحد پذیرنده از کمک هزینه آموزشی (ریال)
	۴/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰

تبصره : درصورتی که حضور کارورز در دوره آموزشی کمتر از ۱۴۰ ساعت تا پایان روز سی ام (در ۶ ماه اول سال روز سی و یکم مبنا قرار می‌گیرد) هرماه باشد کمک هزینه پرداختی به نسبت ساعت حضور توسط واحد پذیرنده محاسبه و پرداخت خواهد شد؛

۷ــ نسبت به تکمیل و اعلام صورت وضعیت ماهانه کمک هزینه کارورزان براساس ساعت حضور کارورز و در قالب فرمهای مربوطه در سامانه به صورت ماهیانه (طی دو روز کاری آخر هر ماه) به مجری استانی اقدام نماید؛

۸ ــ در صورتی که واحد پذیرنده براساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مایل به پرداخت کل هزینه‌های اجرای کارورزی یا پیمانکار دستگاه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۸ باشد، لازم است درخواست کتبی خود را به مجری و ناظر استانی ارائه نماید. رعایت سایر مقررات آیین نامه و این دستورالعمل الزامی است؛

۹ــ از ارجاع امور غیر مرتبط با استاندارد آموزشی و اعزام وی به مأموریت اکیداً خودداری نماید.

تبصره : در صورت بروز هرگونه حادثه در خارج از محیط آموزش ناشی از اجبار و اعزام کارورز به مأموریت و ارجاع امور غیر مرتبط با استاندارد آموزشی، مسئولیت حادثه مستقیماً بر عهده واحد پذیرنده خواهد بود؛

۱۰ــ در انجام بازرسی ها همکاری لازم را با ناظر و مجری استانی و سازمان بعمل آورد.

۱۱ــ در صورت درخواست سازمان، در تدوین استانداردهای آموزشی مورد درخواست خود همکاری نماید؛

۱۲ـ در صورت بروز هریک از موارد مرتبط با کارورز موضوع بندهای ۱، ۲، ۵، ۶ و ۷ ماده آیین نامه :

الف) نقض بیش از دوبار مقررات انضباطی ـ آموزشی کارگاه؛

ب) فوت یا از کارافتادگی ؛

پ) احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز؛

ت) غیبت بیش از ۱۵ روز تقویمی؛

ث) انصراف از ادامه دوره؛

و همچنین در صورت بروز موارد مشروحه در بندهای ۴ و ۸ ماده آیین نامه مبنی بر :

ج) تمایل به قطع همکاری با کارورز؛

چ) تعطیلی موقت بیش از یک ماه یا دائم؛

مراتب را حداکثر ظرف سه روز کاری به اطلاع ناظر و مجری استانی رسانده و در فرم صورت وضعیت ماهانه کارورز پایان دوره آموزشی را اعلام نماید؛

۱۳ـ در ماه پایانی دوره آموزش کارورز را به منظور شرکت در آزمون پایان دوره و دریافت گواهینامه مربوطه به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معرفی نماید ؛

۱۴ـ در صورتی که تمایل به دریافت سهمیه آموزشی مازاد بر مقررات ماده ۱۱ آیین نامه داشته باشد درخواست کتبی خود را به همراه تصویر گواهی مهارتی کارورزان دوره قبلی به ناظر استانی تحویل نماید؛

۱۵ـ پس از رویت نتیجه قبولی کارورز در آزمون مهارتی پایان دوره، نسبت به واریز سهم خود، درج نمره آزمون پایان دوره آموزشی و اعلام پایان دوره در صورت وضعیت کمک هزینه کارورز در آن ماه به ناظر و مجری استانی اقدام نماید؛

۱۶ـ در صورت وقوع حادثه برای کارورز تحت آموزش آن واحد گزارش حادثه را به مجری استانی ارسال نماید.

وظایف ناظر استانی :

۱ـ نسبت به برنامه ریزی جهت اجرا و اطلاع رسانی فرآیند انجام طرح با استفاده از ظرفیتهای رسانه‌های جمعی استان و کار گروه تخصصی اشتغال اقدام لازم به عمل آورد؛

۲ـ در راستای تأمین مالی اجرای طرح، نسبت به جلب مشارکت و همکاری نهادهای حمایتی، مجریان استان، استانداری و سایر موارد مندرج در ماده ۶ آیین نامه اقدام لازم به عمل آورد؛

۳ـ با گزارش گیری از سامانه، نسبت به شناسایی نواقص و مغایرتهای اطلاعاتی متقاضیان

کارورزی و واحدهای متقاضی آموزش کارورز و پذیرنده اقدام نموده و به طرق مقتضی موارد را جهت رفع نواقص اطلاعاتی و ویرایش نهایی به اطلاع آنها برساند؛

۴ـ نسبت به معرفی متقاضی کارورزی به سازمان جهت شرکت در دوره «دوره آشنایی با کارورزی» اقدام نماید؛

۵ ـ پس از تطبیق تصویر مدارک ضمیمه شده متقاضی کارورز در سامانه با اصل آنها، هر سه نسخه قرارداد آموزشی را امضاء و یک نسخه از آن را در سوابق خود نگهداری نماید.

۶ ـ نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار برای کارورز اقدام نماید.

۷ـ نسبت به معرفی کارورزان به صندوق / بانک عامل جهت افتتاح حساب اقدام نماید؛

۸ ـ با گزارش گیری از عملکرد اجرای طرح و اخذ نظرات و مشکلات مطروحه مجریان استانی در سامانه، موارد و موانع مربوطه را جمع بندی و درکارگروه تخصصی اشتغال مطرح و درخصوص رفع آن پیگیریها و اقدامات لازم را به عمل آورده و در صورت عدم رفع مشکلات، موارد را به اطلاع دستگاه ناظر برساند؛

۹ـ در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه نسبت به پیگیری و اخذ گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر تعداد مجوزهای آموزشی صادره/ لغو شده، تعداد استانداردهای در حال تدوین، نظارت بر کیفیت آموزشهای مهارتی و رعایت استانداردهای آموزشی در واحدهای پذیرنده، نتایج آزمونهای ارزیابی مهارتی کارورزان، اقدام به عمل آورد؛

۱۰ـ نسبت به طراحی، تدوین و اجرای برنامه بازدید از واحدهای پذیرنده با همراهی نمایندگان دستگاه‌های مجری، سازمان و استانداری در فواصل زمانی حداقل هر ۲ ماه یک بار اقدام نماید؛

۱۱ـ از پوشش بیمه حوادث کلیه کارورزان موضوع ماده ۱۰ آیین نامه، توسط دستگاه مجری و انجام به موقع موضوع (به نحوی که هیچ یک از کارورزان بدون بیمه مذکور شروع به آموزش ننمایند) اطمینان حاصل نماید؛

۱۲ـ سهمیه پذیرش کارورز توسط واحد پذیرنده براساس تعداد کارکنان و سهمیه تشویقی را به نحوی تعیین نماید که از سقف ظرفیت آموزشی واحد پذیرنده که توسط سازمان مشخص و اعلام شده است تجاوز ننماید؛

۱۳ـ نسبت به بررسی صورت وضعیت کمک هزینه کارورزان به شرح زیر اقدام نماید :

الف ـ احصاء فهرست کارورزانی که در ماه پایانی دوره آموزشی هستند، مطالبه گواهی آزمون «دوره آشنایی با کارورزی» کارورزان و معرفی آنها به سازمان جهت اخذ آزمون مهارتی پایان دوره؛

ب ــ احصاء فهرست کارورزانی که نسبت به واریز کمک هزینه سهم واحد پذیرنده اعتراض دارند و رسیدگی به اعتراض آنها؛

ج ــ ارسال گزارش صورت وضعیت کمک هزینه کارورزان به صندوق/بانک به استثناء موارد مندرج در بندهای الف، ب جهت پرداخت کمک هزینه سهم دولت.

۱۴ــ براساس گزارشات ارسالی از سوی مجریان استانی نسبت به تهیه و ارسال لیست کارورزانی که دوره کارورزی خود را به اتمام رسانده اند در فواصل زمانی هر پانزده روز یک بار به سازمان برای اخذ آزمون مهارتی اقدام نماید؛

۱۵ــ در مقاطع زمانی هر شش ماه یک بار نسبت به تهیه گزارش کل کمک هزینه پرداخت شده به کارورزان و در خواست ۲ درصد آن از دستگاه ناظر برای تأمین هزینه‌های نظارتی طرح و توزیع آن به شرح زیر اقدام نماید :

الف ــ حداکثر ۵۰ درصد برای تأمین هزینه‌های نظارتی خود؛

ب ــ حد اکثر ۲۵ درصد برای تأمین هزینه‌های نظارتی مجری استانی؛

ج ــ حد اکثر ۲۵ درصد برای تأمین هزینه‌های نظارتی سازمان.

۱۶ــ در صورت لزوم برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت نظارت بر انجام طرح نسبت به انعقاد قرار داد با آنها اقدام نماید؛

تبصره : در صورتی که ناظر استانی به منظور انجام نظارت از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده نماید هزینه مربوط از محل هر کدام از هزینه‌های نظارتی فوق قابل پرداخت است؛

۱۷ــ پیگیری برای دریافت گزارش از مجری استانی در مقاطع زمانی هر ماه یک‌بار از نتایج ارزیابی مهارتی از کارورزانی که استاندارد آموزش مهارتی آنها ظرف مدت ۳ ماه توسط سازمان تهیه نشده و مجری استانی راساً نسبت به ارزیابی مهارتی آنها اقدام نموده، به عمل آورد؛

۱۸ــ ضمن خاتمه دادن به دوره آموزشی کارورزی که :

ـ بیشتر از سه ماه دوره کارورزی را طی نموده و به علت غیبت بیش از ۱۵ روز خاتمه آموزش آنها توسط واحد پذیرنده اعلام شده است؛

ـ در سه مرحله بازدید از واحد پذیرنده حضور نداشته است؛

وی را به سازمان جهت اخذ آزمون مهارتی معرفی نماید؛

۱۹ــ در مورد کارورزانی که کمتر از سه ماه دوره کارورزی را طی نموده و با دو بار مراجعه به واحد پذیرنده عدم حضور وی ثبت گردد یا غیبت بیش از ۱۵ روز داشته و پایان آموزش آنها اعلام شده باشد ضمن خاتمه دوره آموزشی در واحد پذیرنده مربوط، نسبت به راهنمایی آنها

برای ارائه درخواست دوره کارورزی با حداکثر مدت ۸ ماه به واحد پذیرنده دیگر اقدام نماید. رعایت سقف حداکثر ۱۲ ماه برای طول مدت کارورزی الزامی است.

۲۰ـ با تشکیل کمیته ای با دعوت از نمایندگان واحد پذیرنده و مجری استانی نسبت به بررسی و اعلام نظر برای موارد اختلاف بین کارورز و واحدپذیرنده اقدام نماید.

وظایف دستگاه ناظر :

۱ـ نسبت به تهیه و راه اندازی سامانه کارورزی و همچنین اخذ بازخورد از کاربران سامانه جهت اصلاح و به روز رسانی آن اقدام نماید؛

۲ـ حداکثر تا پایان دیماه هر سال نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص میزان کمک هزینه کارورزی سال آینده (موضوع ماده ۸ آیین نامه) توسط تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اقدام و آن را به مقام عالی وزارت جهت تایید ارائه نماید؛

۳ـ در خصوص پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح با توجه به اهداف کمی پیش‌بینی شده و میزان کمک هزینه تعیین شده برای سهم دولت، اقدام و پیگیریهای لازم را به عمل آورد؛

۴ـ پیگیریها و دفاع لازم را از طریق تهیه گزارشهای توجیهی و حضور در جلسات ذیربط برای تخصیص بودجه پیش بینی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورد؛

۵ ـ برای جلب و جذب حمایتها و کمکهای بلاعوض سازمانهای حمایتی، مؤسسات خیریه، نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین، رایزنی نماید؛

۶ـ بانک/ صندوق عامل را تعیین و ضمن انعقاد تفاهم نامه با آن نهاد مالی، منابع مالی موضوع بند ۱ ماده ۶ آیین نامه (بودجه دولت) را به حساب اعلام شده از سوی آن بانک / صندوق واریز نماید؛

۷ـ حساب جداگانه‌ای در بانک/ صندوق به منظور واریز منابع مالی بند ۲ ماده ۶ آیین نامه افتتاح نماید؛

۸ ـ سهمیه آموزش کارورز هر استان را با توجه به منابع مالی، اهداف کمی و شاخصهای مرتبط تعیین نماید؛

۹ـ ضمن بررسی گزارشهای ارسالی ناظران استانی در خصوص کمک هزینه پرداختی به کارورزان در مقاطع هر شش ماه یک بار، هزینه‌های نظارتی طرح به میزان دو درصد هزینه‌های مذکور را به حساب آنها واریز نماید؛

۱۰ـ در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از ناظران استانی در خصوص آیین نامه با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی پیشنهادات واصله را بررسی و نسبت به اعمال پیشنهادات و طرح آن در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال اقدام و پس از تصویب به واحدهای اجرایی تابعه و نهادهای ذیربط طرح جهت اجرا ابلاغ نماید؛

۱۱ـ در صورت لزوم جهت تایید پرداخت کمک هزینه کارورزی به ناظر استانی تفویض اختیار نماید؛

۱۲ـ با بهره گیری از گزارش‌های دریافتی نسبت به تهیه و تدوین گزارش تحلیلی در سطح ملی در پایان هر سال جهت ارائه به شورایعالی اشتغال اقدام نماید؛

۱۳ـ در صورت لزوم جهت نظارت عالیه بر انجام طرح از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نماید؛

۱۴ـ پیگیریهای لازم به منظور اخذ گزارش ملی سالانه در خصوص نظارت بر کیفیت آموزشهای مهارتی، رعایت استانداردهای آموزشی، تعداد مجوزهای آموزشی صادره برای واحدهای متقاضی آموزش کارورزی نتایج آزمونهای مهارتی از سازمان را به عمل آورد؛

۱۵ـ ضمن پیگیری تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه صدور مجوز و اجرای دوره در واحدهای کارورزی و توسعه مهارت توسط سازمان، همکاری و مشارکت لازم را در مراحل تدوین و اصلاح آن به عمل آورده و در تدوین استاندارد آموزشی دوره «دوره آشنایی با کارورزی» نیز با سازمان همکاری نماید؛

۱۶ـ در خصوص تهیه و تنظیم فرمهای ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح با دستگاه‌های مجری هماهنگی لازم را به عمل آورد؛

۱۷ـ در راستای کاهش هزینه سرانه بیمه کاورزان با تعیین پوشش‌های بیمه ای مناسب نسبت به انعقاد تفاهم نامه با یکی از شرکتهای بیمه گر در خصوص بیمه (حادثه ـ مسئولیت مدنی) اقدام به عمل آورد تا مجری استانی در قالب تفاهم نامه مذکور نسبت به انعقاد قرارداد برای کاورزان مشغول آموزش در واحدهای پذیرنده تحت پوشش اقدام نماید.

وظایف دستگاه مجری :

۱- پیگیری و برنامه ریزیهای لازم را به منظور پیش بینی بودجه اجرای طرح در لایحه بودجه سنواتی خود به عمل آورده و پس از تبادل موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اخذ بودجه آمادگی خود را برای اجرای طرح همراه با ارائه جدول توزیع استانی به دستگاه ناظر اعلام نماید؛

۲ـ ضمن انعقاد تفاهم نامه با دستگاه ناظر به منظور اجرای طرح، نسبت به واریز منابع مالی مربوط، متناسب با ظرفیت پیش بینی شده آموزش کارورز به حساب مشخص شده در صندوق/ بانک مندرج در تفاهم نامه اقدام نماید؛

۳ـ از طریق پورتال رسمی و رسانه‌های تخصصی دستگاه وهمچنین با ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به واحدهای تابعه استانی و بنگاه‌هایی که مجوز فعالیت آنها را صادر نموده، در خصوص ضوابط و فرآیندهای اجرای طرح اطلاع رسانی نموده و مشارکت حداکثری آنها را جلب نماید؛

۴ـ ضمن هماهنگی با دستگاه ناظر جهت تهیه و تنظیم فرمهای ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح فرمهای مذکور را جهت اقدام به مجریان استانی ابلاغ نماید؛

۵ ـ در خصوص جمع بندی گزارشهای ارزیابی و نظارت مجریان استانی اقدام و در قالب گزارشهای فصلی به دستگاه ناظر ارائه نماید؛

۶ ـ در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از واحدهای تابعه استانی خود در خصوص آیین‌نامه، با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی پیشنهادات واصله را بررسی و پس از جمع بندی به دستگاه ناظر اعلام نماید؛

وظایف مجری استانی :

۱ـ از طریق پورتال رسمی و رسانه‌های استان و همچنین با ابلاغ آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به بنگاه‌های اقتصادی که مجوز فعالیت آنها را صادر نموده است در خصوص ضوابط و فرآیندهای اجرای طرح اطلاع رسانی نماید.

۲ـ ضمن پیگیری برای اخذ صورت وضعیت ماهانه کمک هزینه کارورزان براساس ساعت حضور در واحدهای پذیرنده تحت پوشش نسبت به جمع بندی، تأیید و ارسال برای ناظر استانی در روز اول کاری هر ماه اقدام نماید؛

۳ـ ضمن همکاری با ناظر استانی در برنامه‌های بازدید ادواری از واحدهای پذیرنده در مقاطع زمانی هر دو ماه یک‌بار گزارش نظارت از واحدهای مذکور را براساس فرمهای ارزیابی مربوطه تهیه و برای دستگاه مجری و ناظر استانی ارسال نماید؛

۴ـ در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از واحدهای پذیرنده در خصوص آیین نامه، پیشنهادات واصله را بررسی و نسبت به جمع بندی و ارسال آن به دستگاه مجری اقدام نماید؛

۵ ـ فهرست کارورزان حادثه دیده را در پایان هر ماه از شرکت بیمه گر استعلام و پیگیریهای لازم را جهت پرداخت خسارت به آنها انجام دهد؛

۶ــ نسبت به ارزیابی مهارتی کارورزانی که رأساً استاندارد مهارتی آنان را تعیین نموده اقدام و نتایج مربوطه را در مقاطع زمانی هر ماه یک بار به ناظر استانی اعلام نماید.

وظایف سازمان :

۱ــاز طریق پورتال رسمی و رسانه‌های تخصصی سازمان و همچنین با ابلاغ دستورالعملهای مربوط به واحدهای تابعه استانی در خصوص ضوابط و فرآیندهای آموزشی اجرای طرح اطلاع رسانی نماید؛

۲ــ ضمن اخذ و تأمین نظرات دستگاه ناظر در تدوین استاندارد دوره حضوری یا مجازی «آشنایی با دوره کارورزی»، نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره مذکور برای متقاضی کارورزی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه برای وی اقدام نماید؛

۳ــ نسبت به صدور مجوز و تعیین ظرفیت آموزشی برای واحدهای متقاضی واجد شرایط بر اساس دستور العمل مربوطه ظرف حداکثر یک هفته اقدام و تصویر مجوز صادره را در سامانه بارگذاری نماید؛

۴ــ در صورت درخواست و همکاری واحد متقاضی برای آموزش کارورز در مواردی که استاندارد آموزشی آنها قبلاً تهیه نشده، ظرف ۳ ماه از تاریخ درخواست نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی اقدام نماید؛

۵ــ فهرست، محتوا و مدت زمان لازم برای اجرای استانداردهای آموزشی مصوب حاضر، اصلاحی و جدید طرح کارورزی را برای بهره برداری و اطلاع مجری و ناظر استانی و سایر ذینفعان از طریق سامانه اعلام نماید؛

تبصره : مدت زمان تعیین شده برای اجرای استانداردهای آموزشی دوره کارورزی نباید از ۸۴۰ ساعت کمتر و از ۱۶۸۰ ساعت بیشتر باشد.

۶ ــ بر کیفیت آموزشهای ارایه شده و رعایت استانداردهای آموزشی توسط واحد پذیرنده نظارت نماید؛

۷ــ پس از دریافت لیست کارورزانی که دوره آموزشی خود را به اتمام رسانده اند از سوی ناظر استانی، ظرف مدت یک ماه نسبت به اخذ آزمون مهارت از آنها و اعلام نتیجه در سامانه اقدام نماید؛

۸ ــ حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام نتیجه آزمون مهارتی نسبت به صدور گواهی پایان دوره کارورزی و تحویل آن به کارورز اقدام نماید؛

۹ــ با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از واحدهای تابعه استانی خود در خصوص آیین نامه و دستورالعملهای مربوطه پیشنهادات واصله را بررسی و پس از جمع بندی به دستگاه ناظر اعلام نماید.

۱۰ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح کارورزی را در بودجه سنواتی خود پیش بینی نماید.

وظایف بانک/صندوق عامل :

۱ـ برای هریک از کارورزان معرفی شده ظرف حداکثر ۳ روز کاری نسبت به افتتاح حساب بانکی برای واریز کمک هزینه سهم دولت و سهم واحد پذیرنده اقدام نماید؛

۲ـ صورتحساب عملکرد کارورزان به تفکیک دستگاه مجری، مانده حسابهای مندرج در تفاهم‌نامه با دستگاه ناظر را به صورت ماهانه و صورتحساب مورد نیاز دستگاه ناظر را حسب مورد تهیه و در اختیار آن دستگاه قرار دهد؛

۳ـ در صورت درخواست کارورز برای ایجاد کسب و کار و با معرفی ناظر استانی، حداقل معادل سه برابر معدل مانده موجودی حساب کارورز، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال براساس ضوابط و مقررات جاری پرداخت نماید؛

۴ـ پس از واریز کمک هزینه کارورزی سهم واحد پذیرنده، صورت حساب کارورزان را به مجری استانی ارسال نماید؛

۵ ـ بر اساس لیست اعلامی از سوی ناظراستانی ـ کمک هزینه سهم کارورز را ظرف مدت یک روز کاری به حساب کارورز واریز نماید؛

۶ـ کلیه پرداختها را پس از تأیید دستگاه ناظر یا نماینده آن در استانها (ناظر استانی) انجام دهد.

وظایف استانداری :

۱- تشکیل ستاد کارورزی استان با دعوت از نمایندگان تام الاختیار ناظر استانی، سازمان و مجریان استانی (مانند سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط) و دو نفر از نمایندگان بخش خصوصی.

۲ـ نسبت به شناسایی ظرفیت‌های مجریان استانی، برنامه ریزی، تسهیل و تسریع در اجرا، تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح در استان، نظارت عالیه بر اجرای دقیق آیین نامه و دستورالعمل در استان، تعیین وظیفه برای سایر دستگاه‌های اجرایی استان مرتبط با طرح و رفع مشکلات و چالشهای اجرایی آن اقدام نماید.

این دستورالعمل در۳ ماده و ۶ تبصره به منظور اجرای آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان تنظیم شده و با ابلاغ معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال برای اجرا توسط کلیه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و سایر دستگاه‌ها و مراجع ذیربط لازم اجرا می‌باشد.

دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان
«مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷ شورای عالی اشتغال»

۱ـ تعاریف :

کارورز : آن دسته از دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای مدرک کاردانی و یا بالاتر در کلیه رشته‌های تحصیلی ـ به جز رشته هایی از گروه علوم پزشکی که موظف به گذراندن طرح ۲ ساله می‌باشند ـ هستند که علاوه بر نداشتن تعهد به اشتغال در سایر مؤسسات و سازمانها، هیچگونه منبعی برای کارورزی نظام وظیفه، ناتوانی جسمی و اشتغال به تحصیل و ... نداشته باشند.

واحد پذیرنده : نهادها، شرکتها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های خصوصی، تعاونی و دولتی (به جز واحدهای ستادی وزارتخانه ها، مؤسسات، ادارات و دفاتر مرکزی شرکت‌های دولتی) از جمله واحدهای مجاز به پذیرش کارورز می‌باشند. در مناطق محروم مصوب هیئت وزیران، واحدهای ستادی نیز مجاز به پذیرش کارورز می‌باشند.

تبصره : پذیرش کارورز مستقیماً از طریق بنگاه‌های خصوصی، مشروط به ارسال گزارش به ادارات کار و امور اجتماعی یا دستگاه‌های اجرایی، مجاز بوده و پرداخت کمک هزینه کارورز از سهم دولت تا سقف اعتبارات در نظر گرفته شده بلامانع است.

مجری طرح : کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشند که مسئولیت اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی را عهده دار می‌شوند.

۲ـ منابع مالی اجرای طرح برای سال ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ به شرحی که در بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور آمده است، با رعایت مفاد تفاهم نامه مبادله شده با وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین هزینه‌های اجرایی پرداخت کمک هزینه ناشی از اجرای طرح در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

به منظور ادامه اجرای بند "ب" ماده ۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است منابع مالی مورد نیاز طرح را تا پایان برنامه یاد شده در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

۳ـ پرداخت کمک هزینه کارورزی برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌گردد :

ـ برای مقطع کاردانی ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار

ـ برای مقطع کارشناسی ۷۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار

ـ برای مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، ۹۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار

۵۰ درصد کمک هزینه مذکور توسط مجری طرح و ۵۰ درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده به عنوان کمک هزینه کارورزی به کارورز پرداخت می‌شود. سقف پرداخت به کارورزان توسط واحد پذیرنده محدودیت نخواهد داشت.

تبصره : برای مناطق محروم مصوب هیأت وزیران، سهم مجری طرح و واحد پذیرنده از کمک هزینه تعیین شده به کارورز به ترتیب معادل ۷۰ درصد و ۳۰ درصد تعیین می‌گردد.

۴ـ چنانچه واحد پذیرنده در پایان دوره کارورزی تمایل به استخدام کارورز داشته باشد، مشروط بر انعقاد قرارداد چهار ساله، ۵۰ درصد از کمک هزینه پرداخت شده به کارورز توسط واحد پذیرنده از سوی مجری طرح به واحد پذیرنده بار پرداخت می‌شود.

تبصره : پس از انعقاد قرارداد استخدام کارورز، حق بیمه سهم کارفرما به مدت ۳ سال از محل آیین‌نامه ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه تأمین می‌شود.

۵ ـ تمامی واحدهای پذیرنده موظف به انعقاد قرارداد با کارورز می‌باشند.

۶ـ کارورزان طی دوره کارورزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی بیمه حوادث و عمر خواهند شد. پرداخت حق بیمه مذکور از محل اعتبارات موضوع بند (۲) این دستورالعمل پرداخت خواهد شد.

۷ـ به منظور سنجش مهارت کارورز، مجری طرح موظف است پیش بینی لازم برای آزمون کسب مهارت وی در پایان دوره از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای، اتحادیه ها و انجمن‌های صنفی با سایر واحدهای مرتبط در دستگاه اجرایی را فراهم آورده و بر اساس نتایج آزمون، گواهینامه پایان دوره کارورزی به کارورز اعطا شود.

۸ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت انجام وظایف اجرای طرح کارورزی بابت خدمات عاملیت از جمله پذیرش و جذب کارورز، نظارت و اطلاع رسانی طرح، حداکثر معادل ۱/۵ درصد کل هزینه‌های طرح را به عنوان هزینه‌های اجرایی خود منظور نمایند. علاوه بر آن ۰/۵ درصد کل هزینه‌های طرح به منظور آزمون کسب مهارت کارورز متناسب با هر فرد به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا دستگاه‌های مجری در نظر گرفته می‌شود.

۹ـ به منظور تسهیل در فرایند اجرای طرح و در عین حال کاهش فشار بر دستگاه‌های اجرایی به لحاظ محدودیت نیروی انسانی و تشکیلات و با توجه به ممنوعیت ایجاد تشکیلات جدید برای اجرای طرح کارورزی، اجرای طرح با استفاده از خدمات سازمانها و تشکل‌های غیردولتی و از محل موضوع بند ۸ این دستورالعمل مجاز خواهد بود.

۱۰ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور هماهنگی و مدیریت واحد بر اجرای طرح، وظایف و تعهدات واحد پذیرنده، کارورز و مجری طرح و مراحل اجرای طرح شامل نحوه گردش کار، ارزیابی، نظارت را در قالب طرح تفصیلی تدوین نموده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر یک ماه پس از تدوین طرح مذکور، متناسب با وظایف دستگاه خود نظامنامه طرح کارورزی را تهیه و به تأیید دبیرخانه شورای عالی اشتغال برسانند.

۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی موظف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و ارائه گزارش عملکرد در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال می‌باشند.

۱۲ـ دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف به ارائه گزارش عملکرد اجرای طرح کارورزی در پایان دوره به شورای عالی اشتغال می‌باشد.

ابلاغیه شماره ۶۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ وزیران کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به استانداران سراسر کشور

با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۹۶/۱/۱۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ معاون اول رئیس جمهور (تصویر پیوست) در خصوص "بسته‌های رونق تولید و اشتغال" و نیز در اجرای مصوبات مورخ ۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال، به پیوست "دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی" جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

منابع مالی لازم برای پوشش بیمه مسئولیت مدنی و تأمین کمک هزینه آموزشی کارورزان، متناسب با عملکرد استانها تأمین و پرداخت خواهد گردید.

مقتضی است طرح مذکور به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ و نسبت به اخذ گزارش‌های مستمر و ارسال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام لازم صورت پذیرد.

«دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»
موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال

تعاریف و مفاهیم

ماده ۱ : در این دستورالعمل اصطلاحات و تعاریف در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود :

ـ **دانش آموخته دانشگاهی :** دانش آموخته دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ـ **کارورز :** به فرد دانش آموخته دانشگاهی جویای کار اطلاق می‌شود که بر اساس این دستورالعمل و در چارچوب استانداردهای آموزشی به فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می‌نماید. ـ واحد پذیرنده : بنگاه اقتصادی فعال در بخشهای خصوصی یا تعاونی است که نسبت به پذیرش کارورز جهت آموزش مهارتی اقدام می‌نماید.

–**دستگاه اجرایی:** کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع مواد ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز فعالیت در بخش‌های خصوصی یا تعاونی را صادر می نمایند.

ـ **دستگاه ناظر :** وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـ **دوره کارورزی :** دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز نسبت به تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذیرنده طبق استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام می‌نماید.

ـ **مربی :** کارفرما یا نیروی کاری است که در استخدام واحد پذیرنده بوده و مهارت‌های حرفه‌ای مرتبط با شغل مورد تصدی خود را به کارورز انتقال می‌دهد.

ـ **کمک هزینه آموزشی کارورزی :** وجوهی است که در قالب هزینه آموزشی در طول دوره کارورزی و توسط دولت به کارورز پرداخت می‌شود.

اهداف

ماده ۲ : اهداف اجرای این طرح عبارتند از :

الف ـ افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار.

ب ــ ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان
ج ــ ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان
د ــ فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی

دامنه پوشش

ماده ۳ : کلیه دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و متقاضی کارورزی تحت پوشش این طرح می‌باشند.
تبصره ۱ : دانشجویان در حال تحصیل از شمول طرح خارج می‌باشند.
تبصره ۲ : اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در دستگاه‌های اجرایی، سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی و بورسیه کلیه دستگاه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی از دامنه پوشش طرح خارج می‌باشند.

شرایط احراز

ماده ۴ : دانش آموخته دانشگاهی برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایط زیر باشد :
الف – حداکثر ۲۵ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۲۸ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری.
تبصره ۱ : به حداکثر سن دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار ذکوری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند دو سال اضافه می‌شود.
تبصره ۲ : دانش آموخته دانشگاهی که در طول ۲ سال قبل از ثبت نام در سامانه کارورزی، به مدت ۳ ماه یا بیشتر سوابق بیمه ای (تأمین اجتماعی و یا خدمات کشوری) دارد، از شمول این طرح خارج می‌باشد.
ب ــ ثبت نام درسامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (https://karvarzi.mcls.gov.ir)
ج ــ کمتر از ۵ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی سپری شده باشد. چنانچه خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی انجام شود مدت آن در این بند نیز لحاظ می‌گردد.
د ــ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور.
هـ ــ عدم سابقه در دوره کارورزی.
تبصره : کارورزانی که کمتر از دو ماه از شروع دوره، انصراف کتبی خود را اعلام نمایند، یا بر اساس بند ب ماده ۱۶و بندهای ج و د ماده ۱۷ دوره کارورزی آنها قطع گردد، برای یک بار از موضوع بند (هـ) مستثنی می‌باشند.

و ــ سپری شدن حداقل دو ماه از ثبت نام در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی.

تبصره : کاریابی ها بابت ثبت نام در سامانه‌های الکترونیکی مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی نمی باشند.

ز ــ کارورز می‌تواند در طول دوره کارورزی نسبت به گذراندن دوره آموزشی» آمادگی شغلی» از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اخذ گواهینامه مربوطه، اقدام نماید.

شرایط واحد پذیرنده

ماده ۵ : برای پذیرش کارورز، واحد پذیرنده باید دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط و مجوز آموزش کارورزی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باشد.

ماده ۶ : واحد پذیرنده به ازای هر ۳ نفر شاغل بیمه شده، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد.

تبصره ۱ : واحدهای پذیرنده دارای مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین استان‌های کمتر برخوردار شامل کرمانشاه، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، لرستان، چهار محال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد به غیر از مرکز استان به ازای هر ۲ نفر شاغل بیمه شده مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشند .

تبصره ۲ : چنانچه واحد پذیرنده ۱ یا ۲ نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

تبصره ۳ : واحد پذیرنده ای که دارای پروانه کسب می‌باشد، حداقل باید ۱ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

ماده ۷ : چنانچه واحد پذیرنده پس از گذشت دو ماه از شروع دوره، بدون دلیل موجه و مورد تأیید دستگاه اجرایی استان از ادامه آموزش به کارورز امتناع نماید تا مدت یک سال از پذیرش کارورز جایگزین محروم می‌گردد .

تبصره ۱ : در صورت کاهش نیروی کار بیمه شده واحد پذیرنده در طول مدت مشارکت در اجرای طرح کارورزی مجوز پذیرش و آموزش کارورز واحد مذکور توسط دستگاه ناظر استان ابطال می‌گردد و واحد یاد شده برای مدت دو سال حق ارائه آموزش مهارت کارورزی را نخواهد داشت .

تبصره ۲ : چنانچه واحد پذیرنده برای مدت دو سال متوالی یا سه سال متناوب نسبت به افزایش نیروی کار خود اقدام ننماید از شمول مشارکت کنندگان اجرای طرح کاروزی خارج می‌شود ملاک تشخیص افزایش نیروی کار لیست بیمه واحد پذیرنده است.

مدت کاروزی :

ماده ۸ : طول دوره کاروزی حد اقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کاروزی متناسب با ظرفیت بنگاه و استانداردهای آموزشی مهارت تعیین می‌گردد .

تبصره ۱ : در برخی از فعالیت‌های مستقر در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، بنابه تشخیص دستگاه ناظر و توافق واحد پذیرنده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر دوره برای هر کاروزی تا ۹ ماه قابل افزایش می‌باشد.

تبصره ۲ : مدت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور به نحوی تعیین می‌گردد که کاروزی هر ماه حداقل ۱۰۰ ساعت و هر روز حداقل ۴ و حداکثر ۸ ساعت (در حد فاصل ساعت ۶ صبح الی ۲۰ عصر) از آموزش عملی بهره مند شود .

حمایتها :

ماده ۹ : دستگاه ناظر براساس مقررات جاری صنعت بیمه و در قالب قرارداد با یکی از شرکتهای بیمه گر مورد تأیید بیمه مرکزی کشور نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی اقدام می‌نماید .

تبصره : در مواردی که هزینه پرداخت شده به شرکت بیمه گر طرف قرارداد براساس فرایند اجرایی طرح و انقضای شرایط پوشش بیمه کاروزی مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر باشد مبلغ مازاد تأدیه شده نزد شرکت بیمه گر، ظرف مدت یک هفته به دستگاه ناظر برگشت داده می‌شود .

ماده ۱۰ : سقف کمک هزینه آموزشی کاروزی در سال ۱۳۹۶ به صورت میانگین ماهیانه سه میلیون و یکصد هزار ریال (۳۱۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد که توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور کاروزی در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی (کاردانی تا ۲۷۰۰۰۰۰ ریال، کارشناسی تا ۳۱۰۰۰۰۰ و کارشناسی ارشد و دکتری تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال) در طول دوره محاسبه و حد اکثر در سه مرحله، به گونه ای که مرحله آخر پس از موفقیت کاروزی در آزمون سنجش مهارت و یا صدور گواهی کاروزی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای باشد، از سوی مؤسسه عامل به حساب کاروزی واریز می‌شود. هر مرحله از پرداخت کمک هزینه مستلزم تأیید گزارش نظارتی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و دستگاه ناظر می‌باشد .

تبصره ۱ : واحدهای پذیرنده نیز می‌تواند براساس توافق با کارورز مبلغی به عنوان کمک هزینه آموزشی به کارورز پرداخت نماید .

تبصره ۲ : دستگاه اجرایی می‌تواند علاوه بر اعتبار تخصیص یافته از سوی دستگاه ناظر از محل منابع خود نیز نسبت به اجرای طرح با رعایت ضوابط این دستورالعمل اقدام نماید.

تبصره ۳ : متقاضیان دوره کارورزی که در سامانه کارورزی، عدم نیاز به دریافت کمک هزینه آموزش کارورزی را اعلام نموده اند، در اولویت معرفی به واحد پذیرنده قرار می‌گیرند .

ماده ۱۱ : کمک هزینه پرداختی به کارورز در هر مرحله پس از تأیید دستگاه ناظر به صورت الکترونیکی از سوی مؤسسه عامل به حساب کارورز واریز می‌گردد .

ماده ۱۲ : طرح کارورزی یک دوره آموزش عملی و کاربردی است و هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی کارورز و شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی برای وی ایجاد نمی کند حضور کار ورز در واحد پذیرنده صرفاً برای آموزش عملی خواهد بود و واحد پذیرنده مجاز به واگذاری وظایف شغلی به کارورز نمی باشد .

ماده ۱۳ : واحدهای پذیرنده در صورت به کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر، از مزایای پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت به مدت دو سال، بهره مند می‌شوند.

ماده ۱۴ : نحوه ارائه آموزش عملی از سوی واحد پذیرنده به کارورز در قالب قرارداد آموزشی پیوست این دستورالعمل در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارورز، یک نسخه نزد واحد پذیرنده و یک نسخه نزد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نگهداری می‌شود.

منابع مالی

ماده ۱۵ : منابع مالی مورد نیازاجرای طرح از موارد زیر قابل تأمین می‌باشد :

الف ــ منابع اشتغالزایی بودجه‌های سنواتی برای کمک هزینه‌های آموزش کارورزی و مشوقهای بیمه سهم کارفرمایی.

ب ــ بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی ملی یا استانی برای توانمندسازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان موضوع این دستورالعمل.

ج ــ کمک‌های بلاعوض مردمی، سازمانهای حمایتی، مؤسسات خیریه، نهادهای عمومی غیردولتی.

موارد توقف و فسخ قرارداد آموزشی دوره کارورزی

ماده ۱۶ : در موارد زیر دوره کارورزی متوقف می‌شود :

الف ــ تعطیلی موقت واحد پذیرنده حداقل یک هفته و حداکثر سی روز.

تبصره : در صورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده یا کارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت حداکثر دو هفته بعد از تعطیلی، مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.

ب ــ عدم تأمین مربی جایگزین در صورت عدم حضور مربی اصلی بیش از ۷ روز آموزشی.

ماده ۱۷ : در موارد زیر قرارداد آموزش بین کارورز و واحد پذیرنده فسخ می‌گردد :

الف ــ احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز.

ب ــ غیبت غیرموجه کارورز در واحد پذیرنده بیش از ۵ روز.

ج ــ تعطیلی بیش از یکماه یا دائم واحد پذیرنده.

د ــ اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع آموزش کارورز به دستگاه اجرایی.

هـ ــ انصراف کتبی کارورز از ادامه شرکت در دوره.

و ــ عدم رعایت مقررات انضباطی ـ آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز.

ز ــ فوت و از کارافتادگی کارورز.

اجرا، نظارت و ارزیابی

ماده ۱۸ : دستگاه اجرایی به منظور مدیریت دقیق اجرای این دستورالعمل، از طریق واحدهای استانی خود، اقدامات زیر را بعمل می‌آورد :

الف ــ فراخوان برای شناسایی واحدهای فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی تحت پوشش واجد صلاحیت فنی و تخصصی به عنوان واحد پذیرنده برای ثبت نام در سامانه کارورزی.

ب ــ معرفی واحدهای واجد شرایط فنی و حرفه ای کشور و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بررسی صلاحیت‌های آموزش مهارتی کارورز و صدور مجوز مربوطه.

تبصره ۱ : دستگاه اجرایی و دستگاه ناظر می‌توانند از ظرفیت تشکل‌های تخصصی بخشی اعم از سازمانهای نظام مهندسی، اتاق ها، اتحادیه ها و سایر تشکل‌های تخصصی در شناسایی ظرفیت‌های واحدهای پذیرنده و سایر حوزه‌های اجرایی و نظارتی قابل واگذاری در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک استفاده نمایند.

ج ــ نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح بر اساس چارچوب نظارتی ابلاغی دستگاه ناظر.

د ــ ارائه گزارش عملکرد در فواصل زمانی ماهانه (در سطح استان) و سه ماهه (در سطح کشور) به دستگاه ناظر.

تبصره : واحدهای پذیرنده در صورت رد صلاحیت فنی و تخصصی توسط دستگاه اجرایی مربوطه و یا رد صلاحیت آموزش مهارتی کارورز، می‌توانند پس از رفع نواقص نسبت به درخواست مجدد همان دوره و یا سایر فعالیت‌های آموزشی مورد نظر اقدام نمایند.

ماده ۱۹ : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است به منظور اجرای دقیق این دستورالعمل اقدامات زیر را بعمل آورد :

الف ــ تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی» نحوه صدور مجوز آموزش کارورز».

ب ــ تدوین استانداردهای آموزشی مهارت مورد نیاز طرح کارورزی در طی اجرای طرح کارورزی.

ج ــ صدور کارت کارورزی برای کارورزان به صورت مشترک با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

د ــ صدور مجوز آموزش کارورزی برای واحدهای واجد صلاحیت آموزش‌های مهارتی ظرف حداکثر دو هفته.

هـ ــ برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی شغلی برای کارورزان.

و ــ پایش کیفیت آموزش‌های مهارتی ارائه شده توسط واحد پذیرنده به صورت مستمر.

ز ــ اخذ آزمون پایان دوره کارورزی در صورت درخواست کارورز و صدور گواهینامه یا صدور تأیید حضور کارورز در واحد مربوطه.

ح ــ تهیه گزارش‌های فصلی و ارائه به دستگاه ناظر.

تبصره : در صورت عدم بازدهی قابل قبول واحد پذیرنده در ارائه خدمات آموزشی در هر حرفه (فرصت آموزشی) بنابه تشخیص سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو مجوز آموزشی ارائه خدمات آموزشی در حرفه (فرصت آموزشی) مربوطه اقدام خواهد شد.

ماده ۲۰ : دستگاه ناظر موظف است موارد مربوط به تأمین کمک هزینه آموزشی کارورزان، هزینه‌های پایش و ارزیابی، پیاده سازی شامل راه اندازی و پشتیبانی سامانه نرم افزاری مورد نیاز طرح کارورزی، بیمه مسئولیت مدنی واحدهای پذیرنده کارورزان و مشوق‌های بیمه سهم کارفرما را پیش بینی و جهت تصویب و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

ماده ۲۱ : در صورت استخدام کارورز در همان واحد پذیزنده یا سایر واحدهای پذیرنده قبل از اتمام دوره کارورزی، واحد پذیرنده مکلف است حداکثر تا یک هفته نسبت به اعلام رسمی اتمام دوره کارورزی کارورز شاغل شده به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید و به منظور برقراری

مشوق‌های بیمه سهم کارفرما در لیست ارسالی خود به شعبه تأمین اجتماعی مشخصات نیروی کار جدید را درج نماید.

ماده ۲۲ : مسئولیت هماهنگی، اطلاع رسانی، توسعه و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در استان ها بر عهده دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان می‌باشد. ناظر استانی موظف است گزارش نظارتی را هر سه ماه یک بار به رئیس کارگروه و دستگاه ناظر ارائه نماید.

ماده ۲۳ : دستگاه ناظر موظف است بر اساس ظرفیت کارگاه‌های دایر فعال (دارای کد بیمه تأمین اجتماعی) در هر استان، ظرفیت مشارکت دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و وضعیت بازار کار نسبت به تعیین ظرفیت پذیرش کارورز و توزیع استانی مطابق جدول پیوست اقدام نماید.

ماده ۲۴ : استانداران و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل با بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و کارگروه تخصصی اشتغال استان هماهنگی، همکاری و مساعدت لازم را بعمل آورند.

ماده ۲۵ : با هدف راهبری، هماهنگی و مدیریت طرح کارورزی در استان، کمیته اجرایی ذیل کارگروه تخصصی اشتغال مرکب از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده استانداری، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشکیل خواهد شد.

این دستورالعمل مشتمل بر ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره در هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۹۵/۱۱/۵ به تصویب رسید که طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه قابل اجرا خواهد بود و در صورت نیاز به تداوم اجرای آن، با طرح در شورای عالی اشتغال قابل تمدید می‌باشد.

جدول پیوست : سهمیه استان‌های کشور در اجرای طرح کارورزی در سال ۱۳۹۶

ردیف	استان	سهم هر استان	تعداد کارورزان پیش بینی شده
۱	آذربایجان شرقی	۳,۷	۴,۹۹۵
۲	آذربایجان غربی	۳,۲	۴,۳۲۰
۳	اردبیل	۲,۶	۳,۵۱۰
۴	اصفهان	۳,۵	۴,۷۲۵
۵	البرز	۱,۸	۲,۴۳۰
۶	ایلام	۲,۵	۳,۳۷۵
۷	بوشهر	۲,۲	۲,۹۷۰
۸	تهران	۵,۴	۷,۲۹۰
۹	چهارمحال و بختیاری	۳,۲	۴,۳۲۰
۱۰	خراسان جنوبی	۱,۵	۲,۰۲۵
۱۱	خراسان رضوی	۳,۹	۵,۲۶۵
۱۲	خراسان شمالی	۱,۹	۲,۵۶۵
۱۳	خوزستان	۵,۶	۷,۵۶۰
۱۴	زنجان	۱,۸	۲,۴۳۰
۱۵	سمنان	۱,۴	۱,۸۹۰
۱۶	سیستان و بلوچستان	۴,۹	۶,۶۱۵
۱۷	فارس	۵,۶	۷,۵۶۰
۱۸	قزوین	۲,۶	۳,۵۱۰
۱۹	قم	۱,۳	۱,۷۵۵
۲۰	کردستان	۳,۷	۴,۹۹۵
۲۱	کرمان	۲,۴	۳,۲۴۰
۲۲	کرمانشاه	۵,۵	۷,۴۲۵
۲۳	کهگیلویه و بویراحمد	۱,۵	۲,۰۲۵
۲۴	گلستان	۳,۲	۴,۳۲۰
۲۵	گیلان	۴,۱	۵,۵۳۵
۲۶	لرستان	۴,۵	۶,۰۷۵
۲۷	مازندران	۳,۹	۵,۲۶۵
۲۸	مرکزی	۲,۹	۳,۹۱۵
۲۹	هرمزگان	۲,۹	۳,۹۱۵
۳۰	همدان	۳,۶	۴,۸۶۰
۳۱	یزد	۳,۲	۴,۳۲۰
	۱۰ درصد متمرکز *		۱۵,۰۰۰
	جمع کل	۱۰۰	۱۵۰۰۰۰

استان هایی که فراتر از سهمیه پیش بینی شده این جدول نسبت به پذیرش کارورز در واحد پذیرنده اقدام نمایند مطابق ۱۰ درصد متمرکز و با اعلام کارگروه اشتغال استان، بین استانهای یاد شده توزیع خواهد شد.

دستور اداری ۱۰۰۰/۹۶/۴۶۸۳ مورخ ۹۶/۵/۴
حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
در خصوص دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال

در خصوص بسته‌های رونق تولید و اشتغال و در اجرای مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال در ارتباط با «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال» ضمیمه دستور اداری مشترک شماره ۶۱۲۵۳ مورخ ۹۶/۴/۷ وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور به عنوان استانداران محترم سراسر کشور (تصویر پیوست) ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید :

بخش اول: تعاریف

۱ـ **دانش آموخته دانشگاهی :** دانش آموخته دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

۲ـ کارورز : به فرد دانش آموخته دانشگاهی جویای کار اطلاق می شود که بر اساس این دستورالعمل و در چارچوب استانداردهای آموزشی به فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می نماید.

۳ـ دوره کارورزی : دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز نسبت به تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذیرنده طبق استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام می نماید.

۴ـ واحد پذیرنده : بنگاه اقتصادی فعال در بخشهای خصوصی یا تعاونی است که نسبت به پذیرش کارورز جهت آموزش مهارتی اقدام می نماید.

۵ـ دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز فعالیت در بخشهای خصوصی یا تعاونی را صادر می نماید.

۶ـ دستگاه ناظر : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷ـ مؤسسه عامل : بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸ـ کمک هزینه آموزشی کارورزی : وجوهی است که در قالب هزینه آموزشی در طول دوره کارآموزی و توسط دولت به کارورز پرداخت می شود.

بخش دوم : شرایط کارآموز و دامنه پوشش

۹ـ دانشجویان در حال تحصیل از شمول طرح خارج می باشند.

۱۰ـ اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در دستگاه‌های اجرایی، سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بورسیه کلیه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی از دامنه پوشش طرح خارج می باشند.

۱۱ـ حداکثر سن برای دانش اموخته دانشگاهی جهت برخورداری از مزایای طرح در مقطع تحصیلی کاردانی ۲۵ سال، مقطع تحصیلی کارشناسی ۲۸ سال، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا ۳۳ سال می باشد.

۱۲ـ به حداکثر سن دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار ذکوری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می شود.

۱۳ـ دانش آموخته دانشگاهی که در طول دو سال قبل از ثبت نام در سامانه کاروزی، به مدت ۳ ماه یا بیشتر سوابق بیمه ای (تأمین اجتماعی و یا خدمات کشوری) دارد، از شمول این طرح خارج می باشد.

۱۴ـ ثبت نام در سامانه کارورزی.

۱۵ـ کمتر از ۵ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی سپری شده باشد. چنانچه خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی انجام شود مدت آن در این بند لحاظ می گردد.

۱۶ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور.

۱۷ـ عدم سابقه در دوره کارورزی (منظور از سابقه در این بند، سابقه کارورزی است و منصرف از سابقه بیمه پردازی می باشد).

۱۸ـ سپری شدن حداقل دو ماه از ثبت نام در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی.

۱۹ـ متقاضیان دوره کارورزی که در سامانه کارورزی، عدم نیاز به دریافت کمک هزینه آموزش کارورز را اعلام نموده اند، در اولویت معرفی به واحد پذیرنده قرار می گیرند.

۲۰ـ دارا بودن کارت کارورزی توسط کارورزان (طبق تصویر پیوست).

بخش سوم : شرایط واحد پذیرنده و دامنه پوشش

۲۱ـ واحد پذیرنده باید دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط و مجوز آموزش کارورزی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

۲۲ـ واحد پذیرنده به ازای هر ۳ نفر شاغل بیمه شده صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

۲۳ـ واحدهای پذیرنده دارای مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان دارای

مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین استانهای کمتر برخوردار شامل کرمانشاه، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به غیر از مرکز استان به ازای هر ۲ نفر شاغل بیمه شده مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشند.

۲۴ـ چنانچه واحد پذیرنده ۱ یا ۲ نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

۲۵ـ واحد پذیرنده ای که دارای پروانه کسب می‌باشد، حداقل باید ۱ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

۲۶ـ چنانچه واحد پذیرنده پس از گذشت دو ماه از شروع دوره، بدون دلیل موجه و مورد تأیید دستگاه اجرایی استانی از ادامه آموزش به کارورز امتناع نماید تا مدت یک سال از پذیرش کارورز جایگزین محروم می‌گردد.

۲۷ـ واحدهای پذیرنده در صورت رد صلاحیت فنی و تخصصی توسط دستگاه اجرایی مربوطه و یا رد صلاحیت آموزش مهارتی کارورز می‌توانند پس از رفع نواقص نسبت به درخواست مجدد همان دوره و یا سایر فعالیت‌های آموزشی مورد نظر اقدام نمایند.

۲۸ـ دارا بودن مجوز آموزش کارورزی از طرف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

۲۹ـ در صورت عدم بازدهی قابل قبول واحد پذیرنده در ارائه خدمات آموزشی در هر حرفه بنا به تشخیص سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو مجوز آموزشی ارائه خدمات آموزشی در حرفه مربوطه اقدام خواهد شد.

بخش چهارم : مدت دوره کارورزی

۳۰ـ طول دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز متناسب با ظرفیت بنگاه و استانداردهای آموزشی مهارت تعیین می‌گردد.

۳۱ـ در برخی از فعالیتهای مستقر در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، بنابه تشخیص دستگاه ناظر و توافق واحد پذیرنده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر دوره، برای هر کارورز تا ۹ ماه قابل افزایش می‌باشد.

۳۲ـ مدت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به نحوی تعیین می گردد، که کارورز هر روز حداقل ۴ و حداکثر ۸ ساعت در حد فاصل ۶ صبح الی ۲۰ عصر از آموزش عملی بهره مند شود.

۳۳ـ کارورزانی که کمتر از ۲ ماه از شروع دوره، انصراف کتبی خود را به شعبه مطابق با بند ۳۹ بخش پنجم این دستور اعلام نمایند یا بر اساس بند ۴۵ و ۴۶ بخش ششم دوره کارورزی آنان قطع گردد، برای یک بار از موضوع عدم سابقه در دوره کارورزی مستثنی می‌باشند.

بخش پنجم : حمایت ها

۳۴ـ دستگاه ناظر موظف است بر اساس مقررات جاری صنعت بیمه و در قالب قرارداد با یکی از شرکتهای بیمه گر مورد تأیید بیمه مرکزی کشور نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارورزان اقدام نماید.

۳۵ـ سقف کمک هزینه آموزشی کارورزی در سال ۹۶ توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی کاردانی تا ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال، کارشناسی تا ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال و کارشناسی ارشد ودکترا تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال در طول دوره محاسبه و حداکثر در سه مرحله به گونه ای که مرحله آخر پس از موفقیت کارورز در آزمون سنجش مهارت و یا صدور گواهی کارورزی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای باشد، از سوی مؤسسه عامل به حساب کارورز واریز می‌شود.

۳۶ـ واحد پذیرنده می‌تواند بر اساس توافق با کارورز مبلغی را به عنوان کمک هزینه آموزشی به کارورز پرداخت نماید، که مبلغ یاد شده در طول دوره کارورزی از شمول کسر حق بیمه معاف می‌باشد.

۳۷ـ طرح کارورزی یک دوره آموزش عملی و کاربردی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی کارورز و شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی برای وی ایجاد نمی کند. همچنین واحد پذیرنده مجاز به واگذاری وظایف شغلی به کارورز نمی باشد.

۳۸ـ واحدهای پذیرنده در صورت به کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر به استناد بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما که توسط دولت تأمین و پرداخت می‌گردد تا پایان سال ۹۶ بهره مند می‌شوند. لازم به تأکید است کارفرما در صورت جذب فارغ التحصیلان کاردانی از شمول به این بند خارج خواهند بود.

۳۹ـ در صورت استخدام کارورز در همان واحد پذیرنده یا سایر واحدهای پذیرنده قبل از اتمام دوره کارورزی، واحد پذیرنده مکلف است حداکثر تا یک هفته نسبت به اعلام رسمی اتمام دوره کارورزی، کارورز شاغل شده به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید و به منظور برقراری مشوق‌های بیمه سهم کارفرما در لیست ارسالی خود به شعبه تأمین اجتماعی، مشخصات نیروی کار جدید را درج نماید.

بخش ششم : موارد توقف و فسخ قرارداد آموزشی دوره کارورزی

۴۰ـ نحوه ارائه آموزش عملی از سوی واحد پذیرنده به کارورز در قالب قرارداد آموزشی پیوست دستورالعمل فوق الذکر که در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارورز، یک نسخه نزد واحد پذیرنده و یک نسخه نزد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نگهداری می‌شد.

۴۱ـ تعطیلی موقت واحد پذیرنده حداقل یک هفته و حداکث سی روز.

۴۲ـ در صورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده یا کارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت حداکثر دو هفته بعد از تعطیلی و تأیید مراتب توسط دستگاه ناظر مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد. در این صورت لازم است کارفرما مراتب را کتباً در مهلت یاد شده به شعبه ذیربط اعلام نماید.

۴۳ـ احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز.

۴۴ـ غیبت غیرموجه کارورز در واحد پذیرنده بیش از ۵ روز.

۴۵ـ تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده.

۴۶ـ اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع آموزش کارورز به شعبه.

۴۷ـ انصراف کتبی کارورز از ادامه شرکت در دوره به واحد پذیرنده و شعبه.

۴۸ـ عدم رعایت مقررات انضباطی ـ آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز.

۴۹ـ فوت و از کارافتادگی کارورز.

بخش هفتم : ضوابط بیمه پردازی

۵۰ ـ آموزش در واحد پذیرنده می‌بایست صرفاً در ساعات ذکر شده در این دستور اجرا گردد.

۵۱ ـ زمان آموزش برابر با زمان مندرج در بخش چهارم می‌باشد.

۵۲ ـ واحد پذیرنده در حین دوره کارورزی اجازه کاهش تعداد یا اخراج کارگران مشمول بیمه تأمین اجتماعی نسبت به زمان شروع اجرای طرح را ندارد. (تعداد بیمه شدگان واحدهای مشمول نباید کاهش یابد).

۵۳ ـ تعداد کارورزان برای هر واحد مشمول با رعایت بخش سوم خواهد بود.

۵۴ ـ کنترل ثبت نام مشخصات کارورزی در سامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، (https://karvarzi.mcls.gov.ir)

۵۵ ـ در صورتی که به هر نحوی از انحاء رابطه مزدبگیری فی مابین کارورز با واحد پذیرنده احراز گردد در این صورت کارورز بعنوان نیروی جذب شده تلقی و مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت لذا کارفرما مکلف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشارالیه مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ ق.ت.ا

و آیین نامه اجرایی مربوطه به شعبه سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. بدیهی است در صورت اقدام مطابق بند ۳۹ این دستور می‌تواند با احراز سایر شرایط مربوطه از معافیت مربوطه ای بهره مند گردد.

۵۶ ـ کاهش تعداد نیروی کارگاه بر اساس بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت پرسنل از شمول بند ۵۲ فوق الذکر مستثنی می‌باشد.

۵۷ ـ بازرس سازمان در زمان انجام بازرسی‌های سیستماتیک مکلف است ضمن درج نام کارورز در فرم گزارش بازرسی، در قسمت توضیحات فرم مزبور نسبت به ثبت دوره کارورزی با توجه به کارت کارورزی وی، اقدام نماید.

۵۸ ـ واحد درآمد لازمست نسبت به اخذ مدارک از مرکز یادگیری و رعایت مقررات به شرح ذیل اقدام نماید :

۵۸ـ۱ ـ پروانه کسب یا بهره برداری معتبر.

۵۸ـ۲ ـ مجوز آموزشی صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵۸ـ۳ ـ کنترل ثبت نام مشخصات کارورز در سامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (https://karvarzi.mcls.gov.ir).

تبصره : بدیهی است در صورت عدم رؤیت مشخصات کارورز در سامانه مزبور و یا مشاهده هرگونه مغایرت، فرد کارورز از شمول این دستورالعمل خارج و جزء کارگران کارگاه محسوب و می‌بایست برابر مقررات موضوع را به کارگاه و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام تا کارفرما مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ ق.ت.ا و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام نماید.

۵۸ـ۴ ـ در خصوص کارگاه‌های دایر که نزد سازمان دارای پرونده مطالباتی و فعال می‌باشند بیشترین تعداد نیروی کار کارگاه طبق لیست و بازرسی ظرف یک سال قبل از ارائه درخواست مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود کارگاه جهت جذب کارورز مازاد بر آن خواهد بود.

۵۸ـ۵ ـ در خصوص کارگاه‌های دایر که نزد سازمان دارای پرونده مطالباتی نبوده و یا در طول یک سال قبل از ارائه درخواست راکد و یا نیمه فعال بوده اند، در یک بازه زمانی مشخص سه ماهه پس از شروع فعالیت اصلی و عملی کارگاه، نسبت به انجام بازرسی کارگاهی اقدام و تعداد کارگران شاغل تعیین و تعداد مزبور مبنای تعیین ظرفیت نیروی کار موجود کارگاه جهت جذب کارورز مازاد قرار خواهد گرفت.

۵۸ ـ ۶ ـ در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس متقاضی جذب کارورز می‌بایست مدارک

شناخت کارفرمایی اعم از سند مالکیت، اجاره نامه رسمی، سرقفلی، صلح نامه جذب کارورز مازاد قرار خواهد گرفت.

۶ـ۵۸ ـ در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس متقاضی جذب کارورز می‌بایست مدارک شناخت کارفرمایی اعم از سند مالکیت، اجاره نامه رسمی، سرقفلی، صلح نامه، پروانه کسب، شراکتنامه و ... اخذ و با تشکیل پرونده مطالباتی کارگاه، در یک بازه زمانی مشخص سه ماهه پس از شروع فعالیت اصلی و عملی کارگاه، نسبت به انجام بازرسی کارگاهی اقدام و تعداد کارگران شاغل تعیین و تعداد مزبور مبنای تعیین ظرفیت نیروی کار موجود کارگاه جهت جذب کارورز مازاد قرار خواهد گرفت.

۷ـ۵۸ ـ در مورد کارگاه‌هایی که، کارفرما صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال و بازرسان سازان نیز به هنگام مراجعه به کارگاه، اسامی افرادی که کارفرما صورت مزد و حقوق آنان را ارسال ننموده است را در گزارش بازرسی درج می‌نمایند، تعداد افراد ثبت شده در گزارش (مجموع تعداد افراد) بعنوان مبنای نیروی کار موجود قرار می‌گیرد.

۸ـ۵۸ـ کارگاه‌هایی که دارای فعالیت دائم می‌باشند با احراز سایر شرایط مقرر در این دستورالعمل می توانند نسبت به جذب کارورز اقدام نمایند.

۵۹ ـ در کلیه موارد فوق الذکر بازرسان شعبه می‌بایستی تاریخ دقیق شروع به کار کارکنان و فعالیت اصلی و عملی کارگاه را در گزارش بازرسی درج نمایند.

۶۰ ـ در مورد کارگاه‌هایی که بیش از یک شیفت کاری فعالیت می‌نمایند، می‌بایستی از کلیه شیفت‌های کاری کارگاه بازرسی و مجموع تعداد افراد مندرج در گزارش‌های مزبور بعنوان مبنای تعیین نیروی کار موجود قرار گیرد.

۶۱ ـ با تعیین نیروی کار موجود و معرفی کارورز، بازرسان می‌بایستی به هنگام مراجعه بعدی با توجه به سیستم مکانیزه تعبیه شده، کنترل و نظارت بر نحوه آموزش افراد معرفی داشته و در صورتی که هریک از کارورزان در کارگاه به امر آموزش فعالیت نداشته مراتب را در گزارش بازرسی درج و ضمن ثبت سیستم، کارورز را از حالت ستاره دار خارج و مراتب به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان منعکس گردد.

تبصره : چنانچه تعداد کارکنان نسبت به نیروی کار موجود اضافه نشده باشد، کارگاه از شمول این دستورالعمل برای افراد کارآموز جذب شده خارج بوده و می‌بایست مراتب به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کننده اعلام گردد. همچنین در صورتی که در ماه‌های آتی، تعداد بیمه شدگان کارگاه مندرج در لیست‌های ارسالی کارفرما نسبت به نیروی کار موجود کاهش

یابد، فرد یا افرادی که بعنوان کارورز در کارگاه جذب شده اند از شمول این دستورالعمل خارج خواهند بود.

۶۲ ــ کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، چنانچه با رعایت شرایط مندرج نسبت به جذب و به کارگیری کارورز مقطع کارشناسی و بالاتر اقدام نمایند قانون تأمین اجتماعی، چنانچه با رعایت شرایط مندرج نسبت به جذب و به کارگیری کارورز مقطع کارشناسی و بالاتر اقدام نمایند، بابت همان فرد یا افراد از معافیت بیمه ای مطابق بند ۳۸ فوق بهره مند خواهند شد.

۶۳ ــ در مواردی که کارورز به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه‌های مزبور به کار گمارده شوند کارگاه از این دستورالعمل خارج خواهد بود.

۶۴ ــ کارگاه‌های پیمانکاری از شمول این دستورالعمل خارج می‌باشند.

۶۵ ــ اگر به هر طریقی شعبه احراز نماید که کارورز خارج از ضوابط مقرر قبلاً در واحد مورد نظر فعالیت داشته، کارگاه برای همیشه از شمول به این دستورالعمل خارج خواهد شد.

۶۶ ــ در صورتی که برای شعبه احراز گردد که کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی منحصراً به جهت استفاده از مزایای این دستورالعمل همان نیروی کار قبلی را بعنوان کارورز جذب نموده است، فرد مورد نظر جزء نیروهای کاری کارگاه محسوب و از شمول به این دستورالعمل خارج خواهد بود.

۶۷ ــ در صورت کاهش نیروی کار بیمه شده واحد پذیرنده در طول مدت مشارکت در اجرای طرح کارورزی مجوز پذیرش و آموزش کارورز واحد مذکور توسط دستگاه ناظر استان ابطال می‌گردد و واحد یاد شده برای مدت دو سال حق ارائه آموزش مهارت کارورزی را نخواهد داشت.

۶۸ ــ چنانچه واحد پذیرنده برای مدت دو سال متوالی یا سه سال متناوب نسبت به افزایش نیروی کار خود اقدام ننماید از شمول مشارکت کنندگان اجرای طرح کارورزی خارج می‌شود ملاک تشخیص افزایش نیروی کار لیست بیمه واحد پذیرنده است.

بخش هشتم : سایر

۶۹ ــ کارورز صرفاً در دوره مهارت آموزش مشمول قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود.

۷۰ــ کارورز پس از اتمام دوره مربوطه در صورت اشتغال در کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۷۱ــ کارورز در صورت اشتغال به مهارت دیگری در کارگاه از شمول این دستورالعمل خارج و کارفرما می‌بایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی به شعبه مربوطه اقدام نماید.

۷۲ــ کارورز در دوران مهارت آموزش از شمول قانون کار خارج بوده لذا ادعای سابقه جهت دوره مزبور قابل رسیدگی نخواهد بود.

۷۳ـ هر کارورز صرف نظر از نوع مهارت مربوطه منحصراً بابت یک دوره آموزشی مشمول این دستورالعمل خواهد بود.

۷۴ـ نحوه شناسایی کارورز، اعلام جذب وی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای به صورت کتبی به شعبه و احراز موضوع با کنترل نام مهارت آموز در سامانه رایانه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام بازرسی از کارگاه و تخصیص کد بیمه شده ستاره دار خواهد بود.

۷۵ـ عدم شراکت، معامله و ... مهارت آموز با کارفرمای کارگاه.

۷۶ـ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی می‌بایست به صورت ماهانه نسبت به تهیه آمار این دستورالعمل با فرمت نام شعبه، تعداد کارگاه، تعداد کارورز معرفی شده، تعداد مهارت آموز مشمول تهیه تا جهت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد.

۷۷ـ سهمیه استانهای کشور در اجرای طرح کارورزی در سال ۹۶ به شرح جدول پیوست دستور اداری فوق الذکر می‌باشد.

۷۸ـ با هدف راهبری، هماهنگی و مدیریت طرح کارورزی در استان، کمیته اجرایی ذیل کارگروه تخصصی اشتغال مرکب از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده استانداری، مدیرکل بیمه ای استان، مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشکیل خواهد شد که حضور فعال مدیرکل بیمه ای سازمان در جلسات مزبور الزامی می‌باشد.

تبصره : چنانچه بنا به هر دلیل حضور مدیرکل استان در جلسه مزبور میسر نگردید حضور معاون بیمه ای وی در جلسه یاد شده الزامی خواهد بود.

۷۹ـ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت نسبت به تهیه و ساخت نرم افزار مربوطه به شرح این دستورالعمل اقدام، به طوری که بصورت هوشمند کارورز از صف بیمه شدگان خارج و در صورت اشتغال در کارگاه در ردیف بیمه شدگان قرار گرفته و آمار آن به صورت ماهیانه در شعبه قابل اخذ باشد.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد درآمد، بازرسی، نامنویسی و حسابهای انفرادی، فنی، آمار و فرابری داده‌های ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین و مسئولین درآمد، بازرسی، نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناس فرابری داده‌های شعب، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می‌باشند.

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگر ماهر
در بخشهای ساختمان و شهرسازی
«مصوب ۱۳۷۶/۲/۸ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ اشتغال به کار کارگران به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی در هر محل ـ حسب مورد ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور، تعیین و اعلام کند، مستلزم داشتن صلاحیت فنی است که از طریق صدور پروانه مهارت فنی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود احراز شود.

ماده ۲ـ پروانه مهارت فنی به درجات زیر تقسیم می‌شود که با رعایت سایر شرایط مندرج در آیین نامه به متقاضی داده می‌شود :

الف) پروانه مهارت فنی درجه سه :

افرادی که پس از طی دوره آموزش یا پس از کسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (۳) «سازمان» را فرا گرفته و در آزمون مربوط موفقیت کسب نمایند.

ب) پروانه مهارت فنی درجه دو :

افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت فنی درجه (۳) حداقل به مدت یک سال در پروژه‌های ساختمانی تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی سابقه کارداشته باشند، پس از طی یک دوره آموزش بر اساس استاندارد مهارت درجه (۲) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.

ج) پروانه مهارت فنی درجه یک :

افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت درجه (۲) حداقل به مدت دو سال در پروژه‌های ساختمانی، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی، سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزش بر اساس استاندارد درجه (۱) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.

تبصره : به افرادی که مهارت خود را از طریق تجربه کسب کرده اند، در صورت موفقیت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعایت سایر شرایط، پروانه مهارت فنی در همان درجه داده می‌شود.

ماده ۳ـ در پروانه مهارت فنی، صلاحیت فرد را برای آن قسمت از امور فنی بخش ساختمان و شهرسازی که دارنده آن می‌تواند به تنهایی یا تحت نظارت کارگران ماهرتر انجام دهد قید می‌شود.

ماده ۴ـ متقاضیان واجد شرایط دریافت پروانه مهارت فنی باید تقاضای خود را به انضمام برگ معافیت یا دفترچه پایان خدمت (برای مشمولین) به سازمان ارائه دهند.

تبصره : سابقه تجربی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و گواهی صادر شده توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی یا دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی احراز می‌شود.

ماده ۵ ـ مدت اعتبار پروانه مهارت فنی از تاریخ صدور سه ساله است که در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختمانی هر (۳) سال یک بار تمدید خواهد شد.

تبصره : استمراراشتغال دارندگان پروانه مهارت فنی نیز از طریق گواهی سازمانها یا اشخاص فوق الذکر، مشروط به تحت پوشش بودن بیمه تأمین اجتماعی احراز می‌شود.

ماده ۶ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این آیین نامه باید پروانه مهارت فنی موقت کسب نمایند.

ماده ۷ـ افرادی که در رشته‌های مربوط به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی دارای گواهینامه کارگر ماهر درجه یک یا طرح (۱۸) ماهه از سازمان باشند، می‌توانند با رعایت و احراز سایر شرایط، از جمله داشتن سابقه کار تجربی به مدت لازم و قبولی در آزمون مربوط از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای دریافت «پروانه اشتغال به کار تجربی» نمایند.

ماده ۸ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی موظفند ظرف ده سال اجرای مفاد این آیین نامه را به کل کشور تسری دهند.

آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی
موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
«مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۷ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ در اجرای ماده (۱۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاه و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره : در این آیین نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی «سازمان» و مرکز جوار کارگاه یا بین کارگاهی «مرکز» نامیده می‌شود.

ماده ۲ــ الف ــ مرکز جوار کارگاه مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یک واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می‌توانند آن را تأسیس و اداره نمایند.

ب ــ مرکز بین کارگاهی مرکزی است که در آن امر آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می شود.

ماده ۳ــ به منظور برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز، کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که بیش از ۳۶ نفر کارگر دارند، باید فردی مطلع به امر آموزشهای فنی و حرفه ای را به عنوان مسئول آموزش منصوب نمایند.

تبصره : وظایف مسئول آموزش به شرح زیر است :

الف ــ ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگی در اجرای دوره‌های آموزشی و رعایت استانداردهای مصوب سازمان و تبادل آخرین اطلاعات فنی و تخصصی و تکنولوژیکی.

ب ــ بررسی مستمر نیازهای آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای کارگران فاقد مهارت.

ج ــ برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی جدید جهت ارتقای مهارت کارگران شاغل متناسب با رشد صنعت و تکنولوژی.

د ــ همکاری با سازمان در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوط.

هـ ــ همکاری در اجرای طرح کار و دانش نظام جدید متوسطه.

ماده ۴ــ به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به مشارکت بیشتر در فعالیتهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی کمیته ای به نام «آموزش در صنایع»، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ــ نماینده وزیر کار و امور اجتماعی.

۲ــ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا نماینده تام الاختیار سازمان.

۳ــ نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط.

۴ــ یک نفر نماینده کارفرما (شرکت، کارخانه، یا واحد تولیدی و خدماتی ذیربط) با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مورد.

تبصره ۱ : جلسات کمیته با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است.

تبصره ۲ : جلسات کمیته به دعوت سازمان ـ حسب مورد ـ تشکیل و دستگاه‌های ذیربط موظفند نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.

تبصره ۳ : نحوه تشکیل جلسات کمیته طبق آیین نامه داخلی است که به تصویب اعضای کمیته می رسد[1].

ماده ۵ ــ وظایف و اختیارات کمیته آموزش در صنایع به شرح زیر است :

۱ــ نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کارآموزی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی.

۲ــ بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواستهای صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت تأسیس مراکز جوار.

۳ــ بررسی و مطالعه هزینه‌های کارآموزی در مراکز جوار جهت اعمال معافیت‌های موضوع قانون کارآموزی.

۴ــ بررسی و اظهارنظر در باره میزان مشارکت کارفرما و سازمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه اندازی مرکز جوار و اعمال معافیت‌های موضوع کارآموزی.

۵ ــ تصویب ضوابط مربوط به آموزشهای ضمن کار.

ماده ۶ــ کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند با درخواست کارفرما و تأیید کمیته آموزش در صنایع و مجوز کتبی سازمان نسبت به ایجاد مرکز اقدام نمایند. رعایت مفاد ماده ۳ این آیین نامه الزامی است.

۱- دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات کمیته آموزش در صنایع در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۱۲ به تصویب رسیده است (نک به مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

تبصره : سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهیز مرکز بر حسب نیاز با اعزام کارشناسان مربوط در ارائه اطلاعات فنی و انجام مشاوره با کارفرما همکاری می‌نماید. کارفرما، پس از پایان عملیات احداث و تجهیز با هماهنگی سازمان شروع دوره‌های آموزشی و افتتاح مرکز را اعلام می‌کند.

ماده ۷ــ سازمان، استانداردهای مهارت و آموزشی و جزوه‌های مورد نیاز مرکز را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان با کارفرما همکاری می‌نماید.

تبصره : مسئول و مربیان مرکز موظف به شرکت دردوره‌های آموزشی که از طرف سازمان، برنامه ریزی و در مقاطع مختلف اعلام می‌شود و اخذ گواهینامه مربوط هستند.

ماده ۸ــ برنامه‌های کارآموزی باید به منظور آموزش کارگران غیرماهر یا بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران ماهر و استادکاران و سرپرستان اجرا گردد.

ماده ۹ــ سازمان و کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند بر اساس توافقنامه ای از امکانات و فضاهای آموزشی یکدیگر استفاده نمایند.

ماده ۱۰ــ سازمان مکلف است ضمن نظارت و کنترل مستمر بر دوره‌های کارآموزی مراکز و همکاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی، به قبول شدگان گواهینامه مهارت اعطاء نماید.

تبصره : کارفرما مکلف است به هنگام تعیین امتیازات مربوط به طبقه بندی مشاغل، گواهینامه‌های مهارت را در نظر بگیرد. وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه منظور داشتن این امتیازات اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۱۱ــ انحلال مرکز و یا هرگونه تغییر ساختار در سیستم کارآموزی منوط به تأیید کمیته آموزش در صنایع است.

ماده ۱۲ــ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها، نهادها و بنیادها و سایر دستگاه‌هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند حسب درخواست سازمان در اجرای این آیین نامه همکاری نمایند.

دستورالعمل اجرایی تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

ماده ۱ـ در اجرای ماده (۱۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاه و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده ۲ـ الف ـ مرکز جوار کارگاه مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یک واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می‌توانند آن را تأسیس و اداره نمایند.

ب ـ مرکز بین کارگاهی مرکزی است که در آن امر آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می شود.

تعریف مرکز آموزش جوار :

مرکز آموزش جوار مرکز کارآموزی است که در آن آموزشهای مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به شرح زیر انجام می‌پذیرد :

الف ـ آموزش کارگران مبتدی به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز واحدهای فوق الذکر.

ب ـ آموزش کارگران شاغل به منظور بازآموزی، تکمیل و ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص‌های پیشرفته همگام با تغییرات تکنولوژی.

ج ـ آموزش کارگرانی که تغییر شغل می‌دهند.

شرایط ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه :

۱ـ ساختمان مرکز کارآموزی جوار کارگاه و تجهیزات آن :

* مرکز کارآموزی جوار کارگاه از لحاظ فضای آموزشی می‌بایست متناسب با تعداد رشته‌های آموزشی مورد نیاز و نیز تعداد کارآموزان طراحی و ایجاد گردد.
* مشخصات کارگاه‌های عملی و کلاسهای تئوری و تجهیزات رشته‌های آموزشی می‌بایست برابر با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و به تصویب کمیته آموزش در صنایع برسد.
* مدت آموزش در هر رشته کارآموزی مطابق با استانداردهای تعیین شده از طریق سازمان خواهد بود.
* کادر آموزشی مرکز کارآموزی جوار کارگاه همراه با مشخصات تحصیلی و سوابق تجربی، به پیشنهاد واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و تصویب کمیته آموزش در صنایع تعیین خواهد شد.

* مرکز تربیت مربی همکاری لازم را در جهت تأمین و تربیت مربیان مورد نیاز مراکز کارآموزی جوار کارگاه به عمل می‌آورد.
* سازمان آموزش فنی و حرفه ای پس از تأیید درخواست کارفرما توسط کمیته آموزش در صنایع، مجوز کتبی ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه را صادر می‌نماید.

نحوه فعالیت مرکز کارآموزی جوار کارگاه :

الف ــ اجرای دوره‌های کارآموزی باید بر مبنای استانداردهای آموزشی باشد که با همکاری صنعت مربوط تهیه و به تصویب سازمان رسیده است.

ب ــ واحد آموزش دهنده مکلف است جهت انجام ارزشیابی و آزمون اطلاعات مورد نیاز مربوط به اجرای دوره کارآموزی را به مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ارسال دارد.

ج ــ مراکز کارآموزی جوار کارگاه می‌توانند در جهت تأمین نرم افزار آموزشی (استانداردهای آموزشی و مهارت ـ کتب و جزوات ـ فیلم و اسلاید و وسایل کمک آموزشی) مورد نیاز از امکانات موجود سازمان استفاده نمایند.

نحوه اعطای معافیت و تخصیص میزان بخشودگی موضوع قانون کارآموزی :

۱ــ در اجرای بند ۳ و ۴ ماده ۵ آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی معافیت و میزان بخشودگی به شرح زیر خواهد بود :

الف ــ در مورد بررسی و تخصیص هزینه‌های کارآموزی در مراکز جوار، هزینه‌های آموزشی این گونه مراکز بر مبنای هزینه‌های سرانه کارآموزی مراکز ثابت سازمان به صورت نفر ماه تعیین و محاسبه و اعمال خواهد شد.

ب ــ به منظور تشویق و ترغیب صاحبان صنایع در امر مشارکت در ایجاد مراکز جوار، «کمیته‌های آموزش در صنایع» می‌تواند در مورد هزینه احداث و تکمیل و تجهیز مرکز جوار، تا زمان شروع به بهره برداری نسبت به تخصیص بخشی از میزان حق کارآموزی متعلقه متقاضی (موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی) بررسی و اظهارنظر نماید.

ج ــ در مورد اجرای برنامه‌های کارآموزی بین کارگاهی (آموزش ضمن کار) و استفاده از تسهیلات مقرر در قانون کارآموزی، «کمیته آموزش در صنایع» با توجه به گزارشات کارشناسی مدیریت آموزش در صنایع و نحوه آزمون و ارزشیابی دوره‌های کارآموزی نسبت به میزان بخشودگی این گونه آموزشها اعلام نظر می‌نماید.

د ــ بررسی عملکرد و ارزشیابی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی، به منظور اعطای هر نوع معافیت به پیشنهاد مدیریت آموزش در صنایع و تصویب «کمیته آموزش در صنایع» خواهد بود.

دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات کمیته آموزش در صنایع

«مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۲ کمیته آموزش در صنایع»

در اجرای تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی مصوبه جلسه مورخ ۷۱/۱۰/۲۷ هیأت محترم وزیران دستورالعمل داخلی نحوه تشکیل جلسات به شرح زیر در ۵ ماده و ۹ تبصره در اولین جلسه مورخ ۷۲/۳/۱۲ «کمیته آموزش در صنایع» به تصویب رسید.

ماده ۱ـ اعضای کمیته عبارتند از اعضای ماده ۴ مصوبه فوق الذکر بر حسب مورد.

تبصره : رئیس کمیته معاون وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا نماینده تام الاختیار سازمان خواهد بود.

ماده ۲ـ جلسات کمیته آموزش در صنایع حداقل ماهی یک‌بار به دعوت رئیس کمیته در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ : مدیر آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای دبیر دائمی کمیته خواهد بود.

تبصره ۲ : تاریخ تشکیل جلسات را رئیس کمیته تعیین و از طریق دبیر کمیته به اطلاع اعضاء رسانده خواهد شد.

تبصره ۳ : جلسات فوق الذکر در صورت ضرورت به تقاضای یکی از اعضاء و به دعوت رئیس کمیته تشکیل خواهد شد.

ماده ۳ـ زمان تشکیل جلسات حداقل ده روز قبل کتباً و منضم به دستور کار جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره ۱ : دستور کار جلسات کمیته به پیشنهاد دبیر کمیته آموزش در صنایع و بر حسب درخواست وزارتخانه‌های ذیربط با شرکت ،کارخانه، واحد تولیدی، خدماتی مربوطه تعیین و پس از تأیید رئیس کمیته مطرح خواهد شد.

تبصره ۲ : رئیس کمیته می‌تواند از کارشناسان ذیصلاح بر حسب معرفی اعضاء دعوت به عمل آورد، بدیهی است این کارشناسان بدون حق رأی در جلسات کمیته شرکت می‌نمایند.

ماده ۴ـ خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه کمیته در صورتجلسه قید و به امضاء اعضاء کمیته خواهد رسید.

تبصره ۱ : مصوبات کمیته به وسیله رئیس کمیته جهت اجراء به مسئولین ذیربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ : مکاتبات و پیشنهادات کمیته آموزش در صنایع پس از تأیید رئیس کمیته از طریق دبیر کمیته به مراجع ذیربط ارسال می‌گردد.

ماده ۵ ـ دبیرخانه کمیته آموزش در صنایع در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشکیل می‌گردد.

تبصره : ترتیب طرح پیشنهادات و تقاضاهای واصله در کمیته طبق تاریخ ثبت دفتر دبیرخانه خواهد بود.

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد

«مصوب مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت وزیران»

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند :

الف ــ سازمان : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی.

ب ــ آموزشگاه : آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد که در آن یک یا چند رشته بر اساس برنامه‌های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش داده می‌شود.

پ ــ مؤسس : شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل ذکر شده در این آیین‌نامه از سازمان پروانه تأسیس آموزشگاه، با اعتبار پنج ساله دریافت می‌نماید.

تبصره : شرایط و ضوابط صدور پروانه تأسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می‌گردد.

ت ــ پروانه تأسیس آموزشگاه : مجوز تأسیس بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آموزشگاه شناخته می‌شود.

ث ــ مدیر آموزشگاه : فردی است حائز شرایط مفاد ماده (۵) این آیین نامه که از طرف مؤسس یا دارنده پروانه تأسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می‌شود.

ج ــ مربی آموزشگاه : فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آیین نامه است.

چ ــ کارآموز : فردی است که به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت نام می‌کند.

ح ــ قرارداد کارآموزی : قراردادی که بین دارنده پروانه تأسیس و یا مدیر آموزشگاه و کارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات این آیین نامه منعقد می‌شود.

خ ــ مهارت : مجموعه اطلاعات نظری و توانایی‌های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می‌باشد.

د ــ حرفه : مجموعه مهارت‌های مورد نیز یک شغل می‌باشد.

ذ ــ رشته : مجموعه برنامه‌های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می‌باشد.

ر ــ دوره : مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است.

ز ــ هیأت نظارت مرکزی : هیأتی است که به منظور تعیین خط مشی، تدوین و پیشنهاد اصلاح آیین نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت هیأتهای نظارت استانها تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می‌باشد.

ژ ــ هیأت نظارت استان : هیأتی است با شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص شده برای هیأت نظارت مرکزی، موضوع بند (ز) این ماده و ماده (۲) این آیین نامه که رسیدگی به امور آموزشگاه‌های استان را به عهده دارند.

ماده ۲ــ هیأت نظارت مرکزی می‌تواند در موارد زیر ضوابط، دستورالعمل ها و جداول مربوط را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.

۱ــ شرح وظایف و مسئولیتها و ترکیب اعضای هیأتهای استان.

۲ــ تشخیص صلاحیت‌های فردی موضوع بند (پ) مواد (۵) و (۱۵) این آیین نامه.

۳ــ آیین نامه تخلفات و مجازاتها.

۴ــ جداول مربوط به تخلفات و مجازاتها.

۵ ــ شرح وظایف و مسئولیتهای مؤسس، مدیر و مربی آموزشگاه.

۶ ــ صدور و تمدید مجوزها به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۷ــ ضوابط آموزشی، اداری، مالی.

۸ ــ مراکز آموزشی غیرمجاز.

۹ــ رسیدگی به امور آموزشگاه‌های آزاد.

۱۰ــ احراز صلاحیت فنی و حرفه ای مدیر و مربی آموزشگاه.

۱۱ــ نظام تشویق و تنبیه و رسیدگی به اعتراض متقاضیان به تصمیمات هیأت‌های نظارت استان.

۱۲ــ ضوابط مربوط به جداول شماره (۱) و (۲) پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد.

۱۳ــ تعیین و تغییر مدت اعتبار مجوزها (پروانه تأسیس، کارتهای مدیریت و مربیگری).

۱۴ــ تعیین و تغییر وجوهات مندرج در آیین نامه[1].

تبصره : سایر وظایف و اختیارات هیأت نظارت مرکزی و ترکیب اعضای آن به پیشنهاد رئیس سازمان

۱- اجرای این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران متوقف گردیده است (نک به «اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد» در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

و تأیید وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد و اعضای هیأت مذکور با حکم رئیس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده ۳ــ تأسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان می‌باشد.

تبصره : مجوز فعالیت آموزشی مؤسسات کارآموزی آزاد ایرانی در خارج از کشور و همچنین مؤسسات و مراکز کارآموزی آزاد خارجی در ایران توسط سازمان صادر خواهد شد. مسئولیت تطبیق صدور مجوز فعالیت، صدور گواهینامه ها و استانداردهای آموزشی نمایندگی‌های خارجی در داخل کشور برای اجرای آموزشهای مهارتی غیررسمی به عهده سازمان است.

ماده ۴ــ میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی حداقل شصت درصد (۶۰٪) کارآموزان شرکت کننده در آزمون پایان دوره که توسط سازمان انجام می‌شود. میزان فوق قابل تغییر توسط سازمان می‌باشد.

فصل دوم ــ شرایط مؤسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد

ماده ۵ــ مؤسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط ذیل باشند :

الف ــ تابعیت ایران.

ب ــ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ــ دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (بر اساس تشخیص هیأت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حُسن شهرت.

ت ــ دارا بودن مدرک تحصیلی (برای مدیر آموزشگاه) بر اساس جدول شماره (۱) پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد.

ث ــ عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان.

ج ــ دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

چ ــ التزام به رعایت کلی مفاد این آیین نامه.

ح ــ دارا بودن حداقل (۲۵) سال سن.

تبصره ۱ : مناطقی که متقاضی با شرط سنی موضوع این بند کم باشد یا وجود نداشته باشد سازمان می‌تواند شرایط سنی پایین تر را بپذیرد.

تبصره ۲ : پروانه تأسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط این آیین نامه صادر خواهد شد.

تبصره ۳ : مدیر آموزشگاه و مربیانی که از سوی دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تأیید و معرفی شده اند از مفاد بندهای (ب) و (ت) و (ث) این ماده و بندهای (پ) و (ت) ماده (۱۵) معاف می‌باشند.

تبصره ۴ : اداره ثبت شرکتها مکلف است در خصوص ثبت آموزشگاه‌های متقاضی فعالیت اموزشهای فنی و حرفه ای آزاد با ارایه مجوز سازمان اقدام نماید.

ماده ۶ــ مؤسس در صورت دارا بودن شرایط ماده (۵) این آیین نامه پس از ارایه مدارک لازم به سازمان باید نسبت به معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱ : مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرایط ماده (۵) این آیین نامه باید در آزمون مدیریت آموزشی شرکت نماید و در صورت موفقیت در آزمون کارت مدیریت آموزشگاه با اعتبار پنج ساله و قابل تمدید به وی اعطاء می‌شود.

در صورت عدم استمرار شرایط ماده یاد شده کارت مزبور لغو تمدید نخواهد شد.

تبصره ۲ : مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار امر آموزش کارآموزان نیز باشد باید ضمن احراز شرایط ماده (۱۵) این آیین نامه در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای در حرفه مورد تقاضا شرکت نماید.

تبصره ۳[1] : متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهای موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۶) این آیین نامه مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده ۷ــ وظایف مؤسس به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ــ درخواست صدور و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارک لازم.

ب ــ معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان.

پ ــ معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تأیید کارشناس سازمان

۱- اصلاحی به موجب بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران (نک به «اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد» در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

تبصره ۳ در مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ : «متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهای موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۶) این آیین نامه مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال به حسابی که سازمان تعیین می‌کند واریز نمایند.»

و منطبق با استانداردهای آموزشی.

ماده ۸ـ سازمان مکلف است به مؤسس واجد شرایط مفاد مواد (۵) و (۶) این آیین نامه که ظرف مدت مقرر شده محل و تجهیزات مورد تأیید سازمان را معرفی و آماده نموده است پروانه تأسیس آموزشگاه اعطاء نماید.

تبصره : مؤسس آموزشگاه می‌تواند بر اساس ضوابط سازمان، با معرفی مدیر آموزشگاه و مربیان واجد شرایط و کسب مجوز از سازمان دوره‌های آموزشی مختلف را اجراء نماید.

ماده ۹ـ پروانه تأسیس صادر شده به مدت پنج سال اعتبار دارد که در صورت استمرار شرایط صدور آن و پرداخت هزینه مندرج در جدول شماره (۲) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد تمدید می‌گردد.

تبصره : پروانه تأسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۵) این آیین نامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و اعلام آن توسط سازمان، نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری می‌کنند.

ماده ۱۰ـ مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آیین نامه و نظارت بر امور آموزشگاه‌ها به عهده دارنده پروانه تأسیس می‌باشد.

تبصره : اجرای ضوابط آموزشی، تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی، حضور و غیاب آمار و ثبت نتایج امتحانات بر اساس دستورالعمل سازمان، شرکت در جلسات توجیهی که از طرف سازمان تشکیل می گردد و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه‌های آموزشی از وظایف مدیر آموزشگاه می‌باشد.

ماده ۱۱ـ دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر را به صورتی تنظیم می‌نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی قرار گیرند به نحوی که جابجایی مدیر و مربی نیز جز در دو دوره آموزشی انجام نپذیرد.

ماده ۱۲ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است موجبات شرکت کارآموزانی را که دوره را طبق قرارداد کارآموزی به پایان می‌رسانند در آزمونی که توسط سازمان برگزار می‌گردد فراهم نماید.

ماده ۱۳ـ دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه موظف است به شکایات، نظرات و پیشنهادات کارآموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی نماید.

ماده ۱۴[1]ـ کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

تبصره ۱[2]: کارآموزان آموزشگاه‌های وابسته یا تحت پوشش دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عام المنفعه خصوصی که هیچگونه شهریه ای دریافت نمی کنند از پرداخت مبلغ فوق معاف می‌باشند.

تبصره ۲[3] : افرادی که هزینه آموزش آنها در آموزشگاه‌های خصوصی از طرف دستگاه‌های دولتی و ارگانها پرداخت شده است یا با معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به طور رایگان در این آموزشگاه‌ها آموزش می‌بینند از پرداخت مبلغ یاد شده معاف هستند. بدیهی است در صورت پرداخت شهریه مبلغ مذکور از شهریه مقرر کسر می‌گردد.

فصل سوم ــ مربیان، شرایط اشتغال و مسئولیتهای آنها

ماده ۱۵ــ مربیان باید حائز شرایط زیر باشند :

الف ــ تابعیت ایران.

ب ــ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ــ دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (بر اساس تشخیص هیأت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حُسن شهرت.

ت ــ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان.

ث ــ دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای مردان.

ج ــ دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته یا حرفه مورد آموزش بر اساس جدول شماره (۱) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد.

۱- اصلاحی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران (نک به «اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد» در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

ماده ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ : کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال به حسابی که از سوی سازمان تعیین می‌گردد، واریز نمایند.

(۲) و (۳) ـ اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۴ به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران متوقف شده است (نک به «اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد» در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

ماده ۱۶ـ متقاضیان مربیگری در صورتی که در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای که توسط سازمان برگزار می‌گردد قبول شوند برای آنها کارت مربیگری که مدت اعتبار آن پنج سال است از سوی سازمان صادر می‌شود. در صورت عدم استمرار شرایط مندرج در ماده (۱۵) این آیین‌نامه اعتبار کارت مزبور تمدید نمی شود و در صورت تغییر استاندارد مربوط و یا بخشی از آن، تمدید کارت منوط به بررسی مجدد صلاحیت فنی و حرفه ای صاحب کارت خواهد بود.

ماده ۱۷ـ مربیانی که بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداری نمایند حسب اعلام دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه و تشخیص سازمان پس از یک بار اخطار کتبی کارت مربیگری آنان باطل می‌گردد.

فصل چهارم ـ مقررات مربوط به کارآموزان

ماده ۱۸ـ سن کارآموز برای شرکت در دوره‌های آموزشی نباید کمتر از (۱۲) سال تمام باشد.

تبصره ۱ : حداقل سن کارآموز با توجه به تبصره ماده (۲) قانون کارآموزی ـ مصوب ۱۳۴۹ـ در موارد خاص با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر است.

تبصره ۲ : پذیرش کارآموز کمتر از ۱۵ سال منوط به ارائه اجازه کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز است.

تبصره ۳ : پذیرش، آموزش و صدور گواهینامه مهارت برای اتباع خارجی در آموزشگاه‌ها با ارایه مجوز اقامت از مراجع ذیربط مجاز است.

ماده ۱۹ـ حداقل میزان سواد کارآموزان جهت شرکت در دوره‌های آموزشی بر اساس استاندارد حرفه مربوط از طرف سازمان تعیین می‌گردد.

فصل پنجم ـ نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تأسیس و تعطیل آموزشگاه

ماده ۲۰ـ نظارت و بازرسی در امور آموزشگاه‌ها توسط افرادی صورت می‌گیرد که دارای معرفی نامه (کارت شناسایی مخصوص بازرسی) صادر شده از طرف سازمان می‌باشند.

ماده ۲۱ـ دارندگان پروانه تأسیس مکلفند مدارک و اطلاعات مربوط را هنگام مراجعه در اختیار بازرسان قرار دهند.

تبصره ۱ : خارج کردن فتوکپی مدارک از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارایه مجوز کتبی سازمان مجاز است.

تبصره ۲ : بازرسین در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از مفاد این آیین نامه، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی آموزشگاه مراتب را به سازمان گزارش می‌نمایند. در صورت تکرار تخلف، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل موقت و یا لغو پروانه تأسیس آموزشگاه، به هیأت نظارت مرکزی ارجاع می‌شود.

تبصره ۳ : در صورت عدم ارایه دفتر بازرسی و مدارک و اطلاعات مربوط، گزارش بازرسان ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۲ـ حداکثر مدت مجاز برای توقف فعالیت آموزشگاه با کسب اجازه قبلی از سازمان دو سال می باشد. در صورتی که این مدت بیش از دو سال باشد لازم است برای بازگشایی آن اقدام به کسب پروانه تأسیس مجدد شود.

ماده ۲۳ : تعطیل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسیس قبل از اختتام دوره آموزشی ممنوع است مگر در صورت توافق کتبی کلیه کارآموزان با بازپرداخت شهریه آنان (برای کارآموزان کمتر از ۱۵ سال توافق کتبی ولی یا سرپرست قانونی لازم بوده و شهریه نیز به آنان بازپرداخت می‌گردد).

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده ۲۴ـ نسخه اصلی پروانه تأسیس باید در دفتر آموزشگاه نصب گردد.

ماده ۲۵ـ انتقال یا واگذاری پروانه تأسیس آموزشگاه به شخص یا اشخاص واجد شرایط این آیین نامه با هماهنگی و تأیید سازمان مجاز است.

ماده ۲۶ـ دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقیق به سازمان اعلام نمایند :

ماده ۲۷ـ تغییر محل آموزشگاه منوط به تحقق مجدد شرایط مندرج در ماده (۸) این آیین نامه و تحصیل موافقت سازمان می‌باشد.

ماده ۲۸ـ در محل آموزشگاه نباید هیچگونه فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد.

تبصره : سازمان می‌تواند برای کلیه واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی که امکانات آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده اند با رعایت مفاد این آیین نامه پروانه تأسیس صادر نماید.

ماده ۲۹ـ نام آموزشگاه می‌باید با فرهنگ اسلامی و ایرانی مباینت نداشته و در تمام مدت فعالیت آموزشگاه حفظ گردد. انتخاب نام آموزشگاه نباید تکراری باشد. تغییر نام با هماهنگی سازمان توسط اداره کل مجاز می‌باشد.

ماده ۳۰ـ تعطیل هریک از حرفه‌های مورد آموزش یا فعالیت مجدد آنها لزوماً باید با توافق کتبی سازمان انجام پذیرد.

ماده ۳۱ـ کلیه آموزشگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین نامه موجودیت یافته اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یک سال شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.

تبصره : شرایط حداقل مدرک تحصیلی دارندگان پروانه تأسیس این گونه آموزشگاه‌ها از شمول جدول شماره (۱) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد مستثنی است.

ماده ۳۲[1]ـ مؤسس به هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی آموزشگاه به هنگام دریافت کارت (مدیریت آموزشگاه ـ مربیگری) و تمدید آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (۲) این آیین نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

تبصره[2] : ایثارگران و اقوام درجه یک آنان و نیز مدیر و مربیان و کارآموزان دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که آموزش در آنها به صورت رایگان می‌باشد و همچنین کارکنان سازمان و ادارات کل و خانواده درجه یک آنان (پدر، مادر، همسر و فرزند) و نیز بسیجیان فعال با ارائه معرفی نامه معتبر از مراجع مربوط از پرداخت هرگونه وجه مذکور در این آیین نامه معاف می‌باشند.

ماده ۳۳ـ آزمون متقاضیان مدیریت آموزشگاه و مربیگری حداقل سالی یک بار از طرف سازمان برگزار و تاریخ آن تا یک ماه قبل از انجام توسط رسانه‌های عمومی اعلام می‌گردد.

ماده ۳۴ـ پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه برای آموزش مردان صرفاً به مردان و برای آموزش زنان به زنان داده می‌شود.

تبصره : در مواردی که رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشد سازمان می‌تواند صدور پروانه را تا زمانی که صلاح بداند از مفاد این ماده مستثنی نماید، مشروط بر آن که زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضی از هر جهت صلاحیت لازم را داشته باشد.

۱ـ اصلاحی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران (نک به «اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد» در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

ماده ۳۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ : مؤسس به هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی آموزشگاه به هنگام دریافت کارت (مدیریت آموزشگاه ـ مربیگری) و تمدید آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (۲) این آیین نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد به حسابی که از طرف سازمان تعیین می‌شود، واریز نمایند.

۲ـ اجرای این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران متوقف شده است (نک به «اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد» در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

ماده ۳۵ـ آموزش کارآموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش کارآموزان مرد صرفاً توسط مربیان مرد باید انجام شود.

تبصره : در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط بنابه پیشنهاد اداره کل و تأیید سازمان آموزشگاه‌ها می‌توانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول این ماده مستثنی شوند.

ماده ۳۶ـ مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت تعیین شده بر اساس استاندارد کمتر باشد.

ماده ۳۷ـ نشر و پخش هرگونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاه‌های آزاد در صورتی مجاز است که دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را کسب نموده باشند.

ماده ۳۸ـ انجام آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهینامه مهارت به عهده سازمان است.

تبصره : در حرفه هایی که سازمان لزوماً برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت را لازم تشخیص ندهد ضمن اجرای آموزش و اعمال نظارت کلی سازمان آزمون برگزار نمی شود. بدیهی است مراتب در این خصوص قبلاً به آموزشگاه‌ها ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳۹ـ سازمان موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل زیر مجموعه رشته‌ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت نماید.

ماده ۴۰ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است یک نسخه از این آیین نامه را در دسترس و محل دید عموم کارآموزان قرار دهد.

ماده ۴۱ـ میزان شهریه کارآموزان توسط سازمان با توجه به شرایط منطقه تعیین می‌گردد و رعایت آن جهت استمرار پروانه تأسیس الزامی است.

ماده ۴۲ـ رشته‌های آموزشی می‌تواند همه ساله بر حسب نیاز بازار کار و صنعت به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اصلاح و حداقل و نوع مدرک تحصیلی متقاضیان کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه به موازات بهبود کیفیت آموزش فنی و حرفه ای در کشور تغییر یابد. افزایش هزینه‌های شرکت در آزمون مهارت، صدور گواهینامه و المثنی آن، کسب پروانه، تمدید پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه و اخذ کارت مربیگری و تجدید آن با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص‌های بانک مرکزی منوط به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۴۳ـ آموزشگاه‌هایی که بر طبق قانون یا تصویب نامه هیأت وزیران دارای آیین نامه خاص می باشند از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده ۴۴ـ اعضای خانواده معظم شهدا و ایثارگران در دریافت مجوزهای موضوع این آیین نامه در اولویت خواهند بود.

ماده ۴۵ـ تصویب نامه‌های شماره ۴۷۹۰۶/ت۳۹۲هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۵ و شماره ۴۵۸۳/ت۲۰۷۹۹هـ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۲ لغو می‌شوند.

جدول شماره ۱ـ عناوین رشته ها و دوره‌های آموزشی و میزان مدرک تحصیلی مؤسس، مدیر ، مربی آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد

ردیف	عناوین رشته‌های آموزشی	عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان	مدرک تحصیلی	
			مدیر	مربی
۱	اتومکانیک	تعمیرکار اتومبیل گازسوز ـ تعمیرکار اتومبیل سواری ـ تون آپ ـ صافکار ـ تعمیرکار برق خودرو ـ تعمیرکار سوخت رسانی دیزل ـ تعمیرکار موتورسیکلت ـ تعمیرکار موتورهای بنزینی (قایق) ـ تعمیرکار موتورهای دیزلی ـ تعمیرکار موتورهای دیزلی دریائی ـ تعمیرکار ترمز خودرو ـ سرویس و نگهداری تراکتور ـ مکانیک تراکتور و تیلر ـ تودوز خودرو ـ نقاش خودرو و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم اتومکانیک و بالاتر (مرتبط)
۲	الکترونیک	الکترونیک کار عمومی ـ تعمیرکار تلویزیون رنگی و تعمیرکار دستگاه‌های صوتی و رادیوئی ـ ابزار دقیق ـ تعمیرکار تلفن رومیزی و مکالمه داخلی ـ تعمیرکار ویدئو ـ تعمیرکار دورنگار (فکس) ـ تعمیرکار تلفن همراه ـ الکترونیک کار صنعتی ـ کابل کش مخابرات ـ کارگر ماهر الکترونیک صنعتی ـ تعمیر و نگهداری دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی ـ تعمیرکار دستگاه و تجهیزات دندانپزشکی ـ تعمیرکار یونیت دندانپزشکی و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم الکترونیک و بالاتر (مرتبط)
۳	امور اداری	کارگزین ـ بایگان ـ متصدی دیرخانه ـاندیکارتور ـ تلفنچی ـ متصدی اطلاعات و انتظامات ـ سرایدار و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم علوم اداری وبالاتر (مرتبط)
۴	امور مالی و بازرگانی	حسابدار ـ مأمور خرید ـ انباردار ـ مسئول حقوق و دستمزد ـ حسابرس ـ حسابدار صنعتی ـ (مقدماتی ـ تخصصی) ـ مسئول صادرات و واردات ـ مسئول سفارشات ـ نماینده فروش ـ مدیر فروش ـ بیمه گر بیمه‌های بازرگانی ـ بازاریابی و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم حسابداری و یا بازرگانی و بالاتر (مرتبط)

ردیف	عناوین رشته‌های آموزشی	عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان	مدرک تحصیلی	
			مدیر	مربی
۵	برق	برقکار ساختمان ـ برقکار صنعتی ـ کارگر شبکه هوائی ـ برقکار عمومی ـ تعمیرکار ماشینهای الکتریکی ـ تعمیرکار لباسشوئی ـ ظرفشوئی ـ خشک کن ـ تعمیرکار لوازم خانگی گردنده و حرارتی برقی ـ تعمیرکار لوازم خانگی سرد کننده و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم برق و بالاتر (مرتبط)
۶	بهداشت و ایمنی	آرایش و پیرایش زنانه ـ پیرایشگر مردانه و ...	دیپلم متوسطه	دیپلم متوسطه
۷	بیوتکنولوژی	آزمایشگر ارشد میکروب شناسی آب و فاضلاب و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم تأسیسات و بالاتر (مرتبط)
۸	تأسیسات	لوله کش گاز خانگی و تجاری ـ لوله کش و نصاب دستگاه‌های حرارت مرکزی ـ کارور نیروگاه (دیگ بخار) و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم تأسیسات و بالاتر (مرتبط)
۹	حمل و نقل	کارور جرثقیل ماشینی، اپراتور آب پاش، اپراتور غلتک	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم تأسیسات و بالاتر (مرتبط)
۱۰	خدمات آموزشی	تعلیمات سرپرستی ـ سرپرست صنایع و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم (مرتبط) و بالاتر
۱۱	صنایع جوشکاری	جوشکاری برق ـ جوشکار گاز ـ جوشکاری پلاستیک ـ جوشکاری زیر پودری و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم مکانیک و بالاتر (مرتبط)
۱۲	صنایع چاپ	صحاف ـ ماشین چی افست ورقی ـ ماشین چی چاپ اسکرین ـ ماشین نویسی فارسی و لاتین و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم چاپ و بالاتر (مرتبط)
۱۳	صنایع چوب	درودگری ـ منبت و معرق کار ـ خراط ـ قاب ساز چوبی مدل ساز ـ رنگ کار چوب ـ خاتم کار ـ رنگ‌کار چوب و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم صنایع چوب و بالاتر (مرتبط)

ردیف	عناوین رشته‌های آموزشی	عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان	مدرک تحصیلی	
			مدیر	مربی
۱۴	صنایع دستی و هنر	فرش باف ـ رفوگر فرش ـ طراح سنتی فرش ـ گلیم باف ـ جاجیم باف ـ گبه باف ـ طلا و جواهرسازی: فروشندگی طلا و جواهر ت ملیله ساز نقره ـ بازاریاب طلا از خاک ـ سنگ شناسی ـ سنگهای قیمتی ـ ملیله کار و زنجیرباف ـ ریخته گر فلزات قیمتی ـ مدل ساز فلزات قیمتی ـ ذوب کار فلزات قیمتی ـ طلا و جواهرساز ـ جوشکار و تعمیرکار فلزات قیمتی و ... نقاشی ـ مینیاتور ـ تذهیب ـ نقاش روی پارچه ـ نقاش روی شیشه ـ نقاش روی چرم ـ گیپورباف ـ مرواریدباف ـ مکرومه باف ـ حصیرباف ـ پوستین دوز ـ خاتم ساز ـ قبادوز ـ صدف ساز ـ تابلوساز تزئینی ـ معرق کار الیاف گیاهی ـ عروسک دوز ـ قلاب باف چرم و جیر ـ آئینه کار ـ حجار (سنگ تراش) ـ حجم ساز ـ ملیله‌ساز نقره ـ خاتم کار ـ معرق کار ـ قلم زن و ... شیشه گری ـ تراشکار شیشه و کریستال و ... توپ دوز چرمی طراح کیف و کفش ـ پستایی ساز ـ پیش کار ـ برشکار رویه کفش ماشینی و ... گلسازی: سازنده گیاهان مصنوعی ـ سازنده میوه‌های خمیرچینی ـ گلسازی گلهای مصنوعی (خمیر چینی) و شمع سازی ـ گل آرایی گلهای خشک ـ مسگر تزئینی و ... دوختهای تزئینی با دست: گلابتون دوز ـ سرمه (ملیله) دوز ـ شبکه دوز ـ ابریشم دوز ـ مروارید دوز ـ پولک و منجوق دوز ـ تکه دوز ـ قلاب دوز کاموا و کوبلن دوز ـ گلابتون دوز ـ گلدوز دستی ـ سوزن دوز بلوچ ـ تکه دوز با چرخ ـ گلدوز ماشینی ـ طراح دوختهای تز ئینی سفالگر گرافیک ـ عکاسی عمومی ـ متصدی لابراتور عکاسی و ... مدیریت خانواده کمک طراح صنعتی	دیپلم متوسطه	دیپلم متوسطه

ردیف	عناوین رشته‌های آموزشی	عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان	مدرک تحصیلی	
			مدیر	مربی
۱۵	صنایع شیمیایی	آزمایشگر تست‌های شیمیایی فلزات ـ کارگر آزمایشگاه فیزیک کاشی سازی ـ آزمایشگر آزمایشگاه شیمی قند ـ رنگرزپوست و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم شیمی و بالاتر (مرتبط)
۱۶	صنایع غذایی	کارور صنایع کنسروسازی ـ کنترلر میکروبی مواد غذایی کنترلر شیمیایی مواد غذایی ـ کارور تولید فرآورده‌های گوشتی و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم صناعی غذایی وبالاتر(مرتبط)
۱۷	صنایع فلزی	در و پنجره ساز آلومینیوم ـ در و پنجره ساز پروفیل آهنی ـ ورق کار ـ اسکلت ساز فلزی ـ کابینت ساز ـ چاقوساز ـ قفل و کلیدساز و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم مکانیک و بالاتر (مرتبط)
۱۸	صنایع نساجی	ریسندگی ـ بافندگی ـ چاپ پارچه ـ پتوباف ـ جوراب باف ماشینی ـ رنگرز پارچه ـ رفوگر پارچه ـ پشمی و فاستونی ـ مکانیک ماشینهای چندلاکنی فیتیله‌ـ مکانیک ماشینهای بافندگی ـ بافندگی (دستی ـ ماشینی) و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم نساجی و بالاتر (مرتبط)
۱۹	طراحی و دوخت	نازک دوز مردانه ـ ضخیم دوز مردانه ـ شلواردوز‌ـ کاپشن دوز ـ نازک دوز زنانه ـ ضخیم دوز زنانه ـ بچه‌گانه و دخترانه دوز ـ طراح لباس زنانه و بچه‌گانه‌ـ راسته دوز ـ برشکار ـ الگوساز و برشکار لباس زنانه ـ الگوساز وبرشکار لباس مردانه ـ پرده دوز و...	دیپلم متوسطه	دیپلم متوسطه
۲۰	عمران	نقشه بردار ـ نقشه کش ساختمان ـ نقاش ساختمان‌ـ گچ بر ـ کاشی کار ـ قالب بند ـ بندکش ـ بتون ریز‌ـ گچ کار ـ سنگ کار ـ عایق کار ـ آرماتوربند ـ ماکت ساز و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم عمران و بالاتر (مرتبط)
۲۱	فناوری اطلاعات	کارور رایانه ـ برنامه نویس C ـ سخت افزار ـ طراح و نقشه کش اتوکد ـ برنامه نویسی پاسکال ـ برنامه‌نویسی Foxpro ـ برنامه نویسی V. B و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم رایانه و بالاتر (مرتبط)
۲۲	کانی‌های غیرفلزی	سرامیک ساز ـ ساخت کاشی ـ رنگ ساز کاشی سنتی درجه بندی کاشی ـ برشکار شیشه ایمنی ـ چینی سازی و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم و بالاتر

ردیف	عناوین رشته‌های آموزشی	عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان	مدرک تحصیلی	
			مدیر	مربی
۲۳	کشاورزی (امور زراعی و باغی)	باغبان ـ برنجکار ـ پرورش دهنده قارچ خوراکی ـ پسته‌کار ـ چایکار ـ زعفران کار ـ سبزی کار ـ کشت‌کار گلخانه ای و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم کشاورزی و بالاتر (مرتبط)
۲۴	کشاورزی (امور دامی و آبزیان)	پرورش دهنده اسب ـ پرورش دهنده بلدرچین ـ پرورش دهنده زنبور عسل ـ پرورش دهنده شترمرغ ـ کارگر فنی گاوداری صنعتی ـ کارگر فنی و مرغداری صنعتی و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم دامپروری و بالاتر (مرتبط)
۲۵	کشاورزی (ماشین آلات کشاورزی)	تعمیرکار ماشینهای برداشت علوفه ـ تعمیرکار ماشینهای ثابت زراعی ـ ماشین آلات و ادوات کشاورزی (ماشینهای کاشت) ـ کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی (ماشینهای برداشت) کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی (ماشینهای خاک) و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)
۲۶	گردشگری	مدیر تور ـ راهنمای تور داخلی ـ راهنمای تور خارجی مهماندار قطار ـ مدیردفاترخدمات مسافرتی وجهانگردی ـ سرپرست فروش بلیط پروازهای داخلی و خارجی ـ مدیریت فنی وفروش بلیط و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم مدیریت و بالاتر (مرتبط)
۲۷	متالوژی	مدل ساز ـ ریخته گر ـ قالب گیر و ریخته گر مواد ترکیبی (کامپوزیت) و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)
۲۸	محیط زیست و منابع طبیعی	بهره برداری جنگل ـ آماربرداری جنگل (در بخش عملیات دفتری) ـ آماربرداری جنگل (دربخش عملیات داخل جنگل) و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)
۲۹	مخابرات	تعمیرکار تلفن رومیزی و دستگاه مکالمه داخلی ـ تعمیرکار تلفن همراه ـ تعمیرکار سانترال تلفن ـ تعمیرکار دورنگار (فاکس) و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)
۳۰	مدیریت و صنایع	کارآفرین ـ سرپرست بسته بندی ـ سر کارگر حمل مواد، زمان سنج و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

ردیف	عناوین رشته‌های آموزشی	عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان	مدرک تحصیلی	
			مدیر	مربی
۳۱	معدن	معدن کار عمومی ـ کارگر استخراج ذغال ـ نقشه کش معدن و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم معدن و بالاتر (مرتبط)
۳۲	مکانیک	قالبسازی ـ تراشکار ـ اسپارک کار ـ فرزکار ـ صفحه تراش ـ نقشه کش صنعتی ـ تعمیرکار هیدرولیک ـ تعمیرکار پنوماتیک ـ تعمیر و نگهداری ماشینهای اداری ـ مکانیک ماشین آلات صنعتی (عمومی) ـ ماشین ابزار ـ نقشه کشی ـ مکانیک صنایع ـ قالبسازی طراح قالب ـ طراح بدنه تزئینات خودرو و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم مکانیک و بالاتر (مرتبط)
۳۳	هتلداری	مدیر هتل ـ معاون خانه داری در هتل ـ اتاق دار هتل ـ انباردار هتل ـ شیشه شوی هتل ـ متصدی البسه در هتل و ...	فوق دیپلم و بالاتر	فوق دیپلم هتلداری و بالاتر (مرتبط)

۱ـ سایر عناوین رشته ها و دوره‌های آموزشی بر اساس فهرست استانداردهای مصوب سازمان تهیه و اعلام خواهد شد.

۲ـ در موارد خاص، حداقل مدرک تحصیلی و معادل آن توسط هیأت مرکزی تعیین خواهد شد.

۳ـ حداقل سطح تحصیلات و رشته تحصیلی، مدارک تحصیلی مرتبط، شرایط کسب هریک از عناوین مربیان (مربی، ارشد مربی، سرمربی، استاد مربی) و سوابق تجربی لازم آنان حسب دوره‌های آموزشی به تفکیک استانداردهای مهارت و آموزش توسط سازمان اعلام خواهد شد.

جدول شماره ۲ـ هزینه صدور و تمدید پروانه تأسیس و هزینه تمدید کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد

عناوین رشته‌های آموزشی	هزینه صدور			هزینه تمدید		
	پروانه تأسیس (با اعتبار ۵ ساله)	کارت مدیریت (با اعتبار ۵ ساله)	کارت مربیگری (با اعتبار ۵ ساله)	پروانه تأسیس (با اعتبار ۵ ساله)	کارت مدیریت (با اعتبار ۵ ساله)	کارت مربیگری (با اعتبار ۵ ساله)
اموراداری ـ امور مالی وبازرگانی ـ بهداشت و ایمنی خدمات آموزشی (مدیریتی) ـ صنایع دستی و هنر ـ طراحی و دوخت ـ گردشگری ـ هتلداری ـ صنایع غذایی	۳۷۵/۰۰۰ ریال	۱۹۰۰/۰۰۰ ریال	۱۹۰۰/۰۰۰ ریال	۹۰/۰۰۰ ریال	۹۰/۰۰۰ ریال	۹۰/۰۰۰ ریال
کشاورزی (امور زراعی و باغی) ـ کشاورزی (امور دامی و آبزیان) ـ ماشین آلات کشاورزی ـ محیط زیست و منابع طبیعی	۵۰۰/۰۰۰ ریال	۲۵۰/۰۰۰ ریال	۲۵۰/۰۰۰ ریال	۲۵۰/۰۰۰ ریال	۱۲۵/۰۰۰ ریال	۱۲۵/۰۰۰ ریال
اتومکانیک ـ الکترونیک ـ برق ـ بیوتکنولوژی ـ صنایع جوشکاری ـ صنایع چاپ ـ صنایع چوب ـ صنایع شیمیایی ـ صنایع فلزی ـ تأسیسات ـ حمل و نقل ـ صنایع نساجی ـ عمران ـ کانی‌های غیرفلزی ـ متالوژی ـ مخابرات ـ مدیریت و صنایع ـ مکانیک ـ معدن	۶۲۵/۰۰۰ ریال	۳۰۰/۰۰۰ ریال	۳۰۰/۰۰۰ ریال	۳۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۰/۰۰۰ ریال	۱۵۰/۰۰۰ ریال
فناوری اطلاعات	۷۵۰/۰۰۰ ریال	۳۷۵/۰۰۰ ریال	۳۷۵/۰۰۰ ریال	۳۷۵/۰۰۰ ریال	۱۹۰/۰۰۰ ریال	۱۹۰/۰۰۰ ریال

اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد
«مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۴ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۹۷۰۶/۱۱۵۶۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۹ تصویب نمود :

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۵۰۸/ ت۳۲۸۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ از تاریخ اعلام ایراد رسمی، به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ اجرای بند (۱۴) ماده (۲) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴) و تبصره ماده (۳۲) متوقف می‌گردد.

۲ـ متن زیر جایگزین تبصره (۳) ماده (۶) می‌گردد :

«**تبصره ۳ :** متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت درآزمونهای موضوع تبصره (۱) و (۲) ماده (۶) این آیین نامه مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند».

۳ـ در مواد (۱۴) و (۳۲) عبارت «به حسابی که از سوی سازمان تعیین می‌گردد» به عبارت «به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل» اصلاح می‌گردد.

دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار موضوع بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار

«مصوب مورخ ۷۹/۹/۲۶ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده ۱ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» ماده مزبور به موجب این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره : در این دستورالعمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ کارآموز از نظر این دستورالعمل به کسی اطلاق می‌گردد که بر اساس قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص در یک کارگاه معین به کارآموزی توأم با کار در کارگاه مشغول می گردد و در هر حال سن کارآموز نباید از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر باشد.

تبصره : کارآموز تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ قانون کار بوده و جمع ساعات کارآموزی توام با کار وی از ۶ ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۳ـ در این دستورالعمل کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارآموز به حساب او به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارد.

ماده ۴ـ براساس این دستورالعمل کارگاه محلی است که کارآموز به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا به کارآموزی توأم با کار می‌پردازد.

ماده ۵ ـ بر طبق این دستورالعمل کارآموزی توأم با کار عبارت است از فراگرفتن یک حرفه خاص همراه با انجام کار و تولید یا ارائه خدمات.

ماده ۶ ـ منظور از حرفه خاص در این دستورالعمل مجموعه مهارتهای مرتبط و منسجمی است که فراگیری آنها به کارآموز این امکان را می‌دهد که پس از پایان دوره کارآموزی در کارگاهی استخدام گردیده و یا به صورت خویش فرما یا کارفرما به یک فعالیت یا خدماتی مشغول شود.

ماده ۷ـ استانداردهای آموزشی کارآموزی توأم با کار حاوی مدت دوره، شرایط و میزان تحصیلات کارآموزی می‌باشد و سازمان می‌تواند در تهیه و تدوین استانداردهای مذکور از همکاری سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و کارشناسان استفاده نماید.

ماده ۸ ـ قرارداد کارآموزی عبارت است از قرارداد کتبی که بین کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توأم با کار منعقد شده و علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد.

الف) تعهدات طرفین.

ب) سن کارآموز.

ج) مزد کارآموز.

د) مدت قرارداد با توجه به استانداردهای آموزشی مصوب.

هـ) محل کارآموزی.

و) حرفه یا شغل کارآموزی.

ز) شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

هر نوع شرایط دیگری که طرفین، در حدود مقررات قانونی، ذکر آنها را در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۹ـ سازمان نسبت به ثبت نام داوطلبان کارآموزی توأم با کار که شرایط بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران را دارا باشند و پذیرش تقاضای کارفرمایی که متقاضی کارآموز هستند اقدام نموده و داوطلبان را به کارفرمایان متقاضی معرفی می‌نماید.

تبصره : در اجرای این ماده سازمان دفاتری را در مراکز آموزشی خود در شهرستان ایجاد می‌کند.

ماده ۱۰ـرعایت استانداردهای آموزشی مصوب سازمان در اجرای کارآموزی توأم با کار، توسط کارفرما و کارآموز الزامی است.

ماده ۱۱ـنظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و کنترل برنامه کارآموزی توأم با کار توسط بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گردد.

ماده ۱۲ـ رعایت آیین نامه انضباطی کارآموزی توأم با کار که توسط شورای موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل تهیه و تصویب شده است برای طرفین قرارداد کارآموزی الزامی است.

ماده ۱۳ـ پس از پایان دوره کارآموزی توأم با کار، قید شده در قراردادکار آموزی، رابطه کارفرما با کارآموز قطع می‌شود.

تبصره ۱ : قرارداد کارآموزی توأم با کار درسه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به سازمان آموزش فنی و حرفه ای محل، یک نسخه نزد کارآموز و یک نسخه نزد کارفرما خواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه در پایان قرارداد کارآموزی طرفین مایل به ادامه دوره کارآموزی در حرفه دیگری باشند می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد کارآموزی جدید با رعایت کلیه شرایط مندرج در این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره ۳ : اگر کارفرما مایل به استخدام کارآموزپس از دوره کارآموزی او باشد، می‌تواند طول دوره کارآموزی را جزء سنوات خدمت او محسوب نماید.

ماده ۱۴ـ جهت تأمین حفاظت فنی و جلوگیری از بیماری‌های حرفه ای و تامین بهداشت کار برای کارآموز، رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه توسط کارفرما، ضروری است.

ماده ۱۵ـ کارفرما مکلف است نسبت به بیمه کردن کارآموزان در مدت قرارداد کارآموزی توأم با کار، اقدام نماید حق بیمه کارآموز طبق شرایط مذکور در ماده ۳۳ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۶ـ سازمان از کارآموزان دوره دیده، آزمون تشخیص صلاحیت‌های فنی و حرفه ای به عمل آورده و گواهینامه مهارت این دوره ها را، طبق استاندارد مربوطه، به آنان ارائه می‌نماید.

ماده ۱۷ـ کمیته آموزش در صنایع سازمان نسبت به اعمال معافیت‌های موضوع ماده ۱۸ قانون کارآموزی در مورد کارگاه‌هایی که بر اساس این دستورالعمل کارآموز پذیرفته اند طبق شرایط قانون اقدام می‌نماید.

ماده ۱۸ـ به منظورسیاست گذاری و اتخاذ خط مشی مناسب و نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و سایر موارد مرتبط با ماده ۱۱۲ قانون کار، شورایی در سازمان به نام « شورای کارآموزی توأم با کار» با ترتیبات ذیل تشکیل می‌گردد.

الف) اعضاء شورا :

ـ معاون وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان که ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

ـ معاون فنی و آموزشی سازمان که دبیر شورا است.

ـ یک نفر نماینده کارفرمایان عضو شورای عالی کار، به انتخاب همان شورا.

ـ یک نفر نماینده کارگران عضو شورای عالی کار به انتخاب همان شورا .

ـ نماینده معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.

ب) وظایف شورا :

ـ تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد کارآموزی توأم با کار .

ـ نظارت براجرای صحیح این دستورالعمل.

ـ تهیه و تصویب فرم قرارداد کارآموزی توأم با کار.

ـ تهیه و تصویب آیین نامه‌های انضباطی کارآموزی توأم با کار .

ـ تعیین حداقل مزد کارآموز برای حرف و مشاغل مختلف در هر سال.

ـ ترویج و تبلیغ کارآموزی توأم با کار .

ـ گسترش و ارتقاء فرهنگ کارآموزی توأم با کار در جامعه .

ـ برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور ارائه راه کارهای ارتقاء کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی.

تبصره ۱ : حکم ریاست شورا به وسیله وزیر کار و امور اجتماعی و احکام سایر اعضاء توسط رئیس شورا صادر می‌گردد.

تبصره ۲ : «معاون وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان» و « معاون فنی و آموزشی سازمان» عضو ثابت شورا می‌باشند و بقیه اعضاء برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۹ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۱۹ ماده و ۸ تبصره درجلسه ۷۹/۹/۲۶ شورای عالی کار مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب گردید.

قرارداد کارآموزی توأم با کار

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار که به طور اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، این قرارداد بین کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توأم با کار، منعقد می‌شود.

الف ـ مشخصات طرفین قرارداد

۱ـ مشخصات کارفرما یا نماینده او :

۱ـ ۱ـ حقیقی :

نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :

تاریخ تولد : محل تولد : سمت در محل کار :

نشانی کارگاه محل کار آموزی توأم باکار :

شماره تلفن :

۲ـ ۱ـ حقوقی

نام شرکت : شماره ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت : محل ثبت شرکت : اقامتگاه قانونی شرکت :

نام و نام خانوادگی مدیرعامل :

نشانی کارگاه محل کارآموزی توأم با کار :

شماره تلفن :

۲ ـ مشخصات کارآموز :

نام و نام خانوادگی آقا / خانم : نام پدر : شماره شناسنامه :

تاریخ تولد : محل تولد :

نشانی محل سکونت :

شماره تلفن :

ب ـ تعهدات طرفین

ـ تعهدات کارفرما

۱ـ کارفرما متعهد است نسبت به آموزش توأم با کار کارآموز در حرفه ..... و طبق استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اقدام نماید.

۲ـ کارفرما متعهد می‌شود وفق ترتیب مقرر در ماده ۱۵ دستورالعمل، کار آموز را در مدت این قرارداد بیمه نماید.

۳ـ کارفرما متعهد است مزد کارآموز را به میزان روزانه ..... ریال به وی پرداخت نماید، ترتیب پرداخت مزد با توجه به آنچه در قانون کار آمده است، می‌باشد.

تبصره : مزد پرداختی در هر حال کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای کار آموزی توأم با کار نخواهد بود.

۴ـ مدت ساعت کارآموزی توأم با کار در هر روز (.....) ساعت خواهد بود و این ساعات الزاماً باید در خلال ساعت کار عادی کارگاه باشد.

۵ ـ کارفرما متعهد است کلیه دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه را که حسب مورد توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده اند، دقیقاً رعایت نماید.

تعهدات کارآموز :

۱ـ کارآموز متعهد می‌شود که در تمامی ایام و ساعات تعیین شده توسط کارفرما در محل کارگاه حضور داشته باشد. حداکثر مدت کارآموزی توأم با کار در هر روز ۶ ساعت و در هر هفته ۳۶ ساعت خواهد بود.

۲ـ کارآموز متعهد می‌شود برنامه‌های کارآموزی توأم با کار را که از طرف کارفرما ارائه می‌شود، انجام دهد.

۳ـ در صورت پیش آمد غیر مترقبه یا بیماری کار آموز، وی متعهد است ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به کارفرما اطلاع داده و مدارک بیماری یا معذوریت را بعد از حضور در محل کارآموزی به او ارائه نماید.

۴ـ کارآموز متعهد است، آیین نامه انضباطی کارآموزی توأم با کار را که به امضاء طرفین رسیده است و ضمیمه این قرارداد می‌باشد، دقیقاً رعایت نماید.

ج ـ مدت قرار داد

مدت این قرارداد مطابق با استاندارد آموزشی تهیه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (.....) ماه از تاریخ ..... لغایت تاریخ ..... می‌باشد.

د ـ تعطیلات و مرخصی

۱ـ تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی استعلاجی کارآموز مطابق با قانون کار و مقررات مربوطه می‌باشد.

۲ـ مدت مرخصی استحقاقی کارآموز در یک سال جمعاً ۲۱ روزکاری است که ماهانه از ۳ روز کاری تجاوز نمی کند.

هـ ـ تعلیق قرارداد کار آموزی توأم با کار

این قرارداد به علل زیر به حالت تعلیق در می‌آید :

۱ـ تعطیل تمام یا قسمتی از محل کارآموزی توأم با کار به نحوی که انجام تعهدات کارفرما و کارآموز غیر ممکن شود.

۲ـ بازداشت کارآموز توسط مقامات و مراجع قانونی.

تبصره : در صورتی که بازداشت کارآموز بر اساس شکایت کارفرما صورت گرفته و در نهایت منجر به حکم برائت شود، خسارت وارده با حکم مراجع حل اختلاف توسط کارفرما به کارآموز پرداخت خواهد شد.

و ـ خاتمه یا فسخ قرارداد کارآموزی توأم با کار :

این قرارداد به علل زیر خاتمه یافته و یا فسخ می‌شود :

۱ـ انجام مدت قرارداد قید شده در بند ج

۲ـ فوت کارآموز

۳ـ از کار افتادگی کلی کارآموز به تشخیص مراجع ذیصلاح

۴ـ کاهش توانائی جسمی یا روحی کارآموز بنابه تشخیص مراجع ذیصلاح به نحوی که وی قادر به ادامه دوره کارآموزی نباشد.

۵ ـ انصراف کارآموز از کارآموزی توأم با کار

۶ ـ غیبت غیر موجه کارآموز بیش از ۵ روز طبق ماده ۶ آیین نامه انضباطی کارآموزی توأم با کار

۷ـ سن کارآموز از ۱۸ سال تجاوز نماید

۸ ـ عدم تمایل کارفرما به ادامه قرارداد کارآموزی

تبصره : تعیین میزان خسارت به کارآموز براساس حکم مراجع حل اختلاف می‌باشد که توسط کارفرما پرداخت خواهد شد .

ز ـ حل اختلاف

هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارآموز که ناشی از اجرای دستورالعمل و این قرارداد باشد، طبق مواد مربوط به مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار عمل خواهد شد.

کارفرما	**کارآموز**
امضاء	**امضاء**

آیین نامه انضباطی کارآموزی توأم با کار

به موجب ماده (۱۸) دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار، موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای کارآموزی توأم با کار این آیین نامه را تهیه و در جلسه مورخ ..... تصویب نمود.

الف ــ تعاریف

ماده ۱ــ کارآموز به کسی اطلاق می‌گردد که بر اساس قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص در یک کارگاه معین به کارآموزی توأم با کار در آن محل مشغول می‌گردد.

ماده ۲ــ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارآموز به درخواست و به حساب او به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارد.

ماده ۳ــ کارگاه محلی است که کارآموز به درخواست کارفرما یا نماینده او درآنجا به کارآموزی توأم با کار می‌پردازد.

ماده ۴ــ کارآموزی توأم با کار عبارت است از فرا گرفتن یک حرفه خاص همراه با انجام کار و تولید یا ارائه خدمات.

ماده ۵ ــ حرفه خاص عبارت است از مجموعه مهارت‌های مرتبط و منسجمی که فراگیری آنها به کارآموز این امکان را می‌دهد که پس از پایان دوره کارآموزی در کارگاهی استخدام گردیده و یا به صورت خویش فرما و یا کار فرما به یک فعالیت تولیدی یا خدماتی مشغول شود.

ب ــ مقررات انضباطی

ماده ۶ ــ کارآموز مکلف است در تمام مدت تعیین شده در قرارداد کار آموزی توأم با کار به طور منظم در محل کارگاه حاضر باشد و دوره کارآموزی توأم با کار را با موفقیت به پایان برساند.

ماده ۷ــ کارآموز باید در آزمونهایی که در حین دوره طبق برنامه کارآموزی توأم با کار توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام می‌گردد، شرکت کند.

ماده ۸ــ کارآموز باید با اجازه کارفرما و یا نماینده او با ابزار و تجهیزات کارگاهی کار نماید و در صورتی که بدون اجازه وسیله ای را به کار گرفته باشد و خسارتی به آن وارد کند بایستی جبران نماید.

تبصره : کمیته ماده ۱۴ مرجع تعیین خسارت و تصمیم گیری برای حل موضوع می‌باشد.

ماده ۹ــ کارآموز مکلف است در تمام مدت کارآموزی توأم با کار، مقررات انضباطی تعیین شده در آیین‌نامه انضباطی را رعایت نموده و عملی خلاف شأن و حیثیت محیط کار انجام ندهد.

ماده ۱۰ــ کارآموز موظف به رعایت حقوق کارفرما و امانت داری در محیط کار می‌باشد و چنانچه

اطلاعاتی را خلاف واقع به کارفرما بدهد و یا در رعایت الزامات شغلی اطلاعاتی را به افراد غیرمسئول ارائه دهد کارفرما مجاز است نسبت به فسخ قرار داد اقدام نموده و یا از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.

ماده ۱۱ـ چنانچه کارآموز در خارج از محیط کار مرتکب خلاف یا جرمی گردد که از طریق مراجع قانونی محکوم شود. در صورتی که حکم محکومیت وی منتهی به بازداشت بیش از $\frac{۱}{۴}$ طول مدت دوره کارآموزی گردد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد کارآموزی می‌باشد.

ماده ۱۲ـ چنانچه کارفرما بر اساس آیین نامه انضباطی و سایر ضوابط مقرر در آیین نامه‌های مربوط به کارگاه و یا عرف و رویه حاکم بر محیط کار اقدام به پرداخت پاداش یا تشویق کارگران واحد نماید مجاز است با توجه به میزان کار مفید کارآموز، نسبت به پرداخت پاداش یا تشویق وی اقدام نماید.

ماده ۱۳ـ کارآموز موظف است مواردی از آیین نامه انضباطی کارگاه را که مرتبط با ماهیت شغلی و دوره کارآموزی می‌باشد رعایت نماید.

تبصره : آن دسته از مقررات و الزاماتی را که برای رعایت اصول ایمنی و حفاظتی در آیین نامه انضباطی کارگاه لحاظ شده است . کارآموز موظف به رعایت کلیه موارد مطروحه می‌باشد.

ماده ۱۴ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده کمیته انضباطی کارگاه می‌باشد و چنانچه کارگاه فاقد کمیته مزبور باشد، نماینده کارفرما و مسئول دفتر کارآموزی توأم با کار مستقر در منطقه ناظر بر اجرای آن خواهند بود.

آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

«مصوب ۱۳۷۱/۸/۶ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ آموزشهای مشمول نظام جدید آموزش متوسطه (کار ـ دانش) به آموزشهایی گفته می‌شود که اسباب ایجاد مهارتهای لازم و به فعلیت در آمدن استعدادهای نهفته دانش آموزان و جوانان در سن تحصیل را فراهم آورده و آنان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار مشخص در سطوح کارگر ماهر و نیمه ماهر و کاردانی آماده سازد، یا مهارت و دانش آنها را برای انجام کاری که به آنان محول شده است تا سطوح مطلوب افزایش بخشد.

فصل اول ــ آموزشهای مشمول قانون کار

ماده ۲ــ آموزشهای مشمول این فصل عبارت است از کلیه آموزشهای مهارتی و کوتاه مدتی که مشمول قانون کار و قانون کارآموزی بوده و توسط یا با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به اجراء گذاشته می شوند.

ماده ۳ــ مراکز آموزش مهارت برای اجرای آموزشهای موضوع این آیین نامه می‌تواند یکی از انواع زیر باشد :

الف ــ مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون کار.

ب ــ مراکز آموزش مهارت وزارت آموزش و پرورش که بر اساس ماده (۱۰) این آیین نامه مجری آموزشهای کار ـ دانش، گردند.

ج ــ مؤسسات کارآموزی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد که دارای پروانه مربوط باشند.

د ــ مرکز آموزش مهارت جوار کارخانه ها یا مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کارآموزی.

هـ ــ کلیه مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد ـ شاگردی، یا شیوه‌های مناسب دیگر به تربیت کارآموز همت گمارند، مشروط بر آن که برنامه‌های آموزشی متناسب با فعالیت و نیاز آنها باشد.

ماده ۴ــ استانداردهای مهارت در سطوح مختلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود . در مواردی که استاندارد مهارت وجود ندارد استاندارد لازم توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مرجع قانونی آن در وزارت کار و امور اجتماعی می‌رسد.

ماده ۵ ــ آزمونهای مهارت موضوع این فصل توسط وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می‌شود. برای مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی امکانات لازم برای برگزاری آزمون مهارت ندارد، این وظیفه با همکاری و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به عهده وزارت آموزش و پرورش است.

تبصره : صدور گواهینامه مهارت با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۶ ــ تدوین برنامه‌های آموزشی و تعیین مواد و کتابهای آموزشی و کمک آموزشی برای نیل به استانداردهای مهارت موضوع این فصل، برای آن گروه از مؤسسات آموزش و پرورش که نسبت به اجرای دوره‌های مهارت آموزی اقدام می‌نمایند بر عهده وزارت آموزش و پرورش است، تا براساس آن سایر دستگاه‌ها بتوانند در صورت لزوم تغییرات لازم را در برنامه‌های آموزشی خود اعمال نمایند.

ماده ۷ــ تعیین انواع زمینه‌ها و رشته‌های مهارت‌آموزی و انتخاب روش‌های متناسب با نیازهای منطقه برای جوابگویی به نیازهای نیروی انسانی برنامه‌های توسعه منطقه در چهارچوب قوانین، مقررات، سیاست‌ها و آیین نامه‌های مصوب برعهده کمیسیون هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای استان وابسته به شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

ماده ۸ ــوزارت کار و امور اجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت مراکز آموزشی تابع خود را برای پذیرش دانش آموزان شاخه کار ـ دانش جهت مهارت آموزی اختصاص دهد.

تبصره ۱ : سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم برای توسعه مراکز کارآموزی و تربیت مربی مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی به عمل خواهند آورد.

تبصره ۲ : دستورالعمل چگونگی پذیرش این افراد در مراکز کارآموزی توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی تهیه می‌گردد.

ماده ۹ ــ در ازای پذیرش هر کارآموز در سن تحصیلی معرفی شده از جانب وزارت آموزش و پرورش، توسط مراکز موضوع بندهای (د) و(ه) ماده (۳)، هزینه سرانه آموزش که به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردد. از طریق وزارت کار و امور اجتماعی به مراکز فوق‌العاده پرداخت خواهد شد .

تبصره : سازمان برنامه و بودجه همه ساله اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده را به ترتیب مقتضی در ذیل اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش منظور می‌نماید.

ماده ۱۰ــ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد، نسبت به اخذ پروانه تأسیس آموزشگاه در آن دسته از واحدهای آموزشی تابع خود که دارای امکانات و تسهیلات موضوع آیین نامه مذکور می‌باشد، اقدام نماید .

ماده ۱۱ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش اختیارات لازم را برای انجام مفاد مقررات این فصل به ادارات کل و مراجع ذیربط در استانها و مناطق کشور برابر مقررات مربوط تفویض می‌نمایند.

فصل دوم ـ سایر آموزشها

ماده ۱۲ـ آموزشهای مشمول این فصل عبارتند از :

۱ـ آموزشهای شاخه متوسطه فنی و حرفه ای و دوره کاردانی پیوسته نظام جدید متوسطه.

۲ـ آموزشهای مهارتی و کوتاه مدتی که مشمول قانون کار و قانون کارآموزی نیستند و به دانشجویان در محیطهای کار ارائه می‌شود.

۴ـ آموزشهای ترویجی کوتاه مدت که برای روستاییان، کشاورزان و دامداران برگزار می‌شود.

۵ ـ آموزش مراکز آموزش روستایی و جهاد سازندگی.

۶ ـ آموزشهای هنرستانهای کشاورزی و دبیرستانهای دامپروری.

ماده ۱۳ـ وزارتخانه ها یا دستگاه‌هایی که متولی آموزشهای این فصل هستند، استانداردهای مهارت آموزشهای موضوع این فصل را تعیین می‌کنند. در مواردی که استاندارد مهارت وجود ندارد، وزارت آموزش و پرورش استاندارد لازم را تهیه و به تصویب مرجع ذیربط می‌رساند.

ماده ۱۴ـ وزارتخانه ها یا دستگاه‌هایی که متولی آموزشهای این فصل هستند، آزمونهای مهارت مربوط به آموزشهای موضوع این فصل را برگزار می‌کنند. در مناطقی که وزارتخانه ها یا دستگاه‌های یاد شده، امکانات لازم را برای برگزاری آزمون مهارت ندارند، این وظیفه با همکاری و نظارت دستگاه ذیربط، بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

تبصره : صدور گواهینامه مهارت آموزشهای موضوع این فصل برعهده دستگاه ذیربط است.

فصل سوم ـ سایر مقررات

ماده ۱۵ـ افرادی که واجد شرایط تحصیل در دوره متوسطه هستند و برای کسب آموزشهای مهارتی در مراکز آموزش موضوع ماه (۳) این آیین نامه ثبت نام نمایند، یا از آموزشهای موضوع فصل دوم این آیین نامه استفاده کنند، می‌توانند برای کسب سایر آموزشهای مورد نیاز شاخه مهارت آموزی (کار ـ دانش)، واحدهای درسی لازم را به طور همزمان در یکی از دبیرستانهای روزانه یا نوبت دوم اخذ نمایند. همچنین دارندگان گواهی نامه‌های مهارت می‌توانند واحدهای درسی لازم را در دبیرستانهای نوبت دوم بگیرند.

تبصره : به کسانی که دوره ها و واحدهای یاد شده را با موفقیت طی کنند، بر اساس مقررات، دیپلم مهارت (کار ـ دانش) اعطا می‌گردد.

ماده ۱۶ـ کلیه دانش آموزانی که برای کسب یا تکمیل مهارت در مراکز موضوع ماه (۳) این آیین نامه ثبت نام نمایند یا از آموزشهای موضوع دوم این آیین نامه استفاده کنند، در مدت مهارت‌آموزی از مزایای مشابه سایر دانش آموزان دوره متوسطه برخوردار هستند.

ماده ۱۷ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، همچنین مؤسسات تولیدی و خدماتی تابع آنها ـ که از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند ـ مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای همکاری در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه در واحدهای تحت پوشش خود سازماندهی کنند و یک نفر از معاونان وزارت یا سازمان را که عهده دار وظیفه برنامه ریزی و اجرای امور آموزش است به عنوان عضو مدعو شورای موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه به وزارت آموزش و پرورش معرفی نمایند.

ماده ۱۸ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای مرکز آموزش، آموزشگاه یا مؤسسات مشابه آموزشی مناسب هستند، مکلفند ظرف سه سال نظام آموزشی دستگاه مربوط را با نظام جدید متوسطه منطبق و ظرفیت آموزشی خود را بر حسب مورد برای پذیرش دانش آموزان یا دانشجویان مشمول نظام متوسطه اختصاص دهند، دستورالعمل چگونگی پذیرش این افراد در مؤسسات آموزشی به تصویب شورای موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه می‌رسد.

تبصره ۱ : دستگاه اجرایی می‌تواند پذیرش این افراد را به سپردن تعهد خدمت و استخدام موکول نماید. در غیر این صورت پذیرش افراد مشمول این ماده در واحدهای آموزشی تعهد استخدامی برای دستگاه ذیربط ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲ : تأمین نیروی انسانی برای اجرای دوره آموزشی موارد فوق برعهده دستگاه اجرایی است. دستگاه‌ها مجازند در طول ساعات موظف، از کارشناسان، مربیان و استادکاران خود برای امور آموزشی استفاده نمایند و امتیازات ویژه ای برای آنان برقرار کنند.

ماده ۱۹ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابع آنها که فاقد واحد آموزشی می‌باشند، برحسب امکانات و تسهیلات موجود خود مکلفند نسبت به پذیرش دانش آموزان مشمول نظام جدید آموزش متوسطه برای کارورزی در واحدهای مرتبط اقدام و امور آموزشی آنان را نظارت و سازماندهی نمایند. انجام کارورزی دانش آموزان مشمول این طرح حسب مورد با توافق دستگاه ذیربط و وزارت آموزش و پرورش طی سال تحصیلی یا تابستان انجام می‌گیرد. تعیین مؤسسات مشمول این ماده و تهیه دستورالعمل‌های لازم توسط شورای موضوع ماده (۲۰) انجام می‌شود.

ماده ۲۰ــ به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل شرایط برای همکاری دستگاه‌های اجرایی با وزارت آموزش و پرورش در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، شورای عملی و کاربردی با حضور وزیران کار و امور اجتماعی، جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود.

الف ــ تأمین امکانات و تسهیلات برای اجرای نظام جدید آموزش متوسطه.

ب ــ جلب همکاری دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی جهت مشارکت در اجرای طرح و تعیین سهم و میزان مشارکت هر یک از دستگاه‌های اجرایی.

ج ــ تعیین شیوه‌های هماهنگی با سایر شوراها و نهادهای مسئول اجرای نظام جدید آموزش متوسطه و حدود و وظایف هریک.

د ــ تأیید و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای مفاد این طرح.

ماده ۲۱ــ به منظور اعمال سیاستهای تشویقی و تسهیل در امر و راه اندازی مراکز آموزشی و آموزشگاه در جوار کارخانه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی یا تأسیس مؤسسات آموزشی مستقل با همکاری بخش‌های غیر دولتی، سازمان برنامه و بودجه در هر سال اعتبار ویژه ای را پیش بینی و به صورت کمک در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌دهد تا بر اساس دستورالعمل‌های شورای موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه و انعقاد موافقتنامه‌های مورد نیاز هزینه گردد.

ماده ۲۲ــ برای استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی مشمول نظام جدید آموزش متوسطه، همچنین ارتقای دانش و مهارت معلمان، مربیان و استادکاران مربوط، کلیه دستگاه‌های اجرایی تا حد امکان به هنگام انعقاد قرارداد برای ایجاد تأسیسات عمرانی و صنعتی با کشورها و شرکت‌های خارجی نسبت به پیش بینی و کسب تسهیلات لازم برای انجام امور آموزشی و تأمین نیروی انسانی ماهر اقدام کنند. دستورالعمل‌های لازم برای انجام این امر توسط شورای موضوع ماده (۸) تهیه و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۳ــ کلیه شهرکهای صنعتی مکلفند :

الف ــ نسبت به پیش بینی زمین مناسب برای ایجاد آموزشگاه یا واحد آموزش فنی و حرفه‌ای مورد نیاز برای نیروی انسانی ماهر به تناسب برنامه‌های شهرک اقدام نمایند.

ب ــ نسبت به ایجاد تأسیسات فیزیکی و تجهیز آموزشگاه به تناسب پیشرفت امور شهری اقدام و هزینه‌های مرتبط را از خریداران زمین و صاحبان حرف و مشاغل شهرک به تناسب دریافت نمایند.

ج ــ در مواردی که کارخانه ها یا مؤسسات نیازمند ایجاد آموزشگاه مستقل هستند زمین مورد نیاز برای انجام این امر توسط شهرک تأمین و هزینه آن از کارخانه ذیربط دریافت می‌شود.

تبصره : آیین نامه‌های مورد نیاز برای تحقق این امر به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴ــ وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند برای آن دسته از افرادی که متقاضی ایجاد مؤسسات آموزشی برای اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع این آیین نامه می‌باشند، تسهیلات ویژه قائل شده و کلیه تسهیلاتی را که برای توسعه مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه‌های آزاد در نظر می‌گیرند به این گونه مؤسسات نیز تعمیم دهند.

ماده ۲۵ــ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که حدود (۲۵٪) از ظرفیت پذیرش دانش آموزان در دوره متوسطه تا پایان برنامه دوم پنج ساله به آموزشهای فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد. سازمان برنامه و بودجه بر اساس میزان مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نسبت به تعیین سهم سرمایه گذاری دولت برای توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با میزان مشارکت هر دستگاه در تحقق این برنامه اقدام و منابع مورد نیاز را تأمین می‌نماید.

ماده ۲۶ــ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با دعوت از متخصصان فاقد مدرک تحصیلی نظیر هنرمندان، استادکاران و افراد مشابه که دارای صلاحیت و توانایی کافی برای ارائه خدمات آموزشی فنی باشند جهت انجام آموزشهای موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره : سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد نسبت به تصویب دستورالعمل‌های لازم جهت پرداخت حقوق و مزایای این افراد براساس درجات همطراز با دارندگان مدارک تحصیلی اقدام می‌نماید.

ماده ۲۷ــ سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم برای تأمین سازمان و تشکیلات و اعتبار مناسب برای اجرای این آیین نامه را با وزارت آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی به عمل خواهند آورد.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در انجام امور متقاضیان گواهینامه‌های فنی و حرفه ای «شماره ۴۹۴۰/د ش مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۸»

وزارت کار وامور اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

شورای عالی اداری در پنجاه و دومین اجلاس مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ بنابه پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور متقاضیان گواهینامه فنی و حرفه ای موارد زیر را تصویب نمود.

۱ـ صدور گواهینامه‌های فنی و حرفه ای کارآموزان مراکز آموزش ثابت، آموزشگاه‌های آزاد و داوطلبین ادواری واقع در مراکز استان حداکثر در مدت ۳ روز پس از انجام آزمون توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان صورت می‌گیرد.

۲ـ صدور گواهینامه‌های فنی و حرفه ای کارآموزان مراکز آموزش ثابت، آموزشگاه‌های آزاد و داوطلبین ادواری واقع در خارج از مراکز استان حداکثر در مدت ۶ روز پس از انجام آزمون توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان صورت می‌گیرد.

۳ـ ادارات کل فنی و حرفه ای استان مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهینامه پس از صدور بلافاصله از طریق پست و یا متصدیان ذیربط به مراکز آموزشی ارسال گردد.

۴ـ به منظور تسریع و تسهیل در انجام صدور گواهینامه‌های فنی و حرفه ای، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای مکلفند بلافاصله پس از دریافت لیست اسامی و مدارک کارآموزان و داوطلبین گواهینامه نسبت به آماده سازی گواهینامه ها اقدام نمایند.

۵ ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام آزمون، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر در مدت ۵ روز پس از انجام آزمون کتبی، نسبت به انجام آزمون عملی در محل آموزش کارآموزان اقدام نمایند.

تبصره : ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای می‌توانند جهت انجام آزمون عملی از امکانات و مربیان آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی استفاده نمایند.

۶ ـ صدور گواهینامه‌های المثنی حداکثر در مدت یک روز توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد و در صدور گواهینامه‌های مذکور نیازی به تهیه استشهادیه وگواهی امضاء توسط متقاضی نمی باشد.

تبصره : ارسال درخواست و مدارک متقاضی جهت صدور گواهی المثنی و همچنین ارسال گواهینامه صادره می‌تواند از طریق پست صورت گیرد.

۷ــ سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است ۳ ماه پس از تصویب این مصوبه مفاد آن را به مورد اجراء گذارد.

۸ ــ وزیر کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این مصوبه می‌باشد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

مبحث دوم: اشتغال

قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

«مصوب ۱۳۷۷/۶/۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی که تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در برنامه‌های مصوب «شورای عالی اشتغال» به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده ۲ــ ترکیب شورای عالی اشتغال به شرح زیر می‌باشد :

۱ــ ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رأی.

۲ــ وزیر کار و امور اجتماعی.

۳ــ وزیر کشور.

۴ــ وزیر جهاد سازندگی [۱].

۵ ــ وزیر کشاورزی [۲].

۶ ــ وزیر آموزش و پرورش.

۷ــ وزیر صنایع [۳].

۸ ــ وزیر امور اقتصادی و دارائی.

۹ــ وزیر نیرو.

۱۰ــ وزیر تعاون.

۱ و ۲- به موجب قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی ادغام گردیده اند.

۳- به موجب قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات ادغام گردیده اند.

۱۱ــ وزیر معادن و فلزات [۱].

۱۲ــ وزیر بازرگانی.

۱۳ــ وزیر فرهنگ و آموزش عالی [۲].

۱۴ــ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۱۵ــ رئیس کل بانک مرکزی بدون حق رأی به عنوان ناظر.

۱۶ــ مشاور رئیس جمهور در امور زنان بدون حق رأی به عنوان ناظر.

۱۷ــ دو نفر از نمایندگان کار فرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رأی انتخاب خواهد شد.

۱۸ــ دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رأی به عنوان ناظر.

۱۹ــ رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا می‌تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی بر حسب مورد از سایر وزراء برای شرکت در جلسات تصمیم گیری دعوت بعمل آورد.

ماده ۳ــ شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

۱ــ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها در زمینه اشتغال.

۲ــ تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.

۳ــ برنامه ریزی و تعیین راهکارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروه‌های خاص (معلولین، زنان و جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.

۴ــ ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.

۵ ــ اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار.

ماده ۴ــ به منظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استانها به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. اعضای کمیته هماهنگی استان مرکب خواهند بود از :

۱ــ استاندار (رئیس شورا)

۱- به موجب قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن، وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات ادغام گردیده اند.

۲- وزارت فرهنگ و آموزش عالی به «وزارت علوم» تحقیقات و فناوری تغییر نام داده است.

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر شورا)

۳ـ مدیرکل کار و امور اجتماعی

۴ـ مدیرکل آموزش و پرورش

۵ ـ مدیرکل صنایع [۱].

۶ ـ رئیس سازمان جهاد سازندگی [۲]

۷ ـ مدیرکل تعاون

۸ ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی

۹ـ رئیس سازمان کشاورزی [۳]

۱۰ـ مدیرکل معادن و فلزات [۴]

۱۱ـ مدیرکل بازرگانی

۱۲ـ دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمن‌های صنفی کارفرمایان

۱۳ـ دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون شورای اسلامی استان

۱۴ـ یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان

۱۵ـ یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره: شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان می‌توانند موضوعات تخصصی خود را به کمیته‌ها و کمیسیونهای فنی ارجاع کنند و درخصوص نظریات کارشناسی ارائه شده از سوی کمیته ها و کمیسیونهای مربوط، با اکثریت اعضاء تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

ماده ۵ ـ دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.

ماده۶ ـ شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه

ز – دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد

۱ و ۲- به زیرنویس‌های صفحه‌های قبل مراجعه شود.

۳ و ۴- به زیرنویس‌های صفحه‌های قبل مراجعه شود.

رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (۰/۸٪) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

بند «پ» تبصره ۴ ماده ۳۳ قانون احکام دائمی

پ – به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود :

شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

۱. دولت موظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

۲. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
«مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۹ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ هدف از آیین نامه ساماندهی فعالیت ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر می‌باشد :

الف : توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه درمناطق محروم

ب : توزیع عادلانه منابعو بین اقشار مختلف به ویژه در مناطق محروم تر

ج : افزایش تولید و صادرات غیر نفتی

د : تقویت تحرک اقتصادی

هـ : افزایش کارایی تسهیلات بانکی

و : تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید

ماده۲ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف : بنگاه‌های کوچک : به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) گفته می‌شود که میزان اشتغال آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.

ب : دامنه شمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت.

ج : دبیر خانه کارگروه : دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان

د : سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هـ : بانک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و : منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بنگاه‌های بخش‌های تعاونی و خصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد.

ماده ۳ـ بانک ترتیبی اتخاذ کند که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم‌های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاه‌های کوچک موضوع این آیین‌نامه اختصاص دهد.

سال	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸
درصد	۲۰	۳۵	۵۰	۵۰	۵۰

تبصره ۱ : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی بخشی مرتبط، در پانزدهم اسفند ماقبل هر سال سهمیه اعتباری هر استان برای سال بعد را با توجه به مزیت‌های اقتصادی، استعدادها و میزان عدم برخورداری و بیکاری استانها تعیین و ابلاغ کند. تعیین سهمیه اعتباری هر استان برای سال ۱۳۸۴ ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد شد.

سهمیه‌های تعیین شده با توجه به عملکرد، در فاصله زمانی سه ماهه در صورت لزوم اصلاح خواهد شد.

تبصره ۲ : شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با تأکید بر اشتغال زایی بیشتر ، سیاست‌ها وجهت گیری‌های تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرح‌های پیشنهادی کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را که حداقل ۱۰٪ خواهد بود، تصویب و ابلاغ نماید. در مورد سهم آورده تعاونی ها موضوع ماده (۱۲) تصویب نامه شماره ۱۹۴۱۶/ ت۳۳۱۰۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ بر طبق تصویب نامه مذکور عمل خواهد شد.

تبصره ۳ : بانک مکلف است منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از باقیمانده کل تسهیلات بانکی پس از کسر تسهیلات ذکر شده در جدول موضوع ماده ۳ این آیین نامه تأمین نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است با همکاری وزرات صنایع و معادن حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به شناسایی راه‌های تأمین کسری تسهیلات احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

ماده ۴ــ به منظور تشویق و ترغیب بانکها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای بانک‌های عامل موضوع جدول ماده (۳) این آیین نامه در هدایت منابع به فعالیت‌های موضوع این آیین نامه، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعملی توسط سازمان، بانک و وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط رئیس بانک ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ــ به منظور تشویق وحمایت از فعالیت‌های موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویت‌های موضوعی، منطقه ای و زمانی، خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۱ : عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (۵) این آیین نامه در پانزدهم اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و بانکهای عامل می‌رسد. این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد فعالیت هایی که در آن سال شروع می‌شوند معتبر و ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ۲ : ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل می‌باشد.

تبصره ۳ : سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۵) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذیربط تعیین می‌شود.

ماده ۶ــ بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاه‌های متقاضی تسهیلات (حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است)، با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی، مالی و فنی طرحها، نظر خود را ظرف ۴۵ روز به متقاضی اعلام کند.

تبصره ۱ : بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان، قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را کاملاً رعایت کند.

تبصره ۲ : بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاه‌ها را به طور مستند به متقاضی و دبیرخانه کار گروهی اعلام کند.

ماده ۷ــ دبیرخانه کار گروه، موظف است ظرف یک ماه، نظر دبیرخانه در زمینه استحقاق بنگاه در برخورداری از یارانه سود و کارمزد را به بانگ اعلام کند.

تبصره : عدم اعلام نظر دبیرخانه کار گروه استان با پایان مهلت مقرر در این ماده به بانک عامل، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود.

ماده ۸ ــ بنگاه‌های متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیت ها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (۵) این آیین نامه، مکلفند خاتمه اجرای طرح و آغاز بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده را در قالب چارچوبی که توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام می شود به دبیر خانه مذکور اعلام کنند.

ماده ۹ــ استانداران موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده، مربوط به طرح‌های به بهره برداری رسیده را برای ارائه به هیأت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.

ماده ۱۰ــ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه جامع ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری که

در زمینه بنگاهداری، بازاریابی و مدیریت منابع کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند، تدوین و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط به اجرا درآورد.

تبصره : در صورت تشخیص دبیرخانه کار گروه، گذراندن دروه کارآفرینی وکسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است.

ماده ۱۱ــ وزرات امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، جدول تفصیلی معافیت‌های قانونی مالیاتی برای طرحهای موضوع ماده (۵) این آیین نامه در بخشهای مختلف را تدوین و اعلام کند.

ماده ۱۲ــ سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانه سود کارمزد و پرداخت‌های تشویقی به نظام بانکی را سالانه برآورد و در لوایح بودجه سنواتی پایدار کند.

صدور کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور و معافیت‌های مربوطه «از آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی» «مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ هیأت وزیران»

ماده ۱۷ــ مؤسسات و شرکت‌های صادره کننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود به هر تعداد از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.

تبصره ۱ : وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.

تبصره ۲ : کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.

تبصره ۳ : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل از کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه‌های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.

وظایف وزارت کار در مبارزه با تکدی (آموزش و اشتغال)
«مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۵ شورایعالی اداری»

ماده ۲ــ در هر یک از شهرهای بزرگ، نسبت به ایجاد مجتمع اردوگاهی اقدام خواهد شد و سازمانهای مسئول (دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری) نماینده تام الاختیار خود را به مجتمع‌های مزبور برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی خواهند کرد.

ماده ۸ ــ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است افراد مستعد و دارای توان کار موضوع این مصوبه را که از طرف مجتمع اردوگایی و یا کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند، به طور رایگان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای مناسب قرار دهد و جهت تأمین اشتغال متکدیانی که دوره‌های مربوط را طی نموده اند، برنامه ریزی‌های اجرائی لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت‌های شغلی به عمل آورد.

ماده ۱۳ــ به منظور پیگیری، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه، ستادی در هر استان با مسئولیت معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار و عضویت فرماندار شهرستان محل استقرار مجتمع، رئیس سازمان برنامه بودجه، شهردار مرکز استان، مدیر کل کار و امور اجتماعی، رئیس مرکز صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی منطقه، مدیرکل بهزیستی، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و رئیس دادگستری استان تشکیل می‌گردد. تصمیمات ستاد بعد از تأیید استاندار برای دستگاه‌های اجرایی مربوط لازم الاجرا است.

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار
«مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱»

ماده واحده : اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید از وزارت کار و امور اجتماعی برای کار معین و مدت معین تحصیل پروانه کنند شخصی که بدون پروانه به حرفه کاریابی مبادرت کند و یا مقررات مندرج در پروانه را رعایت نکند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

آیین نامه تأسیس و اداره دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز
«مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۲ شورایعالی کار»

به موجب ماده واحده، مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱ به منظور راهنمائی شغلی و حرفه ای جویندگان کار به دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی براساس این آیین نامه اجازه کار داده خواهد شد.

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیردولتی به مؤسساتی اطلاق می‌شود که طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه و با کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت نام، مشاوره و راهنمائی شغلی و حرفه ای جویندگان کار و معرف استخدامی آنان برای فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از مزدبگیری و غیر مزدبگیری و همچنین کاریابی نیروی کار مازاد داخلی برای اعزام به خارج از کشور، توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و اداره می‌شود.

تبصره ۱ : مؤسسات حقوقی زیر که اختصاراً در این آیین نامه «مؤسسات مجاز» نامیده می‌شوند ، می‌توانند براساس ماده (۱) این آیین نامه فعالیت نمایند :

الف) مؤسسات خصوصی که بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده است.

ب) شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی و کالا.

ج) تشکل‌های صنفی کارگری وکارفرمایی و دانشجویی.

ماده ۲ـ دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی که قبل از تصویب این آیین نامه و به موجب ضوابط قانونی تشکیل شده اند موظفند حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه وضع خود را با آن انطباق داده و از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز اخذ نمایند. در غیر این صورت غیر مجاز شناخته شده و فعالیت آنان غیر قانونی خواهد بود. دفاتر مشاوره شغلی و حرفه‌ای و کاریابی‌های غیر دولتی که جواز آنها لغو شده است مشمول این تبصره نمی شوند.

ماده ۳ـ امتیاز (پروانه) کار دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی به نام شخص حقیقی که به عنوان مدیر دفتر صلاحیت وی بر اساس ماده (۱۳) تأیید می‌شود، صادر می‌گردد.

دفاتری که توسط اشخاص حقیقی تأسیس می‌شود مسئولیت با شخص مدیر می‌باشد.

اشخاص حقوقی متقاضی ایجاد دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی باید مدیر واجد صلاحیتی را طبق ماده (۱۳) این آیین نامه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نمایند. که در این صورت جواز تأسیس به نام شخص حقوقی و به مدیریت شخصی که به عنوان مدیر معرفی شده است، صادر می‌گردد.

تبصره ۱ : اشخاصی که صلاحیت آنان به عنوان مدیر تأیید می‌شود موظفند در اختیار دفتر یا مؤسسه مجاز باشند.

تبصره ۲ : در صورت تغییر مدیر مؤسسات حقوقی، فرد واجد شرایط دیگر معرفی و پس از تأیید، جواز بنام وی صادر خواهد شد.

تبصره ۳ : امتیاز دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز قابل انتقال به غیر نمی باشند.

تبصره ۴ : برای ارائه خدمات کاریابی و راهنمایی شغلی و حرفه ای به زنان جوینده کار، دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی مجاز موضوع این آیین نامه موظفند حداقل یک نفر کارشناس زن را برای این منظور در محل دفتر یا مؤسسه در خدمت داشته باشند.

ماده ۴ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و انجام وظایفی که در آن مقرر شده هیأتی متشکل از افراد زیر به ریاست مدیرکل خدمات اشتغال در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود : (تصمیمات هیأت با رأی حداقل نصف به علاوه یک نفر نهائی خواهد بود).

- اعضای هیأت موضوع ماده (۴)
- مدیرکل خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی
- مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی
- نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ـ یک نفر نماینده کارگر از بین اعضای شورای عالی کار
ـ یک نفر نماینده کارفرما از بین اعضای شورای عالی کار
ـ یک نفر کارشناس مجرب در زمینه اشتغال و نیروی انسانی به پیشنهاد اداره کل خدمات اشتغال

ماده ۵ ــ وظایف هیأت موضوع ماده (۳) به قرار زیر است :

۱ــ بررسی و تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۱) .

۲ــ تعیین ضوابط مربوط به مکان، امکانات و تجهیزات مورد نیاز دفاتر مشاوره شغلی و حرفه‌ای و کاریابی‌های غیردولتی و مؤسسات مجاز.

۳ــ رسیدگی و نحوه عملکرد و تخلفات دفاتر مشاوره شغلی وحرفه ای و کاریابی‌های غیردولتی و مؤسسات مجاز بر اساس مقررات این آیین نامه، توسط واحدهای اجرایی کار و امور اجتماعی و اداره کل خدمات اشتغال انجام و گزارش مربوط به منظور تصمیم گیری نهایی به هیأت موضوع ماده (۴) ارائه خواهد شد.

۴ــ پیشنهاد تعیین تعرفه موضوع ماده (۳) آیین نامه در رابطه با اخذ حق ثبت نام از جویندگان کار به شورای عالی کار.

تبصره ۱ : مجوز ایجاد دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز پس از انجام مراحل پیش بینی شده در این آیین نامه توسط اداره کل خدمات اشتغال صادر می‌گردد.

تبصره ۲ : تصمیمات هیأت، توسط اداره کل خدمات اشتغال حسب مورد به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود.

فصل دوم ــ نحوه فعالیت و وظایف دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز

ماده ۶ ــ انجام فعالیت و وظایف مقرر در فصل دوم به شرح ذیل است :

الف) تقاضای ایجاد دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی در استانها و شهرستانها بدواً در استان مربوط بررسی و پس از تأیید توسط مدیرکل کار و امور اجتماعی استان، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت موضوع ماده (۴) ارجاع می‌شود .

ب) مدیران کل کار و امور اجتماعی استانها، مسئول اجرای این آیین نامه و نظارت مداوم بر کار دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز هستند.

ج) دفاتر و مؤسسات موضوع این آیین نامه بایستی مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت کار و امور اجتماعی را در زمینه فعالیت خود رعایت نمایند. اداره‌های کل کار و

امور اجتماعی استان در صورت مشاهده هر گونه تخلف حرفه ای یا عدم رعایت ضوابط، موارد را با تعیین مدت زمانی مشخص به دفتر یا مؤسسه متخلف اعلام می‌نماید و هر گاه پس از انقضای مدت تعیین شده موارد تخلف رفع نشده باشد از هیأت موضوع ماده (۴) تقاضای لغو امتیاز آنان را می نماید.

د) مجوز هر یک از دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز که بیش از دو سال متوالی فعالیت نداشته باشند لغو می‌گردد. صدور امتیاز جدید برای آن دسته از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نتوانسته اند در موعد مذکور فعالیت خود را شروع نمایند، مانند متقاضیان دیگر براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ : عملکرد دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز توسط هیأت موضوع ماده (۴) این آیین نامه ابتدا در مقطع زمان یک ساله پس از صدور پروانه کار مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از آن هر دو سال یک بار ارزیابی شده و در صورت تأیید نسبت به تمدید امتیاز (پروانه) کار اقدام می‌گردد.

تبصره ۲ : دفاتری که توسط ایثارگران براساس ضوابط این آیین نامه تأسیس شود و شرکتها وتشکل ها مندرج در بند «ب» و «ج» تبصره (۱) ماده (۱) در خصوص کاریابی نیروی کار مازاد داخلی به خارج از کشور با اولویت اقدام نمایند.

تبصره ۳ : تمامی دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز صرفاً وظیفه شناسایی و معرفی جویندگان کار به کارفرما را داشته و حق تأمین نیروی انسانی کارفرمایان به صورت پیمانکاری را ندارند.

ماده ۷ــ دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز باید دارای مکان مشخصی که دفتر کار قانونی آنان محسوب می‌شود و نیز امکانات لازم و کافی که به تأیید اعضای هیأت موضوع ماده (۴) برسد، باشند.

تبصره : هر گونه تغییر و تحول در مکان و یا تعداد مؤسسین باید به تأیید هیأت موضوع ماده (۴) برسد.

ماده ۸ ــ دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند :

۱ــ نسبت به ثبت نام متقاضیان کار اعم از کسانی که تمایل به اشتغال در داخل کشور دارند و همچنین نسبت به ثبت نام نیروی کار مازاد داخلی برای اعزام به خارج از کشور، اقدام نمایند.

۲ــ پرسشنامه‌های اطلاعاتی و آماری را که توسط اداره کل خدمات اشتغال تهیه می‌شود مورد عمل قرار دهند.

۳ــ به منظور شناسایی استعدادها و توانایی‌های جویندگان کار نسبت به مصاحبه آنان اقدام تا افراد متناسب با فرصت‌های شغلی اعلام شده از سوی کارفرمایان (داخلی و یا خارجی)، معرفی شوند.

۴ــ متقاضیان فاقد مهارت را با توجه به نیاز بازار کار به منظور فرا گرفتن مهارت‌های مورد نیاز به مراکز آموزش فنی و حرفه ای راهنمایی و هدایت نمایند.

۵ ــ نسبت به اخذ فرصت‌های شغلی از واحدهای پذیرنده نیرو اقدام نمایند.

۶ ــ نسبت به بررسی و شناخت زمینه‌های اعزام نیروی انسانی مازاد ایرانی به خارج از کشور اقدام نمایند.

۷ــ افراد اعزام شونده می‌باید یکی از زبان‌های رایج دنیا (عربی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی) را در حد مورد نیاز بدانند.

۸ ــ برای اعزام نیروی انسانی مازاد به خارج از کشور ضروری است زمینه‌های لازم را برای آموزش زبان افراد اعزامی فراهم نمایند.

۹ــ نسبت به اعزام نیروی انسانی مازاد به خارج از کشور در چارچوب قرار داد مشخص و معین که قبلاً به تأیید هیأت موضوع ماده (۴) رسیده باشد، اقدام نمایند.

۱۰ــ جویندگان کار دارای مهارت را جهت تشکیل تعاونی‌های تولیدی، خدمات فنی و خود اشتغالی و استفاده از سایر امکانات و تسهیلات ایجاد شغل به سازمانها و مراکز ذیربط راهنمایی کنند.

۱۱ــ نسبت به تهیه و تدوین طرح‌های تیپ اشتغالزا در زمینه‌های تولیدی، خدماتی، با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

۱۲ــ هر ماه یک بار اطلاعات لازم در ارتباط با تعداد ثبت نام شدگان، معرفی شدگان به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مجتمع‌های آموزشی و اشتغال و به کار گمارده شدگان (اعم از داخل یا خارج از کشور) را به مراکز رایانه ای وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

در صورتی که دفاتر مورد اشاره فاقد شبکه رایانه ای باشند، نسبت به تکمیل فرم متقاضیان کار اقدام و آن را به منظور درج در آمارهای مربوط در اختیار اداره کل خدمات اشتغال و یا اداره‌های کل کار و امور اجتماعی استانها قرار دهند.

۱۳ــ تمامی دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز موظف به حفظ و نگهداری محرمانه اطلاعات پرسنلی و هویتی جویندگان کار می‌باشند.

۱۴ــ گزارشهای دوره ای را در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین شده جهت ارائه به

هیأت موضوع ماده (۴) تهیه و در اختیار اداره کل خدمات اشتغال قرار دهند.

۱۵ـ همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه‌های مرتبط در چارچوب این آیین نامه معمول دارند.

۱۶ـ سایر وظایفی را که توسط هیأت موضوع ماده (۴) تعیین می‌گردد رعایت نمایند.

۱۷ـ مواردی از قانون و مقررات مربوط را که توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد در قطع مناسب تهیه و همراه با شماره تلفن‌های وزارت کار و امور اجتماعی و مراکز خدمات اشتغال در محل مناسبی در معرض دید جویندگان قرار دهند.

ماده ۹ـ دریافت وجه بابت به کارگماری توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز از جویندگان کار و کارفرمایان (داخلی و یا خارجی) با توافق صورت خواهد گرفت مشروط بر این که در مجموع به نسبت مدت قرارد داد در سال از یک ماه حقوق متعارف (بر حسب پول هر کشور) تجاوز ننماید.

ماده ۱۰ـبه منظور تمرکز و کنترل درآمد نیروی انسانی و اعزامی به خارج از کشور لازم است دفاتر و مؤسسات موضوع این آیین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند تا افراد اعزامی در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام تا ۴۰٪ از درآمد هر ماه افراد اعزامی به صورت ارز در این حساب واریز تا به صورت ریال در اختیار خانواده آنان در داخل کشور قرار گیرد.

ماده ۱۱ـ کاریابی نیروی کار زن مازاد برای خارج از کشور ممنوع است.

ماده ۱۲ـ مسئولین دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز مکلفند بر اساس تعرفه‌های مصوب در شورای عالی کار نسبت به اخذ حق ثبت نام از جویندگان کار برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام نمایند.

فصل سوم ـ صلاحیت فنی و تخصصی متقاضیان ایجاد دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیردولتی و مؤسسات مجاز

ماده ۱۳ـ متقاضیان و مدیران شرکتها و مؤسسات مجاز، ایجاد دفاتر مشاور ه شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۲ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی ربط

۳ـ دارا بودن کارت پایان خدمات و یا معافیت دائم (برای آقایان)

۴ـ متأهل

۵ ـ حداقل سن ۳۰ سال تمام

۶ ـ دارا بودن تحصیلات حداقل لیسانس، ترجیحاً در یکی از رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، خدمات اجتماعی و مشاوره راهنمایی، اقتصاد بازرگانی .

ماده ۱۴ـ از متقاضیان بنابه تشخیص اداره کل خدمات اشتغال آزمون کتبی یا مصاحبه و یا هر دو به عمل می‌آید. مواد آزمون یا مصاحبه به قرار زیر است :

الف) قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی

ب) اطلاعات مربوط به نیروی انسانی و بازار کار

تبصره ۱ : پذیرفته‌شدگان قبل از فعالیت موظف هستند حداقل به مدت یک هفته در دوره‌های آموزشی[1] شرکت نمایند.

تبصره ۲ : در صورتی که متقاضی تأسیس دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی فاقد مدرک تحصیلی لیسانس باشند، به شرط داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه، موضوع توسط اعضاء ماده (۴) مورد بررسی و با رعایت شرایط امتیاز (پروانه) کار صادر می‌گردد.

تبصره ۳ : تمامی بازنشستگان وزارت کار و امور اجتماعی که متقاضی دریافت مجوز ایجاد دفاتر شغلی و حرفه ای کاریابی غیر دولتی هستند به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با تأیید هیأت موضوع ماده (۴) از موارد مندرج در ردیف ۶ ماده ۱۳ معاف می‌باشند.

فصل چهارم ـ رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز

ماده ۱۵ـ رسیدگی به موارد تخلف هر یک از دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز با اعلام گزارش موضوع از سوی اداره کل خدمات اشتغال و با هیأت موضوع ماده (۴) خواهد بود.

موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۵) به قرار زیر است :

۱ـ هرگونه عمل خلاف مقررات قانونی و شؤون شغلی و شؤونات اسلامی

۲ـ عدم رعایت نوبت در معرفی جویندگان کار با تخصص و سوابق مشابه واحدهای پذیرنده نیرو (اعم از داخل یا خارج از کشور)

۳ـ عدم رعایت ضوابط و مقررات تدوین شده در آیین نامه نظیر دریافت حق الزحمه بیش از

۱- دوره‌های آموزشی تئوری مشاوره شغلی و حرفه ای، قوانین کار و امور اجتماعی، آشنایی با بازار کار و ... دوره‌های آموزشی عملی : کار کوتاه مدت در مراکز خدمات اشتغال

میزان تعیین شده، معرفی افراد به کار فرمایان بدون توجه به ضوابط اعلام شده از سوی آنان، عدم ارائه به موقع آمار و اطلاعات به مراکز خدمات اشتغال و یا شبکه‌های رایانه ای وزارت کار و امور اجتماعی، عدم همکاری با بازرسین اداره‌های کل کار و امور اجتماعی در سراسر کشور و ...

۴ـ هر گونه سوء استفاده از مجوز ایجاد دفاتر مشاوره شغلی وحرفه ای و کاریابی‌های غیردولتی و مؤسسات مجاز

ماده ۱۶ـ عدول اشخاص حقیقی و حقوقی از مفاد هر یک از مواد و تبصره‌های مندرج در این آیین نامه و سایر ضوابط مربوط که توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد، تخلف محسوب می شود و بر اساس رأی هیأت موضوع ماده (۴) موجب تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی، تعلیق مجوز و ابطال امتیاز (پروانه) کار، در صورت لزوم، موارد از طریق قوه قضاییه و مراجع ذی ربط تعقیب می‌گردد.

تبصره : اداره کل خدمات اشتغال موظف است پس از لغو جواز دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای وکاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز مراتب را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها، از قبول درخواست مجدد آنان خودداری شود.

فصل پنجم ـ ضوابط انتخاب و معرفی دفاتر مشاوره شغلی وحرفه ای و کاریابی‌های غیردولتی و مؤسسات مجاز نمونه

ماده ۱۷ـ دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز که پس از بررسی عملکرد سالانه آنها دارای شرایط ذیل باشند :

۱ـ بالاترین آمار مربوط به کار گمارده شدگان در داخل و خارج از کشور

۲ـ معرفی افراد منضبط دارای تخصص و مهارت کافی به کارفرمایان اعم از داخل یا خارج از کشور

۳ـ رعایت دقیق ضوابط و مقررات این آیین نامه جهت اعزام افراد به خارج از کشور و عدم بروز مشکلات از سوی افراد اعزامی

۴ـ اعلام منظم گزارشات ماهیانه ثبت نام شدگان، معرفی شدگان و به کار گمارده شدگان به مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور و یا شبکه‌های رایانه ای وزارت کار و امور اجتماعی

۵ ـ رعایت دقیق ضوابط تعیین شده در این آیین نامه

به عنوان دفاتر و مؤسسات نمونه انتخاب و با توجه به امتیازات اخذ شده به دریافت جوایز ذیل نایل خواهند شد :

ـ لوح تقدیر و کارت ویژه به امضاء مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی

ـ بلیط رفت و برگشت رایگان به یکی از کشورهای خارج
ـ هزینه سفر به مکه معظمه

تبصره : حداکثر هر سال به ده نفر از دفاتر و مؤسسات مجاز نمونه جوایز فوق اعطا خواهد شد.

ماده ۱۸ـ این آیین نامه در ۵ فصل ۱۸ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۲ به تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور تمامی مصوبات و آیین نامه ها و مقررات قبلی در این مورد از جمله مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۶ شورای عالی کار لغو می‌گردد.

دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص شرح وظایف دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای وکاریابی‌های غیر دولتی و مؤسسات مجاز

وظایف دفاتر و مؤسسات مشمول این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد :

ـ ثبت نام از جویندگان کار (متقاضیان شغل)
ـ شناسایی وکسب محلهای خالی شغل در داخل کشور
ـ انجام مطالعات و تحقیقات و شناسایی زمینه‌های ایجاد کار
ـ حمایت از تهیه طرح‌های تیپ اشتغالزا و تشویق جویندگان کار به اشتغال مستقل و خود اشتغالی
ـ راهنمایی شغلی و حرفه ای به جویندگان کار
ـ معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مجتمع‌های آموزش و اشتغال
ـ مصاحبه و مشاوره شغلی و حرفه ای از جویندگان کار به منظور شناسایی استعدادها و توانائی‌های آنان.
ـ هدایت جویندگان کار به فرصت‌های شغلی مورد نیاز کارفرمایان با توجه به استعدادها و توانایی‌های آنان
ـ کمک به جابجایی و نقل و انتقال نیروی کار به دیگر مناطق حسب لزوم
ـ ارسال اطلاعات مربوط به متقاضیان کار و به کار گمارده شدگان به بانک اطلاعات موجود در اداره‌های کل کار و امور اجتماعی استانها و یا شبکه رایانه ای وزارت کار و امور اجتماعی استانها
ـ شناسایی فرصت‌های شغلی در خارج از کشور
ـ تشویق جویندگان کار متقاضی اعزام جهت فراگیری یکی از زبان‌های خارجی

ـ معرفی و اعزام فرد واجد شرایط بر اساس اعلام نیاز از سوی کارفرمایان خارجی
ـ همکاری با سازمانهای ذی ربط در داخل و خارج از کشور برای اعزام نیروی کار مازاد بر نیاز بازار کار به خارج از کشور
ـ افتتاح حساب در یکی از بانک‌های کشور به منظور واریز ۴۰٪ از دستمزد ماهانه کارگر اعزامی به خارج از کشور و ارائه آن به صورت ریالی به خانواده‌های آنان در داخل کشور
ـ جمع آوری مجلات، بولتن ها، آمارهای به هنگام صادرات و واردات در خصوص سرمایه‌گذاریها، کسب مجوزهای نمونه تولیدات، اجزاء قطعاتی که وارد کشور می‌گردد و تولید آن در کشور امکان پذیر است برای آگاهی جویندگان کار
ـ ارتباط مستمر با اداره کل خدمات اشتغال در خصوص دریافت اطلاعات گردآوری شده از مرکز آماری، علمی و تحقیقات سازمان بین المللی کار (I LO) در ارتباط با اشتغال، نیروی انسانی به منظور استفاده از دست آوردهای نوین سایر کشورها
ـ عدم به کارگماری اتباع خارجی غیر مجاز و در صورت لزوم ارائه اطلاعات مربوط به شاغلین غیر مجاز به اداره‌های کل کار و امور اجتماعی برای ممانعت از اشتغال غیر مجاز آنان
ـ در اولویت قراردادن مقرری بگیران بیمه در زمینه به کارگماری
ـ شناخت و تشویق کارآفرینان بالقوه برای ایجاد و راه اندازی صنایع کوچک
ـ همکاری مستمر با بازرسین اداره‌های کل کار و امور اجتماعی استان در خصوص ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز
ـ رعایت کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه ها و آیین نامه‌های ابلاغ شده از سوی اداره‌های کل کار و امور اجتماعی.

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
«مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.

تبصره ۱ : تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالی در هر بار، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به پرداخت پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای بار سوم به پرداخت یک صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ : همه ساله نرخ فعالیت کاریابی ها و مشاوره‌های شغلی غیردولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. کاریابی ها و مشاوره‌های شغلی غیردولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یاد شده و مقررات آیین نامه اجرایی این قانون خواهند بود.

تبصره ۳ : میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (۱) بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است[۱].

تبصره ۴ : ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۲].

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- نک به مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت وزیران در مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه

۲- این آیین نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱ به تصویب رسیده است (نک به مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

تصویب نامه در خصوص افزایش میزان جرائم نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تبصره (۳) ماده واحده مذکور

«مصوب ۱۳۸۷/۴/۹»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ بنابه پیشنهاد شماره ۹۴۷۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۸/۷ وزارت کار و امور اجتماعی وبه استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب نمود :

میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده واحده قانون یاد شده به شرح ذیل افزایش می‌یابد :

الف ــ میزان جریمه نقدی برای بار اول تخلف از قانون فوق مبلغ سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ب ــ میزان جریمه نقدی برای بار دوم تخلف از قانون فوق مبلغ یکصدوپنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ج ــ میزان جریمه نقدی برای بار سوم تخلف از قانون فوق مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

«مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱»

فصل اول ــ کلیات و تعاریف

ماده۱ــ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند :

الف ــ مؤسسه کاریابی : مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، شناسایی فرصتهای شغلی در داخل وخارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز تحکیم‌کننده روابط سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تأسیس شده و یا خواهند شد و به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.

ب ــ مؤسسه کاریابی عمومی : مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به تأمین نیرو و ارایه خدمات

مشاوره عمومی برای کارجویان و کارفرمایان اختصاص می‌یابد.

پ ـ مؤسسه کاریابی تخصصی : مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به یکی از بخشهای تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و جز اینها مربوط می‌شود که در صورت افزایش تقاضای نیروی کار متخصص و دارای مهارت به سایر بخشهای تخصصی قابل تسری است.

ت ـ مشاور : فردی که مسئولیت ارایه مشاوره شغلی براساس فنون علمی مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان را با توجه به وضعیت بازار کار و حوزه فعالیت مؤسسه برعهده دارد.

ث ـ کارباب : فردی که انجام امور مربوط به شناسایی فرصتهای شغلی، کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیایی و نوع فعالیتها را به منظور جذب فرصتهای شغلی برعهده دارد.

ج ـ کارفرما : فردی که برای انجام فعالیتهای شغلی خود حداقل یک نفر مزدبگیر و یا حقوق‌بگیر در استخدام داشته باشد.

چ ـ کارجو : فردی که آمادگی برای کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی به‌عمل آورده باشد.

ح ـ دفتر کاریابی مرکزی : محل معینی که از طرف مدیر مؤسسه کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته می‌شود و فعالیت کاریابی در آن به صورت متمرکز و مستقل انجام می‌گیرد و می‌تواند با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۱۲) این آیین‌نامه نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

خ ـ شبکه ملی بازار کار : سامانه واحد الکترونیکی که وزارت با هدف بهنگام‌سازی ثبت اطلاعات بازار کار در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان و نیز ایجاد نظام مبادله اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی در زمینه فرصتهای شغلی و نیروی کار راه‌اندازی نماید.

د ـ انجمن : انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی که براساس ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و ماده (۱۳۱) قانون کار تشکیل می‌گردد.

ذ ـ کانون : متشکل از انجمنهای صنفی مؤسسات کاریابی غیردولتی سراسر کشور که در اداره کل تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت به ثبت رسیده است.

ر ـ وزارت : وزارت کار و امور اجتماعی

ز ـ اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط

ژ ـ قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

س ـ هیأت مرکزی : هیأت موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه

ش ـ هیأت استانی : هیأت موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه

ش ـ خدمات مشاور عمومی : راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در مشاغل عمومی

ص ـ خدمات مشاوره تخصصی : راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در رشته‌های شغلی

ض ـ خدمات مشاوره حقوقی : ارایه مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان در زمینه حقوق کار مانند روابط کار، بازرسی کار و طبقه‌بندی مشاغل

ماده ۲ـ هرگونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است.

ماده ۳ ـ سازمانها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مکلف به رعایت دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت و هماهنگی با آن خواهند بود.

ماده ۴ـ رسانه‌های گروهی اعم از نشریات، جراید و صدا و سیما در انتشار تقاضای کارجویان و کارفرمایان (به استثنای آگهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برای استخدام کارکنان) برای تأمین نیروی کار صرفاً در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت مجاز به انتشار تقاضاها می‌باشند.

ماده ۵ ـ مجوز فعالیت مؤسسه کاریابی داخلی پس از تأیید صلاحیت فردی و حرفه‌ای متقاضیان در هیأت استانی، توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاریابی خارجی توسط وزارت صادر می‌گردد.

ماده ۶ ـ انتقال مجوز مؤسسه کاریابی ناشی از فوت، از کارافتادگی و نظیر آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هیأت مرکزی مجاز می‌باشد.

ماده ۷ـ هیأت مرکزی مرکب از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۸) این آیین‌نامه در محل وزارت تشکیل می‌شود:

الف ـ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت (رییس)

ب ـ معاون فنی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

پ ـ نماینده کانون

ت ـ مدیرکل تنظیم روابط کار وزارت

ث ـ مدیرکل فعالیتهای اقتصادی وزارت امور خارجه (ویژه کاریابی‌های خارجی)

ج ـ نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران

چ ـ مدیرکل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل مرکزی حسب مورد

تبصره ۱ : رییس هیأت مرکزی می‌تواند دو نفر از صاحبنظران را بنابه مورد (بدون حق رأی) به جلسه دعوت نماید.

تبصره ۲ : احکام اعضا توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می‌گردد.

تبصره ۳ــ جلسات با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

ماده ۸ ــ وظایف هیأت مرکزی به شرح زیر است:

الف ــ تهیه برنامه‌های سالانه و پنجساله توسعه کمی و کیفی مؤسسات کاریابیها

ب ــ تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی

پ ــ بررسی سایر امور قابل واگذاری به مؤسسات کاریابی

ت ــ تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات و تجهیزات و کارکنان مورد نیاز مؤسسات کاریابی

ث ــ نظارت بر عملکرد هیأتهای استانی

ج ــ تجدیدنظر در آراء صادره از سوی هیأت‌های استانی

چ ــ تأیید نهایی درخواست متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی خارجی

ماده ۹ــ هیأت استانی مرکب از افراد زیر می‌باشد:

الف ــ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان (رییس)

ب ــ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان

پ ــ نماینده انجمن

ت ــ مدیرکل صنایع و معادن استان

ث ــ مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی استانداری

تبصره ۱ : در صورت عدم تأسیس انجمن استانی، مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یک نفر نماینده از بین کاریابی‌های فعال استان معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲ : رئیس هیأت می‌تواند از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط (حسب مورد) به منظور بررسی درخواست اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی بدون حق رأی دعوت بعمل آورد.

تبصره ۳ : احکام اعضا توسط مدیرکل استان و حکم رییس هیأت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می‌گردد.

تبصره۴ : جلسات با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

ماده۱۰ــ وظایف هیأت استانی به شرح زیر است :

الف ــ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه‌ای اشخاص متقاضی ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط و شرایط ابلاغی هیأت مرکزی.

ب ــ رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی.

پ ــ ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط ابلاغی هیأت مرکزی.

ث ــ اعلام نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی.

ج ــ تعیین شاخصهای ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغی هیأت مرکزی.

چ ــ تعیین گرایشهای تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی هیأت مرکزی.

ماده ۱۱ــ وظایف اداره کل استان در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر است :

الف ــ اخذ اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه مؤسسات کاریابی و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت.

ب ــ نظارت بر درج آگهی نیازمندیهای بازار کار در جراید، رسانه‌های جمعی و سایتهای اینترنتی.

پ ــ انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر از مؤسسات کاریابی.

ت ــ ارسال منظم گزارش وضعیت کاریابیها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها.

ث ــ اخذ درخواست متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی و بررسی اولیه صلاحیت فردی و حرفه‌ای آنان جهت ارایه به هیأت استانی.

ج ــ شناسایی مؤسسات کاریابی غیرمجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون.

چ ــ تعیین تکلیف کارجویان ثبت نام شده در مؤسسات کاریابی که مجوز آنها لغو گردیده و یا تمدید نشده است.

ح ــ برگزاری دوره آموزشی توجیهی (کوتاه مدت) برای مدیر و کارکنان مؤسسه کاریابی قبل از شروع فعالیت.

ماده ۱۲ــ حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه کاریابی می‌باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استانها منوط به‌احراز شرایط زیر است :

الف ــ موافقت مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مقصد پس از اخذ نظر هیأت استانی.

ب ــ اتصال به شبکه ملی بازار کار بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی.

پ ــ معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی.

تبصره : هرگونه تغییر و تحول در مکان و مشخصات کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود.

ماده ۱۳ــ حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی خارجی محدود به کشور هدف بوده و در صورت ایجاد دفتر نمایندگی در کشور مذکور و یا هرگونه تغییر و تحول آن در دفتر، مؤسسه کاریابی موظف است مراتب را به اطلاع هیأت مرکزی برساند.

تبصره ۱ : وزارت می‌تواند در صورت توانایی مؤسسات کاریابی، تعداد کشورهای هدف اختصاصی به مؤسسات کاریابی را افزایش دهد.

تبصره ۲ : در صورت عقد تفاهم نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور هدف، مؤسسات کاریابی بنابه تشخیص وزارت می‌توانند نسبت به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نمایند.

فصل دوم ــ ضوابط تشکیل مؤسسات کاریابی

ماده ۱۴ــ شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

ب ــ داشتن حداقل سن (۳۰) سال تمام.

پ ــ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.

ت ــ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.

تبصره : متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.

ث ــ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).

ج ــ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از مؤسسات آموزشی معتبر.

چ ــ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.

ح ــ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.

خ ــ داشتن تسلط به یکی از زبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی.

ماده ۱۵ـ متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی عمومی که با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل یک نفر مشاور کاریابی مرد و یک نفر مشاور کاریابی زن می‌باشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه و معرفی مکان مناسب و تأمین امکانات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت تقاضای آنان لغو می‌شود.

تبصره : متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۵) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به کارجویان و کارفرمایان در حوزه مربوط می‌باشند.

ماده ۱۶ـ ایثارگران متقاضی تأسیس مؤسسه کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می‌باشند.

ماده ۱۷ـ کاریابی فعالیتی مستقل محسوب می‌شود و تجمیع آن با سایر مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنین اقدامی مجوز مؤسسه کاریابی توسط هیأت استانی لغو خواهد شد.

ماده ۱۸ـ مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسه کاریابی توسط هیأت استانی می‌باشد.

فصل سوم ــ حدود اختیارات و وظایف مؤسسات کاریابی

ماده ۱۹ـ وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از :

الف ــ شناخت بازار کار داخلی (ویژه مؤسسات کاریابی داخلی) و شناخت بازار کار خارجی (ویژه مؤسسات کاریابی خارجی).

ب ــ ثبت نام از کارجو.

پ ــ شناسایی فرصتهای شغلی داخل در محدوده استقرار فعالیت مؤسسه کاریابی.

ت ــ ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان.

ث ــ معرفی و بکارگماری کارجویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده.

ج ــ تهیه گزارشهای تخصصی دوره‌ای مربوط به بازار کار محدوده فعالیت مؤسسه کاریابی و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط.

چ ــ راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور فراگرفتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان.

ح ــ ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازارکار به صورت به هنگام و بهره‌برداری از اطلاعات آن.

خ ــ ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان براساس ضوابط وزارت.

د ــ حفظ و نگهداری اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان.

ذ ــ استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار.

ر ــ هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توسعه دوره‌های آموزشی مهارت متناسب با نیازهای داخلی و خارجی.

ژ ــ مبادله اطلاعات با سایر مؤسسات کاریابی به منظور تأمین نیروی کار مناسب کارفرمایان.

س ــ ارسال نسخه‌ای از قرارداد منعقده با کارجو و کارفرمای خارجی به اداره کل استان.

ماده ۲۰ ــ مؤسسات کاریابی می‌توانند با هماهنگی و تأیید اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت، نسبت به بکارگماری نیروی کار خارجی در چارچوب دستورالعمل ابلاغی اقدام نمایند.

ماده ۲۱ــ هر یک از مؤسسات کاریابی در چارچوب شرایط و ضوابط اعلامی از سوی هیأت مرکزی مجاز به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان جهت بهره‌مندی از معافیتهای قانونی می‌باشند.

ماده ۲۲ــ مؤسسات کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نمی‌باشند، لیکن می‌توانند نسبت به معرفی پیمانکاران به‌متقاضیان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامی وزارت اقدام نمایند.

ماده ۲۳ــ ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با مجوز وزارت امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۴ــ مؤسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاوره‌ای موضوع بندهای «ش»، «ص» و «ض» ماده (۱) این آیین‌نامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاوره‌ای موضوع بندهای (ص) و (ض) ماده (۱) به عنون کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند «ش» ماده (۱) به عنوان کاریابی رتبه سه محسوب می‌شوند.

ماده ۲۵ــ تعرفه حق‌الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری کارجو در مؤسسه کاریابی هر سال توسط هیأت مرکزی و تأیید وزارت (حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال قبل) تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه موضوع این ماده در موعد مقرر در این ماده، ملاک همان حق‌الزحمه سال قبل خواهد بود.

تبصره ۲ : مؤسسات کاریابی مجاز به دریافت وجه ثبت نام از کارجویانی که خود رأساً اقدام به ثبت نام در شبکه ملی بازار کار نمایند نمی‌باشند. در صورت بکارگماری این قبیل کارجویان حق ثبت‌نام توسط وزارت به مؤسسات کاریابی پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۶ــ تعرفه حق‌الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان در داخل کشور براساس مدت انتظار کارجو (فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد

درخواست کارفرما است در فرصت شغلی معرفی شده توسط هیأت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۷ـ تعرفه حق‌الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تأیید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات کاریابی ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۸ـ مؤسسات کاریابی حق دریافت هیچ‌گونه وجهی به غیر از تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه را از کارجویان نخواهند داشت.

تبصره ۱ : در صورت انصراف کارجو بعد از ثبت نام، وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی‌گردد.

تبصره ۲ : در صورت تمایل کارجو به استفاده از خدمات رفاهی در کشور هدف، نظیر اسکان، ایاب و ذهاب و غیره، هزینه‌ها طی قرارداد جداگانه‌ای براساس توافق دو طرف محاسبه و از سوی کارجو به مؤسسه کاریابی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ : در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید، مشروط به این‌که انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی درانجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (۱۰٪) و در صورت انصراف پس از دریافت روادید، یک سوم از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد.

ماده۲۹ـ مؤسسه کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفی به کار از کارجو تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.

تبصره : میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای‌عالی کار و برای مؤسسه کاریابی خارجی براساس حداقل حقوق تعیین شده توسط کشور هدف باشد.

فصل چهارم ـ نظام نظارتی و کنترلی

ماده ۳۰ـ رسیدگی به موارد تخلف هر یک از مؤسسات کاریابی بر اساس این آیین نامه با دعوت از مدیر مؤسسه کاریابی در هیأت استانی انجام می‌شود.

تبصره : عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۱ـ موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۳۰) این آیین‌نامه به شرح زیر است :

الف ـ افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو به غیر از نام و نام خانوادگی، سن، جنس، سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی.

ب ــ انتشار و تبلیغ هرگونه آگهی اغواکننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار.

پ ــ ارایه هرگونه اطلاعات و آمار غیرواقعی به مراجع ذی ربط.

ت ــ فقدان عملکرد و غیرفعال بودن مؤسسه کاریابی.

ث ــ عدم رعایت تعرفه‌های اعلام شده درخصوص دریافت حق‌الزحمه.

ج ــ اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (۲۹) این آیین‌نامه.

چ ــ اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار.

ح ــ اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی در محل مؤسسه کاریابی.

خ ــ عدم ارایه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان.

د ــ عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی.

ذ ــ عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع ذیصلاح.

ر ــ عدم رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی.

ز ــ هرگونه محکومیت کیفری مؤثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

ژ ــ معرفی کارجو به کارفرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین.

ماده ۳۲ــ تخطی مؤسسات کاریابی از مفاد این آیین‌نامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آیین‌نامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم، موارد از طریق مراجع ذی‌ربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار می‌گیرد.

تبصره : اداره کل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی توسط اداره کل استان مربوط، از طریق جراید و یا به طرق مقتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می‌شود.

فصل پنجم ــ ضوابط انتخابات و معرفی مؤسسات کاریابی نمونه

ماده ۳۳ــ مؤسسات کاریابی نمونه پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بر اساس شاخصهای مصوب هیأت مرکزی و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۴ــ در صورت پیش‌بینی اعتبار برای کمک و تجهیز کاریابی‌ها در قانون بودجه کل کشور براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت، از طریق اداره کل استان به مؤسسات کاریابی که مطابق

این آیین‌نامه فعالیت نموده باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک و یارانه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۵ـ به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می‌گردد.

ماده ۳۶ـ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغالزا را در کشور هدف هر سال به وزارت اعلام می‌نمایند.

ماده ۳۷ـ وزارت موظف است نسبت به اجرای موافقتنامه‌ها و یادداشتهای تفاهم منعقده با همتایان خود در کشورهای مختلف در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و آموزشهای غیردولتی فعال در زمینه مشاوره شغلی و کاریابیهای خارجی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۳۸ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه‌کار، موضوع تصویب‌نامه شماره۲۵۴۸۹/ت۳۰۰۷۹هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ می‌شود.

این تصـویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

از ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی:

بند «ز» تبصره ۴ – دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (۸/. ٪) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

از ماده ۲۶ " قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸"

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود :

الف ــ در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.

ب ــ بند ب ماده ۲۶ "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸":

معادل بیست درصد (۲۰٪) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت‌های جدید شغلی هزینه گردد.

مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰ بنابه پیشنهاد شماره ۵۸۸۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲ وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظفند حسب ضرورت بنابه اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، شرح وظایف پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، از طریق ایجاد دفاتر کارآفرینی با استفاده از پستهای سازمانی مصوب موجود زیر نظر مستقیم وزیر یا بالاترین مقام مسئول سازمان و یا با اضافه کردن شرح وظایف یاد شده به وظایف یکی از معاونتهای موجود به انجام برسانند.

این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۳۷۹۲۹/ت۲۵۵۰۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۶ می‌شود و نظارت بر اجرای آن بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

شرح وظایف دفتر کارآفرینی

۱ــ بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و مأموریتهای دستگاه ذیربط و ارایه راه کارهای مناسب در این زمینه به وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ــ بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، ویژگی ها و نیازهای بازار کار در بخش‌های مرتبط با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به وزارت کار وامور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره برداری در تهیه و تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور.

۳ــ بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اشتغال زا و ایجاد بنگاه‌های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاستهای اشتغال کشور.

۴ــ شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مرتبط با وظایف دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تهیه و اجرای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه ای.

۵ــ مطالعه و پیشنهاد ساز و کارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاستهای مختلف دستگاه متبوع.

۶ ــ نظارت، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای اشتغال در مورد مجوزهایی که به منظور تأسیس بنگاه‌های کسب و کار جدید صادر می‌شود و همچنین قراردادهای داخلی و خارجی توسط دستگاه ذیربط و ارایه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرحها در این زمینه.

۷ــ نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاستهای اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصتهای شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.

۸ ــ تهیه و ارایه گزارش نوبه ای از وضعیت در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی .

۹ــ مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه‌های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعیین سیاستها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز.

۱۰ـ مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فن آوری‌های نوین در واحدهای مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در آن واحد و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی.

۱۱ـ انجام وظایف و ماموریت‌های ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می‌گردد.

۱۲ـ ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق دهی فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار.

۱۳ـ مطالعه و بررسی طرحها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع.

۱۴ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه و پروژه ها و طرحهای عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارشهای دوره ای به وزارت کار و امور اجتماعی.

۱۵ـ استعلام از وزارت کار وامور اجتماعی در خصوص امکان صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مورد نیاز اجرای طرحهای عمرانی و پروژه‌های وابسته به دستگاه ذیربط قبل از نهایی شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجی.

۱۶ـ مطالعه و بررسی در مورد چگونگی امکان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصین خارجی شاغل در طرحهای عمرانی و پروژه‌های دولتی و خصوصی وابسته، به کارکنان ایرانی شاغل در این پروژه ها و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی و پیگیری لازم در تحقق بند " ج" ماده (۱۲۱) قانون کار.

۱۷ـ ارایه پیشنهاد و پیگیری برای توسعه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه‌های جدید کار و کسب و رفع موانع مربوط .

۱۸ـ ارایه پیشنهاد و پیگیری و بررسی زمینه‌های صدور خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و نرم افزاری به خارج از کشور در حیطه فعالیت‌های ذیربط با دستگاه اجرایی متبوع .

۱۹ـ نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاست ها و راهبردهای اشتغال در چهارچوب اهداف و مأموریت‌های دولتی دستگاه .

دستورالعمل اجرایی بند سه تصویب نامه شورای عالی اشتغال
«مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷»

به استناد بند سه تصویب نامه ششمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷ در بارهٔ اختصاص بودجه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به عنوان کمک به دانشگاه‌های متقاضی راه اندازی "مرکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال"، توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستورالعمل اجرایی توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال به شرح زیر تهیه گردیده است :

مقدمه

امروزه دانشگاه‌های معتبر جهان، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، با حرکت به سوی توسعه کارآفرینی به عنوان مهم ترین عامل توسعه همه جانبه و پایدار، زمینه ارزشمند و مؤثری را برای اشتغالزایی، ایجاد و توسعه کسب و کارهای مستقل دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها (و حتی جوانان غیر دانشگاهی) فراهم کردهاند. از این رو تغییر رویکرد آموزشی دانشگاه‌ها از ذهنیت گرایی و نظریه محوری به عینیت گرایی وتبدیل دانش به عمل و تجاری سازی آن اهمیت شایانی پیدا کرده اند.

تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان یک آرمان ملی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند توجه اساسی به الگوها و فرایندهای توسعه کارآفرینی و اشتغال مولد است. بر اساس سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، تلاش برای دستیابی به اقتصاد دانش محور، که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی بخش ها است به عنوان یکی از ارکان توسعه لحاظ شده است. اما یکی از الزامات این اقتصاد وجود نهادهایی است که زنجیره یک ایده خلاقانه به محصول را تکمیل کنند و پس از تولید نیز با حضور فعال و مشاوره دایمی از واحد تولیدی پشتیبانی نمایند. این نهادها که امروزه گستره وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهند، شامل مراکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و ... هستند. این گونه مراکز معمولاً در محیط یا مجاورت یا در ارتباط با دانشگاه‌ها تأسیس میگردند و در حقیقت حلقه اتصال دهنده دستاوردها و تجربیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مؤسسات دولتی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هستند.

۱ـ اهداف

۱ـ۱ـ کمک به توسعه بنگاه‌های اقتصادی از طریق عارضه یابی مشکلات و موانع، هدایت و جهت دهی به آموزش ها و مشاوره‌های لازم و کمک در جهت شناسایی و جذب منابع موجود در سامانه‌های حمایتی

۱ـ۲ـ هدایت مؤسسات آموزشی و مشاورهای برای ارایه آموزشها و مشاوره‌های متناسب با نیاز بنگاه‌های اقتصادی

۱ـ۳ـ کمک به دانشگاه‌ها برای اجرایی کردن ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم توسعه

۱ـ۴ـ کم کردن فاصله شکاف بین علم و صنعت و تجاری سازی علوم

۱ـ ۵ ـ ارتقاء یا بهبود رتبه دانشگاه‌ها در دنیا با توجه به معیار تحت پوشش قرار دادن بنگاه‌های اقتصادی

۱ـ۶ـ کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب، اشتغالزایی پایدار و متمرکز و ارتقاء قابلیت ها و مهارت‌های شغلی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی

۲ـ کلیات و تعاریف

الف ـ مرکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال

مرکزی با ماهیت حقوقی در تعامل با دانشگاه است که هماهنگ و یکپارچه با نهادهای موجود در چارچوب سیاستهای مصوب فعالیت می کند و قادر به ارائه خدمات مشاورهای دانش محور در زمینه‌های زیر می‌باشد :

۱ـ کارآفرینی : نوآوری، تهیه برنامه کسب و کار، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کوچک، روابط و مذاکرات تجاری، بازاریابی و فروش، توسعه محصولات جدید، تأمین و مدیریت منابع انسانی، تأمین و مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری، شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کسب و کار، بازارشناسی و تحقیقات بازار، مدیریت خطرپذیری.

۲ـ برنامه ریزی شغلی : استعداد یابی و تصمیم گیری شغلی، شناسایی زمینه‌های علایق و توانمندی در خصوص مشاغل، تحلیل هزینه فایده مشاغل، راهبردهای توسعه شغلی، غنی سازی مشاغل.

۳ـ مهارت‌های شغلی : حقوقی (قوانین و مقررات)، اجرایی ـ عملیاتی، اطلاع رسانی، آموزش کسب و کار، کاریابی، حسابداری و مدیریت مالی، ثبت شرکت، فنون مذاکره، مهارت‌های استخدامی.

۴ـ خود اشتغالی : روش‌های راه اندازی کسب و کار مستقل، راه‌های سریع و آسانتر دستیابی به موفقیت شغلی.

ب ـ دانشگاه

منظور تمام دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری محسوب میشوند و برای کمک به دانشگاه‌های تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل جداگانه‌ای تنظیم میگردد.

۳ـ ساختار

۳ـ۱ـ به منظور بررسی اهداف و برنامه‌های مورد نظر متقاضیان و اتخاذ تصمیم مقدماتی جهت فراهم سازی زمینه ایجاد مراکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال در تعامل با دانشگاه‌ها یک گروه کارشناسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

یک نفر کارشناس از دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر کارشناس از سازمان همیاری و اشتغال فارغالتحصیلان جهاد دانشگاهی، یک نفر کارشناس دبیرخانه طرح کاراد.

۳ـ۲ـ دبیرخانه این گروه در دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی مستقر می‌گردد.

۴ـ وظایف گروه کارشناسی به شرح زیر است :

۴ـ۱ـ بررسی و غربال اولیه و اولویت بندی درخواستهای ارسالی از طرف یک دانشگاه به جهت محدودیت اختصاص بودجه به حداکثر یک درخواست از هر دانشگاه.

۴ـ۲ـ ارسال درخواستهای اولویت بندی شده به کارگروه جهت اخذ تصمیم نهایی.

۴ـ۳ـ اطلاع رسانی گروه کارشناسی به دانشگاه‌ها

۵ ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است :

۵ ـ۱ـ بررسی و اولویت بندی درخواستهای ارسالی از سوی گروه کارشناسی بر اساس برنامه کسب و کار ارسالی مراکز متقاضی.

۵ ـ۲ـ تشخیص قابلیت جذب حمایتهای مالی مراکز مشاوره.

۵ ـ۳ـ تشویق و راه اندازی مراکز مشاوره.

۴ـ ۵ ـ پیگیری مصوبات کارگروه

مصوبات کارگروه در صورت تأیید توسط معاونت برنامه ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اجرا میشود.

۶ ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد :

۶-۱ـ دریافت درخواستهای واصله از سوی دانشگاه‌ها.

۶-۲ـ ابلاغ مصوبات کارگروه.

۶-۳ـ تنظیم کاربرگهای درخواست و اعلام اطلاعات مورد نیاز.

کارگروه موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت درخواست دانشگاه‌ها نتیجه بررسی را اعلام نماید.

۷ـ مواد راهنما

۷ـ۱ـ مراکز مشاوره دارای ماهیت خصوصی بوده و مکان و امکانات خود را دانشگاه دریافت می‌نمایند. آنها می‌توانند یکی از انواع حقوقی شرکت (تعاونی، سهامی خاص و ...) باشند و ترجیحاً توسط اعضای هیأت علمی یا دانشجویان و کارآفرینان دانشگاهی تشکیل می‌گردند. در قرارداد دانشگاه با مراکز مزبور باید چگونگی همکاری بعد از سال اول مشخص شود.

۷ـ۲ـ در درخواستهای ارسالی دانشگاه‌ها، مراکز مزبور میباید برنامه کسب و کار و چگونگی فعالیت خود را در سال اول و سالهای بعد مشخص نمایند. بدیهی است مشخص ساختن سوابق تیم مدیریتی این مراکز باید به وضوح مشخص گردد.

۷ـ۳ـ بودجه بند سه تصویب نامه حداکثر به ۶ دانشگاه در شهر تهران و حداکثر یک دانشگاه از سایر استانها تخصیص می یابد.

۷ـ۴ـ درخواستهای اولویت بندی شده بعنوان درخواستهای دوم و سوم مبلغ ۳۰ میلیون تومان وام با سود و کارمزد کم دریافت خواهند کرد.

۷ـ ۵ ـ بودجه بند ۳ تصویب نامه در طی سه قسط به متقاضیان داده خواهد شد.

۷ـ۶ ـ قسط اول بودجه بند سه تصویب نامه شامل حداکثر ۱۲ میلیون تومان بابت هزینه‌های ثابت و جاری به متقاضیان داده خواهد شد و مابقی اقساط با تحقق حداق ۷۵٪ اهداف کمی موجود در برنامه کسب و کار داده خواهد شد.

۷ـ۷ـ تعداد سهامداران شرکت ثبت شده علاوه بر مفاد حقوقی مرتبط با ثبت شرکتها باید حداقل شامل ۵ نفر باشند.

۷ـ ۸ ـ چنانچه مراکز حداکثر پس از ۴ سال به اهداف ذکر شده در برنامه کسب و کار خود دست یابند از وام ۵۰ میلیون تومانی با سود و کارمزد کم برخوردار می‌شوند.

۷ـ۹ـ مراکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال علاوه بر وظایف ذکر شده بند الف ماده ۲ میتوانند در صورت داشتن شرایط با دریافت مجوز کاریابی از وزارت کار و امور اجتماعی، وظایف کاریابی و مشاوره تحصیلی و اشتغال را نیز انجام دهند. بدیهی است مراکزی که اقدام به راه اندازی بخش کاریابی نمایند، با ارایه تقاضای کسب مجوز کاریابی، شرایط دریافت مجوز از جانب وزارت کار و امور اجتماعی تسریع خواهد شد.

۷ـ۱۰ـ به مراکز مشاوره کارآفرینی توصیه می‌شود در انجام پروژه ها از دانشجویان و دانش آموختگان همان دانشگاه استفاده نمایند.

۷ـ۱۱ـ توافق نامه بین مراکز مشاوره و دانشگاه باید در مورد تأمین مکان برای مدت حداقل ۲ سال از سوی دانشگاه معتبر باشد.

از ماده ۷۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸»

ماده ۷۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور، هزینه گردد.

مبحث سوم : اشتغال اتباع بیگانه

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار

«مصوب ۷۱/۳/۲۴ هیأت وزیران»

الف ـ چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع بیگانه :

ماده۱ـ پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (۱۲۱) قانون کار قرار گرفته است، توسط وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می‌شود.

تبصره ۱ : صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی بوده و وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر حسب مورد رأساً اقدام نماید.

تبصره ۲ : وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (۱۲۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید کار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صاده نماید : ولی تمدید پروانه کار این گونه افراد، پس از تأیید هیأت فنی اشتغال مجاز خواهد بود.

ماده ۲ـ کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (۱۸۱) قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.

ماده ۳ـ صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.

تبصره : شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنابه پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۴ـ کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبارپروانه کار به واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند.

ماده ۵ ــ تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (۳) این آیین نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است.

تبصره : هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح ها، یا تغییر در نوع تخصص‌های مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده ۶ ــ کلیه درخواست‌های تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی ـ هر نوبت تمدید ـ در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۷ــ اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کار فرما به هر دلیل فسخ می گردد، در صورت تغییر کار فرما، مشمول تجدید پروانه کار می‌شوند.

ماده ۸ ــ تجدید پروانه کار اتباع خارجی ـ در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار ـ به استثنای اتباع موضوع ماده (۱۲۲) قانون کار، پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گیرد.

ماده ۹ــ در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در این زمینه طبق ماده (۱۸۱) قانون کار رفتار خواهد شد.

تبصره : اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد.

ماده ۱۰ــ وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شؤون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مرجع ذی صلاح رعایت ننماید، اقدام نماید.

تبصره ۱ : وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره ۲ : وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند از مراجع ذی صلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش از دو بار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند را درخواست نماید.

ماده ۱۱ــ روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود یا حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد[1].

۱- در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ به تصویب رسیده است. (نک به مقررات فصل پنجم قانون کار در این مجموعه)

ب ـ هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی :

ماده ۱۲ـ هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی، در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود :

۱ـ استفاده از اطلاعات دقیق و به هنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاست‌های کلی اشتغال اتباع خارجی.

۲ـ توجه و نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی اشتغال اتباع خارجی در زمینه تأمین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین و مقررات.

۳ـ بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌های آموزش زمان بندی شده واحد استفاده کننده از خدمات تبعه خارجی.

۴ـ بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افراد ایرانی به جای تبعه خارجی.

۵ ـ نظارت بر تعیین و تأیید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف مدت اعتبار پروانه کار.

ماده ۱۳ـ ترکیب اعضای هیأت فنی اشتغال خارجی به شرح زیر می‌باشد :

۱ـ دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی

۲ـ یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی .

۳ـ یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور[۱].

۴ـ حذف شده است[۲].

ماده ۱۴ـ جلسات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته ای دو بار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آن وزارتخانه به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۵[۳]ـ جلسات با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ـ اداره کل اشتغال اتباع خارجی و موظف به اجرای تصمیمات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

۱- به موجب بند مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیأت وزیران از عبارت «یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به عبارت «یک نفر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» تغییر یافته است.

۲- حذف شده به موجب بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیأت وزیران.

۳- اصلاحی به موجب بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیأت وزیران

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴هیأت وزیران : جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷ــ وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر حسب مورد، هیأت‌های فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت فنی اشتغال در مرکز را به آنان محول نماید.

تبصره : ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی و اشتغال در استانها بر اساس دستورالعملی می‌باشد که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد[1].

دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

«مصوب مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ وزیر کار و امور اجتماعی»

فصل اول ــ صدور روادید ورود با حق کار

ماده ۱ــ موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان به عمل می‌آید.

ماده ۲ــ مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح زیر است :

۱ــ درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

۲ــ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

۳ــ تکمیل سه نسخه فرمهای مربوط به اتباع خارجی در کشور.

۴ــ تکمیل یک نسخه فرمهای اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولتی غیر پروژه نیاز به تکمیل این فرم ندارد).

۵ ــ تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن (شرکتها که دارای سابقه قبلی در این اداره کل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند).

۶ ــ تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور و یا یکی از استانداریهای کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رؤیت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند.

۱- دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و در تاریخ ۸۲/۱/۹ موادی از آن اصلاح گردیده است.

۷ـ تکمیل فرم تعهد کارفرما.

تبصره : برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است :

۱ـ تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

۲ـ تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات.

۳ـ تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

ماده ۳ـ روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار به شرح زیر است :

۱ـ تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و پاراف آن در صورت تکمیل.

۲ـ ثبت درخواست در رایانه.

۳ـ ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

۴ـ استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواست هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان دارند به هیأت مذکور.

۵ ـ صدور برگه روادید ورود با حق کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

۶ ـ ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق کار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی وزارت امور خارجه در استان.

تذکر ات مهم :

۱ـ کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور پروانه کار وی را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ارائه نماید. بدیهی است در صورت تأخیر طبق ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

۲ـ شرکتهای بخش پروژه لازم است ابتدا نمودار سازمان پرسنل خارجی خود را همراه یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه‌های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد است ارائه نمایند.

۳ـ مدت اعتبار روادید با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان به وزارت امور خارجه به مدت ۳ ماه خواهد بود.

۴ـ جهت ابطال روادید ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید و نمودار سازمانی الزامی است.

فصل دوم ــ صدور پروانه کار

ماده ۱ــ صدور پروانه کار جهت کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان به عمل می‌آید.

ماده ۲ــ مدارک لازم برای تقاضای صدور پروانه کار به شرح زیر است :

۱ــ درخواست کتبی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز کارفرما، اتباع خارجی که کد شناسایی رایانه ای در اداره کل کار و امور اجتماعی استان دارند، ذکر کد شناسایی آنان الزامی است.

۲ــ تکمیل سه نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجی با الصاق عکس و ممهور به مهر مجاز کارفرما.

۳ــ تکمیل فرم اطلاعات اولیه کارفرما برای آن دسته از اتباع خارجی که برای آنان روادید ورود با حق کار درخواست نشده است.

۴ــ اصل فیش بانکی واریزی شده به حساب شماره ۱۳۲/۶۶ خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانکی ملی ایران.

۵ ــ۳ قطعه عکس ۴ × ۳ با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

۶ ــ تصویر روزنامه رسمی شرکت.

۷ــ اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت و با تصویر آن که به تأیید نیروی انتظامی و یا اداره کل کار و امور اجتماعی استان رسیده باشد.

۸ ــ یک نسخه از تصویر صفحات مورد نیاز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصویر ذکر شده در بند ۷).

ـ در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه ۳ نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که حداقل دارای ۲ ماه اعتبار باشد.

ـ در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه ۲ نسخه تصویرکارت مزبور که دارای اعتبار باشد.

۹ــ تصویر مدارک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تبعه رسیده باشد.

تذکر :

آن دسته از کارشناسانی که به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به کشور عازم می‌باشند از مفاد بند ۹ مستثنی هستند.

ماده ۳ــ روش اجرایی صدور پروانه کار به شرح زیر است :

۱ــ تحویل در خواست صدور پروانه کار و مدارک لازم توسط نماینده کارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تکمیل مدارک.

۲ــ ثبت درخواست در رایانه.

۳ــ ارسال در خواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

۴ــ ارجاع درخواست به کارشناس مربوط توسط رئیس واحد ذی ربط.

۵ ــ استعلام صلاحی و بررسی درخواست.

۶ ــ صدور پروانه کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

۷ ــ ثبت پروانه کار در دبیرخانه و تحویل آن به کارفرما با اخذ رسید.

فصل سوم ــ تمدید و تجدید پروانه کار

ماده ۱ــ تمدید یا تجدید پروانه کار کلیه اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی و یا تصویب در هیأت فنی اشتغال استان حسب ماده ۱۲۱ و ۱۲۲ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار با رعایت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

ماده ۲ــ مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار به شرح زیر است :

۱ــ در خواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر با ذکر علت نیاز به ادامه اشتغال تبعه موضوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام کد شناسایی کارفرما.

۲ــ تکمیل سه نسخه پرسشنامه تحصیل پروانه کار با الصاق یک قطعه عکس (خانمها با رعایت حجاب اسلامی) ممهور به مهر شرکت (اتباعی که دارای شماره شناسایی می‌باشند ذکر شماره الزامی است).

۳ــ اصل فیش بانکی واریز شده به حساب ۱۳۲/۶۶ خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

۴ــ اصل گذرنامه برای رؤیت و یا تصویر آن که به تأیید نیروی انتظامی رسیده باشد.

۵ ــ اصل پروانه کار.

۶ ــ تصویر روزنامه رسمی (با آخرین تغییرات).

۷ــ ارائه اصل شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی برای رؤیت (درخصوص آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می‌باشند).

۸ ــ اصل دفترچه پناهندگی معتبر برای پناهندگان و ارائه اصل کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر برای مهاجرین خارجی به منظور رویت.

۹ـ گزارش مشروح عملکرد فعالیت در دوره گذشته.

۱۰ـ مفاصا حساب مالیاتی.

تبصره : مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه کار می‌بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار به اداره کل کار و امور اجتماعی استانها ارائه شود.

ماده ۳ـ مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار به شرح زیر است.

۱ـ درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار.

۲ـ گواهی خاتمه کار از سوی کارفرمای قبلی.

۳ـ تکمیل ۳ نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عکس تبعه وممهور به مهر شرکت.

۴ـ تکمیل یک نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات کارفرما.

۵ ـ مفاصا حساب مالیاتی.

۶ ـ رؤیت اصل گذرنامه.

۷ ـ تصویر گذرنامه جدید در صورت تعویض.

۸ ـ اصل پروانه کار.

۹ـ اصل فیش بانکی واریز شده به حساب ۱۳۲/۶۶ خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانکی ملی ایران.

۱۰ـ رؤیت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته ازاتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند).

۱۱ـ برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند مدارک زیر نیز مورد نیاز است :

الف ـ یک نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

ب ـ تصویر برگ سبز گمرک ترخیص ماشین آلات.

ج ـ تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

د ـ تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (درصورتی که کارفرمای جدید فاقد سابقه در اداره کل کار و امور اجتماعی استان است).

ماده ۴ـ مراحل انجام کار تمدید و تجدید پروانه کار مشابه مراحل صدور روادید ورود با حق کار و پروانه کار است.

تبصره : در صورتی که درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی است صرفاً اجرای بندهای ۳، ۱ و ۷ ماده ۲ الزامی است.

فصل چهارم ــ درخواست نمودار سازمانی

ماده ۱ــ رعایت مفاد ماده ۱۲۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط کارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامی است.

ماده ۲ــ مدارک مورد نیاز برای تصویب نمودار سازمانی به شرح زیر است :

۱ــ تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانکار در فرمهای مزبور شرکت مجری پروژه می‌باشد که در کشور به ثبت رسیده است).

۲ــ تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

۳ــ تأییدیه ارگان و یا نهاد دولتی ذی ربط.

۴ــ تصویر یک نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی (موضوع ـ تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه‌های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد) است.

تبصره : در خواست نمودار سازمانی ۱۰ نفر به بالا می‌بایستی در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مستقر در اداره کل اشتغال اتباع خارجی بررسی و به تصویب برسد.

تذکرات :

۱ــ تمامی درخواست ها و پرسشنامه ها می‌بایست با امضاء و مهر مجاز کارفرما ارائه شود.

۲ــ تمامی ردیف‌های پرسشنامه ها می‌بایست به طور کامل پاسخگویی و تایپ گردد.

۳ــ درخواست ها می‌بایست انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواست‌های دسته جمعی خودداری شود در غیر این صورت هیچ اقدامی از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی محل استان میسر نخواهد بود.

توضیحات :

۱ــ موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب هیأت فنی اشتغال استان صورت می‌گیرد.

۲ــ موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش پروژه‌های عمرانی پس از تصویب نمودار سازمانی پروژه در هیأت فنی اشتغال صورت می‌گیرد.

۳ــ تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش دولتی که قبلاً صدور پروانه کار آنان به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار بلامانع است.

۴ــ تجدید پروانه کار (موارد تغییر کارفرما و یا نوع کار) اتباع خارجی بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده ۱۲۲ قانون کار پس از موافقت هیأت فنی اشتغال استان صورت می‌گیرد.

۵ ــ به هنگام ارائه درخواست تمدید یا تجدید پروانه کار قید شماره پروانه اقامت در صفحه ۴ پروانه کار الزامی است.

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها
موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار[1]

ماده ۱ـ هیأت فنی اشتغال استان در محل اداره کل کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

ماده ۲ـ هیأت فنی اشتغال در رابطه با بررسی نمودار سازمانی حداکثر با ده ردیف، درخواست روادید ورود با حق کار، تبدیل روادید، صدور، تمدید و تجدید پروانه کار بر اساس مفاد مبحث سوم از فصل پنجم ماده ۱۲۹ قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده ۳ـ ترکیب هیأت فنی اشتغال استان به شرح زیر است :

۱ـ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان

۲ـ یک نفر نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان به انتخاب مدیرکل کار و امور اجتماعی استان

۳ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۴ـ نماینده دستگاه استفاده کننده از خدمات تبعه خارجی با حق رأی

ماده ۴ـ جلسات هیأت فنی اشتغال استان هفته ای یک بار به ریاست مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و حسب ضرورت جلسات فوق العاده به دعوت رئیس هیأت تشکیل می‌شود.

ماده ۵ ـ جلسات با حضور ۳ نفر از اعضاء رسمی است و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۶ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه موظف به اجرای تصمیمات هیأت فنی اشتغال خواهد بود.

ماده ۷ـ ارسال صورت موضوعات مطروح در هیأت فنی اشتغال استان به اداره کل اشتغال اتباع خارجی حسب فرم ابلاغی بعد از پایان هر جلسه الزامی است.

۱- این مصوبه قبلاً به تاریخ ۱۳۷۸/۲/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و در تاریخ ۸۲/۱/۹ موادی از آن اصلاح گردیده است. (روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۱۷ مورخ ۸۲/۱/۹)

ضوابط استفاده از ارز اتباع بیگانه و اخذ مالیات از ایشان

«مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۷ هیأت وزیران»

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاه‌های ذیربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند :

۱ـ محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند "ب" ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور اجتماعی منعکس خواهد شد.

تبصره : در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذیربط به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.

۲ـ ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر این که دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.

۳ـ دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.

۴ـ دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرار داد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می‌شود یکی از روش‌های زیر را پیش بینی نماید :

الف ـ در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.

ب ـ در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.

۵ ـ در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.

بند "پ" تبصره ۴ ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

«مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

پ ــ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود :

۱. شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.

۲. دولت موظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

۳. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

مقررات مربوط به فصل ششم
قانون کار جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری
"موضوع ماده ۱۳۰ قانون کار مصوب ۸۰/۲/۵ هیأت وزیران"

فصل اول ــ اهداف، وظایف و اختیارات انجمن های اسلامی کارگری

ماده ۱ــ به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی، کارگران شاغل در واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنفی و خدماتی مشمول قانون کار که بیش از پنجاه نفر شاغل داشته باشند، می توانند انجمن اسلامی کارگری ـ که از این به بعد انجمن نامیده می شود ـ تشکیل دهند.

تبصره ۱ : تشکیل انجمن در واحد های کمتر از پنجاه نفر منوط به اخذ مجوز از هیأت نظارت استان موضوع ماده (۱۷) این آیین نامه است.

تبصره ۲ : در واحد یک انجمن تشکیل می شود و چنانچه واحدی از لحاظ استقرار جغرافیایی دارای کارگاه‌های متعدد در سطح یک یا چند شهرستان باشد، انجمن بنابه تشخیص هیأت نظارت استان می تواند در کارگاه‌های یاد شده دفتر تشکیل دهد.

ماده ۲ــ حدود وظایف و اختیارات انجمن به شرح زیر است :

۱ــ همکاری در برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات وعظ، خطابه و سخنرانی به مناسبت های گوناگون.

۲ــ تشویق کارگران به حضور در صحنه های عبادی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی.

۳ــ تشکیل کلاس های عقیدتی و فرهنگی و تشویق کارگران به شرکت در آنها.

۴ــ تشکیل کتابخانه یا مرکز و توزیع کتب و نشریات بین کارگران واحد.

۵ ــ نشر جزوه، مقاله و نشریه در زمینه های مذهبی با رعایت ضوابط ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۶ ــ کمک به تشکیل اردوها و گردهمایی های مربوط در چهارچوب وظایف و اختیارات و شرکت در آنها.

۷ــ تشویق کارگران در جهت تقویت روحیه استقلال، خودکفایی، ابداع، ابتکار، اختراع.

۸ ــ تلاش برای ارتقای روابط برادرانه و اسلامی بین کارگران واحد .

۹ــ تشویق کارگران به همکاری با سازمان های مسئول در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و آتش سوزی .

۱۰ـ اهتمام در ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر کارگران واحد در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی نظیر ارائه خدمات به نیازمندان و آسیب دیدگان.

۱۱ـ رسیدگی به خانواده محترم کارگران ایثارگر.

۱۲ـ تلاش در جهت غنی کردن اوقات فراغت کارگران و خانواده های آنها.

۱۳ـ همکاری در شناسایی و تقویت استعدادها در بین کارگران و خانواده های آنان و فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان.

تبصره : فعالیت های انجمن باید در کلیه موارد به ترتیبی برنامه ریزی شود تا ضمن هماهنگی با مدیریت واحد مانع اجرای برنامه ها و فعالیت واحد نشود.

فصل دوم ـ شرایط و چگونگی تأسیس

ماده ۳ـ انجمن بنابه پیشنهاد هیأت مؤسس که حداقل مرکب از پنج نفر از افراد دارای شرایط موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه باشد، تشکیل می شود.

ماده ۴ـ هیأت مؤسس موظف است، قبل از هر اقدامی به دبیرخانه هیأت نظارت استان مربوط مراجعه و مجوز تشکیل انجمن در واحد مربوط را دریافت کند. هیأت های نظارت استان در صورت احراز صلاحیت هیأت مؤسس، اجازه شروع فعالیت برای تشکیل انجمن را صادر می کنند.

تبصره : انجمن های اسلامی که قبلاً تشکیل شده اند باید ظرف شش ماه به هیأت نظارت استان وضعیت خود را با این آیین نامه تطبیق دهند. در غیر این صورت و پس از پایان مدت مذکور فعالیت آنها متوقف می شود.

ماده ۵ ـ وظایف هیأت مؤسس به شرح زیر است :

۱ـ تهیه آگهی تشکیل انجمن و نصب آن در تابلوی اعلانات یا مکان های مناسب که مشتمل بر موارد زیر باشد :

الف ـ اعلام شرایط عضویت در انجمن با رعایت ماده (۶) این آیین نامه.

ب ـ اعلام ثبت نام داوطلبان عضویت در ارکان انجمن.

۲ـ تسلیم یک نسخه از فهرست اسامی متقاضیان عضویت در انجمن و سایر مدارک لازم به دبیرخانه هیأت نظارت استان و دریافت رسید.

۳ـ دعوت اولین مجمع عمومی با حضور نماینده هیأت نظارت استان برای انتخاب اعضای شورای مرکزی و ناظر انجمن .

تبصره : هیأت نظارت استان با تقاضای تأسیسی موافقت خواهد نمود که حداقل سه برابر افراد واجد

صلاحیت عضویت در شورای مرکزی، متقاضی عضویت در شورای انجمن و تصدی مسئولیت ناظر باشد.

ماده ۶ـ هر کارگر مسلمانی که عامل به فرایض دینی و مذهبی باشد، حق عضویت در انجمن واحد مربوط را دارد و اعضای هیأت مؤسس موظف به ثبت نام کارگران متقاضی عضویت در انجمن هستند.

تبصره : در صورتی که درخواست عضویت (کارگران متقاضی عضویت در انجمن) توسط هیأت مؤسس یا شورای مرکزی مورد پذیرش قرار نگیرد تصمیم گیری نهایی بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده (۱۷) این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۷ـ شروع فعالیت انجمن در هر واحد، منوط به تأیید صحت انتخابات و ثبت اساسنامه در هیأت نظارت استان موضوع ماده (۱۷) این آیین نامه خواهد بود.

فصل سوم ـ ارکان و تشکیلات

ماده ۸ ـ انجمن اسلامی کارگری دارای ارکان زیر است :

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ شورای مرکزی

۳ـ ناظر

ماده ۹ـ حدود وظایف و اختیارات ارکان انجمن به شرح زیر است و اساسنامه نمونه انجمن ها در چهارچوب مفاد این آیین نامه توسط هیأت موضوع ماده (۱۶) تنظیم و به استان ها ابلاغ می شود.

الف ـ وظایف و اختیارات مجامع عمومی :

۱ـ تعیین خط مشی و تصویب برنامه با توجه به پیشنهاد ارائه شده توسط شورای مرکزی.

۲ـ بررسی و تصمیم گیری در مورد گزارش شورای مرکزی در مورد عملکرد شورا.

۳ـ تصویب آیین نامه مربوط به قبول هدایا و سایر آیین نامه های مورد نیاز انجمن.

۴ـ بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه سالانه انجمن با پیشنهاد شورای مرکزی.

۵ ـ تعیین میزان حق عضویت سالانه اعضاء.

۶ ـ تنظیم تغییرات اساسنامه در چهارچوب اساسنامه نمونه.

۷ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق مقررات در صلاحیت مجامع عمومی انجمن است.

ب ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی :

۱ـ تنظیم برنامه های سالانه و پیشنهاد خط مشی انجمن جهت تصویب مجمع عمومی.

۲ـ ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی به مجمع عمومی.

۳ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های موضوع بند (۳) قسمت (الف) جهت تصویب مجمع عمومی.

۴ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی و ترازنامه و بودجه سالانه انجمن و همچنین برآورد میزان حق عضویت سالانه اعضاء جهت مجمع عمومی .

۵ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و فعالیت در جهت تحقق اهداف و وظایف و اختیارات انجمن.

۶ـ انتخاب دبیر شورا برای انجام وظایف اجرایی و اداری و همچنین انجام نمایندگی شورا در مراجع قانونی .

پ ـ وظایف و اختیارات ناظر :

انجام امور نظارت و حسابرسی و بررسی عملکرد شورای مرکزی انجمن به عهده ناظر است ناظر مجاز است در جلسات شورای مرکزی شرکت نموده و با مراجعه به اسناد و مدارک و بررسی فعالیت انجمن گزارش مستدل خود را به امور یاد شده حداکثر ۱۵ روز قبل از جلسه مجمع عمومی تسلیم مجمع مزبور نماید.

ماده ۱۰ـ شرایط عضویت در شورای مرکزی انجمن :

الف ـ داشتن التزام عملی به اسلام، اصل ولایت فقیه و قانون اساسی.

ب ـ سابقه حضور و فعالیت در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی.

پ ـ داشتن حسن شهرت و تدبیر لازم جهت پیشبرد امور انجمن.

ت ـ داشتن حداقل یک سال سابقه کار در واحد ذی ربط.

تبصره : تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ناظر انجمن از اختیارات هیأت نظارت استان است.

ث ـ نداشتن سابقه محکومیت سیاسی و اجتماعی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

ماده ۱۱ـ اعضای شورای مرکزی و ناظر انجمن برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و تعداد آنان با توجه به تعداد کارکنان واحد مربوط به شرح زیر تعیین می شود :

ـ تا (۵۰۰) نفر، (۳) عضو اصلی و (۲) عضو علی البدل.

ـ از (۵۰۱) تا (۲۰۰۰) نفر، (۵) عضو اصلی و (۴) عضو علی البدل.

ـ از (۲۰۰۱) تا (۷۰۰۰) نفر، (۷) عضو اصلی و (۴) عضو علی البدل.

ـ از (۷۰۰۱) نفر به بالا، (۹) عضو اصلی و (۵) عضو علی البدل.

ماده ۱۲ـ انتخابات شورای مرکزی و ناظر بر عهده مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است که حداکثر یک ماه قبل از انقضای مدت فعالیت شورای مرکزی قبلی صورت می گیرد.

تبصره : تا تعیین شورای مرکزی و ناظر جدید، شورای مرکزی و ناظر قبلی حداکثر می توانند تا شش ماه به کار خود ادامه دهند.

ماده ۱۳ـ در صورت استعفاء، فوت یا برکناری اعضای شورای مرکزی انجمن و ناظر، چنانچه با جانشینی اعضای علی البدل که به ترتیب آرا صورت می گیرد اکثریت لازم حاصل نشود، انتخابات مجدد برگزار می شود.

تبصره : در صورتی که هر یک از اعضای شورای مرکزی به تشخیص و اعلام هیأت نظارت استان، شرایط عضویت موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه را از دست بدهند، از عضویت در شورای مرکزی و تصدی مسئولیت نظارت برکنار می شوند.

ماده ۱۴ـ اعضای شورای مرکزی و ناظر پس از انتخاب در چهارچوب این آیین نامه اعتبار نامه خود را از هیأت نظارت استان دریافت می کنند .

ماده ۱۵ـ ساعاتی که اعضای شورای مرکزی در زمان کار موظف خود در واحد مربوط به انجام وظایف مربوط به انجمن مشغول هستند، جزو ساعات کار آنها محسوب می شود . میزان این ساعات با هماهنگی مدیریت واحد توسط هیأت نظارت استان تعیین می شود که به هر حال از (۲۵) ساعت در ماه بیشتر نخواهد بود .

فصل چهارم ـ هیأت نظارت استان و هیأت عالی نظارت

ماده ۱۶ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین هیأت های نظارت استان ها و سیاست گذاری لازم برای انجمن‌های اسلامی کارگری موضوع این آیین نامه، همچنین پاسخگویی به استعلام های هیأت‌های نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت به ریاست وزارت کار و امور اجتماعی و عضویت وزارتخانه های کشور، صنایع و معادن، تبلیغات اسلامی و نماینده کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره : اجرای وظایف موضوع بند های (ب، پ و ت) ماده (۱۸) این آیین نامه در مورد سایر واحد های ملی بنابه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل به تصویب هیأت عالی مرکزی می رسد و واحد های بزرگ به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی

دستگاه‌های مستقل هیأت عالی مرکزی و تأیید شورای عالی کار مشخص می شوند.

ماده ۱۷ـ به منظور نظارت بر فعالیت انجمن های اسلامی استان، هیأت نظارت استان به ریاست معاون سیاسی استاندار و عضویت مدیران کل کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن استان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و دبیر کانون هماهنگی انجمن های اسلامی استان (در صورت عدم تشکیل کانون مزبور یکی از مسئولان انجمن های اسلامی استان به انتخاب آنها) تشکیل می شود.

ماده ۱۸ـ وظایف هیأت نظارت استان به شرح زیر می باشد :

الف ـ نظارت بر فعالیت انجمن های اسلامی استان، با رعایت سیاست های کلی هیأت مرکزی نظارت و مفاد این آیین نامه.

ب ـ تأیید صلاحیت و تطبیق شرایط هیأت مؤسس با ماده (۳) این آیین نامه و صدور اجازه شروع به فعالیت آنان.

پ ـ تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ناظر انجمن و نظارت بر انتخابات انجمن و کانون هماهنگی استان.

ت ـ صدور اعتبار نامه اعضای شورای مرکزی و ناظر انجمن.

ث ـ تعیین ساعات مجاز برای فعالیت اعضای شورای مرکزی و ناظر انجمن.

ج ـ اعلام نظر در خصوص تشکیل مجامع انجمن های اسلامی کارگری با رعایت تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه.

چ ـ پاسخگویی به استعلام های مربوط به فعالیت های اسلامی کارگری.

ح ـ رسیدگی به تخلفات اعضای شورای مرکزی و انجمن های اسلامی کارگری.

خ ـ انجام سایر اموری که به موجب این آیین نامه بر عهده هیأت نظارت استان گذاشته شده است.

ماده ۱۹ـ نظارت بر چگونگی فعالیت انجمن های اسلامی و رسیدگی به تخلفات آنها بر عهده هیأت نظارت همان استان است . هیأت نظارت استان در صورت ضرورت می تواند نسبت به توقف فعالیت انجمن اتخاذ تصمیم نماید و باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مرکزی گزارش کند.

ماده ۲۰ـ کارفرمایان واحد ضمن همکاری با انجمن های اسلامی کارگری در جهت تحقق وظایف انجمن و تأمین تسهیلات و امکانات برای فعالیت آن اقدام لازم را معمول خواهند داشت.

ماده ۲۱ـ انجمن های اسلامی کارگری موظف به ثبت و نگهداری اسناد و مدارک و صورت جلسات و دفاتر مربوط می باشند.

فصل پنجم ـ تشکیل کانون انجمن های اسلامی

ماده ۲۲ـ انجمن های اسلامی می توانند به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۳۰) قانون کار، نسبت به تأسیس کانون هماهنگی انجمن های اسلامی در استان و همچنین کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی درکل کشور که به ترتیب در این آیین نامه "کانون استان" و "کانون عالی" نامیده می‌شود اقدام نمایند.

ماده ۲۳ـ در صورتی که بیش از نیمی از انجمن های هر استان، مشروط بر آن که تعداد آنها کمتر از (۱۰) انجمن نباشد متقاضی تشکیل کانون استان باشند می توانند با هماهنگی هیأت نظارت استان مبادرت به تشکیل کانون استان نمایند.

ماده ۲۴ـ شوراهای مرکزی انجمن ها از بین اعضای خود پنج نفر را به عنوان هیأت مؤسس کانون استان انتخاب و به هیأت نظارت استان معرفی می نمایند.

ماده ۲۵ـ وظایف هیأت مؤسس کانون استان عبارت است از :

الف ـ تهیه اساسنامه کانون استان جهت تصویب هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه.

ب ـ ثبت نام از اعضای داوطلب عضویت در ارکان کانون استان.

پ ـ برگزاری مجمع و انتخابات هیأت مدیره و بازرس کانون استان با هماهنگی هیأت نظارت استان.

ت ـ ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مالی و صورتجلسات و دفاتر مربوط.

تبصره : در هر استان فقط یک کانون استان تشکیل می شود.

ماده ۲۶ـ نماینده شورای مرکزی انجمن شهرستانها می توانند به عضویت مجمع کانون استان درآیند.

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار[1]

«مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام (شورای اسلامی کار) تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارکنان به استثناء مدیریت[2] تشکیل می گردد.

تبصره۲ : جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضا تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضای مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و نیز از اعضایی که در مجمع شرکت نکرده اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی گیری می شود به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.

تبصره ۳ : تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهارچوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح می نماید.

ماده ۲ــ شرایط انتخاب شونده :

الف ــ حداقل سن ۲۲ سال.

ب ــ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

تبصره : کارگاه‌هایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.

ج ــ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره : در اقلیت های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.

د ــ عدم گرایش به احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی.

هـ ــ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

۱- موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

۲- به تبصره ماده ۴ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

و ــ تابعیت ایران.

ز ــ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح ــ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره : تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی[1] مرکب از :

۱ــ نماینده وزارت کار.

۲ــ نماینده وزارتخانه مربوطه.

۳ــ نماینده منتخب مجمع کارکنان می باشد.

ماده ۳ــ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

تبصره ۱ : وزارت کار موظف است آیین نامه انتخابات را حد اکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند[2] .

تبصره ۲ : شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آیین نامه انتخابات خواهد بود.

تبصره ۳ : انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.

تبصره ۴ : نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل و از میان خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی به اکثیت آراء انتخاب می نماید.

ماده ۴ــ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده ۲۲ منحل می گردد.

ماده ۵ ــ شورای منحل شده در صورت اعتراض می تواند بر مبنای اصل ۱۰۶ قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده ۶ ــ وزارت کار موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.

ماده ۷ــ سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی برتخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده ۲۲ به پیشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ امکان‌پذیر خواهد بود.

۱- نک به دستورالعمل (۲۵) روابط کار در مقررات همین فصل

۲- در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۳۰ به تصویب رسیده است.

تبصره ۱ : فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده ۵ حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره ۲ : فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمی تواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.

ماده ۸ـ شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت کار موظف است برای تکمیل شورا حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نمایند.

ماده ۹ـ ساعاتی که اعضای شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد.

تبصره ۱ : عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است.

تبصره ۲ : مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده ۲۲ می باشد.

تبصره ۳ : هزینه های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین می گردد.

تبصره ۴ : تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع عمومی کارکنان می باشد.

ماده ۱۰ـ شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده ۲۲ و مجمع کارکنان مسئول است.

ماده ۱۱ـ هرگاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض می تواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت موضوع ماده ۲۲ ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است[1].

ماده ۱۲ـ تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است[2].

تبصره ۱ : شورا می تواند رأساً یا به تقاضای مدیریت یا به درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه درصد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است در هر صورت تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ برای تشکیل مجامع فوق العاده ضروری است.

تبصره ۲: مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمی تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل گردد.

۱ـ به ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

۲- به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

فصل دوم ــ وظایف و اختیارات " شورای اسلامی کار"

ماده ۱۳ــ الف ــ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

ب ــ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

ج ــ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظایر آن.

د ــ نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه.

تبصره : اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

هـ ــ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

و ــ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.

ز ــ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

ح ــ بررسی و شناخت کمبود ها و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.

ط ــ همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه های تولیدی واحد.

ی ــ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیت های مناسب به مدیریت .[1]

ماده ۱۴ــ شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.

ماده ۱۵ــ وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم[2] دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید[3].

۱- به بند " ج " ماده ۱۹ قانون مراجعه شود.

۲- به تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

۳- نظریه کمیسیون کارو امور اجتماعی در زمینه شمول قانون شوراهای اسلامی کاردر کلیه واحدها مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۴: ذکر کلمات (سایر کارکنان) در تبصره یک ماده یک قانون شوراهای اسلامی کاری، دقیقاً به تبع اصل یک صد وچهارم قانون اساسی انجام گرفته که در این اصل آمده است (به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران، دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب ازنمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود) و با توجه به ذکر کلمات کارگران و کارکنان به طور جداگانه در اصل یک صد وچهارم قانون اساسی و تبصره یک ماده یک قانون شورای اسلامی کار و با توجه به تعریف کارگر در ماده یک قانون کار که می گوید : (کارگر... از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند) و با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار و تبصره آن که می گوید :

وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. ←

تبصره : زمان تشکیل شوراها در شرکت های بزرگ دولتی از قبیل شرکت های تابع وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران ... بر اساس این قانون به تشخیص شورای عالی کار (موضوع ماده ۵۵ قانون کار)[1] خواهد بود[2].

ماده ۱۶ـ تأسیسات و واحدهای فرعی، جزء واحدهای اصلی محسوب می شوند مگر آن که نحوه فعالیت این گونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاب نماید که به طور جداگانه عمل کنند.

تبصره : حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۷ـ تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود :

از	۳۶	تا	۱۵۰ نفر	سه نفر
از	۱۵۱	تا	۵۰۰ نفر	پنج نفر
از	۵۰۱	تا	۱۰۰۰ نفر	هفت نفر
از	۱۰۰۱	تا	۵۰۰۰ نفر	نه نفر
از	۵۰۰۰	به بالا		یازده نفر

تبصره ۱ : تعداد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب می شوند.

تبصره ۲ : اعضای علی البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، برکناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند.

ماده ۱۸ـ در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوط به وظایف شورا را در اختیار آن قرار دهد.

تبصره : اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

تبصره : زمان تشکیل شوراها در شرکت های بزرگ دولتی از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت ـ شرکت ملی فولاد ایران ـ شرکت ملی صنایع مس ایران... (که همگی تابع قوانین خاص هستند) بر اساس این قانون به تشخیص شورای عالی کار (موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار) خواهد بود.

لذا شوراهای اسلامی کار در کلیه واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی می بایست تشکیل شود و کلیه کارگران و کارکنان این گونه واحدها اعم از (مشمولین قانون کار یا سایر قوانین حاکم بر روابط کار) این گونه واحدها را تحت پوشش قرار خواهد داد.

۱- ماده ۱۶۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

۲- به ماده ۳ آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار (در همین مجموعه) و مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۷ شوراهای کار در خصوص الزام کارگاه‌ها به تشکیل شورای اسلامی کار مراجعه شود. (در همین مجموعه)

ماده ۱۹ــ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه می دهد :

الف ــ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.

ب ــ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.

ج ــ تخصیص مشاغل افراد.

د ــ تعیین نرخ های کارمزدی و پاداش های کارکنان بر اساس قوانین و آیین نامه کار.

هـ ــ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی.[1]

و ــ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار.

ز ــ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح ــ تدوین ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد.

ماده ۲۰ــ شورا باید در زمینه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاری های لازم را معمول دارد.

ماده ۲۱ــ شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط معرفی کند و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

فصل سوم ــ مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

ماده ۲۲ــ به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحراف آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی به نام هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها[2] مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :

الف ــ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.

ب ــ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان.

ج ــ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۱ : حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد.

تبصره ۲ : محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید.

ماده ۲۳ــ وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده ۲۲ را تشکیل بدهد.

ماده ۲۴ــ وظایف هیأت موضوع ماده ۲۲ عبارت است از :

۱- تبصره ماده ۶۹ قانون کار.

۲- نک به دستورالعمل (۲۷) روابط کار در مقررات همین فصل

۱ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.
۲ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.
۳ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.
۴ـ منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.
۵ ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح[۱].

تبصره : شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۲۲ می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید[۲] و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.

فصل چهارم ـ مسائل کارگزینی

ماده ۲۵ـ مدیریت برای برنامه های آموزش حرفه ای ضمن کار نظر شورا را جلب می نماید.

تبصره ۱ : شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر این صورت مدیریت می تواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.

تبصره۲ : در صورتی که مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده ۲۲ این قانون ارجاع می نماید و نظر آن هیأت قطعی است.

ماده۲۶ـ هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا می تواند به محکمه قضایی شکایت کند.

ماده ۲۷ـ در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.[۳]

ماده ۲۸ـ در صورتی که هیأت موضوع ماده ۲۲ با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهایی با دادگاه صالحه است[۴] و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ۱ : اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد.

تبصره ۲ : اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظایف خود در شورا عمل خواهند کرد.

ماده ۲۹ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به

۱- به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.
۲- به ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.
۳- به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.
۴- به ماده ۲۸ قانون کار مراجعه شود.

تصویب هیأت وزیران می رسد.[1] قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- در تاریخ ۱۳۶۴/۷/۱۷ به تصویب رسیده است.

آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار[1]
«مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ هیأت وزیران»
روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۵/۲۴

ماده ۱ـ در اجرای ماده یک قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم[2] داشته باشند شورای اسلامی کار که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می شود توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود.[3]

تبصره ۱ : ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات می باشد.

تبصره ۲ : تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که در اساسنامه آن واحد قید گردیده است.

تبصره ۳ : از نظر این آیین نامه شاغل دائم به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.

ماده ۲ـ واحدهایی که کار عمده آنها فصلی است، چنانچه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از ۶ ماه نباشد بنابه تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت ماده یک این آیین نامه می توانند نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند.

ماده ۳ـ تشخیص شرکت های بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شورا در آنها با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار (موضوع ماده ۵۵ قانون کار)[4] می باشد.[5]

ماده ۴ـ به منظور انتخاب اعضای شورا، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون که تعیین کننده خط مشی شورا در چهار چوب قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد، از کلیه کارکنان واحد که دارای تابعیت ایران می باشند، به استثناء مدیریت تشکیل می شود.[6]

۱- موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون شوراهای اسلامی کار .

۲- به تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

۳- اصلاحی مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ .

ماده ۱ مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ : در اجرای ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم مشمول قانون کار (صنعتی و کشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی کارکه در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

۴- ماده ۱۶۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

۵- به مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۷ شورای عالی کار در خصوص الزام این شرکت ها به تشکیل شورای اسلامی کار (در این مجموعه) مراجعه شود.

۶- اصلاحی مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۷ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۱۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۱ .

ماده ۴ مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ : به منظور انتخاب اعضای شورا مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون که ←

تبصره : منظور از مدیریت در این آیین نامه، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و (قائم مقام مدیرعامل) و مدیر واحد می باشد.

ماده ۵ ــ وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماینده ای تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می نماید.

ماده ۶ ــ نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، کارکنان واحد را به تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع در هیأت تشخیص صلاحیت دعوت می نماید.

تبصره ۱ : انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت داوطلبان با حضور حداقل یک دوم کارکنان واحد انجام می گیرد و فردی که بیشترین رأی را کسب نماید به عنوان نماینده کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت شرکت می کند[1].

تبصره ۲ : نماینده کارکنان در هیأت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد.

ماده ۷ــ وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی کارکنان و انتخاب اعضای شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و با جلب همکاری کارکنان و مدیریت واحدها انجام خواهد داد :

الف ــ توجیه و راهنمایی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها و آیین نامه های مربوط.

ب ــ فراهم آوردن زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان برای شرکت در آن.

ج ــ تعیین دقیق تعداد اعضای مجمع عمومی در اجرای تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۱۵ قانون .

د ــ تعیین تعداد اعضای شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۷ قانون).

هـ ــ تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت.

و ــ دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارایه آن به هیأت تشخیص صلاحیت.

ز ــ همکاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز.

ح ــ نصب کلیه آگهی ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در محل مناسب.

ط ــ اقدام لازم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضای شورا حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد ۱۰ و ۱۲ این آیین نامه.

تعیین‌کننده خط مشی شورا در چهار چوب قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد از کلیه کارکنان واحد به استثناء مدیریت تشکیل می شود.

۱- اصلاحی مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۷ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۱۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۱.

تبصره ۱ مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ : انتخابات بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار انجام خواهد شد.

ی ــ تهیه صندوق های رأی و برگه های انتخابات و مهر هیأت نظارت بر انتخابات.

ک ــ اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیأت تشخیص صلاحیت و حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی.

تبصره ۱ : مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی همکاری می نماید.

تبصره ۲ : داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و رسید دریافت نمایند.

ماده ۸ ــ در موارد زیر انتخابات شورا برای مدت یک سال به تعویق می افتد :

الف ــ عدم کفایت عده داوطلبان عضویت در شورا (حداقل به تعداد مجموع اعضای اصلی و علی البدل).

ب ــ عدم تشکیل مجمع عمومی با رعایت حد نصاب های مقرر در قانون و یا عدم حصول حدنصاب یک دوم آراء حاضرین در مجمع.

تبصره : چنانچه هیأت نظارت بر انتخابات تشخیص دهد که عدم حدنصاب به دلیلی خارج از اختیار کارگران بوده است ظرف مدت یک ماه مراحل انتخابات تجدید می شود.

ج ـ در صورتی که پس از طی دو مرحله انتخابات، حداقل به تعداد مورد نیاز (۲ و۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ نفر) حدنصاب لازم را به دست نیاورند[۱].

ماده ۹ــ نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند ۲ تبصره ماده ۲ قانون در مورد واحد های دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه ای خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن باشد. در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ای است که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت قرار دارد.

تبصره : چنانچه وزارتخانه مربوط براساس درخواست وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت ۱۵ روز نماینده خود را معرفی ننماید دو عضو دیگر هیأت به اتفاق آراء نظر خود را نسبت به داوطلبان اعلام و انتخابات طبق مهلت های مقرر در این قانون ادامه پیدا می کند[۲].

ماده ۱۰ــ هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تکمیل اعضای

۱- اصلاحی مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۷ مورخ ۳۶۶/۱۲/۳ .

ماده ۸ مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ : چنانچه پس از ایجاد فرصت های پیش بینی شده در قانون و این آیین نامه به دلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها، عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حدنصاب های لازم در رأی گیری (موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون) تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد، انتخابات برای یک ماه به تعویق خواهد افتاد.

۲- اصلاحی مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۷ مورخ ۳۶۶/۱۲/۳.

خود نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن اقدام نماید[1].

تبصره ۱ : هیأت می تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده ۲ قانون به طرق مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اکثریت آراء قطعی است.

تبصره ۲ : چنانچه پس از بررسی هیأت تشخیص صلاحیت مشخص شد که تعداد کاندیداهای واجد شرایط از یک و نیم برابر تعداد اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز کمتر است، وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً آگهی اعلام داوطلبی را حداکثر ظرف یک هفته صادر خواهد کرد.[2]

ماده ۱۱ـ هیأت های تشخیص صلاحیت درمورد افرادی که قبل از ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷، عضو هیأت مدیره سندیکا و یا نماینده کارگران در واحدها بوده اند برای احراز شرط اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت.

ماده ۱۲ـ مجمع عمومی حداکثر پس از ۱۵ روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره ۲ ماده ۱ قانون، تحت نظارت بر انتخابات (موضوع ماده ۱۳ این آیین نامه) نسبت به انتخاب اعضای شورا رأی گیری به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۳ـ وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده ۳ قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیأت تشخیص صلاحیت به عنوان هیأت نظارت در انتخابات دعوت به عمل می‌آورد.

ماده ۱۴ـ تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شوراها با توجه به مواد ۱ و ۱۷ قانون به نسبت های مقرر در زیر خواهد بود :

از ۳۶ تا ۱۵۰ نفر	۲ نفر عضو اصلی	۲ نفر عضو علی البدل
از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر	۴ نفرعضو اصلی	۳ نفر عضو علی البدل
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر	۶ نفر عضو اصلی	۴ نفر عضو علی البدل
از ۱۰۰۱ تا۵۰۰۰ نفر	۸ نفر عضو اصلی	۵ نفر عضو علی البدل
از ۵۰۰۰ به بالا	۱۰ نفر عضو اصلی	۶ نفر عضو علی البدل

تبصره : درصورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند انتخابات مرحله دوم با شرکت دو برابر افراد مورد نیاز از میان داوطلبانی که بیشترین رأی را آورده اند انجام

۱- اصلاحی مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳.
ماده ۱۰ مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ : هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن اقدام نماید.
۲- الحاقی مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۷ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۱۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۱

می گیرد[1].

ماده ۱۵ـ نماینده مدیریت در شورا که حتی الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده ۵ خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخابات نمایندگان مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می شود.

ماده ۱۶ـ اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی بوده و هر یک از شرکت کنندگان فقط حق دادن یک رأی خواهند داشت.

تبصره ۱ : هر یک از کارکنان شرکت کننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را که به امضاء و مهر هیأت نظارت رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد مورد نظر خود (حداکثر به تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورا) آن را در صندوق رأی گیری خواهد انداخت.

تبصره ۲ : کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، می توانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند.

ماده ۱۷ـ پس از شمارش آراء صورتجلسه ای در پنج نسخه با امضای هیأت نظارت و تنظیم حائزین اکثریت آراء با رعایت ماده ۱۵ به ترتیب عنوان اعضای اصلی و علی البدل تعیین می گردند، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.

تبصره : در صورت تساوی آراء تقدم و تأخر به قید قرعه تعیین می شود.

ماده ۱۸ـ معترضین به انتخابات می توانند حداکثر ظرف یک هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند و هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید.

تبصره : در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تکمیل قسمت باطل شده اقدام و کلیه مراحل مذکور در این آیین نامه برای آن تکرار می شود.

۱- اصلاحی مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۷ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره۱۳۲۱۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۱ و اصلاحی مجدد مورخ ۱۳۷۰/۴/۲۶ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۱۲ مورخ ۳۷۰/۵/۱۲ .

تبصره مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ :

تبصره ـ در صورتی که در این انتخابات اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب یا داوطلبانی که حد نصاب مقرر را به دست نیاورده اند ظرف مدت یک هفته الی ۱۵ روز تجدید خواهد شد .

تبصره اصلاحی مصوب ۱۳۶۹/۳/۲۷ : در صورتی که در این انتخابات اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات مرحله دوم با شرکت دو برابر داوطلبان عضویت در شورا از میان داوطلبانی که بیشترین رأی را آورده اند انجام می گیرد.

ماده ۱۹ـ شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشکیل جلسه می دهد چنانچه رئیس، نایب رئیس یا منشی شورا به سمت های ریاست، مدیریت عامل، خزانه داری شرکت های تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی درآیند شورا می تواند نسبت به تجدید انتخابات رئیس، نایب رئیس و منشی اقدام نماید.

ماده ۲۰ـ شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

ماده ۲۱ـ در موارد ابهام این آیین نامه، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۲۲ـ وزارتخانه ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همکاری های لازم را با وزارت کار به عمل آورده و در صورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار آن قرار خواهند داد.

ماده ۲۳ـ مهلت های مقرر در این آیین نامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار[1]

«مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ هیأت وزیران»

روزنامه رسمی شماره ۱۱۸۶۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۵

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ شوراهای اسلامی کار که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود، بر اساس قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه انتخابات مصوب ۱۳۶۴/۴/۳۰ هیأت وزیران تشکیل و با رعایت مفاد این آیین نامه و قانون مذکور فعالیت خواهند نمود.

ماده ۲ــ شوراها دارای اساسنامه خواهند بود که در چهارچوب قانون شوراها و آیین نامه های مربوط تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد[2] و پس از تأیید شورای عالی کار و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا در می آید.

تبصره : وزارت کار و امور اجتماعی اساسنامه نمونه ای را تهیه و پس از تصویب شورای عالی کار، در اختیار واحدها می گذارد.

ماده ۳ــ مجمع عمومی کارکنان با رعایت مواد ۱۲ و ۱۴ قانون شوراها تشکیل و تصمیمات آن به غیر از موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور با اکثریت آراء رأی دهندگان معتبر است.

ماده ۴ــ مجمع عمومی عادی هر شش ماه یک بار و مجمع عمومی فوق العاده بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ قانون تشکیل می شود.

تبصره ۱ : کلیه مجامع عمومی فوق العاده در صورت تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون که من بعد در این آیین نامه هیأت تشخیص نامیده می شود، تشکیل می گردد.

تبصره ۲ : هیأت موظف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست کتبی شورا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نظر خود را اعلام و شورا حداکثر ده روز از تاریخ دریافت تأییدیه هیأت تشخیص، مجمع را تشکیل خواهد داد.

تبصره ۳ : شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل مجمع، طی یک آگهی، زمان، مکان و دستورجلسه آن را به اطلاع کارکنان برساند.

۱- موضوع ماده ۲۹ قانون شوراهای اسلامی کار.

۲- نک به اساسنامه نمونه پیشنهادی شورایعالی کار برای شوراهای اسلامی کار «مصوب ۶۶/۳/۴» در همین فصل در این مجموعه

ماده ۵ ــ اختیارات مجمع عمومی کارکنان به شرح زیر می باشد :

الف ــ بررسی گزارش و تصویب ترازنامه شورا.

ب ــ بررسی و تصویب بودجه شورا.

ج ــ چنانچه مجتمع های صنعتی که دارای ویژگی های خاص می باشند، پیشنهاد تغییرات جزئی در اساسنامه خود را داشته باشند، تغییرات مذکور می بایستی با پیشنهاد مجمع عمومی شوراها به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

د ــ انتخاب اعضای هیأت تسویه.

هـ ــ تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورا از هیأت تشخیص با ارائه دلایل و مدارک کافی.

و ــ تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان.

ز ــ انتخاب تکمیلی اعضای شورا، با رعایت مفاد ماده ۸ قانون شوراها.

فصل دوم ــ نحوه انجام وظایف شورا

ماده ۶ ــ در اجرای ماده ۲۱ قانون شوراها، شورادر اولین جلسه خود مشاور و رابط با مدیریت را تعیین و ضمن ارسال صورتجلسه رسماً و کتباً وی را به مدیریت واحد، جهت شرکت مستمر در جلسات هیأت‌مدیره معرفی می نماید.

ماده ۷ــ شورای هر واحد به منظور ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان، از طریق دریافت نظرات آنها و مدیریت و تشخیص مشکلات موجود در پیشرفت سریع امور واحد خود، فعالیت می نماید.

ماده ۸ ــ شورا می تواند به منظور اجرای دقیق تر وظایف خود نسبت به ایجاد کمیته های تخصصی با حضور افراد ذی صلاحیت اقدام نماید.

ماده ۹ــ نظارت بر شورا بر امور واحد از طریق زیر انجام خواهد شد :

الف ــ شرکت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیأت مدیره و ارائه نظریات و پیشنهادات شورا.

ب ــ شرکت مستمر نماینده مدیریت در جلسات شورا و ارایه گزارشات مورد نیاز به شورا.

تبصره ۱ : شورا و مدیریت موظفند زمان و مکان دقیق جلسات خود را کتباً و حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع یکدیگر برسانند.

تبصره ۲ : در اجرای ماده ۱۸ قانون، شورا مکلف است اسناد و مدارک مربوط به وظایف خود را که مورد نیاز بداند، کتباً و رسماً از مدیریت درخواست و مدیریت موظف است حداکثر ظرف یک

هفته با اخذ رسید کپی یا رونوشت برابر اصل اسناد مورد تقاضا را، به نماینده معرفی شده شورا، تحویل دهد.

ماده ۱۰ـ برای این هماهنگی و فراهم شدن امکان اجرای وظایف شورا اعضای هیأت مدیره و شورا می توانند به دعوت مدیریت، ماهانه یک جلسه مشترک تشکیل و تبادل نظرهای لازم به عمل آورند.

ماده ۱۱ـ شورا در جهت گسترش امکانات رفاهی کارکنان، اعم از سرویس ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت، ورزش، تعاونی های مصرف و مسکن، وام ضروری، صندوق قرض الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه های سازمانی و در جهت بهبود شرایط کار اعم از مدت کار، مزد، مرخصی، تعطیلات، شرایط کار زنان و نوجوانان و امثالهم به طرق مقتضی تلاش و با توجه به قوانین و مقررات جاری و امکانات واحد مربوط، همکاری لازم با مدیریت به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۲ـ شورا به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات و کاهش ضایعات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تأسیسات و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه تولیدی واحد و رسیدن به وضعیت مطلوب، همکاری مجدانه در چارچوب مقررات، با مدیریت به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۳ـ شورا با مدیریت در تدوین آیین نامه انضباطی و آیین نامه تشویقات همکاری نموده و افرادی را که برابر آیین نامه، استحقاق تشویق دارند، به مدیریت پیشنهاد می نماید.

ماده ۱۴ـ شورای اسلامی در کلیه موارد، خصوصاً در زمینه های حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای به ترتیب با وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاری های لازم را به عمل آورده و در صورت اطلاع از وقوع حادثه و یا عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در واحد مربوط، علاوه بر ارائه پیشنهادات سازنده به مدیر کارگاه و تقاضای رفع نواقص و معایب، موضوع را حسب مورد به وزارت کار یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منعکس می نماید و وزارتین کار و امور اجتماعی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند در اسرع وقت و با رعایت قوانین و مقررات جاری، اقدامات لازم به عمل آورند.

ماده ۱۵ـ شورا موظف است در زمینه های اجتماعی بروز حوادث مراجع ذی صلاح، خصوصاً وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه مربوط را مطلع و همکاری های لازم را معمول دارد.

ماده ۱۶ـ کارکنان واحد می توانند نظرات انتقادی یا اصلاحی خود را در مورد گزارشات و اقدامات شورا، به طرق مقتضی به اطلاع شورا برسانند و شورا نیز موظف است پس از دریافت گزارشات و شکایات، در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود موارد حقه را پیگیری و در رفع معایب و نواقص بکوشد.

ماده ۱۷ــ نماینده مدیریت در شورا (که عضویت شورای اسلامی کار را عهده دار است) نظرات مدیریت در زمینه موارد مطروحه در ماده ۱۹ قانون را به موقع به اطلاع شورا رسانده و شورا نیز موظف است نظر خود را در اسرع وقت به اطلاع مدیریت برساند.[۱]

ماده ۱۸ــ در صورتی که به تشخیص شورا، مدیریت به تکلیف تعیین شده در قانون شوراها عمل ننماید، مراتب را مستدلاً به هیأت تشخیص اعلام و چنانچه هیأت تشخیص شورا را تأیید و به مدیریت اطلاع دهد، معذالک مدیریت از انجام آن خودداری نماید، در این صورت هیأت تشخیص یا شورا می توانند به وزارتخانه مربوطه منعکس یا به محکمه قضایی شکایت نمایند.

ماده ۱۹ــ با توجه به ماده ۱۱ قانون شوراها در صورتی که مدیریت نسبت به تمام یا بعضی از تصمیمات شورا معترض باشد و اعتراض وی مورد قبول شورا واقع نگردد، تصمیمات شورا تا ارائه نظر هیأت تشخیص مسکوت خواهد ماند .

ماده ۲۰ــ در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد، نظر خود را رسماً و کتباً به مدیریت اعلام می نماید، مدیریت موظف است ظرف مدت پنج روز، تصمیم نهایی خود را اعلام نماید. در صورتی که مدیریت همچنان به تصمیم خود باقی بوده و شورا به این تصمیم معترض باشد، مراتب را به دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف ارجاع می دهد.[۲]

تبصره ۱ : تا صدور رأی دادگاه صالح، با حکم مدیریت، فرد مورد نظر تعلیق از کار خواهد شد.

تبصره ۲ : دادگاه صالح با توجه به آیین نامه انضباطی کارگاه و دیگر قرائن و شواهد موجود، نظر نهایی خود را در رابطه با اخراج یا ابقاء کارگر اعلام می نماید.

تبصره ۳ : فردی که اخراج وی از واحد مربوطه قطعی شود، می تواند در مهلت های مقرر قانونی جهت تأمین سایر حقوق خود، به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار مراجعه نماید.

فصل سوم ــ امور داخلی شورا

ماده ۲۱ــ شورا موظف است تمام تصمیمات خود را طی صورتجلسه ای جداگانه تنظیم و به امضاء برساند و چنانچه هر یک از اعضاء به هر علتی با تصمیم اتخاذ شده مخالف باشد، می تواند نظرات خویش را در همان صورتجلسه و یا ورق جداگانه قید نماید تا در سوابق ضبط گردد.

۱- اصلاحی مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۶ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۴ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۶.

ماده ۱۷ مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ : مدیریت در زمینه موارد مطروحه در ماده ۱۹ قانون نظر مشورتی شورا را کسب می نماید و شورا نیز موظف است ظرف مدت ده روز، نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه ارجاعی کتباً به مدیریت اعلام نماید و چنانچه این مدت کافی نباشد، با توافق مدیریت فرصت مناسب دیگری به شورا داده خواهد شد و در صورت عدم توافق با پیشنهادات ارائه شده یا تمدید مدت، مدیریت می تواند نظرات خویش را در چهارچوب قوانین و مقررات به مرحله اجرا درآورد.

۲- ماده ۲۷ قانون شوراهای اسلامی کار.

ماده ۲۲ــ کلیه اعضای شورا موظف به شرکت در جلسات تعیین شده خواهند بود. ولی به هنگام بیماری و غیبت بیش از یک ماه، استعفاء، برکناری[1] و یا فوت عضو اصلی، به ترتیب اکثریت آراء، اعضای علی البدل به جای عضو یا اعضای اصلی، در جلسات شورا، شرکت می نمایند.

تبصره ۱ : در مورد بیماری و غیبت، پس از بازگشت عضو اصلی، وی همچنان عضو شورا خواهد بود.

تبصره ۲ : هر یک از اعضای اصلی شورا که به هر علتی قادر به شرکت در سه جلسه شورا نباشد، باید موضوع عدم حضور خویش را به اطلاع شورا برسانند تا از عضو علی البدل برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آید.

ماده ۲۳ــ میزان حق عضویت تعیین شده در مجمع توسط شورا به مدیریت ابلاغ و مدیریت ماهانه آن را از حقوق اعضاء کسر و به حساب شورا واریز می نماید.

ماده ۲۴ــ شورا نسبت به تهیه دفاتر مالی جهت ثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضاء و یا هزینه های انجام شده و افتتاح حساب بانکی، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ : کلیه اسناد و مدارک مالی شورا، باید با امضاء مشترک رئیس و مسئول امور مالی و مهر شورا تنظیم گردد.

تبصره ۲ : مهر شورا باید به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده باشد، در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۵ــ شورا موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را در سه نسخه تنظیم نماید، یک نسخه نزد شورا باقی می ماند. نسخه دوم به مدیریت تسلیم و نسخه سوم نیز به هیأت تشخیص ارسال می گردد.

فصل چهارم ــ موارد انحلال شورا

ماده ۲۶ــ در موارد زیر شورا منحل و ثبت آن نیز ملغی می شود :

الف ــ تعطیل دائم واحد مربوطه.

ب ــ سلب عضویت اکثریت اعضای شورا.

ج ــ انحراف از وظایف قانونی و تأیید هیأت تشخیص با توجه به مواد ۴ و ۵ قانون.

د ــ استعفاء، بیماری و یا غیبت اکثریت اعضای اصلی شورا (مشروط بر آن که به صورت دائمی باشد).

تبصره : در صورت انحلال و الغاء ثبت شورا، شورا و اعضای آن حق هیچگونه فعالیتی با نام شورا نخواهند داشت، در غیر این صورت متخلف یا متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

۱- به ماده ۲۸ قانون شوراهای اسلامی کار و ماده ۲۸ قانون کار مراجعه شود.

فصل پنجم ــ هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار

ماده ۲۷ــ وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص[1] به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند.

ماده ۲۸[2] ــ (ملغی شده است).

ماده ۲۸[3]ــ جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضای هیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ : هر یک از اعضای شرکت کننده یک رأی داشته و رأی را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور تهیه گردیده خواهند انداخت. آراء اخذ شده در حضور اعضای شرکت کننده شمارش و صورت جلسه خواهد گردید. سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده اند، به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی عضو علی‌البدل هیأت تشخیص، تعیین خواهند گردید.

تبصره ۲ : معترضین به انتخابات می توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید

۱- ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار.

۲- ملغی شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۶ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۴ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۶.

ماده ۲۸ مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ : کاندیداهای عضویت در هیأت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند :

الف ـ عدم گرایش به احزاب، سازمان ها و گروه های غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی.

ب ـ برخورداری از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق.

ج ـ تابعیت ایران.

تبصره : تشخیص موارد فوق در مورد کاندیداهای شورا به عهده وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد کاندیداهای مدیران به عهده وزارتخانه های مربوط خواهد بود.

۳- شماره این ماده و مواد بعدی طبق مصوبه مورخ ۱۳۶۵/۱/۱۶ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۴ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۶ به دلیل حذف ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار «مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ هیأت وزیران» اصلاح گردیده است.

دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نماید نظر مذکور قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۳ : در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ـ اگر نمایندگان منتخب شورا به هر علتی عضویت شورایی خود را در واحد مربوطه از دست بدهند سمت نمایندگی خود را نیز در هیأت تشخیص از دست خواهند داد.

ماده ۳۰ـ در صورتی که هر یک از مدیران عضو هیأت تشخیص، سمت و محل خدمت خود در منطقه را از دست بدهد عضویت آنها در هیأت تشخیص نیز منتفی می گردد.

ماده ۳۱ـ در صورت فوت، استعفاء، سلب عضویت، بیماری و یا غیبت اعضای اصلی هیأت، اعضای علی‌البدل به جای آنان در جلسات مزبور شرکت خواهند نمود و چنانچه هر سه نفر نمایندگان منتخب شوراها و یا مدیران، به هر علتی قادر به شرکت در جلسات شورا نباشند و عدم شرکت آنها به صورت دائمی درآید، انتخابات جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه به منظور تعیین نمایندگان تجدید خواهد بود.

ماده ۳۲ـ جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن در هر مورد با نظر موافق حداقل ۴ نفر معتبر خواهد بود.

تبصره : ریاست جلسات هیأت تشخیص با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و بدون حضور وی جلسات هیأت رسمیت نخواهد داشت.

ماده ۳۳ـ اعضای هیأت تشخیص، اعم از نمایندگان شوراها و مدیران در مورد اختلاف مطروحه مربوط به واحد خود، حق شرکت در جلسات هیأت را نداشته و باید از اعضای علی البدل به جای آنان استفاده شود.

ماده ۳۴ـ غیبت غیرموجه هر یک از نمایندگان شوراها و یا مدیران در سه جلسه متوالی و یا هفت جلسه غیرمتوالی در حکم استعفای آنان تلقی خواهد شد.

ماده ۳۵ـ دریافت شکایات و تنظیم و ابلاغ دعوت نامه ها، آراء و تصمیمات صادره هیأت، توسط دفتر هیأت انجام شده و تابع مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۳۶ـ هیأت تشخیص موظف است از تاریخ وصول شکایت حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید و در این رابطه اعضاء هیأت می توانند به منظور انجام وظایف محوله به طرق مقتضی اقدام و یا به واحدهای مربوط مراجعه و با مدیران، اعضای شوراها و یا کارکنان مذاکره نمایند و مدیران و شوراها مکلفند اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره : هیأت می تواند در صورت ضرورت در انجام وظایف فوق از انجام وظایف فوق از همکاری متخصصان، مدیران و اعضای شوراها استفاده نماید.

ماده ۳۷ـ آراء هیأت تشخیص در موارد زیر قطعی و لازم الاجرا است :

الف ـ تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی واحدهای منطقه.

ب ـ اظهار نظر در مورد اعتراض مدیریت به تصمیمات ابلاغ شده شورا .[۱]

ج ـ تأیید یا رد درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

د ـ رسیدگی به شکایات کارکنان نسبت به شورا.

هـ ـ تصمیم در مورد موافقت با ادامه کار شورا.

و ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تأیید اخراج هر یک از اعضای شورا توسط مدیریت.

ماده ۳۸ـ هیأت تشخیص هر زمان که اقدامات شورا را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد می تواند رأی به انحلال شورا و یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورا بدهد.

ماده ۳۹ـ چنانچه مدیریت واحد تصمیم به اخراج هر یک از اعضای شورا داشته باشد، موظف است مراتب را با ذکر موارد و علل مخالفت هیأت به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در اجرای ماده ۲۸ قانون خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.[۲]

ماده ۴۰ـ چنانچه مدیریت بخش خصوصی بدون موافقت هیأت و یا قبل از صدور رأی نهایی دادگاه صالح، مبادرت به لغو حکم استخدامی هر یک از اعضای شورا بنماید و سپس حکم ابقاء به کار عضو شورا از طرف دادگاه صادر و ابلاغ گردد موظف است کلیه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی وی را پرداخت نماید. بدیهی است در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها، اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان شاغل خواهند بود.[۳]

ماده ۴۱ـ هیأت های تشخیص موظفند مراتب سلب عضویت هر یک از اعضای شورا و یا انحلال آن را حداکثر ظرف مدت ده روز به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

ماده ۴۲ـ هیأت تشخیص در صورت لزوم به منظور پیگیری تخلفات مدیر واحد با توجه به بند ۵ ماده ۲۴ باید دلایل و مدارک اتهامی وی را به دادگاه صالح ارجاع نماید و در خصوص واحدهای دولتی یا تحت پوشش دولت و همچنین نهادهای قانونی، رونوشتی از آن را نیز به سازمان متبوع ارسال نماید.

۱- به ماده ۱۱ قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

۲- به ماده ۲۸ قانون شوراهای اسلامی کار و ماده ۲۸ قانون کار مراجعه شود.

۳- به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۸ قانون شوراهای اسلامی کار مراجعه شود.

فصل ششم ــ مقررات مختلف

ماده ۴۳ــ واحد اصلی به واحدهایی اطلاق می شود که پروانه بهره برداری به نام آن صادر و ابتدائاً تأسیس شده باشد.

ماده ۴۴ــ واحد فرعی به واحدهایی اطلاق می شود که فعالیت آن مقدمه یا مکمل فعالیت واحد اصلی باشد و تحت عنوان واحد اصلی نیز به ثبت رسیده یا برسد.

ماده ۴۵ــ واحد اصلی و فرعی فقط در صورتی که در دو شهرستان قرار گرفته باشند می توانند شورای جداگانه تشکیل دهند.

ماده ۴۶ــ تشخیص موارد ایجاب تشکیل شورای اسلامی کار مستقل در واحدهای فرعی (موضوع ماده ۱۶ قانون) با وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

تبصره : تشخیص مذکور در ماده فوق در مورد شرکت های بزرگ دولتی موضوع ماده ۱۵ قانون به عهده شورای عالی کار خواهد بود.

ماده ۴۷ــ واحد دولتی در این آیین نامه واحدی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد، واحد تحت مدیریت دولت واحدی است که مدیریت آن توسط دولت، شرکت های دولتی و یا شرکت های تحت مدیریت دولتی تعیین گردد.

ماده ۴۸ــ شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشکیل، موظف است ساعات کار مورد نیاز را از هیأت تشخیص تقاضا نماید و هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اعلام نماید.

تبصره : اعضای شورا فقط در محدوده ساعاتی که هیأت تشخیص معین می کند، می توانند در ساعات کار عادی واحد به امور شورایی بپردازند و در غیر ساعات تعیین شده بایستی به شغل موظف خود عمل نمایند.

ماده ۴۹ــ مکان و وسایل متناسب جهت انجام کار شورا با توافق مدیریت در اختیر شورا قرار خواهد گرفت[1].

ماده ۵۰ ــ هیأت های تشخیص مکلفند یک نسخه از صورت جلسات خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۵۱ ــ مهلت های مقرر در این آیین نامه بدون احتساب ایام تعطیل در نظر گرفته می شود.

۱- اصلاحی مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۶ هیأت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۴ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۶.
ماده ۵۰ مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ [که شماره این ماده مستند به اصلاحیه فوق به شماره ۴۹ اصلاح شده است] :
مدیریت مکان و وسایل متناسب جهت انجام کار شورایی را در اختیار آن قرار می دهد.

دستورالعمل شماره (۲۷) روابط کار در باره چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیأتهای تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار

در راستای اجرای هرچه بهتر مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار، رفع ابهامات موجود و مشخص نمودن حدود وظایف و عملکرد هیأتهای تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار (موضوع ماده ۲۲ قانون مربوط) و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد هیأت های مذکور، دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیأت های تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد :

مقدمه :

به منظور تعیین ضوابط، تثبیت و توسعه شوراهای اسلامی کار، اجرای صحیح قانون، رفع ابهامات و ایجاد رویه یکسان در نحوه تشکیل جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی هیأت های موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ـ که در این دستورالعمل هیأت نامیده می شود ـ مواد زیر تدوین می گردد :

فصل اول ــ کلیات و تعاریف :

ماده ۱ــ مفاهیم به کار برده شده در این متن به شرح زیر می باشد :

۱ــ قانون : قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

۲ــ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳ــ اداره کل : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۴ــ مدیرکل : مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۵ ــ مدیران : مدیران واحدهای منطقه که همان کارگاه‌های مورد اشاره در قانون کار می باشد.

فصل دوم ــ نحوه تشکیل و فعالیت هیأت :

ماده ۲ــ اداره کل برای تشکیل هیأت به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران (مدیران مشمول قانون) به طور مجزا دعوت می نماید.

تبصره ــ شرایط مدیران به شرح زیر است :

الف ــ واحد مربوطه آنها بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم (موضوع ماده ۱۵ قانون) داشته باشد.

ب ــ مشمول تعریف مدیریت مندرج در تبصره ماده ۴ آیین نامه انتخابات قانون شوراها باشد.

ماده ۳ــ چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون، کاندیدایی معرفی نشود؛ اداره کل موظف است حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه توجیهی برای نمایندگان شوراها یا مدیران که کاندیدا معرفی نکرده اند، با هدف تبیین اهمیت هیأت، وظایف و اختیارات آن و موارد لازم دیگر اقدام نماید. سپس اداره کل مجدداً اقدام به دعوت ازشوراها و مدیران بر اساس ماده ۲۷ فوق الذکر می نماید.

تبصره ــ انتخابات نمایندگان شوراها و مدیران واحدهای منطقه در هیأت بر اساس فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون انجام خواهد شد.

ماده ۴ــ حدود منطقه به منظور تشکیل هیأت در هر استان توسط اداره کل تعیین می گردد.

تبصره ــ چنانچه هیأت تشخیص صلاحیت، در حدود منطقه تعیین شده توسط اداره کل تشکیل نشده یا به دلایلی فاقد اعتبار گردیده باشد ؛ ضروری است در صورت فوریت موضوع، مسئله در هیأت منطقه همجوار بررسی شود.

ماده ۵ــ اعتبارنامه اعضای هیأت از سوی مدیرکل صادر می گردد. در صورتی که رئیس هیأت، شخص مدیرکل باشد، اعتبارنامه وی توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۶ــ در اجرای ماده ۲۴ قانون، هیأت هر زمان که اقدامات شورا یا هریک از اعضای آن را خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا (مندرج در ماده ۱۳ قانون) و همچنین هریک از اعضای شورا را فاقد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون تشخیص دهد ؛ می تواند حسب مورد، رأی به انحلال شورا و یا سلب عضویت عضو خاطی بدهد.

ماده ۷ــ در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون، مرجع تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت عضو هیأت، اکثریت اعضای هیأت می باشد.

ماده ۸ــ رسیدگی به درخواست ها در هیأت، منوط به تسلیم درخواست از طرف مدیریت، هریک از اعضای شورا، کارکنان واحد یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها می باشد. اموری نظیر وصول، ثبت و ارجاع درخواست و سایر هماهنگی های مورد نیاز، بر عهده رئیس هیأت (نماینده وزارت) است.

ماده ۹ــ درخواست باید در برگیرنده موارد زیر باشد :

۱ــ در فرم شماره ۱ تنظیم گردد.

۲ــ به زبان فارسی باشد.

۳ـ به امضای درخواست کننده یا درخواست کنندگان رسیده یا اثر انگشت در آن ذیل درخواست درج شده باشد.

۴ـ خواسته دقیقاً مشخص شده و اسناد و مدارک مورد نیاز ضمیمه شود.

۵ ـ چنانچه درخواست توسط نماینده قانونی تسلیم گردد، مشخصات کامل نماینده قانونی درخواست کننده (وکیل یا اشخاص دیگر) ذکر و همچنین سند مثبت نمایندگی وی ارایه شود.

تبصره ـ در صورتی که شرایط مذکور در فوق وجود نداشته باشد، رئیس هیأت موظف است ظرف یک هفته از تاریخ رسید درخواست، نقایص را به طور کتبی به درخواست کننده ابلاغ کرده و از تاریخ ابلاغ به مدت پنج روز کاری به او مهلت رفع نقایص می دهد.

ماده ۱۰ـ درخواست واصله (در صورت تکمیل) و پس از رفع نقص در مواعد مذکور در فوق ثبت شده و وقت رسیدگی تعیین می گردد.

تبصره ـ در صورت عدم رفع نقص توسط درخواست کننده در مهلت مقرر لازم است درخواست مورد نظر بایگانی تا در صورت پیگیری مجدد توسط ذینفع، اقدام لازم انجام شود.

ماده ۱۱ـ رییس هیأت باید پس از تکمیل پرونده، وقت رسیدگی (ساعت، روز، ماه) را حداکثر ظرف یک هفته تعیین و به طرفین ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ـ دعوتنامه باید مطابق فرم شماره ۲ شامل موارد ذیل باشد :

الف ـ مشخصات ابلاغ شونده ب ـ ساعت، روز، تاریخ و محل تشکیل جلسه.

در ضمن باید یک نسخه از درخواست و رونوشت مدارک پیوست آن نیز برای درخواست‌کننده ارسال گردد.

ماده ۱۳ـ درخواست و پیوست های آن باید ظرف "۳" روز در نشانی تعیین شده در برگه درخواست به شخص مخاطب تحویل و رسید دریافت شود و مراتب به رییس هیأت گزارش شود.

تبصره ۱ـ ابلاغ دعوتنامه از طریق نمابر (دورنگار) به شرط آن که شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به هیأت اعلام شده باشد، بلامانع است.

تبصره ۲ـ در صورتی که طرفین آدرس اعلامی خود را تغییر داده باشند، باید نشانی محل جدید خود را به هیأت اطلاع دهند.

ماده ۱۴ـ چنانچه بنابه تشخیص رییس هیأت، انجام تحقیق و بررسی مقدماتی لازم باشد ؛ بررسی لازم انجام و نتیجه طبق فرم گزارش تحقیق (فرم شماره ۳) به هیأت ارائه خواهد شد.

ماده۱۵ـ جلسه رسیدگی، در روز و ساعتی که از پیش تعیین شده است ؛ تشکیل می شود.

ماده ۱۶ـ هیأت برای رسیدگی و صدور رأی، ملزم به تنظیم صورتجلسه در قالب فرم شماره ۴ است که

باید در دفتر مخصوصی تنظیم و به امضای حاضران برسد :

۱ـ اظهارات طرفین یا وکیل یا نماینده قانونی آنها.

۲ـ تصمیمات هیأت.

ماده ۱۷ـ پس از اتخاذ تصمیم و ختم رسیدگی، هیأت در همان جلسه اقدام به صدور رأی (مطابق فرم شماره ۵) نموده و نتیجه را ظرف مدت یک هفته به طرفین درخواست ابلاغ می نماید (مطابق فرم شماره ۶).

شماره :

تاریخ :

کلاسه پرونده :

پیوست :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

فرم شماره "۱" : برگ درخواست

درخواست کننده	نام و نام خانوادگی :	نام پدر :	سال تولد :
	کد ملی :	میزان تحصیلات :	جنس : زن ☐ مرد ☐
	عنوان شغل :	میزان سابقه کار در آخرین کارگاه :	
	کد کارگاه :	نوع قرارداد : دائم ☐ موقت ☐ کار معین ☐ کارآموزی ☐	
	تعداد کارگران کارگاه		
	اقامتگاه :	شماره تلفن :	
نماینده قانونی درخواست کننده	نام و نام خانوادگی :	نام پدر :	سال تولد :
	اقامتگاه :	شماره تلفن :	
طرف درخواست	نام و نام خانوادگی :	نام پدر :	سال تولد :
	اقامتگاه :	شماره تلفن	
موضوع مورد درخواست			
شرح درخواست			
	امضا یا اثر انگشت		

شماره :

تاریخ :

کلاسه پرونده :

پیوست :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

فرم شماره "۲" : دعوتنامه هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها

نام و نام خانوادگی : نام پدر : شغل : نشانی :
به نشانی : ساعت روز ماه سال
اینجانب با سمت / نسبت خواهان / خوانده نسخه دوم دعوتنامه به همراه درخواست و ضمایم را دریافت نمودم.
در ساعت روز ماه سال دعوتنامه به همراه درخواست ضمایم ابلاغ شد. نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ امضاء

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
فرم شماره "۳" : پرسشنامه آماری انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

حوزه فعالیت انجمن صنفی در سطح : شهر☐ شهرستان ☐ استان ☐ فرا استانی ☐

حوزه دقیق فعالیت : ..... شماره ثبت : ..... تاریخ ثبت : / / ۱۳ نام

انجمن صنفی : ..... کد پستی : .....

آدرس کامل پستی : ..... تلفن : .....

دورنگار : ..... پست الکترونیک : .....

شناسنامه ملی : ..... آدرس وب سایت : .....

نوع انجمن صنفی : کارگری ☐ کارفرمایی ☐ حرفه ☐ صنعت ☐

فعالیت انجمن صنفی در حرفه یا صنعت : ..... تعداد دوره های فعالیت انجمن صنفی (با احتساب این دوره) : .....

تعداد اعضای انجمن صنفی : ..... تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی : ..... مجمع عمومی مرحله : اول ☐ دوم ☐

تاریخ برگزاری مجمع عمومی : / / ۱۳ مبلغ کل حق عضویت دریافت شده سالانه : ..... ریال

مشخصات اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان :

ردیف	کد ملی	نام و نام خانوادگی	سال تولد	مدرک تحصیلی	سابقه کار	نام کارگاه محل اشتغال	اصلی یا علی البدل	سمت در انجمن صنفی	تلفن	تعداد آراء

تاریخ شروع فعالیت هیأت مدیره : / / ۱۳ تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره : / / ۱۳

تاریخ شروع فعالیت هیأت مدیره : / / ۱۳ تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره : / / ۱۳

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : ..... تاریخ تکمیل فرم : / / ۱۳

سمت : ..... امضاء :

شماره :

تاریخ :

کلاسه پرونده :

پیوست :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

فرم شماره "۴" : صورتجلسه هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها

الف مذاکرات و اظهارات طرفین :

ب تصمیم هیأت :

محل امضاء

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی	مدیران واحدهای منطقه	نمایندگان شوراهای اسلامی کار
۱ـ	۱ـ	
۲ـ	۲ـ	
۳ـ	۳ـ	

شماره :

تاریخ :

کلاسه پرونده :

پیوست :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

فرم شماره "۵" : رأی هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها

شماره رأی : ..... تاریخ : ..... کلاسه پرونده : .....

درخواست کننده : ..... به نشانی : .....

درخواست شونده : ..... به نشانی : .....

موضوع مورد درخواست : .....

گردشکار :

رأی هیأت

محل امضاء

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی	مدیران واحدهای منطقه	نمایندگان شوراهای اسلامی کار
۱ـ	۱ـ	
۲ـ	۲ـ	
۳ـ	۳ـ	

شماره :

تاریخ :

کلاسه پرونده :

پیوست :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

فرم شماره "۶" : ابلاغ رأی

به پیوست یک نسخه از رونوشت رأی شماره ..... مورخ ..... هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ابلاغ می گردد.

نشانی ابلاغ شونده : .....

نام و نام خانوادگی ابلاغ شونده

امضاء

گواهی مأمور ابلاغ

در ساعت ..... روز ..... ماه ..... سال ..... رأی پیوستی به شماره ....

مورخ ..... به آقای / خانم ..... با سمت / نسبت ..... با ....

ابلاغ شد.

نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ

امضاء

الزام کارگاه‌ها به تشکیل شوراهای اسلامی کار
«مصوب ۷۷/۹/۷ شورای عالی کار»

نود و ششمین جلسه شورای عالی کار ساعت ۶ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۷۷/۹/۷ در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید در پی مکاتباتی از طرف چند واحد بزرگ اقتصادی مسأله تشکیل شورا در بعضی از شرکت های دولتی و خصوصی موضوع ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به مدارک و سوابق و صورتجلسات شورای عالی کار در سال های ۶۴ و ۶۵ یک مهلت شش ماهه جهت تشکیل شورا در واحدهای بزرگ تعیین می گردد و برای واحد هایی که موفق به تشکیل شورا نمی شوند از طرف شورای عالی کار کمیته ای سه جانبه از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تشکیل می گردد، تا ضمن بررسی مشکلات هر واحد زمان تشکیل در هر یک از واحدهایی که موفق به اجرای قانون نشده اند تعیین و جهت اجرا اعلام نماید و این کمیته پس از اجرای مأموریت به کارش پایان می‌دهد. لذا گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در (نود و ششمین جلسه) شورای عالی کار به اتفاق آراء تأکید نمودند بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین قوانین بین المللی کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی موظف به تشکیل شورای اسلامی کار بوده و مجوزی برای تأخیر در اجرای این قانون وجود ندارد.

دستورالعمل مورخ ۷۴/۵/۴ اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص عضویت کارگران موقت در شوراهای اسلامی کار

در اجرای مفاد نامه ۹۶۴۷۰ مورخ ۷۴/۴/۲۰ اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی جلسه مشترک کارشناسان دفتر حقوقی و اداره کل مذکور جهت تعیین وضعیت کارگران موقت در امر انتخابات شوراهای اسلامی کار تشکیل و نتیجه بشرح زیر اعلام می گردد.

در تشریح ماده ۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی کار با توجه به سوابق قبلی مربوط به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص امکان مشارکت کارکنان موقت در شورای اسلامی کار با توجه به این که لازم است شورای اسلامی کار واحد از ثبات نسبی برخوردار باشند و خروج برخی افراد منتخب در شورا قبل از پایان دوره اعتبار به دلیل خاتمه قرارداد کار این ثبات را به مخاطره می اندازد و نظر به این که در ماده ۲ آیین نامه انتخابات به منظور حصول به همین ثبات تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای فصلی دارای کمتر از ۶ ماه فعالیت در سال را نپذیرفته است و در نتیجه شورای واحد فصلی کمتر از یک سال فعالیت شورایی نمی کند، به شرح زیر اعلام نظر می گردد.

کسانی که قراردادی هستند به شرط آن که به هنگام اعلام صلاحیت داوطلبان یک سال از مدت اعتبار قرارداد استخدامی آنها باقی مانده باشد می توانند به عضویت شورای اسلامی کار در آیند. ادارات کار و امور اجتماعی و هیأت های تشخیص موظفند که موارد فوق را در کلیه انتخابات شوراهای اسلامی کار ملحوظ نمایند.

اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار
«مصوب ۱۳۶۶/۳/۴ شورای عالی کار»

" والذین استجابو لربهم و اقاموالصلوة و امرهم شورای بینهم و مما رزقناهم ینفقون "
سوره شوری آیه ۳۷

بخش اول ــ کلیات

ماده ۱ــ ما کارکنان به منظور تأمین قسط اسلامی و حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و همکاری و نظارت در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشبرد امور واحد و افزایش رشد اقتصادی کشور و ایجاد شرایط مناسب در جهت خودکفایی و محیط سالم کار و بالا بردن رفاه کارکنان با رعایت مقررات قانون شوراهای اسلامی کار و آیین نامه های انتخاباتی و اجرایی مربوط مبادرت به تشکیل شورای اسلامی کار می نماییم.

ماده ۲ــ نام شورا، شورای اسلامی کار ..... است که در این اساسنامه به اختصار شورا خوانده می شود و اقامتگاه قانونی آن که اصولاً بایستی در محدوده فعالیت واحد اصلی باشد در محل به نشانی شهر.....خیابان.....پلاک.....
تلفن ..... می باشد.

تبصره : تغییر اقامتگاه قانونی شورا با تصویب مجمع کارکنان با هماهنگی مدیریت یا اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی به عمل خواهد آمد.

بخش دوم ــ مجمع عمومی و حدود وظایف و اختیارات آن

ماده ۳ــ مجمع عمومی کارکنان واحد از کلیه کارکنان به استثناء مدیریت و با رعایت موارد ۱۲ و ۱۴ قانون و مواد ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد.

ماده ۴ــ حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از :

۱ــ بررسی و رسیدگی گزارش اقدامات انجام شده شورا.

۲ــ بررسی گزارش مالی و اتخاذ تصمیم در مورد آن.

۳ــ بررسی برنامه کلی و بودجه سال مالی آتی شورا و تصویب یا رد آن.

۴ــ تصمیم گیری راجع به اموال شورا در صورت عدم فعالیت مجدد شورا.

۵ ــ تصویب و یا رد اساسنامه و اصلاحات و تغییرات آن.

۶ ــ انتخاب نماینده کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت.

۷ـ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورا.

۸ ـ تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان.

۹ـ انتخاب هیأت تسویه.

۱۰ـ تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورا از هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها با ارائه دلایل و مدارک کافی.

۱۱ـ تعیین اولویت فعالیت شورا در برنامه های آتی خود.

۱۲ـ مجمع عمومی کارکنان به شورای اسلامی واحد اجازه می دهد تا به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ملحق گردیده و برابر مصوبات و مجامع و کنگره های عمومی شوراها حق عضویت کارکنان را به میزان ..... ریال کسر و دو سوم آن را بر اساس موارد زیر هزینه نماید.

الف ـ اختصاص ۳۰ درصد از آن جهت واریز در صندوق حمایت در ایام تعلیق و یا بیکاری.

ب ـ اختصاص ۳۰ درصد از آن جهت هزینه های دفتر حقوقی برای حمایت در محاکم قضایی.

ج ـ اختصاص ۱۵ درصد از آن جهت هزینه های آموزش کارگری.

د ـ اختصاص ۱۵ درصد از آن جهت هزینه های گسترش تشکیلاتی نظیر اتحادیه ها و نظایر آن.

تبصره : هرگونه تغییر در اساسنامه شورا بایستی به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

بخش سوم ـ نحوه تشکیل و حدود وظایف و اختیارات شورا

ماده ۵ـ شورای اسلامی کارکنان به استناد مواد ۵ و ۶ و ۷ آیین نامه انتخابات قانون شوراها و تبصره های مربوطه تشکیل می گردد.

ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات شورا با توجه به ماده ۱۳ قانون شوراهای اسلامی کار عبارت است از :

۱ـ کوشش در ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

۲ـ همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید و خدمات پیش بینی شده و برنامه های تولیدی و خدماتی واحد.

۳ـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق کارکنان واحد.

۴ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.

۵ ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیت های مناسب به مدیریت و بالعکس معرفی افراد نالایق و غیر فعال.

۶ــ ائتلاف با شوراهای اسلامی کار به منظور تشکیل اتحادیه و یا الحاق به آن.

۷ــ انتخاب و معرفی نماینده جهت شرکت در مجامعی که به نحوی دفاع از حقوق کارگران را ایجاب می نماید مانند شورای عالی کار و نظایر آن.

۸ــ نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره تعاونی های مسکن و مصرف و اعتبار و غیره و حمایت از آنها و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی انجمن اسلامی .

۹ــ انتخاب و معرفی نماینده کارکنان در کمیته های طرح طبقه بندی بهره وری و مزد، انضباطی و نظایر آن.

۱۰ــ تلاش در جهت تأمین و حفظ منافع حرفه ای و رفاهی کارکنان از نظر بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و ازکارافتادگی، مسکن، شرکت های تعاونی، صندوق قرض الحسنه، صندوق های حمایتی، سرویس ایاب و ذهاب، امور اجتماعی و غیره با استفاده از امکانات واحد.

۱۱ــ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

۱۲ــ بررسی و شناخت کمبود و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیریت جهت پیگیری و رفع نارسایی ها.

۱۳ــ همکاری و کوشش در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن.

۱۴ــ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

۱۵ــ نظارت بر امور جاری واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهادهای سازنده به مسئولان مربوطه به گونه ای که اعمال نظارت شورا موجب توقف امور واحد نگردد.

ماده ۷ــ شورا می تواند به نمایندگی از طرف کارکنان قرارداد دسته جمعی کار منعقد نماید لکن قرارداد مذکور نباید مخالف موازین پیش بینی شده در قوانین و آیین نامه های مربوط باشد.

بخش چهارم ــ امور داخلی شوراها و کمیته ها

ماده ۸ ــ به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون شوراها، نخستین جلسه شورای واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل و از میان خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مسئولان امور مالی شورا، عضو رابط و مشاور شورا در مدیریت را با اکثریت آراء انتخاب می نماید.

ماده ۹ــ وظایف رئیس شورا :

۱ــ تشکیل منظم و اداره جلسات شورا.

۲ــ نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه مربوطه و اساسنامه شورا و مصوبات مجمع عمومی کارکنان.

۳ــ نظارت بر عملکرد هر یک از اعضای شورا و مسئولان کمیته ها.

۴ــ اخذ گزارش کتبی از مسئولان کمیته ها.

۵ ــ تدوین آیین نامه طرز تشکیل و اداره کمیته ها و انتخاب مسئولان کمیته ها با همکاری و هماهنگی سایر اعضای شورا.

۶ ــ امضای اسناد و اوراق مالی به اتفاق مسئولان امور مالی شورا.

۷ــ امضای کلیه مکاتبات و نامه های شورا.

۸ ــ بررسی و رسیدگی و امضای گزارشات، مصوبات و اطلاعات مورد نیاز مدیریت، هیأت موضوع ماده ۲۲ کانون هماهنگی شوراها، واحد کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح .

۹ــ گزارش اقدامات و عملکرد شورا به مجمع عمومی کارکنان.

۱۰ــ دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان در مورد نارسایی های واحد با وظایف شورا و تنظیم آن جهت طرح در جلسات شورا و در صورت لزوم انعکاس به مدیریت یا هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراها.

۱۱ــ هماهنگ نمودن اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود.

۱۲ــ اعلام تخلفات اعضاء و مسئولان شورا از مقررات قانونی به مجمع و مراجع ذی ربط و همچنین ابلاغ تصمیمات مجمع به مسئولان شورا و متصدیان کمیته های مربوطه.

تبصره : در غیاب رئیس شورا، نایب رئیس عهده دار کلیه وظایف و اختیارات رئیس می باشد، ضمناً رئیس شورا می تواند در صورت لزوم قسمتی از اختیارات خود را به نایب رئیس تفویض نماید.

ماده ۱۰ــ وظایف مسئولان امور مالی شورا :

۱ــ تهیه و تنظیم دفاتر شورا جهت اموال و دارایی و درآمد و هزینه های شورا.

۲ــ حفظ و نگهداری و مراقبت از اسناد مالی شورا.

۳ــ پیش بینی درآمد و هزینه های سال آتی و تسلیم آن به شورا.

۴ــ وصول حق عضویت اعضاء از مدیریت (که قبلاً از حقوق کارکنان کسر گردیده) و دریافت کمک های مالی اعضاء و صدور قبض در برابر آن.

۵ ــ امضای اسناد مالی به اتفاق رئیس شورا.

۶ــ تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش مالی جهت ارائه به شورا و مجمع عمومی.

۷ــ افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های مجاز با امضای مشترک رئیس شورا.

ماده ۱۱ــ وظایف منشی شورا :

۱ــ یادداشت مذاکرات و گفتگوهای اعضای شورا و تنظیم صورتجلسه.

۲ــ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و نامه های اداری شورا.

۳ــ تهیه و صدور و الصاق دعوت نامه ها، اعلامیه ها و آگهی های شورا با امضای مسئولین ذی ربط.

۴ــ انجام مکاتبات اداری زیر نظر رئیس شورا و ثبت ورود و صدور نامه ها در دفاتر مخصوص و ارسال آن به مراجع مختلف.

۵ ــ مطلع نمودن مدیریت از زمان دقیق جلسات شورا.

۶ ــ تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارایه به مجمع عمومی حداقل هر شش ماه یک بار.

ماده ۱۲ــ وظایف عضو رابط و مشاور در مدیریت

۱ــ شرکت مستمر در جلسات هیأت مدیره و انعکاس پیشنهادات، مصوبات و تصمیمات شورا به طور کتبی یا شفاهی به اعضای هیأت مدیره و امضای صورتجلسه به منظور اعلام حضور در جلسه.

۲ــ انعکاس نظرات مدیریت در زمینه های مذکور جهت اطلاع شورا.

۳ــ اعلام نظر مشورتی شورا در زمینه های مختلف در جلسات هیأت مدیره.

۴ــ دریافت اسناد و مدارک مورد درخواست مربوط به وظایف شورا از مدیریت جهت بررسی و مطالعه و نظارت بر امور واحد بر اساس ماده ۱۸ قانون و آیین نامه اجرایی.

۵ ــ همکاری مفید و مستمر با مدیریت در زمینه اجرای برنامه های تولیدی، فنی، تهیه مواد اولیه، برنامه ریزی و سایر مواردی که در حدود وظایف شورایی می باشد با هماهنگی سایر اعضای شورا.

تبصره : در غیاب عضو رابط یکی از اعضای اصلی شورا با معرفی نامه کتبی از طرف شورا در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.

ماده ۱۳ــ شورا می تواند بنابه ضرورت و جهت انجام بهتر وظایف مربوطه کمیته های تخصصی نظیر کمیته های زیر تشکیل و مسئولان آن را نیز تعیین نماید :

۱ــ کمیته تشکیلات.

۲ــ کمیته روابط عمومی.

۳ـ کمیته انضباطی.
۴ـ کمیته آموزش و امور اجتماعی.
۵ ـ کمیته فنی و تولیدی.
۶ ـ کمیته امور مالی و حقوق.
۷ـ کمیته مددکاری اجتماعی.

تبصره ۱ : ساعات کار کمیته ها با هماهنگی مدیریت تعیین می گردد و در صورت اختلاف، رأی نهایی با هیأت موضوع ماده ۲۲ خواهد بود.

تبصره ۲ : ریاست هر یک از کمیته ها را حتی المقدور یکی از اعضای شورا برعهده خواهند داشت و کمیته ها در چهارچوبه ای که شورا بر اساس قانون و آیین نامه های مربوطه برایشان معین می کند انجام وظیفه می نماید.

تبصره ۳ : رئیس هر کمیته مسئول دعوت و تشکیل و اداره آن کمیته بوده و مکلف است گزارش کار و رونوشت صورتجلسات آن را حداکثر سه روز بعد از تشکیل جلسه به اطلاع شورا برساند.

بخش پنجم ـ موارد انحلال شورا و انتخاب اعضای هیأت تسویه

ماده ۱۴ـ به استناد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، شورا در موارد زیر منحل و ثبت آن نیز ملغی می گردد.

۱ـ تعطیل دائم واحد
۲ـ سلب عضویت اکثریت مجموع اعضای اصلی و علی البدل شورا
۳ـ انحراف وظایف قانونی و تأیید هیأت تشخیص با توجه به مواد ۴ و ۵ قانون و بند (ز) ماده ۵ آیین نامه اجرایی
۴ـ استعفاء، بیماری و یا غیبت اکثریت اعضای اصلی شورا (مشروط بر آن که به صورت دائمی باشد)

تبصره ۱ : در صورت انحلال و الغای ثبت شورا، شورا و اعضای آن حق هیچگونه فعالیتی با نام شورا نخواهند داشت، در غیر این صورت متخلف یا متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

تبصره ۲ : در صورت تعطیل موقت واحد مدت تعطیل واحد بر عمر قانونی شورا افزوده خواهد شد.

تبصره ۳ : تا زمانی که هیأت موضوع ماده ۲۲ نظر خود را مبنی بر سلب عضویت شورا کتباً اعلام نکرده باشد شورا فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

تبصره ۴ : در مدت تعلیق، شورا کماکان تا صدور رأی قطعی دادگاه صالحه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۵ـ در صورت انحلال قطعی شورا مشروط بر این که ظرف مدت یک سال تشکیل مجدد آن امکان پذیر نباشد مجمعی به طور فوق العاده ظرف مدت حداقل یک هفته و حداکثر ۱۵روز به دعوت هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراها تشکیل و از بین حاضران هیأت تسویه‌ای مرکب از ۳ الی ۷ نفر از افراد باسواد مورد اعتماد اکثریت کارکنان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ : حد نصاب لازم برای این مجمع نیز مانند سایر مجامع خواهد بود.

تبصره ۲ : فاصله یک ساله با نظر وزارت کار قابل تغییر خواهد بود.

تبصره ۳ : هیأت تسویه موظف است از تاریخ تشکیل حداکثرظرف مدت یک ماه به حسابها و اموال و دارایی های شورا رسیدگی نموده و نتیجه را در اولین جلسه مجمع جهت اخذ تصمیم گزارش دهد.

ماده ۱۶ـ در صورت عدم تشکیل مجدد شورا اموال و دارایی های شورا پس از رسیدگی هیأت تسویه با موافقت کتبی حداقل دو سوم کارکنان به حساب صندوق حمایت از بیکاران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار واریز خواهد شد.

بخش ششم ـ مقررات مختلف

ماده ۱۷ـ حق رأی در مجامع عمومی غیرقابل انتقال به دیگری است.

ماده ۱۸ـ کلیه حسابهای شورا اعم از درآمد و هزینه باید در دفترهای مخصوص ثبت گردد.

تبصره : هر شش ماه یک بار بیلان کلی مخارج و درآمد و مسایل مالی شورا توسط شورا به مجمع عمومی ابلاغ می گردد.

ماده ۱۹ـ حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار قانونی، شورا موظف است از وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام مقدمات تشکیل شورای جدید دعوت به عمل آورد.

ماده ۲۰ـ به جز ساعاتی که هیأت موضوع ماده ۲۲ برای انجام وظایف شورا اختصاص می دهد انجام وظایف و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است و هیچگونه امتیاز مالی و شغلی برای شورا نخواهد داشت.

تبصره : اعضا شورا موظفند درغیر ساعات کار معین شده شورایی به شغل معین شده خود عمل نمایند.

ماده ۲۱ـ چنانچه هریک از اعضا شورا به سمتهای زیر انتخاب گردند شورا می تواند نسبت به تجدید انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی و مسئول امور مالی اقدام نمایند :

الف ـ عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت (به جز عضو رابط شورا در مدیریت)

ب ـ مدیریت عامل شرکتهای تعاونی

ج ـ خزانه دار شرکتهای تعاونی

د ـ عضویت در شوراهای شهر ـ شهرستان ـ استان

هـ ـ نمایندگی مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۲ـ شورا حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تشکیل موظف است ساعات کار مورد نیاز را از هیأت تشخیص و در صورت عدم تشکیل هیأت تشخیص از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا نماید. هیأت مذکور یا وزارت کار موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اعلام نمایند.

تبصره : کارفرما موظف است ساعات کاری را موقتاً برای انجام کارهای شورا تا تعیین آن از طرف هیأت موضوع ماده ۲۲ در اختیار شورا بگذارد.

ماده ۲۳ـ این اساسنامه مشتمل بر ..... ماده و ..... تبصره در جلسه ..... مجمع عمومی کارکنان به تصویب رسید.

دستورالعمل شماره ۲۵ روابط کار در مورد چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیأتهای تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار

در راستای اجرای هرچه بهتر مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار، رفع ابهامات موجود و مشخص نمودن حدود وظایف و عملکرد هیأتهای تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار (موضوع ماده ۲ قانون مربوط) و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد هیأتهای مذکور، دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیأتهای تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد :

مقدمه :

با توجه به تبصره ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار و موادی از آیین نامه انتخابات قانون مذکور، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد هیأت های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار ـ که از این پس هیأت خوانده می شوند ـ به شرح مواد آتی خواهد بود.

فصل اول ــ کلیات و تعاریف :

تعاریف به کار برده شده در این متن به شرح زیر می باشد :

۱ــ قانون : قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

۲ــ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳ــ اداره کل : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

فصل دوم ــ چگونگی تشکیل هیأت :

ماده ۱ــ هیأت، کمیسیون سه جانبه ای است متشکل از سه عضو به شرح مندرج در تبصره ماده ۲ قانون است که به طور موقت به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و همچنین نظارت بر انتخابات، تشکیل و پس از برگزاری انتخابات شورا و قطعیت نتیجه آن، منحل می‌شود.

ماده ۲ــ نماینده وزارت، از بین کارکنان اداره کل و با حکم مدیرکل، به کارکنان و مدیریت واحد مشمول قانون معرفی می شود.

ماده۳ـ نماینده منتخب مجمع عمومی کارکنان از بین اعضای مجمع عمومی (موضوع تبصره "۱" ماده "۱" قانون) از طریق برگزاری انتخابات (مطابق ماده ۶ آیین نامه انتخابات قانون مربوط)، توسط اعضای مجمع برگزیده می شود.

تبصره : مجمع عمومی کارکنان حداقل ۲ نفر از اعضای خود ـ که کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار نیستند ـ را به ترتیب آراء انتخاب می نماید و نفر اول منتخب به عضویت هیأت در می‌آید. چنانچه شخص مذکور در جلسات هیأت حاضر نشود ؛ نفر منتخب بعدی ـ جایگزین خواهد شد.

ماده ۴ـ نماینده وزارتخانه مربوطه (موضوع ماده ۹ آیین نامه انتخابات قانون) پس از مکاتبه اداره کل، از سوی وزارتخانه ذیربط واحد مشمول قانون، انتخاب و به طور کتبی به اداره کل جهت عضویت در هیأت معرفی می شود.

تبصره : وزارتخانه مربوط می تواند از کارکنان واحدهای اجرایی تحت پوشش خود، با در نظر گرفتن سهولت حضور در جلسات هیأت، یک نفر را برای عضویت در هیأت به اداره کل معرفی نماید.

فصل سوم ـ نحوه عملکرد، حدود وظایف و اختیارات هیأت :

ماده ۵ ـ جلسات هیأت با حضور کلیه اعضا برگزار می شود. چنانچه نماینده وزارتخانه مربوط ظرف ۱۵ روز از درخواست اداره کل، معرفی نگردد یا در جلسه حضور نیابد، جلسات با حضور دو عضو دیگر (نمایندگان وزارت و کارکنان واحد) تشکیل می شود. در هر حال حضور دو نماینده اخیرالذکر الزامی است.

تبصره : نصاب اعتبار تصمیمات هیأت در صورت حضور اعضا، رأی اکثریت می باشد. چنانچه هیأت به دلیل عدم حضور نماینده وزارتخانه مربوطه تشکیل شود، تصمیمات آن به اتفاق آرای دو عضو حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۶ـ هیأت مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تکمیل اعضاء خود، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و نتیجه را طبق فرم مربوط به اداره کل و مدیریت اعلام و جهت اطلاع کارکنان در تابلو اعلانات الصاق نماید.

تبصره ۱ : چنانچه هیأت، به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا، استعلام از مراجع ذیربط را ضروری بداند، نباید انجام مأموریت هیأت از مهلت زمانی فوق الذکر تجاوز نماید.

تبصره ۲ : عدم دریافت پاسخ استعلام های انجام شده پس از طی حداکثر ۱۵ روز، مانع ادامه بررسی هیأت در ظرف زمانی مربوط نخواهد شد. در هر حال هیأت تشخیص موظف به انجام مراحل بررسی ها در ظرف همان ۱۵ روز مهلت قانونی می باشد.

ماده ۷ـ هیأت با شرایط مندرج در ماده ۲ قانون، نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر می نماید.

تبصره : اصل، برائت است مگر آن که هیأت در بررسی های خود خلاف آن را احراز کند.

ماده ۸ـ در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۰ آیین نامه انتخابات قانون، تصمیم هیأت با رعایت مفاد ماده ۷ این دستورالعمل با اکثریت آرا قطعی است و معترضان به تصمیم صادره می توانند نسبت به طرح شکایت خود از هیأت در دادگاه صالح (مراجع قضایی) اقدام نمایند.

تبصره : طرح شکایت در مراجع قضایی چنانچه منجر به صدور دستور توقف عملیات هیأت نشود ؛ مانع ادامه انجام فرایند بررسی صلاحیت کاندیداها و سایر مراحل انجام انتخابات شورای اسلامی کار نخواهد بود.

ماده ۹ـ هیأت مسئولیت نظارت بر برگزاری مجمع عمومی کارکنان و اداره آن و همچنین انجام انتخابات شورا را عهده دار بوده، و مصوبات مجمع عمومی کارکنان با امضای هیأت معتبر خواهد بود.

آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور[1]

«مصوب ۱۳۷۲/۳/۳۰ هیأت وزیران»

فصل اول ــ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

ماده ۱ــ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار هر استان بنابه درخواست شوراهای اسلامی کار همان استان و بر اساس مقررات این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره ۱ : برای تشکیل کانون استان، وجوه حداقل ده شورا در هر استان الزامی است.

تبصره ۲ : در هر استان بیش از یک کانون نمی تواند تشکیل شود.

ماده ۲ــ ارکان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان عبارتند از :

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

ج ــ بازرسان

ماده ۳ــ مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان است که از اجتماع اعضاء اصلی به نمایندگی شوراهای اسلامی کار به ترتیب زیر تشکیل می شود :

الف ــ شوراهای اسلامی کار ۳ و ۵ نفر یک نماینده.

ب ــ شوراهای اسلامی کار ۷ و ۹ نفر دو نماینده.

ج ــ شوراهای اسلامی کار ۱۱ نفره سه نفر نماینده.

تبصره : جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت عدم تشکیل جلسه با نصاب یاد شده، جلسه بعدی با حضور حداقل یک دوم اعضاء تشکیل می شود. در هر صورت تصمیمات آن با آراء نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر معتبر است.

ماده ۴ــ تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان کانون شوراهای اسلامی کار استان به شرح جدول زیر می باشد :

۱- تبصره ماده ۱۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تعداد شوراها	اعضای اصلی هیأت مدیره	اعضای علی البدل هیأت مدیره	بازرس اصلی	بازرس علی البدل
۱۰ شورا	۳ نفر	۲ نفر	۱ نفر	۱ نفر
۱۱ تا ۳۰ شورا	۵ نفر	۲ نفر	۱ نفر	۱ نفر
۳۱ تا ۶۰ شورا	۷ نفر	۲ نفر	۳ نفر	۲ نفر
از ۶۱ شورا به بالا	۹ نفر	۳ نفر	۳ نفر	۲ نفر

تبصره ۱ : مجمع عمومی شوراهای اسلامی کار استان از بین خود اعضاء هیأت مدیره را برای مدت دو سال و بازرسان را برای مدت یک سال انتخاب می کنند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ : انتخاب بیش از یک نفر از هر شورا برای عضویت در هیأت مدیره کانون استان مجاز نیست و در مواردی که بازرسان متعدد هستند بیش از یک بازرس از هر شورا انتخاب نخواهند شد.

ماده ۵ ــ وظایف و اختیارات کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به شرح زیر است :

الف ــ ایجاد هماهنگی بین شوراهای اسلامی کار استان.

ب ــ همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی ربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار استان.

ج ــ جمع بندی نظرات شوراهای اسلامی کار استان در خصوص مسائل و امور کار و کارگری و ارائه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و یا مراجع ذی ربط استان.

د ــ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی کارگران است.

هـ ــ انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارفرمایی مربوط و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمان ها و راهنمایی اعضاء در عقد قراردادها.

و ــ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی مربوط در استان با توجه به مواد (۱۵۸)، (۱۶۰) و (۱۶۴) قانون کار.

فصل دوم ــ کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

ماده ۶ ــ کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در صورتی که به حد نصاب یک سوم مجموع کانون های استان برسند می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اقدام نمایند.

ماده ۷ــ ارکان کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور عبارتند از :

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

ج ــ بازرسان

ماده ۸ ــ مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور است که از اجتماع کلیه اعضاء اصلی هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌ها تشکیل می شود.

تبصره ۱ : علاوه بر هیأت مدیره مذکور در ماده فوق به ازای هر ۱۵ شورای اسلامی کار یک نفر اعضاء شوراها به انتخاب مجمع عمومی کانون استان، در مجمع عمومی کانون سراسر کشور شرکت می نماید. در استان هایی که حد نصاب موضوع ماده (۱) حاصل نشده و یا کانون تشکیل نشده باشد، تا ده شورا سه نفر و مازاد بر آن به ازای هر پانزده شورا یک نفر به انتخاب آنان جهت شرکت در مجمع عمومی کانون سراسری معرفی می شود.

تبصره ۲ : جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل یک دوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۹ــ هیأت مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور دارای ۱۱ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی از بین اعضاء مجمع انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان در دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۱۰ــ مجمع عمومی از بین اعضاء دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر رابه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۱۱ــ وظایف و اختیارات کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور عبارت است از :

الف ــ ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و فعالیت های آنها.

ب ــ همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع ذی ربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات کانون ها.

ج ــ بررسی و جمع بندی نظرات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها در خصوص مسائل و امور کار و کارگری و ارائه پیشنهادات و نظرات به وزارت کار و امور اجتماعی یا دستگاه های ذی ربط.

د ــ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

هـ ــ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی کارگران سراسر کشور از طریق مراجع ذی ربط.

و ــ انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارفرمایی مشابه و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمانها و راهنمایی اعضاء در عقد قرارداد ها.

فصل سوم ــ مقررات مشترک و نحوه ثبت و انحلال کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

ماده ۱۲ــ به منظور تأسیس کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار هر استان، هیأت مؤسسی مرکب از حداقل سه شورا درخواست تأسیس کانون را به اداره کل کار استان مربوط ارائه خواهد نمود.

همچنین به منظور تأسیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، هیأت مؤسسی مرکب از حداقل سه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تأسیس کانون عالی را از وزارت کار و امور اجتماعی درخواست می نماید.

ماده ۱۳ــ وظایف هیأت مؤسس به شرح زیر می باشد :

الف ــ تهیه پیش نویس اساسنامه.

ب ــ دعوت از کلیه شوراهای اسلامی کار استان ها حسب مورد جهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات.

ج ــ تهیه لیست داوطلبان عضویت.

ماده ۱۴ــ هیأت مؤسس کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه[1] و طرح و تصویب آن در مجمع موضوع ماده (۱۳) و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده ۱۵ــ ثبت اساسنامه کانون های مذکور و هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه و همچنین انتخاب یا تغییر مسئولان مستلزم تسلیم مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود :

۱ــ دو نسخه تقاضا نامه تأسیس کانون در مرحله اولیه.

۲ــ دو نسخه اساسنامه.

۱- نک به اساسنامه نمونه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در همین فصل از این مجموعه

۳ـ یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص تصویب یا اصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید انتخاب مسئولین.

۴ـ آگهی منتشر شده به وسیله هیأت مؤسس (در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی) به منظور تأسیس کانون مربوط.

۵ ـ یک نسخه از امضاء کلیه شرکت کنندگان با اسامی خوانا.

۶ ـ یک نسخه فرم مشخصات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان کانون ها.

ماده ۱۶ـ هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و نیز کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مکلفند حداقل سه ماه قبل از پایان دوره، اعضاء مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند. به طوری که انتخابات مورد نظر حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره قبل به پایان رسیده باشد.

تبصره : تعیین هیأت مدیره کانون های مذکور قبل از اتمام اعتبار قانونی به عهده مجمع عمومی است. در صورتی که بنابه علل موجهی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تأیید می شود انتخابات صورت نگیرد هیأت مدیره موجود انجام وظیفه نموده و موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید و پس از این مدت پایان کار کانون قبلی اعلام و وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

ماده ۱۷ـ کانون های مذکور در موارد زیر منحل می شوند :

الف ـ بنابه تصویب مجمع عمومی با توجه به مقررات پیش بینی شده در اساسنامه.

ب ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره : انحلال کانون های مذکور تأثیری در رسمیت و اعتبار پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبل از انحلال نخواهد داشت.

اصلاح ماده (۱۴) آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ به استناد تبصره ماده (۱۳۵) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند :

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۴) آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۱۱ت۱۳۰هـ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۶ اضافه می شود :

«**تبصره :** چنانچه پس از ثبت اساسنامه، وزیر کار و امور اجتماعی تشخیص دهد موردی یا مواردی از اساسنامه منطبق با مقررات قانون و این آیین نامه نباشد، ثبت اساسنامه کان لم یکن تلقی و باطل اعلام می گردد.»

« اساسنامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .....»

فصل یکم ــ کلیات

ماده ۱ــ هدف :

در اجرای ماده ۱۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار مصوب ۷۲/۳/۳۰ هیأت محترم وزیران، به منظور ایجاد وحدت روش، هماهنگی در انجام امور، تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ..... تشکیل می گردد.

ماده۲ــ نام، حوزهٔ فعالیت و اقامتگاه قانونی کانون :

نام ـ « کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .....
که در این اساسنامه به اختصار، «کانون» نامیده می شود.

حوزهٔ فعالیت کانون : حوزهٔ جغـرافیایی سراسر استان بوده، اقامتـــگاه قانـــونی و محل استقرارآن واقع در ..... تلفن .....
فاکس .....

تبصره ۱ : کانون می تواند با توجه به ضرورت، بُعد مسافت و تعداد اعضاء در نقاط مختلف حوزه فعالیت خود، مبادرت به ایجاد نمایندگی نماید.

تبصره ۲ــ هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی کانون را در محدوده استان تغییر داده و مراتب را همزمان با ابلاغ به اعضاء از طریق مکاتبه یا انتشار در یکی از روزنامه‌ها که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۳ــ وظایف اساسی کانون :

۱ــ ایجاد هماهنگی بین شوراهای اسلامی کار استان.

۲ــ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء.

۳- دریافت حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانهٔ اعضا.

۴ــ جمع بندی نظرات شوراهای اسلامی کار استان در خصوص حفظ و توسعه فرصتهای شغلی، ایجاد بهره وری و سایر مسایل کار و کارگری و ارایه پیشنهاد در امور مذکور، به واحد کار و امور اجتماعی استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار یا مراجع ذیربط استان.

۵ـ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول کانون به نام و به حساب کانون مشروط بر آن که به منظور جلب نفع نباشد.

۶- انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی مربوط و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمانها و راهنمایی اعضاء در عقد قراردادها.

۷- جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای کانون.

۸- پیوستن به کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور .

۹ـ همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار استان.

۱۰ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی مربوط در استان توسط هیأت مدیره کانون با توجه به مواد ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون کار.

۱۱ـ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با فعالیت کانون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

فصل دوم – شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی کانون

ماده ۴ ـ شرایط عضویت :

کلیه شوراهای اسلامی کار دارای اعتبار استان در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این کانون درآیند :

۱ـ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان کانون.

۲ـ پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

۳ـ داشتن گواهینامه ثبت و یا تأییدیه معتبر صادره از وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۱ : کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت کانون را بپذیرند و هیچ شورایی را نمی‌توان به قبول عضویت در کانون مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲ : چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ : در صورتی که هر یک از اعضا، شرایط عضویت کانون را از دست دهد ؛ از عضویت در کانون مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهد ات قبلی است.

ماده ۵ ــ موارد محرومیت از عضویت کانون :

۱ــ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی کانون و تصویب مجمع عمومی عادی).

۲ــ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان کانون (با تشخیص هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی).

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۴ این اساسنامه.

۴- آراء قطعی صادره از مراجع قضایی کشور و هیات تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار مبنی بر انحلال شورا.

تبصره ۱ : در موارد بندهای ۱ و ۲، با تصویب هیات مدیره، عضویت شورای مورد نظر در کانون تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۲ــ نماینده یا نمایندگان شورای تعلیق عضویت شده تا زمان تعیین تکلیف، در مجمع عمومی حق رأی نخواهند داشت.

ماده ۶ــ منابع مالی کانون :

الف ــ حق عضویت : دو سوم از حق عضویت دریافتی شوراهای اسلامی کار که، به کانون پرداخت می نمایند.

ب ــ کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی آنان.

تبصره ۱ : قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۲ : کانون باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی باشد.

ماده ۷ــ کلیه اعضا باید هر ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که کانون تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند. خزانه‌دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آن را با صدور و تحویل قبض‌های چاپی شماره‌دار عضویت اعلام دارد.

تبصره ۱ : دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار کانون برسد.

تبصره ۲ : هیأت مدیره کانون موظف است منابع مالی کانون را صرفاً در موارد زیر و در حدود مقرر در اساسنامه، هزینه نماید.

الف ــ تأمین هزینه های جاری و اجرای برنامه های فوق العاده کانون.

ب ــ حق عضویت کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور.

تبصره ۳ : مبالغی که به عنوان حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضاء دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

ماده ۸ ــ چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیأت مدیره عضویت آنها در کانون به حالت تعلیق در می آید. محرومیت از عضویت یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم ــ ارکان کانون

ماده ۹ــ ارکان کانون عبارت است از :

۱ــ مجمع عمومی

۲ــ هیأت مدیره

۳ــ بازرسان

الف ــ مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۰ــ مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون استان است که از اجتماع نمایندگان شوراهای اسلامی کار به شرح زیر از بین اعضای اصلی شوراها انتخاب و معرفی می شوند، به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می گردد :

الف ــ شوراهای اسلامی کار ۳ و ۵ نفره یک نماینده

ب ــ شوراهای اسلامی کار ۷ و ۹ نفره دو نماینده

ج ــ شوراهای اسلامی کار ۱۱ نفره سه نماینده

برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیلهٔ درج آگهی در یکی از روزنامه‌ها یا ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضا که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۱ : دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود. در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۲ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره ۳ : اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک دوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ـ تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ـ تصویب اساسنامه (در مجمع عمومی مؤسس).

۲ـ استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوط و اتخاذ تصمیم نسبت به آن.

۳ـ استماع گزارش هیأت مدیره در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی کانون.

۴ـ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی کانون.

۵ـ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا محلی جهت درج آگهی ها (در صورت الزام به انتشار آگهی‌ها در روزنامه).

۷ـ بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در کانون که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۸ ـ رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت کانون معلق یا سلب عضویت شده اند.

۹ـ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

۱۰ـ تصویب ایجاد کمیته های تخصصی برای پیشبرد و حل و فصل مسائل کارگری استان.

۱۱ـ انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان جهت شرکت در مجمع عمومی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به ازاء هر ۱۵ شورای اسلامی کار یک نفر.

۱۲ـ انتخـــاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان کانون با توجه به ماده ۴ آئین نامه مربوط.

ماده ۱۳ـ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم دو سوم اعضا تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحلهٔ دوم با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسهٔ معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ـ اصلاح و تغییر اساسنامه.

۲ـ انحلال کانون و انتخاب هیأت تسویه.

۳- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور یا خارج شدن از کانون مذکور.

۴ـ عزل دسته جمعی یا انفرادی هیات مدیره و بازرسان کانون.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در دعوتنامه یا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۵ـ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسهٔ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، ابتدا مسن ترین عضو حاضر در جلسه بعنوان رئیس سنی، مجمع عمومی را اداره خواهد کرد و بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از ـ یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارهٔ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در

دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره ۱ : اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان باشند. (در صورتی که کانون دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد، با نظر اکثریت اعضای مجمع، کاندیدا بودن اعضای هیئت رئیسه بلامانع است).

تبصره ۲ : در صورتی که اعضاء مجامع عمومی کانون تا ۲۰ عضو باشد، هیات رئیسه مجمع عمومی می تواند وظایف هیات نظارت را نیز انجام دهد .

تبصره ۳ : برگزار کنندگان مجامع عمومی (اعم از مجمع عمومی مؤسس، عادی یا فوق العاده) موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای کانون را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۴ : هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

ماده ۱۶ــ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانون خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب ــ هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۷ــ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون با توجه به جدول ماده ۴ آیین نامه مربوط، به شرح زیر از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

تعداد شوراها	اعضای اصلی هیات مدیره	اعضای علی البدل هیات مدیره
۱۰ شورا	۳	۲
۱۱ تا ۳۰ شورا	۵	۲
۳۱ تا ۶۰ شورا	۷	۲
از ۶۱ به بالا	۹	۳

تبصره : انتخاب بیش از یک نفر از هر شورا برای عضویت در هیات مدیره کانون استان با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مجاز نیست.

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین در صورت لزوم یک دبیر از بین اعضای هیأت مدیره یا از اعضای شوراهای عضو، انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۱۹ـ جلسات عادی هیأت مدیره هر ..... یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنابه دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۱/۳ اعضای هیـأت مدیره، بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت کانون، به نام کانون و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی کانون (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در یکی از بانکهای استان حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون را در آن واریز نماید.

ماده ۲۱ـ رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و

کلاً مسئولان اداری و مالی کانون بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی کانون به عهده آنها می باشد.

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ـ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره ۱ : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ : در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای کانون موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۲۳ـ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را بعمل آورد. به گونه‌ای که انتخابات یک ماه پیش از پایان دوره قبل انجام شده باشد.

تبصره : در صورتی که بنابه علل موجهی که از سوی وزارت کار وامور اجتماعی تأیید می شود انتخابات صورت نگیرد هیأت مدیره موجود انجام وظیفه نموده و موظف است حداکثر مدت سه ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید. پس از این مدت در صورت عدم برگزاری انتخابات پایان کار کانون قبلی اعلام، وزارت کار واموراجتماعی تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.

ماده ۲۴ـ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ـ تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون (دفاتر مالی ـ عضویت).

۲ـ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ـ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در کانون.

۴ـ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵ـ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون.

۶ ـ تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی کانون.

۷ـ انتخاب و معرفی و یا عزل نمایندگان کارگران درمراجع و مجامع استان.

۸ ـ بررسی وضع مالی کانون و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹ـ همکاری در جهت تأسیس و تقویت مراکز مرتبط با وظایف قانونی کانون و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰ـ وکالت و نمایندگی کانون در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه‌های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.

۱۲ـ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت در کانون عالی و فعالیت مشترک با کانونهای دیگر.

۱۳ـ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل ـ کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده ۲۵ـ رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ مراقبت در حسن جریان امور کانون و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳ـ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر کارکنان کانون که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۴ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر کانون.

۵ـ انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر کانون خواهد بود.

ماده ۲۶ـ دبیرخانه کانون تحت مسئولیت مستقیم دبیر کانون و زیر نظر هیأت مدیره به منظور ایجاد روابط درست و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم در امور اجرایی و همچنین اجرای مصوبات هیأت مدیره، در مرکز اصلی کانون دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ۲۷ ــ وظایف دبیر :

۱ــ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون.

۲ــ انجام مکاتبات اداری و جاری کانون.

۳ــ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار (در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره) .

۴ــ حفظ و نگهداری لوازم و اسباب و اثاثیه و ساختمان تأسیسات و متعلقات کانون.

۵ــ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار کانون .

۶- تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۷ــ تهیه تنظیم نشریات مربوط به کانون در حدود مقررات قانونی.

۸ ــ مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹ــ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان کانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط.

۱۰ــ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲۸ــ خزانه دار مسئول امور مالی کانون بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ــ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر کانون.

۲ــ اداره امور مالی کانون، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای کانون.

۳ــ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴ــ امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات کانون.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های کانون در دفاتر رسمی کانون.

۷ــ پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله کانون و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی کانون را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲ : خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر و سناد مالی کانون را برای رسیدگی در محل کانون در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۲۹ـ بازرسان اصلی و علی البدل کانون با توجه به جدول ماده ۴ آئین نامه مربوط به شرح زیر از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر درجلسه مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

تعداد شوراها	بازرس اصلی	بازرس علی البدل
۱۰ تا ۳۰ شورا	۱	۱
۳۱ شورا به بالا	۳	۲

تبصره : با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه مربوط، انتخاب بیش از یک نفر از هر شورا در مواردی که بازرسان متعدد هستند مجاز نمی باشد.

ماده ۳۰ـ وظایف و اختیارات بازرسان :

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲ـ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری کانون.

۳ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴ـ رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵ـ اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به تبصره یک ماده ۱۱ این اساسنامه.

۶- بازرسان می توانند با توافق هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

۷ـ بازرسان باید پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات کانون را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه کانون تسلیم دارند.

۸- بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۳۱ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴، باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ حداقل ..... سال تمام سن.

۲ـ حداقل تحصیلات ..... .

۳ـ داشتن حداقل ۲ سال سابقه عضویت در کانون (به استثنای اولین دوره)

ماده ۳۲ـ مهر کانون پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر کانون تغییر یابد، بدون تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، استفاده آن غیر قانونی و قابل پیگرد می باشد.

ماده ۳۳ـ مسئولان کانون، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل کانون یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۴ـ کانون در موارد زیر منحل می گردد :

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ چنانچه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد (براساس قسمت دوم تبصره ماده ۱۶ آیین نامه مربوط).

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره ۱ : انحلال کانون، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه کانون بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است

در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳ : چنانچه کانون به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته باید هیأت تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده ۳۵ــ هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای کانون رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای کانون اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون را تهیه نموده، دارائی کانون را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار کانون عالی هماهگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور قرار دهند.

ماده ۳۶ــ هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ۳۷ ــ هـرگونه تغییر در مفـــاد اساسنامه، پس از موافقـــت وزارت کـار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۳۸ــ مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی کانون استان رسید.

۱ــ رئیس مجمع ـ نام و نام خانوادگی ..... محل امضاء

۲ــ نایب رئیس مجمع ـ نام و نام خانوادگی ..... محل امضاء

۳ــ منشی مجمع ـ نام و نام خانوادگی ..... محل امضاء

بخشنامه در مورد ثبت کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور "شماره ۶۰۶۱ مورخ ۷۲/۶/۶ "

در اجرای ماده ۱۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به موجب این بخشنامه مقرر می گردد از این تاریخ نسبت به ثبت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، بر اساس آیین نامه "نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور" مصوب ۷۲/۳/۳۰ هیأت وزیران اقدام شود. ضمناً ضرورت دارد موارد زیر نیز مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد :

۱ـ در هر استان فقط یک کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد و هیأت مؤسس موظف است از کلیه شورا ها کتباً برای شرکت در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد.

۲ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند در صورت دریافت اطلاعیه هیأت مؤسس در خصوص تاریخ تشکیل مجمع عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، با در نظر گرفتن مدت حداقل ده روز فاصله، تاریخ تشکیل مجمع مذکور را به طریق مقتضی به اطلاع اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی برسانند.

۳ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند پس از برگزاری انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، یک نسخه از کلیه مدارک دریافتی موضوع ماده ۱۵ آیین نامه و همچنین فرم های آماری مربوط را جهت ثبت و صدور گواهی نامه به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی ارسال نمایند.

۴ـ نظارت بر تشکیل و ثبت کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کارسراسر کشور برعهده اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی می باشد.

۵ ـ در موارد اختلاف و یا ابهام و همچنین تصمیم گیری در مورد جزء دوم تبصره ماده ۱۶ آیین نامه، نظر اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی رعایت شود.

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط

«مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیأت وزیران»

فصل اول : کلیات

ماده ۱ــ در اجرای ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند[1].

ماده ۲ــ کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در حرفه یا صنعت حداقل پنجاه نفر عضو از حرفه یا صنعت مربوط در قسمتی از شهرستان تا سراسر استان می باشد. انجمن صنفی کارفرمایی، با عضویت دست کم ده شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافیایی مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ــ چنانچه درسطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب یاد شده دریک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارفرمایی قابل تشکیل نباشد، جهت فراگیر نمودن آن، می توان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارفرمایان شاغل در استانهای مورد نظر با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه جغرافیایی فراتر از استان تشکیل داد.

تبصره ۲ ــ در صورتی که علیرغم رعایت تبصره (۱)، نصاب تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی در سطح یک حرفه یا صنعت وجود نداشته باشد، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی در خصوص امکان تشکیل انجمن صنفی مورد نظر را اعلام می نماید.

تبصره ۳ــ عضویت کارفرمایان و کارگران به اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف، در انجمن های صنفی کارفرمایی یا کارگری متفاوت مجاز است، ولی نمی توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارفرمایی یا کارگری به عنوان رئیس هیأت مدیره یا دبیر انتخاب شوند.

تبصره ۴ــ تعداد اعضای هیأت مدیره انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه متناسب با تعداد اعضای انجمن صنفی، به شرح زیر خواهد بود :

۱- نک به دستورالعمل (۳۲) روابط کار در مقررات همین فصل

ردیف	تعداد اعضای انجمن صنفی	تعداد اعضای هیأت مدیره	
		اصلی	علی البدل
۱	۱۰ تا ۱۵۰ نفر	۳	۲
۲	۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر	۵	۲
۳	۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر	۷	۲
۴	۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر	۹	۳
۵	۵۰۰۱ نفر به بالا	۱۱	۳

ماده ۳ــ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله قانونی، انجمن های صنفی هر حرفه یا صنعت یک استان می‌توانند مطابق این آیین نامه نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی آن حرفه یا صنعت در آن استان اقدام نمایند[1].

تبصره ۱ــ کانونهای انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص در استانها از اجتماع نمایندگان دارای حق رأی هیأت مدیره حداقل پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ــ در شرایطی که به لحاظ محدودیت یک حرفه یا صنعت خاص، امکان تشکیل کانون مربوط در استان میسر نباشد، انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص می توانند با تجمیع استانهای دارای حرفه یا صنعت مذکور، فقط یک کانون سراسری تشکیل دهند.

تبصره ۳ــ انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد اعضای خود، نمایندگان موضوع تبصره (۱) را به مجمع عمومی کانون مربوط معرفی می نمایند.

ماده ۴ــ کانون انجمن های حرف یا صنایع استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای حرفه یا صنعت خاص استان مربوط با توجه به تعداد انجمن های صنفی عضو، حداکثر به تعداد سه نماینده از هر کانون، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان و نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن های صنفی که کانون مربوط را تشکیل نداده اند، تأسیس می شود[2].

تبصره ــ تا زمانی که در یک استان کانون های حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی استان می توانند با توجه به تعداد اعضاء که در اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان مشخص خواهد شد، نمایندگان خود را به مجمع عمومی کانون حرف یا صنایع همان استان معرفی نمایند.

۱- نک به بند "ب" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

۲- نک به بند "پ" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

ماده ۵ ــ کانون انجمن های صنفی هر استان از نمایندگان کانون انجمنهای صنفی حرف وکانون انجمنهای صنفی صنایع استان با توجه به تعداد اعضا و طبق اساسنامه کانون استان تشکیل می شود[۱].

تبصره ۱ــ تا زمانی که در یک استان، کانون های انجمن های صنفی حرف یا صنایع استان تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی استان می توانند با توجه به تعداد اعضا طبق اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان، نمایندگان خود را به کانون استان معرفی یا به عضویت آن درآیند.

تبصره ۲ــ تعداد پنج نفر از نه نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی‌البدل هیأت مدیره کانون استان، از بین اعضای مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، انتخاب می شود و باید نسبت فوق همواره محفوظ بماند.

ماده ۶ ــ کانون های عالی انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور) توسط هیأت مدیره کانون های انجمن‌های صنفی کارگری یا کارفرمایی حداقل یک دوم استانهای کشور با توجه به تعداد انجمن های صنفی دارای اعتبار موجود در استان، حداکثر به تعداد نه نماینده طبق اساسنامه کانون عالی تشکیل می شود.

تبصره ۱ــ انجمن های صنفی کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان است، می توانند به عضویت کانون عالی کارفرمایان درآیند.

تبصره ۲ــ تا زمانی که در یکی استان کانون استان تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی همان استان، با توجه به نسبت مندرج در ماده (۶)، نمایندگان خود را انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور معرفی می نمایند.

تبصره ۳ــ تعداد پنج نفر از نه نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی البدل هیأت مدیره کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی، از بین اعضای مجمع عمومی کانون عالی که در بخش صنعت شاغل هستند، انتخاب می شود و باید نسبت فوق همواره محفوظ بماند.

فصل دوم ــ هیأت مؤسس و ارکان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

ماده ۷ــ به منظور تأسیس و فراهم نمودن مقدمات تشکیل تشکل های موضوع این آیین نامه، هیأت مؤسسی مرکب از حداقل سه نفر از اشخاص ذیربط با توجه به نوع تشکل با وظایف زیر، تشکیل می شود :

۱- نک به بند "ت" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

۱ـ ارایه درخواست تأسیس انجمن صنفی یا کانون مربوط حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی یا واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط.

۲ـ انتشار آگهی پذیرش عضو (آگهی در شرف تأسیس) در روزنامه کثیرالانتشار سراسری یا روزنامه محلی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) به غیر از انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه[1].

۳ـ بررسی درخواستهای متقاضیان عضویت از نظر داشتن شرایط عضویت و اظهارنظر در مورد آن و همچنین تهیه فهرست اسامی و مشخصات آنان.

۴ـ تهیه پیش نویس اساسنامه با رعایت مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه.

۵ ـ دعوت از اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی مؤسس به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان.

۶ ـ تسلیم دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت بر انتخابات.

تبصره ـ پس از انتخاب هیأت مدیره تشکل های موضوع این آیین نامه، هیأت مؤسس بخودی خود منحل می گردد.

ماده ۸ ـ تشکل های موضوع این آیین نامه، دارای سه رکن زیر خواهند بود :

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرسان

تبصره ـ چگونگی تشکیل مجامع عمومی، وظایف و اختیارات ارکان تشکل و سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده در اساسنامه تشکل درج خواهد شد.

ماده ۹ـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان تشکل های موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد[2] :

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی

۴ـ نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر

۱- نک به بند "ث" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

۲- نک به بند "ج" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

۵ ــ داشتن حسن شهرت

۶ ــ عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده ۱۰ــ هیأت مدیره تشکل های موضوع این آیین نامه، مکلفند دست کم سه ماه پیش از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند به گونه ای که تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، انتخابات مسئولان تشکل انجام شده باشد.

تبصره ۱ــ بازرس یا بازرسان یا یک چهارم از اعضا می توانند در هر زمانی که تشخیص دهند، نسبت به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند.

تبصره ۲ــ حداکثر دو ماه پس از پایان دوره، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند. یک سوم اعضا تا چهار ماه فرصت دارند تا نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند[۱].

تبصره ۳ــ چنانچه شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل ـ انجمن صنفی کارفرمایی یا کانون مربوط ـ را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل، انحلال تشکل را اعلام می نماید[۲].

فصل سوم ــ چگونگی ثبت و انحلال انجمن های صنفی و کانونهای مربوط

ماده ۱۱ــ ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، ظرف سه ماه قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بنابه پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۲ــ تشکل های موضوع این آیین نامه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می باشند[۳].

ماده ۱۳ــ ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغییر اعضای هیأت مدیره، دبیر و بازرسان و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه تشکل های فوق الذکر، مستلزم تسلیم مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد :

---

۱ و ۲- نک به بند "چ" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

۳- نک به مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط در مقررات همین فصل

۱ـ تقاضانامه تأسیس تشکل (در مرحله تأسیس)

۲ـ دو نسخه اساسنامه (در مرحله تأسیس) یا دو نسخه اساسنامه اصلاح شده در صورت ایجاد تغییرات (در مراحل پس از تأسیس).

۳ـ صورتجلسه هیأت رئیسه و نظارت مجمع عمومی که با حضور، نظارت و تأیید نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده باشد.

۴ـ آگهی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه (در مرحله تأسیس).

۵ـ فهرست اسامی امضا شده شرکت کنندگان در مجمع عمومی.

۶ـ فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا.

۷ـ آگهی دعوت مجمع عمومی، منتشر شده در روزنامه (با توجه به حوزه فعالیت)[1].

۸ـ صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر تقسیم وظایف هیأت مدیره.

۹ـ پرسشنامه آماری تکمیل شده مربوط به مشخصات اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دبیر تشکل.

تبصره ـ تشکلهای موضوع این آیین نامه در صورت درج در اساسنامه مربوط، مکلفند آگهی های اطلاع‌رسانی خود را در روزنامه سراسری یا محلی معین شده در مجمع عمومی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) درج نمایند.

ماده ۱۴ـ وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده در ماده (۱۳)، در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به ثبت وصدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات وانتشار آن درروزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ـ نظارت بر انتخابات و ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه که حوزه فعالیت آنها داخل محدوده یک استان باشد، بر عهده واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط و در خصوص تشکل‌هایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان باشد، بر عهده اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره ۲ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی نموده است، از قبیل قوانین نظام صنفی، نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری تداخل یا مغایرت نداشته باشد.

تبصره ۳ـ ملاک تشخیص حرفه یا صنعت، نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

ماده ۱۵ـ ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت، در حوزه فعالیت

۱- نک به بند "ث" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

جغرافیایی مشترک مجاز نیست[1].

تبصره ۱ـ چنانچه در یک حوزه جغرافیایی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تأسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت یا در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت مربوط را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲ـ در صورت وجود ابهام در ماده (۱۵) و تبصره (۱) آن، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۶ـ انحلال تشکلهای موضوع این آیین نامه، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمانهای دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

تبصره ـ ایفای تعهدات و تصفیه حسابها، به عهده هیأت تصفیه تشکل منحل شده خواهد بود که در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رئیس هیأت مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود. در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیأت مدیره سابق، وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی امر از طریق مراجع ذیربط فوق اقدام می نماید.

ماده ۱۷ـ تشکل های موضوع این آیین نامه در موارد زیر منحل و ثبت آنها نیز لغو می گردد[2] :

۱ـ چنانچه مدت اعتبار هیأت مدیره تشکل پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد.

۲ـ بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح.

تبصره ۱ـ از تاریخ انحلال تشکل، اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده، حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (بر اساس حوزه فعالیت تشکل)، جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره ۲ـ در مواردی که تشکل های موضوع این آیین نامه بر اساس بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۷) این آیین نامه منحل شوند، بازرس یا بازرسان و یا وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند انحلال تشکل را مطابق تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه، اعلام نمایند.

۱- نک به بند «الف» دستورالعمل (۳۲) روابط کار در مقررات همین فصل

۲- نک به بند "چ" دستورالعمل (۳۳) روابط کار در مقررات همین فصل

ماده ۱۸ـ هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت کار و امور اجتماعی، از محل همکاریهای اعضا و خودیاری آنان تأمین می‌شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هریک از انجمن های صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹ـ ثبت تشکلهای صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت برانتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یاد شده، فعالیت انجمن صنفی یا کانونهای مربوط یا یکی از اعضای هیأت مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می‌کند.

ماده ۲۰ـ تشکل های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعیه کتبی زمان و مکان تشکیل مجامع عمومی خود را حداقل بیست روز پیش از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

فصل چهارم : وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

ماده ۲۱ـ وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیر است :

۱ـ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضای صنف

۲ـ برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو

۳ـ تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضا

۴ـ تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسئولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکرد انجمن صنفی

۵ـ دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود

۶ـ همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط

۷ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار

۸ـ عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن

۹ـ فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور

۱۰ـ همکاری با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده است

۱۱ـ شرکت در مذاکرات حرفه‌ای و انعقاد پیمان‌های جمعی با کارفرمایان یا تشکل‌های کارفرمایی

ماده ۲۲ـ وظایف و اختیارات کانونهای انجمن های صنفی کارگری (کانونهای حرفه یا صنعت خاص، حرف یا صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :

۱ـ شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای جمعی با سازمانهای کارفرمایی ذیربط

۲ـ ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور و ارتقای سطح مهارت و بهره وری کارگران

۳ـ همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلهای کارگری، از راه‌های مختلف از جمله برگزاری گردهماییهای مربوط

۴ـ ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی، مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذیربط

۵ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضا

۶ـ همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مرتبط با وظایف تشکل و همچنین تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا

تبصره ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به مقررات مربوط و با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط انجام می شود.

ماده ۲۳ـ وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط (کانونهای حرفه یا صنعت خاص، حرف، صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :

۱ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضا

۲ـ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق در باره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها

۳ـ برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها

۴ـ کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک

۵ـ سعی در بهبود و کیفیت تولید، بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

۶ـ کوشش در جهت هماهنگی در امر آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

۷ـ همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی مرتبط با وظایف تشکل

۸ـ قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجمن های صنفی و کانونهای مربوط محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

۹ـ ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای‌صنفی و قوانین و مقررات کشور

۱۰ـ جمع‌آوری ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می‌شود

۱۱ـ همکاری با انجمنهای صنفی کارگری و کانونهای مربوط و دیگر انجمنهای صنفی کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی

۱۲ـ انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذی‌ربط

۱۳ـ ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور

۱۴ـ همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط

۱۵ـ شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با تشکلهای کارگری یا سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط

تبصره ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارفرمایان در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به مقررات مرتبط با تصویب هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مربوط انجام می شود.

ماده ۲۴ـ تشکل های موضوع این آیین نامه مکلفند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با آیین نامه جدید منطبق نمایند.

ماده ۲۵ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۴ واصلاحیه آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۹۰/ت۱۷۴۵۳هـ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۹ می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

دستورالعمل شماره (۳۳) روابط کار تحت عنوان دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط

همانطور که مطلعید آیین نامه جدید چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۸، با تأیید مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. از آنجا که ممکن است ابهاماتی در برخی ماده های آیین نامه برای همکاران وجود داشته باشد و یا برداشت های متفاوتی از مفاد آن حاصل شود، لذا تشریح برخی موارد در آیین نامه به عنوان دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون‌های مربوط به منظور بسترسازی قانونمند توسعه کمی و کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی و ایجاد وحدت در سراسر کشور ابلاغ می گردد.

الف) ماده ۲ آیین نامه که مربوط به تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی می باشد :

۱ـ در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی در بخش ها و قسمت‌های محدود یک استان مانند مناطق شهری، با توجه به این که "قسمتی از یک استان" در ماده ۲ قابل تعمیم و تفکیک به بخش ها و مناطق مختلف تقسیم بندی در استان است، با تعریف و تعیین دقیق حدود و ثغور جغرافیایی، تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی در تقسیم بندی های مختلف در قالب مناطق شهرداری ها، بخش ها، شهرستان ها و نظایر آن منعی ندارد.

۲ـ با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۲، عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمن های صنفی متفاوت مجاز نیست. و کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت نمی توانند به عضویت دو یا چند انجمن صنفی در آن حرفه یا صنعت که در دو یا چند حوزه مکانی تشکیل شده اند درآیند.

۳ـ در شرایطی که انجمن صنفی در یک حرفه یا صنعت تشکیل شده باشد و اشخاصی به اعتبار فعالیت در آن حرفه یا صنعت به عضویت انجمن صنفی مربوط درآمده باشند، سپس بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه در بخشی تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور انجمن صنفی تشکیل شود، اشخاص عضو انجمن صنفی قبلی که واجد شرایط عضویت در انجمن صنفی متأخر نیر باشند، جهت عضویت در آن الزامی به خروج از عضویت در انجمن صنفی قبلی ندارد.

۴ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط، یک نفر نمی تواند هم

زمان در دو انجمن صنفی رییس هیأت مدیره یا دبیر باشد، به عنوان مثال در یک انجمن صنفی دبیر یا رییس هیأت مدیره و در انجمن دیگری نیز دبیر یا رییس هیأت مدیره باشد.

تبصره ــ با توجه به صدر تبصره ۳ ماده ۲ که در مورد اعضای انجمن های صنفی است، منظور از دبیر فوق الذکر، فردی است که عضو انجمن صنفی است. فردی که عضو انجمن صنفی نیست اما به عنوان دبیر در استخدام انجمن صنفی می باشد، می تواند در انجمن صنفی دیگری نیز به عنوان دبیر یا رییس هیأت مدیره انتخاب شود.

ب) ماده ۳ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانون های انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص در سطح استان و سراسر کشور می باشد :

۱ــ عضویت انجمن های صنفی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور اقدام به تشکیل کانون انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص مربوط در استان نموده اند در کانون های سراسری همان حرفه یا صنعت (موضوع تبصره ۲) بلامانع است. انجمن های صنفی به طور مستقل از کانون استانی می‌توانند در صورت داشتن شرایط، به عضویت کانون سراسری مربوط نیز درآیند.

۲ــ عضویت انجمن های صنفی کارفرمایی فرا استانی حرفه یا صنعت خاص در کانون سراسری انجمن‌های صنفی همان حرفه یا صنعت خاص بلامانع می باشد.

۳ــ منظور از نمایندگان دارای حق رأی هیأت مدیره در تبصره ۱ همان ماده، اعضای اصلی هیأت مدیره می باشد که با توجه به سهمیه انجمن صنفی در مجمع عمومی حضور می یابند.

۴ــ بر اساس تبصره ۳ ماده ۳، رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن های صنفی عضو جهت حضور نمایندگان دارای حق رأی هیأت مدیره در مجمع عمومی کانون های حرفه یا صنعت خاص الزامی است. با عنایت به ماده ۲۴ آیین نامه ضروری است، متناسب با وضعیت تعداد انجمن های صنفی عضو، فرمول مناسب جهت تعیین سهم آنها در اساسنامه کانون ها مشخص گردد. همچنین به منظور رعایت مفاد تبصره مذکور و تسهیل در برگزاری مجامع عمومی و تعیین تعداد سهمیه نمایندگان هر انجمن صنفی در مجمع عمومی، فهرست اعضای هر کدام از انجمن های صنفی عضو کانون قبل از برگزاری مجمع عمومی اخذ گردد.

۵ــ الزام ارایه مصوبه هیأت مدیره انجمن های صنفی جهت معرفی نماینده یا نمایندگان هیأت مدیره در مجمع عمومی کانون در اساسنامه های کانون های انجمن های صنفی گنجانده شود اما در مواردی که در اساسنامه های فعلی کانون ها چنین بندی وجود ندارد عدم ارایه مصوبه هیأت مدیره جهت حضور در مجمع عمومی کانون بلامانع می باشد.

پ) ماده ۴ آیین نامه با موضوع تشکیل کانون انجمن های صنفی حرف یا کانون انجمن های صنفی

صنایع استان :

۱ـ کانون های حرفه یا صنعت خاص استان و انجمن های صنفی فاقد کانون می توانند مبادرت به تشکیل کانون انجمن های صنفی حرف یا کانون انجمن های صنفی صنایع استان نمایند. نمایندگان کانون های حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد انجمن های صنفی عضو، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان، حداکثر به تعداد سه نماینده جهت حضور در مجمع عمومی معرفی می شوند. هرکدام از انجمن های صنفی فاقد کانون نیز می توانند یک نماینده درمجمع عمومی کانون انجمن های صنفی حرف یا صنایع استان داشته باشند.

۲ـ تا زمانی که در استان کانون های حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، با توجه به تبصره ماده ۴، حداقل ۲ انجمن صنفی در حرف می توانند مبادرت به تشکیل کانون حرف و ۲ انجمن صنفی صنعت مبادرت به تشکیل کانون صنایع استان نمایند.

۳ـ در صورتی که کانون مطابق بند ۲ فوق الذکر تشکیل گردد، رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن های صنفی جهت معرفی نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون الزامی است.

۴ـ اگر در استان، کانون حرف یا صنایع مطابق تبصره ماده ۴ تشکیل شده باشد و بعداً در استان کانون خاص تشکیل گردد، می توانند اساسنامه کانون حرف یا صنایع را مطابق ماده ۴ اصلاح نمایند و نمایندگان کانون های خاص نیز در مجامع عمومی کانون حرف یا صنایع حضور یابند و یا این که انجمن‌های صنفی عضو کانون های خاص بدون اصلاح اساسنامه کانون حرف یا صنایع و بدون توجه به عضویت در کانون خاص بر اساس تعداد اعضا در مجمع عمومی کانون حرف یا صنایع حضور یابند.

ت) ماده ۵ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانون انجمن های صنفی استان می باشد :

۱ـ کانون انجمن های صنفی استان بر اساس ماده ۵ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط تشکیل می گردند.

۲ـ کانون انجمن های صنفی حرف و کانون انجمن های صنفی صنایع با توجه به تعداد اعضاء، نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی استان معرفی می نمایند. نحوه تناسب تعداد اعضا کانون های مذکور جهت معرفی نمایندگان، در اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان مشخص می گردد .

۳ـ در استانهایی که بین اعضای کانون انجمن های صنفی حرف و کانون انجمن های صنفی صنایع استان از لحاظ تعداد، تناسب وجود نداشته باشد، به منظور تعیین تعداد نمایندگان واجد شرایط هر کدام از آنها جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی استان می توانند در اساسنامه کانون استان تعداد نمایندگان اعضای نمایندگان اعضای کانون های حرف و کانون های صنایع را بصورت

جداگانه با وزن متفاوت تعیین نمایند. به گونه ای که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان مطابق تبصره ۲ ماده ۵ مشکلی وجود نداشته باشد.

۴ـ در استانهایی که یکی از کانون های حرف یا صنایع تشکیل شده است، نمایندگان کانون حرف یا صنایع مذکور مطابق اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان، توسط کانون مورد نظر معرفی می گردند. نمایندگان انجمن های صنفی که فاقد کانون مربوط (کانون حرف یا صنایع) می باشند، بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، با توجه به تعداد اعضا، مطابق اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان، توسط انجمن های صنفی عضو ـ که مستقیماً به عضویت کانون استان درآمده اند ـ معرفی می گردند.

۵ـ در استانهایی که هیچ یک از کانون های انجمن های صنفی حرف یا صنایع تشکیل نشده است، انجمن های صنفی استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، می توانند مستقیماً مبادرت به تشکیل کانون استان نمایند. انجمن های صنفی استان با توجه به تعداد اعضا و مطابق اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان، نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی معرفی می نمایند. با توجه به الزام رعایت تبصره ۲ ماده ۵ در خصوص ترکیب هیأت مدیره کانون استان، ضروری است که تعداد انجمن های صنفی و نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون استان به تعدادی باشد که ارکان کانون انجمن های صنفی استان تشکیل، به عبارت دیگر، اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون استان مطابق تبصره فوق انتخاب گردند.

ث) درج آگهی در شرف تأسیس بودن انجمن های صنفی یا کانون های در شرف تأسیس در روزنامه کثیرالانتشار موضوع بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ :

۱ـ با توجه به بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه، به منظور دعوت جهت عضویت در انجمن صنفی (به استثنای انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه)، قبل از درج آگهی دعوت به مجمع عمومی باید آگهی پذیرش عضویت در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. مگر این که کلیه واجدین شرایط عضویت، عضو انجمن صنفی شده باشند که در این صورت درج متن آگهی پذیرش عضویت و دعوت به مجمع عمومی در قالب یک آگهی بلامانع می باشد.

۲ـ منظور از روزنامه کثیرالانتشار در ماده های ۷، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه، به معنای رایج و همان مطبوعه‌ای است که به صورت روزانه (محلی یا سراسری) چاپ می شود و هفته نامه ها و گاهنامه ها و نظایر آن را در برنمی گیرد.

ج) در خصوص شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان انجمن های صنفی وکانون های مربوط، (موضوع ماده ۹ آیین نامه) :

رعایت شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان انجمن های صنفی و کانون های مربوط مندرج در ماده ۹ آیین نامه الزامی است و شرایط مربوط باید در اساسنامه های تشکل های مذکور درج گردد. جز در مواردی که واجد شرایط نبودن داوطلبان فوق الذکر کاملاً محرز می باشد، اصل بر واجد شرایط بودن آنها است مگر این که در خصوص شرایط آنها اعتراضی مطرح شود که در این صورت مستلزم رسیدگی توسط برگزارکنندگان مجمع عمومی می باشد. مرجع نهایی اعلام نظر در این خصوص حسب مورد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می باشد.

چ) برگزاری مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات هیأت مدیره پس از پایان دوره اعتبار آنها و تشریفات قانونی انحلال (موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین نامه) :

۱ـ حداکثر ۲ ماه پس از پایان اعتبار هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان به هیأت مدیره در خصوص تجدید انتخابات اخطار می دهند. ظرف حداکثر ۲ ماه پس از پایان دوره اعتبار، هیأت مدیره می تواند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات دعوت نماید.

۲ـ در طول ۶ ماه پس از پایان اعتبار هیأت مدیره، یک سوم اعضا یا بازرسان می توانند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات هیأت مدیره دعوت نمایند.

۳ـ در طول ۲ ماهه پس از پایان اعتبار هیأت مدیره، با توجه به این که هیأت مدیره در موعد مقرر (دست کم سه ماه پیش از پایان دوره) اقدام به دعوت به مجمع عمومی نکرده است که به منزله استنکاف از دعوت می باشد، از بین هیأت مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضا، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند از اولویت در برگزاری مجمع عمومی برخوردار می باشند.

۴ـ با اتمام دو ماهه اول پس از پایان اعتبار هیأت مدیره، بین بازرسان و یک سوم اعضا، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند در اولویت برگزاری مجمع عمومی می باشند.

۵ـ اگر اعتبار بازرس یا بازرسان هم زمان با هیأت مدیره به اتمام رسیده باشد می توانند در خصوص بند ۲ فوق الذکر و همچنین اعلام انحلال تشکل مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ اقدام نمایند. اگر اعتبار بازرس یا بازرسان قبل از هیأت مدیره به پایان رسیده باشد نمی توانند در این خصوص اقدام نمایند.

۶ـ در مواردی که تشکل به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره حداکثر شش ماه پس از پایان اعتبار آنها و یا بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تشکل منحل می گردد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل را حسب مورد به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی اعلام نمایند.

۷ـ حتی در صورت عدم اقدام بازرسان در خصوص بند (۱) فوق الذکر، در هر حال درج آگهی انحلال تشکل در روزنامه کثیرالانتشار سراسری یا محلی الزامی است.

دستورالعمل شماره (۳۲) روابط کار در باره چگونگی بررسی درخواست تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

در راستای دستیابی به اهداف وزارت متبوع، حذف بوروکراسی زاید و تسهیل فرآیندها، جلوگیری از اتلاف وقت ناشی از مکاتبات و با هدف ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از تکرار سئوالات و همچنین به منظور تفویض اختیارات حداکثری به ادارات کل اجرایی بر اساس سیاست های نظام، ضمن تأکید بر لزوم نظارت اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص تقاضاهای واصله جهت تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، (دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی) به منظور اقدام لازم ابلاغ می گردد :

الف) رعایت ماده ۱۵ آیین نامه مربوط به انجمن های صنفی و تبصره های ذیل آن :

چنانچه در یک حوزه جغرافیایی (اعم از استان، شهرستان، بخش، ... و کشور) انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاصی تشکیل شده باشد و تقاضای جدیدی مبنی بر تأسیس انجمن صنفی مشابه انجمن صنفی قبلی (به لحاظ فعالیت) در همان حوزه جغرافیایی واصل گردد، انجمن صنفی جدید به دلیل همگن بودن و مشترک بودن حوزه جغرافیایی قابل تشکیل نیست، مگر این که :

۱ـ تقاضای جدید، تأسیس انجمن صنفی در سطح تخصصی تر از انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال ؛

چنانچه ابتدا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تأسیس، سپس تقاضای جدید مبنی بر تأسیس انجمن صنفی کارگران گچ کار یا انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی در همان حوزه جغرافیایی سابق مطرح گردد، تأسیس انجمن جدید در سطح تخصصی تر از انجمن اولی بوده و بلامانع می باشد.

۲ـ تقاضای جدید، تأسیس انجمن صنفی در بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال ؛ چنانچه ابتدا انجمن صنفی شرکت های ساختمانی در سطح کشور یا استان تشکیل شده باشد و متعاقباً انجمن صنفی شرکت های ساختمانی استان یا شهرستان های آن استان، تقاضای تأسیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی نمایند، منعی برای تأسیس انجمن صنفی جدید وجود ندارد.

در نتیجه، تأسیس انجمن صنفی جدید در دو حالت ذیل بلامانع می باشد :

اول ـ تخصصی تر بودن انجمن صنفی جدید به لحاظ کاری (ماهیت فعالیت)

دوم ـ محدودتر بودن حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی جدید.

ب) احراز رابطه کاری (کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان) :

احراز رابطه کاری متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی به شرح ذیل :

۱ـ جهت احراز کارفرما بودن متقاضیان، ارایه لیست بیمه کارگران یا قرارداد کار یا ارایه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارفرما بودن متقاضیان الزامی می باشد. (منطبق با ماده ۲ قانون کار)

۲ـ جهت احراز کارگر بودن متقاضیان، ارایه قرارداد کار یا فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا ارایه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارگر بودن متقاضیان الزامی می باشد. (منطبق با ماده ۳ قانون کار)

تبصره : در صورت ابهام در رابطه کارگری و کارفرمایی، ضروری است از مرجع تخصصی ذیربط یعنی اداره روابط کار استان مربوط استعلام گردد.

ج) احراز شغل (نوع فعالیت) و همگن بودن :

۱ـ در زمینه کارفرمایی ؛ جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و همگن بودن فعالیت متقاضیان (حقیقی یا حقوقی) و احراز اعتبار قانونی فعالیت ؛ ارایه پروانه فعالیت یا مدارک معتبر قانونی (تحت عناوین مجوز، پروانه و نظایر آن) صادره از مراجع ذیصلاح قانونی الزامی می باشد.

تبصره ـ در صورت نیاز، از مراجع قانونی صادر کننده مجوز، استعلام کتبی صورت گیرد.

۲ـ در زمینه کارگری ؛ جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و هم صنف بودن متقاضیان و احراز اعتبار قانونی فعالیت، ارایه پروانه صلاحیت یا کارت مهارت فنی یا مدارک معتبر صادره از مراجع ذیصلاح قانونی و یا شواهد نشان دهنده نوع فعالیت (در مشاغلی که مشخصاً مدارک صادر شده از طرف مرجع ذیصلاح وجود ندارد الزامی می باشد.

د) لزوم رعایت دقیق نصاب های قانونی جهت تشکیل انجمن صنفی. (منطبق بر ماده ۲ آیین نامه).

ه) عنوان انجمن های صنفی مورد درخواست باید دقیق، جامع و مانع بوده، مطابقت عنوان مورد درخواست با مجوزهای فعالیت ارایه شده از سوی متقاضیان الزامی است. به طور مثال ؛ در حالتی که موضوع درخواست تشکیل انجمن صنفی، صنایع نساجی می باشد، صرفاً تولید کنندگان منسوجات واجد شرایط عضویت می باشند و مثلاً تولید کنندگان و یا تأمین کنندگان ماشین آلات این صنعت و یا تولیدکنندگان کیف و کفش نمی توانند در انجمن صنفی موصوف عضویت یابند. از سوی دیگر، هر عنوانی که در مجوزهای ارایه شده، نشان دهنده صنعت تولید منسوجات باشد، کفایت می کند.

همچنین این نکته مورد دقت قرار گیرد ؛ در صورتی که متقاضیان تأسیس یک انجمن صنفی به لحاظ تعداد قابل توجه باشند، به منظور سهولت در حصول نصاب مجامع عمومی و سایر تشریفات قانونی، همچنین سهولت در ایجاد کانون های تخصصی، نسبت به هدایت متقاضیان به ایجاد تشکل های تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری و یا محدودتر به لحاظ حوزه جغرافیایی اقدامات ترویجی صورت گیرد

به طور مثال ؛

ـ ایجاد تشکل های تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری : تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در رشته های مختلف گچ کار، کاشی کار و نظایر آن، جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی.

ـ ایجاد تشکل های با حوزه فعالیت محدودتر : تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و حوزه های جغرافیایی کوچک تر، جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان.

مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی کارگری وکارفرمایی و کانونهای مربوط

به منظور اجرای ماده ۱۲ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار، کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط در تنظیم اساسنامه خود، ملزم به مشخص نمودن موارد زیر می باشند.

۱ـ نام کامل انجمن صنفی یا کانون.

۲ـ حوزه فعالیت انجمن صنفی یا کانون.

۳ـ محل استقرار دفتر مرکزی انجمن صنفی یا کانون. انجمنهای صنفی و کانونهای حرفه یا صنعت خاص که حوزه فعالیت آنها سراسر کشور می باشد لازم است محل استقرار دفتر مرکزی آنان نیز مشخص گردد.

۴ـ چگونگی تأمین بودجه انجمن صنفی یا کانون، چه از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء.

۵ ـ شرایط عضویت در انجمن صنفی یا کانون.

۶ ـ شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضاء.

۷ـ تعیین وظایف و اختیارات ارکان انجمن صنفی یا کانون شامل مجامع عمومی، هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان.

۸ ـ نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده :

الف ـ با توجه به تعداد انجمن های صنفی وکانونهای مربوط وبه منظور حفظ وحدت رویه درتشکیل مجامع عمومی و اعتبار لازم برای تصمیم گیری ها و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان، لازم است موارد زیر در اساسنامه منظورگردد :

الف ۱ـ نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی به صورت عادی در مرحله اول نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم، یک سوم اعضاء مورد نظر قرار گیرد.

الف ۲ـ تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری یا انتخابات در مجمع عمومی عادی در مرحله اول، نصف بعلاوه یک آراء حاضرین و در مرحله دوم اکثریت نسبی آراء حاضران منظور گردد.

الف ۳ـ وظایف و اختیارات مجامع عمومی، هیات مدیره، بازرسان و در صورت وجود دبیر، وظایف وی نیز مشخص گردد.

۹ـ اهداف و وظایف و اختیارات انجمن صنفی یا کانون با توجه به وظایف مندرج در آیین نامه مربوط به تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار.

۱۰ـ مشخص نمودن نحوه خود یاری انجمن صنفی یا کانون. در اجرای تبصره ماده ۱۸ آیین نامه که ضرورت دارد میزان پرداختی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی از حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء برای یک دوره انتخابات کمتر نباشد.

این مقررات در تاریخ ۷۲/۴/۱۹ در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد.

بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری ..... »

فصل یکم ـ کلیات

ماده ۱ـ هدف :

در اجرای مادهٔ ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌گردد.

ماده۲ـ نام، حوزهٔ فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام ـ انجمن صنفی کارگری ..... که در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می‌شود.

حوزهٔ فعالیت انجمن صنفی ـ حوزهٔ جغرافیایی ..... می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است : .....

.....

تلفن ..... فاکس .....

تبصره : هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء ـ از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ـ بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۳ـ وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :

۱ـ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۲ـ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

۳ـ دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانهٔ اعضا.

۴ـ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۵ـ حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.

۶- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۷ـ شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی.

۸ـ پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

۹ـ همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدهٔ انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

ماده ۴ـ وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

۱ـ .....

۲ـ .....

۳ـ .....

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

فصل دوم– شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۵ ــ شرایط عضویت :

کلیه کارگران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

۱ــ تابعیت ایران

۲ــ حداقل سن ..... سال تمام

۳ــ حداقل مدارک تحصیلی .....

۴ــ شاغل در کارگاه/ حرفه / صنعت ..... در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل .....

۵ــ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۶ــ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

۷ــ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۸ ــ پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره ۱ــ کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲ : چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۳ : در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۶ ــ موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

۱ــ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

۲ــ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی (با اعلام هیأت مدیره انجمن).

۳ــ از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه.

۴ــ آراء صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

۵ ــ تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره : در موارد بندهای ۱ و ۲، عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تا رفع تعلیق، در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۷ــ منابع مالی انجمن صنفی :

الف ــ ورودیه برای هر عضو مبلغ ..... ریال که فقط برای یک باردریافت می‌گردد.

ب ــ حق عضویت به میزان ..... ریال در ماه/ سال.

ج ــ کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

تبصره ۱ــ قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کارواموراجتماعی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۲ : انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می‌باشد.

ماده ۸ ــ کلیه اعضا باید باتوجه به ماده ۷، همه ماهه / همه ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱ : دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن صنفی برسد.

تبصره ۲ : مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود ؛ قابل استرداد نیست.

تبصره ۳ : هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده ۹ــ چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیأت مدیره عضویت آنها در انجمن صنفی به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

فصل سوم ــ ارکان انجمن صنفی

ماده ۱۰ــ ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرس یا بازرسان

الف ــ مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۱ــ مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیلهٔ ..... که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید .

تبصره ۲ــ دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۳ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره ۴ : اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره ۵ : هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.

ماده ۱۲ــ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. درصورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنابه تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ : تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۱۳ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ــ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.

۲ــ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی.

۳ــ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

۴ــ تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

۷ــ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.

۸ ــ تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونیها.

۹ــ انتخاب وعزل انفرادی ودسته جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیداهای واجد شرایط.

۱۰ــ اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل و یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شدن آن.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۱۴ــ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحلهٔ دوم با حضور دست کم یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسهٔ معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ــ طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه.

۲ــ تغییر میزان ورودیه وحق عضویت اعضا یا تفویض اختیاربه مجمع عمومی عادی یا هیأت مدیره ، در این زمینه.

۳ــ انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تسویه.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده ۱۶ ــ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسهٔ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب ازدست کم یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارهٔ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۱: اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتراز ۵۰ نفر باشد).

تبصره ۲ : برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۳ : هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، هیأت داوری و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره ۴ـ هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۷ـ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیأت نظـــارت بر انتخابات مکلـــف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضـی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب ـ هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره دارای ..... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۹ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک ذیل به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۲۰ـ جلسات عادی هیأت مدیره هر ..... یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل ..... نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنابه دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۱/۳ اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ـ خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۱ : هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

ماده ۲۲ــ رئیس هیأت مدیره یا دبیر خزانه دار، مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آنها می باشد.

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن صنفی و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳ــ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۱ : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ : در صورت استعفـــا، فوت از دست دادن شرایـــط یا سلب عضویت اکثریت اعضـای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۲۴ــ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره : هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن صنفی خواهد بود.

ماده ۲۵ــ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ــ تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی ـ عضویت).

۲ــ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ــ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴ــ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵ ــ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۷ـ انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸ ـ بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹ـ همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰ـ وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه‌های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.

۱۲ـ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۳ـ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل ـ کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده ۲۶ـ وظایف رئیس هیأت مدیره :

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳ـ ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پی گیری آن.

۴ـ امضای کلیه قرار دادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۵ــ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

۶ــ انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.

ماده ۲۷ــ دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیأت مدیره به منظـــور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ۲۸ــ وظایف دبیر :

۱ــ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی.

۲ــ انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳ــ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.

۴ــ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

۵- تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶- تهیه تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۷ـ ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط.

۱۰ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲۹ـ وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۲ـ اداره امور مالی انجمن صنفی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.

۳ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداخت ها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴ـ امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۷ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲ : خزانه دار موظف است در هر مورد بنابه تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۳۰ـ بازرسان انجمن صنفی، متشکل از ..... نفر بازرس اصلی ..... نفر بازرس علی البدل که با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره : در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ۳۱ـ وظایف و اختیارات بازرسان :

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲ـ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۳ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۳۲ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴، باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

۴ـ نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.

۵- داشتن حسن شهرت.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷ـ حداقل ..... سال تمام سن.

۸- حداقل تحصیلات ..... .

۹ـ داشتن حداقل ..... سال سابقه عضویت انجمن صنفی، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

۱۰ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

تبصره : کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

ماده ۳۳ـ در اجرای ماده ..... آیین نامه انجمنهای صنفی، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل۲ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

ماده ۳۴ـ در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیات داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود. هیأت داوری پس از صدور رأی خود، منحل می گردد.

ماده ۳۵ـ مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هر گاه مهر انجمن صنفی تغییر یابد. بدون تأیید وزارت کار و اموراجتماعی، استفاده آن غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۳۶ـ مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۷ـ انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن.

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره ۱ : انحلال انجمن صنفی، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه انجمن صنفی بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳ : چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد؛ حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیأت با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دارخواهند داشت که درصورت عدم وجود، حداکثر ظرف دو هفته باید هیأت تسویه‌ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای باسواد و با سابقه ومطلع انجمن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده ۳۸ـ چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضای انجمن صنفی مکلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده ۳۹ـ هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارائی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ..... قرار دهند و در صورت عدم وجود به .... واگذار شود.

ماده ۴۰ـ هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۱- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۴۲ـ مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس/ فوق العاده انجمن صنفی ..... رسید.

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	محل امضاء
۱	رئیس مجمع	.....	
۲	نایب رئیس مجمع	.....	
۳	منشی مجمع	.....	
.....	.....	.....	

بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی ..... »

فصل یکم– کلیات

مقدمه :

به استناد مادۀ ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این اساسنامه جهت تشکیل انجمن صنفی ..... تدوین می گردد.

ماده ۱ــ نام، حوزۀ فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام : انجمن صنفی کارفرمایی ..... که در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می شود.

حوزۀ فعالیت انجمن صنفی : حوزۀ جغرافیایی ..... و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان .....، شهرستان ..... می باشد.

تبصره : هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲ـ وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :

۱ـ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

۲ـ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

۳ـ برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.

۴ـ کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

۵- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

۶- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

۷ـ انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

۸- دریافت ورودیه، حق عضویت وکمک های مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.

۹ـ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۱۰ـ حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۱۱ـ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۱۲ـ پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

۱۳ـ همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدهٔ انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

۱۴ـ قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

۱۵ـ ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۱۶ـ شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

ماده ۳ـ وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

۱ـ .....

۲ـ .....

۳ـ .....

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

فصل دوم– شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۴ شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

۱ـ تابعیت ایران.

۲ـ شاغل در حرفه یا صنعت ..... در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل .....

۳ـ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

۴ـ پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره ۱ : کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲ : چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ؛ متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ : در صورتی که هریک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۵- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

۱ـ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

۲ـ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با تشخیص هیأت مدیره انجمن صنفی).

۳ـ از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه.

۴ـ آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره : در موارد بندهای ۱ و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۶ ـ منابع مالی انجمن صنفی :

الف- ورودیه برای هر عضو مبلغ ..... ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.

ب- حق عضویت به میزان ..... ریال در ماه/ سال.

ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده.

تبصره ۱ : قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کاروراموراجتماعی.

تبصره ۲ : انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می باشد.

ماده ۷ـ کلیه اعضا باید حق عضویت خود را با توجه به ماده ۷، مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۱ : دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره ۲ : مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

تبصره ۳ : هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۸ـ چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیأت مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل سوم– ارکان انجمن صنفی

ماده ۹ـ ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرس یا بازرسان

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۰ــ مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است ؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی، با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیلهٔ ..... که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۲ : دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان، حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۳ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز پیش از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

تبصره ۴ : اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید ؛ بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۵ : هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.

ماده ۱۱ــ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. درصورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنابه تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۲ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ــ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.

۲ــ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۳- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

۷- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

۸- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط.

۹- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت درکانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده ۱۳ـ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلهٔ دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسهٔ معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ـ طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۲ـ تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره ، در این زمینه.

۳ـ انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۵- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسهٔ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس، یک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارهٔ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره ۱ : اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد).

تبصره ۲ : برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۳ : هیات رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۴ : هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند . تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می‌باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۶ـ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیأت رئیسه و هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۷ـ هیأت مدیره دارای ..... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۱۹ـ جلسات هیأت مدیره هر ..... یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل ..... نفر) رسمیت می یابد. تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنابه دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۱/۳ اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۱ــ رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد.

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند ؛ با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ــ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۱ : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ : در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کارواموراجتماعی برساند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۳ــ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره : هیأت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده ۲۴ــ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ــ تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی عضویت).

۲ــ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ــ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴ــ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی (درصورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

۷ــ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹ــ همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰ــ وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ــ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.

۱۲ــ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۱۳ـ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی ،کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده ۲۵ـ رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳ـ ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.

۴ـ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۶- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده ۲۶ـ دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۷ـ وظایف واختیارات دبیر :

۱ـ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی.

۲ـ انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳ـ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.

۴ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن.

۵- تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۷ـ ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.

۱۰ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۸ـ وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۲ـ اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.

۳ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴ـ امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

۷ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲ : خزانه دار موظف است درهر مورد بنابه تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ج- بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۲۹ـ بازرسان انجمن صنفی، متشکل از ..... نفر بازرس اصلی ..... نفر بازرس علی البدل که با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره : در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ۳۰ـ وظایف و اختیارات بازرسان :

۱- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۳- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).

۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

همچنین ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم– سایر مقررات

ماده ۳۱ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

۱– تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲– التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳– عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

۴– نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.

۵– داشتن حسن شهرت.

۶– عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷ـ حداقل ..... سال تمام سن.

۸– حداقل تحصیلات ..... .

۹– حداقل ..... سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

۱۰– متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

تبصره : کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

ماده ۳۲ـ در اجرای ماده ..... آیین نامه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضاء، هر دوره حداقل ۲ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۳۳ـ در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیأت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود. هیأت داوری پس از صدور رأی خود، منحل می گردد.

ماده ۳۴ـ مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۵ـ انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن.

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره ۱ : انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه انجمن بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳ : چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیأت مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت که در صورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۳۶ـ چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده ۳۷ـ هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ..... قرار دهند و در صورت عدم وجود به .... واگذار شود.

ماده ۳۸ـ هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه، تابع نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۳۹ـ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۴۰ـ مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/فوق العاده مورخ..... انجمن صنفی ..... رسید.

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	محل امضاء
۱	رئیس مجمع	.....	
۲	نایب رئیس مجمع	.....	
۳	منشی مجمع	.....	
.....	.....	.....	

بسمه تعالی

اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارگری .....

فصل یکم– کلیات

ماده ۱ــ هدف :

در اجرای مادۀ ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این کانون تشکیل می گردد.

ماده۲ــ نام، حوزۀ فعالیت و اقامتگاه قانونی کانون :

نام « کانون انجمن های صنفی کارگری .....

که در این اساسنامه به اختصار « کانون » نامیده می شود.

حوزۀ فعالیت کانون- حوزۀ جغرافیایی ..... بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است :

..... تلفن ..... فاکس .....

تبصره : هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی کانون را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۳ــ وظایف اساسی وعام کانون :

۱ــ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف کانون.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۲ـ دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانهٔ اعضا.

۳ـ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با فعالیت کانون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۴ـ حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای کانون.

۵- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول کانون به نام و به حساب کانون مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۶- انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی.

۷ـ پیوستن به کانون های انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی (در چارچوب مقررات).

۸- همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدهٔ کانون قرار داده شده یا خواهد شد.

ماده ۴ـ وظایف اختصاصی کانون :

۱ـ .....

۲ـ .....

۳ـ .....

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

فصل دوم شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی کانون

ماده ۵- شرایط عضویت :

کلیه انجمن های صنفی کارگری ..... در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این کانون درآیند :

۱ـ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان کانون.

۲ـ پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

۳ـ داشتن گواهینامه ثبت و تأییدیه معتبر وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۱ : کلیه واجدان شرایط می توانند آزادنه عضویت کانون را بپذیرند و هیچ انجمنی را نمی توان به قبول عضویت در کانون مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲ : چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ؛ متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ : در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت کانون را از دست دهد ؛ از عضویت در کانون مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۶- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت کانون :

۱ـ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی کانون).

۲ـ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان کانون (با اعلام هیأت مدیره کانون).

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۳ـ از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه.

۴ـ آراء صادره از مراجع قضایی کشور.

تبصره : در موارد بندهای ۱ و ۲، عضویت انجمن مورد نظر در کانون تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

ماده ۷- منابع مالی کانون :

الف- ورودیه برای هر عضو مبلغ ..... ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.

ب- حق عضویت به میزان ..... ریال در ماه یا سال.

ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

تبصره ۱ : قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۲ : کانون باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی باشد.

ماده ۸ ـ کلیه اعضا باید همه ماهه یا همه ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که کانون تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند. خزانه دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آن را با صدور و تحویل قبض های چاپی شماره دار عضویت اعلام دارد.

تبصره ۱ : دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار کانون برسد.

تبصره ۲ : مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نیست.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۳ : هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی کانون را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۹- چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه دار به آنان اخطار کتبی می شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیات مدیره عضویت آنها در کانون به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی می باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

فصل سوم– ارکان کانون

ماده ۱۰ـ ارکان کانون عبارت است از :

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرسان

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۱ـ مجمع عمومی که عالی ترین رکن کانون است، از اجتماع اعضا با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ـ برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیلهٔ درج آگهی در یکی از روزنامه ها و ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضاء که در آن، روز ، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۲ : دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۳ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره ۴ : اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره ۵ : هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.

ماده ۱۲ــ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد ؛، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. درصورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنابه تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء، بطورفوق‌العاده تشکیل می‌گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۲ : تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ــ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه‌های سال جاری و آتی کانون.

۲ــ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی کانون.

۳ــ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون.

۴ــ تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در کانون که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت کانون معلق یا سلب عضویت شده اند.

۷ــ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.

۸- تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونیها.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۹ـ انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان کانون از بین کاندیداهای واجد شرایط.

۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به کانون انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون های سطح بالاتر یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده ۱۴ـ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلهٔ دوم با حضور دست کم یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسهٔ معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ـ طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه.

۲ـ تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیات‌مدیره، در این زمینه.

۳ـ انحلال کانون و انتخاب هیأت تسویه.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۶ـ پس از به حدنصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسهٔ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس ویک منشی ازبین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب وادارهٔ جلسه را برعهـــده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۱ : اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات باید کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان نباشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که مجمع عمومی کانون دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد).

تبصره ۲ : برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات نمایندگان اعضای کانون را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره۳ : هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

ماده ۱۷ــ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانون خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ب- هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره دارای ..... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۹ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین در صورت لزوم یک دبیر از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۲۰ـ جلسات عادی هیأت مدیره هر ..... یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل... نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنابه دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۱/۳ اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت‌مدیره خواهد بود.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۱ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت کانون، به نام کانون و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی کانون (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون را در آن واریز نماید.

ماده ۲۲ـ رئیس هیأت مدیره یا دبیر خزانه دار مشترکان صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی کانون بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی کانون به عهده آنها می باشد.

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳ـ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره ۱ : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ : درصورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یاسلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای کانون موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۴ــ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره : هیأت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک کانون خواهد بود لیکن تحت نام کانون حق فعالیت نخواهد داشت.

ماده ۲۵ــ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ــ تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون (دفاتر مالی عضویت).

۲ــ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ــ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در کانون.

۴ــ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی کانون.

۷ــ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی کانون و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹ــ همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۱۰ـ وکالت و نمایندگی کانون در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.

۱۲ـ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۳ـ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده ۲۶ـ وظایف رئیس هیأت مدیره :

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ مراقبت در حسن جریان امور کانون و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳ـ ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان کانون، جهت اجرا و پی گیری آن.

۴ـ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان کانون که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر کانون.

۶- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر کانون خواهد بود.

ماده ۲۷ـ دبیرخانه کانون تحت مسئولیت مستقیم دبیر کانون و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی کانون دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ۲۸ـ وظایف دبیر :

۱ـ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون.

۲ـ انجام مکاتبات اداری و جاری کانون.

۳ـ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.

۴ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار کانون.

۵- تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶- تهیه تنظیم نشریات مربوط به کانون در حدود مقررات قانونی.

۷ـ تکثیر اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای کانون.

۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان کانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۱۰ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲۹ـ وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی کانون بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر کانون.

۲ـ اداره امور مالی کانون، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای کانون.

۳ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴ـ امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات کانون.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های کانون در دفاتر رسمی کانون.

۷- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله کانون و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی کانون را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۲ : خزانه دار موظف است در هر مورد بنابه تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی کانون را برای رسیدگی در محل کانون در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج- بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۳۰ـ بازرسان کانون، متشکل از ..... نفر بازرس اصلی ..... نفر بازرس علی البدل که با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو کانون برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره : در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ۳۱ـ وظایف و اختیارات بازرسان :

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲ـ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری کانون.

۳ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به تبصره یک ماده ۱۱ این اساسنامه.

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

فصل چهارم– سایر مقررات

ماده ۳۲ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴، باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ حداقل ..... سال تمام سن.

۲ـ حداقل تحصیلات ..... .

۳ـ داشتن حداقل ..... سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

تبصره : کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان از شرط مقرر در بند ۳ معاف هستند.

ماده ۳۳ـ در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیأت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیأت داوری پس از صدور رأی، منحل می گردد.

ماده ۳۴ـ مسئولان کانون، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل کانون یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۳۵ـ کانون در موارد زیر منحل می گردد :

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره سپری شده و نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد.

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره ۱ : انحلال کانون، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه کانون بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳ : چنانچه کانون به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیأت با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت که در صورت عدم وجود هیأت تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای باسواد و با سابقه و مطلع کانون و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده ۳۶ـ چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطـــار بازرسان یک ســـوم اعضای کانـون حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶)

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضای کانون مکلف هستند انحلال کانون را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون سطح بالاتر به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده ۳۷ـ هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای کانون رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائی های کانون اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون را تهیه نموده، دارائی کانون را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ..... قرار دهند و در صورت عدم وجود به ..... واگذار شود.

ماده ۳۸ـ هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ۳۹– هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۴۰ـ مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی ..... کانون ..... رسید.

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	امضا
۱	رئیس مجمع	.....	.....
۲	نایب رئیس مجمع	.....	.....
۳	منشی مجمع	.....	.....
.....	.....	.....	.....

بسمه تعالی

اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی .....

فصل یکم– کلیات

ماده ۱ــ هدف :

در اجرای مادۀ ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این کانون تشکیل می گردد.

ماده۲ــ نام، حوزۀ فعالیت و اقامتگاه قانونی کانون :

نام کانون انجمن های صنفی کارفرمایی .....

که در این اساسنامه به اختصار « کانون « نامیده می شود.

حوزۀ فعالیت کانون- حوزۀ جغرافیایی ..... بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است :

..... تلفن ..... فاکس.....

تبصره : هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی کانون را در محدوده حوزه فعالیت کانون تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۳ــ وظایف اساسی وعام کانون :

۱ــ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف کانون.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۲ـ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

۳ـ برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.

۴ـ کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

۵- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

۶- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

۷ـ انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

۸- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانهٔ اعضا.

۹ـ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف کانون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۱۰ـ حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای کانون.

۱۱ـ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول کانون به نام و به حساب کانون مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۱۲ـ همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدهٔ کانون قرار داده شده یا خواهد شد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۱۳ـ قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به کانون محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

۱۴ـ ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف کانون در داخل کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۱۵ـ شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

ماده ۴ـ وظایف اختصاصی کانون :

۱ـ .....

۲ـ .....

۳ـ .....

فصل دوم– شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی کانون

ماده ۵- شرایط عضویت :

کلیه انجمن های صنفی کارفرمایی ..... در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این کانون درآیند :

۱ـ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان کانون.

۲ـ پرداخت ورودیه و همچنین حق عضویت به طور مرتب.

۳ـ داشتن گواهینامه ثبت و تأییدیه معتبر وزارت کار و امور اجتماعی .

تبصره ۱ : کلیه واجدان شرایط می توانند آزادنه عضویت کانون را بپذیرند و هیچ انجمنی را نمی توان به قبول عضویت در کانون مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۲ : چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ : در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت کانون را از دست دهد ؛ از عضویت در کانون مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهد است قبلی است.

ماده ۶- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت کانون :

۱ـ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی کانون).

۲ـ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی هریک از ارکان کانون (با اعلام هیأت مدیره کانون).

۳ـ از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه.

۴ـ آراء صادره از مراجع قضایی کشور.

تبصره : در موارد بندهای ۱ و ۲، عضویت انجمن مورد نظر در کانون تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۷ـ منابع مالی کانون :

الف- ورودیه برای هر عضو مبلغ ..... ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.

ب- حق عضویت به میزان ..... ریال در ماه یا سال.

ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۱ : قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۲ : کانون باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی می باشد.

ماده ۸- کلیه اعضا باید همه ماهه یا همه ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که کانون تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱ : دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار کانون برسد.

تبصره ۲ : مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نیست.

تبصره ۳ : هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی کانون را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۹ـ چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه دار به آنان اخطار کتبی می شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیأت مدیره عضویت آنها در کانون به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی می باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

فصل سوم– ارکان کانون

ماده ۱۰ـ ارکان کانون عبارت است از :

۱- مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرسان

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۱ــ مجمع عمومی که عالی ترین رکن کانون است، از اجتماع نمایندگان انجمنهای صنفی عضو (به تعدادهر عضو.....نماینده)، با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیلهٔ .....

..... که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۲ : دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۳ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، اعضا مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و اموراجتماعی اعلام نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۴ : اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره ۵ : هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.

ماده۱۲ــ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک نمایندگان کل اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم نمایندگان کل اعضا رسمیت خواهد یافت. درصورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم نمایندگان کل اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنابه تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضـــاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ : تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ــ استماع گزارش هـیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه‌های سال جاری و آتی کانون.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۲ـ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی کانون.

۳ـ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون.

۴ـ تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در کانون که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت کانون معلق یا سلب عضویت شده اند.

۷ـ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.

۸- تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونیها.

۹ـ انتخاب و عزل انفرادی ودسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون.

ماده ۱۴ـ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم نصف بعلاوه یک نمایندگان کل اعضاء تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحلهٔ دوم با حضور دست کم یک سوم نمایندگان کل اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسهٔ معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ـ طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه.

۲ـ انحلال کانون و انتخاب هیأت تصفیه.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۳ـ تغییرمیزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیأت مدیره ، در این زمینه.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۶ــ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسهٔ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارهٔ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره ۱ : اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات باید کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان نباشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که مجمع عمومی کانون دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد).

تبصره ۲ : برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات نمایندگان اعضای کانون را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۳ : هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره ۴ : هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می‌باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۷ـ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانون خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب- هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره دارای ..... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۱۹ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن، یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظـــور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کار و اموراجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۲۰ـ جلسات هیأت مدیره هر ..... یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل ..... نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنابه دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۱/۳ اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه، بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت‌مدیره خواهد بود.

ماده ۲۱ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت کانون، به نام کانون و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی کانون (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون را در آن واریز نماید.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۲۲ـ رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکان صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی کانون بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی کانون به عهده آنها می باشد.

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳ــ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره ۱ : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ : در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای کانون موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۲۴ــ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را بعمل آورد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

تبصره : هیأت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک کانون خواهد بود.

ماده ۲۵ــ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ــ تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون(دفاتر مالی عضویت).

۲ــ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ــ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در کانون .

۴ــ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی کانون (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

۷ــ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی کانون و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹ــ همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰ــ وکالت و نمایندگی کانون در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ــ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.

۱۲ــ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۳ــ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده ۲۶ـ رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ مراقبت در حسن جریان امور کانون و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳ـ ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان کانون، جهت اجرا و پی گیری آن.

۴ـ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان کانون که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر کانون.

۶- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر کانون خواهد بود.

ماده ۲۷ـ دبیرخانه کانون تحت مسئولیت مستقیم دبیر کانون و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی کانون دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ۲۸ـ وظایف دبیر :

۱ـ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون.

۲ـ انجام مکاتبات اداری و جاری کانون.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۳ـ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.

۴ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار کانون.

۵- تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶- تهیه تنظیم نشریات مربوط به کانون در حدود مقررات قانونی.

۷ـ تکثیر اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای کانون .

۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان کانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.

۱۰ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲۹ـ خزانه دار مسئول امور مالی کانون بوده و دارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر کانون.

۲ـ اداره امور مالی کانون، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای کانون.

۳ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۴ـ امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات کانون.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های کانون در دفاتر رسمی کانون.

۷ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله کانون و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی کانون را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲ : خزانه دار موظف است درهر مورد بنابه تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر واسناد مالی کانون را برای رسیدگی در محل کانون در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج- بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۳۰ـ بازرسان کانون، متشکل از ..... نفر بازرس اصلی ..... نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو کانون برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره : در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ۳۱ـ وظایف و اختیارات بازرسان :

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۲ـ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری کانون.

۳ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴ـ رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به تبصره یک ماده ۱۲ این اساسنامه.

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات کانون را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه کانون تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی (گزارش سالانه)، هیأت مدیره یا وزارت کار و امور اجتماعی ارایه نمایند.

فصل چهارم– سایر مقررات

ماده ۳۲ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان، باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

۴ـ نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.

۵- داشتن حسن شهرت.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷ـ حداقل ..... سال تمام سن.

۸- حداقل تحصیلات ..... .

۹ـ حداقل ..... سال سابقه عضویت انجمن صنفی، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

۱۰ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

تبصره : کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

ماده ۳۳ـ در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العـــاده با رعایت مقـررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختـلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیأت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود. هیأت داوری پس از صدور رأی، منحل می گردد.

ماده ۳۴ـ مسئولان کانون، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل کانون یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۵ـ کانون در موارد زیر منحل می گردد :

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره سپری شده و نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره ۱ : انحلال کانون، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه کانون بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳ : چنانچه کانون به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیأت با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت که درصورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای باسواد و با سابقه و مطلع کانون، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده ۳۶- چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطـار می دهند. پس از اخطـار بازرسـان یک سـوم اعضـای کانون حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا یک سوم اعضای کانون مکلف هستند انحلال کانون را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون سطح بالاتر به کانون ذیربط اعلام نمایند.

محل نام و امضای اعضای هیأت رئیسه :	محل تأیید وزارت کار و امور اجتماعی :

ماده ۳۷ـ هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای کانون رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائی های کانون اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون را تهیه نموده، دارائی کانون را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ..... قرار دهند و در صورت عدم وجود به ..... واگذار شود.

ماده ۳۸ـ هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ۳۹– هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۴۰ـ مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس/فوق العاده کانون ..... رسید.

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس/فوق العاده کانون ..... رسید.

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	امضا
۱	رئیس مجمع	.....	.....
۲	نایب رئیس مجمع	.....	.....
۳	منشی مجمع	.....	.....
.....	.....	.....	.....

بخشنامه شماره ۹۵۵۵ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۰ وزیر کار و امور اجتماعی
در مورد ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

اداره کل کار و امور اجتماعی

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به موجب این بخشنامه مقرر می گردد از این تاریخ نسبت به ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که بر اساس آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۹ شورای عالی کار تشکیل می گردند، اقدام نمائید. ضمناً به منظور سهولت و هماهنگی در اجرای مقررات قانونی، لازم است موارد زیر مورد توجه کامل و دقیق قرار گیرد :

۱ـ انجمن های صنفی و کانون های مربوط که حوزه فعالیت آنان محدود به یک استان می گردد، در ادارات کل کار و امور اجتماعی همان استان به ثبت می رسند.

۲ـ انجمن های صنفی و کانون هایی که حوزه فعالیت آنان فراتر از یک استان می باشد، توسط اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی ثبت خواهند شد.

۳ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی در مورد ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی را، در اسرع وقت، به اداره مزبور ارسال نمایند.

۴ـ در خصوص تعیین ماهیت صنعتی یا حرفه ای انجمن های صنفی و سایر موارد ابهام، نظرات اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی رعایت شود.

دستورالعمل مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۶ وزیر کار و امور اجتماعی مربوط به نمایندگان کارگران[1]

ماده ۱ــ در مواردی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد کارگران کارگاه می‌توانند طبق مقررات این دستورالعمل نسبت به انتخاب نماینده کارگران اقدام نمایند.

ماده ۲ــ کارگرانی که دارای شرایط زیر باشند می توانند در انتخابات نمایندگان کارگران همان واحد شرکت نمایند :

الف ــ تابعیت ایران.

ب ــ داشتن حداقل پانزده سال تمام.

ماده ۳ــ کاندیداهای نمایندگی کارگران باید حائز شرایط زیر باشند :

الف ــ داشتن تابعیت ایران.

ب ــ حداقل سن بیست و دو سال .

ج ــ داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و آشنایی به امور محوله.

د ــ نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

هـ ــ کارگر همان واحد بوده و دارای حداقل دو سال تمام سابقه کار متوالی یا متناوب در همان واحد باشد، مگر در مورد واحدهایی که ماهیت کارشان اقتضای تناوب می نماید، مجموع تناوب از یک سال نباید کمتر باشد.

و ــ دارای سمت مدیریت در واحد نباشد.

ز ــ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ماده ۴ــ واحد کار و امور اجتماعی، کارگران و مدیریت را از طریق نصب آگهی، در محل تردد کارگران از نحوه کاندیداتوری آگاه خواهد ساخت.

تبصره : کاندیداهای نمایندگی می بایست حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام آگهی، کاندیداتوری خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۵ ــ تطبیق شرایط کاندیداهای نمایندگی هر واحد با ضوابط فوق، به عهده هیأت نظارتی مرکب از افراد زیر است :

۱ــ نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل.

۲ــ نماینده کارفرمای همان واحد.

۱- موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ یک نفر از کارگران باسواد همان واحد که کاندیدای نمایندگی نباشد.

تبصره : هیأت موظف است از تاریخ وصول اسامی کاندیداها از واحد کار و امور اجتماعی محل حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر خود را اعلام نماید . نظر هیأت با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۶ـ واحد کار و امور اجتماعی پس از احراز صلاحیت نمایندگی با توجه به ماده ۵ این دستورالعمل، ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت برگزاری انتخابات، اسامی کاندیداهای واجد شرایط را حداقل ۵ روز قبل از انجام رأی گیری ضمن ابلاغ رسمی به کارفرما، در تابلوی اعلانات کارگاه نصب و آگهی می نماید.

ماده ۷ـ انتخابات نمایندگان کارگران هر واحد زیر نظر واحد کار و امور اجتماعی محل و با نظارت هیأت مذکور در ماده ۵ این دستورالعمل انجام می شود.

ماده ۸ ـ جلسه انتخاب نماینده کارگران، با حضور حداقل نصف به علاوه یک کارگران واحد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۹ـ در روز رأی گیری، صندوق اخذ رأی با حضور هیأت نظارت بر انتخابات آماده و در محل رأی گیری قرار می گیرد. اعضاء حاضر در مجمع به کاندیداهای مورد نظر خود که از طرف هیأت نظارت تأیید و معرفی می گردند رأی خواهند داد.

ماده ۱۰ـ درپایان رأی گیری با حضور هیأت نظارت بر انتخابات، آراء مأخوذه شمارش و به ترتیب تعداد آراء، نفر اول به عنوان نماینده اصلی و نماینده دوم به عنوان نماینده علی البدل کارگران خواهند بود مشروط بر این که آراء هر یک از آنان از یک سوم آراء حاضران کمتر نباشد.

ماده ۱۱ـ هیأت نظارت مکلف است، پس از شمارش آراء و تنظیم و امضای صورتجلسه نتیجه انتخابات را از طریق نصب آگهی به اطلاع کارگران برساند و یک نسخه از صورتجلسه مذکور را به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه دیگر را به کارفرما یا نماینده وی تحویل دهد.

ماده ۱۲ـ چنانچه کارگران به چگونگی انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف مدت پنج روز از تاریخ برگزاری انتخابات، اعتراض خود را با ذکر دلایل به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۱۳ـ واحد کار و امور اجتماعی با نظر هیأت نظارت اعتراضات واصله را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به صحت و سقم آن تصمیم گیری می نماید. در صورت تأیید صحت اعتراضات، واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی انتخابات را ابطال و به ترتیب مقرر در مواد ۴ و ۶ این دستورالعمل، انتخابات را تجدید خواهد نمود.

ماده ۱۴ـ واحد کار و امور اجتماعی مکلف است، در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت پنج روز از

تاریخ پایان مهلت مقرر در ماده ۱۲ و در صورت دریافت اعتراض و وارد نبودن آن، ظرف پنج روز، به صدور ابلاغ اعتبارنامه های نمایندگان اصلی و علی البدل اقدام و رونوشت آن را جهت اطلاع کارفرمای مربوط ارسال دارد.

ماده ۱۵ــ مدت اعتبار نمایندگان کارگران از تاریخ صدور اعتبار نامه دو سال خواهد بود.

ماده ۱۶ــ در موارد زیر اعتبار نامه نمایندگان کارگران توسط واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی لغو می گردد :

الف ــ چنانچه حداقل دو سوم از تعداد کل کارگران واجد شرایط مقرر در ماده ۲ این دستورالعمل کتباً نسبت به نماینده خود اظهار عدم اعتماد نمایند.

ب ــ چنانچه مشخص گردد که نماینده کارگران، واجد شرایط مندرج در ماده ۳ این دستورالعمل نبوده و یا شرایط مذکور را از دست داده است.

پ ــ چنانچه نماینده کارگران بنابه نظر هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار و رأی هیأت حل اختلاف اخراج شود و یا بر اساس رأی مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد.

ماده ۱۷ــ در صورت فوت، استعفاء، لغو اعتبار نامه نماینده اصلی، نماینده علی البدل برای بقیه مدت نمایندگی، جایگزین وی خواهد شد.

تبصره : چنانچه به هر علتی نماینده اصلی برای مدتی نتواند در واحد حضور یابد، نماینده علی البدل با اطلاع واحد کار و امور اجتماعی موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.

ماده ۱۸ــ در صورتی که نماینده اصلی یا علی البدل کارگران به یکی از سمت های : عضویت در شوراهای شهرستان، شهر، استان و نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، نمایندگی کارگران را به خودی خود از دست خواهد داد.

ماده ۱۹ــ واحد های کار و امور اجتماعی موظفند پس از قطعی شدن انتخاب نمایندگان کارگران و صدور اعتبار نامه های آنان، فرم های آماری و مدارک انتخاباتی لازم را به منظور بررسی، به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی ارسال دارند.

ماده ۲۰ــ نمایندگان کارگران موضوع این دستورالعمل دارای وظایف و مسئولیت هایی به شرح ذیل هستند :

الف ــ آشنا ساختن کارکنان به حدود وظایف و مسئولیت ها و حقوق قانونی خویش.

ب ــ کوشش در جهت ایجاد محیط حسن تفاهم متقابل بین کارگران و کارفرما به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات ناشی از روابط کار در چهارچوب مقررات قانونی.

ج ــ همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط.

د ــ پیگیری و مراقبت در جهت حسن اجرای مقررات قانون کار و استیفای حقوق قانونی کارگران.

هـ ــ شرکت در تشکیل مجمع نمایندگان کارگران[1]، با توجه به مواد ۱۳۶ و ۱۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت های حل اختلاف، سازمان جهانی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن.

ماده ۲۱ــ مهلت های مقرر در این دستورالعمل، بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی خواهد بود .

این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۶ به تصویب وزیر کاروامورااجتماعی رسید.

۱- نک به آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان و عالی «مصوب ۸۶/۷/۴ وزیر کار و امور اجتماعی» و اساسنامه نمونه مجامع نمایندگان کارگران در همین فصل از این مجموعه

آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها

ماده ۱ــ با عنایت به تبصره ۴ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیزباشد ؛ کارگران مشمول قانون کار می توانند بارعایت مقررات واین آیین نامه نسبت به انتخاب نماینده کارگران از بین خود اقدام نمایند.

ماده ۲ــ شرایط لازم جهت شرکت در رأی گیری و انتخاب نماینده کارگران عبارتند از :

الف) تابعیت ایران

ب) داشتن دست کم ۱۵ سال سن

ج) کارگر همان واحد بوده و نام وی در لیست حقوقی ماه گذشته کارکنان درج شده باشد در صورت اختلاف، فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات، ملاک خواهد بود.

ماده ۳ــ داوطلبان نمایندگی کارگران باید دارای شرایط زیر باشند :

الف ــ تابعیت ایران

ب ــ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج ــ عدم وابستگی، به احزاب و گروه‌های سیاسی غیر قانونی

د ــ حسن شهرت

هـ ــ عدم اعتیاد به مواد مخدر

و ــ داشتن دست کم ۲۰ سال سن

ز ــ دست کم مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنایی به امور محوله

ح ــ نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد

ط ــ کارگر همان واحد بوده و دارای حداقل دو سال تمام سابقه کار متوالی یا متناوب در آن واحد باشد، مگر در مورد واحدهایی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند. شرط اخیر در مورد واحدهایی که ماهیت کارشان اقتضای تناوب می نماید، مجموع تناوب نباید از یک‌سال کمتر باشد

ی ــ دارای سمت مدیریت در واحد نباشد (منظور از مدیریت، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، مدیر و سرپرستان واحد می باشد).

ماده ۴ـ واحد کار و امور اجتماعی، کارگران و مدیریت را از طریق نصب آگهی در محل تردد کارگران، از شرایط اعلام داوطلبی آگاه خواهد ساخت.

تبصره ۱ : داوطلبان نمایندگی کارگران می بایست حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره۲ : برای برگزاری انتخابات حداقل ۲ نامزد نمایندگی کارگران باید ظرف مدت قانونی ثبت نام بعمل آورده باشند.

ماده ۵ ـ تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران هر واحد با ضوابط فوق، به عهده هیأت نظارتی مرکب از افراد زیر است :

۱ـ نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل (رییس هیأت).

۲ـ یک نفر از کارگران با سواد و معتمد همان واحد که کاندیدای نمایندگی نباشد.

۳ـ نماینده کارفرمای همان واحد.

تبصره ۱ : نماینده معتمد کارگران در هیات تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی، توسط دست کم یک سوم کل کارگران کارگاه بطورکتبی به واحد کار و امور اجتماعی معرفی می گردد.

تبصره ۲ : هیأت موظف است از تاریخ وصول اسامی داوطلبان از واحد کار و امور اجتماعی محل، ظرف حداکثر مدت ۱۵ روزکاری نظر خود را اعلام نماید . نظر هیأت با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۶ ـ واحد کار و امور اجتماعی، پس از احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی با توجه به ماده ۵ آیین نامه، ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت برگزاری انتخابات، اسامی داوطلبان واجد شرایط را حداقل ۵ روز قبل از انجام رأی گیری ضمن ابلاغ رسمی به کارفرما، در تابلوی اعلانات کارگاه نصب و آگهی می نماید.

ماده ۷ـ انتخابات نمایندگان کارگران هر واحد زیر نظر واحد کار و امور اجتماعی محل و با نظارت هیأت مذکور در ماده ۵ این آیین نامه انجام می شود.

ماده ۸ ـ جلسه انتخاب نمایندگان کارگران، با حضور حداقل نصف بعلاوه یک کل کارگران واحد (موضوع ماده ۲) رسمیت می یابد. در صورت عدم کسب نصاب یاد شده، مرحله دوم انتخابات به فاصله حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۴۵ روز پس از الصاق آگهی دعوت اعضا در تابلو اعلانات کارگاه توسط واحد کار و امور اجتماعی، با حضور حداقل یک سوم کل کارگران واحد انجام می پذیرد. همچنین در صورت عدم کسب نصاب مذکور، مرحله سوم انتخابات با رعایت مهلت های فوق با حضوردست کم یک پنجم کل کارگران واحد برگزار می شود و تصمیمات آن در هر سه مرحله با اکثریت نسبی آرای حاضران معتبر خواهد بود.

ماده ۹ــ در روز رأی گیری، صندوق اخذ رأی با حضور هیأت نظارت بر انتخابات آماده و در محل رأی گیری قرار می گیرد. اعضاء حاضر در مجمع به داوطلبان مورد نظر خود که مراتب داوطلبی آنها به تایید هیأت نظارت رسیده است ؛ رأی خواهند داد.

ماده ۱۰ــ در پایان رأی گیری با حضور هیأت نظارت بر انتخابات، آراء مأخوذه شمارش و به ترتیب تعداد آراء، نفر اول به عنوان نماینده اصلی و نفر دوم به عنوان نماینده علی البدل کارگران خواهند بود.

تبصره : درصورت تساوی آرا، نمایندگان اصلی و علی البدل کارگران، به قید قرعه انتخاب می شوند.

ماده ۱۱ــ پس از شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه توسط هیأت نظارت، نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل موظف است نتیجه انتخابات را ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت پس از آن، از طریق نصب آگهی به اطلاع کارگران واحد برساند و یک نسخه از صورتجلسه مذکور را به واحد کار و امور اجتماعی و یک نسخه دیگر را به کارفرما یا نماینده وی تحویل دهد.

ماده ۱۲ــ چنانچه کارگران به روند برگزاری انتخابات معترض باشند ؛ می توانند ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۱۳ــ واحد کار و امور اجتماعی با نظر هیأت نظارت، اعتراضات واصله را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به صحت و سقم آن تصمیم گیری می نماید. در صورت تأیید صحت اعتراضات، واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی انتخابات را ابطال و به ترتیب مقرر در مواد ۴ و ۶ این آیین نامه انتخابات را تجدید خواهد نمود.

ماده ۱۴ــ واحد کار و امور اجتماعی مکلف است، در صورت عدم وصول اعتراض، ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۲ و یا در صورت دریافت اعتراض و وارد نبودن آن، ظرف مدت حداکثریک هفته، نسبت به صدور و ابلاغ اعتبارنامه های نمایندگان اصلی و علی البدل اقدام و رونوشت آن را جهت اطلاع کارفرمای مربوط ارسال دارد.

ماده ۱۵ــ مدت اعتبار نمایندگان کارگران از تاریخ صدور اعتبارنامه دو سال خواهد بود.

ماده ۱۶ــ در یکی از موارد زیر اعتبارنامه نمایندگان کارگران توسط واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی لغو می گردد :

الف) چنانچه حداقل دو سوم از تعداد کل کارگران واجد شرایط مقرر در ماده ۲ این آیین نامه، کتباً نسبت به نماینده خود اظهار عدم اعتماد نمایند.

ب) چنانچه مشخص گردد که نماینده کارگران، واجد شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نبوده و یا شرایط مذکور را از دست داده است.

پ) چنانچه نماینده کارگران بنا به نظر هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار و رأی مراجع حل اختلاف اخراج شود و یا بر اساس رای مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد.

ماده ۱۷ـ در صورت فوت، استعفاء، لغو اعتبارنامه نماینده اصلی، نماینده علی البدل برای بقیه مدت نمایندگی، جایگزین وی خواهد شد.

تبصره : چنانچه به هر علتی نماینده اصلی برای مدتی نتواند در واحد حضور یابد، نماینده علی البدل با اطلاع واحد کار و امور اجتماعی موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.

ماده ۱۸ـ در صورتی که نماینده اصلی کارگران به یکی از سمتهای عضویت در شوراهای شهر، روستا و نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود ؛ نمایندگی کارگران را به خودی خود از دست داده و نماینده علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

ماده ۱۹ـ واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند پس از قطعی شدن انتخاب نمایندگان کارگران و صدور اعتبارنامه های آنان، فرمهای آماری و مدارک موردنیاز را به منظور بررسی، به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ارسال دارند.

ماده ۲۰ـ ساعاتی که نماینده کارگران به وظایف نمایندگی مشغول است ؛ جزو ساعات کار وی محسوب می شود. میزان آن حداقل دوساعت در هفته و اضافه بر آن با توافق مدیریت می باشد.

ماده۲۱ـ ورودیه و حق عضویت نماینده کارگران درمجمع استانی ـ پس ازتصویب در مجمع عمومی مربوط ـ و همچنین سایر مخارج جاری نماینده کارگران واحد جهت انجام وظایف نمایندگی. توسط اعضای مجمع عمومی کارگران واحد (موضوع ماده ۲)، تعیین و پرداخت می شود.

ماده ۲۲ـ نماینده کارگران موضوع این آئین نامه دارای وظایف و مسئولیتهایی بشرح ذیل هستند :

الف) آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسئولیتها و حقوق قانونی خویش.

ب) کوشش برای ایجاد محیطی با حسن تفاهم بین کارگران و کارفرما به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات روابط کار در چارچوب مقررات قانونی از طریق مذاکره با کارفرما.

ج) پیگیری، همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط.

د) پیگیری و مراقبت در جهت حسن اجرای مقررات قانون کار و استیفای حقوق قانونی کارگران.

هـ) شرکت در تشکیل مجمع نمایندگان کارگران با توجه به مواد ۱۳۶، ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار به منظور انتخاب نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف وکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان و نظایر آن.

ماده ۲۳ـ در موارد ابهام در اجرای این آیین نامه، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه خواهد بود.

این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۳ به تصویب وزیر کارو امور اجتماعی رسید.

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و عالی

مقدمه:

به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها، به شرح مواد آتی خواهد بود.

فصل اول : کلیات و تعاریف

تعاریف به کاربرده شده در این متن به شرح زیر می باشد :

الف – نماینده کارگران: شخصی است که با توجه به اهداف تصریح شده در ماده ۱ به منظور پیگیری و استیفای حقوق و منافع صنفی کارگران انتخاب می گردد .

ب – وزارت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ج – اداره کل : اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

ه – هیات موسس: گروهی متشکل از حداقل ۳ نفر از کارگران واحدکه به صورت داوطلبانه به منظور فراهم آوردن مقدمات اجرایی انتخاب نماینده کارگران به اداره کل ، مدیریت واحد و کارگران معرفی می شوند .

و – هیات رییسه : هیات رییسه مجمع عمومی متشکل از حداقل سه نفر از اعضای مجمع عمومی که به منظور اداره مجمع عمومی و امضای مصوبات ، توسط حاضران انتخاب می شوند

فصل دوم : چگونگی انتخاب نماینده کارگران

ماده ۱– به منظور حفظ حقوق قانونی و منافع صنفی و بهبود وضع اقتصادی کارگران کارگاه که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد؛کارگران مشمول قانون کار می توانند با رعایت مقررات این آئین نامه نسبت به انتخاب نماینده کارگران از بین خود اقدام نمایند

ماده ۲ــ شرایط لازم جهت شرکت در رای گیری و انتخاب نماینده کارگران عبارتند از :

الف) تابعیت ایران

ب) داشتن دست کم ۱۵ سال سن

ج) کارگر همان واحد باشد

ماده ۳ – داوطلبان نمایندگی کارگران باید دارای شرایط ذیل باشند :

الف– تابعیت ایران

ب – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج– عدم وابستگی ، به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی

د– عدم اشتهار به فساداخلاق

ه– عدم اعتیاد به مواد مخدر

و– حداقل ۱۸ سال سن

ز– دست کم مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنایی به امور محوله، مگر در کارگاه‌هایی که بیش از نیمی از کارگران فاقد مدرک تحصیلی فوق باشند.

ح– نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .

ماده ۴ – هیات موسس متشکل ازحداقل ۳ نفر از کارگران واحد به منظور فراهم آوردن مقدمات اجرایی انتخابات موضوع این آیین نامه به صورت داوطلبانه به اداره کل، مدیریت واحد و کارگران معرفی می‌گردد.

ماده ۵– هیات موسس با هماهنگی مدیریت واحد واداره کل با نصب آگهی در محل رویت کارگران آنها را از زمان و مکان برگزاری انتخابات و شرایط و چگونگی اعلام داوطلبی جهت نمایندگی کارگران واحد آگاه می سازد.

تبصره ۱: داوطلبان نمایندگی کارگران براساس اعلام هیات موسس موظفند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ نصب آگهی مراتب داوطلبی خود را کتباً به هیات مذکور اعلام نمایند.

تبصره ۲: هیات موسس موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری انتخابات موضوع را کتباً به اداره کل اعلام نماید .

ماده ۶– تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران هر واحد با ضوابط فوق براساس مدارک جمع آوری شده توسط هیأت موسس، به عهده هیات رییسه مجمع عمومی است .

تبصره ۱: درصورت عدم تأیید صلاحیت هریک از کاندیداها، بایستی موضوع با ذکر دلایل، به اطلاع متقاضی رسانده شود .چنانچه متقاضی نسبت به اعلام عدم صلاحیت خود معترض باشد ؛ می تواند با ارائه مدارک مثبته از هیات رییسه مجمع عمومی درخواست رسیدگی نماید . نظر هیات مذکور دراین خصوص قطعی است.

تبصره ۲: هیات موسس ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت برگزاری انتخابات، اسامی داوطلبان نمایندگی را حداقل ۵ روز قبل از انجام رای گیری ضمن ابلاغ رسمی به کارفرما ، در تابلوی اعلانات کارگاه نصب و آگهی می نماید.

ماده ۷– انتخابات نماینده کارگران هر واحد با نظارت اداره کل و هیأت رییسه مجمع عمومی کارگران برگزار می شود .

ماده ۸– جلسات مجمع عمومی برای انتخاب نماینده کارگران باحضور نصف بعلاوه یک کارگران کارگاه رسمیت می یابد. چنانچه نصاب فوق در مرحله اول حاصل نشود؛ مجمع عمومی مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم کارگران واحد رسمیت می یابد و رای گیری تا اخذ آرای نصف به علاوه یک کارگران انجام می شود در هر حال وجود آرای نصف بعلاوه یک کارگران در صندوق الزامی است .

تبصره : مسئولیت اخذ و شمارش آراء ، اعلام نتایج ، تایید فهرست اسامی شرکت کنندگان درانتخابات و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی بر عهده هیات رییسه مجمع عمومی است.

ماده ۹– در پایان رای گیری با حضور هیات رییسه مجمع عمومی، آراء ماخوذه شمارش و به ترتیب تعداد آراء ، نفر اول به عنوان نماینده اصلی و نفر دوم به عنوان نماینده علی البدل کارگران خواهند بود.

تبصره: درصورت تساوی آرا، نمایندگان اصلی و علی البدل کارگران، به قید قرعه انتخاب می شوند.

ماده ۱۰ – هیات رییسه مجمع عمومی پس از شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه ، موظف است نتیجه انتخابات را ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت پس از آن ، از طریق نصب آگهی به اطلاع کارگران واحد برساند و یک نسخه از صورتجلسه مذکور را به واحد تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و یک نسخه دیگر را به کارفرما یا نماینده وی تحویل دهد.

ماده ۱۱ – چنانچه کارگران به روند برگزاری انتخابات معترض باشند ، می توانند ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از برگزاری انتخابات اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل به هیأت رییسه مجمع عمومی و رونوشت آن را به اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند.

ماده ۱۲ – هیأت رییسه مجمع عمومی ،ظرف حداکثر یک هفته اعتراضات واصله را مورد رسیدگی قرار داده ، نسبت به صحت و سقم آن تصمیم گیری ونتیجه را به اداره کل منعکس می نماید ؛ در صورت وارد بودن اعتراض، ابطال انتخابات را اعلام و مطابق این آئین نامه ، تجدید می گردد .

تبصره : درصورت عدم رسیدگی هیأت ریسه درموعدمقرر یا مغایرت نتیجه بررسی ها با مقررات ، اداره کل ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به اعتراض رسیدگی و نتیجه را درقالب تایید یا رد انتخابات اعلام می نماید.

ماده ۱۳ – هیات رییسه مجمع عمومی ، مدارک و مستندات انتخاباتی ذیل را جهت صدور اعتبار نامه مربوط ظرف حداکثر ۱۵ روز پس از قطعیت انتخابات ، به اداره کل تحویل می نماید .

۱- تقاضانامه هیات موسس

۲- فهرست امضا شده حاضران در مجمع عمومی که به تایید هیات رییسه رسیده باشد

۳- صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی مربوط که به تایید هیات رییسه مجمع عمومی رسیده باشد

۴- پرسشنامه آماری مربوط

۵- سایر مدارک مثبته مندرج در ماده ۳ برای نماینده کارگران اصلی و علی البدل

ماده ۱۴- اداره کل ، در صورت قطعیت انتخابات وتکمیل مدارک ، ظرف مدت حداکثریک هفته ، نسبت به صدور و ابلاغ اعتبارنامه های نمایندگان اصلی و علی البدل اقدام و رونوشت آن را جهت اطلاع کارفرمای مربوط ارسال دارد .

ماده ۱۵ - مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می باشد .

فصل سوم : چگونگی عملکرد نماینده کارگران

ماده ۱۶- شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان کارگران کارگاه عبارتست از :

الف) چنانچه حداقل نصف بعلاوه یک از تعداد کل کارگران واجد شرایط مقرر در ماده ۲ این آئین‌نامه، کتباً نسبت به نماینده خود اظهار عدم اعتماد نمایند .

ب) چنانچه مشخص شود نماینده کارگران کارگاه واجد شرایط مندرج در ماده ۳ این آئین‌نامه نبوده و یا شرایط مذکور را از دست داده است .

پ) چنانچه نماینده کارگران کارگاه بنا به نظر هیات موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار یا براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون کار و رای نهایی مراجع حل اختلاف اخراج شود و یا براساس احکام صادره مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد .

ت) اعلام استعفای کتبی

ث) عضویت نماینده کارگران در هیات مدیره واحد مربوطه ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا عضویت در شوراهای اسلامی روستا ، شهر ، شهرستان .

تبصره ۱: در صورت تحقق هر یک از شرایط فوق الذکر نماینده علی البدل جایگزین نماینده لغو اعتبار شده می شود .

تبصره ۲: چنانچه به هر علتی نماینده اصلی برای مدتی نتواند در واحد حضور یابد نماینده علی البدل با اطلاع واحد تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موقتاً وظایف او را انجام می دهد.

ماده ۱۷ - ساعاتی که نماینده کارگران به وظایف نمایندگی مشغول است، جزء ساعت کار وی محسوب می شود.

تبصره: نماینده کارگران هر واحد به میزان حداقل ۲ ساعت در هفته مجاز به انجام امور نمایندگی

می‌باشد و کارگاه های بالای ۱۰۰ نفر به ازای هر ۵۰ نفر یک ساعت به مدت آن اضافه و حداکثر پنج ساعت در هفته مجاز به پیگیری امور نمایندگی بوده و نمایندگان کارگران که عضو هیات مدیره و یا بازرسان مجامع استانی می باشند؛ دو روز در ماه و اعضاء هیات مدیره و یا بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران سه روز در ماه با هماهنگی کارفرما مجاز به پیگیری امور نمایندگی خواهند بود .

ماده ۱۸ – مخارج جاری نماینده کارگران کارگاه جهت انجام وظایف نمایندگی از جمله حق عضویت مجمع نمایندگان کارگران استان ، از محل حق عضویت تعیین شده توسط اعضای مجمع عمومی کارگران (موضوع ماده ۲) پرداخت می گردد.

تبصره: نماینده کارگران موظف است حداقل سالی یک بار گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی را به طرق مقتضی به اطلاع کارگران واحد برساند.

ماده ۱۹– وظایف و مسئولیت های نمایندگان کارگران در چارچوب قانون و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:

الف) آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش.

ب) همکاری با کمیته های فنی مجمع استانی به منظور تدوین برنامه های آموزشی در زمینه‌های مربوط.

ج) تلاش جهت حل و فصل مشکلات کارگران کارگاه و برقراری تعامل دو جانبه فی مابین کارفرما و کارگران .

د) پیگیری ، همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط

ه) پیگیری و مراقبت در جهت حسن اجرای قانون و مقررات ذی ربط و استیفای حقوق قانونی کارگران .

و) عضویت در مجمع نمایندگان کارگران استان و مراجع و مجامع استانی که حضور نماینده کارگران در ترکیب آن پیش بینی شده است .

ز) شرکت در جلسات کمیته انظباطی کارگاه ، کمیته طبقه بندی مشاغل ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نظایر آن .

ماده ۲۰– در موارد ابهام در اجرای این آئین نامه ، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لازم الرعایه خواهد بود.

این آیین نامه در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۲/۵/۹ به تصویب رسیده ، جایگزین آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد ، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاهها مصوب مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۳ گردید.

بسمه تعالی

« اساسنامه مجمع نمایندگان کارگران استان ..... »

فصل یکم ـ کلیات

ماده ۱ـ هدف :

در اجرای آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استانها و عالی و به منظور ایجاد وحدت روش، هماهنگی درانجام امور، تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران، مجمع نمایندگان کارگران استان ..... تشکیل می گردد.

ماده ۲ـ نام، حوزهٔ فعالیت و اقامتگاه قانونی مجمع استان :

نام - «مجمع نمایندگان کارگران استان ..... که در این اساسنامه به اختصار، مجمع استان» نامیده می شود.

حوزهٔ فعالیت مجمع استان - حوزهٔ جغـرافیایی سراسر استان بوده، اقامتـــگاه قانـــونی و محل استقرار آن واقع در ..... تلفن ..... فاکس .....

تبصره ۱ : مجمع استان می تواند با توجه به ضرورت، بعد مسافت و تعداد اعضاء در نقاط مختلف حوزه فعالیت خود، مبادرت به ایجاد نمایندگی نماید.

تبصره ۲ : هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی مجمع استان را در محدوده استان تغییر داده و مراتب را همزمان با ابلاغ به اعضاء ـ از طریق مکاتبه یا انتشار در یکی از روزنامه‌ها که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ـ به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۳ـ وظایف اساسی مجمع استان :

۱ـ ایجاد هماهنگی بین نمایندگان کارگران واحدهای استان.

۲ـ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء.

۳ـ دریافت حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانهٔ اعضا.

۴ـ جمع بندی نظرات نمایندگان کارگران استان در خصوص حفظ و توسعه فرصتهای شغلی، ایجاد بهره وری و سایر مسایل کار و کارگری و ارایه پیشنهاد در امور مذکور، به واحد کار و امور اجتماعی استان و مجمع عالی نمایندگان کارگران یا مراجع ذیربط استان.

۵ ــ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول مجمع استان به نام و به حساب مجمع استان مشروط بر آن که به منظور جلب نفع نباشد.

۶ ــ انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی مربوط و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمانها و راهنمایی اعضاء در عقد قراردادها.

۷ــ جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدف های مجمع استان.

۸ ــ پیوستن به مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور.

۹ــ همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ــ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف مجمع استان به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۱۱ــ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی مربوط در استان توسط هیأت مدیره مجمع استان با توجه به مواد ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون کار

فصل دوم ــ شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی مجمع استان

ماده ۴ــ شرایط عضویت :

کلیه نمایندگان اصلی کارگران دارای اعتبار استان در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این مجمع استان درآیند :

۱ــ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان مجمع استان.

۲ــ پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

۳ــ داشتن اعتبارنامه صادره از وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۱ : کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت مجمع استان را بپذیرند و هیچ نماینده کارگری را نمی‌توان به قبول عضویت در مجمع استان مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲ : چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ؛ متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ــ در صورتی که هر یک از اعضا، شرایط عضویت مجمع استان را از دست دهد ؛ از عضویت در مجمع مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۵ ــ موارد محرومیت از عضویت مجمع استان :

۱ــ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی مجمع استان و تصویب مجمع عمومی عادی).

۲ــ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان مجمع استان (با تشخیص هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی).

۳ــ از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۴ این اساسنامه.

۴ــ آراء قطعی صادره از مراجع قضایی کشور و هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار مبنی بر سلب سمت نمایندگی شخص عضو.

تبصره ۱ : در موارد بندهای ۱ و ۲، با تصویب هیأت مدیره، عضویت نماینده کارگران مورد نظر در مجمع استان، تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۲ : نماینده یا نمایندگان کارگران تعلیق عضویت شده تا رفع تعلیق، در مجمع عمومی حق رأی نخواهند داشت.

ماده ۶ ــ منابع مالی مجمع استان :

الف ــ ورودیه برای هر عضو مبلغ ..... ریال که فقط برای یک بار دریافت می‌گردد.

ب ــ حق عضویت به میزان ..... ریال در ماه یا سال.

ج ــ کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی آنان.

تبصره ۱ : قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۲ : مجمع استان باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی باشد.

ماده ۷ــ کلیه اعضا باید هر ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که کانون تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱ : دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار مجمع استان برسد.

تبصره ۲ : هیأت مدیره مجمع استان موظف است منابع مالی مجمع استان را صرفاً در موارد زیر و در حدود مقرر در اساسنامه، هزینه نماید.

الف ــ تأمین هزینه های جاری و اجرای برنامه های فوق العاده مجمع استان.

ب ــ حق عضویت مجمع نمایندگان کارگران سراسر کشور.

تبصره ۳ : مبالغی که به عنوان حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضاء دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

ماده ۸ ــ چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیات مدیره عضویت آنها در مجمع استان به حالت تعلیق در می آید. محرومیت از عضویت یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل سوم ــ ارکان مجمع استان

ماده ۹ــ ارکان مجمع استان عبارت است از :

۱ــ مجمع عمومی

۲ــ هیأت مدیره

۳ــ بازرس یا بازرسان

الف ــ مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۰ــ مجمع عمومی عالی ترین رکن مجمع استان است که از اجتماع نمایندگان اصلی کارگران واحدهای استان به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیلهٔ ..... که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید . بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۱ : دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود . در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۲ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

تبصره ۳ : اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید ؛ بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ــ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. چنانچه پس از طی دومرحله فوق الذکر، مجمع عمومی عادی به حد نصاب لازم نرسد ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا تشکیل می شود .

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنابه تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ : تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۲ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ــ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم راجع به برنامه های سال جاری و آتی مجمع استان.

۲ــ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی مجمع استان.

۳ــ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی مجمع استان.

۴ــ تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

۵ ــ بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در مجمع استان که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶ ــ رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت مجمع استان معلق یا سلب عضویت شده اند.

۷ــ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

۸ ــ تصویب ایجاد کمیته های تخصصی برای پیشبرد و حل و فصل مسائل کارگری استان.

۹ــ انتخـــاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضاء هیأت مدیره و بازرسان مجمع استان.

۱۰ــ اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور یا خارج شدن از آن.

۱۱ــ سایر مواردی که طبق آیین نامه و این اساسنامه بر عهده مجمع عمومی عادی گذاشته شده است.

ماده ۱۳ــ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۴ با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحلهٔ دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن در مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسهٔ معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ــ اصلاح و تغییر اساسنامه.

۲ــ انحلال مجمع استان و انتخاب هیأت تصفیه.

۳ــ تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیأت مدیره ، در این زمینه.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در دعوتنامه یا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۵ــ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارهٔ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره ۱ : اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که مجمع استان دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد).

تبصره ۲ : برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای مجمع استان را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۳ : هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره ۴ : هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع عمومی با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۶ـ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند؛ هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای مجمع استان ـ خصوصاً اعضای معترض ـ برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیأت رییسه و نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب ـ هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۷ـ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون با توجه به جدول ماده ۴ آیین نامه مربوط، به شرح زیر از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

تعداد شوراها	اعضای اصلی هیات مدیره	اعضای علی البدل هیات مدیره
۱۰ تا ۳۰ نماینده	۳	۲
۳۱ تا ۶۰ نماینده	۵	۲
۶۱ تا ۹۰ نماینده	۷	۲
۹۱ تا ۱۲۰ نماینده	۹	۳
۱۲۱ نماینده به بالا	۱۱	۵

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا از نمایندگان کارگران عضو یک دبیر، انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۱۹ـ جلسات هیأت مدیره هر ..... یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل ..... نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنابه دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۱/۳ اعضای هیـأت مدیره، بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت مجمع استان، به نام مجمع استان و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی مجمع استان (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در یکی از بانکهای استان حساب باز نموده و وجوه متعلق به مجمع استان را در آن واریز نماید.

ماده ۲۱ـ رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی مجمع استان بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی مجمع استان به عهده آنها می باشد.

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی مجمع استان با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ممهور به مهر مجمع استان و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر مجمع استان معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ـ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۱ : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ : درصورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای مجمع استان موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۲۳ـ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان مجمع استان اقدامات لازم را بعمل آورد. به گونه ای که انتخابات یک ماه پیش از پایان دوره قبل انجام شده باشد.

تبصره : در صورتی که بنابه علل موجهی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تأیید می شود انتخابات صورت نگیرد هیأت مدیره موجود انجام وظیفه نموده و موظف است حداکثر مدت سه ماه پس ازپایان اعتبارهیأت مدیره، نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید. پس از این مدت در صورت عدم برگزاری انتخابات، وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.

ماده ۲۴ـ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ـ تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون (دفاتر مالی ـ عضویت).

۲ـ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ـ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در مجمع استان.

۴ـ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵ ـ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری مجمع استان.

۶ ـ تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی مجمع استان.

۷ـ انتخاب و معرفی ویا عزل نمایندگان کارگران در مراجع و مجامع استان.

۸ ـ بررسی وضع مالی مجمع استان و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹ـ همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف قانونی مجمع استان و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰ـ وکالت و نمایندگی مجمع استان در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه‌های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی.

۱۲ـ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت در مجمع عالی و فعالیت مشترک با مجامع استانهای دیگر.

۱۳ـ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل ـ کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده ۲۵ـ رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ مراقبت در حسن جریان امور مجمع استان و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳ـ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر کارکنان مجمع استان که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۴ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر مجمع استان.

۵ ـ انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر مجمع استان خواهد بود.

ماده ۲۶ـ دبیرخانه مجمع استان تحت مسئولیت مستقیم دبیر مجمع استان و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و همچنین اجرای مصوبات هیأت مدیره، در مرکز اصلی مجمع استان دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ۲۷ـ وظایف دبیر :

۱ـ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر مجمع استان.

۲ـ انجام مکاتبات اداری و جاری مجمع استان.

۳ـ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار (در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره).

۴ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار مجمع استان.

۵ ـ تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶ ـ تهیه و تنظیم نشریات مربوط به مجمع استان در حدود مقررات قانونی.

۷ـ مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۸ ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان مجمع استان و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط.

۹ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲۸ـ خزانه دار مسئول امور مالی مجمع استان بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر مجمع استان.

۲ـ اداره امور مالی کانون، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای مجمع استان.

۳ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴ـ امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵ ـ نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات مجمع استان.

۶ ـ ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های مجمع استان در دفاتر رسمی مجمع استان.

۷ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله مجمع استان و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی مجمع استان را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲ : خزانه دار موظف است درهر مورد بنابه تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر واسناد مالی مجمع استان را برای رسیدگی در محل مجمع استان در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج - بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۲۹ـ بازرسان اصلی و علی البدل مجمع استان با توجه به جدول ماده ۴ آئین نامه مربوط به شرح زیر از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر درجلسه مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

تعداد نمایندگان اصلی کارگران	بازرس اصلی	بازرس علی البدل
۱۰ تا ۳۰ نماینده	۱	۱
۳۱ تا ۶۰ نماینده	۱	۱
۶۱ تا ۹۰ نماینده	۳	۲
۹۱ تا ۱۲۰ نماینده	۳	۲
۱۲۱ نماینده به بالا	۳	۲

ماده ۳۰ـ وظایف و اختیارات بازرسان :

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲ـ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های مجمع استان و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری مجمع استان.

۳ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴ـ رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵ ـ اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

۶ ـ شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات مجمع استان را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه مجمع استان تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۳۱ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴، باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.

۴ـ نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.

۵ ـ داشتن حسن شهرت.

۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷ـ حداقل ..... سال تمام سن.

۸ ـ حداقل تحصیلات ..... .

۹ـ داشتن حداقل ۲ سال سابقه عضویت نماینده کارگران واحد مربوط در مجمع استان (به استثنای اولین دوره).

۱۰ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

ماده ۳۲ـ در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای مجمع استان با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله

اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیأت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود. هیأت داوری پس از صدور رأی خود، منحل می گردد.

ماده ۳۳ـ مسئولان مجمع استان، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل مجمع استان یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۴ـ چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به هیأت مدیره و اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان، هیأت مدیره یا یک سوم اعضای مجمع استان حداکثر تا سه ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر سه ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا یک سوم اعضای مجمع استان مکلف هستند مراتب راجهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

ماده ۳۵ـ مجمع استان در موارد زیر منحل می گردد :

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ چنانچه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد (براساس قسمت دوم تبصره ماده ۱۶ آیین نامه مربوط).

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره ۱ : انحلال مجمع استان، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه مجمع استان بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳ : چنانچه مجمع استان به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر

نباشد، حداکثر ظرف دو هفته باید هیأت تصفیه مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای باسواد و با سابقه و مطلع مجمع استان و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده ۳۶ـ هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای مجمع استان رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای مجمع استان اعم از اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون را تهیه نموده، دارائی مجمع استان را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار مجمع استان عالی نمایندگان کارگران کشور قرار دهند.

ماده ۳۷ـ هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ۳۸ـ هـرگونه تغییر در مفـاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت کـار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۳۹ـ مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ..... فصل و ..... ماده و ..... تبصره در تاریخ ..... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس مجمع نمایندگان کارگران استان .... رسید.

محل امضای اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی :

۱ـ رئیس مجمع عمومی ـ نام و نام خانوادگی ..... محل امضاء

۲ـ نایب رئیس مجمع عمومی ـ نام و نام خانوادگی ..... محل امضاء

۳ـ منشی مجمع عمومی ـ نام و نام خانوادگی ..... محل امضاء

«دستورالعمل تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته»

در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۴ قانون کار، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند براساس این دستورالعمل نسبت به تأسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان، استان و کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند.

فصل اول : کانون کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان

ماده ۱ـ منظور از بازنشسته در این دستورالعمل کارگران و مدیرانی می باشند که قبل از بازنشستگی طبق مقررات قانون کار به کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند.

ماده ۲ـ کارگران و مدیران بازنشسته در صورتی که تعداد آنها به حد نصاب ۵۰ نفر برسد می توانند نسبت به تأسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته همان شهرستان اقدام نمایند.

تبصره : در شهرهای بزرگ با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی کانون کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان می تواند اقدام به ایجاد واحدهای زیر مجموعه منطقه ای یا بخشی نماید.

ماده ۳ـ ارکان کانون کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان عبارتند از :

مجمع عمومی ـ هیأت مدیره ـ بازرسان

ماده ۴ـ مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون کارگران و مدیران بازنشسته است که از اجتماع اعضاء آن به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

الف ـ مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضاء سالی یک بار از طریق دعوت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا به طرق مقتضی دیگر بنحوی که حاکی از ابلاغ باشد در مرحله اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء و در مرحله دوم حداقل پس از پانزده روز از زمان تشکیل مجمع اول با حضور عده حاضر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره : تشکیل مجمع عمومی عادی با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ب ـ مجمع عمومی فوق العاده بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک دوم اعضاء در موارد زیر تشکیل و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه چهارم آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

۱ـ تغییر یا اصلاح اساسنامه

۲ـ انحلال کانون و انتخاب هیأت تصفیه

۳ـ عزل انفرادی یا جمعی اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان

تبصره : مجمع عمومی فوق العاده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر سالی دو بار تشکیل می گردد.

ماده ۵ ــ مجمع عمومی عادی از بین اعضاء سه تا ۱۱ نفر را به عنوان اعضاء اصلی و ۲ تا ۶ نفر را به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

تبصره ۱ــ تعداد اعضاء هیأت مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته با توجه به تعداد اعضاء به شرح زیر می باشد.

از ۵۰ تا ۵۰۰ نفر	۳ نفر اصلی	۲ نفر علی البدل
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰	۵ نفر اصلی	۳ نفر علی البدل
از ۱۰۰۱ تا ۳۰۰۰	۷ نفر اصلی	۴ نفر علی البدل
از ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰	۹ نفر اصلی	۵ نفر علی البدل
از ۵۰۰۱ نفر به بالا	۱۱ نفر اصلی	۶ نفر علی البدل

تبصره ۲ : تعداد اعضاء هیأت مدیره کانون مدیران بازنشسته در صورتی که تعداد اعضاء بین ۲۰ تا ۵۰۰ نفر باشد ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل خواهد بود.

ماده ۶ ــ مجمع عمومی از بین اعضاء یک تا سه نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک تا دو نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

فصل دوم : کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان

ماده ۷ــ کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها درصورت رسیدن به حد نصاب ۵ کانون می توانند نسبت به تشکیل کانون کارگران و مدیران بازنشسته همان استان اقدام نمایند.

ماده ۸ــ ارکان کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان عبارتند از :

ـ مجمع عمومی

ـ هیأت مدیره

ـ بازرسان

ماده ۹ــ مجمع عمومی عالیترین رکن کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان است که از اجتماع اعضاء هیأت مدیره کانونهای شهرستان های همان استان به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

الف ــ مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیات مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضاء سالی یک بار از طریق دعوت عام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا به طرق مقتضی در مرحله اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء و در مرحله دوم حداقل پس از پانزده روز از زمان تشکیل مجمع اول با حضور عده حاضر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره : تشکیل مجمع عمومی عادی با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ب ــ مجمع عمومی فوق العاده بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک دوم اعضاء در موارد زیر تشکیل و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد، تصمیمات آن با سه چهارم آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

۱ــ تغییر یا اصلاح اساسنامه

۲ــ انحلال کانون و انتخاب هیأت تصفیه

۳ــ عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان

تبصره : مجمع عمومی فوق العاده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر سالی دو بار تشکیل می گردد.

ماده ۱۰ــ مجمع عمومی عادی از بین خود ۵ تا ۹ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۲ تا ۵ نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۱۱ــ مجمع عمومی عادی از بین خود یک تا سه نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

فصل سوم : کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور

ماده ۱۲ــ کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها در صورت رسیدن به حد نصاب ۵ کانون می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته اقدام نمایند.

ماده ۱۳ــ ارکان کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته عبارتند از :

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

پ- بازرسان

ماده ۱۴ــ مجمع عمومی عالیترین رکن کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته است که از اجتماع اعضاء هیأت مدیره کانونهای استان به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره : در صورت عدم تشکیل کانون استان، کانونهای شهرستانها می توانند تا ۴ کانون از هر کانون یک نفر را به مجمع عمومی کانون عالی معرفی نمایند.

ماده ۱۵ـ مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضاء سالی یک بار از طریق دعوت عام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا به طرق مقتضی در مرحله اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء و در مرحله دوم پس از پانزده روز از زمان تشکیل مجمع اول با حضور عده حاضر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره : تشکیل مجمع عمومی عادی با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۶ـ مجمع عمومی فوق العاده بنابه دعوت هیات مدیره، بازرسان یا یک دوم اعضاء در موارد زیر تشکیل و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد، تصمیمات آن با سه چهارم آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

- تغییر یا اصلاح اساسنامه
- انحلال کانون عالی و انتخاب هیأت تصفیه
- عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان

تبصره : مجمع عمومی فوق العاده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر سالی دو بار تشکیل می گردد.

ماده ۱۷ـ مجمع عمومی عادی از بین خود ۱۱ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۸ـ مجمع عمومی از بین خود یک تا سه نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

فصل چهارم : مقررات مشترک کانون کارگران و مدیران بازنشسته (شهرستان، استان و عالی)

ماده ۱۹ـ به منظور تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته هیأتی به نام هیأت مؤسس مرکب از حداقل ۵ نفر از کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان برای تشکیل کانون شهرستان، ۵ نفر نماینده منتخب هیأت مدیره کانونهای بازنشسته شهرستانها برای تشکیل کانون استان و ۵ نفر نمایندگان منتخب هیأت مدیره کانونهای استان برای تشکیل کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته و فراهم نمودن مقدمات لازم تشکیل می شود.

تبصره : وظایف هیأت مؤسس به شرح زیر است:

۱- تهیه پیش نویس اساسنامه با رعایت مقررات این دستورالعمل.

۲- تهیه لیست مشخصات داوطلبان عضویت.

۳- دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات.

ماده ۲۰ـ کلیه کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب در مجمع عمومی مربوطه و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده ۲۱ـ ثبت اساسنامه کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه و همچنین انتخاب یا تغییر مسئولان مستلزم تسلیم مدارکی به شرح زیر به وزارت کار و امور اجتماعی است :

۱ـ دو نسخه تقاضانامه تأسیس کانون مربوطه در مرحله اولیه.

۲ـ دو نسخه اساسنامه.

۳ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص تصویب یا اصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون و بازرسان .

۴ـ آگهی منتشر شده هیأت مؤسس مربوطه در هنگام تأسیس در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه های محلی.

۵ـ یک نسخه صورت اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی که به امضاء اعضاء رسیده باشد.

ماده ۲۲ـ هیأت مدیره کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته مکلفند حداقل دو ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.

هیأت مدیره کانونهای مربوط تا انتخاب هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیتهای قبلی را کماکان به عهده خواهد داشت.

تبصره : چنانچه حداکثر پس از شش ماه از تاریخ پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان موظفند موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهند.

ماده ۲۳ـ وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت کلیه مدارک یاد شده در ماده ۲۱ در صورت تکمیل و صحت مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه کانون مربوطه اقدام خواهد نمود.

تبصره : ثبت دو کانون در یک شهرستان با یک نام و تحت یک عنوان به هیچ وجه مجاز نیست.

ماده ۲۴ ــ کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته در موارد زیر منحل می گردند.

۱ـ در صورت رأی قطعی مراجع قضائی.

۲ـ بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مقررات مربوط.

ماده ۲۵ــ پس از انحلال کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو و مراتب به هزینه کانون مزبور در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد.

ماده ۲۶ــ وظایف و اختیارات کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته به شرح زیر می باشد :

الف ــ جمع بندی نظرات اعضاء در خصوص مسائل و امور بازنشستگان و ارائه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به کانونهای استان و عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور یا مراجع ذیربط.

ب ــ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء.

ج ــ اقدام در جهت تشکیل کانون استان و عالی کارگران و مدیران بازنشسته و کوشش در جهت بهره مندی اعضاء از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی با توجه به مقررات این دستورالعمل.

د ــ ارائه نظرات مشورتی به منظور انتقال تجربیات بازنشستگان به تازه واردان بازار کار در زمینه های مختلف و در جهت رشد اقتصادی کشور و کمک به واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی.

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۱۳ تبصره تنظیم و به تجویز اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و لازم الاجرا می باشد.

اساسنامه نمونه
کانون کارگران و مدیران بازنشسته
موضوع ماده ۱۳۴ قانون کار

باسمه تعالی

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان

فصل اول : کلیات

ماده ۱ـ هدف :

در اجرای ماده ۱۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت دستورالعمل مصوب ۷۲/۸/۱۲ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی و به منظور حفظ حقوق و تأمین منافع مشترک و پیگیری در جهت حل مسائل و مشکلات صنفی از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی، خدمات بهداشتی، مراقبت های پزشکی، هماهنگی با سایر تشکلات کارگری، کانون کارگران بازنشسته شهرستان ..... در این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۲ـ نام کانون عبارت است از کانون کارگران بازنشسته شهرستان ..... که از این پس به اختصار کانون نامیده می شود.

۱ـ حوزه فعالیت کانون محدوده شهرستان ..... می باشد.

۲ـ اقامتگاه قانونی کانون به نشانی :

۳ـ در صورت لزوم، یک نفر از طرف هیأت مدیره کانون جهت رسیدگی به مشکلات مستمری بگیران در هر یک از شعب سازمان تأمین اجتماعی شهرستان ..... مستقر می گردد.

تبصره : در صورت لزوم در شهر های بزرگ هیأت مدیره کانون می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به ایجاد واحد های زیر مجموعه منطقه ای یا بخشی نماید.

فصل دوم : وظایف کانون و شرایط عضویت و منابع درآمد کانون

ماده ۳ـ حقوق و وظایف اساسی کانون عبارتست از :

۱ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی بازنشستگان شهرستان

۲ـ ائتلاف با سایر کانون های شهرستان به منظور تشکیل کانون استان.

۳ـ همکاری با خانه کارگر (به عنوان یک تشکیلات صنفی و کارگری).

۴ــ کوشش در جهت بهره مندی اعضاء از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی.

۵ ــ تعیین و معرفی نمایندگان کانون به کمیته بیمه و درمان شهرستان ..... .

۶ ــ کوشش در جهت ایجاد صندوق تعاون به منظور اعطاء وام های ضروری.

۷ــ همکاری با اتحادیه امکان جهت رفع نیازمندی کالاهای اساسی اعضاء .

۸ ــ تعیین و اعزام نماینده به مراجع قانونی.

۹ــ عضوگیری و دریافت حق عضویت از اعضاء.

۱۰ــ تشکیل کمیته های مختلف تخصصی و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان.

۱۱ــ همکاری با سایر تشکلات کارگری ..... .

۱۲ــ خرید و فروش و تبدیل اموال منقول و غیر منقول کانون مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۱۳ــ همکاری با سازمان تأمین اجتماعی در جهت پیشبرد بهتر مسائل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران.

۱۴ــ همکاری و هماهنگی با نهضت سوادآموزی در جهت ایجاد کلاس های سوادآموزی.

ماده ۴ــ شرایط عضویت کلیه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران و از کار افتادگان تأمین اجتماعی که قبل از بازنشستگی مشمول قانون کار بوده و در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت کانون درآیند :

۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ــ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۳ــ دریافت مستمری در یک از شعبه های تأمین اجتماعی شهرستان ..... و اقامت در حوزه کانون.

۴ــ قبول اجرای اساسنامه و تصمیمات و مصوبات ارکان کانون.

۵ ــ پرداخت حق عضویت مصوب مجمع عمومی کانون.

ماده ۵ ــ شرایط انتخاب شوندگان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان کانون :

۱ــ اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه (برای اقلیت های مذهبی وفاداری به قانون اساسی کافی است).

۲ــ دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن.

۳ــ نداشتن محکومیت کیفری در زمینه های اخلاقی، مالی، سیاسی و ارتشاء.

ماده ۶ـ مواردی که سبب تعلیق یا محرومیت از عضویت در هیأت مدیره کانون می گردد، عبارت است از :

الف ـ از دست دادن شرایط مندرج در موارد ۴ و ۵ در این اساسنامه.

ب ـ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی مجمع به هیأت مدیره کانون بر اساس اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی.

ج ـ چنانچه در مدت یک سال از پرداخت حق عضویت خودداری کند.

ماده ۷ـ منابع درآمد کانون :

۱ـ حق ورودیه (در صورت تمایل اکثریت اعضاء).

۲ـ حق عضویت اعضاء.

۳ـ کمک های مالی داوطلبانه اعضاء.

تبصره ۱ : حق عضویت اعضاء ماهیانه مبلغ ..... ریال می باشد . که تغییر آن بنابه پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲ : هر یک از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی شهرستان ..... در صورت قبول عضویت کانون با ارائه وکالت نامه عادی به شعبه سازمان تأمین اجتماعی حق عضویت را از مستمری نامبرده کسر و به حساب کانون بازنشستگان شهرستان ..... واریز نمایند.

تبصره ۳ : جمع آوری حق عضویت به موجب قبض های چاپی شماره دار خواهد بود که به امضاء خزانه دار برسد.

فصل سوم : ارکان کانون

ماده ۸ ـ ارکان کانون عبارتست از :

الف ـ مجمع عمومی **ب ـ** هیأت مدیره **ج ـ** بازرسان

ماده ۹ـ مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون می باشد که از اجتماع کارگران بازنشسته و از کار افتاده عضو در شهرستان ..... به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

الف ـ مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضاء سالی یک بار از طریق دعوت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا به طرق مقتضی دیگر به نحوی که حاکی از ابلاغ باشد در مرحله اول با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء و در مرحله دوم به فاصله حداقل ۱۵ روز از زمان تشکیل مجمع اول با حضور عده حاضر که حداقل از ۲۰ نفر کمتر نباشد رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

ب ــ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع ضروری بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان و یا یک سوم اعضاء، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بوده، ترتیب دعوت و تجدید و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ج ــ مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری، حداکثر سالی دو بار، بنابه دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک دوم اعضاء و با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نگردد، بار دوم به فاصله ۱۵ روز از مجمع اول با حضور نصف بعلاوه یک رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن با سه چهارم آراء در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ : چنانچه اعضاء کانون کارگران بازنشسته بیش از ۵۰۰ نفر باشد، با توجه به مشکلات مکان برای تجمع آنها، نصاب لازم برای رسمیت دادن به مجمع اول و دوم فوق العاده به ترتیب ۳۵۰ و ۳۰۰ نفر ضروری می باشد.

تبصره ۲ : چنانچه بازرسان کتباً درخواست تشکیل مجمع عمومی نمایند، هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی از طریق مقتضی اقدام نماید و در صورت خودداری هیأت مدیره، بازرسان با صدور دعوتنامه ای نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهند نمود.

تبصره ۳ : در مواردی که تمام اعضاء هیأت مدیره و بازرسان استعفاء داده و یا فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند و یا از برگزاری مجمع عمومی در مهلت قانونی خودداری نمایند، حداقل یک دوم، اعضاء و در صورتی که اعضاء کانون بیش از ۵۰۰ نفر باشد حداقل تعداد ۳۰۰ نفر از اعضاء می‌توانند نسبت به معرفی هیأت مؤسس برای تشکیل مجمع عمومی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. ۳۰۰ نفر از اعضاء می توانند نسبت به معرفی هیأت مؤسس برای تشکیل مجمع عمومی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره ۴ : تشکیل مجامع عمومی و فوق العاده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود و ارسال دعوتنامه برای نماینده اداره کار ضروری می باشد.

ماده ۱۰ــ پس از تشکیل و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی، ابتدا مسن ترین عضو حاضر در جلسه به عنوان رئیس سنی، مجمع را اداره خواهد کرد و بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر نایب و دو منشی از بین افراد باسواد با رأی اکثریت نسبی انتخاب و اداره جلسه را عهده دار می گردد.

تبصره ۱ : چنانچه اعتراض های انتخاب هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور مجمع باشد، علاوه بر هیأت رئیسه مجمع، اعضای هیأت نظارت بر انتخابات نیز مرکب از ۳ تا ۷ نفر باسواد با رأی اکثریت حاضر در جلسه انتخاب می شوند.

تبصره ۲ : اعضای هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نباید خود کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

ماده ۱۱ـ هیأت نظارت موظف است صندوقی را برای رأی گیری آماده نموده و صندوق خالی را به رؤیت حاضران برساند و سپس آن را در محل مناسب قرار داده و برگ های رأی را مهر نموده و به هنگام رأی گیری بین حاضران توزیع و دقت نماید که به هر نفر بیش از یک برگ رأی برای کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان توزیع نگردد.

پس از توزیع برگ های رأی، بر امر رأی گیری نظارت و مراقبت نموده و در پایان رأی گیری آراء مأخوذه را شمارش و نتیجه آن را پس از تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع اعضای کانون برساند.

تبصره : هر یک از رأی دهندگان می توانند نام و نام خانوادگی افراد مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره از بین کاندیداهای هیأت مدیره و حداکثر به تعداد بازرسان از بین کاندیداهای بازرسان در برگ های رأی خود بنویسند و یا علامت بگذارند و مستقیماً به صندوق رأی بیندازند.

ماده ۱۲ـ چنانچه فرد یا افرادی از اعضای شرکت کننده در انتخابات از تاریخ تشکیل مجمع ظرف یک هفته به چگونگی انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهد بود ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض به اعتراض ها رسیدگی و نتیجه آن را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به اداره کار محل تسلیم نماید.

تبصره ۱ : چنانچه اعتراض های رسیده وارد باشد، هیأت نظارت ابطال انتخابات را اعلام نموده و به ترتیب مقرر در این اساسنامه نسبت به دعوت مجمع عمومی و انجام انتخابات اقدام خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورت عدم وصول اعتراض و یا وارد نبودن اعتراض های رسیده، هیأت نظارت بر انتخابات و هیأت رئیسه مجمع مکلف هستند مدارک انتخاباتی را پس از پایان مهلت مقرر در این اساسنامه به هیأت مدیره جدید تحویل نمایند تا هیأت مدیره نسبت به انجام تشریفات قانونی اقدام نماید.

تبصره ۳ : هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از زمان تحویل مدارک انتخاباتی مدارک مندرج در ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید تا نسبت به ثبت انتخابات و سایر مصوبات مجمع عمومی اقدام به عمل آید.

تبصره ۴ : شرط شرکت اعضاء در جلسات مجامع عمومی، ارائه دفترچه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان محل سکونت می باشد.

تبصره ۵ : رأی گیری در جلسات مجامع عمومی علنی می باشد مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که به طور مخفی رأی گیری به عمل می آید. حق رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری می باشد.

فصل چهارم : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

ماده ۱۳ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱ــ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و تصویب آن.

۲ــ استماع گزارش مالی خزانه دار و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن و بودجه آتی کانون.

۳ــ ارائه رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون.

۴ــ تفویض اختیار به هیأت مدیره برای تعیین روزنامه های کثیرالانتشار در جهت درج آگهی و بیانیه های مربوط به کانون.

۵ ــ اتخاذ تصمیم در مورد ائتلاف با سایر کانون های شهرستانها، جهت تشکیل کانون استان.

۶ ــ رسیدگی به اعتراض کسانی که طبق مقررات این اساسنامه از عضویت کانون معلق یا عزل شده اند.

۷ــ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد استخدام کارکنان دبیرخانه و دبیر کانون در صورتی که خارج از هیأت مدیره انتخاب شوند.

۸ ــ تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد به کارگیری مشاوران و کارشناسان مورد نیاز کانون.

۹ــ تصویب، تعلیق یا اخراج اعضاء از عضویت کانون.

۱۰ــ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان کانون.

۱۱ــ تصویب اجاره و خرید مکان یا مکانهای توسط هیأت مدیره جهت دفتر مرکزی و شعبات کانون.

ماده ۱۴ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱ــ اصلاح پاره ای از مواد اساسنامه با رعایت مقررات و طرح و تصویب آن.

۲ــ عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان.

۳ــ انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه به عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شود.

۴ــ انحلال کانون و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه.

فصل پنجم : هیأت مدیره وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۵ـ هیأت مدیره که نماینده رسمی و قانونی اعضاء کانون می باشد دارای ..... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رأی کتبی و مخفی اعضاء مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۱۶ـ هیأت مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات و دریافت مدارک انتخاباتی از هیأت نظارت، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک منشی و در صورت لزوم یک دبیر انتخاب نماید و ضمن تنظیم صورتجلسه ای با مدارک مندرج در ماده ۲۱ دستورالعمل تأسیس کانون ها و کارگران و مدیران بازنشسته جهت ثبت انتخابات و سایر تشریفات ثبتی به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نمایند.

تبصره ۱ : چنانچه دبیر کانون، عضو هیأت مدیره نباشد، در جلسات هیأت مدیره حق رأی ندارد.

تبصره ۲ : تغییر هیأت رئیسه کانون به طور انفرادی یا دسته جمعی موکول به اکثریت آراء اعضاء اصلی هیأت مدیره می باشد.

ماده ۱۷ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت مصوبات مجمع عمومی در واحد کار و امور اجتماعی و دریافت اعتبار نامه اقدام به گشایش حساب در بانک رفاه کارگران با امضاء مشترک رئیس و خزانه دار نموده و وجوه متعلق به کانون را در حساب مذکور نگهداری نماید.

ماده ۱۸ـ جلسات عادی هیأت مدیره هر ..... روز یک بار با حضور دو سوم اعضاء هیأت مدیره رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر و نافذ خواهد بود و بر حسب ضرورت بنابه دعوت رئیس و یا یک سوم اعضاء هیأت مدیره، به طور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : غیبت بدون عذر موجه در ۴ جلسه متوالی یا ۷ جلسه متناوب به عنوان استعفاء شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو علی البدل به ترتیب تقدم آراء، جانشین عضو مستعفی می گردد.

تبصره ۲ : در صورت کناره گیری، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء به جای آنان قرار می گیرند.

تبصره ۳ : چنانچه هیأت مدیره بنابه دلایل فوق اکثریت خود را از دست دهد انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد.

تبصره ۴ : کلیه اعضاء هیأت مدیره دارای مسئولیت مشترک بوده، هیچیک از اعضاء نمی تواند از

مسئولیت ناشی از اقداماتی که بر اساس تصمیمات متخذه در جلسات هیأت مدیره و در اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی تحت نام کانون انجام گرفته خود را مبری بداند.

ماده ۱۹ـ سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ـ اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۲ـ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.

۳ـ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

۴ـ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار جهت ارائه به مجمع .

۵ ـ تشکیل مرتب جلسات هیأت مدیره.

۶ ـ تعیین و اعزام نمایندگانی به مراجع و نهاد ها و ارگانهای ذی ربط با مسائل کانون.

ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات ریاست هیأت مدیره :

۱ـ دعوت از اعضاء هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسات.

۲ـ اداره جلسات هیأت مدیره در غیاب وی نایب رئیس جلسات را اداره خواهد نمود.

۳ـ امضاء کلیه چک ها و اسناد آن به امضاء رئیس هیأت مدیره و خزانه دار به مهر کانون می باشد و در غیاب رئیس هیأت مدیره امضاء کلیه چک ها و اسناد آن با نایب رئیس هیأت مدیره می باشد.

۴ـ امضاء احکام استخدامی افرادی که با تصویب هیأت مدیره به استخدام کانون در می آیند.

۵ ـ انجام سایر اموری که به موجب این اساسنامه به عهده رئیس هیأت مدیره می باشد.

ماده ۲۱ـ وظایف و اختیارات خزانه دار :

۱ـ کلیه درآمد کانون به حساب بانکی کانون واریز می گردد، گشایش، واریز و برداشت از آن با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره می باشد.

۲ـ اداره امور مالی و تنظیم دفاتر و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های کانون.

۳ـ تنظیم اسناد و مدارک مالی در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأیید و امضاء صورتحساب های مربوط.

۴ـ وصول و جمع آوری حق عضویت و ارائه قبض رسید به آنها و ثبت کلیه درآمد ها و هزینه‌های کانون در دفتر مربوطه.

۵ ـ پیش بینی درآمد و هزینه های یک ساله کانون و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶ ـ خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش مالی کانون

را تنظیم و پس از امضاء خود و رئیس هیأت مدیره به رؤیت بازرسان رسانده تا در جهت ارائه به مجمع عمومی آماده نماید.

۷ـ امضاء کلیه چک ها، اسناد و اوراق بهادار به اتفاق رئیس هیأت مدیره.

فصل ششم : بازرسان حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده ۲۲ـ تعداد بازرسان کانون ..... نفر اصلی و ..... نفر علی البدل بوده که در مجمع عمومی با رأی مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجد شرایط، برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

تبصره : در صورت فوت، استعفاء یا عزل هر یک از بازرسان اصلی، یکی از بازرسان علی البدل به ترتیب تقدم آراء برای باقیمانده دوره جانشین بازرس اصلی خواهد بود.

ماده ۲۳ـ وظایف و اختیارات بازرسان عبارتست از :

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات مربوط.

۲ـ نظارت و رسیدگی بر دفاتر و اوراق و اسناد درآمد و هزینه های کانون.

۳ـ رسیدگی به شکایات اعضاء و کوشش در جهت حل و فصل آن و در صورت لزوم تهیه گزارش در این زمینه و ارائه به هیأت مدیره یا مجمع عمومی حسب مورد.

۴ـ رسیدگی گزارش مالی خزانه دار و اظهار نظر جهت ارائه به مجمع عمومی.

۵ ـ در صورت لزوم اقدام به دعوت تشکیل مجمع عمومی با توجه به بند های الف و ج ماده (۹) این اساسنامه.

۶ ـ بازرسان مکلفند گزارش اقدامات خود را سالی یک بار به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل هفتم : دبیرخانه کانون

ماده ۲۴ـ در صورت انتخاب دبیر، دبیرخانه کانون زیر نظر مستقیم دبیر کانون به منظور اداره تشکیلات و اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره می باشد.

دبیرخانه کانون دارای کارکنانی خواهد بود که بنا به پیشنهاد دبیر و تصویب هیأت مدیره به کار گمارده می شوند. وظایف دبیرخانه عبارتست از :

۱ـ انجام مکاتبات اداری کانون.

۲ـ اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره و انجام کلیه امور تشریفاتی، اداری و خدماتی کانون.

۳ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و دفاتر عضویت و ثبت مشخصات اعضاء و سایر مدارک و لوازم و اسباب و اثاثیه و متعلقات کانون.

۴ـ ابلاغ احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوطه.

۵ ـ تهیه، صدور و ابلاغ دعوت نامه ها.

۶ ـ آماده ساختن مکان تشکیل جلسات مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان و کمیته ها.

۷ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیر و دبیرخانه مرتبط است.

۸ ـ کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

کمیته ها:

ماده ۲۵ـ با توجه به ضرورت و مصالح کانون هیأت مدیره می تواند به منظور همکاری و معاضدت و رسیدگی و حل مسائل و مشکلات اعضاء کمیته هایی را از قبیل کمیته سهام کارخانجات، بن کالاهای اساسی، کمیته برگزاری مراسم جشن ها و سایر کمیته های مورد نیاز تشکیل دهد.

تبصره : اعضای کمیته ها در برابر مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان کانون مسئول و جوابگو می باشند.

فصل هشتم : مقررات مختلف

ماده ۲۶ـ عضویت کلیه کارگران بازنشسته واجد شرایطی که دارای دفترچه مستمری از تأمین اجتماعی شهرستان می باشند در کانون آزاد است و اجبار آنان به قبول عضویت کانون و یا منع آنان از قبول عضویت در کانون مغایر با قانون است.

ماده ۲۷ـ اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و اعضای اصلی و علی البدل بازرسان باید پس از انتخاب شدن در مجامع عمومی قبولی خود را کتباً اعلام نمایند.

ماده ۲۸ـ پس از کسر کلیه هزینه های کانون اعم از هزینه های جاری، حقوق و مزایای کارکنان دبیرخانه، هزینه های هیأت مدیره، هزینه های خانه کارگر، حق المشاوره مشاورین و کارشناسان، اجاره و خرید ساختمان و لوازم ضروری برای کانون که از محل درآمد کانون تأمین می گردد و در صورت مازاد ..... درصد جهت آموزش فرزندان اعضاء و ..... درصد ذخیره احتیاطی درجهت هزینه های اضطراری کانون منظور گردد.

تبصره ۱ : کلیه حساب های کانون (اعم از درآمد ها و هزینه ها) و صورت دارایی ها (اعم از منقول و غیر منقول) باید در دفتر کانون ثبت گردد.

تبصره ۲ : هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی کانون را خارج از حدود مقررات در این اساسنامه به مصرف برساند.

تبصره ۳ : سال مالی کانون از ابتدای فروردین هر سال آغاز و درپایان اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده ۲۹ــ رئیس و خزانه دار به طور مشترک صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی کانون بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها و اسناد و اوراق و دفاتر مالی کانون بر عهده آنان می باشد.

تبصره ۱ : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی و صدور کارت عضویت اعضاء با امضاء دبیر و با مهر کانون معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : فرم مهر کانون، پس از تصویب هیأت مدیره قابل استفاده خواهد بود.

ماده ۳۰ــ هیأت مدیره مکلف است حداقل دو ماه قبل از پایان دوره اعتبار، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نموده، موضوع تشکیل مجمع را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام دارد.

تبصره ۱ : در خلال پایان دوره اعتبار مأموریت هیأت مدیره، تا قطعیت انتخابات مجدد کلیه مسئولیت های مالی کماکان به عهده رئیس هیأت مدیره و خزانه دار خواهد بود.

تبصره ۲ : ثبت دو کانون در یک شهرستان با یک نام و تحت یک عنوان مجاز نمی باشد.

تبصره ۳ : چنانچه حداکثر پس از ۶ ماه از تاریخ پایان اعتبار دوره مأموریت هیأت مدیره انتخابات جدید به عمل نیاید بازرسان موظفند موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم، ضمن اظهار نظر صریح به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند.

ماده ۳۱ــ هیچکس نمی تواند در بیش از یک کانون عضو هیأت مدیره یا بازرسان باشد.

ماده ۳۲ــ در دوره فترت تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیت بر عهده اعضاء هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده ۳۳ــ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت وزارت کار قابل اجرا می باشد.

ماده ۳۴ــ سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آیین نامه سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

فصل نهم : انحلال کانون و انتخاب هیأت تصفیه و مقررات مربوط به آن

ماده ۳۵ــ کانون در موارد زیر منحل می گردد :

۱ــ در صورت تصویب مجمع فوق العاده با توجه به مقررات مربوط.

۲ــ در صورت اعلام نظر بازرسان پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ پایان اعتبار دوره قانونی

هیأت مدیره و عدم اقدام یک سوم اعضاء نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات مسئولان کانون.

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره ۱: چنانچه بنابه تصویب مجمع عمومی فوق العاده کانون منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضاء باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخابات ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضاء هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۲: چنانچه کانون بنابه اعلام نظر بازرسان و یا بر اساس رأی مراجع قضایی منحل گردد حداکثر ظرف ۱۵ روز باید با نظر وزارت کار هیأت تصفیه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از بین افراد باسواد و مطلع انتخاب گردد.

ماده ۳۶ـ هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه با هماهنگی و راهنمایی اداره کار و امور اجتماعی محل به کلیه حساب های کانون رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارایی‌های کانون اعم از وجوه نقدی و اوراق و اسناد بهادار و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون تهیه نموده، دارایی کانون را پس از تسویه حساب های بدهکاران و بستانکاران ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای در صورت مازاد، با نظارت وزارت کار در اختیار صندوق قرض الحسنه یا صندوق تعاون بازنشستگان و یا صندوق حمایت از بازنشستگان قرار دهند.

ماده ۳۷ـ دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال کانون به یکی از روش های زیر به عمل خواهد آمد :

الف ـ در صورت معتبر بودن دوره اعتبار قانونی مسئولان کانون، برابر بند (ج) از ماده ۹ اساسنامه عمل خواهد شد.

ب ـ در صورت انقضای دوره اعتبار مأموریت مسئولان کانون و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماهه آگهی دعوت مجمع عمومی با امضاء یک دوم اعضاء کانون تنظیم و از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم از اعضاء دعوت به عمل خواهد آمد و رئیس هیأت مدیره و خزانه دار می توانند جهت جمع آوری امضاء اعضاء را یاری نمایند.

تبصره ۱: رئیس هیأت مدیره و خزانه دار وظیفه دارند با اعضاء هیأت تصفیه همکاری نموده اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۲ : کلیه هزینه های انتشار آگهی در روزنامه و سایر هزینه های انحلال از محل دارایی های کانون باید تأمین شود.

ماده ۳۸ـ مهلت های مقرر در این اساسنامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در در ۹ فصل و ۳۸ ماده و ۳۴ تبصره در تاریخ ..... به تصویب هیأت رئیسه مجمع عمومی رسیده و رعایت آن برای کلیه اعضاء کانون کارگران بازنشسته شهرستان ..... الزامی است.

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار
«مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۱ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ در اجرای ماده (۱۳۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان های جهانی کار، هیأت های تشخیص، هیأت های حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ؛ توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران، طبق این آیین نامه انتخاب می شوند.

تبصره ۱ : نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، بند (د) ماده (۱۶۷) قانون کار، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب و معرفی می شوند.

تبصره ۲ : چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت های تشخیص و حل اختلاف، بر اساس مقررات مربوط به انتخابات موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار می باشد.

تبصره ۳ : سایر مجامعی که حسب مورد، نیاز به معرفی رسمی کارگران داشته باشند، به تشخیص شورای عالی کار توسط تشکل های موضوع ماده (۱۳۶) قانون کار و با رعایت مفاد این آیین نامه انتخاب و معرفی می شوند.

ماده ۲ـ وزارت کار و امور اجتماعی، دست کم سه ماه قبل از پایان دوره نمایندگی هر یک از مجامع یا سه ماه قبل از برگزاری کنفرانس های بین المللی، موضوع را برای انتخاب و معرفی نماینده به تشکل کارگری مربوط، اطلاع می دهد.

تبصره : در مواردی که تشکل های عالی کارگری ایجاد نشده است، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند رأساً در مورد انتخاب نمایدگان مزبور اقدام نماید.

ماده ۳ـ کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط ـ موضوع ماده این آیین نامه ـ با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی، دست کم یک ماه قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب نمایندگان مراجع یاد شده، نسبت به انتشار اسامی نامزدها به هزینه خود در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اقدام می نماید.

تبصره : انتخابات طبق اساسنامه هر یک از تشکل های موضوع این ماده صورت می گیرد.

ماده ۴ـ نامزدهایی که توسط کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط ـ موضوع ماده (۱) این آیین نامه ـ معرفی می شوند، باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ نداشتن هرگونه سوء پیشینه.

۳ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۵ ـ داشتن دست کم، سی (۳۰) سال تمام سن و پنج (۵) سال سابقه کار.

۶ ـ آشنایی به قوانین کار، تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقرراتی که با مسائل کار و کارگری ارتباط دارند.

۷ـ داشتن دست کم، گواهینامه تحصیلات دوره دبیرستان (دیپلم).

۸ـ آشنایی به یکی از زبان های بین المللی ؛ برای کاندیداهای نمایندگی در کنفرانس بین‌المللی کار.

ماده ۵ ـ نظارت بر امر انتخابات نمایندگان موضوع این آیین نامه و تطبیق مشخصات نامزد ها با شرایط یاد شده در ماده (۴) بر عهده هیأتی مرکب از دو نفر ناظر به انتخاب کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط ـ موضوع ماده (۱) این آیین نامه ـ و یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

تبصره ۱ : دو نفر ناظر موضوع این ماده در روز انتخابات از بین حاضران که داوطلب عضویت در مراجع یاد شده نباشند، برگزیده می شوند.

تبصره ۲ : رسیدگی به اعتراضات یا ابطال و تجدید انتخابات در مرحله اول با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی بر عهده کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط ـ موضوع ماده (۱) این آیین نامه ـ و در صورت عدم توافق، تصمیم گیری نهایی بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

تبصره ۳ : مهلت اعلام اعتراض به تصمیم اتخاذ شده موضوع تبصره (۲) این ماده، حداکثر ظرف پنج روز بعد از اعلام نظر کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط ـ موضوع ماده (۱) این آیین نامه ـ می باشد.

ماده ۶ ـ انتخاب نمایندگان مراجع مربوط به لحاظ نصاب شرکت کنندگان و تعداد آراء کاندیداها، همچنین مدت اعتبار نمایندگی، تابع مقررات مربوط در این زمینه می باشد.

آیین نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار

ماده ۱ــ در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان (اصلی و علی البدل) کارفرمایان در شورای عالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس (اجلاس) بین المللی کار و نظایر آن، توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان با رعایت مفاد قانون کار، این آیین نامه و سایر مقررات مربوط، انتخاب و معرفی می شوند.

تبصره : انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مجامع و شوراهایی که نحوه انتخاب آنان در قانون ذکر گردیده، به روش مقرر در قانـون صورت می گیرد.

ماده ۲ــ وزارت کار و امور اجتماعی دست کم سه ماه پیش از پایان دوره نمایندگی در هریک از شوراهای عالی و یا کنفرانس ها (اجلاس) بین المللی ونظایر آن یا ۳ ماه پیش از برگزاری هریک از آنها، موضوع را جهت انتخاب و معرفی نماینده به کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان اطلاع می دهد.

تبصره ۱ : هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان با اطلاع وزارت کار وامور اجتماعی دست کم یک ماه پیش از تشکیل یا یک ماه پیش از پایان دوره نمایندگی در هریک از مجامع مذکور، نمایندگان اصلی و علی البدل مورد نیاز را انتخاب و معرفی می نماید.

تبصره ۲ : چنانچه کانون عالی کارفرمایان، ایجاد نشده یا فاقد اعتبار و یا منحل گردد ؛ وزیر کار و امور اجتماعی می تواند رأساً در مورد انتخاب نمایندگان مذکور اقدام نماید.

ماده ۳ : انتخاب شوندگان جهت نمایندگی کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ــ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ــ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی

۴ــ نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری

۵ ــ داشتن حسن شهرت

۶ ــ عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷ــ داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن و سه سال سابقه فعالیت کارفرمایی با توجه به تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۸ ــ آشنائی با قوانین کار، تجارت، تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقرراتی که به گونه ای با مسائل کار و کارگری و تولید ارتباط دارد

۹ــ داشتن دست کم مدرک تحصیلی کارشناسی

۱۰ــ تسلط به یکی از زبانهای خارجی (برای کاندیداتوری نمایندگی درکنفرانس بین المللی کار).

۱۱ــ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی مربوط

تبصره ۱ : در صورت وفات یا استعفای نمایندگان کارفرمایان موضوع این آئین نامه و یا درصورتی که به هر دلیل شرایط عضویت مندرج در ماده ۳ را از دست بدهند، سمت نمایندگی در مجامع مورد نظر را ازدست خواهند داد و مطابق مقررات مربوط، نمایندگان علی البدل جایگزین آنها خواهد شد.

تبصره ۲ : کارفرمایانی که سابقه حضور دست کم سه دوره در مجامع بین المللی را داشته اند، به شرط دارا بودن سایر شرایط، از موارد مندرج در بندهای ۹ و ۱۰ مستثنی می باشند.

ماده ۴ــ نظارت بر امر تطبیق شرایط و انتخاب نمایندگان موضوع این آیین نامه، بر عهده وزارت کار وامور اجتماعی است.

تبصره ۱ : مهلت اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ می باشد.

تبصره ۲ : مرجع رسیدگی به اعتراضاتی که واصل می شود، اعم از اینکه موجب ابطال یا تأیید انتخاب نمایندگان موضوع این آیین نامه گردد ؛ وزارت کار وامور اجتماعی می باشد.

تبصره ۳ : کانون عالی کارفرمایان دست کم یک هفته پیش از انتخاب نمایندگان مورد نظر، برای نظارت بر امور مربوط، از وزارت کار و امور اجتماعی بطور کتبی دعوت می نماید.

ماده ۵ ــ هریک از اشخاص حقیقی یا نمایندگان شخصیت های حقوقی می توانند حداکثر به نمایندگی دو مرجع از مراجع موضوع ماده یک این آیین نامه انتخاب شوند.

ماده ۶ ــ نمایندگان منتخب موضوع ماده یک این آیین نامه موظف به رعایت مقررات آیین نامه های داخلی مراجع مذکور هستند.

ماده ۷ــ نمایندگان اصلی و علی البدل کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار الزاماً از بین مدیران صنایع انتخاب خواهند شد.

ماده ۸ ــ یک نفر از نمایندگان اصلی و یک نفر از نمایندگان علی البدل کارفرمایان در شورای عالی کار باید از بین مدیران یا کارفرمایان بخش کشاورزی انتخاب شوند.

ماده ۹ــ چنانچه به هر علت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان منحل یا فاقد اعتبار گردد، اعتبارنامه نمایندگان معرفی شده نیز لغو خواهد شد.

ماده ۱۰ـ مهلت های مقرر در این آیین نامه بدون احتساب تعطیلات رسمی می باشد.

این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۱ وزیر کار و امور اجتماعی گردید.

مقررات مربوط به فصل هفتم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل (۴۳) معاونت روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۹۴/۷/۵

موضوع : تفویض اختیار تایید پیمان‌های دسته جمعی کار

ماده ۱- با عنایت به بند (ج) ماده ۱۴۱ قانون کار، پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ماده مزبور به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. نظر به اصل تراکم زدایی و تفکیک امور بین صنف و ستاد و برای اداره بهتر امور و نظارت مؤثر ستاد بر عملکرد ادارات کل اجرایی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تأیید پیمان‌های دسته جمعی کار، برابر با مقررات قانون کار، به ادارات کل اجرایی کشور تفویض می شود[1].

ماده ۲- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۳- مدیران کل اجرایی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مکلف هستند مفاد آن را به آگاهی تمام مدیران، کارشناسان و کارکنان برسانند.

ماده ۴- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۱۹ روابط کار[2] منسوخ می گردد.

۱ (۱)- نک به بند "د" دستورالعمل (۴۶) روابط کار در مقررات فصل نهم قانون کار در این مجموعه

۲ (۲)- نک به مقررات همین فصل در این مجموعه

دستورالعمل (۴۶) معاونت روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۹۵/۹/۳۰

موضوع : وظایف و اختیار تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت

ماده ۱ـ با عنایت به نامه شماره ۱۴۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ و نامه شماره ۱۴۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ مشاور محترم وزیر و رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، بدینوسیله دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت ابلاغ می گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستورالعمل اقدام شود. مفاد این دستورالعمل تا زمان استقرار آن سامانه ملاک عمل خواهد بود و پس از استقرار سامانه یاد شده دستورالعمل متناسب با مقتضیات و الزامات سامانه جامع روابط کار ابلاغ خواهد شد.

الف ـ بررسی و تأیید صلاحیت اعضای پیشنهادی مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه برای آنها

ماده ۲ـ به استناد تبصره ماده (۹) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و تبصره ماده (۱۶) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی، مقررات مربوط به صدور اعتبارنامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف کار به شرح ذیل می باشد.

ماده ۳ـ اختیار صدور اعتبارنامه برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم، طبق مقررات آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می شود.

ماده ۴ـ اختیار صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم، طبق مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می شود ؛ لیکن مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف هستند قبل از صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، تأیید صلاحیت افراد مزبور را از اداره کل روابط کار و جبران خدمت کسب نمایند. چنانچه اداره کل مزبور صلاحیت فرد

معرفی شده را تأیید ننماید، در این صورت ادارات کل اجرایی نمی توانند نسبت به صدور اعتبارنامه برای وی اقدام نمایند.

ماده ۵ـ معرفی نامه نمایندگان فرماندار و نمایندگان رییس دادگستری محل در حکم اعتبارنامه نامبردگان تلقی شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نامبردگان نمی باشد.

ماده ۶ ـ در صورتی که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل، خود در هیأت حل اختلاف شرکت نمایند، نیازی به صدور اعتبارنامه برای ایشان نخواهد بود.

ب ـ تفویض نحوه برون سپاری انجام امور ابلاغ اوراق دعوا

ماده ۷ـ به موجب دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ اوراق دعوا بر اساس دستورالعمل مزبور و به شرح ذیل از طریق مأمور پست صورت می گیرد.

ماده ۸ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای استفاده از مأمور ابلاغ، باید از طریق مأمور پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

ماده ۹ـ اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از : اوراق دادخواست، اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار، اخطاریه تکمیل شده ابلاغ دادنامه، دادنامه و یا هر برگ دیگری که باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.

ماده ۱۰ـ برای انجام ابلاغ از طریق مأمور پست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان یا محل می نماید.

ماده ۱۱ـ برای ابلاغ به مخاطب، اوراق دعوا به مأمور پست تحویل می گردد و رسید تحویل از نامبرده دریافت و ضمیمه پرونده می شود.

ماده ۱۲ـ ابلاغ اوراق حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل و از طریق پست پیشتاز انجام می شود. مأمور پست مکلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ دیگر اخطاریه، از مخاطب ابلاغ رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید و برگ دوم را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعاده کند.

ماده ۱۳ـ در انجام ابلاغ توسط مأمور پست، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.

ج ـ تأیید آیین نامه‌های انضباطی کارگاه ها توسط استان و شهرستان ها

ماده ۱۴ـ به موجب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، به شماره ۱۰۴۵۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقام عالی وزارت، تأیید آیین نامه‌های انضباط کار توسط ادارات کل اجرایی استان ها به شرح ذیل صورت می گیرد.

ماده ۱۵ـ مرجع تأیید آیین نامه انضباطی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که می تواند اختیار تأیید آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تفویض نماید.

ماده ۱۶ـ مرجع تأیید آیین نامه انضباطی موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول، آیین نامه را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت آن با قانون کار و مقررات مرتبط، مراتب تأیید را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۷ـ در صورت مغایرت آیین نامه انضباطی با قانون کار و مقررات مرتبط، موارد به طور مشخص و با ذکر مستندات کتباً به کارفرما اعلام می شود. مهلت بررسی مجدد همانند ماده ۱۶ خواهد بود.

ماده ۱۸ـ در صورت بروز اختلاف بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرما، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد.

۱۹ـ کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، می توانند آیین نامه انضباطی واحدی داشته باشند. چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید آیین نامه انضباطی آنها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۲۰ـ سایر شرایط تأیید آیین نامه‌های انضباط کار برابر «مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار» مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقام عالی وزارت خواهد بود.

د ـ تفویض اختیار بررسی و صدور مجوز پیمان‌های جمعی

ماده ۲۱ـ به موجب دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ تأیید پیمان‌های جمعی کار به ادارات کل اجرایی استانها تفویض و به شرح ذیل انجام می شود.

ماده ۲۲ـ طرفین پیمان جمعی کار مکلفند، در اجرای تبصره ماده ۱۴۰ قانون کار، یک نسخه از پیمان را که به امضای طرفین رسیده باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

ماده ۲۳ـ با عنایت به بند (ج) ماده ۱۴۱ قانون کار، پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ماده مزبور به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد ؛ بنابراین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بررسی اهلیت قانونی طرفین پیمان، ضمن دادن رسید مدارک و مستندات مثبته در این زمینه را به همراه پیمان از طرفین اخذ نمایند.

ماده ۲۴ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است، ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وصول پیمان، آن را بررسی و نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون کار، کتباً به طرفین پیمان ابلاغ نماید.

ماده ۲۵ـ نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری بوده و دلایل و موارد مخالفت به صورت مستند به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در ماده (۲۴) این دستورالعمل اعلام گردد.

ماده ۲۶ـ بعد از این که طرفین پیمان، موارد اعلامی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در مفاد پیمان جمعی لحاظ و متن پیمان را اصلاح نمایند، باید حداکثر ظرف سه روز یک نسخه از ارسال و رسید دریافت نمایند.

ماده ۲۷ـ مدت زمان بررسی پیمان جدید نیز حداکثر ۳۰ روز و با ذکر شرایط مواد قبل خواهد بود.

ماده ۲۸ـ در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانون‌های عالی کارگری با کارفرمایی کشور، مسئولیت تأیید پیمان با توجه به شرایط این دستورالعمل با اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۲۹ـ کارگاه هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید پیمان جمعی آنها، با رعایت شرایط این دستورالعمل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۳۰ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است، یک نسخه از پیمان تأیید شده را به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نماید.

هـ ـ تهیه و تنظیم لوایح دفاعیات ارسالی به دیوان در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف

ماده ۳۱ـ تهیه و تنظیم لوایح دفاعیات ارسالی به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف کار توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها صورت می گیرد.

ماده ۳۲ـ ادارات کل اجرایی استانها مکلفند در موعد مقرر تعیین شده از طرف دیوان عدالت اداری نسبت به تهیه لایحه دفاعیه اقدام نمایند.

ماده ۳۳ـ ادارات کل اجرایی استانها مکلفند در تهیه لایحه دفاعیه، استناد و استدلال لازم را به عمل آورند تا موجب نقض رأی در دیوان عدالت اداری نگردد.

و ـ قبول دادخواست اختلافات کارگری و کارفرمایی

ماده ۳۴ـ با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، یکی از فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی تقدیم دادخواست می باشد که مقرر شده است به مؤسسات کاریابی واگذار شود. در این زمینه نظر به این که در حال حاضر نرم افزار مراجع حل اختلاف تحت وب نمی باشد و از سوی دیگر سامانه جامع روابط کار (تحت وب) در دست اقدام می باشد، واگذاری فعالیت فوق پس از استقرار آن سامانه صورت خواهد گرفت.

ز ـ موافقت با برقراری فوق العاده جذب برای کارگران کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

ماده ۳۵ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها موظفند، درخواست فوق العاده جذب کارگاه‌هایی که در محدوده آن استان مشغول به فعالیت می باشند را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول از نظر صحت محاسبات و کامل بودن مدارک از جمله آیین نامه نحوه پرداخت در مواردی که حق جذب به صورت شناور تدوین شده باشد، بررسی و درخواست مربوط را به همراه مستندات به ادارات کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نمایند.

ماده ۳۶ـ درخواست فوق العاده جذب کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

ح ـ موافقت یا بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها و رتبه بندی

ماده ۳۷ـ درخواست بازنگری طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه‌هایی که در محدوده یک استان مشغول به فعالیت می باشند به انضمام دلایل توجیهی و فرم موافقت نامه برای انجام بازنگری کلی بایستی حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول، توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بررسی و درخواست مربوط به همراه مستندات به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال شود.

ماده ۳۸ـ درخواست بازنگری طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

ماده ۳۹ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها موظفند، درخواست اجرای نظام رتبه بندی کارگاه‌هایی که در محدوده آن استان مشغول به فعالیت می باشند را حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول از نظر تطبیق با ضوابط اجرایی و چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل بررسی و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نمایند.

ماده ۴۰ـ درخواست اجرای نظام رتبه بندی طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

ط ـ واگذاری امکان رصد اطلاعات وارده در سامانه پیمایش مزد در خصوص کارگاه‌های استان

ماده ۴۱ـ به منظور آگاهی از تعداد کارگاه‌هایی که از طریق سامانه مذکور نسبت به ورود اطلاعات اقدام نموده اند امکان گزارش گیری و مشاهده اطلاعات هر استان توسط مدیران کل اجرایی پیش بینی شده است.

ی ـ تفویض اختیار بررسی طرح‌های طبقه بندی مشاغل در استان

ماده ۴۲ـ با توجه به تبصره ماده (۱) و ماده (۲) نظام ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش نویس طرح‌های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی، بازنگری، متمم و گزارش اجرایی به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال می شود.

ماده ۴۳ـ اداره کل روابط کار و جبران خدمت بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ وصول، نسبت به اعلام نظر در خصوص روش ارزیابی مشاغل و نظام پرداخت کارگاه اقدام و پیش‌نویس طرح طبقه بندی مشاغل و سایر مستندات را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط ارسال نماید.

ماده ۴۴ـ اداره کل تعاون، کار و فاه اجتماعی استان مکلف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز نسبت به بررسی مستندات اقدام و نتیجه بررسی را به انضمام پیش نویس طرح طبقه بندی مشاغل به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نماید.

ماده ۴۵ـ طرح‌های طبقه بندی مشاغل کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند یا واحدهایی که تحت عنوان گروه و نظایر آن شامل چند کارگاه می باشند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت و ادارات کل اجرایی مکلفند در خصوص کارگاه‌هایی که برای نخستین بار نسبت به ارزیابی و طبقه بندی مشاغل خود اقدام می نمایند، ترویج روش‌های ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و نظام‌های جبران خدمت نوین و مبتنی بر عملکرد را متناسب با اوضاع و احوال کارگاه ها در دستور کار قرار دهند.

دستورالعمل (۱۹) روابط کار به شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه پیمانهای دسته جمعی کار[1]

با توجه به اهمیت قراردادهای جمعی کار و نقشی که پیمانهای دسته جمعی کار در تنظیم روابط کار ایفاء می نمایند و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در تأیید پیمانهای مذکور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود :

۱ـ طرفین پیمان دسته جمعی کار مکلفند در اجرای تبصره ماده (۱۴۰) قانون کار، یک نسخه از پیمان را که به امضای طرفین رسیده باشد، حداکثر ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

۲ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند، پس از دریافت یک نسخه از پیمان، نسبت به بررسی و اظهارنظر اولیه در مورد مفاد آن اقدام و حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ وصول، برای تأیید به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت ارسال نمایند.

۳ـ ادارات کل کار و امور اجتماعی، ضمن بررسی اهلیت قانونی طرفین پیمان، باید مدارک و مستندات مثبته در این زمینه را از طرفین اخذ و به همراه پیمان و اظهارنظر در مورد مفاد آن به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت ارسال نمایند.

۴ـ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت موظف است، ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز از تاریخ وصول پیمان، آن را بررسی و نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون کار، کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ارسال و اداره کل مذکور، موظف است به فوریت مراتب را به طرفین پیمان ابلاغ نماید.

۵ ـ نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری بوده و دلایل و موارد مخالفت به صورت مستند به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در بند (۴) این دستورالعمل اعلام گردد.

۶ ـ بعد از این که طرفین پیمان، موارد اعلامی از سوی اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت را درمفاد پیمان دسته جمعی لحاظ و متن پیمان را اصلاح نمایند، می بایستی، یک نسخه از پیمان جدید که به امضای طرفین رسیده باشد را برای تأیید از طریق اداره کل کار و امور

۱- به موجب ماده ۴ دستورالعمل (۴۳) روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۹۴/۷/۵ منسوخ گردیده است (نک به دستورالعمل (۴۳) در مقررات همین فصل

اجتماعی استان به اداره کل مذکور ارسال و رسید دریافت نمایند.

تبصره ــ مدت زمان موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۱) از تاریخ وصول نسخه جدید محاسبه خواهد شد.

۷ــ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت، حسب مورد، مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور

«مصوب مورخ ۱۳۴۳/۳/۱۹ مجلس شورای ملی سابق»

ماده ۱ــ از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام «هیأت حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد :

۱ــ نمایندهٔ وزارت کار و خدمات اجتماعی

۲ــ نمایندهٔ وزارت اقتصاد

۳ــ نمایندهٔ سازمان برنامه

۴ــ نمایندهٔ اطاق صنایع و معادن ایران

۵ ــ یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی

این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد[1].

ماده ۲ــ در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیأت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید شخص یا اشخاص مزبور در دورهٔ ادارهٔ موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می‌باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود.

الف ــ در مورد توقف از روز صدور حکم توقف

ب ــ در مورد صدور قرار تأمین

ج ــ در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه

ماده ۳ــ در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه‌گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد، اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد، از تاریخ صدور

۱- به تصویب نامه مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ هیأت وزیران در مقررات مربوط به فصل هفتم این مجموعه مراجعه شود.

اجرائیه به وسیلهٔ مقام صالح هیأت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند.

ماده ۴ــ در کلیهٔ موارد مذکور در این قانون، اعم از این که مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد، هیأت حمایت از صنایع بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم ادارهٔ موقت، کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور نمایندهٔ دادستان و نمایندهٔ شهربانی یا ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای ادارهٔ موقت تحویل خواهد داد. در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نمایندهٔ صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می‌توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند تصمیم هیأت قطعی و لازم الاجراست و فقط به تقاضای وزرای اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیأت قابل تجدید نظر خواهد بود و هیأت در کلیهٔ اقداماتی که برای ادارهٔ موقت کارخانه ضرورت پیدا می‌کند نظارت خواهد داشت.

ماده ۵ ــ در دوره ادارهٔ موقت هیچ گونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیأت حمایت از صنایع مجاز نیست.

ماده ۶ ــ استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت مادهٔ اولیه یا محصول موجود می‌باشد مجاز خواهد بود.

ماده ۷ــ هیأت حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای ادارهٔموقت کارخانه‌هایی که مشمول مقررات ادارهٔ موقت می‌شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمهٔ بهرهٔ متعلق به آن، پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمهٔ عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیأت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.

ماده ۸ ــ در صورتی که هیأت ظرف شش ماه از تاریخ شروع به ادارهٔ موقت، جهات فنی یا اقتصادی ادامهٔ فعالیت کارخانه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه در نظر می‌گیرد مراتب را از طریق وزارت اقتصاد برای اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران گزارش دهد.

ماده ۹ــ پایان دورهٔ ادارهٔ موقت هر یک از کارخانه‌های مشمول این قانون در هر نوبت و هر مورد با

رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای مادهٔ (۱۰) از طرف هیأت تعیین می‌شود.

۱ـ در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.

۲ـ در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.

۳ـ در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.

۴ـ در مواردی که به شرح مذکور در مادهٔ ۳ اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیأت از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی انتقال.

ماده ۱۰ـ در تمام موارد مذکور در مادهٔ قبل هیأت موقعی اقدام به تحول دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دورهٔ ادارهٔ موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیأت احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در ادارهٔ بهره‌برداری به طریق اطمینان بخشی طلب هیأت را پرداخت خواهند کرد و به هر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای ادارهٔ کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند.

ماده ۱۱ـ آیین نامهٔ اجرایی این قانون به وسیلهٔ وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات هیأت و ترتیب ادارهٔ موقت کارخانه‌های مشمول مقررات این قانون و تحویل و تحول و صورت برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق‌حضور اعضای هیأت نیز ضمن همان آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی خواهد شد[۱].

ماده ۱۲ـ مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در مادهٔ ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند ادارهٔ کارخانه‌ها را به هیأت حمایت از صنایع واگذار کند.

ماده ۱۳ـ از تاریخ تصویب این قانون قوانینی که مغایر با این قانون می‌باشد قابل اجرا نیست.

ماده ۱۴ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اقتصاد ـ وزارت کار و خدمات اجتماعی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

قانون بالا که مشتمل بر ۱۴ ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسهٔ روز سه شنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۱- آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور در تاریخ ۱۳۴۳/۳/۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است به مقررات فصل هفتم در همین مجموعه مراجعه شود.

آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور
«مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ هیأت وزیران»

نظر به ماده (۱۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر تصویب می شود.

ماده ۱ــ در هریک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور هیأت حمایت از صنایع می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۲ــ اتخاذ تصمیم هیأت در موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون موکول به وصول مدارک زیر خواهد بود.

الف ــ در مورد توقف رونوشت حکم توقف.

ب ــ در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.

ج ــ در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.

د ــ در موارد مذکور در ماده (۳) قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوطه که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.

تبصره : در هریک از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» هنگامی هیأت رسیدگی خود را آغاز خواهد نمود که موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی یا اقتصاد به هیأت احاله شده باشد.

ماده ۳ــ پس از وصول مدارک مذکور در ماده (۲) تشخیص این که کارخانه منتهی به تعطیل خواهد شد با هیأت می باشد مگر در مورد بند «ج» ماده (۲) که موکول به اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

ماده ۴ــ پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن هیأت مراتب را به وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و اقتصاد[1] اعلام خواهد نمود چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مزبور خواهد رسید. هریک از وزرای کار و امور اجتماعی یا اقتصاد[2] در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند می توانند ظرف سه روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیأت نظر خود را به آن هیأت اعلام نمایند چنانچه از

۱ و۲- اقتصاد و دارایی

طرف وزرای مذکور ظرف مدت مزبور نظری نسبت به تصمیم هیأت ابراز نشد تصمیم هیأت قطعی خواهد بود و در صورتی که وزرای مزبور نسبت به تصمیم هیأت ظرف آن مدت نظری ابراز نمودند هیأت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هریک از وزراء دایر بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.

ماده ۵ــ در صورتی که تصمیم قطعی هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد هیأت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده (۴) به دادستان و شهربانی یا ژاندارمری[1] محل اعلام خواهد نمود ـ دادستان و شهربانی یا ژاندارمری[2] مزبور پس از وصول نامه هیأت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیأت معرفی نمایند.

ماده ۶ــ هیأت می تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.

ماده ۷ــ تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیأت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و شهربانی یا ژاندارمری[3] محل به مدیر یا مدیران منتخب هیأت انجام گرفته و صورت‌مجلس‌های مربوطه با ذکر تاریخ به امضاء آنان خواهد رسید حضور نماینده کارخانه بلامانع است.

ماده ۸ــ در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است.

الف ــ صورت برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.

ب ــ صورت برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.

ج ــ بستن و امضاء نمودن دفاتر قانونی کارخانه.

د ــ تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.

تبصره : ارزیابی اموال موضوع بند «ب» به قیمت روز وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیأت یا نماینده آن تعیین می شوند انجام خواهد گرفت.

ماده ۹ــ هزینه ارزیابی و صورت برداری و فوق العاده روزنامه نمایندگان دادستان و شهربانی یا ژاندارمری[4] از طرف هیأت تعیین و پرداخت شده و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد هزینه و فوق العاده مذکور باید متناسب با کاری که انجام شده باشد.

ماده ۱۰ــ کارخانه‌های مشمول این قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شدو هیأت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی می باشد. هیأت

---

۱ و ۲ و ۳ - نیروهای انتظامی

۴- نیروهای انتظامی

می تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت اقتصاد[1] برای تکمیل و رفع نواقص قسمتهایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه ها سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده ۱۰ قانون) اقدام نماید.

ماده ۱۱ــ مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیأت تعیین شده اند دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیأت به آنان واگذار می شود.

ماده ۱۲ــ در صورتی که هیأت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین نموده و مدیر یا مدیران برکنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.

تبصره : در صورت فوت یا استعفاء مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳ــ هیأت حساب یا حسابهایی به نام هیأت حمایت از صنایع در بانک مرکزی افتتاح خواهد نمود استفاده از هریک از حسابها با امضاء ۳ نفر از اعضاء هیأت مجاز می باشد.

هیأت برای هریک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هریک از شعب بانک ملی که صلاح بداند خواهد نمود صاحبان امضاء مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را هیأت تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.

ماده ۱۴ــ تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت می باشد ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه بر طبق اصولی که از طرف هیأت تعیین می شود با مدیر یا مدیران خواهد بود.

ماده ۱۵ــ جلسات حداقل هفته ای یک بار تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶ــ هیأت دارای یک نفر دبیر خواهد بود که از طرف هیأت از بین اعضاء یا از خارج انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۷ــ وظایف دبیر هیأت عبارت از :

الف ــ تنظیم صورتجلسات هیأت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می شود و به امضاء رساندن آن.

ب ــ اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیأت.

ج ــ نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتباتی مربوط به هیأت.

د ــ تنظیم و نگاهداری امور مالی و محاسباتی هیأت.

۱- وزارت اقتصادی و دارایی

ماده ۱۸ـ جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن به اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی درهر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیأت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضاء می باشد.

ماده ۱۹ـ نامه‌های غیرمالی با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت و نامه‌های مالی اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء سه نفر آنان معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰ـ کلیه هزینه‌های مستمر و غیرمستمر هیأت به تشخیص و تصویب هیأت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌های مشمول قانون تأمین و پرداخت می شود.

ماده ۲۱ـ چنانچه هیأت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد وزارتخانه یا سازمان مربوطه مجاز است آنان را به‌عنوان مأمور در اختیار هیأت بگذارد ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیأت و وزارتخانه یا سازمان مربوطه داده خواهد شد.

ماده ۲۲ـ در صورتی که هیأت جهت نظارت در امور کارخانه اعزام یک یا چند نفر از اعضاء خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

الف ـ تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیأت.

ب ـ برای هر روز اقامت ۱۵۰۰ ریال.

تبصره : اعزام اعضاء هیأت به مأموریت به استثناء مسافرت هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می دهند موکول به پیشنهاد هیأت و تصویب وزیران اقتصاد و کار و امور اجتماعی خواهد بود در این قبیل مأموریتها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق الزحمه متناسبی که از طرف وزراء مزبور تعیین خواهد شد پرداخت می گردد.

ماده ۲۳ـ حق حضور اعضاء هیأت از قرار هر جلسه ۲۰۰۰ ریال پرداخت می شود و ماهیانه از ده هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۴ـ هیأت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی ـ فنی و امور اجتماعی کارخانه به وزیر اقتصاد[1] بدهد و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می نماید مقرون به مصلحت است یا خیر در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیأت نیز به تشخیص وزیر اقتصاد[2] میسر نباشد وزیر اقتصاد[3] گزارش هیأت را در هیأت وزیران جهت اتخاذ تصمیم مطرح خواهد ساخت.

---

۱ و ۲ و ۳ـ وزیر اقتصادی و دارایی

ماده ۲۵ـ در مورد ماده قبل هرگاه هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت بداند هیأت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری[1] محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین می‌شود تحویل نماید شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می شود.

ماده ۲۶ـ نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه در مورد ماده قبل و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹) و (۱۰) قانون) همان است که در مواد (۵) و (۹) و تبصره‌های آن مقرر گردیده است.

۱- نیروهای انتظامی

اصلاح ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور
«مصوب مورخ ۱۳۸۲/۹/۲ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۹/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۲۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ وزارت صنایع و معادن و تأیید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (۱۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تصویب نمود :

ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۱۳۴۴/۴/۹ به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده ۲۳ـ حق حضور اعضای هیأت از قرار هر جلسه دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال پرداخت می شود و ماهیانه از یک میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.

تصویب نامه مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ بنابه پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تصویب نمود :

اشخاص زیر به عنوان نماینده دستگاه‌های مربوط در هیأت حمایت از صنایع موضوع ماده (۱) قانون یاد شده تعیین می شوند.

۱ـ آقای احمد قلعه بانی به عنوان نماینده وزارت صنایع و معادن.

۲ـ آقای ابراهیم نظری جلالی به عنوان نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۳ـ آقای ایرج پورحسین اکبریه به عنوان کارشناس منتخب وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی.

۴ـ آقای مرتضی خالصی به عنوان نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

مقررات مربوط به فصل هشتم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

موافقت نامه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تأسیس و پشتیبانی خانه‌های بهداشت کارگری و شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان «بخشنامه شماره ۷۴۷۰ مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی»

وزارتین کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان تأمین اجتماعی موافقت نمودند براساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون الزام تأمین اجتماعی به منظور تأمین و تعالی سلامت کارگران کشور شورایی به نام «شورای هماهنگی خدمات بهداشت بیمه شدگان» تشکیل و فعالیت نماید.

این شورا با اهداف و ترکیب ذیل فعالیت می نماید :

۱ـ برنامه ریزی در زمینه طرح ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشت حرفه ای به کارگران.

۲ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه ـ تصویب شرح هزینه وبرآورد هزینه‌های مربوط به نگهداری خانه‌های بهداشت کارگری موجود و بازآموزی بهداشت یاران شاغل.

۳ـ برنامه ریزی‌های لازم برای تهیه نشریات بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ بهداشتی کارگران و خانواده آنان.

۴ـ برنامه ریزی دوره‌های آموزشی جدید و تشکیل خانه بهداشت کارگری جدید.

۵ ـ برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارهای بهداشتی و دوره‌های بازآموزی.

اعضاء :

الف ـ اعضای شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان در مرکز مرکب از افراد مشروحه ذیل می باشد:

۱ـ مدیرکل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ـ مدیرکل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی.

۳ـ مدیرکل بهداشت حرفه ای و طب صنعتی سازمان تأمین اجتماعی.

۴ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی.

۵ ـ مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت.

ب ـ اعضاء شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان در استانها :

۱ـ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان.

۲ـ مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت استان.

۳ـ مدیرکل تأمین اجتماعی استان.

اعضاء شورا بعنوان نمایندگان تام الاختیار سازمان ذی ربط تعیین می گردند تا به اتفاق آراء در زمینه خدمات بهداشتی بیمه شدگان تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

تصمیمات متخذه در شورا که با حضور نمایندگان تام الاختیار سه ارگان ذی ربط در شورا گرفته شده و مورد تأیید ارگانهای ذی ربط خواهد بود لازم الاجراء است.

معاون مدیرعامل در امور درمان سازمان تأمین اجتماعی

معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی

آیین نامه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان
«شماره ۳۰۷۵۰/ج مورخ ۱۳۷۱/۹/۸ مصوب هیأت وزیران»

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون الزام تأمین اجتماعی و به منظور تأمین و تعالی سلامت کارگران، کشاورزان و ..... شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی (که از این پس در این آیین‌نامه شورا، خوانده می شود) جهت همکاری و ایجاد هماهنگی در پیشبرد امور مربوط به بهداشت بیمه شدگان، برقراری سیستم صحیح نظارت بر اجراء برنامه و بالاخره ارزشیابی خدمات بهداشتی داخل و خارج از محیط کار تشکیل می گردد.

ماده ۱ــ شرح وظایف شورا

۱ــ برنامه ریزی در زمینه طرح ایجاد خانه‌های بهداشت کارگری.

۲ــ تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه در زمینه طرح ایجاد خانه‌های بهداشت کارگری.

۳- برآورد هزینه‌های مربوط به نگهداری خانه‌های بهداشت کارگری موجود و بازآموزی بهداشت یاران کار.

۴ــ برنامه ریزی برای دوره‌های آموزشی جدید بهداشت یاران کار.

۵ ــ جمع بندی عملکرد خانه‌های بهداشت کارگری و اثرات مثبت آن در صنعت و تولید و حفظ و صیانت نیروی کار.

۶ ــ برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار سراسری (سالانه) در شورای هماهنگی مرکز.

۷ــ تهیه و تنظیم ضوابط لازم جهت انتخاب بهداشت یاران نمونه.

۸ ــ کنترل و نظارت بر حسن اجرای طرح مشترک از طریق اعزام کارشناسان ناظر به استانها و ارزشیابی کار بهداشت یاران کار.

۹ــ جمع آوری پیشنهادات و نقطه نظرات واصله به شورا به منظور بررسی و ارائه طریق در جهت رفع مسائل و مشکلات طرح.

ماده ۲ــ اعضاء شورا در مرکز مرکب از افراد مشروحه ذیل می باشد :

۱ــ مدیرکل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ــ مدیرکل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی.

۳ــ سرپرست خدمات بهداشتی و طب کار سازمان تأمین اجتماعی.

تبصره : شورا می‌تواند بر حسب مورد از اساتید متخصصین بهداشتی جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حق رأی جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

ماده ۳ــ اعضاء شورا در استانها :

الف ــ مدیرکل یا معاون امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی کارگران استان.

ب ــ معاون بهداشتی سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان (رئیس مرکز بهداشت استان).

ج ــ مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی.

تبصره : ریاست به صورت دوره ای خواهد بود.

ماده ۴ــ جلسات عادی شورا هر ماه یک بار به دعوت رئیس شورا تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : دبیر شورا با هماهنگی رئیس شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسات ماهانه دعوت نامه را ارسال نماید.

تبصره ۲ : جلسات فوق العاده به دعوت ریاست شورا تشکیل خواهد شد.

ماده ۵ ــ جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت پیدا می کند و تصمیمات متخذه در چهارچوب بودجه مصوب حداقل با ۲ رأی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره : در مواردی که تصمیمات متخذه بار مالی جدیدی خارج از بودجه مصوب داشته باشد اخذ موافقت معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی الزامی است.

ماده ۶ ــ صورتجلسه شورا پس از تصویب به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن در دبیرخانه شورا ضبط و نسخه ای نیز همراه با دعوتنامه جلسه بعدی برای کلیه اعضاء ارسال خواهد شد.

ماده ۷ــ هریک از اعضای شورا با توجه به مصوبات شورا نمایندگان تام الاختیار ارگانهای ذی ربط خواهند بود و کلیه امور مربوط به خانه‌های بهداشت کارگری با توجه به تصمیمات متخذه شورا قابل اجرا می باشد.

ماده ۸ ــ در صورت تغییر هریک از اعضاء شورا، ارگانها عضو جدید را طی ابلاغ رسمی به شورا معرفی خواهند نمود.

ماده ۹ــ شورای هماهنگی استانها موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد و خلاصه پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را به شورای مرکزی ارسال دارد.

ماده ۱۰ــ شورای مرکزی موظف است هر سال گزارشی از عملکرد خود را جهت مسئولین اصلی طرح ارسال نماید.

ماده ۱۱ــ تشکیلات شورا :

۱ــ دبیرخانه شورا در مرکز در اداره کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی استان مستقر می باشد (در استانها، محل دبیرخانه بر اساس توافق اعضاء شورا انتخاب خواهد شد).

مدیرکل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی دبیر شورا خواهد بود.
شورای مرکزی به منظور هرچه پربارتر کردن فعالیت‌های بهداشتی و هماهنگی ارگانهای ذی ربط و سرعت بخشیدن به اهداف طرح نسبت به تشکیل کمیته‌های سه گانه نشریه، آموزش، هماهنگی و پیگیری اقدام خواهد نمود هریک از کمیته‌های مذکور در یکی از ارگانهای سه گانه ذیربط به شرح ذیل تشکیل خواهد شد.
کمیته نشریه در سازمان تأمین اجتماعی
کمیته آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کمیته پیگیری و هماهنگی در وزارت کار و امور اجتماعی.

اجازه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبتهای بهداشتی و درمانی به کارگاه‌ها

«آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور»

«مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ هر کارگاه و یا کارخانه خصوصی یا دولتی می تواند خود رأساً و یا از طریق سایر مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که از این پس در این آیین نامه وزارت بهداشت نامیده می شود) هستند خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبت‌های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط مربوطه تأمین نماید.

ماده ۲ـ اقداماتی که هزینه‌های آنها مشمول بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور می شود عبارتند از :

ـ هزینه‌های مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی، بهداشت عمومی و فردی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری ها، بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان، کارگران، کارکنان و کارآموزان مطابق با ضوابط وزارت بهداشت.

ـ هزینه‌های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام، دوره ای، اختصاصی) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت.

ـ هزینه‌های مربوط به گسترش و ارتقاء ضوابط و استاندارد و خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارگاه ها و کارخانجات از قبیل (ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری، مرکز بهداشت کار).

ـ هزینه‌های مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعمل هایی که بر اساس ماده (۸۵) و تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ توسط وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه ای، تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار صادر می شود.

ـ هزینه‌های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه ای، پزشک برای انجام کمک‌های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار، ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار، اجرای معاینات کارگری و تشخیص زودرس بیماری ها و درمان سرپایی بیماران.

ـ هزینه‌های مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور بیماری زا، طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار.

ـ هزینه‌های مربوط به ایجاد و بهبود تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آیین نامه «تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت» بر اساس ماده (۱۵۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

ـ هزینه‌های مربوط به تهیه، تدوین، طراحی و چاپ و تکثیر جزوات، پوستر در زمینه‌های بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه ای.

ماده ۳ـ به منظور کسر هزینه‌های بهداشتی، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارگاه‌ها و کارخانجات، کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارائه نمایند تا در صورت تأیید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده (۲) این آیین نامه، گواهی لازم صادر گردد.

دستورالعمل اجرایی برنامه طرح مشترک خانه‌های بهداشت کارگری سال ۱۳۷۹

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی :

دوره‌های آموزش، تربیت بهداشت یاران کار و تأسیس خانه‌های جدید بهداشت کارگری در کارگاه‌های با پوشش جمعیتی (۵۰۰ ـ ۵۰) نفر و در معادن (۵۰۰ ـ ۲۰) نفر کارگر برگزار می گردد.

- بهداشت یاران کار منتخب ترجیحاً با مدرک فوق دیپلم بهداشت حرفه ای و یا دیپلم در کارخانجات مشمول با تعداد شاغلین (۱۰۰ ـ ۵۰) نفر انتخاب شود.
- در کارخانجات بین (۵۰۰ ـ ۱۰۰) نفر کارفرما جهت فعالیت‌های خانه بهداشت کارگری علاوه بر انتخاب یک نفر دیپلم با نظر شورای هماهنگی استان از کارکنان کارخانه جهت شرکت در دوره آموزشی بایستی یک نفر کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای جذب نماید.

تبصره : کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای بلافاصله بعد از استخدام بایستی در زمینه فعالیت در خانه بهداشت کارگری توسط شورای هماهنگی استان توجیه شود.

- هر کلاس با حداقل ۱۲ نفر کارآموز برای فعالیت در ۱۲ خانه بهداشت کارگری جدید تشکیل می گردد.
- برگزاری دوره با کمتر از ۱۲ نفر کارآموز و یا بیش از یک دوره آموزشی در هر منطقه منوط به کسب مجوز از شورای هماهنگی مرکز خواهد بود.

برنامه ریزی آموزش بهداشت یاران کار با رعایت ضوابط اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای توسط شورای هماهنگی استان تنظیم و توسط مرکز بهداشت استان اجرا می شود.

تبصره ۱: هزینه برگزاری آموزش ۳ ماهه جهت حداقل ۱۲ نفر کارآموز از محل اعتبار آیین نامه اجرایی بند «ع» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مطابق دستورالعمل‌های مربوطه تأمین خواهد شد.

تبصره ۲ : مراحل انتخاب و معرفی افراد واجد شرایط جهت تربیت بهداشت یاری کار به عهده شورای هماهنگی استان و اعلام به شورای هماهنگی مرکز خواهد بود.

ب) تأسیس و تجهیز خانه‌های بهداشت کارگری :

تجهیز خانه‌های بهداشت کارگری در قبال تأمین محل مناسب و تجهیزات اداری مورد نیاز توسط کارفرما در پایان دوره آموزش (صرفاً یک بار) از طرف مدیریت درمان تأمین اجتماعی انجام خواهد گرفت. جایگزینی و تعمیر وسایل مستهلک شده به عهده کارفرما می باشد.

تبصره : در صورت نیاز به تجهیزاتی بیش از اقلام تحویلی کارفرما می تواند پس از تأیید مرکز بهداشت استان از محل بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور نسبت به تهیه آن اقدام نماید.

ج) تأمین داروهای اولیه خانه‌های بهداشت کارگری :

داروها و اقلام مورد نیاز خانه بهداشت کارگری توسط سازمان تأمین اجتماعی و با مشارکت مالی کارفرمایان تأمین می گردد.

تبصره : ابتدا کل اعتبار دارویی مورد نیاز توسط مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و سپس ۳۰٪ (سهم مشارکت) از اعتبار کل دارویی مورد نیاز کارگاه متعاقباً از محل بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور توسط کارفرما در اختیار مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت.

د) برگزاری دوره‌های بازآموزی :

۱ـ معاونت امور بهداشتی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان مطابق ضوابط موجود با همکاری شورای هماهنگی استان موظف به برنامه ریزی و برگزاری ۴۰ ساعت بازآموزی جهت هر بهداشت یار کار و ۴۰ ساعت بازآموزی جهت هر کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای با توجه به امکانات استان می باشد.

۲ـ هزینه‌های برگزاری دوره بازآموزی مطابق آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و دستورالعمل‌های مربوطه تأمین خواهد گردید.

۳ـ مرکز بهداشت موظف است مطالب آموزشی دوره‌های بازآموزی را برابر برنامه‌های تدوین شده اداره بهداشت محیط و حرفه ای بر حسب نیاز و جهت ارتقاء خدمات بهداشت حرفه ای عمومی، محیط و خانواده ارائه نماید.

هـ) برگزاری سمینار استانی و منطقه ای :

شورای هماهنگی استان موظف است یک سمینار در طول سال با حضور کارفرمایان، بهداشت یاران کار و مسئولین ذیربط استان یا منطقه با هدف ارتقاء سطح آگاهی جامعه و اهداف طرح و ارج نهادن به خدمات بهداشت یاران کار از محل اعتبار بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور برگزار نماید.

تبصره : شورای هماهنگی استان بایستی نسبت به برنامه ریزی و برگزاری سمینار استانی خود رأساً اقدام نماید و سپس برنامه و ریز هزینه ها را جهت اطلاع به شورای هماهنگی مرکز ارسال نماید ولی در خصوص برگزاری سمینار منطقه ای الزامی است قبلاً برنامه و ریز هزینه ها را

به دبیرخانه شورای هماهنگی مرکز اعلام نماید و شورای هماهنگی مرکز بررسی‌های لازم را جهت اجرا به عمل آورده و نتیجه را به شورای هماهنگی استان ابلاغ خواهد نمود.

نظارت کارشناسان استانی :

خانه‌های بهداشت کارگری و فعالیت بهداشت یاران کار و کاردانان یا کارشناسان بهداشت حرفه ای می بایست برابر برنامه‌های شورای هماهنگی استان در طول سال توسط سه ارگان مورد بازدید و پایش قرارگیرد. نظارت بر خانه‌های بهداشت کارگری مطابق با چک لیست نظارتی شورای هماهنگی مرکز انجام پذیرد.

دستورالعمل (۴) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
به شماره ۳۷۰۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲

به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد اقدام نمایند. با توجه به رویه‌های متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور، و با عنایت به دادنامه شماره ۲۹- ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع حل اختلاف سومین همایش معاونان و رؤسای روابط کار سراسر کشور در سال ۱۳۸۶، به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار به شرح ذیل عمل شود :

۱. در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار از نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رأی نخواهد بود.

۲. با توجه به تعریف ماده (۱۲۵۹) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است اقرار عبارت از اختبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی در مورد اختلافات موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تأمین اجتماعی) می گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمی تواند مستند صدور رأی در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رأی نمایند.

۳. چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته‌های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر (تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد) اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.

۴. صدور رأی در خصوص ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفاً شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد.

۵. مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.

دستورالعمل اداری موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار
(به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳)

ماده ۱ـ به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مزبور، مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند. با توجه به رویه‌های متفاوت مراجع حل اختلاف کار و شعب سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه های شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۶۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به هماهنگی های انجام شده در کمیته مشترک ماده ۱۴۸ قانون کار بین وزارت متبوع و سازمان تأمین اجتماعی، در دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار به شرح ذیل عمل شود.

ماده ۲ـ با توجه به رأی شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تمامی دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، حتی دعاوی ایجاد شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳ـ با عنایت به ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی، کارگاه های مشمول قانون کار که بر اساس قانون تأمین اجتماعی و یا سایر قوانین دارای تاریخ شمول می باشند، اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار در دوره ای که کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار نداشته، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده ۴ـ نظر به این که مطابق قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاه های دارای پنج نفر کارگر و کنتر که از زمان تصویب آن قانون (۱۳۷۸/۱۲/۸) تأسیس شده اند، تا پایان برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳/۱۲/۰۲۹)، از شمول قانون کار مستثنی بوده اند، لازم است در هنگام رسیدگی و صدور رأی نسبت به بازه زمانی مذکور توجه جدی مبذول شود.

ماده ۵ـ با عنایت به این که مدارک و مستندات مربوط به بیمه نمودن کارگران در شعب تأمین اجتماعی محل استقرار کارگاه موجود می باشد و به منظور امکان شرکت نماینده سازمان تأمین اجتماعی از شعبه مورد نظر، مراجع حل اختلاف کار مکف هستند، به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار بر اساس صلاحیت محلی، موضوع ماده ۱۰ آیین دادرسی کار، رسیدگی نمایند و نباید به هیچ وجه در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، چناچه صلاحیت محلی نداشته باشند، وارد رسیدگی شوند.

ماده ۶ـ در دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار، دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت در جلسه رسیدگی الزامی است ؛ بنابراین لازم است در دعاوی مزبور، نسخه ای از دادخواست را به همراه دعوت نامه نماینده سازمان تأمین اجتماعی، به شعبه مربوط ارسال نمایند ؛ بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۷ـ نماینده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است، ضمن حضور در جلسه رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به دعوا را همراه با فرم تکمیل شده که پیوست شماره «۱» این دستورالعمل می باشد، به مرجع رسیدگی کننده ارایه دهد. مدارک و مستندات مزبور ثبت و در پرونده درج خواهد شد. چنانچه نماینده مزبور از ارایه مدارک خودداری نماید یا مدارکی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی کننده، با توجه به سایر اسناد و مدارک، به دعوا رسیدگی و رأی صادر می نماید.

ماده ۸ـ چنانچه نماینده سازمان تأمین اجتماعی در جلسه رسیدگی حاضر باشد، مرجع رسیدگی کننده اظهارات وی را شنیده و با قید نام و نام خانوادگی او صورت جلسه می نماید. اظهارات نماینده سازمان تأمین اجتماعی به امضای وی می رسد.

ماده ۹ـ حسب درخواست نماینده سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تجدید جلسه برای ارایه مدارک و مستندات، جلسه رسیدگی فقط برای یک بار و با تشخیص مرجع رسیدگی کننده تجدید می شود.

ماده ۱۰ـ رسیدگی، صدور رأی و تعیین تکلیف پرونده، از اختیارات منحصر به فرد مرجع رسیدگی کننده می باشد ؛ بنابراین نماینده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مطلع و ارایه دهنده مدارک و مستندات طبق محتویات پرونده های فنی بیمه شده و مطالباتی کارگاه، در جلسه رسیدگی حاضر می شود.

ماده ۱۱ـ با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری درخصوص افراد فوتی یا از کارافتادگی کلی، در زمان رسیدگی باید علاوه بر حصول اطمینان کامل از اشتغال فرد مورد نظر، مدارک مستند سازمان تأمین اجتماعی از جمله اسناد مالی، دفاتر قانونی، پرونده پرسنلی، پرونده های فنی و کارگاهی و گزارش های بازرسی که در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار می گیرد و قراینی هم چون وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود کاری و مزدبگیری واقعی، نیز مدنظر مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد. در ضمن در این قبیل از موارد باید به کل دوران اشتغال کارگر در کارگاه مورد نظر توجه شود و فقط بر اساس نیاز خواهان به تکمیل بیمه در مدت زمان خاص برای برقراری مستمری بازماندگان یا مستمری از کارافتادگی عمل نشود. مرجع رسیدگی کننده در خصوص این ماده در صورت عدم حضور نماینده سازمان

تأمین اجتماعی یا به درخواست وی، برای یک نوبت، نسبت به تجدید جلسه و دعوت مجدد از نماینده مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۲ـ با توجه به تعریف ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است : «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی در مورد دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، متوجه شخص ثالث (سازمان تأمین اجتماعی) می گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور، اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر نمی تواند به تنهایی مستند صدور رأی در مورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه نمودن وی نزد سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رأی نماید.

ماده ۱۳ـ چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد، اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر (تا آن جا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد)، اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.

ماده ۱۴[1]ـ چنانچه به موجب ماده ۸۹ آیین دادرسی کار، نیاز به ارجاع پرونده به تحقیق محلی باشد، مرجع رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی می نماید ؛ تحقیق مزبور با توجه به مقررات آیین دادرسی کار توسط مأمور تحقیق، بازرس کار یا خود اعضای مرجع رسیدگی کننده، حسب مورد، انجام خواهد شد. در مواردی که نتیجه رأی مرجع رسیدگی کننده، موجب برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی برای ذینفع می گردد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است، «قرار تحقیق محلی مشترک» صادر نماید ؛ در این صورت سازمان تأمین اجتماعی مکلف است، یک نفر بازرسی را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی کند ؛ طرفین به طور هم زمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را در گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده، اعلام می کنند. در صورتی که قرار تحقیق مشتمل بر موارد دیگری غیر از موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار نیز باشد، مقام تحقیق کننده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص موارد مزبور در گزارش جداگانه ای، نتایج تحقیقات خود را به مرجع رسیدگی کننده اعلام خواهد نمود.

۱- به موجب دستور اداری «اصلاح ماده ۱۴ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار» به شماره ۳۳۸۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح گردیده است (به مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مراجعه شود).

ماده ۱۵ـ در صورت صدور «قرار تحقیق محلی مشترک»، به منظور آگاهی و معرفی بازرس تأمین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مکلف است، موضوع را ظرف دو روز به شعبه تأمین اجتماعی مربوط اطلاع دهد و از شعبه مزبور بخواهد که ظرف دو روز بازرس مورد نظر خود را به اداره یاد شده معرفی نماید. بدیهی است تمامی مقررات مربوط به تحقیق محلی از جمله موعد تحقیق، مقرر در آیین دادرسی کار، باید در تحقیق مشترک رعایت شود و انجام تحقیق مشترک موجب اطاله دادرسی نشود ؛ بنابراین چنانچه شعبه تأمین اجتماعی محل در معرفی بازرس خود تأخیر نماید و یا بازرس تأمین اجتماعی موجبات اطاله امر تحقیق را فراهم کند، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل یا مقام تحقیق کننده حسب مورد بدون توجه به موارد مزبور، وظایف خود را انجام خواهند داد.

ماده ۱۶ـ مرجع رسیدگی کننده بعد از شنیدن اظهارات طرفین دعوا و با توجه به مدارک و مستندات خواهان و خوانده، اسناد و مدارک موجود در کارگاه و هم چنین شنیدن اظهارات نماینده سازمان تأمین اجتماعی و با توجه به مدارک و مستندات وی و در صورت ارجاع پرونده به تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده و با عنایت به سایر مدارک و مستندات موجود و اوضاع و احوال پرونده و با رعایت مقررات آیین دادرسی کار، به طور مستدل و مستند مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی می نماید.

ماده ۱۷ـ موقعیت ماده ۱۴۸ قانون کار به ترتیبی است که به طور استثنا صدور رأی به صورت کلی را ایجاب می نماید. علت این امر آن است که علی الاصول بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و سازمان تأمین اجتماعی وظیفه و مسئولیت بیمه نمودن کارگران را بر عهده دارد ؛ بنابراین آرای مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار با ایفای مسوولیت قانونی آن سازمان به مرحله اجرا درخواهد آمد و در نتیجه بین موضوع یاد شده با سایر مقررات قانون کار از این حیث تفاوت وجود دارد ؛ بنابراین صدور رأی در خصوص ماده ۱۴۸ با توجه به مفاد آن ماده، فقط شامل الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف کار نمی باشد ؛ در نتیجه با توجه به مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین دادنامه شماره ۲۹ ـ ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار اقدام می نمایند و مواردی هم چون مدت سابقه بیمه، میزان حق بیمه، جرایم و دیرکردها، وجود یا عدم پوشش بیمه ای در بازه زمانی مربوط

در مورد شغل یا کارگاه کارگر ذینفع و به طور کلی همه کیفیات و جزییات مربوط، در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف کار نمی باشد. از طرف دیگر با توجه به این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در اغلب موارد همراه با کارکرد و سابقه بیمه نبوده (ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی تحصیلی و از این قبیل) و یا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمی باشد (افرادی که کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار می کنند و یا کارکرد آن ها به صورت پاره وقت یا فصلی می باشد) ؛ در این گونه موارد و در تمامی دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار لازم است مراجع مذکور پس از احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد، الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار را با قید «کارفرما مکلف است براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید»، در رأی صادر شده مقید نمایند. بدیهی است که تشخیص، تعیین و اجرای قید مزبور بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

ماده ۱۸ــ صدور رأی در مورد الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ شامل هر دو حالت خلا بیمه ای (عدم واریز حق بیمه کارگر بیمه شده در بازه زمانی خاص با پرداخت حق بیمه به طور ناقص) و بیمه نکردن کارگر به طور کلی شده و اختصاص به یکی از دو حالت مذکور ندارد.

ماده ۱۹ــ با توجه به ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد، احراز مدت خلا بیمه ای، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و در نتیجه احراز مدت خلا مذکور بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و ضرورتی برای تعیین مدت زمان خلا بیمه ای مورد ادعای خواهان توسط مراجع حل اختلاف کار وجود ندارد. به عبارت دیگر مراجع حل اختلاف کار فقط رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز و تعیین می نمایند و تعیین مدت خلا بیمه ای در مدت زمانی که سابقه کارکرد کارگر در آن احراز شده است، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

ماده ۲۰ــ به هنگام صدور آرا در مورد خلا بیمه ای در ماه هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده، یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد، صورت مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود. بدیهی است مبنای تصمیم گیری مرجع رسیدگی کننده در خصوص میزان مزد واقعی کارگر در بازه زمانی مورد اعتراض، ادله، مدارک و مستندات قانونی خواهد بود.

ماده ۲۱ــ بعد از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت آن و تقاضای اجرای رأی از طرف محکوم له، رأی صادر شده به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، توسط اداره تعاون، کار

و رفاه اجتماعی برای اجرا به شعبه سازمان تأمین اجتماعی مربوط ارسال می شود. چنانچه رأی مزبور قابلیت اجرا توسط شعبه مربوط را داشته باشد، با توجه به رأی صادر شده و مقررات قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مربوط، میزان حق بیمه و جرایم و دیرکردها تعیین شده و از کارفرما دریافت می گردد. در غیر این صورت چنانچه امکان اجرای رأی توسط شعبه وجود نداشته باشد، میزان حق بیمه تعیین شده و جرایم و دیرکردها به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود و اداره مزبور رأی صادر شده را به همراه نامه شعبه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می نماید.

ماده ۲۲ـ در صورت درخواست سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ارسال مدارک و مستنداتی که به موجب آن رأی صادر شده است، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به ارسال مدارک مزبور اقدام نماید. بدیهی است به موجب مواد ۱۴۸، ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار، این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آرا نخواهد بود.

ماده ۲۳ـ مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند که با استدلال و استناد لازم رأی صادر نمایند و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به اجرای رأی صادر شده می باشد.

ماده ۲۴ـ به استناد ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفاً تا ۶ ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است. لذا صدور رأی به طرفیت کارفرما مبنی بر تغییر شغل در لیست های ارسالی قبلی، عملاً قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا ادعای کارگران و بیمه شدگان در این زمینه با ارائه مدارک توسط واحدهای تأمین اجتماعی قابل بررسی خواهد بود و نیازی به صدور رأی در این زمینه نخواهد بود.

دستورالعمل اداری ۳۳۸۸۲ مورخ ۹۵/۲/۲۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح ماده ۱۴ دستورالعمل ۱۸۳۶۸۴

پیرو دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ و با عنایت به توافقات و هماهنگی‌های به عمل آمده با قضات محترم دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه بدینوسیله ماده ۱۴ دستورالعمل اداری مزبور اصلاح می گردد.

ماده ۱۴ـ چنانچه به موجب ماده ۸۹ آیین دادرسی کار، نیاز به ارجاع پرونده به تحقیق محلی باشد، مرجع رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی می نماید ؛ تحقیق مزبور با توجه به مقررات آیین دادرسی کار، توسط مأمور تحقیق، بازرس کار یا خود اعضای مرجع رسیدگی کننده، حسب مورد، انجام خواهد شد. در مواردی که نتیجه رأی مرجع رسیدگی کننده، موجب برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی برای ذینفع می گردد، مرجع رسیدگی با توجه به صراحت ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر رعایت قانون تأمین اجتماعی در بیمه نمودن کارگران و با عنایت به اطلاعات کارفرمایان و کارگران در واحدهای تأمین اجتماعی به منظور شناسایی دقیق کارگاه و کارفرما و در صورت لزوم بررسی مدارک و دفاتر کارگاه و ضرورت بررسی دقیق موضوع در مواردی که نیاز به تحقیق محلی باشد، با در نظر گرفتن اختیارات بازرس تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی) ترتیبی اتخاذ می نماید، تا حتی الامکان قرار تحقیق مشترک محلی صادر گردد. در این صورت سازمان تأمین اجتماعی یک نفر بازرس را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی می کند تا طرفین به طور هم زمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را در گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده، اعلام کنند. در صورتی که قرار تحقیق مشتمل بر موارد دیگری غیر از موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار نیز باشد، مقام تحقیق کننده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص موارد مزبور در گزارش جداگانه ای، نتایج تحقیقات خود را به مرجع رسیدگی کننده اعلام خواهد نمود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ مبنی بر تأیید صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نسبت به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار سابق و سایر مقررات کار از جمله اختلافات بیمه ای مربوط به قبل از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران

شماره هـ/۱۹۲/۸۹ **۱۳۸۹/۱۲/۱۶**

تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ **شماره دادنامه : ۵۳۳** **کلاسه پرونده : ۱۹۲/۸۹**

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقای سیدحسن حسینی.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی.

گردشکار : به موجب بخشنامه شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه ۸۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۴ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده « صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار صرفاً از زمان لازم الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹/۱۲/۱۵) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و درج آن در رأی صادره، الزام به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می‌بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه‌های معترض‌عنه مغایر ماده ۱۴۸ قانون کار می‌باشند که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند ۵ بخشنامه ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ مرجع تاییدکننده احراز خلاء بیمه‌ای را صرفاً سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آن که سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمی‌تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد.

۱- مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ اشعار داشته است که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است « کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رأی شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر

صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار می باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رأی شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ هیأت حل‌اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد ۱۳۶۰/۱/۱۵ تا ۱۳۶۶/۱۲/۲۹ می‌باشد.

۲ـ همان گونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب ۱۳۳۷ یعنی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون حاضر (۱۳۶۹/۱۲/۱۴) می‌بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال ۱۳۳۷ حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال ۱۳۳۷ و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ و حاکمیت قانون کار سال ۱۳۳۷ می باشند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که عموم ماده ۱۵۷ « قانون کار» مفید صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می باشد، لذا اطلاق بخشنامه‌های معترض‌عنه در حدی که نافی اختیار هیأت‌های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‌های قبل از لازم‌الاجراء شدن « قانون کار» می‌باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند.

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه مسکن کارگران
«مصوب مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ (به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، وزارتخانه ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه) که سود ابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد (۳۰٪) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیر بنای ناخالص مصوب ۱۳۶۹/۶/۵ شورای اقتصاد، خانه سازمانی احداث نمایند.

ماده ۲ـ کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد بر طرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز احداث مسکن ملکی کارگران خود را با اولویت و با رعایت متراژ مناسب با سطح زیر بنای ناخالص مصوب شورای اقتصاد براساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آیین نامه واگذار نمایند.

ماده ۳ـ کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم را برای آماده سازی زمین مورد نیاز احداث مسکن بعمل آورند.

ماده ۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران، به عمل آورد. شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی مذکور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی تأمین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی‌های مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان، اقدام نماید.

ماده ۶ـ کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود و مصالح ساختمانی مورد نیاز بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۶/۵ شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می گیرد.

ماده ۷ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد (موضوع مصوبه ۱۳۶۹/۶/۵) اقدام نمایند.

ماده ۸ـ شهرداری ها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند.

ماده ۹ـ نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و تعاون می باشد.

ماده ۱۰ـ کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آیین نامه در جهت ساخت واحدهای مسکونی کارگران هزینه می نمایند حسب مورد مشمول بند «ب» ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار
(ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی کارگری توسط کارفرمایان)
«مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۳ وزیر کار و امور اجتماعی»
مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۳۶۰۴ مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۹

ماده ۱ــ در اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلفند تسهیلات و کمکهای مندرج در این آیین نامه را در اختیار شرکتهای تعاونی کارگری مربوط قرار دهند.

ماده ۲ــ میزان کمک و تسهیلات مورد نیاز شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار هر کارگاه تحت نظر هیأتی مرکب از نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان، نماینده کارفرما و نماینده شورای اسلامی کار براساس ضوابط زیر برآورد و مشخص می گردد.

الف ــ تعداد اعضای شرکت تعاونی

ب ــ میزان سودآوری کارگاه

ج ــ توان و بنیه مالی کارگاه

د ــ عرف و روال گذشته کارگاه در کمک به شرکتهای تعاونی کارگری مربوط

هـ ــ میزان سرمایه گذاری شرکت تعاونی

و ــ میزان فعالیت شرکت تعاونی در ارتباط با گردش سرمایه آن

ز ــ پراکندگی شعبات و حوزه عمل تعاونی

تبصره: در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار نماینده انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگران در هیأت مذکور عضویت خواهد داشت.

ماده ۳ــ کارفرما مکلف است با رعایت قوانین و مقررات جاری، مطالبات شرکت تعاونی از اعضاء را حسب درخواست کتبی، از حقوق آنان کسر و به حساب مربوطه واریز نماید.

ماده ۴ــ کارفرمایان موظفند جهت حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی در جلسات مربوطه و همچنین شرکت آنان در برگزاری مجامع عمومی اتحادیه‌های امکان و اسکان، با اعلام رسمی مسئولین ذیربط، فرصت و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۵ ــ کارفرمایان مکلفند به منظور شرکت اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیران عامل شرکتهای تعاونی در دوره‌های آموزشی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد، فرصت و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم نمایند.

ماده ۶ ــ کلیه کارکنانی که از طرف کارفرما به شرکت تعاونی کارگری، مأمور معرفی می شوند هم زمان و معادل کارکنان هم ردیف خود در کارگاه مربوط از ترفیعات و امتیازات قانونی و شغلی برخوردار خواهند شد.

ماده ۷ــ شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار کارگری مکلفند همه ساله پس از پایان سال مالی میزان کمکهای کارفرما و مشکلات خود را به وزارت کار و امور اجتماعی گزارش نمایند.

ماده ۸ ــ کارفرمایان کارگاه‌ها و صنوفی که کارگرانش نسبت به تشکیل شرکت تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار مشترک اقدام نموده یا می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره : میزان کمکها و تسهیلات مورد نیاز در این قبیل تعاونی ها نیز تحت نظر هیأتی مرکب از نماینده کارفرمایان، رئیس هیأت مدیره تعاونی و نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان برآورد و تعیین می گردد.

ماده ۹ــ با متخلفین از اجرای مقررات این آیین نامه برابر ماده ۱۷۳ قانون کار رفتار خواهد شد.

این آیین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره بنابه پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ ۷۰/۷/۱۳ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار
در ارتباط با ورزش کارگران
«مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران»
مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۳۵۵۱ مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۸

ماده ۱ـ کلیه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند.

ماده ۲ـ کارفرمایان کارگاه‌هایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از (۵۰) نفر است فردی متعهد و علاقه مند و آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۱[1] : مسئول ورزش در این ماده و معاون مسئول موضوع تبصره (۲) این ماده در کارگاه‌هایی که کمتر از ۴۰۰ نفر کارگر دارند، ساعتهایی از هفته را متناسب با نیاز کارگران به امور ورزشی پرداخته و در بقیه ساعتها، به کار کارگاهی خود مشغول خواهند بود. در کارگاه‌هایی که بیش از ۴۰۰ نفر کارگر دارند، می توانند به صورت تمام وقت در خدمت ورزش کارگران باشند.

تبصره ۲ : در کارگاه‌های موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان به عنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۳ـ مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) در برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل‌های ورزشی، با توجه به موارد ذیل تلاش خواهد نمود.

۱ـ برنامه ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته‌های مختلف ورزشی، زمان تمرینات در هفته (۲) جلسه و در هر جلسه (۲) ساعت خواهد بود.

۲ـ برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربوط و برگزاری مسابقات دوستانه با کارکنان سایر کارگاه‌ها.

۱- اصلاحی به موجب بند ۱ مصوبه ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران «روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۵»
تبصره ۱ ماده ۲ ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران : در آن دسته از کارگاه‌ها که تعداد شاغلین در آنها بیش از یک صد نفر است و مسئول ورزش دارند، تشکیلات و برنامه ورزشی مناسب با شرایط کارگاه توسط وی تهیه و به مدیریت کارگاه پیشنهاد می شود و پس از تأیید و تصویب در مراجع ذیربط به اجرا درخواهد آمد.

۳ـ شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته‌های مختلف و مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور بر اساس تقویم ورزشی) و غیر کارگری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.

۴ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره‌های آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها.

۵ ـ تهیه و ارائه گزارش فعالیت‌های ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران، (وزارت کار و امور اجتماعی) و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (در پایان هر سال برای سال بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب.

۶ ـ برنامه ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان.

۷ـ برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعمل‌های مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود (در هر هفته سه روز و هر روز سی دقیقه).

۸ـ[1] ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه‌های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی، تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران انجام می شود. کارفرمایان موظف به همکاری بر ساس این آیین نامه خواهند بود. ساعت تمرین‌های ورزشی ازجمله تمرین ها و برنامه‌های ذکر شده در بندهای (۱) و (۷) این ماده خارج از ساعات کار بوده و کارفرما در جهت فراهم نمودن تسهیلات لازم همکاری می نماید.

ماده ۴ـ شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم ورزشی مشخص خواهد شد به عنوان مأموریت ورزشی تلقی می گردد.

تبصره : در صورت تقاضای اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر موافقت نماید.

ماده ۵ [2] **ـ** کلیه کارفرمایان موظفند نسبت به ایجاد فضاهای ورزشی مناسب اقدام و در غیر این صورت،

۱- اصلاحی به موجب بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران «روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۵».
بند ۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران : ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی، تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران انجام می شود. کارفرمایان موظف به همکاری براساس این آیین نامه خواهند بود. ساعات تمرینات ورزش در صورتی که در ساعات کار واقع شود جزء ساعات کار و در غیر این صورت به عنوان ساعات اضافه کار تلقی می گردد.

۲- اصلاحی به موجب بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران «روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۵».
ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران : کارفرمایان کارگاه‌هایی که بیش از (۵۰۰) نفر شاغل دارند موظفند فضای مناسب ورزشی جهت کارگران مربوط فراهم نمایند.

←

سالانه مبلغ ریال به ازای هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید، واریز نمایند.

تبصره ۱ : مبالغ واریز شده به حساب بالا، طبق نظر وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی فقط جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور و هزینه‌های مربوط به امور فوق کماکان هزینه می شود.

تبصره ۲ : استاندارد فضای ورزشی یاد شده در این ماده به تشخیص سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.

تبصره ۳ : وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و ارائه نمایند و نظارتهای بعدی را معمول دارند.

تبصره ۴ : فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.

تبصره ۵ : سازمان تربیت بدنی کشور می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.

ماده ۶ـ شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور اجتماعی و کارفرما (با تأیید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمین هایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.

ماده ۷ـ حذف گردیده است[1].

ماده ۷ [2]ـ مجموعه‌های ورزشی و تفریحی کارگران که توسط وزارت کار و امور اجتماعی ساخته می شود زیر نظر هیأت امناء اداره خواهند شد. ترکیب اعضاء، وظایف و نحوه تشکیل جلسات هیأت امناء توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی ورزش کارگران (موضوع ماده ۹ این آیین نامه) خواهد رسید.

تبصره ۱ : ایجاد فضای ورزشی مذکوردر این ماده بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۲ : وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و ارائه نمایند و نظارت های بعدی را معمول دارند.

۱- به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران «روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۵» حذف و با ماده ۵ ادغام شده است

۲- با توجه به حذف ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران شماره این ماده از ۸ به ۷ و نیز شماره مواد بعدی اصلاح شده اند.

تبصره : احکام اعضای هیأت امناء توسط وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی صادر خواهد شد.

ماده ۸ ــ به منظور تصویب تقویم ورزشی سالانه کارگران و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و همچنین تعیین ترکیب اعضاء، وظایف و نحوه تشکیل هیأت امنای موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه، ستاد هماهنگی ورزش کارگران با ترکیب ذیل تشکیل می شود.

۱ــ وزیر کار و امور اجتماعی (رئیس)

۲ــ معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی (دبیر)

۳ــ یکی از معاونین سازمان تربیت بدنی به انتخاب ریاست سازمان مذکور

۴ــ از هریک از وزارتخانه‌های صنعتی (معادن و فلزات، صنایع سنگین و صنایع) یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط

۵ ــ از هریک از وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط

۶ ــ نمایندگان اصلی کارفرمایان در شورای عالی کار[1]

۷ــ نمایندگان اصلی کارگران در شورای عالی کار

۸ ــ دبیر کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

۹ــ مسئول ورزش خواهران کشور

تبصره ۱ : در غیاب رئیس ستاد، دبیر ستاد جلسه را اداره خواهد کرد.

تبصره ۲ : زمان تشکیل جلسات توسط اعضای ستاد تعیین خواهد شد.

ماده ۹ــ عدم اجرای این آیین نامه توسط کارفرمایان تخلف محسوب و با آنان طبق ماده (۱۷۳) قانون کار جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰[2]ــ کلیه مبالغی را که کارفرمایان در اجرای این آیین نامه به وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت می نمایند، مشمول بند (۱۰) ماده (۱۴۸) قانون «اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۷۰ خواهد بود.

۱- اصلاحی به موجب بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران « روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۵» بند ۶ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۴/۲۳ هیأت وزیران : نمایندگان بنیادهای شهید انقلاب اسلامی و جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی

۲- الحاقی به موجب بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران« روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۷۶ مورخ ۷۱/۸/۵ »

دستورالعمل ضوابط ایجاد فضای ورزشی واحدهای کارگری
موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۴ قانون کار [۱]

دستورالعمل ضوابط ایجاد فضاهای ورزشی واحدهای کارگری که به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران طبق جدول پیوست تدوین گردیده است به منظور حفظ سلامتی کارگران و بهداشت محیط فضاهای ورزشی رعایت مسایل و موارد مطروحه ذیل در ساخت مکانها و تأسیسات ورزشی الزامی است.

۱ـ داشتن حداقل نور کافی (طبیعی ـ مصنوعی)

۲ـ حداقل ارتفاع سالنهای سرپوشیده ۵ الی ۷ متر

۳ـ حداقل حریم اطراف زمینهای بازی (حاشیه زمینهای ورزشی) ۳ الی ۴ متر

۴ـ داشتن سرویسهای بهداشتی مناسب (دوش، دستشویی، توالت) با رعایت اصول بهداشتی

۵ ـ دارا بودن سیستم تهویه کامل در محیطهای سرپوشیده

۶ ـ دارا بودن سیستم اطفاء حریق و وسایل مربوطه

۷ـ دارا بودن فضای مناسب برای رختکن مربیان، داوران و فوریت‌های پزشکی

۸ ـ فضاهای ورزشی روباز با آسفالت و اطراف زمین محصور به توری باشد.

۹ـ استخرها یا سالنهای سرپوشیده بایستی جهت کنترل و اعلام موارد ضروری مجهز به وسایل صوتی و دربهای خروجی (اضطراری) باشد.

۱۰ـ دارا بودن ناجیان غریق (طبق ضوابط فدراسیون مربوطه) در استخرها

۱۱ـ محیط اطراف استخرها و کف دوشها نباید لغزنده باشد و سعی گردد از مصالحی مفروش شود که اصطکاک لازم را داشته باشد.

۱۲ـ کلیه مسائل مربوط به نگاهداری آب، تصفیه، نظافت محیط، درجه حرارت محیط و غیره باید متناسب با اصول استاندارد مطابقت داشته باشد.

۱۳ـ در صورت ایجاد دایو در استخرها محوطه زیر دایو بایستی متناسب با عمق مربوطه به شرح ذیل باشد:

۱- تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار : ایجاد فضای ورزشی مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) صورت خواهد پذیرفت.

ارتفاع دایو	۳۰ الی ۹۰ سانتی متر	۲/۱۰ عمق استخر
ارتفاع دایو	۹۰ الی ۱۵۰ سانتی متر	۲/۴۰ عمق استخر
ارتفاع دایو	۱۵۰ الی ۲۴۰ سانتی متر	۲/۸۰ عمق استخر

۱۴ـ حداقل عمق استخرها از ۷۰ سانتیمتر شروع گردد.

۱۵ـ کلیه اندازه‌های زمینهای بازی بایستی مطابق با مقررات رشته ورزشی مربوطه ایجاد گردد .

۱۶ـ سالنهای ورزشی و زمینهای روباز باید برای رشته‌های مختلف مجهز به وسایل مربوط به خود باشند. مثال (سالن کشتی مجهز به تشک کشتی و سالن وزنه برداری مجهز به وسایل وزنه برداری و ...)

استاندارد سالن‌های ورزشی و فضاهای روباز ورزشی کارگران

برای واحدهای	تا ۱۰۰ نفر	ایجاد حداقل فضای ورزشی یک سالن به ابعاد		۱۵×۳۰ برای ورزشهای اجتماعی و انفرادی
برای واحدهای	۱۰۱ الی ۲۰۰ نفر	ایجاد حداقل فضای ورزشی	۱- فضای روباز ورزشی به ابعاد ۲- سالن ورزشی به ابعاد	۱۵ × ۳۰ ۲۰ × ۳۰ برای ورزشهای اجتماعی و انفرادی
برای واحدهای	۲۰۱ الی ۵۰۰ نفر	ایجاد حداقل فضای ورزشی	۱ـ فضای روباز ورزشی به ابعاد ۲ـ سالن ورزشی به ابعاد	۲۰ × ۳۰ ۲۰ × ۴۰ برای ورزشهای اجتماعی و انفرادی
برای واحدهای	۵۰۱ الی ۲۰۰۰ نفر	ایجاد حداقل فضای ورزشی	۱ـ فضای روباز ورزشی به ابعاد ۲ـ سالن ورزشی به ابعاد ۳ـ استخر سر پوشیده به ابعاد	۲۰ × ۵۰ ۲۵ × ۴۵ ۱۲/۵ × ۲۵
برای واحدهای	۲۰۰۰ به بالا	علاوه بر ایجاد حداقل تأسیسات ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر	۱ـ حداقل یک زمین فوتبال چمن به انضمام پیست دو و میدانی (پایه) ۲ـ استخر سر پوشیده به ابعاد	۱۱۰ × ۷۵ ۱۶/۵ × ۳۳

ضوابط نحوه اجرای تکلیف کارگاه‌ها به ایجاد کلاسهای سوادآموزی
موضوع ماده ۱۵۵ قانون کار
«مصوب ۱۳۷۱/۱/۳۰ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ در اجرای ماده (۱۵۵) قانون کار که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی و دولتی موظفند حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و مطابق ضوابط تعیین شده در این آیین نامه نسبت به سوادآموزی کارگران خود اقدام نمایند.

ماده ۲ـ به منظور حسن اجرای این آیین نامه و دستورالعمل ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و رفع موانع و ایجاد هماهنگی‌های لازم در امر سوادآموزی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است «ستاد سوادآموزی کارگران» را در مرکز و کمیته‌های سوادآموزی را در مرکز استانها و شهرهای صنعتی با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، جهاد سازندگی، بازرگانی، معادن و فلزات، نهضت سوادآموزی، کانون انجمن‌های اسلامی کارگران و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان تشکیل دهد.

تبصره : ریاست این ستاد به عهده معاون مربوط وزیر کار و امور اجتماعی بوده و دبیر آن نماینده تام الاختیار سرپرست نهضت سوادآموزی می باشد. ریاست کمیته‌های استان با مدیرکل کار و امور اجتماعی هر استان و دبیر کمیته ها، سرپرست نهضت سوادآموزی همان استان می باشد.

ماده ۳ـ چنانچه بنابه اعلام کارفرما اجرای این آیین نامه متناسب با نحوه و زمان فعالیت کارگاه نباشد یا موجب اختلال اساسی در روند کار کارگاه مربوط گردد، ستاد یا کمیته سوادآموزی کارگران حسب مورد با دعوت از نماینده کارفرما موضوع را بررسی و با رأی اکثریت نسبت به نحوه اجرای آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده ۴ـ کارفرمایانی که بنابه تشخیص کمیته سوادآموزی استان در امر سوادآموزی کارگران خود چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی همکاری بهتری داشته باشند، در چهارچوب دستورالعمل ستاد سوادآموزی مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.

ماده ۵ ـ کارفرمایانی که به نحوی در اجرای این آیین نامه با ایجاد تسهیلات لازم به منظور تشکیل کلاسهای سوادآموزی قصور ورزند، طبق ماده (۱۷۳) قانون مجازات خواهند شد.

ماده ۶ ـ مدت آموزش سوادآموزی به طور عادی حداقل (ده) ساعت در هفته تعیین می گردد و در مورد جمع ساعات تدریس هر دوره با احتساب مدت تجدیدی و تقویتی، طبق آیین نامه آموزشی نهضت سوادآموزی عمل خواهد شد.

ماده ۷ــ کارفرمایان مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که سوادآموزان بتوانند طی ساعات عادی کار یا اوقات اضافه کار به طور مرتب در کلاسهای سوادآموزی شرکت نمایند، اوقات شرکت سوادآموز در کلاس طی ساعات عادی کار یا خارج از آن حسب مورد جزء ساعات کار یا اضافه کار وی محسوب می شود.

ماده ۸ ــ غیبت غیرموجه سوادآموز از کلاسهای سوادآموزی بنابه گزارش آموزشیار و تشخیص کارفرما تعیین می گردد، در صورت بروز اختلاف، نظر مسئول نهضت سوادآموزی محل ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۹ــ هر سوادآموز حداکثر دو مرتبه می تواند در هر دوره سوادآموزی اعم از مقدماتی یا تکمیلی و پایانی یا پنجم بزرگسالان[1] شرکت نماید در صورت عدم موفقیت، نهضت سوادآموزی محل برای آخرین بار فرصت دیگری را برای سوادآموز تعیین می کند تا با استفاده از اوقات شخصی نسبت به اخذ و ارائه گواهی قبولی اقدام نماید. در صورتی که سوادآموز مذکور مجدداً قصور نماید نهضت سوادآموزی مراتب را جهت تصمیم گیری به کمیته سوادآموزی استان اعلام می‌نماید.

تبصره : در مورد کسانی که به دلایل پزشکی از قبیل موارد ناتوانی ذهنی، نقص عضو و غیره، تقاضای معافیت از سوادآموزی را دارند، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نهضت سوادآموزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارفرما بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

ماده ۱۰ــ آموزشیاران مورد نیاز هر کارگاه که حداقل دارای مدرک دیپلم بوده، قادر به تدریس و دارای تعهد اخلاقی باشند از سوی کارگاه تأمین و جهت طی دوره روش تدریس به نهضت سوادآموزی معرفی می‌شوند.

تبصره ۱ : معرفی افراد دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم نیز در صورتی که به تشخیص نهضت سوادآموزی قادر به تدریس باشند مجاز می باشد.

تبصره ۲ : در صورتی که با تشخیص نهضت تأمین آموزشیار از طرف کارگاه مقدور نباشد نهضت نسبت به تأمین آموزشیار اقدام خواهد نمود، در موارد اختلاف تصمیم کمیته موضوع ماده (۲) این آیین نامه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱ــ حق الزحمه آموزشیارانی که ازسوی نهضت درکارگاه ها به تدریس اشتغال ورزند طبق آیین‌نامه‌های نهضت، از سوی کارگاه پرداخت خواهد شد.

۱- عبارت « و پایانی یا پنجم بزرگسالان» به موجب مصوبه ۷۶/۲/۳۱ هیأت وزیران اضافه شده است.

ماده ۱۲ـ آموزشیاران منتخب کارگاه ها که با نظر مسئول کارگاه خارج از ساعات عادی کار تدریس نموده، یا در کلاسهای روش تدریس شرکت کنند، دو برابر ساعات مذکور مزد دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۳ـ حداکثر فاصله بین هریک از دوره‌های آموزشی نهضت (۳۰) روز است که در موارد خاص با تشخیص کمیته موضوع ماده (۲) عمل خواهد شد.

ماده ۱۴ـ تعداد سوادآموزان هر کلاس حداکثر ۳۵ نفر و حداقل ۵ نفر می باشند.

کارگاه‌هایی که کمتر از (۵) نفر سوادآموز دارند، موظفند بر اساس هماهنگی نهضت با کارگاه‌های هم جوار به صورت مشترک کلاس تشکیل دهند. در غیر این صورت با رعایت مفاد این آیین نامه، سوادآموزان به سایر کلاسهای نهضت سوادآموزی معرفی می شوند.

تبصره : میزان حق الزحمه آموزشیاران در مواردی که کلاس به صورت مشترک تشکیل می شود بر اساس اعلام نهضت سوادآموزی و به نسبت سوادآموزان هرکارگاه توسط کارگاه‌های مربوط پرداخت می‌شود.

ماده ۱۵ـ کارفرمایان موظفند کارگران بی سوادی را که در کارگاه اشتغال دارند حداکثر ظرف مدت یک سال با رعایت این آیین نامه باسواد نمایند.

تبصره : در صورتی که کارفرما اعلام کند که زمان تعیین شده در تولید واحد مربوط تأثیر منفی خواهد داشت موضوع توسط کمیته موضوع ماده (۲) مورد بررسی قرار گرفته و زمان مناسب توسط کمیته مزبور به کارفرما ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۶ـ تأمین وسایل آموزشی و تهیه محلی مناسب جهت تشکیل کلاس به عهده کارفرمای مربوط و تأمین کتاب و لوحه و جزوات مربوط به عهده نهضت سوادآموزی می باشد.

ماده ۱۷ـ کارفرمایان موظفند امکانات لازم را جهت بازدید راهنمایان تعلیماتی نهضت از کلاسهای سوادآموزی یا کارگاه فراهم نمایند.

ماده ۱۸ـ برنامه ریزی راجع به چگونگی سوادآموزی کارفرمایان بی سواد به عهده ستاد سوادآموزی کارگران می باشد.

ماده ۱۹ـ شرکت کارگران بی سواد در کلاسهای سوادآموزی الزامی است.

ماده ۲۰ـ کارگران بی سواد ایرانی شاغل در خارج از کشور موظفند در کلاسهای نهضت سوادآموزی شرکت کنند و در صورت ارائه گواهی نامه قبولی نهضت یا گواهی اشتغال به تحصیل در کلاسهای سوادآموزی از حمایت وابستگان کار و دیگر ارگان‌های مربوط جمهوری اسلامی ایران بهره مند خواهند شد. محل تشکیل کلاسهای موضوع این ماده با هماهنگی وابسته کار در کشور محل اقامت کارگر خواهد بود.

تبصره : حق الزحمه آموزشیارانی که در اجرای این ماده تدریس می نمایند از محل اعتبارات نهضت سوادآموزی و مطابق آیین نامه مالی نهضت پرداخت می شود.

ماده ۲۱ـ پاداشهای مقرر در این آیین نامه مانع از پرداخت پاداشهای خدمتی نخواهد بود.

دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار
موضوع ماده ۱۵۶ قانون کار
«مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

مستندات قانونی :

بند ۲ ماده ۱ : قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از :

تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط.

ماده ۸۵ قانون کار : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

ماده ۱۵۶ قانون کار : دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

کلیات :

ماده ۱ــ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

تبصره ۱ : کلیه واحدهای یک نفره (خویش فرما) نیز مشمول این آیین نامه خواهند بود.

تبصره ۲ : مجموعه کارگاه هایی که در مجاورت یکدیگر و تحت پوشش یک مدیریت واحد قرار دارند مجتمع کارگاهی نامیده می شوند و در این صورت آنچه به عنوان تأسیسات بهداشتی کارگاهی و تأسیسات بهداشت عمومی کارگاه در این آیین نامه آمده است می توانند مناسب با استانداردهای ارائه شده به طور مشترک در محلهای واحدی ایجاد گردند .

تبصره ۳ : از نظر اجرای این دستورالعمل احتیاجات بهداشتی کارگاه بر دو دسته تأسیسات بهداشتی کارگاهی و تسهیلات بهداشتی کارگاه ها به شرح ذیل تعریف می گردند :

الف ــ تأسیسات بهداشتی کارگاه ــ شامل ساختمان و تأسیسات کارگاهی است که در ارتباط با تأمین شرایط بهداشتی محیط کار مطرح می باشند از قبیل : ساختمان کارگاه، سیستم روشنایی، تهویه، آب، فاضلاب و زباله.

ب ــ تسهیلات بهداشتی کارگاه ــ شامل کلیه تسهیلات جنبی کارگاه است که برای حفظ سلامت شاغلین و افراد وابسته به آنان در کارگاه موجود و یا دایر می گردد، از قبیل : آشپزخانه، محل غذاخوری، انبار مواد غذایی، سردخانه، حمام، رختکن، تسهیلات شستشوی البسه کارگران، دستشویی، آبخوری، توالت، اتاق استراحت زنان، مهد کودک و شیرخوارگاه، نمازخانه و تسهیلات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کارگاه، تسهیلات مربوط به ایاب و ذهاب کارگران می باشد.

ماده ۲ــ به استناد بند ۲ ماده ۱ قانون وظایف و تشکیلات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مواد ۸۵، ۱۵۶، و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل در کلیه کارگاه‌های کشور و برای کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر اجرای صحیح آن می باشند.

تبصره : اظهار نظر در مواردی از قبیل مطلوب، نامطلوب، مناسب، نامناسب، کافی، ناکافی و ... به عهده کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

فصل اول : تأسیسات بهداشتی کارگاه

ماده ۳ــ ساختمان کارگاه باید متناسب با وضع آب و هوای محل ساخته شده باشد.

ماده ۴ــ ارتفاع کارگاه نباید از سه متر کمتر باشد. برای هر کارگر در کارگاه باید حداقل سه مترمربع سطح منظور گردد و سطح اشغال شده به وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه جزو سطح مزبور محسوب نمی شود.

ماده ۵ ــ دیوارها و سقف کارگاه طوری ساخته شود که از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرما، رطوبت، صدا و غیره به داخل کارگاه و بالعکس جلوگیری کند.

ماده ۶ ــ کف کارگاه باید هموار، بدون حفره و شکاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شستشو باشد و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد.

ماده ۷ــ دیوارها باید صاف، بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن و متناسب باشد.

ماده ۸ ــدر کارگاه هایی که با مواد شیمیایی و یا مواد غذایی سروکار دارند و یا طبیعت کار طوری باشد که باعث آلودگی و روغنی شدن دیوارها می شود، دیوارها باید صاف و قابل شستشو باشند.

ماده ۹ــ در کارگاه باید به تناسب وسعت محل، نوع کار و شرایط اقلیمی به اندازه کافی درب و پنجره برای ورود نور و هوا موجود باشد.

ماده ۱۰ــشیشه درب و پنجره باید بدون شکستگی بوده و همیشه تمیز باشد.

ماده ۱۱ــ درب و پنجره ها باید مجهز به توری بوده و دربها دارای فنر یا درب بند پنوماتیک باشند.

ماده ۱۲ــانباشتن کالا در جلو پنجره ممنوع می باشد.

ماده ۱۳ــ مساحت پنجره باید متناسب با مساحت کف کارگاه و نوع کار باشد.

ماده ۱۴ــدر کارگاه بایستی روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) متناسب با نوع کار و محل تأمین شود.

ماده ۱۵ــمنابع روشنایی مصنوعی باید همواره سالم و تمیز باشند.

ماده ۱۶ــهوای کارگاه‌های بدون آلودگی باید متناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه گردد.

ماده ۱۷ــدر کارگاه هایی که آلودگی ناشی از کار وجود دارد می بایست تهویه به گونه ای صورت گیرد که تراکم آن مطابق با حد تماس شغلی باشد.

ماده ۱۸ــ وسایل سرمایشی و گرمایشی کارگاه باید دما و رطوبت محیط کار را مطابق با حد مجاز تأمین نمایند.

ماده ۱۹ــ کلیه کارگاه‌ها به تناسب کار و تولید خود باید دارای انبار مناسب باشند.

فصل دوم : تسهیلات بهداشتی کارگاه

مبحث اول ــ آشپزخانه :

ماده ۲۰ــ در کارگاه‌هایی که زمان صرف غذا بر ساعات کار منطبق باشد باید دارای آشپزخانه با شرایط و ضوابط ذیل باشند :

تبصره : کارگاه‌هایی که دارای آشپزخانه نیستند و یا غذا در محل دیگری تهیه و طبخ می گردد موظفند جهت گرم کردن و آماده سازی و توزیع غذا امکانات لازم مطابق با شرایط و ضوابط بهداشتی در این دستورالعمل را فراهم نمایند.

۱ــ موقعیت آشپزخانه باید طوری باشد که از مکانهای آلوده دور بوده و مجاور سالن غذاخوری باشد و وسایل و شرایط پخت باید به گونه ای باشد که برای قسمتهای مجاور آن مزاحمتی ایجاد ننماید.

۲ـ فضای آشپزخانه باید متناسب با تعداد کارگران آشپزخانه و حجم کار باشد تا کار تهیه و طبخ غذا به راحتی انجام گیرد.

۳ـ سقف آشپزخانه باید به رنگ روشن و بدون ترک خوردگی باشد.

۴ـ دیوارهای آشپزخانه تا زیر سقف کاشی، بدون ترک خوردگی باشد.

۵ ـ کف آشپزخانه بدون ترک خوردگی، صاف، هموار، قابل شستشو و از نوع موزاییک، سنگ و امثالهم بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد.

۶ ـ آشپزخانه باید دارای تهویه مناسب باشد و بر روی اجاقها و منابع آلوده کننده هوا، هود مناسب نصب شود.

۷ـ آشپزخانه باید دارای وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب، متناسب با فصل باشد.

۸ ـ آشپزخانه باید دارای امکانات جنبی نظیر : انبار مواد غذایی، سرویس‌های بهداشتی اختصاصی (حمام، توالت، دستشویی، رختکن) مطابق با موازین بهداشتی باشد.

۹ـ آشپزخانه کارگاه هایی که نیاز به نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی دارند باید دارای یخچال، فریزر و یا سردخانه متناسب با حجم کاری و منطبق با شرایط و ضوابط بهداشتی باشند.

۱۰ـ محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاورت محل پخت غذا و در عین حال مجزا و مستقل از آنها باشند به طوری که ظروف از یک درب یا دریچه به این محل وارد و ظروف تمیز از مسیرهای جداگانه وارد آشپزخانه و محل غذاخوری شود.

۱۱ـ ظرفشویی باید دارای شیر آب گرم و سرد مشترک و شستشو با مواد پاک کننده و آبکشی با آب گرم و سرد انجام گیرد.

۱۲ـ ظروف باید بدون ترک خوردگی، بدون لب پریدگی بوده و از جنس زنگ نزن باشد، کلیه لیوان و استکان‌های مورد استفاده ترجیحاً از جنس شیشه ای یا استیل زنگ نزن باشند.

۱۳ـ استفاده از ظروفی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیرمجاز شناخته شود ممنوع است.

۱۴ـ استفاده از ظروف چوبی، ترک خورده و ظروف با آلیاژ سربی در آشپزخانه ممنوع می باشد.

۱۵ـ استفاده از قندان، نمکدان و مشابه آنها بدون سرپوش ممنوع است.

۱۶ـ ابزار و وسایلی که برای پوست کندن، مخلوط کردن، خرد کردن مواد غذایی به کار برده می شود نباید درز و شکاف داشته باشد تا مواد در آنها جمع نشوند و فاسد نگردند و همچنین باید این وسایل به آسانی قابل جدا شدن از هم باشند تا بعد از اتمام کار، شستشو و خشک شوند و فقط هنگام استفاده، مجدداً سوار شوند.

۱۷ـ پیشخوان، جا ظرفی، کمدها، گنجه ها باید قابل شستشو بوده و کف آنها حداقل ۲۰ سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد و از دسترس بندپایان و جوندگان به دور باشند.

۱۸ـ نصب حشره کش برقی در آشپزخانه و محل غذاخوری الزامی است.

۱۹ـ سطوح و میزهای کار باید صاف و به راحتی قابل شستشو باشد. میزی که برای آماده‌سازی غذا مورد استفاده قرار می گیرد باید روکش مناسب، قابل شستشو و ضدعفونی و زنگ نزن باشد.

۲۰ـ کف آشپزخانه باید پس از هر پخت و پز با محلولهای ضد عفونی کننده شستشو گردد.

۲۱ـ آشپزخانه باید دارای روشنایی کافی باشد و شیشه پنجره ها و دربهای آن مرتباً تمیز نگهداری شوند.

۲۲ـ کلیه پنجره ها و دربها باید مجهز به توری ضد زنگ بوده و دربهای آشپزخانه مجهز به فنر یا درب بند پنوماتیک باشند.

۲۳ـ کیفیت آب مصرفی در آشپزخانه باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.

۲۴ـ آشپزخانه باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب باشد.

۲۵ـ آشپزخانه باید دارای زباله دان به تعداد و حجم مناسب باشد و دارای درب، قابل شستشو و از جنس زنگ نزن باشند به طوری که زباله ها به طریق بهداشتی جمع آوری و دفع گردند.

۲۶ـ کارگران آشپزخانه باید قبل از شروع به کار استحمام نمایند.

۲۷ـ هر کارگر آشپزخانه باید برای البسه و وسایل نظافت و استحمام خود در بیرون از محوطه پخت و پز قفسه داشته باشد.

۲۸ـ کارگران باید در هنگام کار ملبس به روپوش سفید، کلاه سفید و پیش بند باشند.

۲۹ـ لباس کار و وسایل نظافت و استحمام باید به تعداد و مقدار کافی در اختیار کارگر آشپزخانه قرار گیرد.

۳۰ـ لباس کارگرانی که با مواد غذایی سروکار دارند بطور اختصاصی و مجزا از لباس سایر کارگران و خارج از محوطه آشپزخانه و محل غذاخوری باید شستشو گردد.

۳۱ـ کارگران موظفند بعد از توالت و قبل از شروع به کار دستهای خود را با آب و صابون بشویند.

۳۲ـ کلیه کارگرانی که با تهیه، پخت و توزیع مواد غذایی سروکار دارند باید دارای کارت بهداشتی مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در محل کار نگهداری شود.

۳۳ـ کارگران آشپزخانه باید رعایت بهداشت فردی را نموده، ناخن ها و موهای آنان کوتاه و تمیز باشد.

۳۴ـ در موقع طبخ غذا دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی به گونه ای باشد که احتراق به طور کامل صورت گیرد و باعث آلودگی هوا نگردد.

۳۵ـ جعبه کمکهای اولیه با حداقل داروهای مورد لزوم (چسب، تنسوپلاست، قیچی، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، یک ماده ضد عفونی کنند) تهیه و در محل مناسب نگهداری شود.

۳۶ـ در صورت استفاده از قالبهای یخ، باید قبل از مصرف با آب تمیز شستشو داد.

ماده ۲۱ـ کارفرما موظف است جهت آموزش موازین بهداشتی به کارگرانی که با مواد غذایی سروکار دارند، هماهنگی ها و امکانات لازم را فراهم نماید.

ماده ۲۲ـ هرگونه پخت و پز، آماده سازی و توزیع غذا در غیر از محل تعیین شده ممنوع می باشد.

ماده ۲۳ـ استعمال دخانیات برای کلیه کارکنان آشپزخانه در حین کار و در محل آشپزخانه ممنوع می باشد.

مبحث دوم ـ محل غذاخوری :

ماده ۲۴ـ کارگاه‌هایی که ساعات کار آنها با زمان صرف غذا منطبق باشد باید دارای محلی مستقل جهت غذاخوری مطابق با شرایط و ضوابط زیر باشند :

۱ـ وسعت محل غذاخوری باید متناسب با تعداد کارکنان باشد.

۲ـ در محل غذاخوری باید به تعداد کافی میز و صندلی برای کارگرانی که در یک موقع غذا می خورند وجود داشته باشد.

۳ـ سقف محل غذاخوری باید صاف، بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن باشد.

۴ـ دیوارها بایستی مقاوم، صاف، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.

۵ ـ کف محل غذاخوری باید قابل شستشو و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد و لغزنده نباشد.

۶ ـ میزها و صندلی ها باید از جنس مقاوم، قابل شستشو، بدون ترک خوردگی و درز باشند.

۷ـ زباله دان درب دار به تعداد کافی و در محلهای مناسب قرار داده شود.

۸ ـ محل غذاخوری باید دارای تهویه مناسب و مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی، متناسب با فصل باشد.

۹ـ محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی پاکیزه و تمیز نگهداری شوند.

۱۰ـ در مسیر ورود کارکنان به محل غذاخوری به تعداد کافی دستشویی مجهز به آب گرم، سرد و صابون تهیه و امکانات لازم جهت خشک کردن دست و صورت فراهم گردد.

۱۱ـ کارگرانی که با مواد سمی و عفونت زا سروکار دارند باید قبل از ورود به محل غذاخوری لباس کار خود را تعویض نمایند.

۱۲ـ درب و پنجره‌های محل غذاخوری باید مجهز به توری باشد و دربهای محل غذاخوری مجهز به فنر یا درب بند پنوماتیک باشند.

مبحث سوم ـ انبار مواد غذایی :

ماده ۲۵ـ شرایط و ضوابط انبار مواد غذایی به شرح ذیل می باشد :

۱ـ انبار مواد غذایی باید در محل مناسب احداث شود.

۲ـ سطح و فضای انبار باید متناسب با نوع و میزان مواد مورد ذخیره باشد.

۳ـ انبار باید دارای قفسه بندی مناسب بوده و مواد طوری چیده شوند که خطر سقوط نداشته و مزاحمتی برای عبور و مرور افراد ایجاد ننماید.

۴ـ دیوارها و سقف و کف انبار باید از مصالح مقاوم ساخته شده باشند و صاف، بدون ترک‌خوردگی و قابل نظافت باشند.

۵ ـ دیوارهای جانبی انبار از سطح زمین به ارتفاع ۸۰ سانتی متر از بتون و مصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود جوندگان به داخل انبار گردند.

۶ ـ کلیه دربها و پنجره‌های انبار باید سالم، قابل شستشو و مجهز به توری زنگ نزن باشند.

۷ـ دربهای انبار نبایستی از کف زمین فاصله داشته باشند. پایین درب بایستی به ارتفاع ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر با ورق آلومینیم مجهز گردد تا از نفوذ حیوانات موذی جلوگیری گردد.

۸ ـ درجه حرارت انبار بایستی مرتباً کنترل گردیده به طوری که در تمام فصول سال متناسب با نوع مواد مورد ذخیره بوده و از تابش مستقیم نور خورشید بر روی مواد غذایی جلوگیری گردد.

۹ـ مواد غذایی فاسد نشدنی باید در ظروف مناسب و درب دار و به ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر از کف انبار روی پالتها نگهداری گردند.

۱۰ـ کارگرانی که در انبار فعالیت می کنند باید مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب بوده و کارت بهداشتی داشته باشند.

۱۱ـ از انبار نمودن ظروف خالی و وسایل اسقاطی در داخل انبار باید احتراز شود.
۱۲ـ نظافت و گندزدایی انبار باید به طور منظم صورت گیرد.
۱۳ـ ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذایی ممنوع می باشد.

مبحث چهارم ـ یخچال و سردخانه :

ماده ۲۶ـ در کارگاه‌هایی که پخت و پز انجام می شود و یا مجبور به ذخیره مواد غذایی فاسد شدنی هستند باید یخچال یا سردخانه مطابق با شرایط ذیل وجود داشته باشد :

۱ـ یخچال یا سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها به طور منظم و مرتب کنترل گردد.
۲ـ نظافت و شستشوی داخل یخچال و سردخانه باید مرتباً انجام شود.
۳ـ به منظور جلوگیری از احتمال فاسد شدن در اثر قطع برق باید سردخانه مجهز به برق اضطراری باشد و سیستم برق آن ایمن باشد.
۴ـ لاشه‌های گوشت باید از چنگک آویزان گردد.
۵ ـ از قرار دادن مواد غذایی به طور مستقیم و بدون داشتن ظرف مناسب در داخل یخچال و سردخانه جلوگیری شود.
۶ ـ قبل از قرار دادن سبزیجات و میوه جات در یخچال باید آنها را شستشو و ضد عفونی نمود.
۷ـ کارگران باید برای ورود به داخل سردخانه از کفش مخصوص سردخانه استفاده نمایند.
۸ ـ ورود افراد متفرقه به داخل سردخانه ممنوع می باشد.

مبحث پنجم ـ حمام / دوش :

ماده ۲۷ـ در کارگاه‌هایی که از نظر فرآیند تولید دارای آلودگی معمولی می باشند باید به ازاء هر ۱۵ نفر کارگر یک دوش آب گرم و سرد در کارگاه‌هایی که شاغلین آنها با سموم، مواد عفونت زا و یا مواد غذایی سروکار دارند برای یک الی ۱۰ نفر کارگر یک دوش آب گرم و سرد و به ازاء هر ۱۰ نفر اضافی یک دوش آب گرم و سرد دیگر در نظر گرفته شود. کارگاه‌های صنفی از این قاعده مستثنی هستند.

ماده ۲۸ـ در کارگاه‌هایی که علاوه بر کارگران مرد، کارگران زن نیز مشغول به کار می باشند، باید حمام/دوش جداگانه ساخته شود.

ماده ۲۹ـ شرایط و ضوابط بهداشتی حمام/دوش به قرار ذیل است :

۱ـ کف محل دوشها باید مقاوم، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب کافی به سمت کف شوی باشد.

۲ـ دیوارها تا سقف کاشی، به رنگ روشن و سقف حمام باید صاف با رنگ روغنی روشن و بدون ترک خوردگی باشد.

۳ـ مساحت کف محل دوشها نباید از ۹۰ سانتی متر در ۱۲۰ سانتی متر کمتر باشد و ارتفاع دیوارهای بین دوشها نیز نباید از ۲ متر کوتاهتر باشد.

۴ـ حمام و محل دوش باید به طور مرتب تمیز و با مواد مناسب گندزدایی گردد.

۵ ـ محوطه حمام باید دارای هواکش متناسب با فضای آن باشد.

۶ ـ حمام باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد.

۷ـ در صورتی که برای گرم کردن آب از منابع حرارتی غیرمرکزی استفاده می شود این قبیل منابع حرارتی باید در خارج محوطه حمام و در محل مناسب قرار داشته باشند.

۸ ـ برای رعایت موازین ایمنی ضروری است در داخل حمام از لامپ ایمنی با حباب شیشه‌ای استفاده شود و تمام کلید و پریزهای برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شود.

۹ـ حمام ها باید دارای محلی مناسب به عنوان رختکن برای تعویض لباس باشند.

۱۰ـ شستشوی هر نوع البسه در حمام ممنوع می باشد.

مبحث ششم ـ رختکن :

ماده ۳۰ـ در هر کارگاه باید اتاقی با فضای کافی، متناسب با تعداد کارگران و قفسه‌های انفرادی برای تعویض لباس شخصی آنان در نظر گرفته شود.

ماده ۳۱ـ در کارگاه‌هایی که علاوه بر کارگران مرد، کارگران زن نیز مشغول به کار می باشند، باید رختکن جداگانه ساخته شود.

ماده ۳۲ـ شرایط و ضوابط بهداشتی رختکن به قرار ذیل است :

۱ـ رختکن باید با فاصله از محل کارگاه و محل دوشها قرار گیرد.

۲ـ هر قفسه باید به گونه ای ساخته شده باشد که دارای محل نگهداری مجزا برای لباس بیرون، وسایل حفاظت فردی و کفش ایمنی باشد. قفسه ها باید دارای سقف شیب دار، قابل‌شستشو و دارای کرکره ثابت ورود و خروج هوا بوده و قفل ایمنی داشته باشند.

۳ـ کف و دیوارهای اتاق رختکن باید صاف، به رنگ روشن و تمیز باشد.

۴ـ اتاق رختکن باید دارای نور کافی بوده و به طور مناسب تهویه شود.

۵ ــ وجود وسایل خشک کن حوله و لباسهای مربوط در رختکن الزامی است.
۶ ــ سطل زباله درب دار قابل شستشو به تعداد کافی در رختکن باید در نظر گرفته شود.
۷ــ محل رختکن باید بطور منظم پاکیزه و تمیز نگهداری شود.

مبحث هفتم ــ حوله و صابون :

ماده ۳۳ــ کارفرما مکلف است برای تأمین بهداشت فردی کارگران به تعداد کافی صابون درمحل دستشویی ها قرار داده و وسایل خشک کردن دست و صورت کارگران را تأمین نماید.

ماده ۳۴ــ کارفرما مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات جهت استحمام کارگران به مقدار کافی صابون و حوله اختصاصی در اختیار آنان قرار دهد.

مبحث هشتم ــ شستشوی البسه کار :

ماده ۳۵ــ اگر فرآیند تولید از موادی مانند آزبست، سموم، مواد عفونت زا و امثالهم استفاده می شود در این گونه کارگاه ها باید به تعداد کافی ماشینهای لباسشویی جهت شستشوی البسه کارگران وجود داشته باشد.

مبحث نهم ــ توالت :

ماده ۳۶ــ تعداد توالت در کارگاه ها با توجه به تعداد شاغلین آنها به شرح ذیل تعیین می گردد :

برای ۹ ـ ۱ نفر شاغل	حداقل ۱ توالت
برای ۲۴ ـ ۱۰ نفر شاغل	حداقل ۲ توالت
برای ۴۹ ـ ۲۵ نفر شاغل	حداقل ۳ توالت
برای ۷۴ ـ ۵۰ نفر شاغل	حداقل ۴ توالت
برای ۱۰۰ ـ ۷۵ نفر شاغل	حداقل ۵ توالت

و در کارگاه‌های صنفی که تعداد شاغلین آنها بیش از ۱۰۰ نفر است به ازاء هر سی نفر اضافی حداقل یک توالت در نظر گرفته شود.

تبصره ۱ : در کارگاه‌های صنفی با تعداد کارکنان کمتر از ۳ نفر که کارگران با ۱۵ دقیقه پیاده روی به توالت بهداشتی دسترسی دارند، داشتن توالت در محل کارگاه ضروری نیست.

تبصره ۲ : در کارگاه‌های زیرزمینی مانند معادن، کارفرما مکلف است با در نظر گرفتن فرآیند کار، توالت بهداشتی در نزدیکترین قسمت به محل کار را فراهم نماید.

ماده ۳۷ـ در کارگاه هایی که کارگر زن مشغول به کار است با توجه به تعداد آنها باید توالت جداگانه ساخته شود.

ماده ۳۸ـ شرایط و ضوابط بهداشتی توالتها به شرح زیر است :

۱ـ توالتها باید در فاصله و محل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشند.

۲ـ دیوارها تا زیر سقف کاشی، بدون ترک خوردگی، به رنگ روشن و قابل شستشو باشند.

۳ـ سقف صاف، بدون ترک خوردگی، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.

۴ـ کف مقاوم، صاف، قابل شستشو و گندزدایی و ترجیحاً از جنس موزاییک، سنگ و امثالهم باشد.

۵ ـ کاسه توالت باید به رنگ روشن، صاف، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو و گندزدایی باشد.

۶ ـ توالت باید مجهز به سیفون باشد.

۷ـ توالت باید دارای شتر گلو باشد.

۸ ـ حداقل عرض توالت ۸۰ سانتی متر و حداقل طول آن ۱ متر باشد.

۹ـ توالت باید دارای شیر آب با شلنگ برداشت آب باشد.

۱۰ـ توالت باید دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد.

۱۱ـ کلیه پنجره ها باید مجهز به توری ضد زنگ باشند.

۱۲ـ درب توالت باید مجهز به پشت بند درب باشند.

۱۳ـ شستشو و ضد عفونی توالتها باید به طور منظم انجام گیرد.

۱۴ـ هر توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار، زنگ نزن و قابل شستشو باشد.

مبحث دهم ـ دستشویی :

ماده ۳۹ـ تعداد دستشویی در کارگاه ها با توجه به تعداد شاغلین آنها به شرح ذیل تعیین می گردد :

برای ۱۵ ـ ۱ نفر شاغل	حداقل ۱ دستشویی
برای ۳۰ ـ ۱۶ نفر شاغل	حداقل ۲ دستشویی
برای ۵۰ ـ ۳۱ نفر شاغل	حداقل ۳ دستشویی
برای ۷۵ ـ ۵۱ نفر شاغل	حداقل ۴ دستشویی
برای ۱۰۰ ـ۷۶ نفر شاغل	حداقل ۵ دستشویی

و در کارگاه هایی که تعداد شاغلین آنها بیش از ۱۰۰ نفر است باید به ازاء هر ۲۵ نفر اضافی حداقل یک دستشویی به آن اضافه شود.

شرایط و ضوابط بهداشتی توالتها به شرح زیر است :

۱ـ احداث دستشویی ها باید در مجاورت نمازخانه، محل غذاخوری و توالت و در دسترس کارگران باشند.

۲ـ دستشویی ها باید دارای آب گرم و سرد باشند.

۳ـ کاسه دستشویی باید به رنگ روشن، صاف و قابل شستشو باشد.

۴ـ عرض دستشویی حداقل ۶۰ سانتی متر و طول آن ۱ متر باشد. در مواردی که دستشویی مشترک به جای دستشویی انفرادی تعبیه می شود هر ۶۰ سانتی متر عرض دستشویی مشترک با یک شیر جداگانه آب گرم و سرد، معادل یک دستشویی محسوب می شود.

۵ ـ صابون و ترجیحاً صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دستشویی وجود داشته باشد.

۶ ـ جهت خشک کردن دست وجود خشک کن الکتریکی یا حوله کاغذی ضروری است.

۷ـ دستشویی باید بدون ترک خوردگی و قابل شستشو باشد.

۸ ـ دستشویی باید به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود.

مبحث یازدهم ـ آب مصارف آشامیدنی و بهداشتی :

ماده ۴۰ـ در هر کارگاه باید به ازاء هر ۵۰ نفر کارگر یک آب سردکن وجود داشته باشد و در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر وجود یک شیر آبخوری ضروری است. شیر آبخوری باید از نوع فواره ای و دارای سپر محافظ باشد تا آبی که از دهان کارگر بر می گردد به آن نرسد و لب کارگر نیز با آن تماس پیدا نکند. آبخوری نباید در مجاورت توالت، دستشویی و دوش باشد و حتی المقدور نزدیک به محل کار باشد.

تبصره : در کارگاه‌هایی که شیر برداشت آب آشامیدنی و بهداشتی وجود ندارد بایستی دارای مخازن بهداشتی آب بوده و لیوان انفرادی یا از لیوانهای یک بار مصرف استفاده شود.

ماده ۴۱ـ کارفرما مکلف است برای کارگرانی که در گرمای زیاد به مدت مدیدی کار می کنند با تأمین مایعات لازم، آب و نمک از دست رفته بدن آنان را جبران نماید.

ماده ۴۲ـ آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد.

ماده ۴۳ـ کارگاه‌هایی که از شبکه لوله کشی آب شهر استفاده نمی نمایند باید جهت نمونه برداری

و آزمایشهای لازم برای اطمینان از سالم بودن آب اقدام نمایند، مضافاً در این نوع کارگاه‌ها استفاده از دستگاه کلرزنی برای ضد عفونی آب مصرفی به طوری که کلر باقی مانده (۰/۵ ـ ۰/۲) قسمت در میلیون باشد ضروری است.

ماده ۴۴ـ در کارگاه‌هایی که از آب چاه استفاده می نمایند، ساخت، بهره برداری و لوله کشی آب باید منطبق بر ضوابط بهداشتی باشد.

مبحث دوازدهم ـ مواد زائد :

ماده ۴۵ـ زباله و فاضلاب اماکن عمومی کارگاهی باید طبق ضوابط بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.

ماده ۴۶ـ نسبت به پسابهای صنعتی و مواد زائد صنعتی باید طبق اصول و ضوابط بهداشتی موجود عمل شود.

مبحث سیزدهم ـ نمازخانه :

ماده ۴۷ـ در هر کارگاه باید محلی مناسب با فضای کافی و شرایط بهداشتی برای ادای فرایض دینی کارگران وجود داشته باشد.

مبحث چهاردهم ـ اتاق استراحت زنان :

ماده ۴۸ـ در کارگاه‌هایی که زنان مشغول به کار می باشند اتاقی برای استراحت زنان باید در نظر گرفته شود :

تعداد مبل نیمکتی یا تختخواب که برای کارگر زن لازم است به قرار ذیل است :

تعداد کارگران زن	تعداد رختخواب
۱۰ تا ۱۰۰ نفر	۱
۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر	۲
۲۵۰ نفر و بیشتر	۲ بعلاوه ۱ تختخواب

به ازاء هر ۲۵۰ نفر کارگر زن اضافی، برای هر تخت سطحی برابر ۶ متر مربع بایستی در این اتاق در نظر گرفته شود.

تبصره : در صورتی که تعداد کارگر زن از ده نفر کمتر است و اتاق مخصوص استراحت زنان در کارخانه وجود ندارد، بایستی محلی را که خلوت بوده و در محل رفت و آمد افراد نباشد برای استراحت زنان کارگر در نظر گرفته و آن را برای این منظور تجهیز نمود.

مبحث پانزدهم ـ شیرخوارگاه و مهد کودک :

ماده ۴۹ـ در مورد کارگاه‌هایی که طبق مقررات جاری مشمول تأسیس و استفاده از شیرخوارگاه و مهد کودک هستند باید از ضوابط و مقررات مربوطه تبعیت نمایند.

مبحث شانزدهم ـ تأسیسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی :

ماده ۵۰ ـ کارفرما مکلف است جهت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی کارگر محل مناسبی مطابق با آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط اختصاص دهد.

این آیین نامه مشتمل بر ۲ فصل، ۱۶ مبحث و ۵۰ ماده، به استناد بند ۲ ماده ۱ قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۱۵۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ به تصویب نهایی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و مطابق با مفاد ماده ۸۵ و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار اجرای آن برای کلیه کارگاه‌های کشور و کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

از قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

«مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۶۴/۴/۲۲ به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده ۱۳ــ تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مرکز تهیه و تولید، نگهداری و توزیع و فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست وپنج هزار ریال (۲۵۰۰۰) تا پانصد هزار ریال (۵۰۰۰۰۰) جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف یا تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نمایند تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهروموم و یا لاک و مهر آن را صادر می نماید و پس از بر طرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهروموم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد.

مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیت‌های مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت، مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

تبصره ۱ : صاحبان مراکز مربوط در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می توانند به مراجع قضایی صالح شکایت نمایند.

تبصره ۲ : مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهروموم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.

تبصره ۳ : آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تدوین می گردد[1].

۱- این آیین نامه در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۷ به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است (نک به مقررات فصل چهارم قانون کار در این مجموعه)

از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
«مصوبه شماره ۱۰۱۹۵، مورخ ۱۳۸۰/۷/۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه ۱۳۷۹ مجلس محترم شورای اسلامی، بدین وسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر ۵ فصل، ۹۵ ماده، ۵۴ تبصره و ۴۶ بند به شرح ذیل تصویب می نماید.

فصل اول :

بهداشت فردی

ماده ۱ـ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

تبصره ۱ : مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هریک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایل نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده ۱ ممنوع است.

تبصره ۲ : استخدام یا به کارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده ۱ این آیین نامه در هریک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره ۳ : اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین‌نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده ۱ فوق و تبصره‌های ۱ و ۲ آن مستثنی می باشند.

ماده ۲ـ کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده ۱ این آیین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره ۱ : کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده ۱ و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره ۲ : کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت

اعتبار کارت فوق برای پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی ۶ ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آیین نامه حداکثر یک سال می باشد.

ماده ۳ـ متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه‌ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظات عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

ماده ۴ـ کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز به رنگ روشن باشند.

تبصره ۱: کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کلاه و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرینی جات، کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

تبصره ۲ : در رستورانها و چایخانه‌های سنتی افرادی که در امر پذیرایی شرکت داشته و با غذا سروکار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه سفید بوده و سایر افراد می توانند از لباسهای محلی استفاده کنند.

ماده ۵ ـ متصدیان اماکن و مراکز کارگاه‌ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه موظفند برای هریک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.

ماده ۶ ـ متصدیان اماکن و مراکز کارگاه‌ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذایی جلوگیری نمایند.

ماده ۷ـ متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگر حداقل ۲/۵ متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

تبصره : در هر حال مساحت اتاق نباید کمتر از ۷/۵ متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از ۲/۸ متر باشد.

ماده ۸ ـ متصدیان کارگاه‌ها و کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی موضوع این آیین نامه موظفند در

صورت لزوم آشپزخانه، انبار مواد غذایی اولیه و سالن غذاخوری با فضای به تناسب تعداد کارگران و شاغلین با شرایط کاملاً بهداشتی مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل کارگاه یا کارخانه ایجاد نمایند.

ماده ۹ـ هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی می باشد.

ماده ۱۰ـاشخاصی که به نحوی از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارند، در حین کار شخصاً حق دریافت بهای کالای فروخته شده را از مشتری نخواهند داشت.

تبصره : شاغلین محل هایی مانند میوه و سبزی فروشی، عطاری، سقط فروشی، بقالی و فروشندگان مواد غذایی بسته بندی شده همچنین فروشندگان آن گروه از مواد غذایی که بدون شستشو یا پخت و پز به مصرف نمی رسند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۱۱ـجعبه کمکهای اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد.

ماده ۱۲ـ کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و فرآوری مواد غذایی سروکار دارند همچنین کارگران کشتارگاه‌ها و محل هایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.

ماده ۱۳ـ استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آیین نامه در حین کار ممنوع است.

ماده ۱۴ـ فروش و عرضه سیگار در کارگاه‌ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محل‌های موضوع این آیین نامه ممنوع است.

تبصره ۱ : اماکن و مراکز و محل هایی که دارای مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده ۱۴ مستثنی می باشند.

تبصره ۲ : فروش سیگار به افراد کمتر از ۱۸ سال در اماکن و مراکز موضوع این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۱۵ـ مصرف هرگونه محصولات دخانیاتی در محوطه‌های عمومی کارگاه‌ها، کارخانجات و اماکن و مراکز و محل‌های موضوع این آیین نامه ممنوع است.

الزام مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی به رعایت ضوابط بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی[1]

«موضوع ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱۹۴ـ کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی ربط اعلام می گردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیردولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاه‌های سابق الذکر برای مدت معین تأیید شده است اقدام کنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.

آیین نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱- به موجب ماده ۹۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸ـ ۱۳۸۴) تنفیذ گردیده است.

مقررات مربوط به فصل نهم
قانون کار جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص
«مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده ۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیأتهای تشخیص بر اساس این آیین نامه انتخاب و معرفی می گردند.

تبصره : منظور از صنایع مندرج در این آیین نامه همه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی می باشد.

ماده ۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان می باشد.

تبصره ۱ : در صورت فقدان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (۷) این آیین نامه درمهلتی که توسط اداره کل کار امور اجتماعی تعیین می شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت‌های تشخیص می باشد.

تبصره ۲ : در صورت فقدان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار امور اجتماعی تعیین می شود، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران در هیأت‌های تشخیص می باشد.

تبصره ۳ : در صورت فقدان هریک از تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین نامه، اداره کل کار امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران یا مدیران را انتخاب می نماید.

ماده ۳ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هریک از نمایندگان کارگران و مدیران صنایع عضو هیأت تشخیص، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعلام کند. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرف نماید.

ماده ۴ـ مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، حسب مفاد تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام می شود.

تبصره : اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیأت‌های تشخیص موجود، تعداد نمایندگان کارگران و مدیران درآن هیأت ها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیأت ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.

ماده ۵ ــ در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران اولویت با اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می باشد.

تبصره ۱ : در صورت انتخاب نمایندگان کارگران از بین افرادی غیر از اعضای تشکل‌های کارگری، آن افراد باید شاغل و مشمول قانون کار باشند.

تبصره ۲ : نمایندگان مدیران ترجیحاً از بین افرادی انتخاب می گردند که مطابق تعریف ماده (۲) قانون کار، کارگر محسوب نمی شوند.

تبصره ۳ : نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت‌های تشخیص یک استان ترجیحاً از بین اعضای تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی یا افراد شاغل در همان استان انتخاب می شوند.

تبصره ۴ : از هر کارگاه فقط یک نفر را می توان برای عضویت درهیأت تشخیص انتخاب و معرفی نمود.

ماده ۶ [1] ــ نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند (۱) ماده (۱۵۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از بین کارمندان رسمی یا پیمانی به پیشنهاد مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و تأیید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی عهده دار این سمت می شوند.

ماده ۷ــ شرایط عضویت اعضای هیأت‌های تشخیص عبارتند از :

۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ــ داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن

۳ــ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی.

۴ــ داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع.

۵ــ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

تبصره ۱ : نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می باشند به شرط داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل‌اختلاف می توانند به عضویت هیأت تشخیص درآیند.

۱- به موجب رای مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این ماده ابطال گردیده است. (نک به مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار در جلد اول این مجموعه)

تبصره ۲ : نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیأت تشخیص که فاقد شرایط بند (۴) و تبصره (۱) می باشند تا پایان اعتبارنامه می توانند همچنان عضو هیأت تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می باشد.

تبصره ۳ : مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیأت‌های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استانی می باشد.

ماده ۸ ــ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای اعضای هیأت‌های تشخیص اقدام می نماید.

تبصره : مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیأت‌های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود.

ماده ۹ــ مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیأت تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیأت تشخیص بلامانع است.

تبصره : مسئولیت صدوراعتبارنامه برعهده معاونت روابط کار بوده که می تواند اختیار صدوراعتبارنامه ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.

نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید[1].

ماده ۱۰ــ نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت تشخیص در موارد ذیل عضویت خود را از دست می دهند و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند.

۱ــ استعفاء از عضویت در هیأت تشخیص.

۲ــ وفات.

۳ــ رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴ــ پایان دوره نمایندگی.

۵ ــ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان.

۶ ــ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای

۱- نک دستورالعمل (۴۷) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و بند «الف» دستورالعمل (۴۶) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ در مقررات همین فصل در این مجموعه

قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی.

۷ـ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار

۸ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و مدیران.

تبصره ۱ : هریک از نمایندگان کارگران و مدیران در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

تبصره ۲ : در صورت صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیأت تشخیص، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.

ماده ۱۱ـ رسیدگی به تخلفات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت‌های تشخیص مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۱۲ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی لازم الاجرا خواهد بود.

این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۲ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۸۷/۹/۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۸ می شود.

آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف
«مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده ۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در هیأت‌های حل اختلاف بر اساس این آیین نامه انتخاب و معرفی می گردند.

ماده ۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت‌های حل اختلاف تشکل کارگری حائز اکثریت استان می باشد.

تبصره ۱ : اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین تشکل کارگری حائز اکثریت استانی و اعلام آن به اداره کل کار و امور اجتماعی استانی می باشد.

تبصره ۲ : در صورت فقدان تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر، تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، به ترتیب مندرج در تبصره (۱) مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت‌های حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل کار امور اجتماعی استان معرفی می نماید.

تبصره ۳ : در صورت فقدان تشکل‌های عالی کارگری مذکور در تبصره (۲) یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین نامه، اداره کل کار امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران را انتخاب می نماید.

ماده ۳ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف، مراتب را به مرجع انتخاب کننده موضوع ماده (۲) این آیین نامه اعلام نماید. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان، نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.

ماده ۴ـ مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، به ترتیب حسب مفاد تبصره (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام می شود.

تبصره : اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیأت‌های حل اختلاف موجود، تعداد نمایندگان کارگران در آن هیأت ها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات آن هیأت ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.

ماده ۵ــ نمایندگان کارگران در هیأت‌های حل اختلاف از بین کارگران شاغل عضو تشکل‌های کارگری و یا سایر کارگران شاغل در همان استان انتخاب می شوند.

تبصره ۱ : تشکل کارگری حائز اکثریت به منظور بهره گیری از آرای بیشتر کارگران از سایر تشکل‌های کارگری استان نیز برای انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت‌های حل اختلاف دعوت به عمل می آورد.

تبصره ۲ : از هر کارگاه فقط یک نفر را می توان برای عضویت در هیأت حل اختلاف انتخاب و معرفی نمود.

ماده ۶ [1]ــ شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت حل اختلاف عبارتند از :

۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ــ داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام.

۳ــ تأهل.

۴ــ داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار.

۵ ــ شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

۶ ــ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۱: نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می توانند به عضویت هیأت حل اختلاف درآیند.

تبصره ۲ : نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف که فاقد شرایط بند (۳) و (۵) و تبصره (۱) می باشند تا پایان اعتبارنامه می توانند همچنان عضو هیأت حل اختلاف باشند، لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می باشد.

ماده ۷ــ معاونت روابط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف اقدام می نماید.

تبصره : مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیأت‌های حل اختلاف مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود.

۱- به موجب رای مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این ماده ابطال گردیده است. (نک به مقررات مربوط به فصل نهم قانون کار در جلد اول این مجموعه)

ماده ۸ ـ کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مستقر در هر استان به شرط احراز شرایط مندرج در این آیین نامه می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف همان استان گردند.

تبصره ۱ : در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیأت مدیره با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیأت حل اختلاف پذیرفته می شود.

تبصره ۲ : وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند، چنانچه خود رأساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند، می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیرمشمول قانون کار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مدیرعامل یا بالاترین مقام دستگاه، معرفی نمایند.

تبصره ۳ : در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیأت حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف یا سن، تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می‌شود.

ماده ۹ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای نتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت حل اختلاف از طریق آگهی در حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار استان و در صورت لزوم به همراه سایر روش‌های اطلاع رسانی اقدام می نماید.

آگهی مذکور باید شامل شرایط اساسی عضویت در هیأت حل اختلاف بوده و هریک از داوطلبان به صورت کتبی اعلام آمادگی نمایند.

تبصره ۱ : فرصت اعلام کتبی برای داوطلبان از زمان درج آگهی پانزده روز تعیین شده و داوطلبان علاوه بر اعلام کتبی باید مدارک مؤید کارفرما بودن یا عضویت در هیأت مدیره را نیز به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند.

تبصره ۲ : اعلام داوطلبی باید مشخصاً برای عضویت در هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی یا یکی از واحدهای تابعه آن اداره کل باشد.

ماده ۱۰ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان حداکثر ظرف هفت روز اداری از پایان مهلت مقرر در تبصره (۱) ماده (۹) نسبت به احراز شرایط عضویت داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در

هیأت‌های حل اختلاف موضوع مواد (۶) و (۸) این آیین نامه اقدام و نتیجه را به صورت کتبی به آنان اعلام می نماید.

تبصره ۱ : در صورت عدم احراز شرایط هریک از داوطلبان دلایل و مستندات مربوط باید به وی اعلام شود.

تبصره ۲ : معترضین می توانند حداکثر ۳ روز پس از اعلام عدم احراز شرایط اعتراض خود را کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به اعتراضات، هیأتی مرکب از مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یا نماینده وی و یک نفر نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیأت‌های حل اختلاف همان استان که بیشترین سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف آن استان را دارد تشکیل و به اعتراضات واصله ظرف حداکثر پنج روز اداری رسیدگی می نماید.

در صورت فقدا تشکل کارفرمایی استانی یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیأت‌های حل اختلاف همان استان به ترتیب فوق، عضو هیأت مذکور خواهد شد. تصمیمات این هیأت با اکثریت آرا خواهد بود.

ماده ۱۱ــ اداره کل کار و امور اجتماعی استان اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف را از طریق آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام نموده و از طریق همان آگهی و در صورت لزوم روش‌های دیگر اطلاع رسانی با ذکر زمان و مکان انتخابات، از کلیه مدیران واحدهای منطقه برای تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف دعوت به عمل می آورد.

تبصره ۱ : منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه‌های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند، می باشد.

تبصره ۲ : هریک از کارگاه‌های موضوع تبصره فوق صرفاً می تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.

تبصره ۳ : هریک از دستگاه‌های مذکور در تبصره (۲) ماده (۸) این آیین نامه چنانچه خود رأساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نماید، می توانند بالاترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات، برای شرکت در مجمع مدیران کتباً معرفی نمایند.

تبصره ۴ : احراز وجود کارگران مشمول قانون کار در شرکت ها یا سایر دستگاه‌های موضوع تبصره فوق بر عهده اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشد.

ماده ۱۲ـ هریک از مدیران واحدهای منطقه که تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان را داشته باشند، باید حداقل پنج روز اداری قبل از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه با مستندات و مدارک مؤید شرایط مندرج در تبصره‌های (۱)، (۲) یا (۳) ماده (۱۱) این آیین نامه کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

ماده ۱۳ـ انتخاب نماینده کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف با رأی کتبی و مخفی حاضران در مجمع مدیران واحدهای منطقه صورت می گیرد. نصاب لازم، اکثریت نسبی آرای حاضران خواهد بود. هریک از انتخاب کنندگان می تواند به تعداد نمایندگان مورد نیاز که اداره کل کار و امور اجتماعی اعلام می نماید، رأی دهد.

تبصره ۱ : منظور از واحدهای منطقه واحدهای مستقر در حوزه استان مربوط می باشد.

تبصره ۲ : اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیأت‌های حل اختلاف استان تعداد مورد نیاز نمایندگان کارفرمایان در هیأت‌های حل اختلاف را به نحوی تعیین می نماید که تشکیل هیأت‌های مذکور با حضور همه نمایندگان کارفرمایان میسر باشد.

ماده ۱۴ـ نظارت بر انتخابات هیأت‌های حل اختلاف تویط هیأتی مرکب از نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دو نفر نماینده از بین حاضرین در جلسه مجمع که خود داوطلب عضویت در هیأت حل اختلاف نباشند، به انتخاب مجمع مدیران، به عمل خواهد آمد.

تبصره : هیأت نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رأی گیری و شمارش آرا و تنظیم و امضای صورتجلسه، نتیجه انتخابات را اعلام نماید.

ماده ۱۵ـ چنانچه شرکت کنندگان به چگونگی انتخابات معترض باشند می توانند ظرف سه روز اداری از تاریخ اعلام نتیجه اعتراض خود را با ذکر دلایل کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تبصره : رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیأت موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه خواهد بود.

در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در این آیین نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶ـ مدت اعتبارنامه نمایندگان کارگران و کارفرمایان دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیأت حل اختلاف بلامانع است.

تبصره : مسئولیت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط کار می باشد که می تواند اختیار صدور اعتبارنامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید[1].

۱- نک به دستورالعمل (۴۷) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و بند «الف» دستورالعمل (۴۶) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ در مقررات همین فصل در این مجموعه

ماده ۱۷ــ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند :

۱ــ استعفاء از عضویت در هیأت حل اختلاف.

۲ــ وفات.

۳ــ رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴ــ پایان دوره نمایندگی.

۵ ــ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران).

۶ ــ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی.

۷ــ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار

۸ــ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان.

تبصره ۱ : هریک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

تبصره ۲ : در صورت صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیأت حل اختلاف، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.

ماده ۱۸ــ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارفرمایان در هیأت حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضای جدید بر اساس این آیین نامه به عمل آورد.

ماده ۱۹ــ انتخاب نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده (۱۶۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

تبصره ۱ : در مواردی که فرماندار و یا رئیس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیأت حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۶)، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.

تبصره ۲ : در صورت غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.

تبصره ۳ : چنانچه مدیرکل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیأت حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت‌های تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد.

ماده ۲۰ـ رسیدگی به تخلفات نمایندگان دولت در هیأت‌های حل اختلاف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

ماده ۲۱ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی لازم الاجرا خواهد بود.

این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۳۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۲ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۸۷/۹/۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۸ می شود.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ در خصوص ابطال ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به دلیل مغایرت آنها با موازین شرع طبق نظر فقهای شورای نگهبان قانون اساسی

شماره دادنامه: ۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴ **تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳**

کلاسه پرونده: ۹۵۸/۹۴، ۶۹۱/۹۵، ۶۸۸/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد

موضوع شکایت و خواسته:

۱- ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲- ابطال تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۱۳۸۷/۹/۲

۳- ابطال بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۱۳۸۷/۹/۲

گردشکار: الف- خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۱۳۸۷/۹/۲ و بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۱۳۸۷/۹/۲ را تقاضا کرده است.

متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۱۳۸۷/۹/۲:

ماده ۹- مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیأت تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیأت تشخیص بلامانع است.

تبصره- مسئولیت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.

نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ب) بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۱۳۸۷/۹/۲:

ماده ۱۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند:

۱- استعفا از عضویت در هیأت حل اختلاف.

۲- وفات.

۳- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴- پایان دوره نمایندگی.

۵- اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران)

۶- غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.

ب) آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶-۱۳۹۶/۱/۳۰ نسبت به تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف رأی به رد شکایت صادر کرد.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ۷ و ۶ آیین نامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۰۰۳-۱۳۹۵/۶/۲ اعلام کرده است که:

به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأتهای موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشد زیرا اگر چه تصمیمات هیأتهای مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و

ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص اداره کار به شماره ۹۱۹۱۰-۱۳۸۷/۹/۲ و ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف اداره کار به شماره ۹۱۹۱۱-۱۳۸۷/۹/۲ برابر نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۰۰۳-۱۳۹۵/۶/۲ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دستورالعمل شماره (۴۷) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰

به استناد تبصره ماده (۹)، بند (۶) ماده (۱۰) و ماده (۱۱) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و تبصره ماده (۱۶) و بند (۶) ماده (۱۷) و ماده (۲۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف کار و هم چنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور، به شرح ذیل ابلاغ می شود.

ماده ۱- اختیار صدور اعتبار نامه برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم طبق مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها تفویض شد.

ماده ۲- اختیار صدور اعتبار نامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم طبق مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها تفویض شد. لیکن مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند، قبل از صدور اعتبار نامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، تأییدیه احراز صلاحیت افراد مذکور را از اداره کل روابط کار و جبران خدمت دریافت نمایند و بعد از دریافت تأییدیه احراز صلاحیت، نسبت به صدور اعتبارنامه اقدام نمایند. در صورتی که اداره کل روابط کار و جبران خدمت، نسبت به تأیید صلاحیت نماینده معرفی شده برای عضویت در هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اقدام ننماید، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مجاز به صدور اعتبارنامه برای افراد مذکور نخواهند بود و باید فرد دیگری را برای احراز صلاحیت به اداره کل روابط کار و جبران خدمت معرفی نمایند.

ماده ۳- در صورتی که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل، خود در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت نماید، نیازی به صدور اعتبار نامه برای مقامات مذکور نخواهد بود.

ماده ۴- چنانچه فرماندار و رییس دادگستری محل، خود در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت ننمایند

و نماینده به هیأت حل اختلاف معرفی نمایند، معرفی نامه مزبور در حکم اعتبارنامه نمایندگان فرماندار و رییس دادگستری محل محسوب شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نماینده فرماندار و نماینده رئیس دادگستری محل نمی باشد.

ماده ۵- مدت اعتبار، اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار دو سال می باشد و به هیچ وجه اعتبارنامه بدون قید مدت اعتبار یا با مدت اعتبار کمتر یا بیشتر از زمان مذکور، صادر نخواهد شد.

ماده ۶- صدور اعتبارنامه برای اعضای مراجع حل اختلاف کار بدون داشتن شرایط احراز طبق مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مطلقا ممنوع می باشد.

ماده ۷- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند نسبت به نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نمایند و چنانچه در نظارت بر عملکرد مراجع مذکور، تخلفات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف را مشاهده نمایند، اقدامات ذیل را انجام می دهند.

ماده ۸- چنانچه نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه‌ها مزبور نسبت به تذکر کتبی به آنان اقدام نمایند و در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد با هماهنگی مرجع انتخاب کننده آنان و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمایند.

ماده ۹- چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص یا نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیأت حل اختلاف، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه های مزبور نسبت به تذکر کتبی یا تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آن ها اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، موظفند ضمن ابطال اعتبارنامه، فرد متخلف را به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» معرفی نمایند.

ماده ۱۰- اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است نسبت به نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نماید و چنانچه در نظارت بر عملکرد مراجع مذکور، تخلفی مشاهده

نماید، مطابق مفاد مواد بعدی اقدامات لازم را انجام می دهد. مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها نیز مطابق نتایج و بررسی های آن اداره کل اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۱- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به دادن تذکر کتبی به اعضای مزبور اقدام نمود ؛ همچنین در صورتی که تخلف مستلزم تعلیق یا ابطال اعتبارنامه باشد، در این صورت موضوع به آگاهی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد رسید تا برابر مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف ضمن هماهنگی با مرجع انتخاب کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نامبردگان اقدام نماید.

ماده ۱۲- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های تشخیص و نمایندگان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تذکر کتبی یا تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نمایندگان مزبور اقدام خواهد نمود، در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، ضمن ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وی را به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» معرفی می نماید.

ماده ۱۳- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسوول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل نظر آن اداره کل، لازم الاتباع می باشد.

ماده ۱۴- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسوول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد آن را به آگاهی تمامی کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

ماده ۱۵- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل شماره ۴۲ روابط کار» به شماره ثبت ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ این معاونت منسوخ می‌گردد.

آیین دادرسی کار

مقدمه

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده ۱ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد :

۱ـ آیین دادرسی کار : مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

۲ـ مراجع حل‌اختلاف کار : هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.

۳ـ صلاحیت : شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

۴ـ اصیل : شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.

۵ ـ نماینده : شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است ؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

۶ ـ سند : نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

۷ـ سند عادی : نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.

۸ ـ سند رسمی : نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.

۹ـ مأمور ابلاغ : کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.

۱۰ـ دادنامه : به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.

۱۱ـ قواعد آمره : قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود ؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).

ماده ۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آیین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.

ماده ۳ـ مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر این که اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده ۴ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.

ماده ۵ ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند ؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.

ماده ۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.

ماده۷ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آن که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده ۸ ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

فصل دوم ـ صلاحیت

ماده ۹ـ رسیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

ماده ۱۰ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

ماده ۱۱ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.

ماده ۱۲ـ چنانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده ۱۳ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

ماده ۱۴ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

ماده ۱۵ـ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.

ماده ۱۶ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می باشند.

ماده ۱۷ـ در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۹، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۸ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۹ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

ماده ۲۰ـ در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده ۲۱ـ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

فصل سوم ــ وکالت

ماده ۲۲ــ هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۲۳ــ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.

ماده ۲۴ــ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

ماده۲۵ــ نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

ماده ۲۶ــ نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

ماده ۲۷ــ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید ؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ــ دادخواست

ماده ۲۸ــ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.

ماده ۲۹ــ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست داده می شود.

ماده ۳۰ــ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.

ماده ۳۱ــ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد :

۱ــ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود.

۲ــ به زبان فارسی باشد.

۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می شود.

۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

۵ ـ خواسته و شرح آن.

۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.

۷ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.

۹ـ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ماده ۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

ماده ۳۳ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده ۳۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۵ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۶ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد :

۱ـ مشخصات طرفین دعوا.

۲ـ خواسته دعوا.

۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.

۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

۵ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آنها.

۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده ۳۷ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.

ماده ۳۸ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید. ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۹ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

ماده ۴۰ـ هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثر انگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

ماده ۴۱ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

ماده ۴۲ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۳ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۴ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۵ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به

آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۶ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا این که مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.

ماده ۴۷ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید ؛ در این مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.

ماده ۴۸[1]ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آیین نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنابر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۴۹ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.

ماده ۵۰[2] ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید[3].

۱- اصلاح شده به موجب «اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار » مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نک به مقررات این فصل از قانون کار در این مجموعه)

۲- اصلاح شده به موجب «اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار » مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نک به مقررات این فصل از قانون کار در این مجموعه)

۳- نک به بند «ب» دستورالعمل (۴۶) روابط کار در مقررات این فصل از قانون کار در این مجموعه

ماده ۵۱ ــ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آن که شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکان پذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده ۵۲ ــ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

ماده ۵۳ ــ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.

ماده ۵۴ ــ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ــ جلسه رسیدگی

ماده ۵۵ ــ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده ۵۶ ــ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

ماده ۵۷ ــ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده ۵۸ ــ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ماده ۵۹ ــ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

ماده ۶۰ ــ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید،

مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده ۶۱ ــ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می شود :

۱ــ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲ــ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳ــ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده ۶۲ ــ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده ۶۳ ــ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۴ ــ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.

ماده ۶۵ ــ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده ۶۶ ــ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد ؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده ۶۷ ــ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.

ماده ۶۸ ــ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

ماده ۶۹ ــ در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده ۷۰ــ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

ماده ۷۱ــ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین درخارج از جلسه رسیدگی و باتنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

ماده ۷۲ــ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

فصل هفتم ــ ایرادهای رسیدگی

ماده ۷۳ــ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند :

۱ــ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.

۲ ــ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳ــ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ــ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ــ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.

۶ ــ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.

۷ــ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.

۸ ــ مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ــ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.

۱۰ــ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده ۷۴ــ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده ۷۵ــ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده ۷۶ــ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده ۷۷ــ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده ۷۸ــ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

ماده ۷۹ــ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند :

۱ــ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

۲ــ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

۳ــ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

۴ــ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

۵ ــ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده ۸۰ ــ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ــ ادله اثبات دعوا

ماده ۸۱ ــ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

ماده ۸۲ ــ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

ماده ۸۳ ــ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.

ماده ۸۴ ــ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده ۸۵ ــ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.

ماده ۸۶ ــ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.

ماده ۸۷ ــ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده ۸۸ ــ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

ماده ۸۹ ــ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده ۹۰ــ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده ۹۱ــ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق

انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

ماده ۹۲ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده ۹۳ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.

ماده ۹۴ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.

ماده ۹۵ـ تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده ۹۶ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده ۹۷ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده ۹۸ـ در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.

ماده ۹۹ــ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

فصل نهم ــ رأی

ماده ۱۰۰ــ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

ماده ۱۰۱ــ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد :

۱ــ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.

۲ــ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.

۳ــ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها.

۴ــ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.

۵ ــ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.

۶ ــ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

۷ــ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آنها.

ماده ۱۰۲ــ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.

ماده ۱۰۳ــ هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.

ماده ۱۰۴ــ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.

ماده ۱۰۵ــ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۰۶ــ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم ــ تجدیدنظرخواهی

ماده ۱۰۷ــ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

ماده ۱۰۸ــ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰۹ــ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

ماده ۱۱۰ــ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آن که به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.

ماده ۱۱۱[1]ــ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل یازدهم ــ سایر مقررات

ماده ۱۱۲ــ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۳ــ تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.

ماده ۱۱۴ــ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.

۱- اصلاح شده به موجب «اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار » مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نک به مقررات این فصل از قانون کار در این مجموعه)

ماده ۱۱۵ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند[1].

ماده ۱۱۶ـ این آیین نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لازم‌الاجرا بوده و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.

۱- نک به دستورالعمل (۳۷) روابط کار در مقررات همین فصل در این مجموعه

اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار
(آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلافات کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار)

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنابه پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ شورای عالی کار، «مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار» موضوع مقرره شماره ۶۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ منتشره در روزنامه رسمی کشور، به شرح زیر اصلاح و تصویب شد.

ماده ۴۸ــ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آیین نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنابر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط خواهد رسید.

ماده ۵۰ ــ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۱۱۱– در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید ؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

«دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰»

موضوع : وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت

ماده ۱- با عنایت به نامه شماره ۱۴۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ و نامه شماره ۱۴۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ مشاور محترم وزیر و رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، بدینوسیله دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت ابلاغ می گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستورالعمل اقدام شود. لازم به ذکر است نظر به این که تهیه و استقرار سامانه جامع تحت وب روابط کار در دست اقدام می باشد مفاد این دستورالعمل تا زمان استقرار آن سامانه ملاک عمل خواهد بود و پس از استقرار سامانه یاد شده دستورالعمل متناسب با مقتضیات و الزامات سامانه جامع روابط کار ابلاغ خواهد شد.

الف - بررسی و تأیید صلاحیت اعضای پیشنهادی مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه برای آن ها

ماده ۲- به استناد تبصره ماده (۹) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و تبصره ماده (۱۶) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی، مقررات مربوط به صدور اعتبارنامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف کار به شرح ذیل می باشد.

ماده ۳- اختیار صدور اعتبارنامه برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم، طبق مقررات آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می شود.

ماده ۴- اختیار صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم، طبق مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می شود ؛ لیکن مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف هستند قبل از صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، تأیید صلاحیت افراد مزبور را از اداره کل روابط کار و جبران خدمت کسب نمایند. چنانچه اداره کل مزبور صلاحیت فرد

معرفی شده را تأیید ننماید، در این صورت ادارات کل اجرایی نمی توانند نسبت به صدور اعتبارنامه برای وی اقدام نمایند.

ماده ۵- معرفی نامه نمایندگان فرماندار و نمایندگان رییس دادگستری محل در حکم اعتبارنامه نامبردگان تلقی شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نامبردگان نمی باشد.

ماده ۶- در صورتی که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل، خود در هیأت حل اختلاف شرکت نمایند، نیازی به صدور اعتبارنامه برای ایشان نخواهد بود.

ب - تفویض نحوه برون سپاری انجام امور ابلاغ اوراق دعوا

ماده ۷- به موجب دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ اوراق دعوا بر اساس دستورالعمل مزبور و به شرح ذیل از طریق مأمور پست صورت می گیرد.

ماده ۸- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای استفاده از مأمور ابلاغ، باید از طریق مأمور پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

ماده ۹- اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از : اوراق دادخواست، اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار، اخطاریه تکمیل شده تکمیل شده ابلاغ دادنامه، دادنامه و یا هر برگ دیگری که باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.

ماده ۱۰- برای انجام ابلاغ از طریق مأمور پست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان یا محل می نماید.

ماده ۱۱- برای ابلاغ به مخاطب، اوراق دعوا به مأمور پست تحویل می گردد و رسید تحویل از نامبرده دریافت و ضمیمه پرونده می شود.

ماده ۱۲- ابلاغ اوراق حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل و از طریق پست پیشتاز انجام می شود. مأمور پست مکلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ دیگری اخطاریه، از مخاطب ابلاغ رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید و برگ دوم را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعاده کند.

ماده ۱۳- در انجام ابلاغ توسط مأمور پست، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.

ج- تأیید آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها توسط استان و شهرستان ها

ماده ۱۴- به موجب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، به شماره ۱۰۴۵۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقام عالی وزارت، تأیید آیین نامه‌های انضباط کار توسط ادارات کل اجرایی استانها به شرح ذیل صورت می گیرد.

ماده ۱۵- مرجع تأیید آیین نامه انضباطی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که می تواند اختیار تأیید آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تفویض نماید.

ماده ۱۶- مرجع تأیید آیین نامه انضباطی موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول، آیین نامه را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت آن با قانون کار و مقررات مرتبط، مراتب تأیید را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۷- در صورت مغایرت آیین نامه انضباطی با قانون کار و مقررات مرتبط، موارد به طور مشخص و با ذکر مستندات کتباً به کارفرما اعلام می شود. مهلت بررسی مجدد همانند ماده ۱۶ خواهد بود.

ماده ۱۸- در صورت بروز اختلاف بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرما، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد.

ماده ۱۹- کارگاه هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، می توانند، آیین نامه انضباطی واحدی داشته باشند. چنانچه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید آیین نامه انضباطی آن ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۲۰- سایر شرایط تأیید آیین نامه‌های انضباط کار برابر «مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه‌های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار» مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقام عالی وزارت خواهد بود.

د - تفویض اختیار بررسی و صدور مجوز پیمان‌های جمعی

ماده ۲۱- به موجب دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ تأیید پیمان‌های جمعی کار به ادارات کل اجرایی استان ها تفویض و به شرح ذیل انجام می شود.

ماده ۲۲- طرفین پیمان جمعی کار مکلفند، در اجرای تبصره ماده ۱۴۰ قانون کار، یک نسخه از پیمان را که به امضای طرفین رسیده باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

ماده ۲۳- با عنایت به بند (ج) ماده ۱۴۱ قانون کار، پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ماده مزبور به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد برسد ؛ بنابراین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بررسی اهلیت قانونی طرفین پیمان، ضمن دادن رسید مدارک و مستندات مثبته در این زمینه را به همراه پیمان از طرفین اخذ نمایند.

ماده ۲۴- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است، ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وصول پیمان، آن را بررسی و نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون کار، کتباً به طرفین پیمان ابلاغ نماید.

ماده ۲۵- نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری بوده و دلایل و موارد مخالفت به صورت مستند به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در ماده (۲۴) این دستورالعمل اعلام گردد.

ماده ۲۶- بعد از این که طرفین پیمان، موارد اعلامی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در مفاد پیمان جمعی لحاظ و متن پیمان را اصلاح نمایند، باید حداکثر ظرف سه روز یک نسخه از پیمان جدید که به امضاء طرفین رسیده باشد را برای تأیید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال و رسید دریافت نمایند.

ماده ۲۷- مدت زمان بررسی پیمان جدید نیز حداکثر ۳۰ روز و با ذکر شرایط مواد قبل خواهد بود.

ماده ۲۸- در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانون‌های عالی کارگری با کارفرمایی کشور، مسوولیت تأیید پیمان با توجه به شرایط این دستورالعمل با اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۲۹- کارگاه هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، چنانچه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید پیمان جمعی آن ها، با رعایت شرایط این دستورالعمل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۳۰- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است، یک نسخه از پیمان تأیید شده را به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نماید.

هـ ـ تهیه و تنظیم لوایح دفاعیات ارسالی به دیوان در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف

ماده ۳۱- تهیه و تنظیم لوایح دفاعیات ارسالی به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده درمراجع حل اختلاف کار توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها صورت می گیرد.

ماده ۳۲- ادارات کل اجرایی استان ها مکلفند در موعد مقرر تعیین شده از طرف دیوان عدالت اداری نسبت به تهیه لایحه دفاعیه اقدام نمایند.

ماده ۳۳- ادارات کل اجرایی استان ها مکلفند در تهیه لایحه دفاعیه، استناد و استدلال لازم را به عمل آورند تا موجب نقض رأی در دیوان عدالت اداری نگردد.

و ـ قبول دادخواست اختلافات کارگری و کارفرمایی

ماده ۳۴- با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، یکی از فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی تقدیم دادخواست می باشد که مقرر شده است به مؤسسات کاریابی واگذار شود. در این زمینه نظر به این که در حال حاضر نرم افزار مراجع حل اختلاف تحت وب نمی باشد و از سوی دیگر سامانه جامع روابط کار (تحت وب) در دست اقدام می باشد، واگذاری فعالیت فوق پس از استقرار آن سامانه صورت خواهد گرفت.

ز ـ موافقت با برقراری فوق العاده جذب برای کارگران کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

ماده ۳۵- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند، درخواست فوق العاده جذب کارگاه هایی که در محدوده آن استان مشغول به فعالیت می باشند را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول از نظر صحت محاسبات و کامل بودن مدارک از جمله آیین نامه نحوه پرداخت در مواردی که حق جذب به صورت شناور تدوین شده باشد، بررسی و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نمایند.

ماده۳۶- درخواست فوق العاده جذب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

ح ـ موافقت با بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها و رتبه بندی

ماده ۳۷- درخواست بازنگری طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در محدوده ک استان مشغول به فعالیت می باشند به انضمام دلایل توجیهی و فرم موافقت نامه برای انجام بازنگری کلی بایستی حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول، توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بررسی و درخواست مربوط به همراه مستندات به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال شود.

ماده ۳۸- درخواست بازنگری طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

ماده ۳۹- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند، درخواست اجرای نظام رتبه بندی کارگاه هایی که در محدوده آن استان مشغول به فعالیت می باشند را حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول از نظر تطبیق با ضوابط اجرایی و چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل بررسی و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نمایند.

ماده ۴۰- درخواست اجرای نظام رتبه بندی طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

ط ـ واگذاری امکان رصد اطلاعات وارده در سامانه پیمایش مزد در خصوص کارگاه‌های استان

ماده ۴۱- به منظور آگاهی از تعداد کارگاه هایی که از طریق سامانه مذکور نسبت به ورود اطلاعات اقدام نموده اند امکان گزارش گیری و مشاهده اطلاعات هر استان توسط مدیران کل اجرایی پیش بینی شده است.

ی ـ تفویض اختیار بررسی طرح‌های طبقه بندی مشاغل در استان

ماده ۴۲- با توجه به تبصره ماده (۱) و ماده (۲) نظام ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش نویس طرح‌های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی، بازنگری، متمم و گزارش اجرایی به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال می شود.

ماده ۴۳- اداره کل روابط کار و جبران خدمت بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ وصول، نسبت به اعلام نظر در خصوص روش ارزیابی مشاغل و نظام پرداخت کارگاه اقدام و پیش نویس طرح طبقه بندی مشاغل و سایر مستندات را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط ارسال نماید.

ماده ۴۴- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز نسبت به بررسی مستندات اقدام و نتیجه بررسی را به انضمام پیش نویس طرح طبقه بندی مشاغل به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال نماید.

ماده ۴۵- طرح‌های طبقه بندی مشاغل کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند یا واحدهایی که تحت عنوان گروه و نظایر آن شامل چند کارگاه می باشند، توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بررسی خواهد شد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت و ادارات کل اجرایی مکلفند در خصوص کارگاه هایی که برای نخستین بار نسبت به ارزیابی و طبقه بندی مشاغل خود اقدام می نمایند، ترویج روش‌های ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و نظام‌های جبران خدمت نوین و مبتنی بر عملکرد را متناسب با اوضاع و احوال کارگاه ها در دستور کار قرار دهند.

دستورالعمل شماره (۲۸) روابط کار در زمینه نحوه رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار

نظر به این که در خصوص حدود رسیدگی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف در بین کارشناسان روابط کار و مراجع مزبور ابهام هایی وجود دارد، بنابراین دستورالعمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه در اجرا ابلاغ می گردد.

۱ـ هیأت تشخیص مکلف است به تمامی خواسته های خواهان رسیدگی کرده و در خصوص هر یک از موارد نفیاً و یا اثباتاً اظهار نظر نموده و رأی مقتضی صادر کند.

۲ـ هیأت تشخیص نمی تواند در خصوص مواردی غیر از خواسته خواهان اظهارنظر کند و باید فقط در محدود خواسته یا خواسته های خواهان مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نمایند.

۳ـ با عنایت به اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی و به استناد مواد ۲[1] و ۳۶[2] آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار و همچنین ماده ۳۴۹[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیأت حل اختلاف فقط نسبت به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین در هیأت تشخیص مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می نماید.

به عنوان مثال چنانچه خواسته کارگر کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی باشد و هیأت تشخیص فقط در خصوص کمک هزینه عائله مندی رسیدگی نموده و در خصوص خواسته دیگر سکوت کرده باشد و مورد حکم آن هیأت قرار نگرفته باشد ؛ در صورتی که تجدید نظرخواه نسبت به هر دو خواسته (کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی) اعتراض نماید، هیأت حل اختلاف فقط می تواند نسبت به خواسته ای که در رأی هیأت تشخیص اظهار نظر شده و مورد حکم قرار گرفته (کمک هزینه عائله مندی) رسیدگی نماید و نمی تواند در خصوص کمک هزینه مسکن که در رأی هیأت تشخیص نسبت به آن هیچ اظهارنظری نشده، رسیدگی کند.

۴ـ به استناد ماده ۳۶[4] آیین رسیدگی، چنانچه در رأی هیأت تشخیص، تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی (قواعده آمره) صورت گرفته باشد، هیأت حل اختلاف مکلف است در خصوص نقض قواعد آمره اتخاذ تصمیم نماید، اگرچه مورد اعتراض تجدید نظرخواه واقع نشده باشد.

---

۱ و ۲ـ به مواد ۶ و ۱۱۰ آیین دادرسی کار در همین فصل از این مجموعه مراجعه شود.

۳- ماده ۳۴۹ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی : مرجع تجدید نظرخواهی فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید

۴- به ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار در همین فصل کتاب مراجعه شود.

۵ـ چنانچه هیأت تشخیص به برخی از خواسته های خواهان نفیاً و اثباتاً رسیدگی نکرده باشد و خواسته‌های مذکور در رأی هیأت تشخیص مسکوت مانده و مورد رسیدگی واقع نشده باشد، هیأت حل‌اختلاف با توجه به توضیحات ارائه شده در بند ۳ نمی تواند در خصوص خواسته های مذکور رسیدگی نموده، بلکه باید تجدید نظرخواه راهنمایی شود تا نسبت به موارد مذکور مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست نماید[1] ؛ رسیدگی به دادخواست مزبور در هیأت تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواهد شد.

۶ ـ نظر به این که عدم توجه هیأت تشخیص به تمامی خواسته های خواهان موجب اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی می شود، لازم است تا به طور مؤکد به هیأت های مذکور تذکر داده شود، تا نسبت به تمامی خواسته های خواهان نفیاً یا اثباتاً رسیدگی نمایند، در غیر این صورت، موضوع از مصادیق خلاف بین قانون محسوب شده و برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.

۷ـ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

۱- به موجب رای مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ (دادنامه ۵۶۲) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است (نک به مقررات فصل نهم قانون کار در جلد اول این مجموعه)

ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسکوت ماندن درخواست از هیأت تشخیص

شماره دادنامه: ۵۶۲

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴

کلاسه پرونده: ۱۱۸۸/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

متن بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر است:

"۵- چنانچه هیأت تشخیص به برخی از خواسته های خواهان نفیاً یا اثباتاً رسیدگی نکرده باشد و خواسته های مذکور در رأی هیأت تشخیص مسکوت مانده و مورد رسیدگی واقع نشده باشد، هیأت حل اختلاف با توجه به توضیحات ارائه شده در بند ۳ نمی تواند در خصوص خواسته های مذکور رسیدگی نموده، بلکه باید تجدیدنظر خواه راهنمایی شود تا نسبت به موارد مذکور مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست نماید، رسیدگی به دادخواست مزبور در هیأت تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواهد شد."

رأی هیأت عمومی

در ماده ۴ آیین نامه دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده اند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تصریح شده است که قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. در ماده ۳۴۹ از همان قانون نیز مقرر شده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. نظر به مراتب فوق مرجع تجدیدنظر فقط می تواند به حکمی رسیدگی کند که در مرحله بدوی صادر شده ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رأی صادر نشده باشد، مرجع تجدیدنظر تکلیف رسیدگی به این ادعا در مرحله تجدیدنظر را ندارد و از طرفی مطابق اصول حقوقی و رویه حاکم بر محاکم، مرجع تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی بدوی به مرجع بدوی

ارسال خواهد کرد و دلیلی وجود ندارد تا تجدیدنظر خواه راهنمایی شود به تقدیم دادخواست مجدد. از این رو بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ روابط کار موضوع بخشنامه شماره ۱۷۱۳۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی که در آن مقرر شده اگر هیأت تشخیص به ادعایی رسیدگی نکرد، هیأت حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر باید تجدیدنظر خواه را راهنمایی کند تا نسبت به مواردی که در هیأت تشخیص به عنوان خواسته بوده و رسیدگی نشده، دادخواست مجدد تقدیم کند، به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دستورالعمل شماره (۲۶) روابط کار در زمینه صلاحیت محلی
مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار

رسیدگی به دعاوی کار تابع ناشی از قانون کار در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد ؛ لیکن در بین مراجع هم صنف، هم نوع و هم درجه نیز مرجعی صالح به رسیدگی است که دارای صلاحیت محلی لازم باشد ؛ نظر به این که در خصوص صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف سئوال های متعددی مطرح است و تعارض در رویه ها و برداشت ها در بعضی موارد موجب تضییع حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان می گردد، لذا در جهت ایجاد وحدت رویه منطبق با موازین قانونی موارد مشروح ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد :

۱ـ به استناد مفاد بند (۱) ماده (۳۷۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، صلاحیت محلی جزء قواعد اختیاری دادرسی محسوب شده و از قواعد آمره دادرسی به شمار نمی رود. بنابراین طرفین دعوی می توانند در خصوص محل اقامه دعوی توافق نمایند و توافق مزبور خلاف قانون محسوب نشده و صحیح می باشد.

۲ـ طرفین دعوی حق دارند به استناد ماده (۸۷) قانون فوق الذکر، نسبت به عدم صلاحیت محلی هیأت تشخیص، فقط تا پایان جلسه اول دادرسی ایراد نمایند و چنانچه ایراد وارده بعد از پایان جلسه اول دادرسی بیان شود ترتیب اثری در جریان دادرسی نخواهد داشت.

۳ـ در صورتی که طرفین دعوی به صلاحیت محلی ایراد ننمایند یا این که توافق کنند دعوایی را در مرجعی که صلاحیت محلی ندارد اقامه نمایند، هیأت تشخیص می تواند به دعوای مزبور رسیدگی کرده یا از رسیدگی به دعوا به دلیل عدم وجود صلاحیت محلی صرفنظر نماید. تصمیم هیأت تشخیص برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعوای مزبور نیز باید در جلسه اول رسیدگی اتخاذ شود.

۴ـ چنانچه هیأت تشخیص صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشد لیکن طرفین نیز تا پایان جلسه اول هیأت تشخیص به صلاحیت مزبور ایراد ننمایند ایراد طرفین دعوا به امر مزبور در هیأت حل اختلاف پذیرفته نیست و رأی هیأت تشخیص از این جهت صحیح می باشد.

۵ـ اگر هیأت تشخیص به دعوایی که صلاحیت محلی ندارد رسیدگی نماید و طرفین دعوا نیز تا پایان جلسه اول هیأت تشخیص ایرادی در این زمینه بیان ننمایند، مرجع بالاتر نباید به دلیل عدم صلاحیت محلی رأی هیأت تشخیص را نقض نماید.

۶ـ در صورتی که هریک از طرفین دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی به صلاحیت محلی هیأت تشخیص ایراد وارد نمایند، هیأت تشخیص مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا ابتدا به صلاحیت محلی

رسیدگی نموده و در خصوص آن اظهارنظر نماید. چنانچه هیأت تشخیص صلاحیت محلی خود را نپذیرد مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده و پرونده رابه مرجعی که صلاحیت محلی دارد می‌فرستد؛ لیکن چنانچه صالح به رسیدگی باشد با بیان استدلال از ترتیب اثر دادن به ایراد خودداری نموده و رسیدگی را در ماهیت ادامه می دهد.

۷ـ چنانچه هیأت تشخیص صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد و طرفین تا پایان جلسه اول رسیدگی هیأت تشخیص به صلاحیت مزبور ایراد وارد نمایند، لیکن هیأت تشخیص به ایراد مذکور توجه نکند و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید، بدیهی است که طرفین دعوا می توانند نسبت به موضوع فوق در هیأت حل اختلاف اقامه دعوا نمایند.

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

دستورالعمل (۳۴) روابط کار به شماره ۱۷۵۹۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸
در مورد استانداردسازی زمان های مقاطع رسیدگی در مراجع
حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار

نظر به این که اصل سرعت یکی از اصول بنیادین در دادرسی کار به شمار می رود که در مقدمه آیین دادرسی کار نیز به آن اشاره شده است و به منظور تحقق اصل مزبور، دستورالعمل استانداردسازی زمان‌های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار به شرح ذیل ابلاغ می شود. شایسته است دستور فرمایید که ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان دادرسی به مفاد آن توجه داشته و به آن عمل نمایند.

ماده ۱ـ منظور از استانداردسازی زمان های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، نیل به استاندارد تعیین شده با توجه به اصل سرعت، اصل دقت و مقررات آیین دادرسی کار می باشد؛ بنابراین ادارات کل اجرایی استان ها مکلف هستند، برای دستیابی به استانداردهای تعیین شده، تمام امکانات خود را به کار بگیرند و در یک مدت زمان تعیین شده خاص که بر اساس اوضاع و احوال، توسط هر اداره کل تعیین می شود و به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام می گردد، به استانداردهای ذکر شده دست یابند.

ماده ۲ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور کاهش یا تنظیم صحیح شکایات از سوی دادخواست دهندگان، مکلف هستند، در ادارات تابعه نسبت به ارائه مشاوره روابط کار به مراجعین اقدام نمایند.

ماده ۳ـ به استناد ماده (۲۹) آیین دادرسی کار، مدت زمان ثبت دادخواست از زمان تقدیم دادخواست، فوری و در همان روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده ۴ـ حداکثر مدت زمان تعیین وقت رسیدگی، تشکیل پرونده و تحویل اوراق دعوا به مأمور ابلاغ یا اداره پست، دو روز از زمان ثبت دادخواست می باشد.

ماده ۵ـ به موجب ماده (۳۸) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دعوا به طرفین دعوا، دو روز از تاریخ تحویل اوراق، به مأمور ابلاغ یا اداره پست است. در مواردی که اوراق دعوا به وسیله دورنگار یا حضوری نیز ابلاغ می شود، رعایت مدت زمان مقرر لازم است.

ماده ۶ـ با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ در روند رسیدگی و تأثیر به سزای آن در کاهش یا عدم کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده و برای انجام ابلاغ صحیح مطابق با مواد فصل پنجم آیین دادرسی کار، حتی المقدور از تمامی امکانات استفاده و با رعایت موارد ذیل، ترتیبی اتخاذ

گردد که ابلاغ ها به نحوی صورت گیرد که نیازی به تجدید جلسات در این خصوص وجود نداشته باشد.

الف ــ آموزش متصدی ثبت دادخواست در خصوص نظارت بر درج نشانی صحیح و دقیق طرفین دعوا در دادخواست ؛

ب ــ برگزاری دوره های آموزشی برای مأمورین ابلاغ ؛

ج ــ استفاده از ظرفیت های موجود در مواد (۵۰)، (۵۱) و (۵۲) آیین دادرسی کار برای تسهیل در امر ابلاغ.

ماده ۷ــ به استناد ماده (۵۳) آیین دادرسی کار، در صورت نیاز به انجام ابلاغ در حوزه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر، اعم از آن که اداره مزبور در حوزه جغرافیایی همان اداره کل یا اداره کل دیگری باشد، ظرف دو روز از زمان تشکیل پرونده، اوراق دعوا به طور مستقیم از اداره محل رسیدگی به دعوا به اداره مربوط ارسال و اداره مزبور مکلف است ظرف چهار روز از تاریخ تحویل، اوراق دعوا را ابلاغ و رسید آن را ظرف دو روز بعد از انجام ابلاغ به اداره محل رسیدگی به دعوا ارسال نماید. در صورتی که در اداره محل رسیدگی به دعوا، اوراق دعوا از طریق پست ابلاغ می شود، ابلاغ موضوع این ماده به مخاطب ابلاغ نیز از طریق پست صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ــ با توجه به مواد (۳)، (۴) و (۵) این دستورالعمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیأت تشخیص از زمان ثبت دادخواست، ده روز می باشد.

ماده ۹ــ از ظرفیت های موجود در آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف جهت صدور اعتبارنامه برای اعضاء به گونه ای استفاده شود که همواره هیأت ها با تمامی اعضای خود تشکیل و در صورت افزایش حجم پرونده ها نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام گردد.

ماده ۱۰ــ به موجب ماده (۶۹) آیین دادرسی کار، در صورت تجدید جلسه، حداکثر زمان تشکیل جلسه بعد، چهارده روز خواهد بود.

ماده ۱۱ــ بر اساس ماده (۹۱) آیین دادرسی کار، حداکثر زمان انجام قرار تحقیق محلی، ده روز از تاریخ صدور قرار مزبور می باشد.

ماده ۱۲ــ با عنایت به ماده (۱۰۱) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان صدور رأی در برگ صورتجلسه، از تاریخ خاتمه آخرین جلسه رسیدگی، هفت روز است.

ماده ۱۳ــ با عنایت به مواد (۸) و (۱۲) این دستورالعمل، حداکثر مدت زمان رسیدگی و صدور رأی در برگ صورتجلسه در هیأت تشخیص، بدون نیاز به تجدید جلسه از زمان تقدیم دادخواست ۱۷ روز خواهد بود. چنانچه نیاز به تجدید جلسه باشد، به استناد ماده (۶۵) آیین دادرسی کار، دلایل تجدید جلسه در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده ۱۴ــ حداکثر زمان تنظیم و امضای دادنامه، از تاریخ صدور رأی، ۷ روز می باشد.

ماده ۱۵ــ حداکثر زمان تحویل اوراق دادنامه به مأموری ابلاغ یا اداره پست، دو روز از تاریخ تنظیم و امضای دادنامه می باشد.

ماده ۱۶ــ بر اساس مواد (۱۰۶) و (۳۸) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دادنامه به طرفین دعوا، دو روز از تاریخ تحویل اوراق دعوا به مأمور ابلاغ یا اداره پست است. در مواردی که اوراق دادنامه به وسیله دورنگار یا حضوری نیز ابلاغ می شود، رعایت مدت زمان مقرر لازم است.

ماده ۱۷ــ با توجه به ماده (۱۵۹) قانون کار، حداکثر مدت زمان اعتراض به رأی هیأت تشخیص، پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی، می باشد.

ماده ۱۸ــ به استناد مقررات آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان های مقرر در مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این دستورالعمل، در رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۹ــ با توجه به مواد (۳)، (۴) و (۵) این دستورالعمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف از تاریخ ثبت دومین دادخواست تجدید نظرخواهی یا از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که تجدیدی نظرخواهی ننموده است، ده روز خواهد بود.

ماده ۲۰ــ با توجه به ماده (۱۶۲) قانون کار، حداکثر مدت زمان رسیدگی و صدور رأی در برگ صورتجلسه در هیأت حل اختلاف، از تاریخ ثبت دومین دادخواست تجدید نظرخواهی یا از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که تجدید نظرخواهی ننموده است، سی روز می باشد. چنانچه نیاز به تجدید جلسه باشد، به استناد ماده (۶۵) آیین دادرسی کار[1]، دلایل تجدید جلسه در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

۱- در زمینه موادی از آیین دادرسی کار که در دستورالعمل شماره ۳۴ روابط کار به آنها اشاره گردیده است به «آیین» مزبور در همین فصل از این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۲۱ـ به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حداکثر مدت زمان اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف است.

ماده ۲۲ـ در موارد که ضرورت داشته باشد تا مدت زمان بیشتری برای رسیدگی به پرونده صرف گردد، با ذکر دلایل و مستندات لازم در صورتجلسه، عمل می شود و به هیچ وجه نباید اصل دقت و کیفیت رسیدگی برای رعایت اصل سرعت نادیده گرفته شود.

ماده ۲۳ـ در صورت افزایش غیرمتعارف تعداد دادخواست ها، جهت افزایش نیافتن مدت زمان رسیدگی علاوه بر جلسات عادی، جلسات فوق العاده، حسب مورد، برگزار شود.

ماده ۲۴ـ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به طریق مقتضی نسبت به حسن انجام این دستورالعمل نظارت می نماید.

ماده ۲۵ـ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شد.

ماده ۲۶ـ این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ به تصویب معاون روابط کار رسید و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل شماره (۲۴) روابط کار به شماره ثبت ۳۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ می‌گردد.

دستورالعمل (۳۷) روابط کار به شماره ۸۵۷۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵

به استناد ماده ۱۱۵ آیین دادرسی کار و در راستای اجرای صحیح مفاد آن آیین نامه و ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار، نمونه برگ های رسیدگی موضوع ماده مزبور تنظیم و تدوین شده و به پیوست این دستورالعمل برای اجرا ارسال می گردد.

ماده ۱ـ نمونه برگ های رسیدگی : نمونه برگ های رسیدگی که تنظیم شده و به موجب این دستورالعمل ابلاغ می گردد ؛ دوازده نمونه برگ به شرح ذیل می باشد :

۱ـ پوشه ۲ـ برگ دادخواست بدوی ۳ـ ابلاغ نامه (در مرحله هیأت تشخیص) ۴ـ صورتجلسه هیأت تشخیص ۵ـ گزارش تحقیق محلی ۶ـ دادنامه هیأت تشخیص ۷ـ ابلاغ دادنامه ۸ـ برگ دادخواست تجدید نظرخواهی ۹ـ ابلاغ نامه (در مرحله هیأت حل اختلاف) ۱۰ـ صورتجلسه هیأت حل اختلاف ۱۱ـ دادنامه هیأت حل اختلاف ۱۲ـ برگ ارسال رأی به واحد اجرای احکام.

ماده ۲ـ قطع و رنگ نمونه برگ ها : نمونه برگ های تهیه شده همگی در «قطع A۴» و به رنگ سفید طراحی شده اند و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به رعایت قطع و رنگ مذکور می باشند.

ماده ۳ـ نرم افزار روابط کار : اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است ضمن هماهنگی با مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری نسبت به اجرایی نمودن نمونه برگ های مزبور در نرم افزار روابط کار اقدام نماید.

ماده ۴ـ پوشه : بر روی پوشه کلاسه پرونده در داخل مستطیل مربوطه نوشته خواهد شد. کلاسه پرونده عبارت است از شماره پرونده که نحوه تنظیم آن به این صورت است که از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد ۱ شروع شده و به آخرین پرونده در همان سال در همان اداره خاتمه می یابد. به عنوان مثال در صدمین دادخواستی که در سال ۱۳۹۳ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط ارجاع شده است، کلاسه پرونده به این صورت خواهد بود : ۹۳/۱۰۰ عدد سمت راست نشانه تعداد دادخواست هایی است که در سال ۱۳۹۳ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واصل شده است و عدد سمت چپ سال مورد نظر را نشان می دهد. کلاسه پرونده علاوه بر روی پوشه در تمام اوراق پرونده درج خواهد گردید. روی پوشه نام خواهان و خوانده علاوه بر کلاسه پرونده نوشته خواهد شد.

ماده ۵ ــ برگ دادخواست بدوی : برگ دادخواست بدوی به موجب ماده ۳۱ آیین دادرسی کار تنظیم شده که باید توسط خواهان یا نماینده وی تکمیل شود ؛ بنابراین به هیچ وجه نباید دادخواست توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل گردد. در مواردی که دادخواست جمعی باشد، هریک از خواهان ها، باید مشخصات خود را در برگ دادخواست جداگانه قید نمایند. نظر به این که دادخواست برگ رسمی است و مفاد آن فقط موارد ضروری از مشخصات خواهان را شامل می شود، بنابراین به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات، اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است تا با هماهنگی مرکز فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، نسبت به طراحی صفحه ای در هنگام ورود به نرم افزار اقدام نماید. در این صفحه تمام مشخصات و جزییات مربوط به خواهان و سایر اطلاعات مربوط درج خواهد شد. متصدی ثبت دادخواست در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا قبل از ثبت دادخواست خواهان، مشخصات خواهان و سایر اطلاعات خواسته شده در صفحه مربوط را تکمیل نماید.

ماده ۶ــ ابلاغ نامه (در مرحله هیأت تشخیص) : برگ مزبور به استناد ماده ۳۶ آیین دادرسی کار تنظیم گردیده است که تمامی قسمت ها باید توسط متصدی تشکیل پرونده یا مقام ابلاغ‌کننده، حسب مورد، تکمیل گردد. همچنین یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن باید به همراه نسخه دوم ابلاغ نامه به خوانده یا خواندگان ابلاغ شود. وقت رسیدگی به خواهان نیز به موجب این برگ ابلاغ می گردد. در ضمن سمت یا نسبت گیرنده ابلاغ نامه، در هنگام ابلاغ به شرح ذیل توسط مقام ابلاغ کننده درج می شود :

به عنوان مثال در صورتی که خود خوانده ابلاغ نامه را دریافت نماید، باید قسمت مربوط به گیرنده ابلاغ نامه، چنین تکمیل گردد : اینجانب آقای علی رضایی با سمت خود خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم. در صورتی که ابلاغ نامه به یکی از بستگان یا خادمان خوانده ابلاغ گردد، تکمیل قسمت مربوط به گیرنده ابلاغ نامه چنین خواهد بود : اینجانب خانم حمیده رضایی با نسبت خواهر خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم.

در ضمن مقام ابلاغ کننده مکلف است در هنگام ابلاغ، سند هویت گیرنده ابلاغ نامه را رؤیت نماید.

ماده ۷ــ صورتجلسه هیأت تشخیص : بعد از تنظیم صورتجلسه به صورت دست نویس در یک نسخه، برگ مزبور به امضای اعضای حاضر در جلسه و امضا یا اثر انگشت طرفین دعوا رسیده و در پرونده ضبط می گردد. نمونه برگ مزبور بدون درج هیچ مطلب چاپی تنظیم گردیده است تا امکان درج اظهارات طرفین به طور کامل در آن میسر باشد ؛ بنابراین هیچ محدودیتی جهت

نگارش اظهارات طرفین وجود ندارد و در صورت لزوم امکان دارد که اظهارات طرفین صفحات بیشتری را به خود اختصاص دهد که در این صورت باید هر صفحه شماره گذاری شده و به طور جداگانه توسط طرفین دعوا و اعضای حاضر در جلسه امضا شود. باید توجه داشت که به هیچ وجه اظهارات طرفین و هرگونه مطلب دیگر در پشت برگ صورتجلسه تنظیم نگردد. با توجه به مطالب بیان شده، چنانچه مرجع رسیدگی کننده نتواند، مطالب درج شده در صورتجلسه را در صفحه مربوط در نرم افزار درج کند، صفحه صورتجلسه در نرم افزار روابط کار، با عبارت زیر تکمیل می گردد :

«اظهارات طرفین و تصمیم مرجع در برگ صورتجلسه ضبط شده در پرونده، درج شده است».

ماده ۸ــ گزارش تحقیق محلی : گزارش تحقیق محلی باید به صورت ماشین نویس شده در نمونه برگ پیوستی تهیه شود.

ماده ۹ــ دادنامه هیأت تشخیص : برگی را که رأی هیأت تشخیص در آن پاکنویس می گردد، دادنامه می‌گویند. دادنامه دارای قسمت هایی است که به اختصار تعریف می شود :

الف ــ مقدمه دادنامه : در مقدمه دادنامه، شماره و تاریخ دادنامه، کلاسه پرونده، مشخصات مرجع رسیدگی کننده، مشخصات خواهان و خوانده، خواسته و خلاصه ای از گردش کار نوشته می شود ؛ بنابراین هر دادنامه دارای شماره می باشد ؛ به این معنا که هر پرونده علاوه بر این که دارای کلاسه پرونده است، هر رأی نیز باید دارای شماره باشد، زیرا امکان دارد که پرونده ای به رأی منجر نشود. به عنوان مثال در اداره ای در سال ۱۳۹۳، تعداد ۲۰۰ دادخواست مطرح شده، لیکن به دلایل مختلف ۱۹۰ رأی صادر گردیده است ؛ در این صورت در آن اداره در سال مذکور، تعداد ۲۰۰ پرونده وجود دارد، اما تعداد ۱۹۰ دادنامه صادر شده است. همانند کلاسه پرونده، شماره دادنامه نیز در هر اداره از ابتدای هر سال از عدد ۱ شروع شده و در انتهای آن سال به آخرین شماره در آن اداره خاتمه می یابد. به عنوان مثال در صدمین رأیی که در سال ۱۳۹۳ در اداره مربوط صادر شده است، در بالای دادنامه در قسمت مربوط به شماره دادنامه فقط عدد ۱۰۰ درج می شود و دیگر احتیاجی به درج سال مربوط در قسمت شماره دادنامه نیست ؛ سپس تاریخ صدور رأی در قسمت مربوط به تفکیک روز، ماه و سال درج خواهد شد. بعد سایر مقدمات دادنامه از جمله خلاصه گردش کار درج می گردد.

ب ــ حکم / قرار : بعد از نوشتن مقدمه، در قسمت مربوط به حکم/ قرار، حکم یا قرار صادر شده در صورتجلسه، در قسمت مزبور نوشته می شود و سپس دادنامه مزبور به امضای اعضا می رسد.

ج ـ سایر توضیحات :

ـ دادنامه لزوماً ماشین نویس می شود و به هیچ وجه نباید آن را به صورت دستی تنظیم کرد و به طرفین ابلاغ نمود.

ـ چنانچه خواهان یا خوانده متعدد باشند، مشخصات تمامی آن ها در مقدمه دادنامه ذکر می شود.

ـ لازم نیست دادنامه حتماً در یک برگ تهیه شود ؛ به این معنی که در پرونده هایی که شرایط اقتضا می نماید، امکان دارد، دادنامه چندین صفحه باشد ؛ بنابراین در صورتی که دادنامه بیش از یک صفحه باشد، باید هر صفحه شماره گذاری شده و هر صفحه به طور جداگانه توسط اعضای صادر کننده رأی امضا شود.

ـ چنانچه دادنامه بیش از یک صفحه باشد پ، شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه پرونده در همه صفحات ذکر می شود.

ماده ۱۰ـ ابلاغ دادنامه : ابلاغ دادنامه به موجب نمونه برگ ابلاغ دادنامه انجام می شود. متصدی ثبت دادخواست یا مقام ابلاغ کننده، حسب مورد، باید تمامی قسمت های مربوط در برگ مزبور را تکمیل نماید.

ماده ۱۱ـ برگ دادخواست تجدید نظرخواهی : برابر با ماده ۳۱ آیین دادرسی کار، اعتراض به رأی هیأت تشخیص باید بر روی دادخواست تنظیم شود. دادخواست تجدید نظرخواهی نیز همانند دادخواست بدوی، حسب مورد، دارای قسمت هایی می باشد. در قسمت سمت چپ بالای صفحه، کلاسه پرونده اولیه نوشته خواهد شد. دادخواست تجدید نظرخواهی باید توسط تجدید نظرخواه تنظیم گردد و به هیچ وجه نباید دادخواست توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل شود. در صورتی که طرفین دعوا، هر دو معترض به رأی هیأت تشخیص باشند، هر دو باید دادخواست جداگانه ای ارایه نمایند.

ماده ۱۲ـ ابلاغ نامه (مرحله هیأت حل اختلاف) : توضیحات داده شده در خصوص ابلاغ نامه مرحله هیأت تشخیص، در مورد ابلاغ نامه مرحله هیأت حل اختلاف، نیز صادق است.

ماده ۱۳ـ صورتجلسه هیأت حل اختلاف : توضیحات داده شده در خصوص صورتجلسه هیأت تشخیص، در مورد صورتجلسه هیأت حل اختلاف، نیز صادق است.

ماده ۱۴ـ دادنامه هیأت حل اختلاف : توضیحات داده شده در خصوص دادنامه هیأت تشخیص، در مورد دادنامه هیأت حل اختلاف، نیز صادق است. البته شماره دادنامه هیأت حل اختلاف نیز از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد ۱ شروع شده و به آخرین دادنامه هیأت حل اختلاف در آن سال در همان اداره خاتمه می یابد.

ماده ۱۵ـ برگ ارسال رأی به واحد اجرای احکام : برای ارسال رأی به اجرای احکام دادگستری از نمونه برگ تهیه شده استفاده شود. در ضمن باید برگ مزبور ماشین نویس شده و از تکمیل آن به صورت دست نویس خودداری نمود.

ماده ۱۶ـ این دستورالعمل در ۱۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا بوده و باید مفاد آن به آگاهی تمام کارکنان و کارشناسان ذیربط رسانده شود.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

خواهان :

خوانده :

کلاسه پرونده

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... **تاریخ تنظیم : .....**

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

برگ دادخواست بدوی

خواهان	نام و نام خانوادگی :	نام پدر :	سال تولد :	
	شماره ملی :			
	عنوان شغل :			
	میزان سابقه کار در کارگاه :			
	اقامتگاه :		شماره تلفن :	
نماینده خواهان	نام و نام خانوادگی:	نام پدر :	سال تولد :	شماره ملی :
	اقامتگاه :		شماره تلفن :	
خوانده	نام و نام خانوادگی :			
	اقامتگاه :		شماره تلفن :	
موارد خواسته به تفلکیک				

شرح خواسته :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

امضا یا اثر انگشت

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... **شماره :** .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

ابلاغ نامه

نوبت .....

طرفین دعوا	نام و نام خانوادگی :	نشانی
خواهان / نماینده خواهان		
خواهان / نماینده خواهان		
خواسته دعوا		
زمان جلسه	روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت	
مکان جلسه	شعبه ..... هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ..... به نشانی	
گیرنده ابلاغ نامه	اینجانب : نام و نام خانوادگی : ..... با سمت یا نسبت ..... خواهان / خوانده در روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت ..... نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم. **امضا**	
گواهی ابلاغ	اینجانب : نام و نام خانوادگی : ..... در روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت ..... نسخه دوم ابلاغ نامه را به آقای / خانم ..... با سمت یا نسبت ..... ابلاغ نمودم. **امضا**	
تذکر : دادخواست و ضمایم آن باید به همراه این ابلاغ نامه به خوانده یا خواندگان ابلاغ شود.		

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

شماره : .....

تاریخ : .....

کلاسه پرونده : .....

صورتجلسه هیأت تشخیص

شعبه : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی **نماینده کارگران** **نماینده مدیران صنایع**

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

گزارش تحقیق محلی

خواهان : ..... خوانده : .....

نشانی محل تحقیق : .....

مرجع درخواست کننده : شعبه ..... هیأت تشخیص / حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

تاریخ صدور قرار تحقیق : .....

موارد خواسته شده در قرار تحقیق :

۱ـ

۲ـ

۳ـ

۴ـ

۵ـ

۶ـ

پس از انجام تحقیقات و بررسی مدارک، گزارش تحقیق با ذکر منابع تحقیق به شرح ذیل اعلام می گردد :

.....

.....

.....

.....

تاریخ تحقیق : روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت ..... نام و نام خانوادگی و امضای مقام تحقیق کننده :

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

دادنامه هیأت تشخیص

شماره دادنامه : تاریخ : کلاسه پرونده :

مرجع رسیدگی : شعبه ..... هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

خواهان : ..... به نشانی : .....

خوانده : ..... به نشانی : .....

خواسته :

گردش کار :

حکم / قرار

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی **نماینده کارگران** **نماینده مدیران صنایع**

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

ابلاغ دادنامه

طرفین دعوا	نام و نام خانوادگی	
خواهان / نماینده خواهان خوانده / نماینده خواهان		
گیرنده ابلاغ	اینجانب : نام و نام خانوادگی : ..... با سمت یا نسبت ..... خواهان / خوانده در روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت ..... دادنامه شماره ..... مورخ ..... شعبه ..... هیأت تشخیص / حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... را دریافت نمودم. **امضا**	
گواهی ابلاغ	اینجانب : نام و نام خانوادگی : ..... در روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت ..... دادنامه شماره ..... مورخ ..... هیأت تشخیص / حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... را به آقای / خانم ..... با سمت یا نسبت ..... خواهان / خوانده ابلاغ نمودم. **امضا**	
نشانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی :		

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

تاریخ تنظیم : .....

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

برگ دادخواست تجدید نظرخواهی

تجدید نظرخواه	نام و نام خانوادگی : نام پدر : سال تولد : شماره ملی : عنوان شغل : میزان سابقه کار در کارگاه : اقامتگاه : شماره تلفن :
نماینده تجدید نظرخواه	نام و نام خانوادگی: نام پدر : سال تولد : شماره ملی : اقامتگاه : شماره تلفن :
تجدید نظرخوانده	نام و نام خانوادگی : اقامتگاه : شماره تلفن :
تجدید نظر خواسته	تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ..... مورخ ..... شعبه ..... هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... ابلاغ شده به تاریخ روز ..... ماه ..... سال .....
موارد اعتراض به تفکیک :	
شرح اعتراض : .... **امضا یا اثر انگشت**	

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... **شماره : .....**

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ..... **تاریخ : .....**

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

ابلاغ نامه

نوبت .....

طرفین دعوا تجدید نظرخواه / نماینده تجدید نظرخواه	نام و نام خانوادگی :	نشانی
تجدیدنظرخوانده / نماینده تجدید نظرخوانده		
تجدید نظرخواسته	اعتراض به رأی شماره ..... مورخ ..... شعبه ..... هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی	
زمان جلسه	روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت	
مکان جلسه	شعبه ..... هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ..... به نشانی	
گیرنده ابلاغ نامه	اینجانب : نام و نام خانوادگی : ..... با سمت یا نسبت ..... تجدید نظرخواه / تجدید نظرخوانده در روز ..... ماه ..... سال ..... ساعت ..... نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم. **امضا**	
گواهی ابلاغ	اینجانب : نام و نام خانوادگی : ..... در روز ..... ماه .... سال ..... ساعت ..... ابلاغ نامه را به آقای / خانم ..... با سمت یا نسبت ..... ابلاغ نمودم. **امضا**	
تذکر : دادخواست تجدید نظرخواهی و ضمایم آن باید به همراه این ابلاغ نامه به تجدید نظرخوانده یا تجدید نظرخواندگان ابلاغ شود.		

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... شماره : .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ..... تاریخ : .....

کلاسه پرونده : .....

صورتجلسه حل اختلاف

شعبه : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

نماینده دولت	نمایندگان کارگران	نمایندگان کارفرمایان
۱ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی / نماینده وی	۱ـ	۱ـ
۲ـ فرماندار محل / نماینده وی	۲ـ	۲ـ
۳ـ رییس دادگستری محل / نماینده وی	۳ـ	۳ـ

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

دادنامه هیأت حل اختلاف

شماره دادنامه : تاریخ : کلاسه پرونده :

مرجع رسیدگی : شعبه ..... هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

تجدید نظرخواه : ..... به نشانی : .....

تجدید نظرخوانده : ..... به نشانی : .....

تجدید نظر خواسته : رأی شماره ..... مورخ ..... شعبه .....

هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی .....

تاریخ اعتراض :

گردش کار :

حکم / قرار

نماینده دولت	نمایندگان کارگران	نمایندگان کارفرمایان
۱ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی / نماینده وی	۱ـ	۱ـ
۲ـ فرماندار محل / نماینده وی	۲ـ	۲ـ
۳ـ رییس دادگستری محل / نماینده وی	۳ـ	۳ـ

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ..... **شماره : .....**

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ..... **تاریخ : .....**

پیوست : .....

کلاسه پرونده : .....

رییس محترم اجرای احکام دادگستری .....

با سلام

به استناد ماده ۱۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به پیوست تقاضانامه مورخ .....

آقای / خانم ..... به همراه دادنامه قطعی به شماره ..... مورخ .....

شعبه ..... هیأت ..... برای اجرا ارسال می گردد.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .....

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان .....

دستورالعمل (۳۵) روابط کار به شماره ۱۷۵۹۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹

با توجه به این که از جمله مهمترین دلایل اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار سند می باشد و نظر به ابهامات و رویه های متفاوتی که در این مراجع در خصوص پذیرش اسناد سفید امضاء وجود دارد لذا دستورالعمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه در اجرا، ابلاغ می گردد :

۱ـ اصل بر عدم سفید امضاء بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف کار از قبیل قراردادهای کار و اسناد تسویه حساب است مگر آن که مدعی سفید امضاء بودن سند، این امر را اثبات نماید.

۲ـ سفید امضاء بودن سند با توجه به مقررات فصل هشتم آیین دادرسی کار از طریق یکی از ادله اثبات دعوا از جمله اقرار، سندی دیگر و یا امارات (مانند کارشناسی) قابل اثبات است.

۳ـ چنانچه مدعی سفید امضاء بودن سند، برای اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نماید، مرجع حل اختلاف مکلف است موضوع را با صدو قرار کارشناسی و رعایت مواد (۹۷) الی (۹۹) آیین دادرسی کار به کارشناسی ارجاع دهد.

۴ـ با اثبات سفید امضاء بودن سند و احراز امر در مرجع رسیدگی کننده، با توجه به دلالت ضمنی ماده (۱۳۰۱) قانونی مدنی، سند ارائه شده از عداد دلایل خارج خواهد شد مگر آن که ارائه کننده سند اثبات کند که مطابق با آنچه به وی نمایندگی داده شده است سند سفید امضاء را تکمیل کرده است.

۵ـ چنانچه ارائه کننده سند سفید امضاء، فقط صحت قسمتی از محتوای سند سفید امضاء را اثبات کند صرفاً همان قسمت از سند معتبر بوده و به عنوان دلیل پذیرفته می شود.

۶ـ ارائه کنده سند سفید امضایی که سند وی از عداد دلایل خارج شده است برای اثبات ادعای خود می تواند دلایل دیگری را ارائه دهد و مراجع حل اختلاف مکلفند با توجه به ماده (۸۶) آیین دادرسی کار به این دلایل رسیدگی نمایند.

۷ـ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذیربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شده و رعایت گردد.

۸ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرا نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود.

دستورالعمل چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار

به استناد ماده ۴۸ آیین دادرسی کار، مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به ماده ۱ قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب ۱۳۳۶/۴/۱۳ و بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲، دستورالعمل چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار که توسط شورای عالی کار پیشنهاد شده است (موضوع مصوبه جلسه ۹۳/۴/۱۰)، به شرح ذیل تصویب می شود.

ماده ۱ـ چنانچه خوانده، شخص حقیقی باشد و خواهان نتواند نشانی وی را در دادخواست معین نماید، می تواند درخواست کند به استناد ماده ۴۸ آیین دادرسی کار، مفاد دادخواست برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه وی آگهی شود.

ماده ۲ـ چنانچه خوانده، شخص حقوقی باشد و ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق دعوا به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳ـ درخواست خواهان مبنی بر انتشار آگهی مفاد دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار، به صورت کتبی تقدیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود ؛ لیکن چنانچه خواهان در جلسه رسیدگی چنین درخواستی را مطرح نماید، درخواست مزبور در صورتجلسه درج شده و به امضای وی می رسد.

ماده ۴ـ بعد از درخواست خواهان، پرونده به مرجع حل اختلاف کار (هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف حسب مورد) ارجاع می شود، تا دستور انتشار آگهی را صادر نماید ؛ در این صورت به جریان رسیدگی نیز، همان مرجع رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۵ـ برای صدور دستور انتشار آگهی، رعایت تشریفات آیین دادرسی کار در خصوص تشکیل جلسه الزامی است.

ماده ۶ـ دستور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در برگ صورتجلسه صادر شده و صورتجلسه مزبور ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده ۷ـ منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ای است که در سطح کشور منتشر می شود و از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کثیرالانتشار تلقی می شود.

ماده ۸ـ بعد از صدور دستور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه ای خطاب به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل، رونوشت مصدقی از دستور

انتشار، اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار و دادخواست را ضمیمه نامه کرده و نامه مزبور و ضمایم آن را در اختیار خواهان قرار می دهد. خواهان مکلف است ظرف ده روز بعد از دریافت اوراق، به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل مراجعه کرده و رسید تحویل نامه مزبور را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه دهد.

ماده ۹ـ چنانچه خواهان بعد از اتمام فرصت مذکور در ماده ۹، از مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل خودداری نماید ؛ این موضوع توسط مرجع حل اختلاف کار در صورتجلسه درج شده و به استناد ماده ۴۷ آیین دادرسی کار به وی ده روز مهلت داده می شود، تا به اداره مزبور مراجعه نماید ؛ در غیر این صورت دادخواست وی با قرار مرجع مزبور رد خواهد شد.

ماده ۱۰ـ آن چه که باید در روزنامه آگهی شود، دادخواست و اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار می باشد.

ماده ۱۱ـ خواهان مکلف است ظرف ده روز بعد از انتشار آگهی، یک نسخه از روزنامه ای که آگهی در آن انتشار یافته است را برای درج در پرونده به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کند.

ماده ۱۲ـ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد.

ماده ۱۳ـ خوانده ای که به وسیله روزنامه به وی دادخواست ابلاغ شده است، می تواند اقامتگاه خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند. در این صورت اوراق دعوا به اقامتگاه اعلام شده ابلاغ خواهد شد. خواهان نیز می تواند در صورتی که بعد از آگهی از اقامتگاه خوانده مطلع شود، درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه خوانده بنماید.

ماده ۱۴ـ چنانچه در مقطع ابلاغ رأی نیز خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید ؛ می تواند بر اساس مقررات این دستورالعمل اقدام کند ؛ در این صورت تمامی مقررات مربوط به انتشار مفاد دادخواست، در مورد انتشار مفاد رأی نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۵ـ در صورت محکومیت خوانده، مرجع رسیدگی کننده، به تقاضای خواهان، هزینه انتشار آگهی مفاد دادخواست را، در رأی صادر شده درج می نماید.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست

ماده ۱ـ به موجب ماده ۵۰ آیین دادرسی کار، مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست، به شرح ذیل به تصویب می رسد.

ماده ۲ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند، به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق مأمور پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

ماده ۳ـ اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از : اوراق دادخواست ؛ اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار ؛ اخطاریه تکمیل شده ابلاغ دادنامه ؛ دادنامه و یا هر برگ دیگری که باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.

ماده ۴ـ برای انجام ابلاغ از طریق مأمور پست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان یا محل می نماید.

ماده ۵ ـ برای ابلاغ به مخاطب، اوراق دعوا به مأمور پست تحویل می گردد و رسید تحویل از نامبرده دریافت و ضمیمه پرونده می شود.

ماده ۶ ـ ابلاغ اوراق حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل و از طریق پست پیشتاز انجام می شود. مأمور پست مکلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ دیگر اخطاریه، از مخاطب ابلاغ رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید و برگ دوم را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعاده کند.

ماده ۷ـ در انجام ابلاغ توسط مأمور پست، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.

ماده ۸ـ این دستورالعمل شامل ۸ ماده در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ توسط شورای عالی کار تهیه و با پیشنهاد شورای مزبور، در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

دستورالعمل شماره (۲۳) روابط کار در در خصوص مقررات و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی[1]

مستند به تبصره[2] ماده (۸) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و تبصره[3] ماده (۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف ـ مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ ـ مقررات مربوط به مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به همراه جداول آموزشی پیوست، به شرح ذیل ابلاغ می شود :

الف ـ آموزش نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های حل اختلاف :

۱ـ آموزش های لازم برای تصدی نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف به شرح جدول پیوست می باشد.

۲ـ هریک از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های حل اختلاف باید دوره های آموزشی مذکور را گذرانده باشند. تصدی هریک از هیأت های مذکور بدون طی دوره های آموزشی ذکر شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ ممنوع است.

۳ـ آن دسته از نمایندگانی که دوره آموزشی بدو خدمت (۱۲۰ ساعت) را طی نموده باشند و همچنین آن دسته از نمایندگانی که دارای مدرک کاردانی روابط کار هستند از گذراندن عناوین ردیف های (۱) تا (۵) و (۷) تا (۹) به شرح ذیل معاف می باشند :

کلیات حقوق کار ـ دامنه شمول قانون کار ـ قرارداد کار، شرایط کار، آیین نامه انضباطی کار، آشنایی با مقررات قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری، آشنایی با تشکل های کارگری و کارفرمایی و آشنایی با بازرسی کار.

۴ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلفند برای هریک از نمایندگان پرونده آموزشی مشتمل بر دوره های گذرانده شده و دوره های آموزشی مذکور که باید گذرانده شود تشکیل دهند.

۵ـ عناوینی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل گذرانده شده اند باید با محتوای تعیین شده تطبیق داده شوند. شرط انطباق هریک از عناوین تطبیق حداقل ۷۰٪ سرفصل ها و همچنین از حیث مدت دوره حداقل ۷۰٪ زمان تعیین شده در جدول دوره های آموزشی می باشد.

۱- این دستورالعمل به موجب دستورالعمل شماره ۳۹ روابط کار که در همین فصل آمده، ملغی گردیده است.

۲ و ۳ـ تبصره ماده ۸ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و تبصره ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف : مدت، موضوعات، محتوی و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیأتهای تشخیص مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود.

۶ـ در مواردی که سرفصل دوره های گذرانده شده در مستندات مربوط معلوم نبوده و به طریق دیگر نیز دسترسی به آن ممکن نباشد، اظهار شخص نماینده کفایت می نماید.

۷ـ پس از تطبیق عناوین باید فهرستی از عناوین و دوره های آموزشی مذکور که باید گذرانده شود تهیه و در پرونده آموزشی هریک از نمایندگان درج گردد.

۸ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده آموزشی را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ شیوه نامه ای که توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه و ابلاغ می شود، به اداره کل مزبور ارسال نمایند.

۹ـ هریک از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلفند با در نظر گرفتن آموزش های مذکور برای تکمیل پرونده آموزشی نمایندگان نسبت به تدوین برنامه آموزشی جهت تکمیل آموزش های نمایندگان اقدام نمایند.

۱۰ـ برنامه آموزشی مشتمل بر تعداد و نام شرکت کنندگان خواهد بود و زمانبندی آن با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت خواهد گرفت.

۱۱ـ اجرای برنامه های آموزشی در هر استان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن استان و با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اداره کل توسعه منابع انسانی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

۱۲ـ هریک از دوره های آموزشی دارای آزمون بوده و نمایندگان باید امتیاز قبولی در آزمون را کسب نمایند.

۱۳ـ در صورت عدم تکمیل دوره های آموزشی مذکور تا ابتدای سال ۱۳۹۳ توسط هر یک از نمایندگان، با اعلام اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعتبارنامه نماینده مربوط لغو و به کارگیری وی در هریک از مراجع حل اختلاف ممنوع می باشد.

۱۴ـ پس از پایان مهلت تعیین شده، اداره کل روابط کار و جبران خدمت به منظور سنجش آگاهی و توانایی نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراجع حل اختلاف در هریک از استان ها آزمون جامعی برگزار می نماید. نتایج آزمون ملاک تمدید یا صدور اعتبارنامه ها برای دوره های بعدی خواهد بود.

۱۵ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل صدور اعتبارنامه برای کارکنان جدیدالاستخدام منوط به گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت است. برای کارکنان جدیدالاستخدام که به این ترتیب اعتبارنامه دریافت می نمایند نیز مطابق مفاد بند (۳) پرونده آموزشی تشکیل و ظرف حداکثر دو سال از زمان صدور اعتبارنامه آموزش های آنان مطابق مفاد این دستورالعمل تکمیل خواهد گردید. در غیر این صورت اعتبارنامه تمدید نخواهد شد.

۱۶ـ لازم است هریک از ادارات کل اجرایی استان ها به منظور تدارک نیروی انسانی مناسب و ماهر برنامه های آموزشی ویژه نمایندگان را به سایر کارشناسان روابط کار نیز تعمیم دهند و پرونده های آموزشی لازم را برای آن دسته از کارشناسان تدارک و تکمیل نمایند تا در صورت لزوم جایگزینی هریک از نمایندگان به سهولت ممکن باشد.

ب ـ آموزش نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف :

۱ـ هریک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید حداقل ۱۲۰ ساعت از دوره های آموزشی تعیین شده در جدول فوق را طی نمایند.

۲ـ دوره های آموزشی ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان ممکن است به صورت حضوری یا مکاتبه‌ای صورت گیرد.

۳ـ هر یک از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با لحاظ شرایط خاص همان استان عناوین و سرفصل دوره های آموزشی ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان را با توجه به نصاب ساعات تعیین شده در بند فوق و سرفصل های مذکور در جدول دوره های آموزشی تعیین خواهد نمود.

۴ـ اجرای دوره های ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی همان استان و با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

۵ـ هریک از دوره های آموزشی ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز دارای آزمون بوده و نمایندگان باید امتیاز قبولی در آزمون را کسب نمایند.

۶ـ مهلت تکمیل دوره های آموزشی برای نمایندگان موجود تا ابتدای سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد و در صورت عدم تکمیل تا مدت مذکور صدور اعتبارنامه مجاز نخواهد بود.

۷ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نمایندگان کارگران و کارفرمایانی که برای نخستین بار به عضویت مراجع حل اختلاف درمی آیند باید حداکثر تا پایان اولین اعتبارنامه آموزش های لازم را مطابق مفاد این دستورالعمل تکمیل نمایند. در صورت عدم تکمیل آموزش ها تمدید اعتبارنامه مجاز نخواهد بود.

۸ـ در صورتی که شرایط ایجاب نماید هریک از تشکل ها می تواند سایر اعضای خود را نیز در دوره ها شرکت دهد.

ج ـ آموزش سایر نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف :

هریک از نمایندگان فرمانداریا دادگستری محل می توانند در دوره های آموزشی مربوط شرکت نمایند. در صورت تمایل آن اعضا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که نمایندگان نیز بتوانند در دوره های مربوط شرکت نمایند.

این نمایندگان از آزمون معاف بوده و صدور اعتبارنامه های آنها نیز منوط به شرکت در دوره های آموزشی نمی باشد.

به موجب تبصره ماده (۸) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و تبصره ماده (۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف ـ مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی و تشکل های کارگری و کارفرمایی مربوط مکلفند با همکاری لازم مفاد این دستورالعمل را اجرا نمایند.

جدول دوره های آموزشی اعضای مراجع حل اختلاف

ردیف	عناوین دوره های آموزشی	مدت	محتوای دوره
۱	کلیات حقوق کار	۸	مبانی و دلایل فکری ایجاد حقوق ـ تعریف و مشخصات حقوق کار ـ دگرگونی روابط کار و پیدایش حقوق کار در جهان ـ دگرگونی روابط کار در ایران ـ پیدایش و تحول حقوق کار در ایران ـ منابع حقوق کار ـ جایگاه حقوق کار در روابط کار
۲	دامنه شمول قانون کار	۱۶	کلیات ـ کار تابع ـ تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه ـ شمول قانون کار در بخش های مختلف
۳	قرارداد کار	۲۴	تعریف عقد، اقسام عقود و جایگاه قرارداد کار در آن ـ برخی اصول کلی حاکم بر قرارداد کار ـ شرایط اساسی صحت قرارداد کار ـ تمییز قرارداد کار از قراردادهای مشابه ـ انواع قرارداد کار ـ تغییر حقوقی در مالکین کارگاه ـ شرط در قرارداد کار ـ تعلیق قرارداد کار ـ انحلال قرارداد کار
۴	شرایط کار	۲۴	منابع شرایط کار ـ مزد ـ مدت کار ـ مأموریت ـ تعطیلات ـ مرخصی ها ـ شرایط کار زنان و نوجوانان
۵	آیین نامه انضباطی کار	۸	تجزیه و تحلیل ماده (۲۷) قانون کار ـ قصور و بی انضباطی ـ آیین نامه انضباطی ـ کمیته انضباط کار ـ اخراج در نتیجه قصور یا بی انضباطی ـ حل اختلاف
۶	آیین دادرسی کار	۴۰	تاریخچه، ساختار و نحوه تشکیل مراجع حل اختلاف قانون کار ـ جایگاه مراجع حل اختلاف قانون کار در سازمان قضاوتی ایران ـ صلاحیت مراجع حل اختلاف ـ دادخواست ـ ابلاغ ـ جلسه دادرسی ـ ادله اثبات دعوی (کلیات) ـ دفاع خوانده دعوی ـ اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف
۷	آشنایی با تشکل های کارگری و کارفرمایی	۸	آشنایی با فلسفه و اهداف تشکل با نگاهی به پیشینه تاریخی تشکل گرایی در ایران و جهان ـ کارکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی در جهان امروز ـ تشکل های کارگری و کارفرمایی ملی و ارتباط آن با سازمان های منطقه ای و بین المللی کارگری و کارفرمایی ـ آشنایی با مقررات تشکل ها

۸	آشنایی با بازرسی کار	۸	تاریخچه ـ بازرسی کار در ایران و سایر کشورها ـ کلیات فصل چهارم (بازرسی کار) ـ بازرسی کار در قانون کار ـ چگونگی بازرسی کار (آیین نامه موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار)
۹	آشنایی با مقررات قانون بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی	۱۶	بیمه بیکاری : تاریخچه بیمه بیکاری در ایران و جهان ـ مقایسه قانون بیمه بیکاری ایران و سایر کشورهای جهان از لحاظ مدت استحقاق و میزان پرداخت ـ آشنایی با مجموعه تفاهم نامه ها و دستورالعمل های مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و ارزیابی موفقیت آنها ـ آشنایی با مجموعه تفاهم نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اشتغال مجدد مقرری بگیران و ارزیابی موفقیت آنها. تأمین اجتماعی : حقوق و تکالیف کارفرمایان و بیمه شدگان ـ تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ـ کمیسیون های پزشکی ـ بیمه شدگان خاص ـ مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار

دستورالعمل (۳۹) [۱] روابط کار به شماره ۲۳۳۳۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

به موجب تبصره ماده (۸) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و تبصره ماده (۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ مقام عالی وزارت، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی و تشکل های کارگری و کارفرمایی مربوط مکلفند به شرح ذیل با همکاری لازم مفاد این دستورالعمل را اجرا نمایند :

ماده ۱ــ گذراندن دروس قرارداد کار، شرایط کار و آیین دادرسی کار برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار لازم و ضروری می باشد.

ماده ۲ــ هریک از اعضای مراجع حل اختلاف کار باید حداقل ۴۸ ساعت از دوره های آموزشی تعیین شده را بگذرانند.

ماده ۳ــ صدور اعتبارنامه برای اعضای مراجع حل اختلاف کار منوط به گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهی نامه مرتبط می باشد.

ماده ۴ــ اجرای برنامه های آموزشی در هر استان برای نمایندگان وزارت متبوع توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن استان و با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اداره کل توسعه منابع انسانی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

ماده ۵ ــ اجرای دوره های آموزشی در هر استان برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن استان، تشکل های کارگری و کارفرمایی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

ماده ۶ ــ هریک از نمایندگان فرماندار یا دادگستری محل می توانند در دوره های آموزشی مربوط به نمایندگان وزارت متبوع شرکت نمایند ؛ در صورت تمایل آن اعضا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که این نمایندگان نیز بتوانند در دوره های مربوط شرکت نمایند. این نمایندگان از آزمون معاف بوده و صدور اعتبارنامه آنها نیز منوط به شرکت در دوره های آموزشی نمی باشد.

ماده ۷ــ هریک از دوره های آموزشی دارای آزمون بوده و اعضای مراجع حل اختلاف کار باید حد نصاب ۶۰ از ۱۰۰ یا ۱۲ از ۲۰ را کسب نمایند.

۱- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ۲۳ روابط کار گردیده است.

ماده ۸ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند برای هریک از اعضای مراجع حل اختلاف کار شناسنامه آموزشی مشتمل بر دوره های آموزشی گذرانده شده و دوره های آموزشی مذکور که باید گذرانده شود، تشکیل دهند.

ماده ۹ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۲۳ ملغی می باشد.

دستورالعمل (۱۳) روابط کار به شماره ۱۱۲۷۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ در زمینه نحوه حفظ سوابق پرونده های مراجع حل اختلاف و چگونگی نگهداری پیمانهای دسته جمعی کار و آیین نامه انضباطی کارگاه‌ها

با توجه به ضرورت حفظ حقوق خصوصی افراد و اهمیت نگهداری پرونده های مراجع حل اختلاف و آیین نامه های انضباطی کارگاه‌ها و پیمانهای دسته جمعی و برخی مشکلات پیش آمده در ادارات کار و امور اجتماعی، مقتضی است در خصوص نگهداری و امحای پرونده های مراجع حل اختلاف و سایر اسناد مذکور، ترتیبات و شرایط ذیل دقیقاً رعایت شود :

۱ـ اصل کلیه پرونده ها از تاریخ اتمام دادرسی (صدور رأی قطعی)، همچنین آیین نامه های انضباطی کارگاه‌ها، پیمان های دسته جمعی و سایر اسناد ضروری به مدت (۱۰) سال در اداره کار و امور اجتماعی محل نگهداری شده و بعد از منقضی شدن مدت مذکور نسخه الکترونیکی به صورت (PDF) از آنها تهیه شده و اصل آنها امحا گردد. اداره کار و امور اجتماعی محل مکلف است یک نسخه از سند الکترونیکی را نزد خود برای همیشه حفظ و نسخه دیگر را به اداره کل کار و امور اجتماعی مربوط ارسال نماید.

۲ـ نسخه الکترونیکی پرونده های امحا شده هر سال، در یک مجموعه لوح فشرده (CD) نگهداری خواهد شد و بر روی لوح فشرده (CD) نام آن سال قید خواهد گردید. آیین نامه های انضباطی و پیمان های دسته جمعی و سایر اسناد ضروری نیز در مجموعه لوح فشرده (CD) جداگانه نگهداری می شود. اداره کار و امور اجتماعی مکلف است مجموعه لوح فشرده (CD) های مذکور را برای همیشه نزد خود حفظ نماید. همچنین لازم است یک نسخه پشتیبان از هر مجموعه لوح فشرده (CD) تهیه شده و به اداره کل کار و امور اجتماعی مربوط ارسال شود.

۳ـ برای دسترسی به نسخه های الکترونیکی تهیه شده از پرونده ها، کلاسه پرونده به عنوان نام هر فایل (PDF) مقرر می شود. برای مثال عنوان فایل پرونده ای با کلاسه ۸۸/۱۱ یا ۱۱ ـ ۸۸ به صورت ۱۱ ـ ۸۸ تعیین می گردد. برای دسترسی آسان به اسناد تهیه شده، ضروری است که عنوان اسناد (نسخه های الکترونیکی پرونده ها) موجود در هر مجموعه لوح فشرده (CD) در یک فایل (WORD) با فیلدهای کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی خواهان و نام و نام خانوادگی خوانده درج شود. (همانند مثال ذیل)

ردیف	کلاسه پرونده	نام و نام خانوادگی خواهان	نام و نام خانوادگی خوانده
۱	۱۱ ـ ۸۸	محمد حسن پور	شرکت فجر ایران
۲	۱۳۱ ـ ۸۸	احمد حسن زاده	مجید افشار

۴ـ کارگروهی متشکل از مدیرکل مربوط یا نماینده وی، رییس حراست و رییس روابط کار برای نظارت بر امر امحا تشکیل شود.

۵ ـ در مواردی که پرونده یا آیین نامه انضباطی یا پیمان دسته جمعی از اداره کار و امور اجتماعی مربوط به محل دیگری ارسال ارسال می شود. لازم است که از پرونده یا سند مربوط در زمان ارسال، نسخه الکترونیکی تهیه شده و نسخه مذکور در اداره کار و امور اجتماعی مربوط نگهداری شود.

۶ ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

دستورالعمل (۹) معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به شماره ۸۵۵۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۷

نظر به این که از سوی واحدهای اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی که حسب تصمیم هسته‌های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام می شود، پرسش هایی مطرح می گردد، در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل به آگاهی می رسد :

۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ـ قانون : قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی

ب ـ قانون تسری : قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ـ مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی

ج ـ آیین نامه اجرایی : آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور ـ مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی

۲ـ با توجه به منطوق ماده (۲) آیین نامه اجرایی، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در باره مشمولین قانون کار نیز جاری می باشد.

۳ـ با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ... اقدام نماید»، بنابراین کارفرما (دستگاه اجرایی) مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با نظر گزینش، می باشد.

۴ـ به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار، مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی باشد، موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رأی مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد.

۵ـ با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره‌های آن نظر به این که تصمیمات هسته‌های گزینش قابل اعتراض و تجدیدنظر در دو مرحله می باشد، چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی نشده باشد، مرجع حل اختلاف می بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید.

۶ـ با عنایت به این که حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری می باشد، با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رأی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رأی خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود.

بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی در امور مدنی (یک ماه) و ارایه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود.

۷ـ نظر به این که فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت می گیرد، فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتیبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاه‌های موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته اند نیز لازم الاجرا می باشد.

۸ـ با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی که مقرر نموده است هرگونه استفاده از کارکنان شرکت هایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی می باشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت‌های مذکور که مشمول این تبصره می باشند نیز لازم الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد.

مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

"دستورالعمل (۴۴) روابط کار" به شماره ۱۶۹۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱

موضوع : دعاوی بانک ها، بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتبار

ماده ۱- با عنایت به این که در مواردی مشاهده شده است که در دعاوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای و به ویژه در دعاویی که کارکنان سازمان‌های مذکور به دلیل انجام تخلفات انضباطی، با توجه به آیین‌نامه انضباطی سازمان‌های مزبور به مجازات انتظامی از جمله اخراج محکوم شده‌اند، مراجع حل اختلاف کار بدون توجه به آیین نامه انضباطی و بدون رسیدگی صحیح یا بدون استدلال لازم، مبادرت به لغو مجازات تعیین شده و بازگشت به کار کارگر نموده‌اند ؛ این دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند چنانچه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها، بیش از یک هیات تشخیص و هیات اختلاف وجود داشته باشد نسبت به اختصاص یک شعبه از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در آن شهرستان، برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای اقدام نمایند و تمامی دعاوی مربوط به مؤسسات مزبور را به آن شعبه خاص ارجاع نمایند. بدیهی است این امر مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به شعبات مزبور در صورت ضرورت نمی‌شود.

ماده ۳- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند کارشناسان روابط کار ورزیده، باتجربه، متخصص و بادانش و در صورت امکان و تا جایی که مقدور باشد، کارشناسان روابط کار دانش آموخته حقوق را به عنوان نماینده دولت در شعبات ویژه منصوب نمایند.

ماده ۴- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند، آموزش‌های لازم در خصوص رسیدگی به دعاوی مؤسسات مالی و بیمه‌ای و همچنین آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی ناشی از آیین‌نامه های انضباطی کار را به نمایندگان وزارت متبوع ارائه نمایند.

ماده ۵- مراجع حل اختلاف کار رسیدگی‌کننده به دعاوی مؤسسات مالی، اعتباری و بیمه‌ای مکلف هستند در رسیدگی به دعاوی مؤسسات مزبور، قاعده دادرسی عادلانه را به دقت رعایت نموده و با توجه به اصل دقت در رسیدگی مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند؛ همچنین در مواردی که موضوع دعوا، مجازات‌های انتظامی می‌باشد در تایید یا رد مجازات انتظامی مقرر شده باید استدلال وجود داشته باشد و از ورود سلایق شخصی در رسیدگی به دعوا خودداری شود.

ماده ۶- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، به استناد ماده (۵) دستورالعمل شماره (۴۲)[۱] روابط کار مکلف هستند، بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و با تخلفات صورت گرفته برخورد لازم و قانونی اعمال نمایند.

ماده ۷- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها باید بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمات به استناد بند (۶) دستورالعمل شماره (۴۲)[۲] روابط کار، مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل لازم الاتباع می‌باشد.

۱- این دستورالعمل به موجب ماده ۱۵ دستورالعمل (۴۷) روابط کار به شماره ۱۸۳۶۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ابطال گردیده است.

۲- همان ؛

دستورالعمل ۱۸۰۴۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیرو دستورالعمل شماره (۴۴) روابط کار و نظر به بروز پاره ای ابهامات و سوء برداشت ها از این دستورالعمل که به طرق مختلف به این معاونت منعکس شده است موارد ذیل مؤکداً ابلاغ می گردد :

۱. رسیدگی به اختلافات بین بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ای مشمول قانون کار و از جمله رسیدگی به دعوای بازگشت به کار کارکنان شاغل در این مؤسسات که کارفرما با توجه به آیین نامه انضباطی خود اقدام به اخراج آنان می نماید ـ همچنانکه بارها در دستورالعمل نیز به آن تصریح شده است ـ کما فی السابق در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرار دارد.

۲. دستورالعمل صادره به معنای الزام مراجع حل اختلاف به پذیرش تصمیمات متخذه توسط کمیته‌های انضباط کار این مؤسسات نیست ؛ بلکه همچنانکه در بند (۵) آن به صراحت آمده است هرگونه تأیید یا رد مجازات انضباطی باید مستدل باشد و مراجع رسیدگی کننده باید وقوع یا عدم وقوع تخلف (صرف‌نظر از محکومیت یا عدم محکومیت متخلف در مراجع دادگستری) و تناسب یا عدم تناسب تخلف با تنبیه تعیین شده را احراز نمایند ؛ لیکن توجه به این نکته ضروری است که صرف نداشتن آیین نامه انضباطی مصوب و یا کمیته انضباطی قانونی نمی تواند دلیل بازگشت به کار کارگر متخلف محسوب شود. در این خصوص توجه به مفاد نامه شماره ۳۱۹۴۷ مورخ ۹۲/۳/۱ و بند ۴ شماره ۱۰۰۰۴۱ مورخ ۹۲/۶/۱۷ اداره کل روابط کار و جبران خدمت ضروری است.

دستورالعمل (۴۵) روابط کار به شماره ۱۸۹۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱

نظر به این که در بعضی از موارد مشاهده شده است در جریان رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات (از جمله مساجد و اماکن مذهبی)، متولی موقوفه یا سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان خوانده دعوا محکومی می گردد که این امر منجر به بروز نتایج نامناسب از جمله برداشت وجه از حساب‌های سازمان مذکور می گردد که کاملاً مستقل از حساب‌های موقوفه است و نیز به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این قبیل دعاوی، دستورالعمل ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد :

ماده ۱- به موجب ماده (۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۰۱۳۶۳/۲)، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه حسب مورد نماینده آن می باشد. از این رو باید در مراجع حل اختلاف، دعوی به طرفیت موقوفه مطرح گردد و رأی صادره نیز می بایست به نفع یا ضرر موقوفه صادر شود و از صدور رأی به نفع یا ضرر متولی موقوفه یا سازمان اوقاف و امور خیریه خودداری شود.

ماده ۲- به موجب تبصره ذیل ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰)، عرصه و اعیان مساجد، مدارس علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه می باشد و از این رو در خصوص مساجد، مدارس علوم دینی و تکایا نیز باید مفاد بند قبل رعایت شود. شایان ذکر است به موجب بند (۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲)، اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳- به موجب ماده (۵) قانوت تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان مذکور به عنوان متولی اداره اماکن مذهبی اسلامی می تواند اشخاصی را به عنوان هیأت امنا انتخاب کند که در این صورت هیأت امنا نیز صرفاً نماینده موقوفه بوده و رعایت مفاد بند (۱) این نامه در خصوص آنها نیز الزامی خواهد بود.

ماده ۴- با توجه به موارد فوق الذکر چنانچه خواهان، دعوای خود را علیه نماینده موقوفه (متولی خاص، سازمان اوقاف و امور خیریه و یا هیأت امنا) طرح نماید مرجع حل اختلاف می بایست به استناد بند (۴) ماده (۷۳) آیین دادرسی کار نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.

ماده ۵- در دعاوی کارگر علیه موقوفه، خواهان می بایست حسب مورد در دادخواست نسبت به درج

عنوان متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه و یا هیأت امنای موقوفه در قسمت نماینده خوانده اقدام کند و با توجه به ماده (۳۹) آیین دادرسی کار ابلاغ اوراق دعوا باید به نماینده صورت گیرد.

ماده ۶- در مواردی که سازمان اوقاف و امور خیریه نماینده موقوفه است اوراق دعوا باید به اداره اوقاف و امور خیریه واقع در شهرستان مربوط ابلاغ گردد تا آن اداره نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود برای حضور در جلسات رسیدگی اقدام نماید. در خصوص ابلاغ رأی صادره نیز باید مفاد این بند رعایت گردد.

ماده ۷- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها باید بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسوول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا مفاد آن، نظر آن اداره کل لازم الاتباع می باشد.

دستورالعمل (۱۰) روابط کار به شماره ۹۴۶۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با اعتبار امر مختومه در دادرسی مراجع حل اختلاف

نظر به این که در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رأی یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلاً رسیدگی شده است مجدداً صدور رأی کرده اند، بدینوسیله ابلاغ می شود :

۱ـ بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده [و] نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید.

۲ـ با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار، هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف بعد از صدور رأی و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجدداً حق ورود به پرونده و صدور رأی در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیأت شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید.

۳ـ در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رأی رخ می دهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی، صدور رأی اصلاحی صرفاً در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رأی اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند.

۴ـ هیأت‌های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رأی قطعی مذکور اجرا نشده است نمی توانند مجدداً رأی بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.

۵ـ پس از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به کار، لازم است کارگر ذیربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رأی را نماید، در صورتی که رأی مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید، کارگر ذینفع برای اجرای رأی باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.

۶ـ صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت «حق السعی ایام پس از صدور رأی بازگشت به کار» صرفاً در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که کارگر ذینفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رأی اقدام نموده و کارفرما از اجرای رأی علیرغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید. ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد.

۷ـ در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد، لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رأی مذکور به طرفین اقدام نمایند و تأخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست. به هر حال با اجرای رأی بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رأی تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد.

۸ـ متذکر می شود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون کار است.

۹ـ در صورتی که هیأت‌های رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستورالعمل مبادرت به صدور رأی مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رأی صادر شده است، بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رأی «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار» کارگر ذیربط را معمول ننمایند، موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف می باشند.

۱۰ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذیربط قرار دهند.

دستورالعمل (۱۷) معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۵۱۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ در رابطه با ترک کار

با عنایت به برداشتهای متفاوتی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود :

۱- ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی برای محقق شدن ترک کار، کارگر می باید قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد، بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.

۲- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود، بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار می باشد، به عبارت دیگر کارفرما که علی الاصول ادعای ترک کار را مطرح می کند، می بایست آن را به وسیله ادااله اثبات دعوا اثبات نماید.

۳- تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی توان ارائه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد، اما حتی ده روز یا بیشتر عدم حضور در کارگاه، غیبت محسوب شود و کارگر قصد فسخ یکجانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می تواند ظاهر، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.

۴- با توجه به این که قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دایم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.

۵- چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد، لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.

۶- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ در زمینه تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی مبنی بر موجه شناختن قطع همکاری در اجرای سیاست کوچک سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط

نقل از شماره ۱۸۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲ روزنامه رسمی

شماره هـ/۲۶۴/۸۶ **۱۳۸۷/۲/۱۵**

تاریخ : ۱۳۸۶/۱۱/۷ **شماره دادنامه : ۱۲۸۴** **کلاسه پرونده : ۲۶۴/۸۶**

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقای عباس خزائی فر.

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۰ و ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری.

مقدمه : الف ــ۱ــ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۰۵/۸۴ موضوع شکایت سیدرضا ساقی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان به خواسته، اعتراض به رأی شماره ۳۵۷۶۰ـ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیأت فوق‌الذکر به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۹ چنین رأی صادر نموده است «... نظر به این که حسب مقررات ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و با توجه به این که اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانونی نبوده و در رأی صادره دلایل و مدارک مورد استناد کافی برای اخراج به نظر نمی‌رسد، رأی مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخیص می‌گردد لذا رأی معترض‌عنه نقض و رسیدگی مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هیأت حل اختلاف دیگر ارجاع و احاله می‌گردد تا پس از بررسی موضوع رأی مستند و قانونی صادر گردد. **الف ــ۲ــ** شعبه ۸ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۵۰/۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی نسبت به رأی شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۹ شعبه ۱۰ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۸ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. **ب ــ۱ــ** شعبه ۱۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۹۲/۸۴ موضوع شکایت غلامرضا باوندی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به خواسته، اعتراض به رأی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۹ چنین رأی صادر نموده

است، نظر به این که رأی معترض‌عنه با رعایت کامل مقررات قانونی مربوطه صادر شده و شاکی نیز اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد ارائه نکرده لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد می‌گردد. **ب ــ۲ــ** شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۴۲/۸۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر غلامرضا باوندی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۹ شعبه ۱۰ به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ چنین رأی صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌باشند. ثانیاً جهات قطع همکاری روابط کارگر و کارفرما در ماده ۲۱ قانون کار پیش‌بینی گردیده است که در مانحن‌فیه با هیچ یک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمایل تجدیدنظرخواه به بازخرید بر خلاف استدلال هیأت حل‌اختلاف، نظریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این مورد که به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانونی است زیرا در ماده مرقوم صرفاً تعیین سیاستهای کلی و تجویز واگذاری بعضی از امور دولتی به بخش خصوصی و تعیین ضوابط می باشد و به هیچ وجه مفید حذف پست تشکیلات و یا بازخریدی تحمیلی کارکنان تحت‌الشمول نمی باشد. علیهذا بنابه مراتب فوق‌الاشعار با نقض دادنامه معترض‌عنه و نتیجتاً فسخ تصمیم مورخه ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت و ارجاع به هیأت همعرض را صادر و اعلام می‌دارد. **ج ــ** شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰۳/۸۴ موضوع شکایت آقای علی عباس خزائی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضای برگشت به کار را مطرح نموده است مدعی است بدون هیچ دلیلی با داشتن ۱۷ سال سابقه کار از طرف کارفرما بیکار شده‌ام و از من دفاعی در هیأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ اعلام نموده است در نامه شماره ۹۱/۲۳۶/۸۸۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی پست شاکی حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاری وی قطع گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و حذف پست مربوطه و این که خدشه‌ای به رأی معترض‌عنه وارد نگردیده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت خصوصی رجاء در اجرای سیاست کوچک‌سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و این که در محل جدید پست مناسب جهت واگذاری به شاکیان وجود نداشته است بنابراین قطع رابطه همکاری با افراد مذکور وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و در نتیجه دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۱ بدوی دیوان که اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری را غیر وارد و مردود شناخته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ مبنی بر این که تعطیل کارگاه به علت عدم سوددهی به دلایل وجهات معتبر و بنابه تشخیص مراجع حل اختلاف می تواند علل موجه قطع رابطه همکاری بین کارگروکارفرما تلقی گردد

نقل از شماره ۱۸۷۵۸ ــ ۱۳۸۸/۵/۶ روزنامه رسمی

شماره هـ/۲۹۲/۸۸ ۱۳۸۸/۴/۳۰

تاریخ : ۱۳۸۸/۴/۲۱ شماره دادنامه : ۳۴۰ کلاسه پرونده : ۲۹۲/۸۸

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقای حسن دریا نورد.

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه : الف ــ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۰/۸۳ موضوع شکایت آقای پرویز خاموشی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که رأی معترض عنه بر مبنای گزارش مورخ ۱۳۸۲/۶/۹ بازرسان کار صادر که این گزارش مشعر بر عدم سوددهی و صرفه اقتصادی نداشتن واحد ریخته گری و موجه بودن تعطیل شدن واحد مذکور به منظور جلوگیری از افزایش بدهی بیشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران سایر قسمتها می باشد و با تعطیل شدن واحد یاد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به این که اقدام به آگهی استخدام واحد مذکور در سال ۱۳۸۳ به معنی فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال ۱۳۸۲ بوده نمی باشد و از آنجا که رسیدگی و انشاء رأی معترض‌عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایراد مؤثری هم در امر رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. **ب ــ** شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱۷/۸۴ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای پرویز خاموشی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ به شرح دادنامه شماره ۱۲۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۵ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اوراق و مستندات و مدارک پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه که مشعر به عدم سوددهی و بالا آوردن بدهی زیاد و وارد شدن خسارات به کارگاه که مستند اصلی صدور آراء قرار گرفته علی فرض صحت آن که خسارات و بدهی خارج از اختیار و میل کارفرما بوجود آمد مشابه خسارات دارد و تعطیلی کارگاه در

اثر قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی شده و نظایر آنها که مشمول و مصداق ماده ۳۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ می‌باشد با تسری ملاک پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است، کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی به گمارد. بنابه مراتب مارالبیان مدارک و دلائل قوی بر اخراج کارگران پس از بازسازی کارگاه به نظر نمی‌رسد و لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص داده شد، ضمن فسخ و نقض دادنامه شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ اصدار یافته از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری و نقض رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. **ج ــ** شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲۴/۸۳ موضوع شکایت آقای حسن دریانوردلنگرودی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ به شرح دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که رأی معترض‌عنه بر مبنای گزارش مورخ ۱۳۸۲/۶/۹ بازرسان کار صادر که این گزارش مشعر بر عدم سوددهی و صرفه اقتصادی نداشتن واحد ریخته‌گری و موجه بودن تعطیل شدن واحد مذکور به منظور جلوگیری از افزایش بدهی بیشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران سایر قسمتها می‌باشد و با تعطیل شدن واحد یادشده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به این که اقدام به آگهی استخدام واحد مذکور در سال ۱۳۸۳ به معنی فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال ۱۳۸۲ بوده نمی‌باشد و از آنجا که رسیدگی و انشاء رأی معترض‌عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایراد موثری هم در امر رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. **د ــ** شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲۲/۸۴ موضوع تجدید نظرخواهی آقای حسن دریانوردلنگرودی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۶ چنین رأی صادر نموده است، نظربه این که دادنامه تجدید نظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض تایید می‌شود. **هـ ــ** شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳۳/۸۳ موضوع شکایت آقای ابوالفضل ساسانی نژاد به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ به شرح دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که رأی معترض‌عنه بر مبنای گزارش مورخ ۱۳۸۲/۶/۹

بازرسان کار صادر که این گزارش مشعر بر عدم سوددهی و صرفه اقتصادی نداشتن واحد ریخته‌گری و موجه بودن تعطیل شدن واحد مذکور به منظور جلوگیری از افزایش بدهی بیشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران سایر قسمتها می‌باشد و با تعطیل شدن واحد یاد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به این که اقدام به آگهی استخدام واحد مذکور در سال ۱۳۸۳ به معنی فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال ۱۳۸۲ بوده نمی‌باشد و از آنجا که رسیدگی انشاء رأی معترض‌عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی باشد و ایراد مؤثری هم در امر رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیرموجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. **و ــ** شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱۹/۸۴ موضوع تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل ساسانی‌نژاد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۴ چنین رأی صادر نموده است، با مداقه نظر به اوراق و مستندات و مدارک پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه که مشعر بر عدم سوددهی و بالا آوردن بدهی و وارد شدن خسارات به کارگاه و عدم صرفه اقتصادی که مستند اصلی صدور آراء قرار گرفته است، علی فرض صحت مفاد آن که خسارات و بدهی خارج از اختیار و میل کارفرما و کارگران بوجود آمد مشابه خسارات وارده و تعطیل شدن شرکت در اثر قوه قهریه با حوادث غیر قابل پیش بینی شده مثل (زلزله و جنگ) و نظایر آنها که مشمول و مصداق ماده ۳۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ می‌باشد با وحدت ملاک پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازرسی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی به گمارد. بنابه مراتب مارالبیان دلائل و مدارک قوی بر اخراج کارگر پس از بازسازی کارگاه به نظر نمی‌رسد و لذا اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ اصدار یافته از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری وارد تشخیص داده شده و لذا ضمن فسخ دادنامه فوق الاشاره و نقض رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ــ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد.

ب ــ محتویات پرونده‌های فوق الذکر به ویژه نظر بازرسان اعزامی اداره کار و امور اجتماعی مؤید تعطیل کارگاه ریخته‌گری به دلیل عدم سوددهی آن است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به صلاحیت و اختیار هیأت حل اختلاف کار در خصوص تشخیص موجه بودن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما با رعایت علل و جهات معتبر دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مشعر بر رد اعتراض کارگر شاکی نسبت به رای هیأت حل اختلاف که به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۶ شعبه دوم تجدیدنظر آن دیوان تأیید شده و قطعیت یافته است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار[1]
مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲ هیأت وزیران
مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۳۴۸۲ مورخ ۱۳۷۰/۴/۴

ماده ۱ـ کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله «اجرای دادگاه‌های دادگستری» به مورد اجرا گذارده می شود.

ماده ۲ـ مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف «اجرای دادگاه» محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده «اجرای دادگاه حقوقی یک» و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده «اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل» خواهد بود.

ماده ۳ـ محکوم له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به «اجرای دادگاه» تسلیم نماید.

ماده ۴ـ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

۱- ماده ۱۶۶ قانون کار : آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد .

تصویب نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹
هیأت وزیران راجع به تعیین حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ بنابه پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود :

حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت۴۳۷۶۷ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ از مبلغ هشتاد هزار (۸۰/۰۰۰) ریال به مبلغ دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است[1].

اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف «مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۰ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۲/۱۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

در تصویب نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ عبارت «نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در» جایگزین واژه «اعضای» می شود.

۱- اصلاح شده به موجب «اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف» مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۰ هیأت وزیران (نک به مقررات همین فصل در این مجموعه)

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

«مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

بخش اول ــ تشکیلات

ماده ۱ــ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

ماده ۲ــ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره ــ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۳ــ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ــ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

ماده ۴ــ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره ۱ــ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره ۲ــ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

ماده ۵ ــ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶ ــ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری

یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند :

الف ــ راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب ــ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان

پ ــ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.

ت ــ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده ۷ــ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ــ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۸ ــ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره ــ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹ــ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره ــ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم ــ آیین دادرسی

فصل اول ــ صلاحیت

ماده ۱۰ــ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

۱ــ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف ــ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ــ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ــ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ــ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱ــ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲ــ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده ۱۱ــ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.

تبصره ــ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲ــ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است :

۱ــ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات

یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲ ــ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ــ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ــ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۳ــ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱۴ــ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.

ماده ۱۵ــ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم ــ ترتیب رسیدگی

مبحث اول ــ رسیدگی در شعب بدوی

اول ــ دادخواست

ماده ۱۶ــ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱ــ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲ــ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که

ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده ۱۷ــ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸ــ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ــ مشخصات شاکی

۱ــ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲ــ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب ــ مشخصات طرف شکایت

۱ــ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان

۲ــ نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ ــ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت ــ موضوع شکایت و خواسته

ث ــ شرح شکایت

ج ــ مدارک و دلایل مورد استناد

چ ــ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح ــ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ــ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹ــ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.

تبصره ــ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.

ماده ۲۰ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱ـ در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.

ماده ۲۴ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده ۲۵ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶ـ دادخواستـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده ۲۷ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌شود.

ماده ۲۸ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.

ماده ۳۰ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ـ در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

ماده ۳۲ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.

تبصره ـ شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

دوم ـ دستور موقت

ماده۳۴ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵ـ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.

ماده ۳۶ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از

هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۳۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده۳۹ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

ماده۴۰ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

سوم ـ رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱ـ شعبه رسیدگی‌کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف

شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره ۲ـ در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند.

تبصره۳ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ماده ۴۴ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

ماده۴۵ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۴۶ـ شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده ۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه

موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۹ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

ماده ۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.

ماده ۵۲ ـ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.

ماده ۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند :

الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.

پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس

از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ماده ۵۵ ــ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده ۵۶ ــ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷ ــ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده ۵۸ ــ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.

ماده ۵۹ ــ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد :

الف ــ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب ــ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ ــ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت ــ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث ــ موضوع شکایت و خواسته

ج ــ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ ــ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح ــ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰ ــ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱ ــ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

ماده ۶۲ ــ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد :

الف ــ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب ــ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ ــ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت ــ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث ــ به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳ ــ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.

تبصره ــ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید.

ماده ۶۴ ــ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی

آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم ــ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵ ــ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶ ــ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده ۶۷ ــ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف ــ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب ــ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ ــ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت ــ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث ــ دلایل و جهات تجدید نظرخواهی

تبصره ــ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده ۶۸ــ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.

ماده ۶۹ ــ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.

ماده ۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.

ماده ۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۷۲ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.

ماده ۷۳ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.

ماده ۷۵ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

ماده ۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷ـ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.

ماده ۷۸ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی

ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰ ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است :

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده

ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کننده

تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.

ماده ۸۱ ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید :

۱ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.

۲ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.

۳ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۸۳ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده،

ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره ــ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده۸۴ ــ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند :

الف ــ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.

ب ــ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره ۱ــ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.

تبصره۲ــ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.

ماده ۸۵ ــ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.

ماده ۸۶ ــ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷ ــ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای

هیأت عمومی، لازم الاتباع است.

ماده ۸۸ ــ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹ ــ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده ۹۰ــ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

تبصره ــ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.

ماده ۹۱ــ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده ۹۲ــ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.

ماده ۹۳ــ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی نـفع می دانند، در صورت عدم اجرای

آن از سوی مسئولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده(۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۹۴ـ در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضاییه تجدیدنظر می نماید.

ماده ۹۵ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می شود.

ماده ۹۶ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد[1].

ماده ۹۷ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.

تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

ماده ۹۸ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود :

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

۱- این آیین نامه با عنوان «آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری» در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است (نک به مقررات همین فصل در این مجموعه)

ج ــ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹ــ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است :

۱ــ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده(۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

۲ــ در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰ــ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.

ماده ۱۰۱ــ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲ــ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند.

ماده ۱۰۳ــ شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده ۱۰۴ــ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.

ماده ۱۰۵ــ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶ــ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم ــ اجرای احکام

ماده ۱۰۷ــ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده۱۰۸ــ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده ۱۰۹ــ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

تبصره ــ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰ــ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱ــ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

تبصره ۲ــ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳ــ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.

ماده ۱۱۱ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند :

۱ـ احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌له در مدت معین

۲ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

۳ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

ماده ۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۱۱۴ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

ماده ۱۱۵ـ در مواردی که محکومٌ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی

به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

ماده ۱۱۷ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده ۱۱۸ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹ـ در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می نماید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده ۱۲۰ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

ماده ۱۲۱ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده ۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می گردد.

ماده ۱۲۴ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۶ قوه قضاییه لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دستورالعمل شماره ۹۴۶۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۲ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با اعتبار امر مختومه در دادرسی مراجع حل اختلاف

نظر به این که در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رأی یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلاً رسیدگی شده است مجدداً صدور رأی کرده اند، بدینوسیله ابلاغ می شود :

۱ـ بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده [و] نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید.

۲ـ با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار، هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف بعد از صدور رأی و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجدداً حق ورود به پرونده و صدور رأی در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیأت شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید.

۳ـ در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رأی رخ می دهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی، صدور رأی اصلاحی صرفاً در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رأی اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند.

۴ـ هیأت‌های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رأی قطعی مذکور اجرا نشده است نمی توانند مجدداً رأی بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.

۵ ـ پس از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به کار، لازم است کارگر ذیربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رأی را نماید، در صورتی که رأی مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید، کارگر ذینفع برای اجرای رأی باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.

۶ـ صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت «حق السعی ایام پس از صدور رأی بازگشت به کار»

صرفاً در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که کارگر ذینفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رأی اقدام نموده و کارفرما از اجرای رأی علیرغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید. ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد.

۷ـ در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد، لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رأی مذکور به طرفین اقدام نمایند و تأخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست. به هر حال با اجرای رأی بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رأی تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد.

۸ـ متذکر می شود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون کار است.

۹ـ در صورتی که هیأت‌های رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستورالعمل مبادرت به صدور رأی مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رأی صادر شده است، بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رأی «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار» کارگر ذیربط را معمول ننمایند، موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف می باشند.

۱۰ـ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذیربط قرار دهند.

آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول : اصطلاحات

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح آتی است :

الف ـ قانون : قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.

ب ـ رییس دیوان : رییس دیوان عدالت اداری.

ج ـ معاون قضایی دیوان : معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی.

د ـ هیأت عمومی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.

ه ـ هیأت یا هیأت‌های تخصصی : هیأت یا هیأت‌های تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.

و ـ مدیرکل یا اداره کل هیأت ها : مدیرکل یا اداره کل هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.

ز ـ مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی : مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

فصل دوم ـ هیأتهای تخصصی

بند اول ـ ترکیب و ساختار

ماده ۲ـ هر یک از هیأت‌های تخصصی، مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیأت ها تعیین می شوند. رییس دیوان می تواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیأت ها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد.

ماده ۳ـ عضویت در هر یک از هیأت‌های تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأت ها، بنابه تشخیص رییس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأت ها منصوب می شوند.

ماده ۴ـ هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رییس و دبیر و منشی خواهد بود. رییس دیوان پس از

مشورت با اعضای هر یک از هیأت‌های تخصصی، آنها را برای مدت یک‌سال تعیین مینماید و تمدید آن برای دوره‌های بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود.

ماده ۵ ــ تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیش نویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود. پیش نویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رییس هیأت اعلان شود.

ماده ۶ ــ منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأت ها انجام وظیفه می کند.

بند دوم ــ ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأی گیری

ماده ۷ــ ارجاع پرونده به هیأت‌های تخصصی به عهده رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود.

ماده ۸ ــ جلسات هیأت‌های تخصصی هر هفته یک‌بار برگزار می شود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوق العاده بنابه تشخیص رییس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأت ها وتصویب رییس هیأت، امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ــ به تشخیص رییس دیوان، جلسات هیأت‌های تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد.

ماده ۹ــ پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رییس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع می کند. عضو مرجوع الیه موظف است حداکثر ظرف یک ماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد.

تبصره ــ چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید، مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند. رییس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۰ــ منشی هیأت تخصصی حسب نظر رییس هیأت مذکور، گزارش‌های واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار می دهد. این گزارش ها پس از تأیید رییس و در غیاب وی، نایب رییس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأت‌های تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار می گیرد.

ماده ۱۱ــ در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام می شود، رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود.

ماده ۱۲ــ حضور اعضاء در جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأت ها اعلام شود.
مدیرکل هیأت ها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند.

ماده ۱۳ــ جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه مییابد. رییس و همچنین هر یک از اعضاء میتواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت، براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأی گیری شرکت نمایند.

ماده ۱۴ــ چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیت دار دیوان را که در هیأت‌های تخصصی دیگر عضویت دارند، ضروری تشخیص دهند، به دستور رییس هیأت با تعیین وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت می نماید.

تبصره ــ پس از استماع اظهارات مدعوین، رأی گیری در خصوص موضوع مورد شکایت صرفاً با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل می آید.

بند سوم ــ ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأت‌های تخصصی

ماده ۱۵ــ در مورد درخواست ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد :

الف ــ چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می شود.

ب ــ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأت ها با بهره گیری از امکانات پایگاه اطلاع رسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری میرسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیأت تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید.

ج ــ چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می شود.

د ــ چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می شود. در این صورت، هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و درصورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می رسد.

هـ ــ چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخشهایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت میکند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توأماً جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می کند.

و ــ در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس میشود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع می شود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید.

تبصره ۱ــ در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیأتهای تخصصی ذیل نظر اکثریت درج می گردد.

تبصره ۲ــ در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأت ها به اطلاع رییس دیوان می رسد تا قرار مقتضی صادر شود.

ماده ۱۶ــ در مواردی که رییس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد، می تواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأت مذکور موضوع در هیأت عمومی مطرح می شود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأت عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.

تبصره ــ چنانچه رییس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأت عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد، به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.

فصل سوم ــ هیأت عمومی

بند اول ــ ساختار هیأت عمومی

ماده ۱۷ــ هیأت عمومی با شرکت حداقل دوسوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل می شود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون می توانند با دعوت رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیأت عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأت عمومی انجام وظیفه می کند.

ماده ۱۸ــ حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأت عمومی دعوت می شوند.

تبصره ۱ــ رؤسای هیأت‌های تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز می توانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رییس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد.

تبصره ۲ــ معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری می تواند با موافقت رییس دیوان، از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأت عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگی‌های لازم به معاون قضایی دیوان اعلام می شود.

ماده ۱۹ــ اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه بر عهده رییس جلسه خواهد بود.

تبصره ۱ــ هر یک از قضات حاضر می توانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آیین نامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر می دهد.

تبصره ۲ــ جلسات هیأت عمومی با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز می شود و رییس جلسه می تواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید.

ماده ۲۰ـ دستور کار هیأت عمومی، توسط مدیرکل هیأت عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رییس هیأت قرائت می شود.

بند دوم ـ نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی

ماده ۲۱ـ جلسات هیأت عمومی هر هفته یک بار برگزار می شود. در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان، برگزاری جلسه فوق العاده بلامانع است. همچنین، جلسات هیأت عمومی به تشخیص رییس دیوان می تواند خارج از وقت اداری برگزار شود.

تبصره ـ حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأت عمومی عادی یا فوق العاده، چهار ساعت متوالی یا با تنفس می باشد، مگر آن که رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان بنابه ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

ماده ۲۲ـ دستور جلسات هیأت عمومی به ترتیب وصول پرونده ها از طریق اداره کل هیأت‌ها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال، ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پرونده‌های مربوط به موضوع تخصصی، حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، از طریق سامانه مربوط به هیأت عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان، در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار می گیرد.

تبصره ـ در موارد ضروری، رییس دیوان می تواند اولویت دستور هیأت عمومی را تعیین نماید.

ماده ۲۳ـ آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) به رؤیت رئیس جلسه می رسد.

ماده ۲۴ـ رأی گیری به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) انجام و در هر حال، علنی خواهد بود.

ماده ۲۵ـ قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی، رییس دیوان می تواند نظر کتبی مشاوران دیوان در خصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی قرار دهد.

ماده ۲۶ـ به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی، اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبت نام می کنند و در صورت وجود نظر مخالف، به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت می کنند. پس از اظهارنظر، چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأی گیری می شود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأی گیری می شود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند، حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر می نمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأی گیری می شود.

تبصره ۱ـ چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد، رییس هیأت تخصصی مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد رییس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح می‌دهد و سپس رأی گیری به عمل می آید.

تبصره ۲ـ چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح می دهد. در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت تخصصی مربوط اعاده می گردد.

ماده ۲۷ـ اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رییس جلسه تذکر لازم را خواهد داد.

ماده ۲۸ـ چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده، رییس جلسه حضور طرفین دعوا، نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد، در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر، پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیرکل هیأت عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت به عمل آورد.

تبصره ـ پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی، هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأت عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ خواهند داد.

ماده ۲۹ـ در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی، اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأی گیری، در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت می گیرد، مگر آن که رییس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص دهد.

ماده ۳۰ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه، اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأی گیری به عمل می آید.

بند سوم ـ رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات

ماده ۳۱ـ چنانچه دستور جلسه، مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد، منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصه‌ای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی عنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت می کند. در صورت لزوم و به تشخیص رییس جلسه، متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد.

ماده ۳۲ـ چنانچه دستور جلسه هیأت عمومی، اعتراض به رأی هیأت تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت می شود.

ماده ۳۳ـ در مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود.

ماده ۳۴ـ در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأی گیری به عمل می آید.

ماده ۳۵ـ چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأت عمومی در اولین جلسه هیأت عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأت عمومی و بطور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأت عمومی اعلام می شود. این نظریه در نخستین جلسه هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بند چهارم ـ رسیدگی به درخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه

ماده ۳۶ ـ در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰، ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت می کند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه می نماید. سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آیین نامه اظهارنظر می کنند.

تبصره ـ در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأت عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان می توانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند.

ماده ۳۷ـ در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان می تواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی، درخواست خود در خصوص موارد مذکور را استرداد نماید.

در صورتی که رأی گیری به عمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیش بینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی خواهد بود.

ماده ۳۸ـ پس از رأی اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر می توانند با رعایت ماده ۲۶ این آیین نامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند. سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد.

ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است.

ماده ۳۹ـ در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه، پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آیین نامه و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به ایجاد رویه رأی گیری خواهد شد.

ماده ۴۰ـ در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث، با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آیین نامه رأی گیری به عمل می آید.

ماده ۴۱ـ چنانچه بلافاصله پس از رأی گیری به هر دلیل، رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجدداً رأی گیری به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۲ـ در اجرای ماده ۹۷ قانون، رییس جلسه می تواند پس از اخذ رأی در خصوص هر پرونده، یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید. انشاء رأی به عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رییس دیوان است.

ماده ۴۳ـ مشروح مذاکرات هیأت عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری می گردد.

ماده ۴۴ـ این آیین نامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

مقررات مربوط به فصل دهم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار
موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار
«مصوب ۱۳۸۷/۱/۱۵ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ در اجرای ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ شورای عالی کار که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده می‌شود متشکل از اعضای زیر است :

الف ــ وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رییس شورا.

ب ــ دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج ــ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان.

د ــ سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار.

هـ ــ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.

و ــ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

تبصره : در صورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هر یک از کانونهای عالی یادشده، انتخاب نماینده کارفرمایان و کارگران در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳۶) قانون کار با وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲ــ جلسات شورا، در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزیر کار و امور اجتماعی در محل دیگری تشکیل خواهد شد.

ماده ۳ــ جلسات عادی شورا هر ماه حداقل یک بار بنابه دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری، جلسات فوق‌العاده بنابه تشخیص رییس شورا یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

ماده ۴ــ هر یک از کانونهای یادشده باید علاوه بر اعضای اصلی، سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل به شورا معرفی نمایند. به طوری که به ازای هر عضو اصلی همواره یک عضو علی‌البدل جایگزین گردد.

تبصره ۱ : در صورتی که در خلال عضویت، هر یک از اعضای اصلی این ماده فوت نماید و یا شرایطی را که به اعتبار آن برای نمایندگی شورا معرفی شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگی،

خاتمه خدمت، خروج از عضویت کانون عالی مربوط و نظایر آنها، غیبت غیرموجه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در طول سال تقویمی، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، عضو یا اعضای جدید مطابق این ماده به ترتیب فهرست معرفی‌شدگان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ : در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه، اعضای علی‌البدل با داشتن حق‌رأی شرکت خواهند کرد.

تبصره ۳ـ کانونهای عالی موضوع بندهای « ج» و « د» ماده (۱) می‌توانند قبل از اتمام دوره عضویت هر یک از نمایندگان یادشده، به عضویت وی خاتمه داده و فرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت معرفی نمایند.

ماده ۵ ـ اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل (۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند[1]. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۶ ـ مدت عضویت هر یک از نمایندگان کارفرمایان یا کارگران (اعم از اصلی یا علی‌البدل) در شورا دو سال است و انتخاب مجدد آنها مجاز است.

ماده ۷ـ دبیر شورا با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورا تعیین می‌گردد.

تبصره : شورا دارای یک دبیرخانه دایمی، تحت سرپرستی دبیرشورا خواهد بود که تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت‌جلسات، دعوت از اعضاء، تنظیم امور دفتری، انجام مکاتبات لازم، حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و تهیه توضیحات لازم برای دستور جلسات و اعلام آگهی تصمیمات شورا را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۸ ـ تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورا به پیشنهاد دبیر شورا تعیین و نیازهای پرسنلی و پشتیبانی توسط وزارتخانه یادشده تأمین می‌شود.

تبصره ۱ : دبیر شورا موظف است خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را در صورت‌جلسه قید و آن را به امضای اعضا برساند. آن بخش از مصوبات شورا که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می نماید، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع درج می‌گردد.

۱- طبق بند یک تصویبنامه آبان ماه ۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۹، عبارت «مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند» از ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار، موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار، موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۷/ ت۳۸۲۲۰ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۰ حذف می شود.

تبصره ۲ : دبیر شورا دستور جلسات را با نظر رییس شورا تنظیم و حداقل (۷۲) ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می‌رساند. دبیر شورا می‌تواند حسب ضرورت از افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد. افراد یاد شده بدون داشتن حق رأی و فقط به منظور اظهارنظر کارشناسی در جلسه شرکت خواهند نمود.

ماده ۹ـ شورا می‌تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی‌های لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی نماید.

ماده ۱۰ـ حق حضور اعضای شورا و کارگروه‌های تخصصی آن در بودجه سالانه وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل قبلی لغو می‌گردد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

مقررات مربوط به فصل یازدهم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

«مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی»

«روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۶۰ »

۱۳۶۵/۹/۸

ماده واحده ــ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت درمورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.

ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسؤول یا مسؤولین مستنکف یا متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد.

تبصره ۱ : دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به دادگاه به سپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲ : تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خوددای کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرائم نقدی مقرر در قانون کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران موضوع ماده ۱۸۶ قانون کار

«مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران»

«مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۳۴۰۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۶»

ماده ۱ــ کلیه وجوه مربوط به جرائم نقدی مقرر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب ماده (۱۸۵) قانون کار مزبور توسط دادگاه‌های کیفری و دوایر اجرایی دادگاه‌های مذکور تعیین و وصول می شود به حساب بانکی مخصوصی که بدین منظور از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و وصول می گردد واریز خواهد شد. برداشت از حساب بانکی موضوع این ماده با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی انجام می شود.

ماده ۲ــ کلیه جرائم نقدی تعیین شده از طرف دادگاه‌های موضوع ماده (۱۸۵) قانون توسط متخلفین به حساب بانکی موضوع ماده (۱) این آیین نامه واریز می گردد و در غیر این صورت توسط دوایر اجرایی دادگاه‌های مزبور وصول و به حساب بانکی مذکور واریز خواهد شد.

ماده ۳ــ وجوه مربوط به جرائم نقدی مقرر در قانون کار که طبق ماده (۱) این آیین نامه به حساب بانکی مخصوص واریز شده است جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به شرح زیر به مصرف خواهد رسید :

۱ــ امور رفاهی (٪۲۵)

۲ــ امور آموزشی (٪۳۵)

۳ــ امور فرهنگی (٪۳۰)

۴ــ هزینه‌های اداری مربوط به اجرای امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی کارگران (٪۱۰)

تبصره : تشخیص موارد امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی و همچنین جابجایی درصدهای مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده با وزیر کار و امور اجتماعی و یا مقامات مجاز از طرف وی خواهد بود[1].

۱- نک به دستورالعمل وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه نحوه استفاده از وجوه مربوط به جرائم نقدی موضوع ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مقررات فصل یازدهم قانون کار در این مجموعه

دستورالعمل وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه نحوه استفاده از وجوه مربوط به جرائم نقدی موضوع ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ با توجه به ماده ۱۸۶ قانون کار و ماده ۳ آیین نامه مصوب دولت در تاریخ ۶۹/۱۲/۱ برای تعیین اولویت و تصویب برنامه‌های رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران کشور در چهارچوب آیین نامه مذکور، کمیته ای مرکب از معاونین طرح و برنامه، امور اجتماعی، فرهنگی و امور مجلس، اداری و مالی و آموزش فنی و حرفه ای و بر حسب مورد، مشاور رفاهی تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ـ کلیه معاونین، مدیران کل کار و امور اجتماعی استانها و مدیران کل ستادی که می خواهند طرح ها و برنامه‌های رفاهی، آموزشی و فرهنگی مربوط به کارگران را به علت فقدان محل تأمین اعتبار، از اعتبارات ماده ۱۸۶ قانون کار استفاده کنند، لازم است طرح‌های خود را همراه با توجیه کامل، زمان بندی اجرای طرح، نتایج حاصله از طرح، بودجه مورد نیاز و تعداد کارگرانی که از طرح می توانند استفاده کنند به دبیرخانه معاونت طرح و برنامه ارسال نمایند.

ماده ۳ـ معاونت طرح و برنامه، پس از دریافت طرحهای مذکور، نسبت به تشکیل کمیته اقدام می نماید.

ماده ۴ـ کمیته مذکور، حداکثر ظرف سه هفته، نظر خود را در خصوص طرح ارائه شده اعلام خواهد کرد.

مقررات مربوط به فصل دوازدهم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری : کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی دربرخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد درسقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد.

تبصره ــ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل می باشند نباید از ۱/۲ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.

الف ــ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی

ب ــ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره ۱ــ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره ۲ــ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (۸) این قانون بنابه پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳ــ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.

تبصره ۴ــ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.

از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۱- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارا ی مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.

تبصره ۱- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره ۲- هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره ۳- هیأت امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره ۴- صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌های آن می شوند.

تبصره ۵- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.

تبصره ۶- دولت موظف است برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی‌های دانشمندان

و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره ۷- به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند :

اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰٪) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.

این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاه‌های فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد (۶۰٪) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری : دستگاه‌های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ده درصد (۱۰٪) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود موضوع ماده ۱۹۰ قانون کار

«مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۳ هیأت وزیران»

«مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۴۰۹۳ مورخ ۱۳۷۲/۵/۷»

ماده ۱ــ مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مراجعین یا مشتریان تأمین می شود، به موجب این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۲ــ در مواردی که مزد کارگر از بابت وجوه دریافتی از مراجعین یا مشتریان تأمین می شود باید سهم مزد کارگر از وجوه دریافتی در قرارداد کار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذکور پرداخت مزد ثابتی توسط کارفرما تعهد شده باشد باید میزان آن در قرارداد معین گردد.

تبصره : وجوهی که عرفاً تحت عنوان انعام از سوی مشتریان یا مراجعین به کارگران پرداخت می شود و در قرارداد کار ذکری از آن به عنوان بخشی از مزد نشده جزو مزد محسوب نمی شود.

ماده ۳ــ در کارگاه‌های مشمول این آیین نامه چنانچه با توجه به ماهیت کار، وجوه دریافتی از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما یا طرق دیگر جمع آوری شوند، چگونگی و نحوه پرداخت سهم مزد کارگر با تراضی طرفین (کارگر و کارفرما) تعیین می شود.

ماده ۴ــ مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده (۲) این آیین نامه که به کارگر تعلق می گیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.

ماده ۵ ــ کارگران مشمول این آیین نامه از نظر استفاده از تعطیلات و مرخصی ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار می باشند و مزد ایام مذکور توسط کارفرما پرداخت می شود. در صورتی که مأخذ پرداخت مزد برای ایام تعطیلات و مرخصی ها در قرارداد کار مشخص نشده باشد، مأخذ محاسبه، میانگین مزد دریافتی در روزهای کارکرد آخرین ماه کارگر است.

ماده ۶ ــ مزدی که مبنای محاسبه فوق العاده اضافه کاری قرار می گیرد و نیز مزد روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی ها نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۷ــ مأخذ محاسبه مزد یا حقوق، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد (۱۸)، (۲۰)، (۲۷)، (۳۱) و (۳۲) قانون کار عبارت از متوسط مزد دریافتی کارگر در آخرین نود (۹۰) روز کار او خواهد بود.

ماده ۸ ــ در صورت وجود عرف و رویه دیگری در کارگاه که مزد و مزایای بیش از آن چه که در این آیین نامه مقرر شده برای کارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رویه حاکم خواهد بود.

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار به شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ هـ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیأت وزیران[1]

ماده ۱ـ موارد استثناء مواد ۵۱، ۴۱، ۳۲، ۳۱، ۲۷، ۲۶، ۲۵ و ۵۸ قانون کار تعیین می شود.

ماده ۲ـ مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده یک برای مدت ۵ سال تعیین می شود[2].

ماده ۳ـ معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر[3] یا کمتر خادم دارند شامل می شود.

ماده ۴ـ روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می رسد.

ماده ۵ ـ تصویب نامه شماره ۵۷۸۷۰۸/ت۳۱۳هـ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸ لغو می شود.

۱- نک به دستورالعمل (۴۵) روابط کار به شماره ۱۸۹۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ در مقررات فصل دوازدهم قانون کار در این مجموعه

۲- این آیین نامه به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ هیأت وزیران به مدت ۵ سال و مجدداً به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ به مدت پنج سال دیگر تمدید شده است. (نک به مقررات فصل دوازدهم قانون کار در این مجموعه)

۳- بر اساس بند ۳ تصویبنامه آبان ماه ۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹، در ماده ۳ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، عبارت «سه نفر» به عبارت «۵ نفر» اصلاح می شود.

دستورالعمل موضوع ماده ۴[1] آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی از بعضی از مواد قانون کار

«مصوب نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه»

۱ـ قراردادهای کار در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی و موقوفات عام غیرتولیدی به صورت موردی بین هیأت امناء، متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان کارفرما و خدام آنها به عنوان کارگر منعقد می شود. در موقوفات عام غیرتولیدی متولی و در صورت متصرفی بودن هیأت امناء و اداره اوقاف و امور خیریه مربوط کارفرمای قرارداد خواهند بود.

۲ـ در صورتی که کارفرما قصور و یا تخلفی از ناحیه کارگر مشاهده کند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در این صورت کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید.

۳ـ هرگاه کارفرما قبل از انقضاء مدت قرارداد نیاز به ادامه کار کارگر نداشته باشد می تواند مراتب را به وی ابلاغ و با پرداخت یک ماه دستمزد به ازاء هر سال اشتغال به کار او خاتمه دهد.

۴ـ هر گاه کارگر قبل از انقضاء مدت قرارداد مایل به ادامه کار نباشد بایستی یک ماه قبل مراتب را کتباً به کارفرما اعلام نماید و در غیر این صورت ترک کار تلقی و قرارداد منفسخ است.

بدیهی است هر گاه کارگر یک ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد عدم تمایل خود را به ادامه کار اعلام نماید با وی برابر بند ۳ دستورالعمل رفتار خواهد شد.

۵ ـ با توجه به مفاد تصویب نامه در پایان مدت قرارداد یا خاتمه کار معین طبق ماده ۲۴ قانون کار عمل خواهد شد.

۶ ـ میزان دستمزد با توجه به نوع کار و نحوه اجرای آن از سوی کارفرما پیشنهاد و پس از تأیید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

۱- ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و ... از بعضی از مواد قانون کار :
روابط بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می رسد.

تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار شماره ۴۴۳۹۱/ت ۲۳۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ بنابه پیشنهاد شماره ۵۶۱۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار ـ تصویب نمود :

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار (موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ ت۴۳۲هـ مورخ ۳۰/ /۱۳۷۳) به مدت پنج (۵) سال تمدید می شود.

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان ... شماره ۱۵۸۷۹۴/ت ۳۵۷۹۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ هیأت وزیران

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند :

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ به مدت پنج سال دیگر از تاریخ انقضاء اعتبار تمدید می گردد[1]. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

۱- برابر بند ۲ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹، آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ از تاریخ انقضاء اعتبار به مدت پنج سال تمدید می شود.

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۳۰ /ت۴۵۵۰۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۶ وزیران عضو کارگروه در خصوص اصلاح ماده (۵) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، تمدید و اصلاح ماده (۳) آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند :

۱- عبارت «مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند» از ماده (۵) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷ / ت ۳۸۲۲۰ ک مورخ ۱۰ /۱ /۱۳۸۷ حذف می شود.

۲- آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۴ / ت ۳۵۷۹۴ ک مورخ۱ /۱۲ /۱۳۸۵ از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال تمدید می‌شود.

۳- در ماده (۳) آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ مورخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۷۳، عبارت «سه نفر» به عبارت «پنج نفر» اصلاح می‌شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۱ /۸ /۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

تمدید اعتبار آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار تصویبنامه ۱۶۰۵۴۸/ت۵۲۹۹۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۲۶ به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد :

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۳۰/ت ۴۵۵۰۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۶ از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال تمدید می شود.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار
«مصوب مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت وزیران»
«مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۶۸۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶»

موارد استثناء و معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد.

ماده ۱ـ تبصره ماده ۱۰، ماده ۱۲، ماده ۱۶، ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۱۹، ماده ۲۶، ماده ۲۷، ماده ۲۸، ماده ۲۹، ماده ۳۱، ماده ۳۲، ماده ۴۸، ماده ۴۹، ماده ۵۰، ماده ۵۱، ماده [۱]۵۶، ماده [۲]۵۸، ماده ۶۲، ماده ۶۴، ماده ۶۵، ماده [۳]۶۶، ماده ۷۲، ماده ۷۷، ماده ۸۱، ماده ۸۲، ماده ۱۱۰، ماده ۱۴۹، ماده ۱۵۰، ماده ۱۵۱، ماده ۱۵۲، ماده ۱۵۳، ماده ۱۵۴، ماده ۱۵۵، ماده ۱۵۶، ماده ۱۷۳ در ارتباط با مواد ۱۵۲ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۵ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار.

ماده ۲ـ مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد.[۴]

تبصره: تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند.[۵]

ماده ۳ـ روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود.

۱ـ در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد.[۶]

۲ـ هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.

۳ـ قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در

۱- این ماده به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۰۴۹۴/ت۳۸۳۴۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۱ هیأت وزیران حذف گردیده است (نک به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه)

۲- همان ؛

۳- همان ؛

۴- این مدت به موجب تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ به مدت سه سال تمدید گردیده لیکن بند ۲ کلاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. (نک به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه)

۵- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۶- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از ۱۵ روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.

۴ـ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل ۴۵ (تا ۷۵)[1] روز تحت عنوان مزایای پایان کار صدور رأی نمایند.

۵ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

۶ـ هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید (و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نفع کارگر صدور رأی نمایند)[2].

۷ـ چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

۸ـ مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به این که مدت

۱- عبارت تا ۷۵ در بند ۴ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

۲- قسمت اخیر بند «۶» از عبارت «و چنانچه کارفرما ... الی آخر» بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز ننماید.

۹ـ هرگاه به موجب قرارداد کار، کار به صورت شب کاری و یا نوبت کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران ۱۰ درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد[۱].

۱۰ـ روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل تعیین خواهد شد.

۱۱ـ مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی ۲۱ روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد.

۱۲ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۲۴ روز کاری خواهد بود.

۱۳ـ کارگر تنها می تواند پنج روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید[۲].

۱۴ـ کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند.

الف ـ ازدواج دایم.

ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان[۳].

۱- بند «۹» ماده ۳ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

۲- بند ۱۳ از ماده ۳ برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۳- بند ۱۴ از ماده ۳ برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۴۸ ـ ۲۵ مورخ ۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

تصویب نامه شماره ۱۰۰۴۹۴/ت۳۸۳۴۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۱ هیأت وزیران در زمینه حذف مواد ۵۶، ۵۸ و ۶۶ از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۹

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲ بنابه پیشنهاد شماره ۷۶۱۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب نمود :

در ماده (۱) تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ و اصلاحیه بعدی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۹۰۲/ت۳۴۳۵۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ عبارت «ماده (۵۶)، ماده (۵۸)» و عبارت «ماده ۶۶» حذف می گردد.

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار «مصوب شماره ۶۹۹۰۲/ت ۳۴۳۵۸هـ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ بنابه پیشنهاد شماره ۹۷۹۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب نمود :

تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷، موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می شود.

رأی شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲ تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ هیأت وزیران و نیز ابطال قسمت هایی از ماده ۳ مصوبه مذکور موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار

تاریخ : ۱۳۸۶/۴/۱۷ شماره دادنامه : ۲۴۸ الی ۲۵۰ کلاسه پرونده : ۷۱۹/۸۴، ۲۷/۸۵ـ۴۴۰

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : ۱ـ محمد ادیب نیا ۲ـ رضا جعفری.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قستمهائی از تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ هیأت وزیران.

مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت محترم وزیران طی تصویب نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ذیل الذکر ماده یک، ماده ۲ و بند یک و قسمتی از بند ۴ و قسمت آخر بند ۶ و بندهای ۹ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳ آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده که به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنها را می‌نمایم. **۱ـ** در بند ۱ ماده ۳ تصویب نامه اذعان شده : قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و ... که این امر برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که تنظیم قراردادها را در ۴ نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد. **۲ـ** بند ۴ ماده ۳ تصویب نامه اذعان داشته است : چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و ... و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش بینی شده درقانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رأی نمایند. در حالیکه طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ویا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه نمودن ۷۵ روز برخلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون کار که حداکثر ۴۵ روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد. **۳ـ** قسمتی از بند ۶ ماده ۳ برگرفته از ماده ۲۷ قانون کار بوده و هیأت محترم وزیران در این بند مشابه بند ۴ ماده ۳ تصویب نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاری زده و در قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین نامه انضباطی کارگاه که از سوی کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را مستحق دریافت حقوقی بین ۴۵ روز تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار به

نسبت هر سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران و قابل ابطال به‌نظر می‌رسد. **۴ـ** بند ۹ ماده ۳ تنها ۱۰٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده شب‌کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده ۵۶ قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول ۱۰٪ و در نوبتهای کاری صبح وعصر و شب ۱۵٪ و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲/۵٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری محسوب نموده است. **۵ ـ** بند ۱۳ ماده ۳ تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند ۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید، برخلاف نص صریح ماده ۶۶ قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را حداکثر ۹ روز تعیین نموده می‌باشد. **۶ ـ** بند ۱۴ ماده ۳ تصویب‌نامه که حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده ۷۴ قانون کار) به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۶۱۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره ۱۱۵۸۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و شماره ۱۶۰۴/۵۵۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است. **۱ـ** در نامه وزارت کار آمده است : برابر ماده ۱۹۱ قانون کار کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اجرای ماده مذکور پیش نویس آیین نامه اجرایی تهیه و به منظور جلب نظر و تأمین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین نامه در جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت و به تأیید و امضاء کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی سطح کشور رسیده است و پس از تأیید شورای‌عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به نمایندگی از سوی کارگران و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تأیید آیین‌نامه مشارکت همه جانبه و مؤثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرائی کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر پس از ۱۲ سال به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. بدین لحاظ شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاه‌های مورد نظر از شمول قانون کار

موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیرمرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. ضمناً آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار در زمینه موارد استثناء و معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ هیأت محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره ۶۹۹۰۲/ت۳۴۳۵۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱ ثبت گردیده است. **۲ــ** در نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده است : در خصوص شکوائیه آقای محمد ادیب نیا)مستثنی شدن کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ هیأت وزیران براساس ماده ۱۹۱ قانون کار به تصویب رسیده است که در آن کارگاه‌های کوچک از برخی مفاد قانون فوق الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که قانونگذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاه‌های کوچک را به دولت داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور ۳ سال است که منقضی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ــ مفاد ماده یک آیین نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر به این که حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت وزیران در مستثنی کردن کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت موقت و برحسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاه‌های کوچک و کارگران آنها که علی‌القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی و توافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون کار

«مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۸ وزیر کار و امور اجتماعی»

ماده ۱ــ کارفرمایان مشمول مقررات قانون کار موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق مقررات این آیین نامه در مدتی که بر حسب مورد تعیین خواهد گردید، تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۲ــ آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال نامه، جدول، پرسشنامه، اعزام مأموران به کارگاه‌ها و یا به اشکال دیگر دریافت خواهد گردید.

ماده ۳ــ آمار و اطلاعاتی که طبق مقررات این آیین نامه از کارفرمایان دریافت می شود به هیچ وجه مستند بدهی‌های کارفرمایان به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نخواهد بود.

ماده ۴ــ عدم همکاری کارفرمایان در اجرای این آیین نامه، تخلف محسوب و با آنان طبق ماده ۱۸۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.

ماده ۵ ــاین آیین نامه شامل ۵ ماده در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع ماده ۱۹۵ قانون کار

اهداف :

۱ـ تشویق کارگران به ارتقاء سطح دانش و آگاهی ها و مهارت‌های شغلی.

۲ـ شناسایی کارگران مبتکر، خلاق و نوآور به منظور کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی.

۳ـ تشویق کارگران پر تلاش در فعالیت‌های تولیدی و اجتماعی، کاهش ضایعات و بهبود تولید.

۴ـ تشویق کارگران پر تلاش در جهت ترویج هرچه بیشتر ارزشهای اسلامی، اخلاق اسلامی و انضباط کار در محیط کار.

دامنه شمول :

«کلیه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار بخشهای مختلف اقتصادی در کل کشور»

ـ به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی با همکاری خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط بر حسب مورد در خصوص انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

فصل اول : نحوه انتخاب کارگران نمونه سال

انتخاب کارگران نمونه سال سراسر کشور طی سه مرحله ذیل انجام خواهد گرفت :

الف ــ مرحله مقدماتی (در سطح کارگاه)

ب ــ مرحله نیمه نهایی (در سطح استان)

ج ــ مرحله نهایی (در سطح کشور)

الف ــ مرحله مقدماتی (در سطح کارگاه)

روش انجام کار :

۱ــ در این مرحله مدیریت کارگاه مکلف است با همکاری و هماهنگی شورای اسلامی کار و یا نماینده کارگران واحد مربوط نسبت به انتخاب کارگران نمونه واحد با توجه به ضوابط تعیین شده در این مجموعه اقدام نماید.

۲ـ کارگران نمونه انتخاب شده در کارگاه در یکی از روزهای هفته دولت طی مراسمی معرفی و هدیه‌ای همراه با تقدیرنامه به ایشان تقدیم می شود.

۳ـ در این مرحله کسب امتیاز حداقل ۷۵ برای کارگر نمونه شدن ضروری است.

۴ـ مدیران موظفند اسامی کارگران نمونه واحد مربوطه را همراه جدول تکمیل شده و نوع جوایز اهدایی، با نمونه ای از کارهای ابتکاری (در صورت مبتکر و خلاق بودن کارگر) حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه ارائه نمایند.

ب ـ مرحله نیمه نهایی (در سطح استان)

روش انجام کار :

۱- مدیران ادارات کل کار و امور اجتماعی مکلف می باشد جهت بررسی و ارزشیابی کارگران نمونه معرفی شده از طرف کارگاه‌های حیطه نظارت خویش کمیته هایی مرکب از افراد ذیل تشکیل و پرونده‌های واصله را مورد رسیدگی قرار داده، سپس تصمیمات نهایی در کمیته انتخاب کارگران متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان، نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در استان و نماینده اداره کل ذیربط (با توجه به نوع کار کارگر معرفی شده).

۲ـ کارگران نمونه استان در یکی از روزهای دهه مبارک فجر طی مراسمی معرفی و هدایایی به آنان اهداء خواهد شد. بدیهی است برای معرفی این کارگران ملاقاتهایی با مسئولین استان و با حضور مدیرکل کار و امور اجتماعی و اعضاء کمیته انجام خواهد شد. برای کارگران کسب امتیاز حداقل ۸۵ در این مرحله برای انتخاب ضروری است.

۳ـ مدیران کل کار و امور اجتماعی موظفند اسامی کارگران نمونه استان را همراه پرونده تشکیل شده و جدول مربوطه، یک برگ فتوکپی شناسنامه کار، یک نسخه کپی از صفحه اول شناسنامه و دو قطعه عکس، نوع جایزه اهدایی و نمونه ای از ابتکار و اختراع را حداکثر تا دهم اسفند ماه هر سال به اداره کل خدمات اجتماعی (دبیرخانه انتخاب کارگران نمونه) ارسال نماید.

ج ـ مرحله نهایی (در سطح کشور)

روش انجام کار :

۱ـ اداره کل خدمات اجتماعی پس از دریافت پرونده ها بلافاصله خلاصه پرونده کارگران را تنظیم و جهت طرح در جلسات ستاد ارائه نماید.

۲ـ دعوت از اعضاء ستاد انتخاب کارگران نمونه.

۳ـ با توجه به نظر ستاد دعوت از کارشناسان و متخصصین مربوطه.

در صورت لزوم اعزام کارشناسان و متخصصین به استانها و بررسی دقیق تر پرونده‌های رسیده.

۵ ــ انتخاب نهایی کارگران نمونه کشور توسط ستاد انتخاب کارگران نمونه سال.

۶ ــ تهیه مقدمات برگزاری مراسم معرفی کارگران نمونه کشور در یکی از کارخانجات توسط اداره کل خدمات اجتماعی در روز جهانی کارگر.

۷ــ تهیه تقدیرنامه ها و هدایای کارگران نمونه کشور توسط اداره کل خدمات اجتماعی با توجه به نظر ستاد انتخاب کارگران نمونه.

انجام اقدامات اولیه برای ملاقات کارگران نمونه کشور با مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران توسط اداره کل خدمات اجتماعی با توجه به نظر ستاد انتخاب کارگران نمونه سال.

فصل دوم : کمیته‌های بررسی و ارزشیابی برای انتخاب کارگران نمونه در سطح استان

۱ــ کمیته امور اجتماعی و ایثار

به منظور احترام به این خصلت ارزنده و اسلامی به کارگرانی که به جهتی از جهات ذیل حد نصاب امتیاز را آورده باشند هدایایی اهداء خواهد شد.

۱ـ۱ـ جانبازی و از خود گذشتگی در راه اهداف و مقاصد مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران.

۱ـ۲ـ تلاش در جهت حل مشکلات فردی و اجتماعی کارگران.

۱ـ۳ـ تلاش در نیکوکاریهای اجتماعی و بنیانگذاری نهادهای اجتماعی و اسلامی در کارگاه.

۱ـ۴ـ تلاش در جهت گسترش فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی، تعاونیها و ...

۱ـ۵ـ ایثار و از خودگذشتگی در مواقع خاص و مورد نیاز (داخل یا خارج کارگاه).

۱ـ۶ـ نحوه ارتباط و همکاری با نهادهای داخل کارگاه، کارگران و مدیران.

۱ـ۷ـ وقت شناسی (حضور به موقع در محل کارگاه).

اعضاء بررسی کننده کمیته امور اجتماعی و ایثار :

۱ــ رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی.

۲ــ نماینده خانه کارگر استان.

۳ــ مسئول دفتر بسیج و گسترش فرهنگ اسلامی.

۴ــ در صورت لزوم کمیته می تواند از کارشناسان و یا نمایندگان دستگاه‌های ذیربط دعوت نماید.

۲ــ کمیته ابتکار، خلاقیت و تولید

به منظور ترویج و گسترش فرهنگ اندیشه و تشویق کارگران مبتکر به کارگرانی که به جهاتی از جهات ذیل حدنصاب امتیاز آورده باشند هدیه ای اعطاء خواهد شد.

۱ـ۲ـ طراحی و ساخت قطعات و یا ماشین آلات که منجر به کاهش وابستگی شود.

۲ـ۲ـ ابتکار و نوآوری در زمینه بهبود شیوه‌های کار.

۳ـ۲ـ ابتکار و نوآوری در زمینه افزایش بهره وری و کاهش ضایعات.

۴ـ۲ـ کپیه سازی قطعات مورد نیاز صنایع.

۵ ـ۲ـ دقت در نگهداری ابزار و ماشین آلات.

اعضاء بررسی کننده کمیته مذکور :

۱ـ بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی.

۲ـ نماینده آموزش فنی و حرفه ای استان

۳ـ نماینده اداره کل صنعتی و کشاورزی استان بر حسب مورد و نوع ابتکار و خلاقیت.

۴ـ نماینده خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در استان.

۳ـ کمیته آموزش

به منظور ترویج فعالیت‌های آموزشی در بین کارگران و تشویق کارگران مخترع و مبتکر که به جهاتی از جهات ذیل حد نصاب امتیاز را آورده باشند هدیه ای اعطاء خواهد شد.

۱ـ۳ـ تلاش در جهت آموزشهای سوادآموزی کارگران و شرکت در کلاسهای مربوط.

۲ـ۳ـ تلاش در جهت ارتقاء آموزشهای فنی و حرفه ای و شرکت در کلاسهای فنی و حرفه ای.

۳ـ۳ـ تلاش در جهت کسب آموزشهای ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و استفاده از این آموزشها.

اعضاء کمیته آموزش :

۱ـ نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان.

۲ـ مسئول نهضت سوادآموزی کارگری اداره کل کار و امور اجتماعی استان.

۳ـ نماینده خانه کارگر استان.

۴ـ بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان.

۴ـ ستاد انتخاب کارگران نمونه کشور

به منظور تصمیم گیری نهایی و انتخاب کارگران نمونه کشور از بین کارگران نمونه استانها که معرفی شده اند ستادی با اعضاء ذیل در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد.

۱ـ معاونت امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ـ معاونت فرهنگی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده ایشان.

۳ـ معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای یا نماینده ایشان.

۴ـ معاونت نظارت بر روابط کار یا نماینده ایشان.

۵ ــ دبیرکل تشکیلات مرکزی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران.

۶ ــ مسئول واحد مخترعین و مبتکرین خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران.

۷ــ نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۸ ــ مدیرکل خدمات اجتماعی (هماهنگ کننده دبیرخانه ستاد انتخاب کارگران نمونه) ـ تا انتخاب کارگران نمونه به منظور بررسی و ارزشیابی و با توجه به نوع ابتکار ـ اختراع ـ نوآوری و خلاقیت نسبت به تشکیل کمیته فنی از نمایندگان وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط اقدام خواهد شد.

ـ کسب امتیاز حداقل ۹۰ در این مرحله برای انتخاب شدن الزامی است.

مشخصات واحد کارگری

نام واحد کارگری :

نوع فعالیت :

نوع مالکیت :

کل تعداد کارگران و کارکنان واحد :

آدرس واحد کارگری :

استان :

شهر :

خیابان : کوچه : پلاک :

نام و نام خانوادگی
و امضاء رئیس شورای اسلامی کار

نام و نام خانوادگی
و امضاء مدیریت واحد کارگری

تبصره : در صورتی که واحد فاقد شورا باشد نماینده کارگران می تواند به جای شورا امضاء نماید.

مشخصات کارگر

۱ـ نام و نام خانوادگی

۲ـ محل تولد

۳ـ تاریخ تولد

۴ـ محل صدور شناسنامه　　شماره شناسنامه کارگر

۵ ـ آخرین مدرک تحصیلی　　رشته تحصیلی

۶ ـ عنوان شغل

۷ـ مدت اشتغال در این واحد

۸ ـ دوره‌های آموزش که طی نموده با ذکر نام و مدت دوره

۹ـ مشاغل و سمت ها در این واحد طی مدت اشتغال

۱ـ　　۲ـ

۳ـ　　۴ـ

۱۰ـ حضور در جبهه و پشت جبهه

۱۱ـ سوابق کاری در سایر واحدها

۱۲ـ ذکر اهم اختراعات و ارائه نمونه

این قسمت مربوط به کارگران نمونه سالهای گذشته است.

۱ـ سال انتخاب

۲ـ علت انتخاب

۳ـ ذکر اهم اختراعات و اکتشافات و ارائه نمونه

۴ـ تاریخ اشتغال در این واحد

ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه زن در ایران
موضوع ماده ۱۹۵ قانون کار

اهداف :

۱ـ ارج نهادن به مقام والای زن کارگر و حفظ و رعایت شئونات اسلامی در محیط کار.

۲ـ ایجاد انگیزه در کارگران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت شغلی.

۳ـ رعایت نظم و دقت و دلبستگی به کار و در نتیجه افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات.

۴ـ ایجاد و گسترش خلاقیت، ابتکار در زمینه‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی.

واحد اجرایی :

اداره زنان و نوجوانان کارگر اداره کل خدمات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی.

روش اجرای کار :

کلیه مدیران و واحدهای مشمول قانون کار بر طبق اطلاعیه‌های صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی فرمهای مربوط را تکمیل و بر مبنای آن کارگران نمونه واحد خود را با توجه به معیارهای تعیین شده انتخاب و طبق مراحل دوگانه ای که در ذیل توضیح داده خواهد شد معرفی می نمایند.

مراحل اجرایی انتخاب کارگران نمونه زن :

۱ـ مرحله اول انتخاب کارگر نمونه زن (استان).

۲ـ مرحله دوم (کشور).

مرحله اول

ـ مدیران ادارات کل کار و امور اجتماعی مکلف می باشند جهت بررسی و ارزشیابی کارگران نمونه معرفی شده از طرف واحدهای مشمول قانون کار نسبت به تشکیل کمیته ای مرکب از مدیر کل کار استان ـ مسئول امور اجتماعی استان ـ نماینده خانه کارگر استان ـ نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اقدام نموده و پرونده‌های کارگران نمونه را مورد رسیدگی قرار دهند، سپس طی مراسمی در هفته زن ۵ نفر از کارگران نمونه زن استان را معرفی و هدایایی توزیع نمایند.

مرحله دوم

ـ اداره کل خدمات اجتماعی پس از دریافت پرونده ها و انجام بررسی‌های لازم ملزم به اعزام کارشناس به استانهای مربوطه جهت بررسی نهایی می باشد و نتایج بررسی‌های حاصله در جلسات ستاد مرکزی متشکل از مدیرکل خدمات اجتماعی کارگران، کارشناسان ذی ربط،

نماینده خانه کارگر، نماینده آموزش فنی و حرفه ای مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ و کارگران نمونه زن انتخاب می گردند.

ـ برگزاری مراسم معرفی کارگران زن نمونه در هفته زن (روز تولد حضرت فاطمه «س»)

ـ ایجاد هماهنگی لازم جهت ملاقات کارگران نمونه زن کشور با مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران توسط اداره کل خدمات اجتماعی کارگران با توجه به نظر ستاد انتخاب کارگران نمونه زن.

عوامل	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
بارم هر عامل					
۱ـ رعایت شعائر اسلامی و ایمان و تعهد به کار	۱۵	۱۲	۹	۶	۳
۲ـ اختراع و اکتشاف	۲۵	۲	۱۵	۱۵	۵
۳ـ نوآوری و ارائه طرح	۱۵	۱۲	۹	۶	۳
۴ـ تلاش در جهت ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای و شرکت در کلاسهای مذکور	۱	۸	۶	۴	۲
۵ ـ رعایت مسایل ایمنی و بهداشت و کاهش ضایعات	۵	۴	۳	۲	۱
۶- روحیه همکاری و تعاون با دیگر کارکنان در محیط کار	۱	۸	۶	۴	۲
۷ـ رعایت مقررات و دستورالعمل ها و انضباط کارگاه	۱	۸	۶	۴	۲
۸- تربیت فرزندان لایق و متعهد و تحصیل کرده	۵	۴	۳	۲	۱
۹ـ تلاش در جهت آموزشهای سوادآموزی دوره های ضمن خدمت	۵	۴	۳	۲	۱
جمع کل	۱۰۰	۸۰	۶۰	۴۰	۲۰

اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های فنی «مصوب جلسه ۶۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی»

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۰۷ مورخ ۸۶/۴/۵، «اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های فنی» (مصوب جلسه ۶۷/۱/۱۶ شورای عالی) را به شرح ذیل تصویب کرد :

۱ـ سقف پذیرش کارگران نمونه در هر سال برای ورود به دانشگاه، به ۲۵ نفر افزایش می‌یابد.

۲ـ کارگران نمونه در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور در دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه پیام نور قادر به ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط می‌باشند.

۳ـ آیین نامه اجرایی مربوطه توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی تهیه و تصویب می‌شود[1].

۱- آیین نامه اجرایی موضوع بند ۳ مصوبه جلسه ۶۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی تاکنون به تصویب نرسیده است.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار

«مصوب ۱۳۸۱/۷/۱۰ هیأت وزیران»

«مأخذ: روزنامه رسمی، شماره ۱۶۷۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۸/۴»

الف ــ تعاریف و اصطلاحات:

در این آیین نامه مفاهیم و اصطلاحات مورد توافق عبارتند از:

۱ــ وابسته کار: نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در خارج از کشور است که تحت شرایط و مقررات این آیین نامه جهت تصدی امور وابستگی کار به کشور هدف اعزام می گردد.

۲ــ رئیس نمایندگی: سفیر، سر کنسول، کاردار و یا هر مأمور وزارت امور خارجه است که در غیاب آنان مسئولیت نمایندگی را بر عهده دارد.

۳ــ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران: سفارت یا سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اعزام وابسته کار می باشد.

ب ــ نحوه انتخاب کشورهای هدف:

۱ــ کشور محل مأموریت (کشور هدف) به تشخیص و پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و با هماهنگی وزارت امور خارجه تعیین خواهد گردید.

۲ــ کشور هدف می تواند یکی از مصادیق ذیل باشد:

الف ــ کشورهایی که قابلیت جذب نیروی کار خارجی (از جمله نیروی کار ایرانی) را دارند.

ب ــ کشورهایی که میان وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و دولت آن کشور موافقتنامه‌های همکاری در خصوص اعزام نیروی کار و آموزشهای فنی و حرفه ای به امضاء رسیده باشد.

ج ــ کشورهایی که در آنها نیروی کار ایرانی به تعداد قابل ملاحظه ای به کار اشتغال دارند.

پ ــ نحوه انتخاب و اعزام:

۱ــ وابسته کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.

۲ــ وابسته کار از بین کارمندان با سابقه و مدیران موفق وزارت کار و امور اجتماعی برگزیده می شود و حداقل دارای مدرک کارشناسی خواهد بود. مدت مأموریت وابسته‌های کار چهار سال متوالی است. موارد استثناء با تأیید وزیر کار و امور اجتماعی و با هماهنگی وزیر امور خارجه قابل اجرا خواهد بود.

۳ــ وابسته کار بایستی به زبان کشور متوقف فیه و در غیر این صورت به یک زبان بین المللی رایج در محل مأموریت تسلط کافی داشته باشد.

۴ــ وابسته کار بایستی آشنایی لازم به اقتصاد ملی و بازار کار بین المللی داشته باشد.

ج ــ سایر مقررات :

۱ــ وابسته کار زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی و با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحقق اهداف نظام و نیز در چهارچوب مفاد این آیین نامه و کنوانسیونهای بین المللی دیپلماتیک و کنسولی انجام وظیفه می نماید.

۲ــ محل استقرار وابستگان کار در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگی‌های مذکور محل کار مناسب و دیگر تسهیلات لازم را برای استقرار وابستگان کار فراهم می آورند. همچنین مصونیت‌های لازم را برای آنها و خانواده‌های تحت تکفل ایجاد خواهند کرد.

۳ــ هم طرازی وابستگان کار بر اساس ضوابط خاص در کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اعزام مستخدمان رسمی به مأموریت‌های خارج از کشور به طور موردی تعیین و از محل اعتبارات وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت می گردد.

۴ــ استفاده وابسته کار از مرخصی استحقاقی و یا مأموریت‌های اداری با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی و هماهنگی و اطلاع رئیس نمایندگی امکان پذیر خواهد بود.

۵ ــ نوع گذرنامه وابسته کار، با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت امور خارجه تعیین می گردد.

۶ ــ مسافرتها، بازدیدها، ملاقات‌های وابسته‌های کار اعزامی با مقامات دولتی و شرکتهای خصوصی در کشور متوقف فیه، با هماهنگی رئیس نمایندگی انجام خواهد شد و نیز وابسته کار موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را به رئیس نمایندگی ارائه نماید.

۷ــ موارد اختلاف و تخطی وابسته کار از این آیین نامه به کار گروهی متشکل از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور خارجه ارجاع می گردد. چنانچه در این کار گروه توافقی حاصل نگردید، مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به کار گروه وزرای دو وزارتخانه ارجاع خواهد شد.

۸ ــ وابستگان کار قبل از اعزام یک دوره توجیهی امور سیاسی، اداری و تشریفاتی را در وزارت امور خارجه طی خواهند کرد.

بخش سوم

قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مجلس شورای اسلامی»

قسمت اول ـ اهداف :

ماده ۱ـ به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال دربازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید :

الف ـ منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست

ب ـ منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.

ج ـ منطقه آزاد چابهار (طبق نقشه پیوست)

تبصره ۱ : مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره ۲ : ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنابه پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۲ـ درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه گردد.کمکهای سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیات دولت امکان‌پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم ـ تعاریف :

ماده ۳ـ در این قانون واژه‌ای زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود.

کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران

منطقه : منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی

سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی

مجلس : مجلس شورای اسلامی

قسمت سوم ــ وظایف :

ماده ۴ــ هیأت وزیران مسئولیت :

الف ــ تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.

ب ــ تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه.

ج ــ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازماندهی مناطق.

د ــ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.

هـ ــ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق.

را به عهده خواهد داشت

ماده ۵ ــ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده ۶ ـ سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می‌باشد. هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده ۷ــ سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.

قسمت چهارم ــ مقررات عمومی :

ماده ۸ ــ سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از

قراردادهای متعقد شده حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

ماده ۹ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل آزاد سایر کشورها گردد.

ماده ۱۰ـ سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن[1] منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده ۱۱ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.

ماده ۱۲ـ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال[2] از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۱۴ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبالادت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

ماده ۱۵ـ واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن

۱- به موجب بند (۱) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران عبارت «ساکن» حذف شده است. (نک به قانون اصلاح قانون چگونگی ... در همین بخش در این مجموعه)

۲- به موجب قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مدت پانزده سال» به «مدت بیست سال» اصلاح شده است (نک به قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی ... در همین بخش از این مجموعه)

منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده ۱۶ـ ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده ۱۷ـ کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد حمل و نقل داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده ۱۸ـ آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

ماده ۱۹ـ سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۲۰ـ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان و فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۱ـ سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران و از محل دارایی‌های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه نسبت به تضمین سرمایه‌های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.

ماده ۲۲ـ ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.

ماده ۲۳ـ سازمان می‌تواند در محل‌های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۲۴ـ نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجازه آن به اتباع کشور در محدوده هر

۱- به موجب بند ۲ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران سه تبصره به این ماده الحاق شده است. (نک به قانون اصلاح قانون چگونگی ... در همین بخش از این مجموعه)

منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ : اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۲ : ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکتی عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده ۲۵ــ رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه وزرا و رؤسای سازمان‌های دولتی، روسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‌باشند.

ماده ۲۶ــ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزاروسیصدوهفتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- به موجب بند ۳ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ماده ای به عنوان ماده (۲۷) به این قانون الحاق شده است. (نک به قانون اصلاح قانون چگونگی ... در همین بخش از این مجموعه)

قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
«مصوب مورخ ۱۳۷۵/۸/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام»

ماده واحده ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ در موارد زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ در ماده (۱۰) عبارت «ساکن» حذف می‌شود.

۲ـ سه تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) الحاق می‌شود :

تبصره ۱ : نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با رعایت ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره ۲ : تأسیس بانک ایرانی با حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) سهام دولتی و افتتاح شعب بانک خارجی و تأسیس مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعم از ایرانی یا خارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با پیشنهاد سازمان، تأیید بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران‌انجام خواهد شد.

تبصره ۳ : شعب بانکهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانکهای ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت برون مرزی دارند می‌توانند طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران و با رعایت مقررات بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمایند.

۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می‌شود :

ماده ۲۷ـ به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد :

الف ـ دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب ـ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مصوب ۱۳۷۵/۴/۲۴ مجلس شورای اسلامی که تبصره‌های (۲) و (۳) بند (۲) آن مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی درجلسه روزسه شنبه مورخ بیست ودوم آبانماه یکهزاروسیصدوهفتادوپنج مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تبصره‌های (۲) و (۳) بند (۲) آن با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.

قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب ۱۳۸۸/۳/۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ مدت « پانزده سال» مندرج در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مدت « بیست سال» اصلاح می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ کلیات :

ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود :

کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران

مناطق : مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه : دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی

مقررات : مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی

کارگر : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارفرما : شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کند.

کارگاه : محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

مزد: وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود.

مدت کار : مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود رابه منظور انجام کار دراختیار کارفرما قرار می‌دهد.

ماده ۲ـ کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند.

تبصره : اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این تصویب‌نامه نخواهند بود.

ماده ۳ــ نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‌نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود. سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‌های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت‌نامه‌های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.

ماده ۴ــ سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی موردنیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.

ماده ۵ ــ وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.

تبصره ۱ : سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می‌شود.

تبصره ۲ : سرپرست واحدکار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

ماده ۶ ـ بازرسان کار از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی به عمل می‌آورند.کارفرمایان و سازمان هرمنطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه‌های قانونی بازرسان کار در فرصت‌های مقرر اقدام نمایند.

فصل دوم ــ قرارداد کار :

ماده ۷ــ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ : در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می‌شود.

تبصره ۲ : در مواردی که کار ماهیتاً دایمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است، قرارداد، دایمی تلقی می‌شود.

تبصره ۳ : در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست به طور یک‌جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر در موارد پیش‌بینی شده در قرارداد کار) در

صورت فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می‌تواند از طریق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید.

ماده ۸ ــ ماهیت استمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد، مؤثر نمی‌باشد.

ماده ۹ــ رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است :

الف ــ مشروعیت مورد قرارداد

ب ــ معین بودن موضوع قرارداد

ج ــ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره : اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰ــ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواد زیر باشد :

الف ــ نوع کار، حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر عهده‌دار خواهد شد ،

ب ــ حقوق، مزد و مزایا ،

ج ــ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها ،

د ــ محل انجام کار ،

هـ ــ تاریخ انعقاد قرارداد کار ،

و ــ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد ،

ز ــ مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می‌شود ،

ح ــ چگونگی حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویب‌نامه ،

ط ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب‌نامه ،

ی ــ دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.

تبصره ۱ : قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره ۲ : سازمان منطقه نمونه‌های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه‌ها را به دو زبان ـ که یکی از آنها فارسی خواهد بود ـ تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده ۱۱ــ کارفرما می‌تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می‌تواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.

در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می‌یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شود.

تبصره : انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲ــ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد :

الف ــ فوت کارگر

ب ــ بازنشستگی کارگر

ج ــ از کارافتادگی کلی کارگر

د ــ انقضای مدت در قرادادهای کار با مدت معین

هـ ــ پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است

و ــ فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق این تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است.

ز ــ استعفای کارگر

ماده ۱۳ــ هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار باشد می‌تواند به مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه مراجعه نماید. مرجع مذکور براساس این تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۴ــ هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هرگاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار او را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

فصل سوم ــ شرایط کار :

ماده ۱۵ــ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۱۶ــ مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۷ــ کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می‌باشد. کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.

ماده ۱۸ـ کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‌روز صورت می‌گیرد.

ماده ۱۹ـ کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

ماده ۲۰ـ هرگاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب‌کاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها براساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۲۱ـ استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی براساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی‌ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی براساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد، خواهد بود.

ماده ۲۲ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

ماده ۲۳ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت می‌شود.

ماده ۲۴ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می‌شود.

ماده ۲۵ـ هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویب‌نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در قرارداد کار پیش‌بینی شده است.

ماده ۲۶ـ حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.

ماده ۲۷ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده ۲۸ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش، نقدی تعیین شده برای این‌گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.

فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف :

ماده ۲۹ــ هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‌نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد، بدواً از طریق سازش حل خواهد شد.

هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۳۰ــ هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از :

ـ کارفرمای ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وی

ـ کارگر ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وی

ـ نماینده سازمان منطقه

تبصره : هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱[1]ــ تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.

ماده ۳۲ــ کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‌شود می‌تواند ظرف (۱۵) روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.

ماده ۳۳ــ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود، هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت، حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد.

ماده ۳۴ــ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آن‌که در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

ماده ۳۵ــ دبیرخانه شورایعالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ـ اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار دهد.

ماده ۳۶ــ کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین‌نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

۱- اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (نک به بخش سوم از این مجموعه) ماده ۳۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ : تصمیمات هیأت رسیدگی در صورت عدم اعتراض ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

فصل پنجم ــ آموزش و کاریابی :

ماده ۳۷ــ وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه‌ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می‌نماید.

ماده ۳۸ــ سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارایه خواهد داد.

ماده ۳۹ــ سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و با عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در منطقه اقدام خواهد کرد.

ماده ۴۰ــ سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام خواهد کرد.

تبصره : ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‌های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.

فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجی :

ماده ۴۱ــ کلیه کار فرمایان کارگاه‌های واقع در مناطق موظفند حتی‌الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید. با این حال در کارگاه‌های مذکور می‌توان از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب‌نامه استفاده کرد.

تبصره : در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (۱۰٪) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.

ماده ۴۲ــ پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن به تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می‌شود.

ماده ۴۳ــ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‌ورزند، تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‌های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.

ماده ۴۴ــ هرکارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‌ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

ماده ۴۵ــ کارگاه‌های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحدکار و خدمت اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

فصل هفتم ــ تامین اجتماعی :

ماده ۴۶ــ سازمان هر منطقه آزاد مکلف است راساً یا بامشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق‌هایی» به منظور ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کار افتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.

تبصره : سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین‌اجتماعی اقدام کند.

ماده ۴۷ــ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‌اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می‌توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره : ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورایعالی مناطق آزاد خواهد رسید.

ماده ۴۸ــ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‌توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.

ماده ۴۹ــ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه‌گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود.

ماده ۵۰ ــ ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق‌ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکت‌های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسایل مربوط توسط دبیرخانه شورایعالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و تصویب اکثریت وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد خواهد رسید.

فصل هشتم ــ متفرقه :

ماده ۵۱ ــ مقاوله نامه‌ها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد.

تصویب نامه راجع به تغییر متن ماده ۳۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب ۱۳۷۶/۵/۱۱ شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) و به استناد ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب نمودند :

متن زیر جایگزین ماده (۳۱) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶) می شود :

«ماده ۳۱ ــ تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرای می شود».

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ هیأت وزیران در خصوص کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ با توجه به نامه شماره ۴۶۳۹هـ/ب مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۵ هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد بند «الف» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب نمود :

آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه‌های شماره ۴۲۱۵۴/ت۱۶۴۹۷ک مورخ ۱۳۷۵/۴/۶ و شماره ۶۱۲۵۴/ت۱۸۴۳۲ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره ۷۶۴۱۵/ت۱۹۲۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ و ۸۱۴۸۸/ت۲۱۰۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ لغو می شود.

۲ـ کلیه کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تابع مقررات قانون کار می باشند.

۳ـ کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب مورخ ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام»

قسمت اول ــ هدف

ماده ۱ــ به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره ۱ : در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره ۲ : ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم ــ تعاریف و کلیات

ماده ۲ــ در این قانون واژه‌های زیر به جای نام ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به کارمی رود :

کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران.

گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران.

منطقه : منطقه ویژه اقتصادی.

سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.

دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.

ماده ۳ــ هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت‌های زیر را نیز برعهده دارد :

الف ــ تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی.

ب ــ نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها.

تبصره ۱ : هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنابه پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ : تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (یا واگذاری

رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی، قبل از صدور مجوز هیات وزیران می باشد . ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی‌مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.

ماده ۴ـ سازمان می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده ۵ ـ فعالیت‌های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که براساس این قانون مجاز می باشد.

ماده ۶ ـ بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده ۷ـ صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

تبصره : در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یادشده در فوق دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم ـ مقررات ورود و صدور کالا

ماده ۸ ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

تبصره ۱ : کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از

موارد نقل و انتقال داخلی کشور است . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ می باشد.

تبصره ۲ : کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.

تبصره ۳ : مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده ۹ــ ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.

ماده ۱۰ــ واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره : مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده ۱۱ــ کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره ۱ : نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ : مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد.

ماده ۱۲ــ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده ۱۳ــ مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.

قسمت چهارم ــ مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده ۱۴ــ نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ــ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :

الف ــ ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه.

ب ــ تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور.

قسمت پنجم ــ مقررات متفرقه

ماده ۱۶ــ امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.

ماده ۱۷ــ هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸ــ وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده ۱۹ــ مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.

ماده ۲۰ــ محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده ۲۱ــ فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۲ـ سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره : نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.

ماده ۲۳ـ از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

ماده ۲۴ـ اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می باشد.

ماده ۲۵ـ آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۵ با اصلاحاتی در تبصره ماده (۱) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (۲۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

۱- نک به «آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت وزیران در همین بخش از این مجموعه)

آیین نامه اجرایی قانون
تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
«مصوب ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ در این آیین نامه، واژه ها و عبارت های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کارمی روند :

الف ــ کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران

ب ــ گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران

پ ــ شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ت ــ دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ث ــ قانون : قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ج ــ منطقه : منطقه ویژه اقتصادی

چ ــ سازمان منطقه : شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنابه پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده۲ــ طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۳ــ گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورای عالی به هیأت وزیران ارائه می شود.

ماده ۴ــ مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده ۵ ــ تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می باشد.

ماده ۶ ــ سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارائه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورایعالی ارائه می شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.

تبصره ۱ : رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.

تبصره ۲ : سازمان های مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیردولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده ۷ـ سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.

تبصره : در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده ۸ ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.

تبصره : تضمین سازمان منطقه برای یک بار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده ۹ـ کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده ۱۰ـ اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده ۱۱ـ مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده ۱۲ـ مؤسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.

ماده ۱۳ـ تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده (۱۱) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود.

تبصره ۱ : مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.

تبصره ۲ : ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۴ـ مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.

تبصره : صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفیست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده ۱۵ـ ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۰ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره : در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای(۳) و (۶) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده ۱۶ـ تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.

تبصره : صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده ۱۷ـ امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن[1] می باشد.

تبصره : عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» جایگزین می شود.

ماده ۱۸ـ سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.

ماده ۱۹ـ دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریت ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.

تبصره : در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثناء اعم از دفاتر، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده ۲۰ـ مواردی که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲ به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

۱- نک به همین بخش از این مجموعه

مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه شماره ۵۷۷۲۰/ت۳۴۱۶۹هـ مورخ ۸۴/۹/۲۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ بنابه پیشنهاد شماره ۸۴۸۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود :

تصویب نامه شماره ۵۷۷۲۰/ت۳۴۱۶۹ ه مورخ۱۳۸۴/۹/۲۱ به شرح زیر اصلاح می شود :

۱ـ در بند (۱) بعد از عبارت «تجاری ـ صنعتی» عبارت و «مناطق ویژه اقتصادی» اضافه می گردد.

۲ـ در بند (۲) قبل از عبارت «به کمیسیونی» عبارت «و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مزبور) اضافه می گردد.

ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۴۷ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنابه پیشنهاد شماره ۴۶۶/و مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول ــ تعاریف

ماده ۱ــ در این تصویبنامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ــ پارک : پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می‌شوند.

ب ــ واحدهای فناوری : واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری.

پ ــ مدیریت پارک : رییس پارک.

فصل دوم ــ معافیتهای مالیاتی و عوارض

ماده ۲ــ واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ـ برخوردار خواهند بود.

ماده ۳ــ کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می باشند.

فصل سوم ــ سرمایه‌گذار خارجی

ماده ۴ــ نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک، منطبق و براساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.

ماده ۵ــ جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارکها براساس مقررات مناطق آزاد، تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارکها قابل اجرا می باشد :

۱ــ در مواد (۱)، (۳)، (۴)، (۶)، (۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) عبارت (مدیریت پارک) جایگزین عبارت (سازمانهای مناطق) می گردد.

۲ــ درمواد (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۵) واژه (پارک) جایگزین واژه (مناطق) می شود.

۳ــ ماده (۲) حذف می شود.

۴ــ در تبصره (۱) ماده (۶) عبارت (موضوع ماده (۲) این مقررات) حذف و واژه (خارجی) جایگزین آن می شود.

۵ــ در ماده (۶) عبارت (دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد) حذف و عبارت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) جایگزین آن می شود.

۶ــ در تبصره (۱) ماده (۶) و تبصره ماده (۱۰) عبارت (هیأت وزیران) جایگزین عبارت (وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد) می شود.

۷ــ در تبصره (۱) ماده (۶) عبارت (وزارت علوم، تحقیقات فناوری) جایگزین عبارت (دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد) می شود.

فصل چهارم ــ روابط کار

ماده ۶ ــ امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۳/ت ۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد :

۱ــ در مواد (۱)، (۳)، (۶)، (۱۰)، (۳۰)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷)، (۳۸) و (۴۳) عبارت (مدیریت پارک) جایگزین عبارت (سازمانهای مناطق) می شود.

۲ــ در مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۶)، (۱۰)، (۲۶)، (۳۶)، (۳۷)، (۴۱)، (۴۳) و (۵۱) واژه (پارک) جایگزین واژه (مناطق) می شود.

۳ــ مواد (۴) و (۵) با تبصره‌های آن و مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۲)، (۴۴) و (۴۵) و فصل هفتم شامل مواد (۴۶)، (۴۷)، (۴۹) و (۵۰) حذف می شوند.

۴ــ در ماده (۱) واژه (دبیرخانه) و تعریف آن حذف می شود.

۵ــ در ماده (۱) در تعریف (مقررات) عبارت (بیمه و تأمین اجتماعی) حذف می شود.

ماده ۷ـ تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکها با رعایت ضوابط این آیین‌نامه برعهده اداره کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است.

ماده ۸ ـ صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره‌کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است.

ماده ۹ـ هرکارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد.

ماده ۱۰ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.

ماده ۱۱ـ واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند.

ماده ۱۲ـ وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه در پارکها می باشند.

فصل پنجم ـ مبادلات مالی بین المللی

ماده ۱۳ـ نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.

ماده ۱۴ـ واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در چارچوب مأموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.

تبصره : مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند.

فصل ششم ـ مقررات متفرقه

ماده ۱۵ـ هرگونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسباً در این آیین‌نامه نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۶ـ گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید.

«ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران»

«مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۵ هیأت وزیران»

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) و به ترتیب مقرر در بند (۲) تصویب نامه مذکور، به استناد ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۴۷) مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱ـ اشخاصی که قبل از اشتغال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه مربوط را پرداخته باشند، پس از اشتغال در واحدهای واقع در مناطق آزاد می‌توانند درخواست انتقال حق بیمه سهم خود را پس از کسر حق درمان متعلقه به صندوقی که نزد آن بیمه شده‌اند بنمایند.

ماده ۲ـ اشخاصی که در مناطق آزاد به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات بیمه آن مناطق باشند، در صورت اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون اجتماعی در سایر نقاط کشور، می‌توانند تقاضای انتقال سوابق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی تسلیم دارند و سازمان مذکور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۳ـ سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ایجاد تسهیلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولین خود از صندوق تسهیلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولین خود از صندوق سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان أامین اجتماعی و به عکس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ و اصلاحات آن را رعایت می‌کنند.

ماده ۴ـ مستخدمان مستعفی، اخراجی و بازخرید خدمت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطی که وجوه حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط را دریافت نکرده باشند از حیث نقل و انتقال وجوه مذکور تابع ضوابط این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۵ ــ نقل و انتقال حق بیمه اشخاصی که در یکی از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در دیگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است. نحوه انتقال کسور و حق بیمه حسب ضوابط صندوق مبدأ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بیمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزدیک یک صندوق بیمه شده باشد، تنها سوابق وی به صندوق محل اشتغال جدید منتقل خواهد شد در غیراین صورت سوابق خدمت و حق بیمه پرداخت شده کلاً به صندوق جدید منتقل می‌شود.

ماده ۶ ــ سوابق اشتغال شاغلین در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در صورتی پذیرفته می‌شود که صندوق حمایتی مشمول در قبال اخذ حق بیمه، متعهد ارایه کلیه حمایت‌های موضوع قانون تأمین اجتماعی باشد در غیر این صورت بیمه شده باید مابه‌التفاوت نرخ حق بیمه مربوط تا حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را از حیث برخورداری از مزایای قانونی پرداخت کند.

ماده ۷ــ در صورت انتقال مشمولین تأمین اجتماعی، به مناطق آزاد و به عکس تنها حق بیمه و یا کسور بازنشستگی مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال که حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط به آن پرداخت گردیده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

بخش چهارم

سایر قوانین و مقررات مربوط به مسائل کار

از قانون نظام صنفی
«مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»

فصل اول ــ تعاریف

ماده ۱ــ نظام صنفی ــ قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون تعیین می کند.

ماده ۲ــ فرد صنفی ــ شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره ۱ : صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می باشند[1].

تبصره ۲ : دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند، فعالیت‌های واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ : کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اقتصادی که وضع آنها با ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد ولو این که محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرف کننده عرضه ننمایند تابع مقررات این خواهند بود.

ماده ۳ــ واحد صنفی ــ واحدهای اقتصادی و یا خدمات که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می شوند.

تبصره : منظور از وسیله سیار تاکسی بار، کمپرسی، بارکشهای شهری، جراثقال می باشد.

۱- اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی»
تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» : صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی می باشند.

ماده ۴ــ صنف : آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می باشد تشکیل یک صنف را می دهند[۱].

تبصره [۲] : انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم می گردد :

۱ــ صنوف تولیدی ــ آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیتهای آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند صنف تولیدی نامیده می شود.

۲ــ صنوف خدمات فنی ــ آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می باشد صنف خدمات فنی نامیده می شود.

۳ــ صنوف توزیعی ــ آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می نمایند بدون آن که در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیعی نامیده می شود.

۴ــ صنوف خدماتی ــ آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده یا خدمات فنی نباشد صنف خدماتی نامیده می شود.

ماده ۵ ــ پروانه کسب ــ اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می شود.

ماده ۶ ــ پروانه اشتغال ــ گواهی نامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح صادر می گردد.

فصل دوم ــ فرد صنفی

ماده ۱۴ــ وظایف فرد صنفی

۱ــ افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های

۱- اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی»
ماده ۴ قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» : صنف ـ آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنها از یک نوع می باشد تشکیل یک صنف را می دهند.

۲- الحاقی به موجب ماده ۸ «قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی» مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی».

اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و انتظامی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع صنفی اتحادیه‌های مربوط داده می شود رعایت و اجراء کنند.

۴ـ هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می دهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

مجمع امور صنفی می تواند با کمیسیون نظارت، افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوری است که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند.

همچنین مجمع امور صنفی می تواند در هر صنف و یا شغلی، دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.

۵ ـ فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا وجه دریافتی می باشد.

ماده ۱۵[1]ـ تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود، در غیر این صورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب می گردد.

تبصره : اتحادیه‌های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب به منظور رعایت قوانین و مقررات کتباً از شهرداری و سازمانهای مربوط به ترافیک، بیمه، مالیات، عوارض و سایر ارگانهای ذی ربط استعلام و پس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب واحد صنفی اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ دریافت استعلام، نظر خود را اعلام نمایند، در غیر این صورت اتحادیه، مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود.

ماده ۱۶ـ افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلف به دریافت گواهی اشتغال فنی از مراجع ذی صلاح می باشند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.

تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون درنقاط مختلف کشور لازم است، همچنین نحوه تأمین هزینه‌های

۱- اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی ایران» : تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود.

تبصره ـ رعایت مقررات شهرسازی برای هر واحد صنفی متقاضی پروانه کسب الزامی باشد.

آموزش حرفه ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفی تهیه و بعد از تصویب هیأت عالی نظارت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

فصل سوم ــ اتحادیه منطقه ای صنفی

ماده ۲۲ــ در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت به تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی می نمایند.

تبصره ۱ : اتحادیه‌های منطقه ای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می یابند.

ماده ۳۵ــ فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتحادیه صادر می شود.

اتحادیه مکلف است ظرف پانزده روز تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید.

کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد، نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره ۱ : صدور پروانه کسب برای مشاغل فنی منوط به اخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحیتدار می باشد.

تبصره ۲ : انواع مشاغل فنی و کیفیت صدور پروانه اشتغال به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

تبصره ۳ : کلیه کارگرانی که در واحدهای صنفی در امور فنی کارگاه مداخله دارند باید قبل از اشتغال به کار پروانه صلاحیت فنی را اخذ نمایند.

ضوابط و مقررات پروانه فنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۱[۱]: هرگاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی، خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می تواند ضمن ایراد دلایل کافی، لغو پروانه متخلف را از شورای مرکزی اصناف تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی، نسبت به لغو پروانه اقدام می گردد.

اتحادیه مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی از طریق شورای مرکزی اصناف به سازمان مذکور اعلام دارد.

اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.

تبصره ۲: کسی که پروانه اش لغو شده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند، نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.

تبصره ۳: آیین نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید مجمع امور صنفی به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

۱- تبصره ۱ ماده ۳۹

از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
«مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی»

فصل دوم ــ عضو

ماده ۸ ــ عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

تبصره ۱ : در تعاونیهای تولید، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

تبصره ۲ : در تعاونیهای چند منظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

ماده ۹ــ شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از :

۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ــ عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر.

۳ــ عدم سابقه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

۴ــ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

۵ ــ عدم عضویت در تعاونی مشابه.

ماده ۱۰ــ اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده ۱۱ــ کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده ۱۲ــ خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره ۱ : اعضاء متخصص تعاونی‌های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.

تبصره ۲ : در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

ماده ۱۳ــ در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :

۱ــ از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.

۲ــ عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۳ــ ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

تبصره : تشخیص موارد فوق العاده.

تشیخص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۱۴ــ در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.

تبصره : اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.

ماده ۱۵ــ در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفاء، انحلال، اخراج، طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی، به او یا ورثه اش پرداخت خواهد شد.

تبصره : در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.

فصل سوم ــ سرمایه

ماده ۱۶ــ سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.

ماده ۱۷ــ شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱٪ سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت‌پوشش دولت، بانکها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ازقبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.

تبصره : در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج باز پرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۸ــ دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد :

۱ــ واحدهای مذکور رابه صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد، در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.

۲ــ در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

۳ــ دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.

۴ــ دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

ماده ۱۹ــ در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.

ماده ۲۰ــ سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.

ماده ۲۱ــ هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره : اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

ماده ۲۲ــ عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده ۲۳ــ مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره : مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
«مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۲۶ــ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود :

الف ــ در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار ریال (۱۵/۰۰۰) به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.

ب[1] ــ معادل سی درصد (۳۰٪) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده ۶۱ ــ به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

۱- اصلاحی به موجب ماده ۹۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۶ که به موجب ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸ـ ۱۳۸۴) تمدید گردیده است.

تبصره[1] : به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیأت وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد خمینی(ره) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[2].

ماده ۶۷ ــ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود :

۱ــ از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای احداث و توسعه کارگاه ها موضوع ماده (۸۷) قانون کار.

۲ــ از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.

۳ــ از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.

مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می رسد[3] دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

ماده ۶۸ ــ وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان ـ موضوع قانون کار ـ احداث شده اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و

۱- الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۶ که به موجب ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸ـ ۱۳۸۴) تمدید گردیده است.

۲- به موجب مصوبه شماره ۱۲۹۳۷/ت۱۶۱۹۴هـ - ۷۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران به تصویب رسیده است. (نک به سایر قوانین و مقررات مربوط به مسایل کار در بخش چهارم این مجموعه).

۳- نک به مصوبات مورخ ۱۳۷۵/۲/۵ و مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران در همین بخش از این مجموعه.

حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.

ماده ۶۹ــ وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه‌های مصوب هیأت دولت[1] مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.

ماده ۷۹[2] **ــ**

الف ــ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی مبلغ یک صد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی ها در سراسر کشور، هزینه گردد.

ب ــ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از

۱- نک به مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۵/۲ هیأت وزیران در همین بخش از این مجموعه.

۲- اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۶ که به موجب ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸ـ ۱۳۸۴) تمدید گردیده است.

ماده ۷۹ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی» : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی مبلغ یک صد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال و برای تمدید مبلغ چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی ها در سراسر کشور، هزینه گردد.

پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی شود.

ماده ۹۳ـ این قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می باشد.

تعرفه موضوع ماده (۶۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
«مصوب ۱۳۷۵/۲/۵ هیأت وزیران»

۱ـ بررسی و اظهار نظر در مورد نقشه‌های ساختمانی کارگاه‌های تازه تأسیس یافته و توسعه کارگاه‌های موجود موضوع ماده (۸۷) قانون کار، به ازای هر متر مربع، ۱۸۷۵ ریال.
۲ـ پنج درصد (۵٪) حق عضویت دریافتی توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی. (این مبلغ برای یک دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره با توجه به اساسنامه مصوب می باشد)[1].
۳ـ صدور یک جلد شناسنامه شغلی، ۲۰۰۰ ریال.

تعرفه موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
«مصوب ۱۳۷۵/۵/۲ هیأت وزیران»

۱ـ بررسی برنامه کار و طرح‌های ایمنی برای واحدهای زیر پنجاه نفر کارگر، ۲۴۰۰۰۰ ریال.
۲ـ بررسی برنامه کار و طرحهای ایمنی برای واحدهای با بیش از پنجاه نفر کارگر، ۶۰۰۰۰۰ ریال.
۳ـ آزمایش مقاومت دم و بازدم ماسک ها، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
۴ـ آزمایش نفوذپذیری عینک ها در مقابل گازها، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
۵ ـ آزمایش نفوذپذیری عینک ها در مقابل گرد و غبار، ۸۰۰۰۰ ریال.
۶ ـ آزمایش نفوذپذیری پارچه در مقابل آب، ۷۰۰۰۰ ریال.
۷ـ آزمایش نفوذپذیری پارچه در مقابل هوا، ۷۰۰۰۰ ریال.
۸ ـ آزمایش مقاومت پارچه در مقابل سایش، ۸۰۰۰۰ ریال.
۹ـ اندازه گیری مقاومت اتصال به زمین، به ازای هر روز کار کارشناسی، ۸۰۰۰۰ ریال.
۱۰ـ ارائه طرحهای تحقیقاتی حفاظت فنی متناسب با نوع طرح، ۱۲۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ ریال.
۱۱ـ برگزاری کلاسهای یک روزه جهت کارگران از طریق بازدید نمایشگاه دائمی و مرکز و نمایش فیلم، به ازای گروه‌های بیست تا بیست و پنج نفری، ۶۰۰۰۰ ریال.

۱- اصلاحی به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران. (نک به بخش سایر قوانین و مقررات مربوط به مسایل کار در این مجموعه)

۱۲ـ برگزاری کلاسهای کوتاه مدت آموزش مسایل مربوط به ایمنی و حفاظت کار (موضوع بند ج ماده ۹۶ قانون کار)، به ازای هر کارگر در یک هفته، ۶۰۰۰۰ ریال.

۱۳ـ ضبط فیلم‌های آموزش ایمنی و بهداشتی بر روی نوار ویدیو، به ازای هر ساعت، ۳۰۰۰ ریال.

از آیین نامه اجرایی تبصره ۲۷ قانون برنامه دوم
«مصوب ۷۴/۸/۱۴ هیأت وزیران»

ماده ۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قرارداد صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق‌بیمه مربوط به ریال اقدام کند.

ماده ۱۶ـ اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلافات موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷ـ مؤسسات و شرکتهای صادر کنندهٔ خدمات مجازند نیروی کار ماهر و سادهٔ خود را به هر تعداد، از طریق کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.

تبصره ۱ وزارت خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.

تبصره ۲ : کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامهٔ شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.

تبصره ۳ : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید، عوارض و هزینه‌های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.

آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

«مصوبه شماره ۱۲۹۳۷/ت۱۶۱۹۴ هـ مورخ ۷۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به متقاضیان حقیقی و حقوقی، هزینه‌های مربوط را دریافت و درآمد حاصله را با رعایت مفاد ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ در سال ۱۳۷۴ برای برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش، عملیات پژوهش و جذب مربیان و آموزش کارگران، به مصرف برساند.

ماده ۲ـ خدمات آموزشی و فنی خاص سازمان، خدماتی است که مطابق برنامه‌های متعارف و جاری کارآموزی در مراکز آموزشی سازمان نبوده و نیاز به تأمین امکانات، استاندارد و برنامه‌ریزی خاص آموزشی داشته و بنابه درخواست متقاضیان حقیقی و حقوقی اجرا می شود.

ماده ۳ـ تعرفه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به شرح جدول پیوست این آیین نامه تعیین می شود.

ماده ۴ـ تغییر تعرفه ها، با توجه به تغییرات تکنولوژی و هزینه ها و بر حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران صورت می گیرد. در مورد افزایش تعرفه ها، کسب نظر موافق شورای اقتصاد لازم است [۱].

۱- عبارت اخیر به موجب مصوبه مورخ ۷۵/۸/۶ هیأت وزیران افزوده شده است.

جدول میزان تعرفه خدمات آموزشی و فنی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

الف ـ خدمات آموزشی

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۱	آموزش تراشکاری مقدماتی	نفر روز ۱۵۰۰۰
۲	آموزش تراشکاری پیشرفته	نفر روز ۱۸۰۰۰
۳	آموزش فرزکاری	نفر روز ۱۸۰۰۰
۴	آموزش ماشینهای ابزار CNG	نفر روز ۱۸۰۰۰
۵	آموزش جوشکاری مقدماتی برق	نفر روز ۱۵۰۰۰
۶	آموزش جوشکاری مقدماتی گاز اکسی استیلن	نفر روز ۱۵۰۰۰
۷	آموزش جوشکاری لوله	نفر روز ۱۷۰۰۰
۸	آموزش جوشکاری گاز آرگون	نفر روز ۲۵۰۰۰
۹	آموزش جوشکاری گاز co	نفر روز ۱۵۰۰۰
۱۰	آموزش ورقکاری	نفر روز ۱۵۰۰۰
۱۱	آموزش هیدرولیک و پنوماتیک	نفر روز ۱۵۰۰۰
۱۲	آموزش اصول کارکرد پمپها	نفر روز ۱۲۰۰۰
۱۳	آموزش پمپهای گریز از مرکز	نفر روز ۱۲۰۰۰
۱۴	آموزش پنوماتیک پیشرفته	نفر روز ۱۸۰۰۰
۱۵	آموزش کنترل پنوماتیک	نفر روز ۲۰۰۰۰
۱۶	آموزش آشنایی با مکانیک	نفر روز ۱۲۰۰۰
۱۷	آموزش اصول اساسی مکانیک	نفر روز ۲۰۰۰
۱۸	آموزش برق اتومبیل	نفر روز ۱۱۲۰۰۰
۱۹	آموزش الکتریسیته مقدماتی	نفر روز ۱۲۰۰۰
۲۰	آموزش الکتریسیته پیشرفته	نفر روز ۱۵۰۰
۲۱	آموزش الکترونیک مقدماتی	نفر روز ۱۲۰۰۰
۲۲	آموزش الکترونیک پیشرفته	نفر روز ۱۵۰۰۰

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۲۳	آموزش لوله کشی آب سرد و گرم	نفر روز ۱۵۰۰۰
۲۴	آموزش تعمیر و راه اندازی موتورخانه شوفاژ	نفر روز ۱۲۰۰۰
۲۵	آموزش مکانیک وسایط نقلیه بنزینی	نفر روز ۱۲۰۰۰
۲۶	آموزش مکانیک وسایط نقلیه دیزلی	نفر روز ۱۲۰۰۰
۲۷	آموزش سیم پیچی آرمیچر و دینام	نفر روز ۱۸۰۰۰
۲۸	آموزش آنتن و خطوط انتقال پیام	نفر روز ۱۲۰۰۰
۲۹	آموزش پداگوژی	نفر روز ۱۲۰۰۰
۳۰	آموزش PLC	نفر روز ۲۵۰۰۰
۳۱	آموزش آزمایشهای مخرب و غیرمخرب	نفر روز ۲۵۰۰۰
۳۲	آموزش منبت کاری و مدل سازی	نفر روز ۱۸۰۰۰
۳۳	آموزش برق صنعتی	نفر روز ۲۵۰۰۰
۳۴	آموزش سیم کشی ساختمان	نفر روز ۲۰۰۰۰
۳۵	آموزش تعمیر لوازم سرد کننده خانگی	نفر روز ۲۰۰۰۰
۳۶	آموزش کامپیوتر	نفر روز ۲۰۰۰۰
۳۷	آموزش لوله کشی گاز	نفر روز ۲۵۰۰۰
۳۸	آموزش ریخته گری	نفر روز ۲۰۰۰۰
۳۹	آموزش نقشه کشی صنعتی	نفر روز ۱۵۰۰۰
۴۰	آموزش نقشه کشی ساختمان	نفر روز ۱۵۰۰۰
۴۱	آموزش ماشین‌های اسپارک	نفر روز ۱۸۰۰۰
۴۲	آموزش درودگری	نفر روز ۲۰۰۰۰
۴۳	آموزش نقشه برداری	نفر روز ۱۸۰۰۰
۴۴	آموزش بنایی سفت کاری	نفر روز ۱۸۰۰۰
۴۵	آموزش خیاطی	نفر روز ۱۵۰۰۰
۴۶	آموزش ماشین آلات کشاورزی	نفر روز ۱۸۰۰۰

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۴۷	آموزش رانندگی پایه یکم خودرو	نفر روز ۱۵۰۰۰
۴۸	آموزش تعمیر رادیو و تلویزیون	نفر روز ۱۵۰۰۰
۴۹	آموزش صافکاری خودرو	نفر روز ۱۵۰۰۰
۵۰	آموزش تعمیر ماشین آلات راهسازی و ساختمانی	نفر روز ۲۰۰۰۰
۵۱	آموزش قالبسازی	نفر روز ۲۵۰۰۰
۵۲	حروفچینی (مربوط به چاپ)	—
۵۲-۱	حروف فارسی ۶-۷-۸ پنط	سانتی متر مترمربع ۱۵
۵۲-۲	حروف عربی ساده ۶۰۷-۸ پنط	سانتی متر مترمربع ۲۰
۵۲-۳	حروف عربی معرب ۶-۷-۸ پنط	سانتی متر مترمربع ۲۵
۵۲-۴	حروف لاتین ۶-۷-۸ پنط	سانتی متر مترمربع ۲۵
۵۲-۵	حروف شعر ۶-۷-۸ پنط	سانتی متر مترمربع ۱۸
۵۲-۶	حروف فارسی ۹-۱۰-۱۱ پنط	سانتی متر مترمربع ۱۲
۵۲-۷	حروف عربی ساده ۹-۱۰-۱۱ پنط	سانتی متر مترمربع ۱۶
۵۲-۸	حروف عربی معرب ۹-۱۰-۱۱ پنط	سانتی متر مترمربع ۲۰
۵۲-۹	حروف لاتین ۹-۱۰-۱۱ پنط	سانتی متر مربع ۲۰
۵۲-۱۰	حروف شعر ۹-۱۰-۱۱ پنط	سانتی متر مربع ۱۵
۵۲-۱۱	حروف فارسی ۱۲-۱۴-۱۶ پنط	سانتی متر مربع ۱۰
۵۲-۱۲	حروف عربی ساده ۱۲-۱۴-۱۶ پنط	سانتی متر مربع ۱۴
۵۲-۱۳	حروف عربی معرب ۱۲-۱۴-۱۶ پنط	سانتی متر مربع ۱۸
۵۲-۱۴	حروف لاتین ۱۲-۱۴-۱۶ پنط	سانتی متر مربع ۱۸
۵۲-۱۵	حروف شعر ۱۲-۱۴-۱۶ پنط	سانتی متر مربع ۱۲
۵۲-۱۶	حروف فارسی ۱۸ پنط به بالا	سانتی متر مربع ۸
۵۲-۱۷	حروف عربی ساده ۱۸ پنط به بالا	سانتی متر مربع ۱۲
۵۲-۱۸	حروف عربی ۱۸ پنط به بالا	سانتی متر مربع ۱۵

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۲-۱۹	حروف لاتین ۱۸ پنط به بالا	سانتی متر مربع ۱۵
۵۲-۲۰	حروف شعر ۱۸ پنط به بالا	سانتی متر مربع ۱۰
۵۲-۲۱	تیتر چینی فارسی	سانتی متر مربع ۲۰
۵۲-۲۲	تیتر چینی عربی ساده	سانتی متر مربع ۲۰
۵۲-۲۳	تیتر چینی عربی معرب	سانتی متر مربع ۲۰
۵۲-۲۴	تیتر چینی لاتین	سانتی مترمربع ۲۰
۵۲-۲۵	تیتر چینی شعر	سانتی مترمربع ۲۰
۵۲-۲۶	جدول چینی با توجه به میزان کار	حداقل دو برابرنرخ چینی
۵۳	صفحه بندی مربوط به چاپ ۴ **A**	—
۵۳-۱	صفحه بندی تا قطع صفحه ۳ A	هر صفحه ۲۵۰۰
۵۳-۲	صفحه بندی تا قطع صفحه ۳ A	هر صفحه ۴۰۰۰
۵۳-۳	صفحه بندی تا قطع صفحه ۴ A	هر صفحه ۳۷۵۰
۵۳-۴	صفحه بندی تا قطع صفحه ۳ A	هر صفحه ۶۰۰۰
۵۴	لیتو گرافی	—
۵۴-۱	چاپ عکس پزیتیو ساده	سانتی متر مربع ۸
۵۴-۲	چاپ عکس پزیتیو ترامه	سانتی متر مربع ۱۲
۵۴-۳	چاپ عکس نگاتیو ساده	سانتی متر مربع ۱۵
۵۴-۴	چاپ عکس پزیتیو ساده آرشیوی (کمتراز ۱۳۰ سانتی متر مربع)	هر قطعه ۱۰۰۰
۵۴-۵	چاپ عکس پزیتیو ترامه آرشیوی (کمتراز ۱۳۰ سانتی متر مربع)	هر قطعه ۱۵۰۰
۵۴-۶	چاپ عکس نگانتیوی آرشیوی (کمتراز ۱۳۰ سانتی متر مربع)	هر قطعه ۱۹۰۰
۵۵	تهیه فیلم	—
۵۵-۱	فیلم نگاتیو ساده	سانتی متر مترمربع ۶
۵۵-۲	فیلم پزیتیو ساده	سانتی متر مترمربع ۱۲
۵۵-۳	فیلم نگاتیو ترامه	سانتی متر مترمربع ۱۵

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۵-۴	فیلم پزیتیو ترامه	سانتی متر مترمربع ۲۰
۵۵-۵	فیلم نگاتیو ترامه آرشیوی (کمتر از ۱۳۰ سانتی متر مربع)	هر قطعه ۲۰۰۰
۵۵-۶	فیلم پزیتیوی آرشیوی (کمتر از ۱۳۰ سانتی متر مربع)	هر قطعه ۲۵۰۰
۵۵-۷	* در صورتی که مواد خام از طرف سفارش دهنده تهیه شود، هزینه موارد (۱-۵۵) تا (۶-۵۵) معادل ۴۰٪ تعرفه‌های بالا خواهد بود.	—
۵۵-۸	فیلم رنگی تفکیکی با استفاده از اسکز	سانتی متر مترمربع ۳۵
۵۵-۹	فیلم رنگی تفکیکی معمولی هر رنگ	سانتی متر مترمربع ۲۵
۵۵-۱۰	فیلم رنگی آرشیوی چهار رنگ (کمتر از ۱۳۰ سانتی متر مربع) با استفاده از اسکز	هر دستگاه ۱۸۰۰۰
۵۵-۱۱	فیلم رنگی آرشیوی چهار رنگ (کمتر از ۱۳۰ سانتی متر مربع) معمولی	هر دستگاه ۱۳۰۰۰
۵۵-۱۲	فیلم تکثیری	سانتی متر مربع ۱۰
۵۵-۱۳	انجام عملیات اسکز مشکی پرینت روی کاغذ	سانتی متر مربع ۱۵
۵۵-۱۴	انجام عملیات اسکز همراه با انجام روتوش	سانتی متر مربع ۲۰
۵۶	تهیه اوزالید	—
۵۶-۱	اوزالید فرم۵۰×۷۰ (۲ ورقی)	هر فرم ۲۰۰۰
۵۶-۲	اوزالید فرم ۷۰×۱۰۰ (۴ ورقی)	هر فرم ۴۰۰۰
۵۶-۳	مونتاژ مشکی فرم ۷۰×۱۰۰ (۴ ورقی)	هر فرم ۳۰۰۰
۵۶-۴	مونتاژ مشکی فرم ۷۰×۱۰۰ (۴ ورقی)	هر فرم ۶۰۰۰
۵۶-۵	مونتاژ رنگی فرم۵۰×۷۰ (۲ ورقی)	هر فرم ۴۸۰۰
۵۶-۶	مونتاژ رنگی فرم ۷۰×۱۰۰ (۴ ورقی)	هر فرم ۸۵۰۰
۵۶-۷	در صورت تأمین استرالئون از طرف سفارش دهنده، تعرفه موارد (۵-۵۶) و (۶-۵۶) به میزان ۲۰٪ کاهش می یابد	—
۵۶-۸	مونتاژ رنگی فرم ۵۰×۷۰ (۲ ورقی) با تأمین استرالئون	هر فرم ۱۲۰۰۰
۵۶-۹	مونتاژ رنگی ۷۰×۱۰۰ (۴/۵ ورقی) با تأمین استرالئون	هر فرم ۲۲۰۰۰

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۶-۱۰	کپی زینگ پزیتیو (۲ ورقی)	هر زینگ ۴۰۰۰
۵۶-۱۱	کپی زینگ پزیتیو (۴ ورقی)	هر زینگ ۸۰۰۰
۵۷	چاپ	—
۵۷-۱	چاپ افست هر فرم در مقطع ۵۰×۷۰ در یک هزار نسخه	۲۸۰۰
۵۷-۲	چاپ افست هرفرم در مقطع ۷۰×۱۰۰ دریک هزار نسخه، حداقل تیراژ ۵۰۰۰ نسخه محاسبه می شود.	۵۶۰۰
۵۷-۳	موارد زیر باعث افزایش تعرفه به میزان تعیین شده خواهد شد:	میزان افزایش
۵۷-۳-۱	چاپ روی اوراق مقوا و پوشه به مأخذ فرم ساده	۱۳ درصد
۵۷-۳-۲	چاپ با مرکب خارجی نسبت به مرکب ایرانی	۲۰ درصد
۵۷-۳-۳	چاپ با مرکب ایران نسبت به چاپ مشکی	۱۰ درصد
۵۷-۳-۴	چاپ ترامه از دو رنگ به بالا نسبت به چاپ مشکی	۸۰ درصد
۵۷-۳-۵	چاپ تمپلات مشکی نسبت به چاپ مشکی	۸۰ درصد
ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۷-۳-۶	چاپ تمپلات رنگی نسبت به چاپ مشکی	۱۰۰ درصد
۵۷-۳-۷	چاپ با مرکب مشکی اطلسی و نقره ای نسبت به چاپ مشکی	۵۰ درصد
۵۷-۳-۸	چاپ با مرکب طلایی نسبت به چاپ مشکی	۶۰ درصد
۵۷-۳-۹	چاپ تمپلات اطلسی و نقره ای نسبت به چاپ مشکی	۱۲۰ درصد
۵۷-۳-۱۰	چاپ تمپلات طلایی نسبت به چاپ مشکی	۱۲۵ درصد
۵۷-۴	چاپ تمپلات ورقی سرد هر فرم ۵۰×۷۰ در یک هزار نسخه	۶۰۰۰ درصد
۵۷-۵	نمره زنی در یک هزار برگ (حداکثر ۴ نمره)	۳۰۰۰ نسخه
۵۷-۶	پرفراژ در یک هزار برگ هر خط	۲۵۰۰ نسخه
۵۸	صحافی، برش و تا کردن	—
۵۸-۱	صحافی با چسب گرم تا ده فرم ۵۰×۷۰ در یک هزار نسخه	به ازای هر فرم ۵۰۰۰
۵۸-۲	صحافی با چسب سرد تا در فرم ۵۰×۷۰ در یک هزار نسخه	به ازای هر فرم ۴۰۰۰

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۸-۳	در مواردی که (۱-۵۸) و (۲-۵۸) کمتر از ده فرم باشد، معادل همان ده فرم محاسبه شده و به ازای افزایش هر یک فرم بیشتر از ده فرم، معادل ۱۰٪ به تعرفه ده فرم افزوده می شود و حداقل تیراژ یک هزار نسخه است.	هر فرم ۵
۵۸-۴	صحافی مفتولی هر فرم ۵۰×۷۰ به قطع ۲۴/۵×۱۷ تا ۳۵×۲۵ با دو مفتول * کمتر از هزار نسخه معادل هزار نسخه محاسبه می گردد. * بیشتر از ۹ فرم معادل ۵ درصد افزایش قیمت کلی محاسبه می‌شود. * هر فرم ۷۰×۱۰۰ معادل دو فرم ۵۰×۷۰ محاسبه می شود	هر فرم ۵
۵۸-۵	برش روی هر فرم ۲۵×۳۵ سانتی متر مربع هر خط در یک هزار نسخه	هر فرم ۸۰
۵۸-۶	برش روی هر فرم بزرگتر از ۲۵×۳۵ سانتی متر مربع هر خط در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۵۰
۵۸-۷	برش روی هر فرم بزرگتر از ۳۵×۵۰ تا ۵۰×۷۰ سانتی متر مربع هر خط در یک هزار نسخه	هر فرم ۲۵۰
۵۸-۸	برش هر فرم بزرگتر از ۵۰×۷۰ تا ۵۰×۱۰۰ سانتی متر مربع هر خط در یک هزار نسخه	هر فرم ۲۵۰
۵۸-۹	عمل تا کردن روی فرم ۱۲/۵×۱۷/۵ سانتی متر مربع هر تا در یک هزار نسخه	هر فرم ۵۰
۵۸-۱۰	عمل تا کردن روی فرم بزرگتر از ۱۲/۵×۱۷/۵ تا ۱۷/۵×۲۵ سانتی متر مربع هر تا در یک هزار نسخه	هر فرم ۸۰
۵۸-۱۱	عمل تا کردن روی فرم بزرگتر از ۱۷/۵×۲۵ سانتی متر مربع تا ۲۵×۳۵ سانتی متر مربع هر تا در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۵۰
ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۸-۱۲	عمل تا کردن روی فرم بزرگتر از ۲۵×۳۵ سانتی متر مربع تا ۳۵×۵۰ سانتی متر مربع هر تا در یک هزار نسخه	هر فرم ۳۰۰
۵۸-۱۳	عمل تا کردن روی فرم بزرگتر از ۳۵×۵۰ تا ۵۰×۷۰ سانتی متر مربع هر تا در یک هزار نسخه	هر فرم ۶۰۰

ردیف	نوع خدمات آموزشی	میزان تعرفه به ریال
۵۸-۱۴	عمل تا کردن روی فرم بزرگتر از ۵۰×۷۰ تا ۵۰×۱۰۰ سانتی متر مربع هر تا در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۲۰۰
۵۹	ترتیب	—
۵۹-۲	عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر از ۱۲/۵×۱۷/۵ سانتی متر مربع تا ۱۷/۵×۲۵ سانتی متر مربع در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۰۰۰
۵۹-۲	عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر از ۱۲/۵×۱۷/۵ سانتی متر مربع تا ۱۷/۵×۲۵ سانتی متر مربع در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۰۰۰
۵۹-۳	عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر از ۱۷/۵×۲۵ سانتی متر مربع تا ۲۵×۳۵ سانتی متر مربع در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۲۰۰
۵۹-۴	عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر از ۲۵×۳۵ سانتی متر مربع تا ۳۵×۵۰ سانتی متر مربع در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۲۰۰
۵۹-۵	عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر از ۳۵×۵۰ سانتی متر مربع تا ۵۰×۷۰ سانتی متر مربع در یک هزار نسخه	هر فرم ۱۶۰۰

بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ در خصوص مجوز تأسیس صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی

«مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمک‌های مردمی در صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی منتقل می گردد. صندوق طبق آیین نامه ای که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اداره خواهد شد.

هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی بند ب ماده ۳۸ قانون فوق الذکر ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

آیین نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی و اساسنامه مربوط به آن

«مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ هیأت وزیران»[۱]

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ در اجرای بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از فرصت‌های شغلی موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید «صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی» که در این آیین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود تأسیس می گردد.

صندوق مکلف است کلیه امکانات خود را برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اجراء تأمین تسهیلات و اعطای اعتبارات به طرحها و پروژه هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و نیز کاربر باشند به کار گیرد.

ماده ۲ــ صندوق مؤسسه ای است اعتباری و با رعایت این اساسنامه فعالیت می نماید و در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات قانون تجارت و قانون پولی و بانکی است.

ماده ۳ــ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

ماده ۴ــ حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در شهر تهران است.

ماده ۵ ــ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

منابع مالی صندوق

ماده ۶ ــ منابع مالی صندوق عبارتند از :

الف ــ از محل بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور.

ب ــ از محل بازپرداخت وامها و تسهیلات اعطایی و همچنین وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم در جهت ایجاد اشتغال.

ج ــ از محل کمکهای دولت.

د ــ از محل کمکها و پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت اشخاص حقیقی یا حقوقی.

هـ ــ وجوه ناشی از برگشت وامهای صندوق منحل شده وام کارگری.

و ــ درآمد خالص ناشی از فعالیت‌های صندوق.

۱- اصلاحات بعدی این آیین نامه در آن لحاظ شده است.

فصل دوم ــ وظایف و حدود عملیات

ماده ۷ــ موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد :

۱ــ تأمین و تجهیز منابع مالی جهت فعالیت‌های اعتباری و اعطای وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای ایجاد فرصتهای شغلی.

۲ــ سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در احداث، توسعه، تکمیل و راه اندازی طرحهای تولیدی، خدماتی و عمرانی و فروش و واگذاری طرحهای مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت صرفه و صلاح صندوق که منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید گردد.

۳ــ قبول کمک‌های مالی و هدایا و پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴ــ دریافت کمک‌های مالی و تسهیلات اعتباری از دولت و دستگاه‌های اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و بانکها.

۵ ــ ارائه خدمات مختلف از جمله خدمات فنی، مالی و اعتباری و تولیدی آموزشی و بازرگانی که منجر به ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای اشتغالزا گردد.

فصل سوم ــ ارکان صندوق

ماده ۸ ــ صندوق دارای ارکان زیر می باشد :

۱ــ مجمع عمومی

۲ــ هیأت مدیره

۳ــ مدیرعامل

۴ــ بازرس

مجمع عمومی

ماده ۹ــ اعضای مجمع عمومی عبارتند از :

۱ــ وزیر کار و امور اجتماعی

۲ــ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ــ رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴ــ وزیر صنایع

۵ ــ وزیر کشاورزی

۶ ــ وزیر جهاد سازندگی[1]

۱- الحاقی به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۱۰۶۰/ت ۱۵۱۳۴هـ مورخ ۷۴/۸/۱۶ هیأت وزیران.

تبصره : ریاست مجمع با وزیر کار و امور اجتماعی می باشد.

ماده ۱۰ــ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از :

۱ــ بررسی و تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی صندوق

۲ــ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

۳ــ تصویب بودجه سالانه

۴ــ بررسی و تصویب مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می گردد

۵ ــ انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی

۶ ــ تصویب مقررات مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلات صندوق

۷ــ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول

۸ ــ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنابه پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق در مجمع مطرح گردد.

۹ــ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این آیین نامه یا قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی می باشد

ماده ۱۱ــ جلسات مجمع عمومی عادی صندوق حداقل سالی دو بار، یک بار قبل از پایان چهار ماهه اول سال جهت بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و بار دوم در شش ماه دوم سال جهت بررسی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ــ در صورت نیاز مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و دعوت وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ــ جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره : جلسات مجمع عمومی با حضور $\frac{۲}{۳}$ اعضاء رسمیت یافته و آرای آن با تصویب اکثریت اعضای حاضر معتبر است[۱].

هیأت مدیره

ماده ۱۴ــ هیأت مدیره مرکب از ۵ نفر می باشد که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع مشغول به کار می شوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۵ــ جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تشکیل

۱- الحاقی به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۱۰۶۰ ت ۱۵۱۳۴ هـ مورخ ۷۴/۸/۱۶ هیأت وزیران.

و با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ــ وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱ــ اجرای آیین نامه و اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۲ــ تعیین برنامه ها و طرحهای صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق

۳ــ پیشنهاد آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق و اصلاحات آن، به مجمع عمومی

۴ــ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس (حسابرس) و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی

۵ ــ اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیرعامل پیشنهاد گردد، با رعایت خط مشی و سیستم‌های کلی و در چهارچوب بودجه مصوب

۶ــ اتخاذ تصمیم نسبت به عقد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، اشخاص حقیقی یا حقوقی و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع صندوق در چهارچوب مصوبات مجمع با رعایت مقررات مربوط

۷ــ اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن

۸ ــ ارائه گزارش و نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهارنظر در باره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره ارجاع می گردد.

۹ــ ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح در مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریع تر اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی

۱۰ــ سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره واگذار شده است

۱۱ــ تأسیس و انحلال شعب و نمایندگی در هر نقطه کشور

۱۲ــ افتتاح حساب جاری و حسابهای دیداری و مدت دار نزد بانکها و مؤسسات وابسته در ارتباط با انجام فعالیت‌های صندوق

تبصره : هیأت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

مدیرعامل

ماده ۱۷ــ به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برای دو سال منصوب و با حکم رئیس مجمع مشغول به کار می گردد انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۸ــ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد :

۱ــ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

۲ــ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و تعیین مدیران.

۳ــ کلیه اسناد و اوراق مالی و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است. در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هریک از مسئولان یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

۴ــ نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعاوی کیفری و حقوقی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر با نمایندگی و نیابت

۵ ــ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با تصویب هیأت مدیره و رعایت قوانین و مقررات مربوط

۶ ــ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارش ها برای ارائه به هیأت مدیره

۷ــ ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره

۸ ــ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری‌های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیأت مدیره

۹ــ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق

۱۰ــ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید

۱۱ــ سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیرعامل قرار می دهد.

بازرس (حسابرس)

ماده ۱۹ـ انجام وظایف بازرس قانونی (حسابرسی) صندوق بر عهده سازمان حسابرسی است.

ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت و دیگر مقررات، تعیین شده است.

ماده ۲۱ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال ادامه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۲۲ـ ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق که به تأیید حسابرس صندوق رسیده است حداقل (۳۰) روز قبل از تشکیل جلسه مجمع سالانه باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، ضمن گزارش از طریق هیأت مدیره به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ماده ۲۳ـ سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجمع به حساب ذخایر صندوق منظور می گردد.

ماده ۲۴ـ هرگونه تغییر در این آیین نامه و اساسنامه مربوط، با تصویب اکثریت وزراء عضو مجمع عمومی خواهد بود، که پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

ماده ۲۵ـ این آیین نامه مشتمل بر ۲۵ ماده و دو تبصره از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود

«مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری»

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی

شورای عالی اداری در هفتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۹ بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ردیف هشتم بند ب تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذاری یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می شود، تصویب نمود :

ماده ۱ــ با کارکنان دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت‌های آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل شده یا می شوند بر اساس این ضوابط رفتار خواهد شد.

ماده ۲ــ عدم اشتغال به خدمت کارکنان در تاریخ ادغام، انحلال، انتقال یا واگذاری دستگاه در کلیه مواردی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع نشده باشد مانع از اجرای این ضوابط در باره آنان نخواهد بود.

تبصره : آن عده از کارکنان دستگاه‌ها که رابطه استخدامی آنان در تاریخی مقدم بر انحلال، ادغام، انتقال، یا واگذاری قطع شده است، مشمول مقررات این ضوابط نخواهند بود.

ماده ۳ــ در مورد انحلال یا واگذاری دستگاه به بخش غیردولتی، پرونده‌های اتهامی مطروحه در مورد کارکنان به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همان وزارتخانه ارجاع می گردد و هیأت مزبور صالح به امر رسیدگی به تخلفات اداری آنان خواهد بود و تعیین تکلیف این قبیل کارکنان موکول به صدور حکم قطعی در هیأت مربوط خواهد بود.

ماده ۴ــ در موارد انحلال، ادغام، انتقال و واگذاری، مأموریت مستخدمین سایر دستگاه ها که به عنوان مأمور در دستگاه‌های موضوع ماده (۱) خدمت می نمایند، خاتمه یافته تلقی شود و به دستگاه متبوع خود اعاده خواهند شد.

تبصره : در موارد ادغام و انتقال، در صورت نیاز و تقاضای دستگاه جدید مأموریت مستخدمین با رضایت آنان ادامه خواهد یافت.

ماده ۵ ــ در هر یک از دستگاه‌هایی که منحل یا واگذار شده یا می شوند هیأتی مرکب از نمایندگان

دستگاه‌های ذیل تشکیل می گردد، تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تعیین تکلیف کارکنان دستگاه‌های مزبور اقدام نمایند.

۱ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۲ـ سازمان برنامه و بودجه

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴ـ وزارت کار و امور اجتماعی

۵ ـ دستگاه مربوط

تبصره ۱ : کارکنان فوق الذکر تا زمان تعیین تکلیف (حداکثر به مدت شش ماه) از حقوق و فوق العاده مستمر استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲ : ساماندهی و تشکیل جلسات هیأت مذکور و نظارت و پیگیری در امور مربوطه با دبیرخانه شورای عالی اداری خواهد بود.

ماده ۶ ـ چنانچه به خدمت مستخدمین دستگاه‌هایی که واگذار یا منحل می شوند در سایر دستگاه‌ها نیاز باشد طبق مقررات مربوط به آن دستگاه‌ها منتقل خواهند شد.

ماده ۷ـ سایر مستخدمین دستگاه‌های منحله یا واگذار شده که در زمان تغییر وضعیت دستگاه به هرترتیب واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات جاری و مورد عمل مربوط باشند، بدون تقاضای آنان بازنشسته می شوند.

ماده ۸ ـ مستخدمینی که واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات مربوط نباشند با پرداخت خسارت پایان خدمت به میزان مقرر در بازخریدی سنوات خدمت، به خدمت آنان خاتمه داده می شود.

ماده ۹ـ در موارد انحلال یا واگذاری دستگاه، وجوه و مطالبات مستخدمین تماماً از محل اعتبار وزارتخانه مربوط (وزارتخانه ای که دستگاه منحله یا واگذار شده به آن وابسته بوده است) تأمین و به علاوه موارد ذیل پرداخت خواهد شد :

۱ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین موضوع ماده ۷ این ضوابط و همچنین مستخدمین بازنشسته، از کار افتاده وراث وظیفه بگیر قبلی بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.

۲ـ پاداش پایان خدمت بر اساس قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ به مستخدمین موضوع ماده ۷ این ضوابط.

۳ـ عیدی (پاداش پایان سال) بازنشستگان، از کارافتادگان وراث وظیفه بگیر دستگاه‌های موضوع این ماده.

ماده ۱۰ــ در موارد ادغام و انتقال، دستگاه دولتی که ادغام در آن صورت گرفته و یا انتقال به آن انجام شده است با کارکنان رسمی و ثابت انتقال یافته مطابق مقررات استخدامی مورد عمل خود رفتار خواهد کرد. مستخدمین موضوع این ماده در صورت تمایل، کماکان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قبلی خود خواهند بود.

تبصره : در صورتی که مجموع حقوق و فوق العاده مستمر کارکنان مشمول این ماده از مجموع حقوق و فوق العاده‌های مستمر قبلی آنان کمتر شود، مابه التفاوت مربوط به آنان پرداخت می گردد و هرگونه افزایش حقوق و فوق العاده‌های مستمر بعدی تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

ماده ۱۱ــ با کارکنان غیررسمی به یکی از صور زیر رفتار خواهد شد :

۱ــ در صورت انحلال دستگاه، خدمت کارکنان غیررسمی خاتمه می یابد و به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق به آنان به عنوان پاداش پایان خدمت و غرامت اخراج پرداخت خواهد شد، مشروط بر این که حداقل یک سال سابقه خدمت به طور متوالی یا متناوب در آن دستگاه داشته باشند. در مورد کارگران مشمول قانون کار طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد گردید. چنانچه این کارکنان حسب مقررات استخدامی مربوط یا مفاد قرارداد منعقده دارای مرخصی ذخیره شده باشند، حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.

۲ــ در صورت واگذاری دستگاه یا بخشی از وظایف و امور آن به بخش غیردولتی به شرح ذیل عمل خواهد شد :

در صورت نیاز بخش غیردولتی این کارکنان با حفظ سوابق خدمتی خود به خدمت در این واحدها ادامه خواهند داد و در غیر این صورت به خدمت آنان خاتمه داده می شود و مطابق بند ۱ این ماده با آنان رفتار خواهد شد.

۳ــ در صورت انتقال بخشی از وظایف دستگاهی به دستگاه دولتی دیگر یا ادغام دو یا چند دستگاه دولتی در یکدیگر :

الف ــ چنانچه به خدمت آنان در دستگاه جدید نیاز باشد دستگاه مزبور مطابق مقررات مورد عمل خود در خصوص مستخدمین غیررسمی، بدون نیاز به کسب مجوز مجدد، اقدام به انعقاد قرارداد با آنان خواهد نمود.

ب ــ در صورت عدم نیاز، خدمت آنان خاتمه یافته تلقی می شود و مطابق بند ۱ این ماده با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۲ـ وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد مسئول اجرای این مصوبه می باشند.

ماده ۱۳ـ سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه را در بودجه کشور پیش بینی خواهد کرد.

ماده ۱۴ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نموده و حسب مورد، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اداری ارائه می نماید.

از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

«مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

بند الف ماده ۷ـ وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.

تصویب نامه در خصوص درآمد ارزی کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور

«مصوب ۱۳۷۸/۳/۵ هیأت وزیران»

۱ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از وزارت کار و امور اجتماعی هستند، می توانند به صورت جمعی یا فردی درآمدهای ارزی خود را از طریق شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور به شعب بانک‌های مربوط درداخل کشور منتقل نمایند و طبق نرخهای مرضی الطرفینی به اشخاص ثالث واگذار کنند.

۲ـ واردات کالاهای ورود مجاز در مقابل صادرات از محل منابع ارزی مذکور در بند یک این تصویب نامه، از طریق گشایش اعتبار اسنادی مجاز است.

قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

«مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده ۸۴ ـ تا میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.

تبصره ۱ : مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می گردد.

میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) ساعات کار روزانه نخواهد بود.

تبصره ۲ : بیست و پنج درصد (۲۵٪) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (۸) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می شود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ محاسبه می شود. «این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده (۹۲) قانون یاد شده نیست. این قانون از تاریخ ۱۳۷۶/۱/۱ لازم الاجراست»

اجازه فروش کتب، نشریات و سایر خدمات علمی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۶/۲/۳۱ هیأت وزیران»

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مجاز است کتب و نشریات و سایر خدمات علمی (آماری و انفورماتیک و اطلاع رسانی) خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد در صد وجوه واریز شده مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، در اختیار مؤسسه مذکور قرار می گیرد تا جهت هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.

قانون تأسیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۴۹/۱۱/۱۹»

ماده واحده ــ وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است مؤسسه ای به نام مؤسسه کار و تأمین اجتماعی که در این قانون مؤسسه نامیده می شود به منظورهای زیر ایجاد کند :

آموزش و بالا بردن سطح دانش و تخصص کارفرمایان و کارگران و همچنین کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته در مسائل مربوط به روابط صنعتی و قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و مسائل سندیکایی و آموزش تعاون و حفاظت صنعتی و سایر مسائل کارگری و کارفرمایی و فراهم آوردن امکانات مربوط به تحقیق در زمینه‌های مذکور در فوق و همچنین ایجاد روابط آموزش و تبادل کارشناس و کارآموز با سایر کشورهای جهان و همکاری با سازمانهای بین المللی مربوط.

تبصره ۱ : مؤسسه غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیست و تحت نظر هیأت امناء اداره خواهد شد.

تبصره ۲ : حدود اختیارات و وظایف هیأت امناء و ارکان مؤسسه به موجب اساسنامه است که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ : هیأت امناء مؤسسه عبارتند از :

الف ــ وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس هیأت امناء.

ب ــ وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده او.

ج ــ وزیر دارایی یا نماینده او.

د ــ مدیرعامل سازمان بیمه‌های اجتماعی.

هـ ــ رئیس کل بانک رفاه کارگران.

و ــ سه نفر نماینده سازمان‌های کارفرمایی و مؤسسات بزرگ صنعتی به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.

ز ــ سه نفر نماینده سازمان‌های کارگری به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.

تبصره ۴ : از نماینده دفتر بودجه در جلساتی که هیأت امناء به بودجه سالانه رسیدگی می کند دعوت خواهد شد.

تبصره ۵ : بودجه مؤسسه از محل کمک دولت و سایر کمکها و هدایا و وجوهی که در مقابل انجام خدمات آموزشی و تحقیقاتی تحصیل می شود تأمین خواهد شد.

تبصره ۶ : مؤسسه فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی خود را با رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی انجام خواهد داد.

تبصره ۷ : آیین نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت امناء به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

اساسنامه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
«مصوب ۱۳۵۰/۴/۱۹ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵۰/۴/۱۹ بنابه پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تأسیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ اساسنامه مؤسسه مذکور را به شرح پیوست تصویب نمودند.

ماده ۱ــ مؤسسه کار و تأمین اجتماعی که در این اساسنامه مؤسسه نامیده می شود دارای هیأت امناء و یک رئیس خواهد بود.

ماده ۲ــ وظایف و اختیارات هیأت امناء به شرح زیر است :

الف ــ تعیین خط مشی مؤسسه و اتخاذ تصمیم در باره آن.

ب ــ رسیدگی به گزارش رئیس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامه‌های انجام شده سال قبل و برنامه آینده مؤسسه و تصویب آنها.

ج ــ تصویب بودجه و حساب سالانه مؤسسه.

د ــ انتخاب رئیس مؤسسه بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.

هـ ــ انتخاب حسابرس مؤسسه از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی.

و ــ تصویب آیین نامه‌های اداری و استخدامی، مالی، آموزشی و سایر آیین نامه‌های مورد نیاز مؤسسه که به وسیله مؤسسه تهیه و پیشنهاد می گردد.

ز ــ تصویب سازمان مؤسسه تهیه و پیشنهاد می گردد.

ح ــ تعیین حقوق رئیس و حق الزحمه حسابرس مؤسسه.

ط ــ اتخاذ تصمیم در مورد نحوه همکاری مؤسسه با سازمان‌های ملی و بین المللی.

ماده ۳ــ عضویت هیأت امناء افتخاری است. جلسات هیأت امناء با حضور اکثریت اعضاء به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات متخذه با تصویب شش نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۴ــ جلسات عادی هیأت امناء حداقل سالی دو بار بنابه دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل می شود. جلسات فوق العاده در صورت لزوم به پیشنهاد رئیس مؤسسه و دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل خواهد گردید.

ماده ۵ ــ رئیس مؤسسه می تواند در جلسات هیأت امناء بدون داشتن حق رأی شرکت کند. همچنین رئیس هیأت امناء می تواند از کارشناسان و سایر افراد ذی صلاحیت دعوت به عمل آورد که

بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.

ماده ۶ـ صورت جلسات هیأت امناء به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن به امضاء رئیس مؤسسه برای کلیه اعضاء هیأت امناء ارسال خواهد شد.

ماده ۷ـ رئیس مؤسسه بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت امناء برای مدت سه سال انتخاب می شود. چنانچه رئیس مؤسسه قبل از پایان مدت مأموریت خود مستعفی شود یا فوت کند یا آن که تغییر او به عللی لازم الاجرا گردد جانشین او به همین ترتیب انتخاب خواهد شد.

انتخاب مجدد رئیس مؤسسه برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۸ ـ رئیس مؤسسه مسئول کلیه امور اداری، اجرایی و آموزشی مؤسسه می باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان مؤسسه در حدود اعتبارات مصوب بر طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید از اختیارات رئیس مؤسسه است.

ماده ۹ـ رئیس مؤسسه در حدود مقررات این اساسنامه و مصوبات هیأت امناء دارای اختیارات کامل بوده و می تواند اختیارات خود را به معاون و یا به مسئولیت خود قسمتی از آن را به هر یک از کارمندان ارشد مؤسسه تفویض نماید.

ماده ۱۰ـ رئیس مؤسسه در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده مؤسسه بوده و می تواند این حق را شخصاً یا به‌وسیله نماینده و یا وکیل اعمال نماید.

ماده ۱۱ـ حسابرس می تواند هر گونه اسناد و مدارک مالی مربوط به مؤسسه را برای مطالعه درخواست نماید و رئیس مؤسسه مکلف است مدارک و اطلاعات مورد درخواست را، در دسترس او قرار دهد.

ماده ۱۲ـ حسابرس عملیات مالی مؤسسه را با اساسنامه و آیین نامه‌های مربوط تطبیق کرده و گزارش خود را به رئیس هیأت امناء تسلیم و نسخه ای از آن را جهت اطلاع برای رئیس مؤسسه ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۳ـ کلیه وجوه و درآمدهای مؤسسه در حساب مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد واریز و هزینه‌های مؤسسه نیز از حساب مخصوص با دو امضاء رئیس و ذی حساب مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۴ـ مازاد درآمد و اعتبارات مصرف شده سالانه مؤسسه در حساب مؤسسه به عنوان ذخیره باقی می ماند و با تصویب هیأت امناء قابل مصرف در سالهای بعد خواهد بود.

از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴

«مصوب بهمن ماه ۱۳۸۴»

تبصره ۸ : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به جدول شماره (۱۰) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور حکم ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد.